

RAPORT OKRESOWY

**Sprawozdanie Zarządu
Rainbow Tours S.A.
z działalności Spółki
oraz Grupy Kapitałowej
Rainbow Tours
wraz ze sprawozdaniem
zrównoważonego
rozwoju (ESG)
za rok obrotowy 2024**

Łódź, dnia 17 kwietnia 2025 r.



SPIS TREŚCI

1.	Podstawowe informacje o Spółce i Grupie Kapitałowej	4
1.1.	Podstawowe informacje o Jednostce dominującej w Grupie Kapitałowej	4
1.2.	Wybrane jednostkowe dane finansowe z jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki dominującej za rok obrotowy 2024 wraz z danymi porównywalnymi	6
1.3.	Podstawowe informacje o Grupie Kapitałowej Rainbow Tours	7
1.4.	Wybrane skonsolidowane dane finansowe ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za rok obrotowy 2024 wraz z danymi porównywalnymi	12
1.5.	Opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta wraz z podaniem ich przyczyn	13
2.	Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych, wskazanie czynników i zdarzeń o nietypowym charakterze	14
2.1.	Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych	14
2.2.	Zdarzenia o nietypowym charakterze	22
3.	Strategia rozwoju działalności Spółki i Grupy Kapitałowej	23
4.	Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju przedsiębiorstwa oraz opis perspektyw rozwoju w następnym roku obrotowym	25
5.	Ryzyka związane z działalnością Spółki i Grupy Kapitałowej	26
6.	Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego	32
6.1.	Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego przyjętego przez emitenta	32
6.2.	Wskazanie i wyjaśnienie odstępstw od stosowania zasad ładu korporacyjnego	36
6.3.	Główne cechy systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych	46
6.4.	Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji	48
6.5.	Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne, wraz z opisem tych uprawnień	59
6.6.	Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie do wykonywania prawa głosu	61
6.7.	Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych Emitenta	61
6.8.	Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień	62
6.9.	Opis zasad zmiany statutu Emitenta	64
6.10.	Sposób działania Walnego Zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia	65
6.11.	Skład osobowy i zmiany oraz opis działania organów zarządzających i nadzorujących	67
6.12.	Opis funkcjonowania Komitetu Audytu	73
6.13.	Oświadczenie Spółki dominującej dotyczące polityki różnorodności	87
7.	Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej	88
8.	Informacje o podstawowych produktach i usługach i o rynkach zbytu	89
9.	Informacje o zawartych umowach znaczących dla działalności Grupy	89
10.	Informacje o powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych. Opis głównych inwestycji krajowych i zagranicznych Spółki i Grupy Kapitałowej	103
11.	Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez emitenta lub jednostkę od niego zależną z podmiotami powiązanymi na innych warunkach niż rynkowe	106
12.	Informacje o zaciągniętych i wypowiedzianych w danym roku obrotowym umowach dotyczących kredytów i pożyczek	106
13.	Informacje o udzielonych i otrzymanych w roku obrotowym poręczeniach i gwarancjach	108
14.	Wykorzystanie wpływów z emisji	109
15.	Objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi, a wcześniej publikowanymi prognozami wyników za dany rok	109
16.	Charakterystyka struktury aktywów i pasywów skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji majątkowej z punktu widzenia płynności Grupy Kapitałowej Emitenta	109
17.	Ocena zarządzania zasobami finansowymi	112
18.	Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych, w tym inwestycji kapitałowych	112
19.	Ocena czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na wynik z działalności za rok obrotowy	112
20.	Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem Emitenta i Grupą Kapitałową	112
21.	Umowy zawarte z osobami zarządzającymi przewidujące rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska	113

22.	Polityka wynagrodzeń Spółki dominującej	113
22.1.	Ogólna informacja na temat przyjętego w Spółce dominującej systemu wynagrodzeń	113
22.2.	Informacje na temat warunków i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu Spółki dominującej, ze wskazaniem kluczowych parametrów ustalania zmiennych składników wynagrodzenia; inne informacje na temat wynagrodzeń członków Zarządu Spółki dominującej i kluczowych menadżerów	114
22.3.	Informacje na temat warunków i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki dominującej	120
22.4.	Istotne zmiany w polityce wynagrodzeń w ostatnim roku obrotowym	122
22.5.	Ocena funkcjonowania polityki wynagrodzeń	122
23.	Wartość wynagrodzeń, nagród i korzyści Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki dominującej	124
24.	Określenie łącznej liczby i wartości akcji Spółki dominującej będących w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących	126
25.	Informacje o umowach mogących w przyszłości spowodować zmiany w strukturze kapitału akcyjnego	127
26.	Opis istotnych pozycji pozabilansowych w ujęciu podmiotowym, przedmiotowym i wartościowym	127
27.	Informacja o systemie kontroli programów akcji pracowniczych	128
28.	Informacje o podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych	128
29.	Sprawozdanie zrównoważonego rozwoju	129
29.1.	[ESRS 2] INFORMACJE OGÓLNE	129
29.1.1.	[BP-1] Ogólna podstawa sporządzenia sprawozdania dotyczącego zrównoważonego rozwoju	129
29.1.2.	[BP-2] Ujawnianie informacji w odniesieniu do szczególnych okoliczności	130
29.1.3.	[GOV-1] Organy zarządzające i nadzorcze	131
29.1.4.	[GOV-2] Informacje przekazywane organom zarządzającym i nadzorczym Spółki oraz podejmowane przez nie kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem	136
29.1.5.	[GOV-3] Uwzględnianie wyników związanych ze zrównoważonym rozwojem w systemach zachęt	137
29.1.6.	[GOV-4] Oświadczenie dotyczące należytej staranności	138
29.1.7.	[GOV-5] Zarządzanie ryzykiem i kontrole wewnętrzne nad sprawozdawczością w zakresie zrównoważonego rozwoju	138
29.1.8.	[SBM-1] Strategia, model biznesowy i łańcuch wartości	138
29.1.9.	[SBM-2] Interesy i opinie zainteresowanych stron	140
29.1.10.	[SBM-3] Istotne wpływy, ryzyka i szanse oraz ich wzajemne związki ze strategią i modelem biznesowym	141
29.1.11.	[IRO-1] Opis procesu służącego do identyfikacji i oceny istotnych wpływów, ryzyk i szans - badanie podwójnej istotności	157
29.1.12.	[IRO-2] Wymagania dotyczące ujawnień w ESRS objęte oświadczeniami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa	166
29.2.	[ESRS E] INFORMACJE DOTYCZĄCE KWESTII ŚRODOWISKOWYCH	168
29.2.1.	Ujawnienia zgodnie z Taksonomią UE dla zrównoważonych środowiskowo działalności za rok 2024	168
29.2.2.	Ujawnienie zagadnień środowiskowych	181
29.2.3.	[E1-1] Plan przejścia na potrzeby łagodzenia zmiany klimatu	181
29.2.4.	[E1-2] Polityki związane z łagodzeniem zmiany klimatu i przystosowaniem się do niej	181
29.2.5.	[E1-3] Działania i zasoby w odniesieniu do polityki klimatycznej	182
29.2.6.	[E1-4] Cele związane z łagodzeniem zmiany klimatu i przystosowaniem się do niej;	182
29.2.7.	[E1-5] Zużycie energii i koszyk energetyczny	183
29.2.8.	[E1-6] Emisje gazów cieplarnianych zakresów 1, 2 i 3 brutto oraz całkowite emisje gazów cieplarnianych	184
29.3.	[ESRS S] INFORMACJE DOTYCZĄCE KWESTII SPOŁECZNYCH	188
29.3.1.	[S1] Zatrudnienie	188
29.3.2.	[S1-1] Polityki związane z własnymi zasobami pracowniczymi	191
29.3.3.	[S1-2] Procedury współpracy z własnymi zasobami pracowniczymi i przedstawicielami pracowników w kwestiach wpływów	192
29.3.4.	[S1-3] Procesy naprawy skutków negatywnych wpływów i kanały zgłaszania wątpliwości przez własne zasoby pracownicze	193
29.3.5.	[S1-4] Podejmowanie działań dotyczących istotnych wpływów na własne zasoby pracownicze oraz stosowanie podejść służących zarządzaniu istotnymi ryzykami i wykorzystywaniu istotnych szans związanych z własnymi zasobami pracowniczymi, oraz skuteczność tych działań	193
29.3.6.	[S1-5] Cele dotyczące zarządzania istotnymi negatywnymi wpływami, zwiększania pozytywnych wpływów i zarządzania istotnymi ryzykami i istotnymi szansami	195
29.3.7.	[S1-6] Charakterystyka pracowników Grupy Kapitałowej Rainbow Tours	196

29.3.8. [S1-7] Charakterystyka osób niebędących pracownikami stanowiących własne zasoby pracownicze Grupy Kapitałowej Rainbow Tours.....	197
29.3.9. [S1-9] Wskaźniki różnorodności	198
29.3.10. [S1-13] Wskaźniki rozwoju szkoleń i umiejętności	198
29.3.11. [S1-14] Mierniki bezpieczeństwa i higieny pracy	199
29.3.12. [S1-17] Incydenty, skargi i poważne wpływy na przestrzeganie praw człowieka	199
29.3.13. [S4] Konsumenci i użytkownicy końcowi	199
29.3.14. [S4-1] Polityki związane z konsumentami i użytkownikami końcowymi	202
29.3.15. [S4-2] Procesy współpracy w zakresie wpływów z konsumentami i użytkownikami końcowymi	203
29.3.16. [S4-3] Procesy naprawy skutków negatywnych wpływów i kanały zgłaszania wątpliwości przez konsumentów i użytkowników końcowych.....	204
29.3.17. [S4-4] Podejmowanie działań dotyczących istotnych wpływów na konsumentów i użytkowników końcowych oraz stosowanie podejść służących zarządzaniu istotnymi ryzykami i wykorzystywaniu istotnych szans związanych z tymi konsumentami i użytkownikami końcowymi oraz skuteczność tych działań	205
29.3.18. [S4-5] Cele dotyczące zarządzania istotnymi negatywnymi wpływami, zwiększania pozytywnych wpływów i zarządzania istotnymi ryzykami i szansami	206
29.4. [ESRS G] INFORMACJE DOTYCZĄCE ŁADU KORPORACYJNEGO	206
29.4.1. [G1-1] Polityki postępowania w biznesie i kultura korporacyjna	206
29.4.2. [G1-2] Zarządzanie relacjami z dostawcami.....	208
29.4.3. [G1-3] Zapobieganie korupcji i przekupstwu oraz ich wykrywanie	208
29.4.4. [G1-4] Incydenty korupcji lub przekupstwa	210
29.4.5. [G1-6] Praktyki płacnicze	210
30. Zatwierdzenie do publikacji	220

Emitent, na podstawie § 62 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 roku, poz. 757), sporządza sprawozdania zarządu z działalności Rainbow Tours Spółki Akcyjnej oraz z działalności Grupy Kapitałowej Rainbow Tours, w formie jednego dokumentu, objętego niniejszym „Sprawozdaniem Zarządu Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w roku obrotowym 2024”.

1. Podstawowe informacje o Spółce i Grupie Kapitałowej

1.1. Podstawowe informacje o Jednostce dominującej w Grupie Kapitałowej



Nazwa (firma) Spółki (jednostki dominującej w Grupie Kapitałowej): Rainbow Tours Spółka Akcyjna

Siedziba Spółki: 90-361 Łódź, ul. Piotrkowska 270, Polska

Nr NIP: 7251868136

Nr Regon: 473190014

Nr KRS: 0000178650

Rainbow Tours Spółka Akcyjna (dalej także jako: Spółka, Emitent, Jednostka dominująca, Spółka dominująca, Podmiot dominujący) zarejestrowana jest w Polsce, w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000178650 (data rejestracji: 04.11.2003 r.). Przedmiotem podstawowej działalności Spółki (wg KRS) jest działalność organizatorów turystyki (wg „PKD 2007”: 7912Z). Według klasyfikacji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka należy do sektora: 600 [handel i usługi] / 630 [rekreacja i wypoczynek] / 632 [biura podróży]; sektor branżowy: „hotele i restauracje”.

Notowania na giełdach:

Rainbow Tours Spółka Akcyjna notowana jest w systemie notowań ciągłych, na rynku równoległym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, pod skróconą nazwą „Rainbow Tours” i oznaczeniem „RBW”.

Kod ISIN dla akcji Spółki będących przedmiotem obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w łącznej liczbie 10.727.000 sztuk: PLRNBWT00031. Kod ISIN nie będących przedmiotem obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie pozostałych zdematerializowanych akcji Spółki (akcje imienne uprzywilejowane serii A i serii C1 w łącznej liczbie 3.825.000 sztuk): PLRNBWT00049.

Kod LEI (Legal Entity Identifier) Spółki: 25940062QUG3WEUEGE88.

Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania do publikacji (17.04.2025 r.) Spółka należy do sektora branżowego GPW: „Hotele i Restauracje”. Akcje Spółki należą do indeksów: [WIG140](#), [mWIG40](#), [mWIG40TR](#), [mWIG40dvp](#), [WIGdivplus](#), [WIG30](#), [WIG30TR](#), [WIG](#), [WIG-Poland](#), [GPWB-CENTR](#), [CEEplus](#).

Zarząd Spółki dominującej:

W okresie sprawozdawczym roku 2024, przez okres pierwszego półrocza 2024 roku, tj. od dnia 01.01.2024 r. do dnia 30.06.2024 r. włącznie skład Zarządu Spółki dominującej przedstawiał się następująco:

- Maciej Szczechura - Prezes Zarządu,
- Piotr Burwicz - Wiceprezes Zarządu,
- Jakub Puchałka - Członek Zarządu.

Na dzień bilansowy (31.12.2024 r.) oraz na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania do publikacji (17.04.2025 r.) skład Zarządu Spółki dominującej przedstawiał się następująco:

- Maciej Szczechura - Prezes Zarządu,
- Piotr Burwicz - Wiceprezes Zarządu,
- Jakub Puchałka - Wiceprezes Zarządu,
- Aleksandra Piwko-Susik - Członkini Zarządu.

W trakcie okresu sprawozdawczego objętego niniejszym sprawozdaniem (rok obrotowy 2024) miały miejsce niżej wskazane zmiany w składzie Zarządu Spółki dominującej.

Mocą niżej wskazanych uchwał Rady Nadzorczej Spółki dominującej z dnia 07.06.2024 r., Rada Nadzorcza m.in. postanowiła, co następuje:

- 1) na mocy postanowień Uchwały Nr 1/06/2024 z dnia 07.06.2024 r. – Rada Nadzorcza Spółki dominującej, działając na podstawie i w ramach postanowień § 16 ust. 5 Statutu Spółki dominującej, w związku z zamiarem powołania w skład

Zarządu Spółki dominującej, począwszy od dnia 01.07.2024 r., nowej członkini Zarządu Spółki dominującej postanowiła począwszy od dnia 01.07.2024 r., zwiększyć liczbę osób wchodzących w skład Zarządu Spółki dominującej, z dotychczasowej wynoszącej trzy osoby, na nową wynoszącą cztery osoby i tym samym postanowiła określić, iż począwszy od dnia 01.07.2024 r. liczba osób wchodzących w skład Zarządu Rainbow Tours Spółki Akcyjnej bieżącej, czwartej, wspólnej, pięcioletniej kadencji wynosić będzie cztery osoby;

- 2) na mocy postanowień Uchwały Nr 2/06/2024 z dnia 07.06.2024 r. – Rada Nadzorcza Spółki dominującej, działając na podstawie i w ramach postanowień § 16 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki dominującej, zgodnie z postanowieniami art. 368 4 zdanie pierwsze Kodeksu spółek handlowych i w związku z określeniem, mocą postanowień odrębnej uchwały Rady Nadzorczej Spółki dominującej z dnia 07.06.2024 r., liczby osób wchodzących w skład Zarządu Spółki dominującej aktualnej, czwartej, wspólnej, pięcioletniej kadencji Zarządu na cztery osoby, postanowiła, począwszy od dnia 01.07.2024 r., powołać Panią Aleksandrę Piwko-Susik do składu Zarządu Spółki dominującej aktualnej, czwartej, wspólnej, pięcioletniej kadencji Zarządu Spółki i powierzyć jej pełnienie funkcji Członkini Zarządu Spółki; powołana do składu Zarządu Spółki dominującej i do pełnienia funkcji Członkini Zarządu Spółki dominującej, Pani Aleksandra Piwko-Susik wyraziła zgodę na to powołanie;
- 3) na mocy postanowień Uchwały Nr 3/06/2024 z dnia 07.06.2024 r. – Rada Nadzorcza Spółki dominującej, działając na podstawie i w ramach postanowień § 16 ust. 5 Statutu Spółki dominującej postanowiła, począwszy od dnia 01.07.2024 r., powierzyć Panu Jakubowi Puchałce, pełniącemu dotychczas funkcję Członka Zarządu Spółki, pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki dominującej, a w związku z tym funkcje osób wchodzących w skład czteroosobowego Zarządu Rainbow Tours Spółki Akcyjnej aktualnej, czwartej, wspólnej, pięcioletniej kadencji Zarządu są następujące:
 - Pan Maciej Szczechura pełni funkcję Prezesa Zarządu Spółki (niezmiennie, od dnia 01.07.2023 r., na podstawie postanowień uchwały Nr 6/07/2023 Rady Nadzorczej z dnia 05.07.2023 r.),
 - Pan Piotr Burwicz pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki (niezmiennie, od dnia 01.07.2023 r., na podstawie postanowień uchwały Nr 6/07/2023 Rady Nadzorczej z dnia 05.07.2023 r.),
 - Pan Jakub Puchałka pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki (od dnia 01.07.2024 r., na podstawie postanowień uchwały Rady Nadzorczej Nr 3/06/2024 z dnia 07.06.2024 r.),
 - Pani Aleksandra Piwko-Susik pełni funkcję Członkini Zarządu Spółki (od dnia 01.07.2024 r., na podstawie postanowień uchwały Rady Nadzorczej Nr 2/06/2024 z dnia 07.06.2024 r.).

Poza w/w, w trakcie okresu objętego niniejszym sprawozdaniem (w okresie roku obrotowego 2024), oraz po dniu bilansowym (31.12.2024 r.), do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania do publikacji (17.04.2025 r.) nie miały miejsca inne zmiany w składzie Zarządu Spółki dominującej.

Aktualna, czwarta, wspólna, pięcioletnia kadencja Zarządu Spółki dominującej upływa w dniu 25.08.2025 r., zaś mandaty wygasają najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu; mandaty członków Zarządu wygasają również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania członka Zarządu ze składu Zarządu.

W związku z nowelizacją (na podstawie ustawy z dnia 09.02.2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. z 12.04.2022 r., poz. 807) treści przepisu art. 369 § 1 Kodeksu spółek handlowych, który wszedł w życie i obowiązuje od dnia 13.10.2022 r. (i mającego zastosowanie również do mandatów i kadencji członków organów, które trwały w dniu wejścia w życie powołanej wyżej ustawy z dnia 09.02.2022 r., tj. w dniu 13.10.2022 r.), okres trwania bieżącej, czwartej kadencji Zarządu oblicza się w pełnych latach obrotowych (w przypadku Rainbow Tours S.A.: w odniesieniu do pełnych pięciu lat obrotowych) i w związku z tym bieżąca, pięcioletnia, wspólna kadencja Zarządu obowiązywać będzie od dnia 25.08.2020 r. do dnia 25.08.2025 r., a mandat członka Zarządu bieżącej, czwartej kadencji wygaśnie z dniem odbycia walnego zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2025, tj. w roku 2026.

Rada Nadzorcza Spółki dominującej:

Na dzień bilansowy (31.12.2024 r.) oraz na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania do publikacji (17.04.2025 r.) skład Rady Nadzorczej Spółki dominującej przedstawiał się następująco:

- Paweł Walczak - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Grzegorz Baszczyński - Członek Rady Nadzorczej,
- Tomasz Czapla - Członek Rady Nadzorczej,
- Monika Kulesza - Członkini Rady Nadzorczej,
- Monika Ostruska - Członkini Rady Nadzorczej,
- Joanna Stępień-Andrzejewska - Członek Rady Nadzorczej,
- Remigiusz Talarek - Członek Rady Nadzorczej.

W trakcie okresu objętego niniejszym sprawozdaniem (w okresie roku obrotowego 2024), jak również po dniu bilansowym (31.12.2024 r.), do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania do publikacji (17.04.2025 r.) nie miały miejsca zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki dominującej.

Aktualna, siódma, wspólna, trzyletnia kadencja Rady Nadzorczej Spółki dominującej upływa z dniem 30.06.2025 r., zaś mandaty wygasają najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają także wskutek śmierci, rezygnacji lub odwołania członka Rady Nadzorczej ze składu Rady.

W związku z nowelizacją (na podstawie ustawy z dnia 09.02.2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. z 12.04.2022 r., poz. 807) treści przepisu art. 369 § 1 Kodeksu spółek handlowych (stosowanego do Rady Nadzorczej odpowiednio na podstawie art. 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych), który wszedł w życie i obowiązuje od dnia 13.10.2022 r. (i mającego zastosowanie również do mandatów i kadencji członków organów, które trwały w dniu wejścia w życie powołanej wyżej ustawy z dnia 09.02.2022 r., tj. w dniu 13.10.2022 r.), okres trwania bieżącej, siódmej kadencji Rady Nadzorczej oblicza się w pełnych latach obrotowych (w przypadku Rainbow Tours S.A.: w odniesieniu do pełnych trzech lat obrotowych) i w związku z tym nowa, trzyletnia, wspólna kadencja Rady Nadzorczej obowiązywać będzie od dnia 30.06.2022 r. do dnia 30.06.2025 r., a mandat członka Rady Nadzorczej bieżącej, siódmej kadencji wygaśnie z dniem odbycia walnego zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2025, tj. w roku 2026.

1.2. Wybrane jednostkowe dane finansowe z jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki dominującej za rok obrotowy 2024 wraz z danymi porównywalnymi

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ	PLN'000	PLN'000	EUR'000	EUR'000
	Stan na 31/12/2024	Stan na 31/12/2023	Stan na 31/12/2024	Stan na 31/12/2023
Aktywa trwałe	273 262	244 341	63 951	56 196
Aktywa obrotowe	893 593	655 541	209 125	150 768
Aktywa razem	1 166 855	899 882	273 076	206 965
Kapitał własny	414 523	213 049	97 010	48 999
Wyemitowany kapitał akcyjny	1 455	1 455	341	335
Zobowiązania długoterminowe	36 866	42 344	8 628	9 739
Zobowiązania krótkoterminowe	715 466	644 489	167 439	148 227
Wartość księgowa na jedną akcję	28,49	14,64	6,67	3,00

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW	PLN'000	PLN'000	EUR'000	EUR'000
	od 01/01/2024 do 31/12/2024	od 01/01/2023 do 31/12/2023	od 01/01/2024 do 31/12/2024	od 01/01/2023 do 31/12/2023
Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży	4 021 761	3 251 788	934 381	718 088
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	341 545	204 641	79 352	45 191
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	347 075	207 746	80 636	45 876
Zysk (strata) netto	279 007	167 016	64 822	36 882
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (wyrażony w PLN / EUR na jedną akcję)				
- podstawowy	19,17	11,48	4,45	2,53
- rozwodniony	19,17	11,48	4,45	2,53
Całkowite dochody (ogółem)	301 236	152 581	69 987	33 694

SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	PLN'000	PLN'000	EUR'000	EUR'000
	od 01/01/2024 do 31/12/2024	od 01/01/2023 do 31/12/2023	od 01/01/2024 do 31/12/2024	od 01/01/2023 do 31/12/2023
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	155 098	218 550	36 034	48 262
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	16 117	5 432	3 744	1 200
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(154 659)	(92 580)	(35 932)	(20 444)
Zwiększenie (zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	16 556	131 402	3 846	29 017

Do przeliczenia poszczególnych pozycji wybranych danych finansowych zastosowano następujące kursy:

- do wyceny pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej:
 - średni kurs euro obowiązujący na ostatni dzień okresu, ustalony przez Narodowy Bank Polski na dzień 31.12.2024 r. (kurs 4,2730) oraz na dzień 29.12.2023 r. (kurs 4,3480);
 - średni kurs korony czeskiej obowiązujący na ostatni dzień okresu, ustalony przez Narodowy Bank Polski na dzień 31.12.2024 r. (kurs 0,1699) oraz na dzień 29.12.2023 r. (kurs 0,1759);
 - średni kurs liry tureckiej obowiązujący na ostatni dzień okresu, ustalony przez Narodowy Bank Polski na dzień 31.12.2024 r. (kurs 0,1161) oraz na dzień 29.12.2023 r. (kurs 0,1337);
- do wyceny pozycji sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych:
 - kurs euro będący średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu obrotowego: za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. (kurs 4,3042) oraz za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. (kurs 4,5284);
 - kurs korony czeskiej będący średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu obrotowego: za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. (kurs 0,1712) oraz za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. (kurs 0,1889);
 - kurs liry tureckiej będący średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu obrotowego: za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. (kurs 0,1207) oraz za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. (kurs 0,1791).

1.3. Podstawowe informacje o Grupie Kapitałowej Rainbow Tours

Rainbow Tours Spółka Akcyjna jest jednostką dominującą w Grupie Kapitałowej Rainbow Tours, w rozumieniu właściwych postanowień ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości.

Poniżej zaprezentowana została, na dzień 31.12.2024 r. oraz na dzień 31.12.2023 r., struktura Grupy Kapitałowej Rainbow Tours, obejmującej jednostkę dominującą i jej jednostki zależne (zwane łącznie „Grupą Kapitałową Rainbow Tours”, „Grupą Kapitałową” lub „Grupą”) wraz z określeniem udziału procentowego jednostki dominującej w kapitale poszczególnych jednostek zależnych.

Na dzień bilansowy (31.12.2024 r.) Emitent był jednostką dominującą wobec spółek (jednostek zależnych) zaprezentowanych poniżej, które objęte zostały konsolidacją:

- „My Way by Rainbow Tours” Sp. z o.o.;
- White Olive A.E. [Anonymi Etaireia - spółka akcyjna prawa greckiego];
 - White Olive Kos Monoprosopi A.E. [Anonymi Etaireia - spółka akcyjna prawa greckiego] (dawniej Ellas Star Resorts Symmetoches Monoprosopi A.E.) – spółka pośrednio zależna od Emitenta; spółka bezpośrednio zależna od White Olive A.E.;
- Rainbow Tours Destination Services Turkey Turizm Ve Seyahat Hizmetleri A.S. [Anonim Sirketi - spółka akcyjna prawa tureckiego];
- Rainbow distribuce s.r.o. [Společnost s ručením omezením – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa czeskiego].

GRUPA KAPITAŁOWA RAINBOW TOURS NA DZIEŃ 31.12.2024 R.					
Nazwa/firma	Siedziba	Podstawowy przedmiot działalności	Właściwy Sąd / organ prowadzący rejestr	Udział w kapitale / głosach	Uwagi
„My Way by Rainbow Tours” Sp. z o.o.	Polska, Łódź	Organizacja i prowadzenie szkoleń dla pilotów, animatorów i rezydentów w ramach projektu „Akademii Rainbow”	Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS – nr KRS 0000261006	100% / 100%	Zależna bezpośrednio
White Olive A.E.	Grecja, Ateny	Działalność hotelowa	GEMI (Rejestr Handlowy) – nr 137576424000	71,54% / 71,54%	Zależna bezpośrednio
White Olive Kos Monoprosopi A.E.	Grecja, Ateny	Działalność hotelowa	GEMI (Rejestr Handlowy) – nr 007970101000	100% / 100%	Zależna pośrednio
Rainbow Tours Destination Services Turkey Turizm Ve Seyahat Hizmetleri A.S.	Turcja, Alanya	Działalność organizatorów turystyki	Rejestr Handlowy (Ticaret Sicilinin): 25046; Centralny System Ewidencyjny (MERSIS): 0734199873400001	100% / 100%	Zależna bezpośrednio
Rainbow distribuce s.r.o.	Czechy, Praga	Działalność organizatorów turystyki	Rejestr Handlowy (Sąd Miejski w Pradze): 19868839	100% / 100%	Zależna bezpośrednio



Spółka dominująca Rainbow Tours S.A.



Na dzień 31.12.2023 r. Emitent był jednostką dominującą wobec spółek (jednostek zależnych) zaprezentowanych poniżej:

- „My Way by Rainbow Tours” Sp. z o.o.;
- White Olive A.E. [Anonymi Etaireia - spółka akcyjna prawa greckiego]
- Rainbow Tours Destination Services Turkey Turizm Ve Seyahat Hizmetleri A.S. [Anonim Sirketi - spółka akcyjna prawa tureckiego],
- Rainbow Distribuce s.r.o. [Společnost s ručením omezeným – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa czeskiego].

GRUPA KAPITAŁOWA RAINBOW TOURS NA DZIEŃ 31.12.2023 R.					
Nazwa/firma	Siedziba	Podstawowy przedmiot działalności	Właściwy Sąd / organ prowadzący rejestr	Udział w kapitale / głosach	Uwagi
„My Way by Rainbow Tours” Sp. z o.o.	Polska, Łódź	Organizacja i prowadzenie szkoleń dla pilotów, animatorów i rezydentów w ramach projektu „Akademii Rainbow”	Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS – nr KRS 0000261006	100% / 100%	Zależna bezpośrednio
White Olive A.E.	Grecja, Ateny	Działalność hotelowa	GEMI (Rejestr Handlowy) – nr 137576424000	71,54% / 71,54%	Zależna bezpośrednio
Rainbow Tours Destination Services Turkey Turizm Ve Seyahat Hizmetleri A.S.	Turcja, Alanya	Działalność organizatorów turystyki	Rejestr Handlowy (Ticaret Sicilinin): 25046; Centralny System Ewidencyjny (MERSIS): 0734199873400001	100% / 100%	Zależna bezpośrednio
Rainbow Distribuce s.r.o.	Czechy, Praga	Działalność organizatorów turystyki	Rejestr Handlowy (Sąd Miejski w Pradze): 19868839	100% / 100%	Zależna bezpośrednio

Poniżej opisano jednostki zależne, które wchodziły w skład Grupy Kapitałowej Rainbow Tours i objęte zostały konsolidacją na dzień 31.12.2024 r.:

(1) Rainbow Tours Spółka Akcyjna – jednostka dominująca

Działalność Emitenta jako jednostki dominującej w Grupie Kapitałowej Rainbow Tours, koncentruje się przede wszystkim na organizacji i sprzedaży usług turystycznych własnych oraz pośrednictwie w sprzedaży usług turystycznych obcych, biletów autobusowych i biletów lotniczych. Zadaniem Emitenta jest zapewnienie finansowania zewnętrznego podmiotom Grupy Kapitałowej oraz jej rozwoju.

(2) „My Way by Rainbow Tours” Sp. z o.o. (dawniej: Portal Turystyczny Sp. z o.o.) – jednostka bezpośrednio zależna

Działalność „My Way by Rainbow Tours” Sp. z o.o. skoncentrowana jest na organizowaniu i prowadzeniu szkoleń dla pilotów, animatorów i rezydentów w ramach projektu „Akademii Rainbow” [strona internetowa: <http://akademiarainbow.pl>].

(3) White Olive A.E. [Anonymi Etaireia - spółka akcyjna prawa greckiego] – jednostka bezpośrednio zależna

Rainbow Tours S.A. utworzyła spółkę akcyjną prawa greckiego White Olive A.E. w styczniu 2016 roku. Wskazana spółka zależna prowadzi od tamtego czasu sukcesywny rozwój w zakresie rozwoju działalności w obszarze hoteli własnych, funkcjonujących pod szyldem własnej sieci hotelowej „White Olive” i aktualnie prowadzi działalność w ramach pięciu nieruchomości hotelowych (dwie nieruchomości położone na greckiej wyspie Zakynthos, jedna nieruchomość na wyspie Kreta, jedna nieruchomość na wyspie Rodos i jedna nieruchomość na greckiej wyspie Kos). Od czasu podjęcia decyzji o rozwoju dodatkowego segmentu działalności (tj. działalności hotelowej w ramach hoteli własnych lub będących przedmiotem najmu) Grupa dokonała szeregu inwestycji oraz przekształceń kapitałowych odnoszących się do przedmiotowej działalności hotelowej.

W okresie miesięcy październik-listopad 2022 roku w Grupie przeprowadzono proces połączenia (przez przejęcie) White Olive A.E. (spółka przejmująca) ze spółką dotychczas zależną od White Olive A.E., tj. White Olive Premium Lindos A.E. (spółka przejęta, dotychczasowy właściciel jednego z hoteli własnych); w dniu 21.11.2022 r. do Głównego Rejestru Przedsiębiorców w Republice Grecji (G.E.MI.) wpisano Decyzję Urzędu G.E.MI. o przedmiotowym połączeniu. Ponadto, w okresie miesięcy listopad-grudzień 2022 roku przeprowadzono proces podwyższenia kapitału zakładowego White Olive A.E.

W I kwartale 2023 roku White Olive A.E. przeprowadziła inwestycje w Grecji związane z nabyciem nieruchomości gruntowych na wyspie Rodos. Spółka zależna White Olive A.E. nabyła trzy działki o łącznej powierzchni 11 tys. m². Działki gruntu zlokalizowane są w bezpośrednim sąsiedztwie hotelu „White Olive Premium Lindos”. Przedmiotowy zakup miał na celu realizowaną rozbudowę istniejącego hotelu o kolejne 77 pokoi bez konieczności rozbudowy infrastruktury towarzyszącej, tj. części wspólnych i zaplecza kuchennego, co przyniesie efekt synergii obecnie działającemu hotelowi własnemu.

W okresie 2023 roku, na podstawie stosownej umowy z dnia 04.10.2023 r. o rozwiązaniu umowy podnajmu (umowa podnajmu z dnia 22.04.2021 r., kontynuacja umowy podnajmu z dnia 11.04.2018 r.), spółka zależna od Emitenta, tj. White Olive A.E., zaprzestała oferowania usług hotelowych w hotelu działającym dotychczas pod nazwą „White Olive Premium Cameo”, tj. czterogwiazdkowego hotelu zlokalizowanego w miejscowości Agios Sostis na greckiej wyspie Zakynthos. Decyzja o zaprzestaniu świadczenia usług w podnajmowanym hotelu i o rozwiązaniu umowy podnajmu została podjęta w związku z pojawiającą się koniecznością przeprowadzenia – na potrzeby utrzymania wysokiego statusu oferowanych w hotelu usług – istotnych, wysoko kapitałowo-chłonnych inwestycji w infrastrukturę hotelową w przedmiotowym hotelu, stanowiącym własność podmiotu trzeciego (wynajmującego).

Z końcem 2023 roku rozpoczęto i skutecznie zrealizowano w okresie roku 2024 prace budowlane związane z rozbudową hotelu „White Olive Premium Laganas” na greckiej wyspie Zakynthos (dobudowa nowego skrzydła hotelowego oferującego dodatkowo 55 nowych pokoi i wykorzystanie efektu synergii poprzez zwiększenie liczby oferowanych przez hotel pokoi przy wykorzystaniu istniejącego zaplecza restauracyjno-basenowego). W 2024 roku zrealizowano też prace związane z rozbudową hotelu „White Olive Elite Rethymno” na Krecie (nowa część hotelu oferuje 34 dodatkowe pokoje).

W listopadzie 2024 roku White Olive A.E. w ramach rozpoczętego procesu inwestycyjnego zawarła umowę sprzedaży, na mocy której nabyła od jedynego akcjonariusza spółki prawa greckiego pod firmą: „Ellas Star Resorts Symmetoches” Monoprosopi A.E. z siedzibą w Atenach, Republika Grecji (zwanej dalej: „Hellas Star Resorts A.E.”, wchodzącej dotychczas w skład holdingu turystycznego FTI Group) – mającej tytuł prawny (umowa leasingu z opcją przejęcia przedmiotu leasingu po zakończeniu okresu obowiązywania umowy) do nieruchomości hotelowej pod dotychczasową nazwą „Labranda Marine Aquapark”, położonej w okolicach miejscowości Tigaki, na wyspie Kos, Republika Grecji – pakiet akcji spółki Hellas Star Resorts A.E., stanowiących łącznie 100% udziału w kapitale zakładowym i 100% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu przedmiotowej spółki. W związku z tą inwestycją baza hoteli własnych sieci „White Olive” zwiększyła się o dodatkowy hotel, który obecnie funkcjonuje pod nazwą „White Olive Marine Aquapark” i stanowi kompleks hotelowy o niskiej zabudowie, położony bezpośrednio przy morskiej linii brzegowej na rozległym terenie nieopodal turystycznej miejscowości Tigaki (około 5 km od centrum), na wyspie Kos (północne wybrzeże wyspy), Republika Grecji. Hotel „White Olive Marine Aquapark” oferuje 338 pokoi w czterogwiazdkowym standardzie. Na terenie nieruchomości hotelowej znajduje się park wodny. Z uwagi na proces upadłości holdingu turystycznego

FTI Group (dotychczas zarządzającego przedmiotową nieruchomością hotelową) hotel „Labranda Marine Aquapark” prowadził działalność jedynie w części sezonu turystycznego „Lato 2024”, a jego pełne uruchomienie w ramach sieci hoteli własnych „White Olive” (po przeprowadzeniu m.in. prac adaptacyjnych hotelu na potrzeby wznowienia jego funkcjonowania po okresie czasowego wstrzymania działalności oraz tzw. „rebrandingu” na potrzeby funkcjonowania jako hotel marki „White Olive”) zaplanowane zostało i jest realizowane począwszy od sezonu turystycznego „Lato 2025” (sprzedaż oferty dotyczącej tego hotelu w ramach sieci „White Olive” rozpoczęła się już w listopadzie 2024 roku). W dniu 19.12.2024 r. w rejestrze handlowym Republiki Grecji G.E.MI. wpisano m.in. zmianę nazwy przedmiotowej spółki z dotychczasowej „Ellas Star Resorts Symmetoches” Monoprosopi Anonymi Etaireia na nową: „White Olive Kos” Monoprosopi Anonymi Etaireia.

W planach dotyczących działalności White Olive A.E. jest rozwój działalności w segmencie hoteli w oparciu o hotele własne, nie zaś wynajmowane na zasadzie najmu długoterminowego. Posiadanie własnej bazy hotelowej nie tylko stwarza szersze możliwości kreowania i zarządzania produktem, ale pozwala również na wypracowanie większego i stabilnego wyniku finansowego. Rozwój sieci hotelowej pozwoli na wygenerowanie wyższej marży na sprzedaży realizowanej przez Grupę.

Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania do publikacji (17.04.2025 r.) w skład sieci hotelowej „White Olive” zarządzanej bezpośrednio przez spółkę White Olive A.E. (i przez spółkę zależną White Olive Kos M.A.E.) wchodzi następujące hotele:

- „White Olive Premium Laganas” – czterogwiazdkowy hotel położony na greckiej wyspie Zakynthos w miejscowości Laganas; hotel stanowiący własność i zarządzany przez spółkę White Olive A.E.; hotel „White Olive Premium Laganas” oferował do 2023 roku 137 przestronnych i nowocześnie urządzonych pokoi w czterogwiazdkowym standardzie, w sześciu różnych typach; z końcem roku 2023 rozpoczęto i realizowano na początku 2024 roku proces rozbudowy przedmiotowej nieruchomości hotelowej (dobudowa nowego skrzydła hotelowego), co skutkowało uruchomieniem nowych pokoi począwszy od sezonu „Lato 2024” (liczba nowych pokoi to 54, przy czym w związku z przebudową hotelu konieczne było zlikwidowanie dotychczas istniejących 3 pokoi, co *per saldo* skutkowało zwiększeniem od sezonu „Lato 2024” liczby pokoi oferowanych w hotelu „White Olive Premium Laganas” łącznie o 51 pokoi, sumarycznie do 188 pokoi);
- „White Olive Elite Laganas” – nowo wybudowany kompleks hotelowy w standardzie pięciogwiazdkowym (otwarty w lipcu 2019 roku), położony na greckiej wyspie Zakynthos w miejscowości Laganas; hotel stanowiący własność i zarządzany przez spółkę White Olive A.E.; hotel „White Olive Elite Laganas” to nowoczesny hotel posiadający 196 przestronne i doskonale wyposażone pokoje o pięciogwiazdkowym standardzie, w trzech różnych typach;
- „White Olive Elite Rethymno” – pięciogwiazdkowy hotel położony w miejscowości Sfakaki na wyspie Kreta, w sąsiedztwie miasta Rethymno; hotel stanowiący własność i zarządzany przez spółkę White Olive A.E. (w okresie od października 2019 r. do czerwca 2021 r. hotel zarządzany przez spółkę White Olive A.E. na zasadzie najmu długoterminowego); po przeprowadzonym w okresie zimy 2020/2021 gruntownym remoncie, zarówno pokoi jak i części wspólnych hotelu, „White Olive Elite Rethymno” oferował jeszcze w sezonie turystycznym „Lato 2023” 70 komfortowo i nowocześnie urządzonych pokoi w pięciogwiazdkowym standardzie, usytuowanych w pięciopiętrowym budynku głównym (hotel oferuje pokoje w czterech różnych typach, duża część z widokiem na morze, w tym pokoje z bezpośrednim wyjściem na basen hotelowy); z końcem roku 2023 rozpoczęto i realizowano na początku 2024 roku proces rozbudowy przedmiotowej nieruchomości hotelowej (dobudowanie nowego skrzydła i przebudowa strefy basenowej i dobudowywanie nowych części wspólnych), co skutkowało uruchomieniem nowych pokoi począwszy od sezonu „Lato 2024” (liczba nowych pokoi to 34, co *per saldo* skutkowało zwiększeniem od sezonu „Lato 2024” liczby pokoi w hotelu „White Olive Elite Rethymno” sumarycznie do 104 pokoi);
- „White Olive Premium Lindos” (dawniej „Pefkos Garden”) – czterogwiazdkowy hotel stanowiący własność i zarządzany przez spółkę White Olive A.E., zlokalizowany w miejscowości Pefkos na greckiej wyspie Rodos; hotel „White Olive Premium Lindos” oferuje 97 przestronnych i nowoczesnych pokoi w czterogwiazdkowym standardzie; hotel „White Olive Premium Lindos” przeszedł zimą 2019/2020 gruntowny remont zarówno pokoi jak i części wspólnych hotelu; z końcem roku 2023 rozpoczęto prace przygotowawcze związane z planami rozbudowy przedmiotowej nieruchomości hotelowej (zakup dodatkowych działek gruntowych pod rozbudowę hotelu; przygotowania w zakresie dokumentacji i uzyskiwania stosownych zezwoleń związanych z rozbudową) z rozpoczęciem rozbudowy po zakończeniu sezonu „Lato 2024” i planami uruchomienia nowych pokoi począwszy od sezonu „Lato 2025” (planowana liczba nowych pokoi to 77, co *per saldo* skutkuje zwiększeniem liczby pokoi w hotelu „White Olive Premium Lindos” sumarycznie do 174 pokoi);
- „White Olive Marine Aquapark” (dawniej „Labranda Marine Aquapark”) – czterogwiazdkowy hotel zarządzany przez spółkę zależną od White Olive A.E. (tj. przez spółkę White Olive Kos M.A.E.), zlokalizowany bezpośrednio przy morskiej linii brzegowej na rozległym terenie nieopodal turystycznej miejscowości Tigaki (około 5 km od centrum), na greckiej wyspie Kos (północne wybrzeże wyspy); hotel „White Olive Marine Aquapark” oferuje 338 pokoi, w tym dwuosobowe z możliwością dostawki i czteroosobowe rodzinne; oferta hotelu, który położony jest bezpośrednio przy plaży obejmuje też park wodny z licznymi zjeżdżalniami, basenami (również w opcji tylko dla dzieci i tylko dla dorosłych) i sztuczną falą, a także doskonałą infrastrukturę dla dzieci (plac zabaw, mini klub, atrakcje wodne); pełne uruchomienie hotelu w ramach sieci hoteli własnych „White Olive” (po przeprowadzeniu m.in. prac adaptacyjnych hotelu na potrzeby wznowienia jego funkcjonowania po

okresie czasowego wstrzymania działalności oraz tzw. „rebrandingu” na potrzeby funkcjonowania jako hotel marki „White Olive”) zaplanowane zostało i jest realizowane począwszy od sezonu turystycznego „Lato 2025” (sprzedaż oferty dotyczącej tego hotelu w ramach sieci „White Olive” rozpoczęła się już w listopadzie 2024 roku).

Łączna liczba pokoi dostępnych w w/w pięciu hotelach począwszy od sezonu „Lato 2025”, przy uwzględnieniu nowych pokoi dodanych w ramach rozbudowy hotelu „White Olive Premium Lindos” wynosi łącznie 1.000 pokoi.

(4) White Olive Kos Monoprosopi A.E. [Anonimi Etaireia - spółka akcyjna prawa greckiego] (poprzednio: „Ellas Star Resorts Symmetoches” Monoprosopi A.E.) – jednostka pośrednio zależna

W dniu 13.11.2024 r. spółka zależna White Olive A.E. w ramach rozpoczętego procesu inwestycyjnego zawarła umowę sprzedaży, na mocy której nabyła od jedynego akcjonariusza spółki prawa greckiego pod firmą: „Ellas Star Resorts Symmetoches Monoprosopi Anonimi Etaireia”, z siedzibą w Atenach, Republika Grecji (wchodzącej dotychczas w skład holdingu turystycznego FTI Group) pakiet akcji spółki Hellas Star Resorts A.E., stanowiących łącznie 100% udziału w kapitale zakładowym i 100% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu przedmiotowej spółki. Przedmiotowa spółka pośrednio zależna Hellas Star Resorts A.E. jest spółką operacyjną mającą tytuł prawny (umowa leasingu z opcją przejęcia przedmiotu leasingu po zakończeniu okresu obowiązywania umowy) do nieruchomości hotelowej pod dotychczasową nazwą „Labranda Marine Aquapark”, położonej w okolicach miejscowości Tigaki, na wyspie Kos, Republika Grecji. Uruchomienie hotelu w ramach sieci hoteli własnych „White Olive” (po przeprowadzeniu m.in. prac adaptacyjnych hotelu na potrzeby wznowienia jego funkcjonowania po okresie czasowego wstrzymania działalności oraz tzw. „rebrandingu” na potrzeby funkcjonowania jako hotel marki „White Olive”) zaplanowane zostało i jest realizowane począwszy od sezonu turystycznego „Lato 2025” (sprzedaż oferty dotyczącej tego hotelu w ramach sieci „White Olive” rozpoczęła się już w listopadzie 2024 roku). W dniu 19.12.2024 r. w rejestrze handlowym Republiki Grecji G.E.MI. wpisano m.in. zmianę nazwy przedmiotowej spółki z dotychczasowej „Ellas Star Resorts Symmetoches” Monoprosopi Anonimi Etaireia na nową: „White Olive Kos” Monoprosopi Anonimi Etaireia.

(5) Rainbow Tours Destination Services Turkey Turizm Ve Seyahat Hizmetleri A.S. [Anonim Sirketi - spółka akcyjna prawa tureckiego] – jednostka bezpośrednio zależna

W wyniku rozpoczętego w lutym 2020 roku i realizowanego w miesiącach następnych procesu zawiązania i powołania na terytorium Republiki Turcji spółki zależnej od Rainbow Tours S.A., w dniu 26.08.2020 r. spółka zależna od Emitenta, tj. spółka akcyjna prawa tureckiego pod firmą (nazwą handlową): Rainbow Tours Destination Services Turkey Turizm Ve Seyahat Hizmetleri Anonim Sirketi została wpisana przez Izbę Handlowo-Przemysłową w Alanyi (Alanya Ticaret Ve Sanayi Odasi) do właściwego rejestru handlowego. Przedmiotowej spółce nadano numer w Rejestrze Izby (Oda Sicilinin): 24876, numer w Rejestrze Handlowym (Ticaret Sicilinin): 25046 oraz numer w Centralnym Systemie Ewidencyjnym (MERSIS): 0734199873400001. Siedziba przedmiotowej spółki zależnej mieści się w Alanyi (Antalya), w Republice Turcji. Przedmiotowa spółka zależna ma formę spółki akcyjnej i została zawiązana w oparciu o właściwe przepisy prawa Republiki Turcji. Jedynym akcjonariuszem, posiadającym 100% udział w kapitale zakładowym i w głosach na Walnym Zgromadzeniu przedmiotowej spółki zależnej, jest Rainbow Tours S.A.

Powołanie przedmiotowej spółki zależnej miało na celu rozwój prowadzonej przez Grupę Kapitałową Rainbow Tours działalności gospodarczej w zakresie działalności organizatorów turystyki, a także usprawnienie wewnętrznej struktury organizacyjnej Grupy oraz przyczynienie się do uzyskania oszczędności kosztów operacyjnych i podniesienia efektywności działania Grupy Kapitałowej, co tym samym wpisuje się w strategię integracji pionowej Emitenta, w ramach której zamiarem Rainbow Tours S.A. jest, przy jednoczesnej rezygnacji z usług dostawców zewnętrznych, istotna optymalizacja kosztów realizacji imprez turystycznych, a także podwyższenie rentowności usług dodatkowych sprzedawanych do klientów Rainbow Tours Spółki Akcyjnej (imprezy objazdowe i wycieczki fakultatywne), przy czym w kolejnym etapie przedmiotowa spółka zależna będzie gotowa oferować produkty turystyczne także do innych podmiotów rynkowych (touroperatorów). Spółka zależna Rainbow Tours Destination Services Turkey Turizm Ve Seyahat Hizmetleri Anonim Sirketi rozpoczęła działalność operacyjną od sezonu „Lato 2021”.

(6) Rainbow distribuce s.r.o. [Společnost s ručením omezeným - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa czeskiego] – jednostka bezpośrednio zależna

W IV kwartale roku obrotowego 2023 powołano na terytorium Republiki Czeskiej nową spółkę zależną od Emitenta, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością prawa czeskiego funkcjonującą pod nazwą Rainbow distribuce s.r.o. Przedmiotowa spółka zależna (Rainbow distribuce s.r.o.) została utworzona i wpisana w dniu 30.10.2023 r. do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Miejski w Pradze (Sygnatura akt: C 393007) i otrzymała numer identyfikacyjny: 198 68 839. Siedziba przedmiotowej spółki zależnej mieści się w Pradze, w Republice Czeskiej.

Przedmiotowa spółka zależna Rainbow distribuce s.r.o. została zawiązana w oparciu o właściwe przepisy prawa Republiki Czeskiej i ma formę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Společnost s ručením omezeným). Jedynym akcjonariuszem posiadającym 100% udziału w kapitale zakładowym i w głosach na zgromadzeniu wspólników przedmiotowej spółki zależnej, jest Rainbow Tours S.A. Spółka zależna Rainbow distribuce s.r.o. jest przedstawicielem Rainbow Tours S.A. na terenie Republiki

Czeskiej i nie będzie prowadzić samodzielnej działalności touroperatorskiej. Jest to spółka dystrybucyjna, której zadaniem jest sprzedaż imprez z wylotami z Pragi, Brna oraz polskich lotnisk dla klientów czeskich na terenie tego kraju. W szczególności przedmiot działalności Rainbow distribuce s.r.o. obejmuje zarządzanie siecią agentów sprzedaży (m.in. wyszukiwanie agentów, zawieranie umów; bieżący kontakt z siecią agentów, szkolenia i inne), organizację zasobów niezbędnych do prowadzenia sprzedaży Rainbow na terenie Czech (m.in. prowadzenie czeskiej strony internetowej; niezbędne tłumaczenia; marketing internetowy, promocja oferty Rainbow w mediach), a w przyszłości spółka Rainbow distribuce s.r.o. ma również potencjalnie zajmować się tworzeniem sieci sprzedaży własnej (wynajmowanie punktów pod oddziały własne oraz zarządzanie nimi, organizacja zatrudnienia).

1.4. Wybrane skonsolidowane dane finansowe ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za rok obrotowy 2024 wraz z danymi porównywalnymi

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ	PLN'000	PLN'000	EUR'000	EUR'000
	Stan na 31/12/2024	Stan na 31/12/2023	Stan na 31/12/2024	Stan na 31/12/2023
Aktywa trwałe	512 506	341 052	119 941	78 439
Aktywa obrotowe	786 737	642 377	184 118	147 741
Aktywa razem	1 299 243	983 429	304 059	226 180
Kapitał własny	451 212	249 776	105 596	57 446
Wyemitowany kapitał akcyjny	1 455	1 455	341	335
Kapitały przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej	407 271	206 909	95 313	47 587
Zobowiązania długoterminowe	97 554	74 835	22 830	17 211
Zobowiązania krótkoterminowe	750 477	658 818	175 632	151 522
Wartość księgowa na jedną akcję	31,01	17,16	7,26	3,95

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW	PLN'000	PLN'000	EUR'000	EUR'000
	od 01/01/2024 do 31/12/2024	od 01/01/2023 do 31/12/2023	od 01/01/2024 do 31/12/2024	od 01/01/2023 do 31/12/2023
Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży	4 068 063	3 293 392	945 138	727 275
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	353 675	215 014	82 170	47 481
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	353 573	215 454	82 146	47 578
Zysk (strata) netto	283 053	173 763	65 762	38 372
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	281 979	172 840	65 513	38 168
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (wyrażony w PLN / EUR na jedną akcję)				
- podstawowy	19,45	11,94	4,52	2,64
- rozwodniony	19,45	11,94	4,52	2,64
Całkowite dochody (ogółem)	299 998	146 774	69 699	32 412
Całkowite dochody ogółem przypisane:				
- akcjonariuszom jednostki dominującej	298 924	145 851	69 449	32 208

SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	PLN'000	PLN'000	EUR'000	EUR'000
	od 01/01/2024 do 31/12/2024	od 01/01/2023 do 31/12/2023	od 01/01/2024 do 31/12/2024	od 01/01/2023 do 31/12/2023
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	262 611	256 104	61 013	56 555
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(82 064)	(18 740)	(19 066)	(4 138)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(168 928)	(104 151)	(39 247)	(23 000)
Zwiększenie (zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	11 619	133 213	2 700	29 417

Do przeliczenia poszczególnych pozycji wybranych danych finansowych zastosowano następujące kursy:

- do wyceny pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej:
 - średni kurs euro obowiązujący na ostatni dzień okresu, ustalony przez Narodowy Bank Polski na dzień 31.12.2024 r. (kurs 4,2730) oraz na dzień 29.12.2023 r. (kurs 4,3480);
 - średni kurs korony czeskiej obowiązujący na ostatni dzień okresu, ustalony przez Narodowy Bank Polski na dzień 31.12.2024 r. (kurs 0,1699) oraz na dzień 29.12.2023 r. (kurs 0,1759);
 - średni kurs liry tureckiej obowiązujący na ostatni dzień okresu, ustalony przez Narodowy Bank Polski na dzień 31.12.2024 r. (kurs 0,1161) oraz na dzień 29.12.2023 r. (kurs 0,1337);
- do wyceny pozycji sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych:
 - kurs euro będący średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu obrotowego: za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. (kurs 4,3042) oraz za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. (kurs 4,5284);
 - kurs korony czeskiej będący średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu obrotowego: za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. (kurs 0,1712) oraz za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. (kurs 0,1889);
 - kurs liry tureckiej będący średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu obrotowego: za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. (kurs 0,1207) oraz za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. (kurs 0,1791).

1.5. Opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta wraz z podaniem ich przyczyn

W trakcie okresu sprawozdawczego objętego niniejszym sprawozdaniem (tj. w okresie roku obrotowego 2024) w Grupie Kapitałowej Rainbow Tours dokonano zmiany organizacji Grupy poprzez nabycie przez spółkę zależną od Emitenta, tj. White Olive A.E. pakietu akcji spółki „Ellas Star Resorts Symmetoches” Monoprosopi Anonymi Etaireia, z siedzibą w Atenach, Republika Grecji (zwanej dalej: „Hellas Star Resorts A.E.”, wchodzącej dotychczas w skład holdingu turystycznego FTI Group).

W dniu 13.11.2024 r. spółka zależna White Olive A.E. w ramach rozpoczętego procesu inwestycyjnego zawarła umowę sprzedaży, na mocy której nabyła od jedynego akcjonariusza spółki prawa greckiego pod firmą: „Ellas Star Resorts Symmetoches” Monoprosopi Anonymi Etaireia, mającej tytuł prawny (umowa leasingu z opcją przejęcia przedmiotu leasingu po zakończeniu okresu obowiązywania umowy) do nieruchomości hotelowej pod dotychczasową nazwą „Labranda Marine Aquapark”, położonej w okolicach miejscowości Tigaki, na wyspie Kos, Republika Grecji, pakiet akcji spółki Hellas Star Resorts A.E., stanowiących łącznie 100% udziału w kapitale zakładowym i 100% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu przedmiotowej spółki. W dniu 19.12.2024 r. w rejestrze handlowym Republiki Grecji G.E.MI. wpisano m.in. zmianę nazwy przedmiotowej spółki z dotychczasowej „Ellas Star Resorts Symmetoches” Monoprosopi Anonymi Etaireia na nową: „White Olive Kos” Monoprosopi Anonymi Etaireia.

Sfinansowanie zakupu pakietu akcji spółki Hellas Star Resorts A.E. (obecnie: White Olive Kos M.A.E.) mającej tytuł prawny do przedmiotowej nieruchomości hotelowej, a także pokrycia innych wydatków związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji (dodatkowe wydatki dotyczące realizacji inwestycji związane są m.in. z zobowiązaniem do pokrycia ujawnionych zobowiązań spółki Hellas Star Resort A.E., opłatami publiczno-prawnymi związanymi z zawarciem transakcji zakupu akcji spółki Hellas Star Resort A.E., zaangażowaniem finansowym związanym z adaptacją nieruchomości hotelowej na potrzeby wznowienia funkcjonowania hotelu po okresie czasowego wstrzymania działalności, finansowaniem bieżącego funkcjonowania spółki Hellas Star Resort A.E.) przewidziano ze środków własnych White Olive A.E., a w tym celu podjęto decyzję o zwiększeniu kapitałów własnych White Olive A.E. w drodze podwyższenia kapitału zakładowego White Olive A.E. W związku z tym Zarząd Emitenta na mocy postanowień uchwały Zarządu Spółki z dnia 13.11.2024 r. zadeklarował i postanowił – jako organ podmiotu dominującego i akcjonariusza spółki zależnej White Olive A.E. – o rozpoczęciu i realizacji procesu podwyższenia kapitału własnego spółki White Olive A.E. o kwotę 18.500.000 EUR (osiemnaście milionów pięćset tysięcy euro), w drodze podwyższenia kapitału zakładowego spółki White Olive A.E. i tym samym Zarząd Emitenta postanowił o objęciu przez Rainbow Tours Spółkę Akcyjną akcji w spółce zależnej White Olive A.E. z siedzibą w Atenach i wyraził zgodę i zadeklarował podwyższenie kapitału własnego spółki White Olive A.E. o wskazaną kwotę 18.500.000 EUR (osiemnaście milionów pięćset tysięcy euro). Do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania do publikacji (17.04.2025 r.) proces podwyższenia kapitału zakładowego White Olive S.A. nie został przeprowadzony. Parametry i szczegółowe warunki realizacji procesu podwyższenia kapitału zakładowego spółki White Olive A.E. zostaną uzgodnione i szczegółowo określone we współpracy z Funduszem Ekspansji Zagranicznej Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych, zarządzanym przez PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie, będące częścią Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju (zwanym dalej „Funduszem”). Emitent posiada w spółce zależnej White Olive A.E. 71,54% udziału w kapitale zakładowym i w głosach na walnym zgromadzeniu spółki White Olive A.E., zaś pozostałe 28,46% udziału w kapitale zakładowym i w głosach na walnym zgromadzeniu spółki White Olive A.E. posiada Fundusz.

Na dzień zawarcia przez spółkę zależną White Olive A.E. przedmiotowej umowy sprzedaży nieruchomości hotelowej funkcjonującej pod dotychczasową nazwą „Labranda Marine Aquapark”, stanowiła kompleks hotelowy o niskiej zabudowie, położony bezpośrednio przy morskiej linii brzegowej na rozległym terenie nieopodal turystycznej miejscowości Tigaki (około 5

km od centrum), na wyspie Kos (północne wybrzeże wyspy), Republika Grecji. Hotel oferuje 338 pokoi w czterogwiazdkowym standardzie. Na terenie nieruchomości hotelowej znajduje się park wodny. Z uwagi na proces upadłości holdingu turystycznego FTI Group (dotychczas zarządzającego przedmiotową nieruchomością hotelową) hotel „Labranda Marine Aquapark” prowadził działalność jedynie w części sezonu turystycznego „Lato 2024”.

Po realizacji zakupu w/w pakietu akcji spółki Hellas Star Resort A.E. (obecnie: White Olive Kos M.A.E.) mającej tytuł prawny do przedmiotowej nieruchomości hotelowej funkcjonującej dotychczas pod nazwą „Labranda Marine Aquapark” rozpoczęto prace adaptacyjne hotelu na potrzeby wznowienia jego funkcjonowania po okresie czasowego wstrzymania działalności oraz prace związane z tzw. „rebrandingiem” (hotel rozpoczyna funkcjonowanie jako hotel marki „White Olive”, pod nazwą „White Olive Marine Aquapark”). Prace adaptacyjne hotelu „White Olive Marine Aquapark” (funkcjonującego dotychczas pod nazwą „Labranda Marine Aquapark”) rozpoczęto w listopadzie 2024 roku. Rozpoczęcie działalności hotelu zostało zaplanowane począwszy od sezonu turystycznego „Lato 2025”. W sezonie turystycznym „Lato 2025” hotel będzie działał w formule All Inclusive i w standardzie czterech gwiazdek (standard Premium) i przeznaczony będzie zarówno dla klientów z Polski jak i z zagranicy.

W trakcie okresu sprawozdawczego roku obrotowego 2024, jak również po dniu bilansowym, do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania do publikacji (17.04.2025 r.), nie miały miejsca inne zmiany w organizacji Grupy Kapitałowej Rainbow Tours.

2. Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych, wskazanie czynników i zdarzeń o nietypowym charakterze

2.1. Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych

Po rekordowych, z punktu widzenia branży turystyki zorganizowanej w Polsce, w tym także z punktu widzenia Grupy Kapitałowej Rainbow Tours, wynikach roku 2023, także kolejny rok 2024 odznaczał się dalszymi istotnymi wzrostami i osiągnięciami w zakresie rekordowych poziomów przychodów i liczby obsługiwanych klientów, a w konsekwencji rekordowych wyników prowadzonej działalności touroperatorskiej w Polsce. Według danych Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego z usług organizatorów turystyki działających na polskim rynku skorzystało w 2024 roku około 8.754 tys. osób, co oznacza wzrost o około 15% w relacji do danych za rok 2023 (7.645 tys. klientów), a także wzrost o około 12% w relacji do danych za rok 2019 (7.786 tys. klientów), tj. ostatni rekordowy rok przed wystąpieniem pandemii koronawirusa SARS-CoV-2¹. Tendencję i wyniki te potwierdzają również dane sprzedażowe ogłoszone przez multiagenta Travelplanet.pl, który również donosił o wzrostach sprzedaży (w relacji danych za rok 2024 do danych za rok 2023) na poziomie około 15%².

Rok 2024 charakteryzował się – mimo trwającego konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy (rozpoczętego w lutym 2022 roku) oraz konfliktu w Strefie Gazy (rozpoczętego w październiku 2023 roku), mających wpływ, w efekcie nieznaczny, na działalność organizatorów turystyki – rozwojem branży turystyki wyjazdowej w Polsce. W związku z występującymi w okresie 2024 roku tendencjami rosnącej dynamiki i poziomów sprzedaży, jednostkowe przychody Rainbow Tours S.A. ze sprzedaży za rok 2024 wyniosły 4.021.761 tys. zł i w porównaniu z rokiem 2023 (w którym jednostkowe przychody Spółki wyniosły 3.251.788 tys. zł) oznacza wzrost poziomu sprzedaży o około 23,7%. Poniższe tabele zawierają specyfikację przychodów Spółki dominującej w okresie sprawozdawczym roku 2024 w relacji do porównywalnego okresu roku 2023.

Tabela. Specyfikacja przychodów Spółki dominującej w okresie sprawozdawczym roku 2024 w relacji do okresu porównywalnego roku 2023

Struktura przychodów Spółki	2024	2023	Zmiana	%
	Styczeń – Grudzień	Styczeń – Grudzień		
	PLN'000	PLN'000	PLN'000	
1	2	3	4=2-3	5=4/3
Przychody ze sprzedaży imprez turystycznych	4 015 398	3 247 361	768 037	23,7%
Przychody inne	6 336	4 427	1 936	43,7%
Przychody razem	4 021 761	3 251 788	769 973	23,7%

¹ Źródło # 1: „Polacy pokochali zagraniczne wojaże z biurami podróży. Padł nowy rekord”, 28.01.2025 r., portal turystyka.rp.pl;

<https://turystyka.rp.pl/biura-podrozy/art41735711-polacy-pokochali-zagraniczne-wojaze-z-biurami-podrozy-padl-nowy-rekord>

Źródło # 2: „TFG cieszy się z rekordowego 2024 roku”, 18.02.2025 r., portal tur-info.pl; <http://www.tur-info.pl/d/65680..tfg-ufg-ftp-turystyczny-fundusz.html>

² Źródło: „Travelplanet sprzedał o 15 procent więcej wakacji. Turystów zachęcają niższe ceny”, 14.11.2024 r., portal turystyka.rp.pl;

<https://turystyka.rp.pl/biura-podrozy/art41451711-travelplanet-sprzedal-o-15-procent-wiecej-wakacji-turystow-zachecaia-nizsze-ceny>

Tabela. Przychody Spółki dominującej ze sprzedaży imprez turystycznych w poszczególnych kanałach sprzedaży

Opis	Okres 12 miesięcy zakończony 31.12.2024		Okres 12 miesięcy zakończony 31.12.2023		Dynamika	
	Struktura		Struktura			
	PLN'000	%	PLN'000	%	PLN'000	%
Sprzedaż w kanale agencyjnym	1 358 122	33,8%	1 162 396	35,8%	195 726	16,8%
Sprzedaż w kanale biur własnych i Call Center	2 138 563	53,3%	1 686 204	51,9%	452 359	26,8%
Pozostałe	518 713	12,9%	398 761	12,3%	119 952	30,1%
Razem	4 015 398	100,0%	3 247 361	100,0%	768 037	23,7%

W kolejnym rekordowym pod względem wyników sprzedaży roku 2024 z oferty Spółki dominującej skorzystało 805,5 tys. osób, co stanowi wzrost liczby klientów o około 26,5% w relacji do danych za okres porównawczy roku 2023 (w roku 2023 z oferty Spółki dominującej skorzystało 636,5 tys. osób).

Tabela. Liczba uczestników imprez turystycznych w imprezach organizowanych przez Spółkę dominującą (Rainbow Tours S.A.) za rok 2024 w relacji do danych za rok 2023

	2024	2023	Dynamika 2024/2023 [%]
Liczba uczestników imprez turystycznych	805 505	636 543	26,5%

Koszt własny sprzedanych imprez w okresie sprawozdawczym roku 2024 wyniósł (3.304.049) tys. zł i był wyższy o około 21,2% od tej samej kategorii kosztów dla okresu porównywalnego roku 2023, które wyniosły (2.725.074) tys. zł. Większa dynamika wzrostu przychodów ze sprzedaży w relacji do dynamiki wzrostu kosztu własnego sprzedaży spowodowana była m.in. znacząco większym popytem na usługi Spółki, spadkiem kursu walut od początku 2023 roku oraz spadkiem cen paliwa lotniczego w porównaniu do kursów budżetowych.

Zysk brutto ze sprzedaży (marża na sprzedaży) wypracowany w okresie sprawozdawczym 2024 roku wyniósł 717.712 tys. zł, a dynamika wzrostu wyniosła 36,3%. W porównywalnym okresie 2023 roku zysk brutto ze sprzedaży (marża na sprzedaży) wyniósł 526.714 tys. zł.

Koszty administracyjne Spółki w okresie sprawozdawczym roku 2024 wyniosły 367.171 tys. zł i były wyższe o 47.614 tys. zł od wartości tej kategorii kosztów poniesionych w okresie porównywalnym roku 2023 (319.557 tys. zł), co stanowi dynamikę wzrostu wynoszącą około 14,9%.

Tabela. Specyfikacja kosztów administracyjnych Spółki dominującej

Koszty administracyjne Spółki	Okres 12 miesięcy zakończony 31.12.2024 r.	Okres 12 miesięcy zakończony 31.12.2023 r.	Zmiana	
	PLN'000	PLN'000	PLN'000	%
1	2	3	4=2-3	5=4/3
Koszty sprzedaży	278 332	250 128	28 204	11,3%
Koszty ogólnego zarządu	88 839	69 429	19 410	28,0%
Razem koszty działalności	367 171	319 557	47 614	14,9%

Spółka dominująca klasyfikuje w kosztach sprzedaży prowizję naliczoną dla agentów współpracujących z Emitentem, koszty marketingu oraz koszty własnych kanałów dystrybucji (biura tradycyjne i call center). Koszty sprzedaży w okresie sprawozdawczym roku 2024 wyniosły łącznie (278.332) tys. zł i były wyższe o (28.204) tys. zł od kosztów sprzedaży poniesionych w okresie porównywalnym roku 2023, które wyniosły (250.128) tys. zł, co wynikało z poniesienia wyższych kosztów prowizji agencyjnych, wzrostu stawek czynszowych w centrach handlowych, przywróconych po okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, a także zwiększenia wynagrodzeń pracowników w części zmiennej, zależnej od poziomów sprzedaży (premie od sprzedaży).

Spółka dominująca w okresie sprawozdawczym roku 2024 zanotowała zysk na działalności operacyjnej, określanej jako marża operacyjna (EBIT), która wyniosła 341.545 tys. zł, a w porównywalnym okresie roku 2023 wypracowana kwota marży operacyjnej wyniosła 204.641 tys. zł. Rentowność sprzedaży brutto za rok obrotowy 2024 wyniosła 17,85% (w okresie roku obrotowego 2023 wskaźnik ten wyniósł 16,20%).

Przy uwzględnieniu wzrostów poziomów przychodów ze sprzedaży w roku obrotowym 2024 w porównaniu do roku porównywalnego (2023), zwłaszcza w charakterystycznym dla branży turystycznej w Polsce i w Europie okresie wakacyjnego

szczytu sezonu turystycznego, a także przy uwzględnieniu w szczególności kształtujących się pozytywnych czynników makroekonomicznych (korzystny kurs złotego do walut rozliczeniowych: USD i EUR, korzystne ceny paliwa lotniczego) Spółka dominująca w całym roku obrotowym 2024 zanotowała jednostkowy zysk netto w wysokości 279.007 tys. zł, podczas gdy za rok obrotowy 2023 osiągnęła jednostkowy zysk netto w wysokości 167.016 tys. zł. Za lata obrotowe 2022, 2021, 2020 i 2019 Spółka dominująca osiągnęła odpowiednio: za rok 2022 (tu: okres wychodzenia ze skutków pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 oraz odbudowywania sprzedaży) osiągnęła zysk netto w wysokości 13.921 tys. zł; za rok 2021 (tu: okres funkcjonowania w rzeczywistości gospodarczej dotkniętej skutkami pandemii koronawirusa SARS-CoV-2; odbudowywanie w II połowie 2021 roku poziomów sprzedaży w ramach oferty wyjazdów turystycznych sezonu „Lato 2021”) osiągnęła zysk netto w wysokości 19.092 tys. zł, za rok obrotowy 2020 (okres utrzymywania się wysoce negatywnego wpływu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 na prowadzoną działalność) Spółka dominująca zanotowała stratę netto w wysokości (-)29.898 tys. zł; za rok 2019 Spółka dominująca osiągnęła zysk netto w wysokości 26.118 tys. zł.

Wskaźnik rentowności netto dla Spółki dominującej, stanowiący stosunek wyniku netto (zysku / straty netto) do przychodów ze sprzedaży, w okresie sprawozdawczym roku 2024 wyniósł 6,94%. W okresie porównywalnym roku 2023 wskaźnik ten wyniósł 5,14%, a za rok 2022 wyniósł 0,59%, za rok 2021 wyniósł 1,51%. EBITDA dla danych jednostkowych za okres roku obrotowego 2024 zanotowała wartość 358.850 tys. zł i była znacząco wyższa od wartości EBITDA w okresie porównywalnym roku obrotowego 2023, kiedy EBITDA jednostkowa wyniosła 218.897 tys. zł. EBITDA jednostkowa za rok 2022 wyniosła 34.018 tys. zł, a za rok 2021 wyniosła 33.258 tys. zł.

W jednostkowym sprawozdaniu z sytuacji finansowej za rok 2024 w „Pasywach”, w pozycji „Przychody przyszłych okresów” kwota w wysokości 451.038 tys. zł dotyczy zaliczek na poczet przedsprzedaży (otrzymanych zaliczek na poczet imprez realizowanych w przyszłości); za rok 2023 zaliczki na poczet przedsprzedaży zamknęły się kwotą w wysokości 348.848 tys. zł, a za rok 2022 zaliczki na poczet przedsprzedaży zamknęły się kwotą w wysokości 232.869 tys. zł. Stan gotówki i środków płynnych na 31.12.2024 r. wyniósł 284.052 tys. zł, podczas, gdy na koniec 2023 roku wyniósł 267.113 tys. zł, a na koniec 2022 roku wyniósł 134.541 tys. zł.

Grupa Kapitałowa

Z uwagi na fakt, iż na wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży zdecydowany wpływ ma wartość sprzedaży realizowanej przez Spółkę dominującą w Grupie Kapitałowej (tj. Rainbow Tours S.A.), tendencje w zakresie wartości przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za okres sprawozdawczy roku 2024 w relacji do wartości sprzedaży za porównywalne okresy roku obrotowego 2023 i roku obrotowego 2019 roku są tożsame, jak dla danych jednostkowych.

Rok 2024 był kolejnym po roku 2023 i 2022 rokiem wzrostu przychodów z prowadzonej działalności. Przychody Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w roku obrotowym 2024 roku wzrosły o około 23,5% w relacji do okresu porównywalnego roku obrotowego 2023. Szczegółowa prezentacja poziomu przychodów Grupy Kapitałowej wskazuje, że przychody ze sprzedaży imprez turystycznych wzrosły w 2024 roku w relacji do danych za okres roku obrotowego 2023 o około 23,6%.

Przychody Grupy Kapitałowej w sukcesywnie rozwijającym się segmencie hotelowym (hotele własne działające pod marką „White Olive”) za 2024 rok wyniosły 31.954 tys. zł i stanowiły wzrost o około 14,8% w stosunku do danych dotyczących sprzedaży w tym segmencie za 2023 rok (przychody w wysokości 27.840 tys. zł). Zgodnie z obowiązującą sezonowością w zakresie działalności hotelowej „spółka hotelowa” (White Olive A.E.) w modelowym założeniu rozpoczyna działalność operacyjną i zaczyna wypracowywać przychody pod koniec kwietnia danego roku kalendarzowego i kończy z początkiem października. Poniższe tabele zawierają specyfikację przychodów Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za rok obrotowy 2024 w relacji do porównywalnych danych za rok obrotowy 2023.

Tabela. Specyfikacja przychodów Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za rok obrotowy 2024 w relacji do porównywalnych danych za rok obrotowy 2023

Struktura przychodów Grupy Kapitałowej	Okres 12 miesięcy zakończony 31.12.2024 r.	Okres 12 miesięcy zakończony 31.12.2023 r.	Zmiana	Zmiana
	PLN'000	PLN'000	PLN'000	%
1	2	3	4=2-3	5=4/3
Przychody ze sprzedaży imprez turystycznych	4 029 987	3 260 750	769 237	23,6%
Przychody ze sprzedaży segment hotelowy	31 954	27 840	4 114	14,8%
Przychody ze sprzedaży - pozostałe	6 122	4 802	1 320	27,5%
Przychody razem	4 068 063	3 293 392	774 671	23,5%

Skonsolidowany zysk brutto ze sprzedaży, określany jako marża na sprzedaży, w roku obrotowym 2024 wyniósł 747.512 tys. zł, podczas gdy w porównywalnym okresie roku obrotowego 2023 wypracowana kwota marży wyniosła 547.429 tys. zł.

Rentowność sprzedaży brutto dla okresu sprawozdawczego roku obrotowego 2024 wyniosła 18,4%(za rok obrotowy 2023 wskaźnik ten wyniósł: 16,6%.

Tabela. Specyfikacja kosztów administracyjnych Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2024 i za okres porównywalny roku obrotowego 2023

Koszty administracyjne Grupy Kapitałowej	Okres 12 miesięcy zakończony 31.12.2024 r.	Okres 12 miesięcy zakończony 31.12.2023 r.	Zmiana	%
	PLN'000	PLN'000	PLN'000	
1	2	3	4=2-3	5=4/3
Koszty sprzedaży	287 064	255 616	31 448	12,3%
Koszty ogólnego zarządu	96 703	76 821	19 882	25,9%
Razem	383 767	332 437	51 330	15,4%

Rentowność netto Grupy, stanowiąca stosunek zysku netto do przychodów ze sprzedaży w okresie sprawozdawczym 2024 roku wyniosła 6,96%; w okresie porównywalnym roku obrotowego 2023 wskaźnik ten wyniósł 5,28%, a w okresie roku obrotowego 2019: 1,64%.

Koszty amortyzacji w okresie roku obrotowego 2024 wyniosły 22.454 tys. zł, a w porównywalnym okresie roku obrotowego 2023 koszty amortyzacji zamknęły się kwotą 21.877 tys. zł. Wartość skonsolidowanego wskaźnika EBITDA w okresie sprawozdawczym roku obrotowego 2024 roku wyniosła 376.129 tys. zł, a w porównywalnym okresie roku obrotowego 2023 stanowiła kwotę 236.891 tys. zł.

Powyższe, przy uwzględnieniu sprzyjających warunków makroekonomicznych charakterystycznych dla roku 2024 (znaczący popyt na usługi Grupy, korzystne kształtowanie się kursu złotego w odniesieniu do walut rozliczeniowych: USD i EUR; stabilne i korzystne w stosunku do budżetowanych kształtowanie się ceny paliwa lotniczego) miało przełożenie na wysokość skonsolidowanego wyniku Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za rok obrotowy 2024, który zamknął się historycznie rekordową kwotą zysku netto w wysokości 283.053 tys. zł, co oznacza poprawę wyniku o ponad 62,90% w relacji do skonsolidowanego zysku netto za rok obrotowy 2023 roku, który wyniósł 173.763 tys. zł.

Na dzień 31.12.2024 r. stan zaciągniętych przez Grupę Kapitałową kredytów obrotowych zamykał się kwotą w wysokości 0 tys. zł (na dzień 31.12.2023 r.: 1 tys. zł), zaś stan posiadanej gotówki na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 287.630 tys. zł (na dzień 31.12.2023 r.: 275.627 tys. zł). Uwzględniając całkowite zaangażowanie finansowe, a także zobowiązania z tytułu prawa do użytkowania oraz zobowiązania leasingowe całkowity „dług finansowy” Grupy Kapitałowej na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 93.197 tys. zł (na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 69.086 tys. zł).

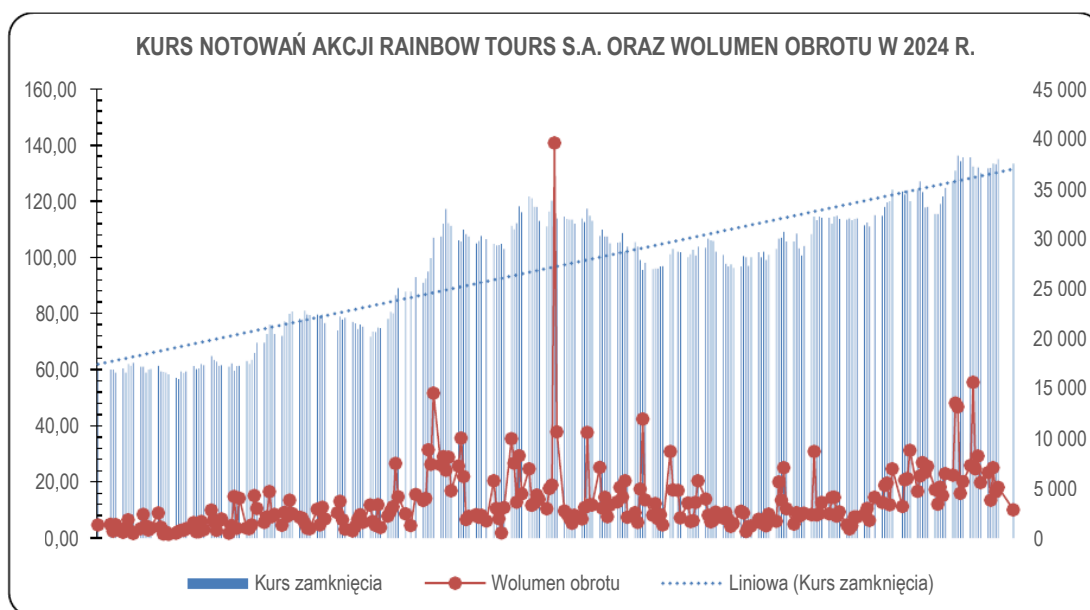
Kurs notowań akcji Spółki dominującej na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie na ostatniej sesji w 2020 roku wyniósł na zamknięciu notowań 23,60 zł za jedną akcję; na ostatniej sesji w 2021 roku kurs zamknięcia akcji Rainbow Tours S.A. wyniósł 24,00 zł, na ostatniej sesji w roku 2022 zaledwie 18,96 zł. Od początku roku 2023 zauważalny jest trend wzrostowy notowań kursów akcji Emitenta. Na ostatniej sesji notowań w 2023 roku kurs akcji Spółki zamknął się wartością 61,00 zł za jeden walor. W roku 2024 miały miejsce dalsze wzrosty notowań kursu akcji Spółki, gdzie w dniu 02.01.2024 r. pierwsze notowanie walorów Spółki dominującej w 2024 roku zamknęło się wartością 60,20 zł za jedną akcję, a w ostatnim dniu notowań w 2024 roku (30.12.2024 r.) wartością na zamknięciu w wysokości 133,40 zł za akcję, osiągając swoje historyczne maksimum notowań w dniu 06.12.2024 r. (kurs zamknięcia w wysokości 136,20 zł za akcję). Najniższą wartość w 2024 roku kurs akcji Spółki dominującej miał miejsce na sesji w dniu 30.01.2024 r. i osiągnął wartość na zamknięciu 56,60 zł za jedną akcję.

Od marca 2024 roku Rainbow Tours S.A. awansował w hierarchii przyporządkowania do indeksów giełdowych i stał się, po największych spółkach z indeksu WIG20, jedną z 40 średnich spółek notowanych na Głównym Rynku GPW. Zgodnie z Komunikatem GPW Benchmark S.A. z dnia 29.02.2024 r. po sesji w dniu 15.03.2024 r., w wyniku przeprowadzenia rewizji rocznej portfeli indeksów giełdowych, spółka Rainbow opuściła indeksy, w których dotychczas była notowana (czyli indeks sWIG80 i sWIG80TR – indeksy małych spółek) i awansowała – po raz pierwszy w swojej historii tak wysoko – do grona spółek, uczestników indeksów mWIG40 oraz mWIG40TR. Zgodnie z metodologią i kartą indeksu, indeks mWIG40 jest kontynuacją indeksu MIDWIG i jest publikowany od 21.09.1998 r.; uczestnikami indeksu mWIG40 (i mWIG40TR) jest 40 kolejnych, po WIG20, spółek z najwyższą pozycją w rankingu wyznaczanym w oparciu o dane sesyjne (ranking obliczany jest na podstawie obrotów za ostatnie 12 miesięcy oraz wartości akcji w wolnym obrocie wyznaczoną w oparciu losowo wybrany kurs zamknięcia z ostatnich 5 dni sesyjnych licząc wstecz od dnia rankingu). Indeks mWIG40 jest instrumentem bazowym dla wielu instrumentów finansowych (kontraktów terminowych, ETF-ów, produktów strukturyzowanych), a także jest szeroko wykorzystywany jako punkt odniesienia do oceny inwestycji. Indeks pochodny, tj. mWIG40TR w odróżnieniu od indeksu mWIG40 jest indeksem dochodowym, co oznacza że przy jego obliczaniu bierze się pod uwagę zarówno ceny zawartych transakcji, jak i dochody z tytułu dywidend. W praktyce oznacza, że wartość mWIG40TR jest to wartość mWIG40 powiększona o wypłacane przez

uczestników indeksu dywidendy. Po sesji giełdowej w dniu 20.12.2024 r., na mocy komunikatu ogłoszonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 05.12.2024 r., Rainbow został zakwalifikowany i wszedł w skład 30 spółek giełdowych tworzących portfel w ramach indeksu WIG30 i towarzyszącego mu indeksu WIG30TR. Zgodnie z komunikatem GPW Benchmark S.A., w wyniku przeprowadzenia korekty kwartalnej portfeli indeksów, m.in. WIG30 oraz WIG30TR, w indeksach WIG30 oraz WIG30TR mają miejsce następujące zmiany: (-) nowe spółki: 11BIT, GPW, RAINBOW, (-) spółki opuszczające indeks: BENEFIT, EUROCASH, MILLENNIUM. Udział spółek PKOBP oraz PKNORLEN jest ograniczony do 10%. Awans do grona największych przedsiębiorstw w Polsce (w tym wypadku 30 największych i najbardziej płynnych spółek z Głównego Rynku GPW) jest wynikiem zainteresowania inwestorów giełdowych i sukcesywnego rozwoju Spółki, osiągniętych w 2023 i w 2024 roku rekordowych obrotów oraz bardzo dobrych wyników finansowych.

Kapitalizacja Spółki (rozumiana jako iloczyn kursu akcji w ostatnim dniu sesyjnym w danym roku kalendarzowym i liczby wszystkich akcji Spółki) na ostatni dzień poszczególnych lat obrotowych wynosiła odpowiednio: na ostatni dzień 2024 roku wynosiła 1.941,2 mln zł, na ostatni dzień 2023 roku wynosiła 887,7 mln zł; na ostatni dzień 2022 roku wynosiła 275,9 mln zł; na ostatni dzień 2021 roku wynosiła 349,2 mln zł; na ostatni dzień 2020 roku wynosiła 343,4 mln zł; na ostatni dzień 2019 roku wynosiła 513,7 mln zł.

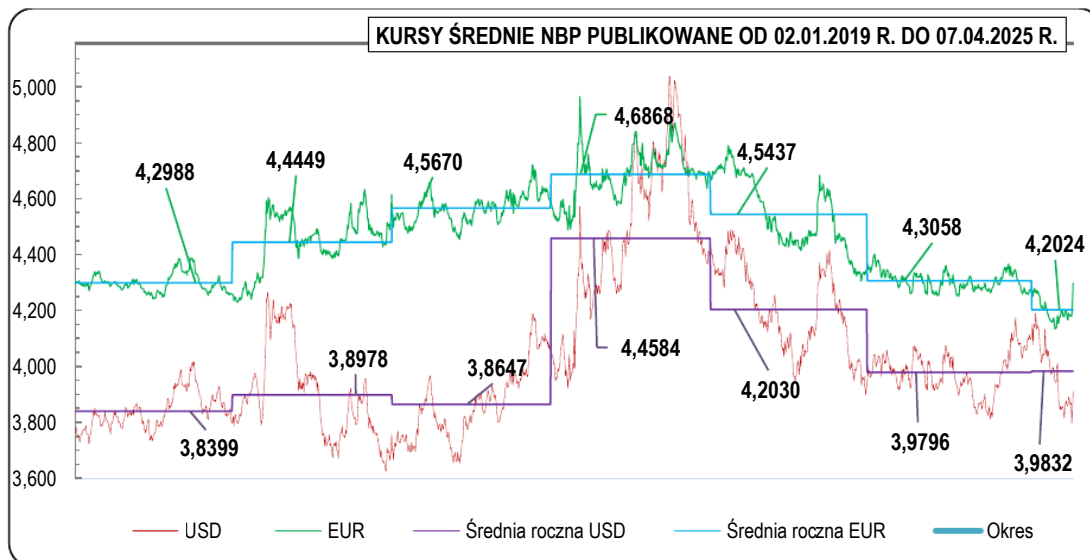
Wykres. Kurs notowań akcji oraz wolumen obrotu akcjami spółki Rainbow Tours S.A. w 2024 roku



Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 wpłynęła w 2020 roku na ceny walut w stosunku do złotego. Kursy rynkowe wymiany walut EUR i USD w całym okresie 2020 roku wzrosły odpowiednio dla EUR o 3,5%, a dla USD o 1,5%. W 2021 roku waluta EUR kontynuowała tendencję wzrostową, a jej wzrost w stosunku do 2020 roku wyniósł około 2,7%. Średni kurs wymiany dolara amerykańskiego w 2021 roku nieznacznie spadł, tj. o niecały 1 p.p. W roku 2022 kursy walut i ich wzrosty determinowane były przede wszystkim czynnikiem zewnętrznym w postaci konfliktu wojennego spowodowanego agresją militarną Federacji Rosyjskiej w Ukrainie. Kursy rynkowe wymiany walut EUR i USD w całym okresie 2022 roku wzrosły odpowiednio: dla USD o 15,4%, a dla EUR o 2,6%. W roku 2023 kursy rynkowe walut EUR i USD początkowo spadały, a III kwartale nastąpiło znaczące przełamanie trendu spadkowego. W odniesieniu do 2022 roku kurs PLN do dolara amerykańskiego umocnił się o około 6%, zaś w stosunku do euro jedynie 3%. W roku 2024 trend spadkowy rynkowych kursów wymiany PLN względem walut EUR i USD był kontynuowany. W odniesieniu do 2023 roku kurs PLN do dolara amerykańskiego umocnił się o około 5,3%, zaś w stosunku do euro o około 5,2%.

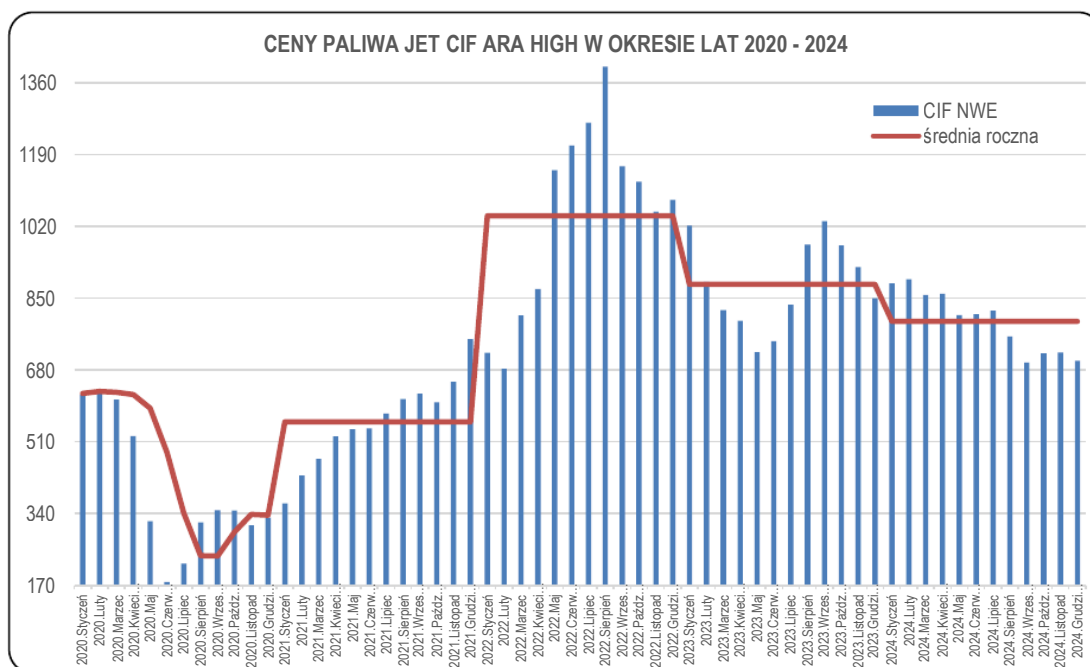
Spółka dominująca w 2024 roku kontynuowała politykę zabezpieczeń walutowych. Zarząd Spółki dominującej szacuje, że w 2024 roku system zabezpieczeń walutowych łącznie wygenerował stratę z tytułu różnic kursowych (cena nabycia waluty w porównaniu do ceny rynkowej waluty w dniu transakcji) w wysokości „-” 12,3 mln zł (w 2023 strata z tytułu różnic kursowych wyniosła około „-” 31,4 mln zł, a w roku 2022 około „-” 0,5 mln zł).

Wykres. Kursy średnie waluty EUR i USD w okresie od 02.01.2019 r. do 7.04.2025 r.



Kolejnym elementem niezależnym od Spółki, a stosunkowo istotnie wpływającym na rentowność sprzedaży są ceny paliwa lotniczego. Z uwagi na pośredni wpływ agresji militarnej Federacji Rosyjskiej w Ukrainie na poziom cen rynkowych paliwa w 2022 roku w stosunku do roku 2021 uległ podwyższeniu, aczkolwiek po okresie wzrostów pod koniec czerwca 2022 roku zaobserwować można jego tendencję do obniżek notowań. W roku 2023 poziomy cen paliwa lotniczego wykazywały znacząco obniżający się kurs, gdzie notowały znaczące spadki poziomu cen. W roku 2024 poziomy cen paliwa lotniczego kontynuował trend spadkowy. Według szacunków własnych średnia roczna cena paliwa w 2023 roku wynosiła 882,76 USD/t, a w 2024 roku wynosiła 795,11 USD/t. Poniżej zaprezentowano poziom cen paliwa lotniczego w okresie lat 2020-2024.

Wykres. Poziom cen paliwa lotniczego w okresie lat 2020-2024



ALTERNATYWNE POMIARY WYNIKÓW – WYBRANE WSKAŹNIKI FINANSOWE

Dokonując oceny i omówienia raportowanych wyników finansowych, sytuacji i efektywności finansowej Spółki dominującej oraz Grupy Kapitałowej, Zarząd Emitenta odnosi się również do tzw. alternatywnych pomiarów wyników (Alternative Performance Measures; dalej zwane także jako „APM”), które nie są raportowane standardowo w ramach sprawozdawczości finansowej zgodnie z MSSF lub których elementy nie są bezpośrednio dostępne w standardowych sprawozdaniach i / lub w towarzyszących notach. Są to miary wyliczone na bazie informacji pochodzących ze sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z MSSF.

APM są zgodne z tym, w jaki sposób Zarząd Spółki dominującej mierzy i ocenia wyniki działalności Grupy Kapitałowej i Spółki w ramach wewnętrznej sprawozdawczości zarządczej oraz są pomocne w prezentowaniu sytuacji finansowej i operacyjnej, a także ułatwiają analizę i ocenę osiągniętych wyników Grupy zarówno dla potrzeb wewnętrznych, jak i zewnętrznych w kontaktach z analitykami finansowym, potencjalnymi inwestorami, akcjonariuszami oraz instytucjami finansującymi działalność Grupy Kapitałowej Rainbow Tours. Przedmiotowe wskaźniki stanowią uzupełnienie danych finansowych, dostarczając użytkownikom raportów dodatkowych informacji do oceny sytuacji finansowej i wyników Grupy Kapitałowej Rainbow Tours lub Spółki dominującej.

Zarząd analizuje wyniki Spółki i Grupy Kapitałowej przy użyciu kluczowych wskaźników efektywności takich jak EBIT, marża EBIT oraz EBITDA. Należy mieć na uwadze, że nie są to wskaźniki zdefiniowane w MSSF oraz nie stanowią one mierników wystandaryzowanych, dlatego sposoby ich kalkulacji mogą różnić się między różnymi jednostkami na rynku. Zgodnie z wytycznymi opublikowanymi przez ESMA, dotyczącymi Alternatywnych Pomiarów Wyników (ESMA/2015/1415) poniższa lista przedstawia definicje stosowanych przez Grupę Kapitałową Rainbow Tours alternatywnych pomiarów wyników oraz uzgodnienie do danych ujętych w sprawozdaniach finansowych sporządzanych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej:

Wskaźnik: EBIT

Definicja: Spółka definiuje EBIT jako „zysk / (strata) na działalności operacyjnej”

Wskaźnik	Dane jednostkowe		Dane skonsolidowane	
	od 01/01/2024	od 01/01/2023	od 01/01/2024	od 01/01/2023
	do 31/12/2024	do 31/12/2023	do 31/12/2024	do 31/12/2023
	PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000
EBIT = zysk / (strata) na działalności operacyjnej	341 545	204 641	353 675	215 014

Wskaźnik: Marża Brutto

Definicja: Marża Brutto definiowana jest jako stosunek zysku/straty brutto ze sprzedaży do przychodów ze sprzedaży. Wskaźnik wyrażony w procentach.

Wskaźnik	Dane jednostkowe		Dane skonsolidowane	
	od 01/01/2024	od 01/01/2023	od 01/01/2024	od 01/01/2023
	do 31/12/2024	do 31/12/2023	do 31/12/2024	do 31/12/2023
	PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000
Przychody ze sprzedaży	4 021 761	3 251 788	4 068 063	3 293 392
Zysk/strata brutto ze sprzedaży	717 712	526 714	747 512	547 429
Marża Brutto	17,85%	16,20%	18,38%	16,62%

Wskaźnik: EBITDA

Definicja: Wskaźnik jest głównym miernikiem zyskowności operacyjnej używanym przez Zarząd i odpowiada zyskowi z działalności operacyjnej przed amortyzacją i utratą wartości aktywów trwałych.

Wskaźnik	Dane jednostkowe		Dane skonsolidowane	
	od 01/01/2024	od 01/01/2023	od 01/01/2024	od 01/01/2023
	do 31/12/2024	do 31/12/2023	do 31/12/2024	do 31/12/2023
	PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000
[A] Zysk (strata) na działalności operacyjnej	341 545	204 641	353 675	215 014
[B] Amortyzacja [ze znakiem dodatnim]	15 305	14 256	22 454	21 877

Wskaźnik	Dane jednostkowe		Dane skonsolidowane	
	od 01/01/2024	od 01/01/2023	od 01/01/2024	od 01/01/2023
	do 31/12/2024	do 31/12/2023	do 31/12/2024	do 31/12/2023
	PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000
EBITDA = [A] + [B]	356 850	218 897	376 129	236 891

Wskaźnik: Dług Finansowy

Definicja: Wskaźnik jest miernikiem poziomu zadłużenia używanym przez Zarząd wobec sektora finansowego (tj. banki, firmy leasingowe). Sposób kalkulacji długu finansowego nie jest zdefiniowany w MSSF, metodologia przyjęta przez Grupę została zaprezentowana poniżej.

Wskaźnik	Dane jednostkowe		Dane skonsolidowane	
	od 01/01/2024	od 01/01/2023	od 01/01/2024	od 01/01/2023
	do 31/12/2024	do 31/12/2023	do 31/12/2024	do 31/12/2023
	PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000
[A] Kredyty w rachunku bieżącym	-	1	-	1
[B] Kredyty rewolwingowe	-	-	-	-
[C] Kredyty bankowe - inwestycyjne	-	-	31 229	38 819
[D] Pożyczki pomocowe	-	-	-	377
[E] Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	424	379	424	379
Dług Finansowy = [A] + [B] + [C] + [D] + [E]	424	380	31 653	39 576

Wskaźnik: Dług Finansowy Netto

Definicja: Wskaźnik jest miernikiem poziomu zadłużenia używanym przez Zarząd. Sposób kalkulacji długu finansowego netto nie jest zdefiniowany w MSSF, metodologia przyjęta przez Grupę została zaprezentowana poniżej.

Wskaźnik	Dane jednostkowe		Dane skonsolidowane	
	od 01/01/2024	od 01/01/2023	od 01/01/2024	od 01/01/2023
	do 31/12/2024	do 31/12/2023	do 31/12/2024	do 31/12/2023
	PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000
[A] Dług Finansowy	424	380	31 653	39 576
[B] Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	284 052	267 113	287 630	275 627
Dług Finansowy Netto = [B] - [A]	283 628	266 733	255 977	236 051

Wskaźnik: Dług Całkowity

Definicja: Wskaźnik jest miernikiem poziomu zadłużenia używanym przez Zarząd. Sposób kalkulacji długu finansowego netto nie jest zdefiniowany w MSSF, metodologia przyjęta przez Grupę została zaprezentowana poniżej.

Wskaźnik	Dane jednostkowe		Dane skonsolidowane	
	od 01/01/2024	od 01/01/2023	od 01/01/2024	od 01/01/2023
	do 31/12/2024	do 31/12/2023	do 31/12/2024	do 31/12/2023
	PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000
[A] Dług Finansowy	424	380	31 653	39 576
[B] Zobowiązania z tytułu prawa do użytkowania	31 965	29 510	61 544	29 510
Dług Całkowity = [A] + [B]	32 389	29 890	93 197	69 086

Wskaźnik: Dług Całkowity Netto

Definicja: Wskaźnik jest miernikiem poziomu zadłużenia używanym przez Zarząd. Sposób kalkulacji długu całkowitego netto nie jest zdefiniowany w MSSF, metodologia przyjęta przez Grupę została zaprezentowana poniżej.

Wskaźnik	Dane jednostkowe		Dane skonsolidowane	
	od 01/01/2024 do 31/12/2024	od 01/01/2023 do 31/12/2023	od 01/01/2024 do 31/12/2024	od 01/01/2023 do 31/12/2023
	PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000
[A] Dług Całkowity	32 389	29 890	93 197	69 086
[B] Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	284 052	267 113	287 630	275 627
Dług Całkowity = [B] - [A]	251 663	237 223	194 433	206 541

Wskaźnik: Marża Netto

Definicja: Wskaźnik jest miernikiem poziomu efektywności działalności, używanym przez Zarząd. Sposób kalkulacji wskaźnika nie jest zdefiniowany w MSSF, metodologia przyjęta przez Grupę została zaprezentowana poniżej.

Wskaźnik	Dane jednostkowe		Dane skonsolidowane	
	od 01/01/2024 do 31/12/2024	od 01/01/2023 do 31/12/2023	od 01/01/2024 do 31/12/2024	od 01/01/2023 do 31/12/2023
	PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000
[A] Przychody ze sprzedaży	4 021 761	3 251 788	4 068 063	3 293 392
[B] Zysk (strata) Netto	279 007	167 016	283 053	173 763
Marża Netto = [B] / [A]	6,94%	5,14%	6,96%	5,28%

2.2. Zdarzenia o nietypowym charakterze

W okresie sprawozdawczym roku obrotowego 2024 nie wystąpiły żadne istotne zdarzenia o nietypowym charakterze, które miałyby wpływ na działalność prowadzoną przez Grupę Kapitałową Rainbow Tours, a w tym przez Spółkę dominującą.

W okresach poprzedzających okres sprawozdawczy roku 2024, wystąpiły następujące zdarzenia o nietypowym charakterze i o umiarkowanych i/lub potencjalnych konsekwencjach dla działalności prowadzonej przez Grupę Kapitałową Rainbow Tours, a w tym przez Spółkę dominującą, także w odniesieniu do okresu sprawozdawczego 2024 roku:

- Agresja militarna Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy mająca miejsce począwszy od dnia 24.02.2022 r. i wywołany nią konflikt zbrojny, mające potencjalny, pośredni wpływ (związany z sytuacją polityczno-gospodarczą na świecie w związku z przedmiotowym konfliktem zbrojnym), który wówczas (w 2022 roku), ale także średnioterminowo w kolejnych okresach dotyczył: (i) niekorzystnego poziomu cen na rynku paliwowym (znaczenie przedmiotowego czynnika może być szczególnie istotne dla działalności prowadzonej przez Spółkę dominującą w przypadku utrzymywania się niekorzystnych cen paliwa lotniczego w perspektywie długoterminowej lub średnioterminowej; w perspektywie krótkoterminowej Spółka dominująca wprowadza do umów czarterowych zapisy o stosowaniu średnich cen paliwa z okresów wcześniejszych oraz stosuje bufor kalkacyjny, zakładające kurs paliwa wyższy od ceny rynkowej obowiązującej w danym momencie), (ii) destabilizacji i wzrostu kursów na rynku walutowym, w tym w szczególności związanych z osłabieniem złotego polskiego (PLN) w odniesieniu do walut rozliczeniowych wykorzystywanych w działalności prowadzonej przez Spółkę dominującą, tj.: dolara amerykańskiego (USD) i euro (EUR), co potencjalnie mogło skutkować obniżeniem poziomów rentowności sprzedawanych wycieczek i prowadzonej działalności, a w związku z tym obniżeniem kwoty przepływów pieniężnych netto i ewentualnym, potencjalnym zwiększeniem zapotrzebowania na finansowanie zewnętrzne, negatywnymi zmianami warunków finansowania lub ograniczeniem finansowania bankowego.

Po swoistym „oswojeniu się” przez konsumentów (i potencjalnych klientów Grupy, w tym Spółki dominującej) z sytuacją występowania konfliktu w Ukrainie, konflikt na Ukrainie ostatecznie nie miał w skali roku 2022 ani w latach kolejnych (2023 i 2024) istotnego wpływu na wybory konsumenckie potencjalnych klientów Spółki dominującej i prowadzoną w Grupie Kapitałowej Rainbow Tours działalność. Ponadto, oferta produktowa realizowana przez Spółkę dominującą na terytorium Rosji lub Ukrainy przed rozpoczęciem konfliktu w lutym 2022 roku miała nieznaczący wolumen (głównie wycieczki objazdowe) i nie stanowiła istotnego udziału w sprzedaży realizowanej w ramach podstawowej działalności Spółki. Spółka dominująca dokonała anulacji/zawieszenia realizacji wszystkich programów turystycznych realizowanych na terenie Federacji Rosyjskiej planowanych na rok 2022 i następne. Ponadto Spółka dominująca dokonała anulacji/zawieszenia ofertowania podróży lotniczych uwzględniających połączenia realizowane przez rosyjskie linie lotnicze oraz anulacji/zawieszenia ofertowania jakichkolwiek pobytów w hotelach na terenie Federacji Rosyjskiej oraz w hotelach sieci kapitałowo powiązanych z Rosją w innych krajach na świecie.

- Rozpoczęta w dniu 07.10.2023 r. inwazja zbrojna na terytorium Izraela grupy terrorystycznej Hamas sprawującej kontrolę nad Strefą Gazy na Bliskim Wschodzie (terrorysty przeprowadzili atak raketowy wymierzony w środkowy Izrael; w wielu regionach Izraela doszło do zamieszek i starć zbrojnych), która przerodziła się w szeroki konflikt zbrojny izraelsko-palestyński (w dniu 15.01.2025 r. w związku z zakończeniem prowadzonych w okresach wcześniejszych mediacji pomiędzy Izraelem i Hamasem, przy udziale krajów pośredniczących: Stanów Zjednoczonych, Egiptu, Kataru, ogłoszono zawarcie przez Izrael i Hamas porozumienia o zawieszeniu broni w wojnie w Strefie Gazy, które weszło w życie w dniu 19.01.2025 r. i podzielone zostało na kilka etapów: wstrzymanie walk i stopniowe wycofanie się wojsk izraelskich ze Strefy Gazy, obustronne procesy uwolnienia zakładników, na dalszym etapie całościowe wycofanie się sił izraelskich ze Strefy Gazy, planowane rozpoczęcie odbudowy Strefy Gazy pod nadzorem Egiptu, Kataru i ONZ; po dwóch miesiącach rozejmu, w nocy z 17.03.2025 r. na 18.03.2025 r. doszło do wznowienia przez Izrael nalotów na pozycje Hamasu w Strefie Gazy i jak wskazywała strona izraelska naloty miały charakter serii ataków na cele terrorystyczne, będące następstwem „wielokrotnej odmowy uwolnienia zakładników” przez Hamas, a celem Izraela jest uwolnienie wszystkich zakładników).

Bezpośrednio po wybuchu konfliktu izraelsko-palestyńskiego Spółka dominująca podjęła decyzję o anulowaniu wszystkich imprez turystycznych do Izraela, także tych, które w programie miały zwiedzanie tego kraju. W ocenie Zarządu Spółki dominującej skala poniesionych kosztów i utraconych wpływów związanych z odwołaniem wycieczek do Izraela w kontekście łącznej, sezonowej kwoty przychodów i skali działalności Grupy Kapitałowej Rainbow nie miała i nie ma istotnego wpływu na wyniki finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej Rainbow Tours i na prowadzoną działalność. W ocenie Zarządu Spółki dominującej skala prowadzonej działalności pozwala zaabsorbować zanotowane straty bez istotnego wpływu na wynik Spółki i Grupy Kapitałowej; Spółka na bieżąco monitoruje sytuację polityczną na terytorium Izraela i planuje rozpoczęcie realizacji wyjazdów grup turystycznych do Izraela po normalizacji sytuacji polityczno-społecznej, kiedy będzie możliwa bezpieczna realizacja programu na miejscu (według stanu na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania do publikacji oferta imprez turystycznych na terytorium Izraela została przez Spółkę wstrzymana na okres do końca sierpnia 2025 roku).

W związku z sytuacją polityczno-gospodarczą związaną z konfliktem zbrojnym w Ukrainie (wskutek agresji wojskowej Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy), jak również w związku z sytuacją polityczno-gospodarczą związaną z konfliktem zbrojnym izraelsko-palestyńskim w Strefie Gazy, na Bliskim Wschodzie do treści jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki dominującej i do treści skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rainbow Tours ani do treści niniejszego sprawozdania w odniesieniu do danych za 2024 rok, ani do danych za okres porównywalny roku 2023 nie wprowadzono żadnych korekt ani danych korygujących.

3. Strategia rozwoju działalności Spółki i Grupy Kapitałowej

Grupa Kapitałowa Rainbow Tours, głównie poprzez działalność realizowaną przez jednostkę dominującą w Grupie, tj. poprzez działalność Rainbow Tours S.A., koncentruje się na organizacji i sprzedaży własnych usług turystycznych. Zajmuje się także sprzedażą biletów lotniczych, autokarowych oraz promowych. W jej ofercie istotną rolę odgrywają zwykle ponadprzeciętnie dochodowe wycieczki objazdowe, egzotyczne i egzotyczno-objazdowe. Portfolio produktowe Spółki dominującej obejmuje wyjazdy do bez mała 100 krajów świata z wylotami do ponad 150 destynacji. Stabilności finansowej Grupy sprzyja właśnie duże różnicowanie kierunków i ponad 60-procentowy udział sprzedaży przez własne kanały dystrybucji.

Do sukcesywnie rozwijającego się segmentu działalności Grupy Kapitałowej zaliczyć należy działalność hotelową prowadzoną przez grecką spółkę zależną White Olive A.E. W sukcesywnie realizowanych planach dotyczących działalności White Olive A.E. jest rozwój działalności w segmencie hoteli w oparciu o hotele własne, nie zaś wynajmowane na zasadzie najmu długoterminowego (w okresie 2023 roku rozwiązano umowę podnajmu hotelu i zaprzestano oferowania usług hotelowych w hotelu działającym dotychczas pod nazwą „White Olive Premium Cameo” zlokalizowanym w miejscowości Agios Sostis na greckiej wyspie Zakynthos). Posiadanie własnej bazy hotelowej nie tylko stwarza szersze możliwości kreowania i zarządzania produktem, ale pozwala również na wypracowanie większego i stabilnego wyniku finansowego. Rozwój sieci hotelowej pozwala na wygenerowanie wyższej marży na sprzedaży realizowanej przez Grupę. W planach dotyczących działalności Grupy Kapitałowej jest dalszy rozwój działalności w segmencie hoteli własnych, a inwestowanie w rozwój sieci hoteli własnych „White Olive” jest elementem strategii Grupy Kapitałowej Rainbow Tours na kolejne lata. Z końcem 2023 roku rozpoczęto i skutecznie zrealizowano w okresie roku 2024 prace budowlane związane z rozbudową hotelu „White Olive Premium Laganas” na greckiej wyspie Zakynthos (dobudowa nowego skrzydła hotelowego oferującego dodatkowo 55 nowych pokoi i wykorzystanie efektu synergii poprzez zwiększenie liczby oferowanych przez hotel pokoi przy wykorzystaniu istniejącego zaplecza restauracyjno-basenowego). W 2024 roku zrealizowano też prace związane z rozbudową hotelu „White Olive Elite Rethymno” na Krecie (nowa część hotelu oferuje 34 dodatkowe pokoje). Ponadto, w listopadzie 2024 roku, w ramach rozpoczętego procesu inwestycyjnego White Olive A.E. zawarła umowę sprzedaży, na mocy której nabyła od jedynego akcjonariusza spółki prawa greckiego pod firmą: „Ellas Star Resorts Symmetoches Monoprosopi” A.E. z siedzibą w Atenach, Republika Grecji (wchodzącej dotychczas w skład holdingu turystycznego FTI Group) – mającej tytuł prawny do nieruchomości hotelowej pod dotychczasową nazwą „Labranda

Marine Aquapark”, położonej w okolicach miejscowości Tigaki, na wyspie Kos, Republika Grecji – pakiet akcji spółki przedmiotowej spółki Hellas Star Resorts A.E. (obecnie: White Olive Kos M.A.E.), stanowiących łącznie 100% udziału w kapitale zakładowym i 100% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu. W związku z tą inwestycją baza hoteli własnych sieci „White Olive” zwiększyła się o dodatkowy hotel, który obecnie funkcjonuje pod nazwą „White Olive Marine Aquapark” i w związku z tym na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania do publikacji (17.04.2025 r.) w skład sieci hotelowej „White Olive” zarządzanej bezpośrednio przez spółkę White Olive A.E. (i przez spółkę zależną White Olive Kos M.A.E.) wchodzi następujące hotele: (-) „White Olive Premium Laganas” – czterogwiazdkowy hotel położony na greckiej wyspie Zakynthos w miejscowości Laganas; hotel oferujący 188 pokoi; (-) „White Olive Elite Laganas” – nowo wybudowany kompleks hotelowy położony na greckiej wyspie Zakynthos w miejscowości Laganas; hotel oferujący 196 pokoi; (-) „White Olive Elite Rethymno” – hotel położony w miejscowości Sfakaki na wyspie Kreta, w sąsiedztwie miasta Rethymno; hotel oferujący 104 pokoje; (-) „White Olive Premium Lindos” – hotel zlokalizowany w miejscowości Pefkos na greckiej wyspie Rodos; hotel w trakcie rozbudowy z planowaną liczbą oferowanych 174 pokoi; (-) „White Olive Marine Aquapark” (dawniej „Labranda Marine Aquapark”) – hotel zarządzany przez spółkę zależną od White Olive A.E. (tj. przez spółkę White Olive Kos M.A.E.), zlokalizowany bezpośrednio przy morskiej linii brzegowej na rozległym terenie nieopodal turystycznej miejscowości Tigaki, na greckiej wyspie Kos (północne wybrzeże wyspy); hotel „White Olive Marine Aquapark” oferuje 338 pokoi.

Spółka dominująca w Grupie Kapitałowej Rainbow Tours działa na polskim rynku turystycznym od ponad 30 lat, a w formie spółki akcyjnej od 2003 roku. Od wielu lat Spółka dominująca znajduje się w ścisłej czołówce największych touroperatorów działających na rynku polskim, zajmując według ostatniego, kompleksowego rankingu touroperatorów przygotowanego za rok 2023 (wyniki badań przygotowane na zlecenie dziennika „Rzeczpospolita”, przedstawione przez Instytut Badań Rynku Turystycznego TravelData podczas konferencji zorganizowanej przez redakcję dziennika „Rzeczpospolita” w dniu 24.04.2024 r. „Spotkanie Liderów Turystyki”³) trzecie miejsce pod względem przychodów ze sprzedaży (osiągając jednostkowe przychody na poziomie 3,26 mld zł), bezpośrednio za biurami podróży Itaka (przychody grupy kapitałowej Itaka Holdings w 2023 roku wyniosły 5,68 mld zł, przy czym biuro Itaka w Polsce samodzielnie zanotowało obroty na poziomie około 4,0 mld zł) i TUI Poland (roczne obroty na poziomie 4,05 mld zł). Do grupy największych czterech firm turystycznych w Polsce zaliczyć należy jeszcze biuro podróży Coral Travel Poland, które za rok 2023 osiągnęło przychody w wysokości 2,46 mld zł. Tą samą, wysoką, trzecią pozycję Rainbow Tours S.A. zanotowała w analogicznym rankingu za rok 2022 (pod względem wielkości przychodów, zyskowności netto i wielkości kapitałów własnych). W kategorii poziomu zyskowności generowanej na działalności wynik netto pierwszych pięciu najbardziej zyskowych za okres roku 2023 biur turystycznych (touroperatorów) – według powołanego kompleksowego rankingu za rok 2023 – był następujący: Itaka Holdings: 312 mln zł (samodzielnie spółka Nowa Itaka: zysk netto w wysokości 230 mln zł), Grupa Kapitałowa Rainbow Tours: prawie 174 mln zł (samodzielnie Spółka zanotowała zysk netto za 2023 rok w wysokości 167 mln zł), TUI Poland: 95 mln zł, Grecos Holiday: 43 mln zł oraz Coral Travel: 28 mln zł, Sun&Fun: 23 mln zł i Exim Tours: 22 mln zł zysku netto. Zgodnie z wynikami przedstawionymi przez Instytut Badań Rynku Turystycznego TravelData pod względem liczby klientów obsłużonych w okresie roku 2023 czołówka biur podróży w Polsce jest natomiast następująca: TUI Poland – 1,16 mln osób, Itaka – 984,5 tys. osób (jako Itaka Holdings: 1,43 mln klientów), Coral Travel – 730 tys. osób, Rainbow – 636,5 tys. klientów oraz Anex Tour – 248,9 tys. klientów, Exim Tours – 223 tys. klientów i Grecos Travel – 183,7 tys. klientów.

Strategia Grupy Kapitałowej Rainbow Tours na rok 2025 i na kolejne lata, podobnie, jak w latach poprzednich, zakładała i zakłada konsekwentną budowę silnej i rozpoznawalnej marki „Rainbow” na rynku masowym oraz silnej Grupy Kapitałowej, której działanie obejmie wszystkie aspekty rynku turystycznego. Misją Grupy Kapitałowej Rainbow Tours jest wspólne i ciągłe poznawanie zmieniających się wakacyjnych marzeń klientów i spełnianie ich w stu procentach. Głównym celem Grupy jest stworzenie najlepszego biura podróży w Polsce, którego renomę uznają wszyscy Polacy. Nazwa Rainbow Tours ma być synonimem jakości, rzetelności i doświadczenia pracowników. Oprócz tego powinna się kojarzyć ze stuprocentową satysfakcją z wakacji i poznawania prawdziwego oblicza odwiedzonych miejsc.

Główne instrumenty realizacji tej strategii są niezmiennie i podlegają ciągłemu ulepszaniu, a należą do nich:

- zróżnicowana oferta wyjazdów turystycznych skierowana przede wszystkim do masowego klienta; jest ona uzupełniana o nowe destynacje w zależności od panujących trendów; jednocześnie rozwijany jest segment organizacji wyjazdów służbowych, integracyjnych itp.,
- wielokanałowy własny system sprzedaży, gdzie obok sieci salonów własnych sprzedaż prowadzona jest w call center i internecie; wzrost udziału kanałów własnych w strukturze sprzedaży pozwala relatywnie obniżyć jej koszty i zachować pełną kontrolę nad jej jakością i formą,
- rozwój nowych technologii, w tym własnego systemu rezerwacyjnego,
- budowa sieci hotelowej w Grecji, w tym dzięki środkom zapewnionym w ramach umowy podpisanej w lutym 2019 r. z Funduszem Ekspansji Zagranicznej FIZ AN (który jest częścią Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju) oraz kredytowi z Banku BGK; rozwój sieci hotelowej pozwoli na wygenerowanie wyższej marży;

³ Źródło: „Ranking biur podróży 2024. Dwaj liderzy na czele - Itaka Holdings i TUI Poland”, 30.04.2024 r., portal turystyka.rp.pl; <https://turystyka.rp.pl/biura-podrozy/art40278371-ranking-biur-podrozy-2024-dwaj-liderzy-na-czele-itaka-holdings-i-tui-poland>

- optymalizacja zatrudnienia i kosztów, m.in. przez koncentrację działalności w Spółce dominującej, przy realizacji działalności hotelowej przez spółkę zależną White Olive A.E., a także prowadzenie wybranych zakresów działalności przez zagraniczne lokalne spółki/oddziały w Turcji, Grecji, Hiszpani i Czechach,
- konsolidacja rynku czarterów, tak by z zyskiem odsprzedawać bilety mniejszym touroperatorom,
- wypełnienie miejsc w czarterowanych samolotach, gdyż ich sprzedaż w znaczącej mierze determinuje rentowność całej imprezy turystycznej,
- efektywna polityka walutowa mająca wpływ na finansowanie rozwoju.

Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju Spółki i Grupy Kapitałowej Rainbow Tours oraz opis perspektyw rozwoju w roku obrotowym 2024 zostały przedstawione w punkcie 4 poniżej „Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju przedsiębiorstwa oraz opis perspektyw rozwoju w następnym roku obrotowym”.

4. Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju przedsiębiorstwa oraz opis perspektyw rozwoju w następnym roku obrotowym

W okresach dotyczących lat obrotowych 2020 i 2021 najistotniejszym i podstawowym czynnikiem (w tym wypadku: o charakterze zewnętrznym) mającym istotny wpływ na rozwój przedsiębiorstwa Emitenta i całościowo na działalność Grupy Kapitałowej Rainbow Tours była pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 i jej skutki wpływające bezpośrednio i pośrednio na szeroko rozumianą branżę turystyczną, a to również w kontekście funkcjonowania gospodarki światowej dotkniętej negatywnymi skutkami pandemii, ograniczeniami i restrykcjami wprowadzanymi w celu zapobiegania zakażeniom i chorobie COVID-19. Czynnikiem zewnętrznym, który zdominował okres roku 2022 było rozpoczęcie przez Federację Rosyjską agresji wojskowej na terytorium Ukrainy (w dniu 24.02.2022 r.), co spowodowało negatywne nastroje konsumenckie m.in. w branży turystyki wyjazdowej na przełomie I-go i II-go kwartału 2022 roku. Mimo wystąpienia tego niesprzyjającego czynnika, po swoistym „oswojeniu” przez konsumentów i potencjalnych klientów Spółki istnienia konfliktu wojennego w najbliższym sąsiedztwie Polski, po czasowym zahamowaniu sprzedaży w okresie bezpośrednio następującym po rozpoczęciu wojny w Ukrainie, w kolejnych tygodniach, poczynawszy od okresu II-go i III-go kwartału roku 2022 Spółka dominująca zanotowała sukcesywny powrót do występowania tendencji i powiększenie się wzrostów sprzedaży i rezerwacji oferowanych przez Spółkę imprez turystycznych. W okresie roku 2023 (mimo incydentalnych negatywnych wydarzeń w postaci pożarów w Grecji pod koniec lipca 2023 roku oraz wybuchu konfliktu zbrojnego w Strefie Gazy rozpoczętego w pierwszej dekadzie października 2023 roku, mających wpływ, w efekcie nieznaczny, na działalność organizatorów turystyki), a następnie w okresie sprawozdawczym roku 2024 branża turystyki zorganizowanej w Polsce, a w tym Grupa Kapitałowa Rainbow Tours i Spółka dominująca notują kolejne rekordowe roczne poziomy przychodów i liczby obsłużonych klientów, a w konsekwencji rekordowe wyniki prowadzonej działalności. W roku 2024 kontynuowany był – po rekordowych osiągnięciach z roku 2023 – rosnący trend w rozwoju branży turystyki wyjazdowej w Polsce.

W ocenie Zarządu Spółki dominującej, dokonanej z perspektywy funkcjonowania przez Grupę Kapitałową Rainbow Tours w roku sprawozdawczym 2024 i w latach wcześniejszych, do zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju Grupy w okresie sprawozdawczym zaliczyć należy niżej wskazane czynniki, które mają lub mogą mieć przełożenie na realizację niżej wskazanych perspektyw rozwoju w roku obrotowym 2025 i w latach kolejnych:

- dwuletni (rozpoczęty pod koniec 2022 roku i kontynuowany w latach 2023 i 2024) okres bardzo dobrej koniunktury na rynku turystyki zorganizowanej w Polsce, któremu towarzyszył wzrost zamożności społeczeństwa polskiego i wzrost skłonności do korzystania z oferty tourooperatorskiej i uczestnictwa w turystyce zorganizowanej (zmiana w hierarchii wydatków konsumpcyjnych społeczeństwa polskiego, gdzie zauważalny staje się trend przesunięcia celu wydatków z wydatków na dobra materialne na wydatki na rzeczy związane ze spędzaniem wolnego czasu, m.in. podróże); okres ten odznaczał się ponadprzeciętnymi wzrostami wartości przychodów Spółki dominującej – w relacji danych za rok 2024 do danych za rok 2023 wzrost wartości przychodów ze sprzedaży wynosił około 24% r/r, a wzrost liczby obsłużonych klientów wynosił około 26% r/r, zaś w relacji danych za rok 2023 do danych za rok 2022 wzrost wartości przychodów ze sprzedaży wynosił około 38% r/r, a wzrost liczby obsłużonych klientów wynosił około 25% r/r,
- ponadprzeciętna marżowość w ostatnich dwóch latach obrotowych, tj. za rok 2023 i za rok 2024, która była wynikiem połączenia silnego popytu konsumenckiego z korzystnymi warunkami makroekonomicznymi, tj. umocnieniem się waluty PLN wobec walut rozliczeniowych USD i EUR oraz stabilności ceny paliw lotniczych; w efekcie Grupa Kapitałowa Rainbow Tours wygenerowała za skumulowany okres lat obrotowych 2023 i 2024 kwotę zysku netto w wysokości około 457 mln zł, co stanowi więcej niż skumulowana wartość zysku netto za wcześniejsze 30 lat działalności Grupy,
- w efekcie ponadprzeciętnej marżowości i poziomów zyskowności netto za lata obrotowe 2023 i 2024 Grupa zbudowała potencjał na potrzeby rozważanego przez Grupę i Spółkę dominującą wzmocnienia poziomu inwestycji, zarówno inwestycji o charakterze zewnętrznym (np. zakup nowych hoteli i rozwój działalności w segmencie działalności w ramach hoteli własnych przez spółkę zależną White Olive A.E.), jak i o charakterze wewnętrznym (np. rozwój platform e-commerce,

generujących już ponad 1/3 wartości całej sprzedaży Spółki dominującej), nie zamykając się i na ewentualne potencjalne akwizycje w roku 2025 i w latach kolejnych,

- strategicznym celem Grupy Kapitałowej Rainbow Tours, a w tym także Spółki dominującej na rok 2025 jest utrzymanie rentowności na poziomie wyższym, niż średnia rynkowa dla pięciu największych podmiotów turystyki zorganizowanej na rynku polskim, a to w ocenie Zarządu Spółki dominującej w okolicznościach stabilizacji w roku 2025 popytu na usługi turystyczne i według założeń i przewidywań niższych w 2025 roku wzrostów programu turystyki wyjazdowej na rynku, niż w latach 2023 oraz 2024 (w ocenie Zarządu Spółki dominującej kontynuacja w roku 2025 wzrostów sprzedaży na rynku touroperatorskim o ponad 20% r/r, tj. trzeci rok z rzędu po wzrostach za lata 2023 i 2024, może okazać się trudna do zanotowania),
- Spółka dominująca w 2025 roku koncentruje się równocześnie na rozwoju segmentów prowadzonej działalności generujących najwyższą marżę, tj. np. wyjazdów tzw. „egzotycznych” oraz wycieczek objazdowych,
- z uwagi na fakt, iż w ocenie Zarządu Spółki dominującej w środowisku stabilizacji popytu w roku 2025 szczególnie ważne jest utrzymanie „pod kontrolą” strony kosztowej prowadzonej działalności, przy nieunikaniu potencjalnych inwestycji, przy założeniu powstrzymywania się przed nadmiernymi wydatkami jest to jednym z celów zarządczych w strategii działalności Zarządu Spółki dominującej na rok 2025,
- dodatkowym celem strategicznym Zarządu Spółki dominującej na rok 2025 jest tzw. „lojalizacja” Klientów Spółki, szczególnie istotna w momencie dochodzenia rynku do momentu okresowego nasycenia (zgodnie z założeniami Zarządu Spółki na rok 2025), dlatego Spółka dominująca wprowadziła w 2024 roku nowoczesny program lojalnościowy o nazwie „Bumerang”, zintegrowany z systemami sprzedażowymi oraz usługowymi Spółki, do którego to programu na połowę marca 2025 roku należało już ponad 170 tys. Klientów i który będzie rozwijany w roku 2025 (zwiększenie ilości uczestników, nowe funkcjonalności).

Oczywiście w dalszym ciągu znaczenie z perspektywy określania zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju przedsiębiorstw z branży turystycznej, w tym Spółki dominującej i spółek z Grupy, mają czynniki obiektywne różnej natury, tj. m.in.:

- czynniki społeczne i społeczno-ekonomiczne (np. poziom nastrojów konsumenckich, które są szczególnie istotne dla popytu na towary i usługi dalszej potrzeby, kształtowanie się poziomu i dynamiki realnych dochodów gospodarstw domowych, a zwłaszcza zasadniczego ich czynnika, którym są realne wynagrodzenia, wpływ wzrostu świadczeń społecznych, wydarzenia sportowe o dużym znaczeniu – doświadczenia lat poprzednich wskazują, że mają one negatywny wpływ na liczbę wyjazdów turystycznych itp.),
- czynniki makroekonomiczne (np. poziom i dynamika zmian cen imprez turystycznych, kształtowanie się kursów polskiej waluty, zwłaszcza w relacji do dolara amerykańskiego i euro, kształtowanie się cen ropy naftowej, perspektywy rozwojowe polskiej gospodarki, w tym dynamika rozwojowa PKB, co może sprzyjać rosnącemu popytowi konsumpcyjnemu, nowe gospodarcze propozycje programowe Rządu Rzeczypospolitej Polskiej itp.),
- czynniki polityczne (zmiany sytuacji geopolitycznej i ewentualne konflikty zbrojne i zamachy terrorystyczne w różnych częściach świata, które wpływać mogą na decyzje wyjazdowe Polaków i kierunki ich podróży, szczególnie w okresie następującym bezpośrednio po wydarzeniu itp.),
- czynniki klimatyczne (np. czynnik wsparcia koniunktury w zakresie wyjazdów zagranicznych przy mało korzystnej aurze pogodowej w Polsce itp.).

Wartym zaznaczenia jest też fakt, iż Grupa Kapitałowa dysponuje stosunkowo wysokimi środkami finansowymi (w tym uzyskanym w 2018 roku kredytem z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 15,5 mln euro), co umożliwiło zakup i budowę hoteli w Grecji, także we współpracy z pasywnym partnerem zewnętrznym (pozyskanie przez Grupę Kapitałową w lutym 2019 roku pasywnego inwestora dla realizacji inwestycji związanych z rozwojem działalności w hotelach własnych lub zarządzanych na zasadzie wynajmu długoterminowego, tj. Fundusz Ekspansji Zagranicznej Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, zarządzany przez PFR TFI będącego częścią Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju). Według istniejących trendów zaczyna to być uważane za najlepszy segment w turystyce, bo dający duże zyski, szczególnie, jeśli sam właściciel może zadbać o ich wypełnienie, jak w wypadku Spółki i jest pozytywnie odbierane przez analityków rynku usług turystycznych.

5. Ryzyka związane z działalnością Spółki i Grupy Kapitałowej

Na działalność Spółki dominującej i spółek z Grupy Kapitałowej Rainbow Tours wpływ mogą mieć wszystkie czynniki bezpośrednio oraz pośrednio związane z prowadzeniem działalności w zakresie organizacji i sprzedaży usług turystycznych, wskazane w punkcie 4 powyżej pt. „Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju przedsiębiorstwa oraz opis perspektyw rozwoju w następnym roku obrotowym” w tym m.in.: (-) czynniki społeczne i społeczno-ekonomiczne, czynniki związane z koniunkturą gospodarczą w odniesieniu do sytuacji ekonomicznej Polski mogące mieć wpływ

na nastroje konsumentów (poziom konsumpcji), (-) czynniki makroekonomiczne mające wpływ np. na poziom i dynamikę zmian cen imprez turystycznych, a w tym np. kształtowanie się kursów polskiej waluty, zwłaszcza w relacji do dolara amerykańskiego i euro (walut rozliczeniowych Spółki), kształtowanie się cen ropy naftowej (paliwa lotniczego), perspektywy rozwojowe polskiej gospodarki, w tym dynamika rozwojowa PKB, poziom inflacji itp., (-) czynniki polityczne, np. zmiany sytuacji geopolitycznej i ewentualne zamachy terrorystyczne, konflikty i działania wojenne w różnych częściach świata, które wpływać mogą na decyzje wyjazdowe potencjalnych klientów i kierunki ich podróży, szczególnie w okresie następującym bezpośrednio po wydarzeniu itp., (-) czynniki klimatyczne, np. czynnik wsparcia koniunktury w zakresie wyjazdów zagranicznych przy mało korzystnej aurze pogodowej w Polsce itp., (-) otoczenie konkurencyjne; oferty przedsprzedaży innych touroperatorów.

Opis podstawowych czynników ryzyka związanych z działalnością Spółki i Grupy Kapitałowej Rainbow Tours przedstawiono poniżej.

Ryzyko związane z występowaniem zdarzeń o charakterze polityczno-społecznym

Na działalność Spółki dominującej i spółek z Grupy Kapitałowej Rainbow Tours pośredni wpływ mogą mieć wszelkiego rodzaju zdarzenia związane z uwarunkowaniami polityczno-społecznymi na świecie, w tym o charakterze nietypowym. Zaliczyć do nich można np. konflikty zbrojne, zamachy terrorystyczne, niepokoje społeczne.

Różnego rodzaju poważne zdarzenia związane z sytuacją polityczno-gospodarczą na świecie mogą mieć potencjalny wpływ (łącznie lub jednostkowo) na płynność, sytuację majątkową oraz rentowność Spółki dominującej i spółek Grupy, np. na: utrzymujące się długookresowo niekorzystne poziomy cen na rynku paliwowym (w perspektywie krótko- lub średnioterminowej Spółka dominująca wprowadza do umów czarterowych zapisów o stosowaniu średnich cen paliwa z okresów wcześniejszych oraz stosuje bufony kalkulacyjne, zakładające kurs paliwa wyższy od ceny rynkowej obowiązującej w danym momencie), destabilizację i wzrost kursów na rynku walutowym, w tym w szczególności związanych z osłabieniem złotego polskiego (PLN) w odniesieniu do stosowanych przez Spółkę dominującą walut rozliczeniowych: dolara amerykańskiego (USD) i euro (EUR), co potencjalnie może skutkować obniżeniem poziomów rentowności sprzedawanych wycieczek i prowadzonej działalności, a w związku z tym na obniżeniem kwoty przepływów pieniężnych netto i większe zapotrzebowanie na finansowanie zewnętrzne, negatywne zmiany warunków finansowania lub ograniczenie finansowania bankowego.

Np. w okresach poprzedzających okres sprawozdawczy roku 2024, wystąpiły następujące zdarzenia o charakterze polityczno-społecznym, które jednak miały potencjalne i/lub umiarkowane konsekwencje dla działalności prowadzonej przez Grupę Kapitałową Rainbow Tours, a w tym przez Spółkę dominującą, także w odniesieniu do okresu sprawozdawczego 2024 roku:

- agresja militarna Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy poczynawszy od dnia 24.02.2022 r. i wywołany nią konflikt zbrojny, mające potencjalny, pośredni wpływ (związany z sytuacją polityczno-gospodarczą na świecie w związku z przedmiotowym konfliktem zbrojnym), który wówczas (w 2022 roku), ale także w kolejnych okresach dotyczył: (i) niekorzystnego poziomu cen na rynku, (ii) destabilizacji i wzrostu kursów na rynku walutowym, w tym w szczególności związanych z osłabieniem złotego polskiego (PLN) w odniesieniu do walut rozliczeniowych wykorzystywanych w działalności prowadzonej przez Spółkę dominującą, tj.: dolara amerykańskiego (USD) i euro (EUR), co potencjalnie mogło skutkować obniżeniem poziomów rentowności sprzedawanych wycieczek i prowadzonej działalności, a w związku z tym obniżeniem kwoty przepływów pieniężnych netto i ewentualnym, potencjalnym zwiększeniem zapotrzebowania na finansowanie zewnętrzne, negatywnymi zmianami warunków finansowania lub ograniczeniem finansowania bankowego; Spółka dominująca dokonała anulacji/zawieszenia realizacji wszystkich programów turystycznych realizowanych na terenie Federacji Rosyjskiej planowanych na rok 2022 i następne; konflikt na Ukrainie ostatecznie nie miał w skali roku 2022 ani w okresach następnych istotnego wpływu na wybory konsumentów potencjalnych klientów Spółki dominującej i prowadzoną w Grupie Kapitałowej Rainbow Tours działalność;
- Rozpoczęta w dniu 07.10.2023 r. inwazja zbrojna na terytorium Izraela grupy terrorystycznej Hamas sprawującej kontrolę nad Strefą Gazy na Bliskim Wschodzie, która przerodziła się w szeroki konflikt zbrojny izraelsko-palestyński, co w efekcie skutkowało decyzją Zarządu Spółki dominującej o anulowaniu wszystkich imprez turystycznych do Izraela, także wycieczek objazdowych; w ocenie Zarządu Spółki dominującej skala prowadzonej działalności pozwoliła zaabsorbować zanotowane straty bez istotnego wpływu na wynik Spółki i Grupy Kapitałowej; Spółka na bieżąco monitoruje sytuację polityczną na terytorium Izraela i planuje rozpoczęcie realizacji wyjazdów grup turystycznych do Izraela po normalizacji sytuacji polityczno-społecznej, kiedy będzie możliwa bezpieczna realizacja programu na miejscu (według stanu na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania do publikacji oferta imprez turystycznych na terytorium Izraela została przez Spółkę wstrzymana na okres do końca sierpnia 2025 roku).

Ryzyko związane z występowaniem zdarzeń o charakterze naturalnym i środowiskowym

Na działalność Spółki dominującej i spółek z Grupy Kapitałowej Rainbow Tours pośredni wpływ mogą mieć wszelkiego rodzaju zdarzenia związane z występującymi na świecie katastrofami naturalnymi lub wywołanymi przez człowieka. Wszelkie tragiczne wydarzenia i katastrofy w regionach turystycznych wpływają bezpośrednio na popyt na rynku turystycznym. Epidemie czy inne

zagrożenia naturalne, jak powódzie, pożary, huragany, trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów, długotrwałe susze mogą mieć potencjalny negatywny wpływ na prowadzenie działalności touroperatorskiej i wyniki Spółki dominującej.

Trzeba jednak nadmienić, iż w chwili obecnej co raz częstsze są zdarzenia o charakterze naturalnym związane z postępującymi zmianami środowiskowymi i związane z globalnym ociepleniem klimatu, a na znaczeniu zyskują skutki tych zmian (np. pożary, powódzie), których występowanie jest co raz częstsze.

Przykładem takiego zdarzenia są pożary, mające miejsce w trzeciej dekadzie lipca 2023 roku, począwszy od dnia 20.07.2023 r., kiedy to w południowo-wschodniej części greckiej wyspy Rodos miały miejsce pożary, które spowodowały konieczność przeprowadzenia ewakuacji m.in. turystów będących klientami Rainbow Tours S.A. Pobyty w pozostałych hotelach na wyspie Rodos realizowane były bez zakłóceń. W dniu 29.07.2023 r. greckie Ministerstwo Kryzysu Klimatycznego i Ochrony Ludności odwołało w wprowadzony 20.07.2023 r. w związku z pożarami lasów stan zagrożenia na Rodos. Spółka poniosła dodatkowe koszty związane z opisaną wyżej sytuacją (koszt zapewnienia pomocy, transferów klientów do innych hoteli, koszt „pustych miejsc” w samolotach i niewykorzystanie miejsc w opłaconych hotelach). Jednakże w ocenie Zarządu Spółki skala poniesionych kosztów i utraconych wpływów (realizacja sprzedaży wyjazdów na Rodos po obniżonej marży w dniach następujących bezpośrednio po pożarach, wskutek czasowego spadku popytu wyjazdów na tę wyspę) w kontekście łącznej, sezonowej kwoty przychodów i skali działalności Grupy Kapitałowej Rainbow nie miała istotnego wpływu na wyniki finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej Rainbow Tours i na prowadzoną działalność. W ocenie Zarządu Spółki skala prowadzonej działalności pozwala zaabsorbować zanotowane straty bez istotnego wpływu na wynik Spółki i Grupy Kapitałowej.

Spółka dominująca organizuje i sprzedaje wyjazdy turystyczne do kilkudziesięciu destynacji na całym świecie, zatem w przypadku lokalnego negatywnego zdarzenia o charakterze środowiskowym (katastrofa naturalna, pożar, powódź itp.) na jedynym kierunku, Spółka nadal z powodzeniem operować może na pozostałych kierunkach.

Ryzyko związane z konkurencją

Zmiany zachodzące na rynku usług turystycznych, wskazujące na zdecydowany rozwój sprzedaży on-line, w dłuższej perspektywie mogą oznaczać ryzyko zagrożenia udziału w rynku firm posiadających tylko tradycyjne sieci sprzedaży. Spółka skutecznie od dłuższego czasu realizuje działania mające zapobiec takiemu zagrożeniu poprzez rozwój nowoczesnych kanałów sprzedaży i zwiększając ich atrakcyjność dla klientów.

Niezależnie od powyższego Spółka dominująca konkuruje na rynku tradycyjnych touroperatorów z innymi podmiotami. Konsekwentna budowa silnej i rozpoznawalnej marki „Rainbow” oraz silnej Grupy Kapitałowej Rainbow Tours obejmującej swym działaniem wszystkie aspekty rynku turystycznego (producent - touroperator w Polsce, dystrybucja tradycyjna – sieć własnych biur, Internet – własny portal), pozwala z pewnością konkurować z powodzeniem z innymi podmiotami na rynku. Od wielu lat Spółka dominująca znajduje się w ścisłej czołówce największych touroperatorów działających na rynku polskim, zajmując według ostatniego dostępnego, kompleksowego rankingu touroperatorów przedstawionego za rok 2023 (wyniki badań przygotowane na zlecenie dziennika „Rzeczpospolita”, przedstawione przez Instytut Badań Rynku Turystycznego TravelData podczas konferencji zorganizowanej przez redakcję dziennika „Rzeczpospolita” w dniu 24.04.2024 r. „Spotkanie Liderów Turystyki”) trzecie miejsce pod względem przychodów ze sprzedaży, bezpośrednio za biurami podróży Itaka / Itaka Holding i TUI Poland. Pod względem zyskowności i liczby obsłużonych klientów Spółka Rainbow również należy do ścisłej czołówki czterech największych touroperatorów w Polsce, obok biur podróży: Itaka, TUI Poland i Coral Travel.

Ryzyko związane z sezonowością sprzedaży

Poziom i wielkość sprzedaży realizowanej w ramach prowadzonej działalności przez Spółkę dominującą, a także spółki z Grupy Kapitałowej Rainbow Tours, podobnie jak w przypadku większości podmiotów z branży turystycznej, charakteryzuje się stosunkowo dużą sezonowością sprzedaży. Okresowy wzrost popytu na produkty i usługi turystyczne przypada na drugi i trzeci kwartał roku kalendarzowego. W związku z powyższym wynik finansowy tego okresu ma decydujący wpływ na wynik końcowy całego roku obrotowego (w przypadku Spółki dominującej pokrywającego się z rokiem kalendarzowym). Należy jednak dodać, iż Spółka stara się niwelować wpływ sezonowości wprowadzając do sprzedaży w okresie zimowym (IV i I kwartał roku) coraz ciekawszą i atrakcyjniejszą ofertę wyjazdów egzotycznych (m.in. w oparciu o bezpośrednie loty czarterowe). Wprowadzenie rejsów samolotami czarterowymi do destynacji kierunków egzotycznych sprzyja zmianie proporcji sprzedaży pomiędzy sezonem letnim i zimowym. Ponadto, począwszy od sprzedaży wycieczek realizowanych w sezonie „Zima 2020/2021”, a w szczególności „Zima 2021/2022”, także w odniesieniu do sprzedaży sezonu „zimowych” w kolejnych okresach, zauważalna jest zmiana i wzrost zainteresowania potencjalnych klientów wyjazdami tzw. „egzotycznymi”, oferowanymi i realizowanymi poza okresami tzw. „wysokiego sezonu” m.in. do takich destynacji jak: Dominikana, Meksyk, Zanzibar, Kenia, Tajlandia, od 2023 roku Filipiny, a od roku 2024 Kolumbia, Indie, Filipiny, rejsy statkami na egzotycznych destynacjach (w pierwszej ofercie Rainbow znalazło się 16 rejsów – najwięcej Karaibów i okolic, oraz Ameryka Południowa, Hawaje, Japonia, Wietnam, Tajlandia oraz Zatoka Perska). Wynika to m.in. ze zmiany preferencji wyjazdowych Polaków i co raz bardziej akceptowalnej skłonności do zakupu wyjazdów turystycznych do bardziej luksusowych destynacji i/lub w odleglejsze rejony świata.

Spółka dominująca wprowadza również sprzedaż ofert dla poszczególnych sezonów turystycznych z dużym wyprzedzeniem; ze względu na wyjątkową sytuację związaną z pandemią COVID-19 Spółka rozpoczęła przedsprzedaż oferty wczasów na sezon „Lato 2021” już w maju 2020 roku; przedsprzedaż oferty „Lato 2022” i oferty „Lato 2023” rozpoczęto odpowiednio: w sierpniu 2021 roku i w sierpniu 2022 roku; sprzedaż oferty Egzotyka 2021/2022 również rozpoczęta została wcześniej, już w styczniu 2021 roku (w 2022 roku sprzedaż oferty Egzotyka 2022/2023 rozpoczęliśmy w marcu 2022 r.); dla kolejnego sezonu turystycznego przedsprzedaż oferty „Lato 2024” rozpoczęto w sierpniu 2023 roku, a programu wycieczek objazdowych dla sezonu „Lato 2024” – od połowy września 2023 roku. Przedsprzedaż oferty na „Lato 2025” rozpoczęła się w dniu 26.07.2024 r. i przewidywała na początek aż sześć nowości – grecka wyspa Evia, tunezyjska Tabarka, Malta, a w Hiszpanii – Costa Dorada, Costa Blanca oraz Ibiza. W ofercie zarówno opcje idealne dla plażowiczów, ale też wycieczki objazdowe. Dla klientów przewidziano atrakcyjne rabaty i benefity, natomiast oferta programowa na „Lato 2025” jest sukcesywnie uzupełniana, tak, aby klienci otrzymali do wyboru całość do końca sierpnia 2024 r.

Ryzyko związane z sytuacją finansową spółek zależnych

Grupa Kapitałowa Rainbow Tours obejmuje następujące podmioty zależne od Rainbow Tours S.A.: (i) „My Way by Rainbow Tours” Sp. z o.o., w której Emitent posiada 100% udziału; od listopada 2017 r. działalność „My Way by Rainbow Tours” Sp. z o.o. skoncentrowana jest na organizowaniu i prowadzeniu szkoleń dla pilotów, animatorów i rezydentów w ramach projektu „Akademii Rainbow”; (ii) White Olive A.E. (spółka bezpośrednio zależna, spółka akcyjna prawa greckiego, w której Rainbow Tours S.A. na dzień publikacji niniejszego sprawozdania posiada około 71,54% udziałów w kapitale zakładowym i w głosach na zgromadzeniu; pozostałe 28,46% udziałów w kapitale zakładowym i w głosach na Walnym Zgromadzeniu White Olive A.E. posiada Fundusz Ekspansji Zagranicznej FIZ AN – Grupa PFR), w ramach której realizowana i rozwijana jest działalność hotelowa oraz realizowane są inwestycje hotelowe; (iii) wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Rainbow Tours od listopada 2024 roku grecka spółka pośrednio zależna od Emitenta (bepośrednio zależna od White Olive A.E.) pod firmą White Olive Kos Monoprosopi A.E. (dotychczas „Ellas Star Resorts Symmetoches” Monoprosopi A.E.), mająca tytuł prawny (umowa leasingu z opcją przejęcia przedmiotu leasingu po zakończeniu okresu obowiązywania umowy) do nieruchomości hotelowej pod dotychczasową nazwą „Labranda Marine Aquapark” (obecnie „White Olive Marine Aquapark”), położonej w okolicach miejscowości Tigaki, na wyspie Kos, Republika Grecji; (iv) Rainbow Tours Destination Services Turkey Turizm Ve Seyahat Hizmetleri A.S. z siedzibą w Alanyi (Antalya), w Republice Turcji, spółka akcyjna prawa tureckiego, w której Emitent posiada 100% udziału, będąca spółką operacyjną obsługującą turystów w Turcji, która rozpoczęła funkcjonowanie od sezonu „Lato 2021”; (v) Rainbow distribuce s.r.o. z siedzibą w Pradze, Czechy; spółka operacyjna prawa czeskiego, w której Emitent posiada 100% udziału, będąca spółką operacyjną obsługującą turystów w Czechach, powołana w październiku 2023 roku.

Dzięki przeprowadzonej w 2018 r. konsolidacji spółek Grupy Kapitałowej Rainbow (w ramach której dokonano, w dwóch odrębnych procesach, przejęcia przez Spółkę, jako spółkę przejmującą, spółek zależnych: „Rainbow Tours – Biuro Podróży” Sp. z o.o., „Bee & Free” Sp. z o.o. oraz Rainbow Incentive & Incoming Sp. z o.o., jako spółek przejmowanych) dokonano koncentracji działalności w Spółce, a w tym m.in. optymalizacji zatrudnienia i kosztów. W związku z powyższymi połączeniami do struktur operacyjnych Rainbow Tours S.A. przeniesiono działalność wykonywaną dotychczas w spółkach zależnych, tj. w „Rainbow Tours – Biuro Podróży” (działalność w zakresie pośrednictwa w sprzedaży materiałów i usług marketingowych), „Bee & Free” (działalność w zakresie sprzedaży bloków miejsc w samolotach czarterowych) oraz Rainbow Incentive & Incoming (działalność w zakresie sprzedaży wyjazdów typu incentive). Ponadto, w 2018 r. przeprowadzono proces połączenia spółek zależnych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Rainbow Tours, tj. spółek zależnych prawa greckiego: (i) spółki prawa greckiego pod firmą White Olive A.E. z siedzibą w Atenach (Grecja) – jako spółki przejmującej oraz (ii) spółki prawa greckiego pod firmą Rainbow Hotels A.E. z siedzibą w Atenach (Grecja) – jako spółki przejmowanej. W roku 2022 w Grupie Kapitałowej Rainbow Tours przeprowadzono proces połączenia dwóch spółek zależnych od Emitenta, tj. White Olive A.E. i White Olive Premium Lindos A.E. (ta druga spółka została przejęta przez White Olive A.E.), a stosowny wpis we właściwym rejestrze handlowym w Republice Grecji nastąpił w listopadzie 2022 roku.

Działania mające na celu zapewnienie finansowania rozwoju spółek zależnych prowadzących działalność hotelową zostały opisane w ramach opisu ryzyka związanego z procesem inwestycyjnym realizowanym w ramach Grupy Kapitałowej.

Ryzyko związane z procesem inwestycyjnym w ramach Grupy Kapitałowej

Jednostka zależna od Emitenta, tj. spółka akcyjna prawa greckiego White Olive A.E. jest właścicielem (lub posiada inny tytuł prawny) i zarządza nieruchomościami hotelowymi i świadczy usługi hotelowe dla Rainbow Tours S.A. oraz innych touroperatorów. White Olive A.E. prowadzi działalność hotelową i zarządza (po połączeniu z White Olive Premium Lindos A.E., spółką dotychczas zależną; spółką przejętą oraz po nabyciu akcji spółki akcyjnej prawa greckiego pod firmą „Ellas Star Resorts Symmetoches” Monoprosopi A.E., obecnie działającej jako „White Olive Kos” Monoprosopi A.E.) pięcioma nieruchomościami hotelowymi (dwie nieruchomości położone na greckiej wyspie Zakynthos, jedna nieruchomość na wyspie Kreta, jedna nieruchomość na wyspie Rodos oraz jedna na wyspie Kos). W planach dotyczących działalności Grupy Kapitałowej jest dalszy rozwój działalności w segmencie hoteli własnych. Inwestowanie w rozwój sieci hoteli własnych „White Olive” jest elementem strategii Grupy Kapitałowej Rainbow Tours na kolejne lata. Posiadanie własnej bazy hotelowej nie tylko stwarza szersze

możliwości kreowania i zarządzania produktem, ale pozwala również na wypracowanie większego i stabilnego wyniku finansowego. Rozwój sieci hotelowej pozwoli na wygenerowanie wyższej marży na sprzedaży realizowanej przez Grupę.

Ryzyko związane z procesem inwestycyjnym dotyczy realizowanych przez Grupę przedmiotowych inwestycji i ewentualnego, negatywnego wpływu na skonsolidowane wyniki finansowe Grupy w przypadku przekroczenia planowanych wydatków inwestycyjnych lub poniesienia strat lub opóźnienia zysków (generowanie wyższej marży na sprzedaży realizowanej przez Grupę) z tytułu opóźnień w realizacji inwestycji.

W związku z przedmiotowymi inwestycjami Spółka dominująca zabezpieczyła środki na realizację tych planów strategicznych poprzez: (1) zawarcie w 2018 roku umowy kredytowej w wysokości 15,5 mln euro z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z przeznaczeniem na finansowanie budowy i rozbudowy obiektów hotelowych – szczegółowy opis przedmiotowej umowy został zawarty w punkcie 9 niniejszego sprawozdania „Informacje o zawartych umowach znaczących dla działalności Grupy”, (2) pozyskanie w lutym 2019 roku pasywnego inwestora, tj. Fundusz Ekspansji Zagranicznej Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, zarządzany przez PFR TFI będącego częścią Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR), z którym zawarto umowę w przedmiocie inwestycji związanych z rozwojem na udziale kapitałowym Funduszu, wspólnie z Rainbow Tours S.A., w spółce White Olive A.E., celem świadczenia usług turystycznych w hotelach stanowiących własność White Olive A.E. lub zarządzanych na zasadzie wynajmu długoterminowego.

W 2021 roku zrealizowano czynności związane z objęciem przez Fundusz Ekspansji Zagranicznej FIZ AN oraz przez Emitenta (jako Partnera) akcji White Olive A.E. w podwyższonym kapitale zakładowym; środki pozyskane przez spółkę White Olive A.E. w ramach przedmiotowego podwyższenia kapitału zakładowego zostały wykorzystane na sfinansowanie zakupu, a także m.in. na generalną modernizację hotelu działającego pod nazwą „White Olive Elite Rethymno” położonego w miejscowości Sfakaki na wyspie Kreta, w sąsiedztwie miasta Rethymno. W okresie miesięcy październik-listopad 2022 roku w Grupie przeprowadzono proces połączenia (przez przejęcie) White Olive A.E. (spółka przejmująca) ze spółką dotychczas zależną od White Olive A.E., tj. White Olive Premium Lindos A.E. (spółka przejęta); w dniu 21.11.2022 r. do Głównego Rejestru Przedsiębiorców w Republice Grecji (G.E.MI.) wpisano Decyzję Urzędu G.E.MI. o przedmiotowym połączeniu. Ponadto, w okresie miesięcy listopad-grudzień 2022 roku przeprowadzono proces podwyższenia kapitału zakładowego White Olive A.E. W listopadzie 2024 roku spółka White Olive A.E. zrealizowała proces inwestycyjny związany z nabyciem 100% akcji spółki pod firmą „Ellas Star Resorts Symmetoches” Monoprosopi A.E. (obecnie działającej jako „White Olive Kos” Monoprosopi A.E.), mającej tytuł prawny (umowa leasingu z opcją przejścia przedmiotu leasingu po zakończeniu okresu obowiązywania umowy) do nieruchomości hotelowej pod dotychczasową nazwą „Labranda Marine Aquapark” (obecnie „White Olive Marine Aquapark”), położonej w okolicach miejscowości Tigaki, na wyspie Kos, Republika Grecji.

Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną Polski

Spowodowana różnego rodzaju czynnikami kryzysowymi sytuacja polityczno-gospodarcza na świecie (np. sytuacja kryzysowa związana z konfliktem wojennym na terytorium Ukrainy) potencjalnie może mieć wpływ np. na spadki wskaźników ekonomicznych, wzrost cen paliw, niekorzystne kształtowanie się kursów walut. Sytuacja ekonomiczna wpływać może na pogorszenie nastrojów konsumenckich, w tym na poziom skłonności Polaków do wyjazdów zagranicznych

Kształtowanie się sytuacji politycznej oraz społecznej w Polsce może być dodatkowym czynnikiem ryzyka, a potencjalnie istotne znaczenie dla wyborów konsumenckich w zakresie zakupu wyjazdów turystycznych może mieć wynikająca z tego sytuacja inflacyjna w Polsce, tj. rosnące wskaźniki wzrostu poziomu cen w gospodarce (inflacja r/r) prowadzące do utraty wartości przez pieniądź. Rosnąca od początku 2021 roku inflacja (w lutym 2021 roku osiągnęła poziom 2,4%) i najbardziej odczuwalne podwyżki m.in. cen materiałów budowlanych, paliwa czy energii skutkowały osiągnięciem rekordowych poziomów inflacji w kolejnych okresach. Począwszy od szczytowej wartości poziomu inflacji w Polsce w lutym 2023 roku (18,4%) w kolejnych miesiącach zauważalny był trend zniżkowy poziomów inflacji CPI (*consumer price index* to wskaźnik zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych obliczany na podstawie średniej ważonej cen towarów i usług nabywanych przez przeciętne gospodarstwo domowe). Trend zniżkowy odwrócił się począwszy od danych o inflacji za miesiąc marzec 2024 roku (2,0%) i rosnącego wskaźnika inflacji do poziomu 5,0% za miesiąc październik 2024 roku. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) za miesiąc grudzień 2024 roku (identycznie jak za miesiąc listopad 2024 roku) inflacja cen konsumpcyjnych w Polsce wyniosła 4,7% w ujęciu rocznym. Obowiązujące od dnia 05.10.2023 r. podstawowe stopy procentowe NBP pozostają na niezmiennym poziomie. Narodowy Bank Polski w komunikacie z dnia 05.02.2025 r. podał, że główna stopa NBP, stopa referencyjna, została utrzymana na poziomie 5,75%. Stopa depozytowa wynosi 5,25%, stopa lombardowa – 6,25%. Stopa redyskontowa weksli została utrzymana na poziomie 5,80%, a stopa dyskontowa weksli wynosiła nadal 5,85%.

W ocenie Zarządu Spółki, w oparciu o doświadczenia przebiegu i realizacji stosunkowo wysokich poziomów przedsprzedaży i sprzedaży realizowanej przez Spółkę w odniesieniu do wyjazdów turystycznych w najistotniejszym w roku kalendarzowym sezonie letnim (tj. w sezonie „Lato 2023”), czynnik inflacyjny powodujący wzrosty cen dla tych sezonów turystycznych nie miał istotnego przełożenia na realizację przez klientów Spółki decyzji o zakupie wycieczek turystycznych. Podobna tendencja odnosząca się do przedsprzedaży ofert turystycznych ma miejsce również w Spółce także dla kolejnych sezonów turystycznych „Lato 2024”, „Zima 2024/2025” i „Lato 2025”.

Ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych

Zagrożeniem dla działalności Spółki i także dla spółek z Grupy Kapitałowej Rainbow Tours są zmieniające się przepisy prawa lub różne jego interpretacje, w tym m.in. ze strony Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organów podatkowych i skarbowych. Ewentualne zmiany przepisów prawa, a w szczególności przepisów podatkowych mogą zmierzać w kierunku powodującym wystąpienie negatywnych skutków dla działalności prowadzonej w ramach Grupy Kapitałowej Rainbow Tours. Przepisy prawa polskiego znajdują się w okresie zmian związanych z implementacją prawa Unii Europejskiej i mogą mieć wpływ na otoczenie prawne związane z działalnością gospodarczą Grupy Kapitałowej Rainbow Tours. Szczególnie częste i niebezpieczne są zmiany interpretacyjne przepisów podatkowych. Brak jest jednolitości w praktyce organów skarbowych i orzecznictwie sądowym w sferze opodatkowania. Przyjęcie przez organy podatkowe interpretacji prawa podatkowego innej niż przyjęta przez Spółkę dominującą może implikować pogorszenie jej sytuacji finansowej, a w efekcie negatywnie wpłynąć na uzyskiwane wyniki. W związku z inwestycjami prowadzonymi w Grecji Grupa jest narażona na zmiany legislacyjne w tym kraju.

Ryzyko walutowe

Spółka dominująca zamawiając imprezy turystyczne rozlicza się ze swoimi kontrahentami w walutach obcych (zazwyczaj w euro lub w dolarze amerykańskim), natomiast sprzedaje imprezy polskim klientom w walucie krajowej (złoty polski). Niekorzystne zmiany kursów walutowych pomiędzy okresem wpływu środków od klientów, a okresem wypłaty zagranicznym dostawcom może spowodować obniżenie rentowności i zysków osiąganych przez Spółkę dominującą. Spółka dominująca prowadzi politykę zabezpieczania przyszłych transakcji walutowych transakcjami typu *forward*, przy czym w 2020 roku zawiesiła czasowo program zabezpieczeń walutowych ze względu na brak możliwości oszacowania przepływów pieniężnych związanych z podstawową działalnością, co uniemożliwiało oszacowanie potrzeb walutowych. Przedmiotowy program zabezpieczeń został wznowiony w roku 2022 i obecnie jest realizowany.

Ryzyko wzrostu cen ropy naftowej

Grupa Kapitałowa Rainbow Tours w dużej mierze realizuje wyjazdy w oparciu o przeloty samolotami i przejazdy autobusami. Większe zapotrzebowanie na ropy naftową (paliwo lotnicze) w sezonie letnim z uwagi na większą aktywność linii lotniczych lub też wychodzenie poszczególnych gospodarek światowych z kryzysu może spowodować dodatkowy wzrost cen w tym okresie. Presja na wzrost cen nośników energii, w tym ropy naftowej, w 2022 roku mogła być w szczególności związana z sytuacją polityczno-gospodarczą na świecie w związku z agresją militarną Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy i wywołanym nią konfliktem zbrojnym. Wzrost cen ropy naftowej (paliwa lotniczego), zwłaszcza w perspektywie długoterminowej, oznaczać może wzrost kosztów wycieczek (wyrażony w walutach obcych). Nagły lokalny wzrost cen ropy naftowej może w znaczący sposób utrudnić rentowną realizację imprezy, a w perspektywie długofalowej, przy wzroście cen na rynkach światowych, może się przełożyć na wzrost cen wycieczek. Sytuacja taka potencjalnie może skutkować obniżeniem poziomów rentowności sprzedawanych wycieczek i prowadzonej działalności, a w związku z tym na obniżeniem kwoty przepływów pieniężnych netto i większe zapotrzebowanie na finansowanie zewnętrzne, negatywne zmiany warunków finansowania lub ograniczenie finansowania bankowego. Odpowiednie zapisy w umowach czarterowych pozwalają niwelować w perspektywie krótko- lub średnioterminowej koszty wycieczek w przypadku nagłego podniesienia cen na rynku lokalnym. Grupa tylko w niewielkim stopniu narażona jest na wahania cen paliwa. Standardowa umowa czarterowa sformułowana jest tak, że linia lotnicza, wystawiając faktury za bieżące rejsy, stosuje średnią cenę paliwa sprzed dwóch miesięcy. Istnieje także bufor kalkulacyjny – firma standardowo zakłada kurs paliwa wyższy od ceny rynkowej obowiązującej w danym momencie. Dodatkowo Spółka dominująca wprowadza politykę zabezpieczania przyszłych transakcji pochodnych zabezpieczając ryzyko zmian cen paliwa lotniczego.

Ryzyko związane z postępującym szybkim wzrostem płac i innych obciążeń po stronie pracodawcy

W związku z obserwowanym w ostatnich latach wysokim wzrostem wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw, a także z corocznie realizowanym na przestrzeni ostatnich lat wzrostem kwoty minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej, Zarząd Spółki dominującej dostrzega ryzyko związane ze wzrostem kosztów zatrudnienia, co może mieć wpływ na zwiększenie kosztów wytworzenia i spadek uzyskiwanych marż z tytułu sprzedaży usług. Dodatkowo począwszy od roku 2019 koszty wynagrodzeń zostały dociążone wpłatami do Pracowniczych Planów Kapitałowych i stanowią dodatkowe obciążenie w latach kolejnych.

Począwszy od danych za rok 2024, w oparciu o standardy ESRS (European Sustainability Reporting Standards – Europejskie Standardy Raportowania o Zrównoważonym Rozwoju), wprowadzone Rozporządzeniem delegowanym Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/2772 z dnia 18.06.2020 r., również w oparciu postanowienia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2464 z dnia 14.12.2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 537/2014, dyrektywy 2004/109/WE, dyrektywy 2006/43/WE oraz dyrektywy 2013/34/UE w odniesieniu do sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju („Dyrektywa CSRD”) oraz postanowienia ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości obejmującej swą treścią implementację powołanej Dyrektywy CSRD (Rozdział 6c „Sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju” Art. 63p. i nast.), w niniejszym sprawozdaniu (w punkcie 29 „Sprawozdanie zrównoważonego rozwoju”) Spółka dominująca

przedstawia sprawozdanie Grupy w zakresie zrównoważonego rozwoju, w ramach którego m.in. podaje opis zarządzania istotnymi rodzajami ryzyka związanymi z działalnością Spółki oraz Grupy, mającymi wpływ na zagadnienia zrównoważonego rozwoju.

Na podstawie przeprowadzonej analizy istotności oraz szczegółowej weryfikacji procesów zachodzących w całym łańcuchu wartości, Grupa zidentyfikowała kluczowe obszary, które mają istotny wpływ na jej działalność z perspektywy zrównoważonego rozwoju. W procesie tym uwzględniono zarówno kryterium istotności finansowej, które pozwala na ocenę, jak poszczególne obszary mogą wpływać na wyniki finansowe firmy, jak i kryterium istotności wpływu, odnoszące się do oddziaływania na środowisko, społeczeństwo oraz interesariuszy. Dzięki tej analizie, Spółka zrozumiała, które procesy mają największe znaczenie w kontekście realizacji celów zrównoważonego rozwoju i w jaki sposób ich odpowiednie zarządzanie może przyczynić się do długoterminowego sukcesu organizacji. Zidentyfikowane obszary obejmują między innymi zarządzanie zasobami naturalnymi, odpowiedzialność społeczną, a także wpływ działalności na bioróżnorodność i zmiany klimatyczne. W wyniku przeprowadzonej analizy podwójnej istotności Grupa Kapitałowa Rainbow Tours zidentyfikowała najważniejsze kwestie związane ze swoim zrównoważonym rozwojem oraz istotne wpływy, ryzyka i szanse, które się z nimi wiążą. Wszystkie istotne kwestie w tym zakresie zostały opisane w poszczególnych częściach sprawozdania zrównoważonego rozwoju dotyczących tematów środowiskowych („E”), społecznych („S”) i ładu korporacyjnego („G”). W ramach powyższego procesu zidentyfikowano ryzyka i szanse oraz ich wpływ na ludzi i środowisko.

Opis zarządzania istotnymi rodzajami ryzyka związanymi z działalnością Spółki oraz Grupy Kapitałowej, mającymi wpływ na zagadnienia zrównoważonego rozwoju (opis i wpływ ryzyk związanych ze zmianami klimatycznymi na wyniki finansowe, kwestie ładu korporacyjnego, w tym rolę i kompetencje Zarządu oraz Rady Nadzorczej, zarządzanie ryzykiem, strategię zrównoważonego rozwoju, a także kluczowych interesariuszy Grupy Kapitałowej Rainbow Tours), został zawarty w niniejszym sprawozdaniu, w punkcie 29 „Sprawozdanie zrównoważonego rozwoju”.

6. Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego.

6.1. Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego przyjętego przez emitenta

Spółka dominująca jako spółka giełdowa, której akcje są notowane na rynku równoległym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, przyjęła do stosowania i w okresie sprawozdawczym roku 2024 podlegała zasadom ładu korporacyjnego uregulowanym w obowiązującym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w 2024 roku dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021” przyjętym Uchwałą Rady Giełdy nr 13/1834/2021 z dnia 29.03.2021 r. w sprawie uchwalenia „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021” (dokument wprowadzony do stosowania i obowiązujący od dnia 01.07.2021 r.). Przedmiotowy zbiór zasad ładu korporacyjnego pn. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021” zastąpił poprzedni zbiór zasad ładu korporacyjnego obowiązujących spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, tj. objęty dokumentem „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”.

Obowiązujące w okresie sprawozdawczym roku 2024 zasady ładu korporacyjnego na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania do publikacji (17.04.2025 r.) dostępne są publicznie w sieci Internet, na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, pod adresem:

<https://www.gpw.pl/dobre-praktyki>

Regulacje dotyczące problematyki dobrych praktyk spółek notowanych na GPW na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania do publikacji (17.04.2025 r.) dostępne są publicznie w sieci Internet, na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, pod adresem:

<https://www.gpw.pl/regulacje-dpsn>

Regulamin Giełdy (dokument w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 1/1110/2006 Rady Giełdy z dnia 04.01.2006 r. z późn. zm.) nie nakłada na Spółkę obowiązku stosowania wskazanego zbioru zasad, a jedynie obowiązek sprawozdawania na ich temat. W stosunku do zasad zawartych w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021”, podobnie jak to było w przypadku poprzednio obowiązującego zbioru „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”, obowiązuje formuła: stosuj lub wyjaśnij (*comply or explain*). Zgodnie z postanowieniami § 29 ust. 2 w/w Regulaminu Giełdy /cyt./: „...emitenci powinni stosować zasady ładu korporacyjnego. Zasady ładu korporacyjnego określone w uchwale nie są przepisami obowiązującymi na giełdzie w rozumieniu Regulaminu Giełdy”. Zgodnie z postanowieniami § 29 ust. 3 w/w Regulaminu Giełdy (w brzmieniu obowiązującym od dnia 01.07.2021 r. i do dnia publikacji niniejszego sprawozdania) /cyt./: „W celu zapewnienia wyczerpującej informacji o aktualnym stanie stosowania zasad ładu korporacyjnego, o których mowa w ust. 1, emitent publikuje informację, w której wskazuje, które zasady są przez niego stosowane, a których zasad w sposób trwały nie stosuje. W odniesieniu do zasad, które nie są przez emitenta stosowane, informacja zawiera szczegółowe wyjaśnienie okoliczności i przyczyn niestosowania danej zasady. W przypadku zmiany stanu stosowania zasad lub wystąpienia okoliczności uzasadniających zmianę treści wyjaśnień w zakresie niestosowania lub sposobu stosowania zasady emitent niezwłocznie aktualizuje wcześniej opublikowaną informację”.

Dodatkowo, zgodnie z postanowieniami § 29 ust. 3a i 3b w/w Regulaminu Giełdy (w brzmieniu obowiązującym od dnia 01.07.2021 r.) /cyt./: „3a. W przypadku gdy określona zasada ładu korporacyjnego została naruszona incydentalnie, emitent niezwłocznie publikuje informację o tym fakcie, wskazując jakie były okoliczności i przyczyny naruszenia danej zasady oraz wyjaśniając, w jaki sposób zamierza usunąć ewentualne skutki jej niezastosowania lub jakie kroki zamierza podjąć, by zmniejszyć ryzyko niezastosowania tej zasady w przyszłości, a także czy w ciągu ostatnich dwóch lat miały miejsce przypadki incydentalnego naruszenia tej zasady. 3b. Szczegółowy zakres, formę i tryb publikacji informacji, o których mowa w ust. 3 i 3a, określa Zarząd Giełdy.”

Podstawę prawną sporządzenia oświadczenia o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego stanowią: art. 49 ust. 2a ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości oraz § 70 ust. 6 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, które nakazują, aby sprawozdanie z działalności emitenta zawierało, stanowiące wyodrębnioną część tego sprawozdania, oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego, zawierające przynajmniej informacje wskazane w powołanych przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r.

Dodatkowy akt prawny z zakresu ładu korporacyjnego stanowi akt prawa europejskiego w postaci Zaleceń Komisji z dnia 09.04.2014 r. w sprawie jakości sprawozdawczości dotyczącej ładu korporacyjnego (podejście „przestrzegaj lub wyjaśnij”) [2014/208/UE].

Spółka w roku 2024 stosowała następujące zasady ładu korporacyjnego objęte dokumentem „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021” [poniższa informacja odnosi się do podziału tematycznego i wewnętrznej systematyki (rozdziałów) dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”]:

1. Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami

1.2. Spółka umożliwia zapoznanie się z osiągniętymi przez nią wynikami finansowymi zawartymi w raporcie okresowym w możliwie najkrótszym czasie po zakończeniu okresu sprawozdawczego, a jeżeli z uzasadnionych powodów nie jest to możliwe, jak najszybciej publikuje co najmniej wstępne szacunkowe wyniki finansowe.

1.3. W swojej strategii biznesowej spółka uwzględnia również tematykę ESG, w szczególności obejmującą: 1.3.2. sprawy społeczne i pracownicze, dotyczące m.in. podejmowanych i planowanych działań mających na celu zapewnienie równouprawnienia płci, należytych warunków pracy, poszanowania praw pracowników, dialogu ze społecznościami lokalnymi, relacji z klientami.

1.5. Co najmniej raz w roku spółka ujawnia wydatki ponoszone przez nią i jej grupę na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych itp. Jeżeli w roku objętym sprawozdaniem spółka lub jej grupa ponosiły wydatki na tego rodzaju cele, informacja zawiera zestawienie tych wydatków.

1.6. W przypadku spółki należącej do indeksu WIG20, mWIG40 lub sWIG80 raz na kwartał, a w przypadku pozostałych nie rzadziej niż raz w roku, spółka organizuje spotkanie dla inwestorów, zapraszając na nie w szczególności akcjonariuszy, analityków, ekspertów branżowych i przedstawicieli mediów. Podczas spotkania zarząd spółki prezentuje i komentuje przyjętą strategię i jej realizację, wyniki finansowe spółki i jej grupy, a także najważniejsze wydarzenia mające wpływ na działalność spółki i jej grupy, osiągane wyniki i perspektywy na przyszłość. Podczas organizowanych spotkań zarząd spółki publicznie udziela odpowiedzi i wyjaśnień na zadawane pytania.

1.7. W przypadku zgłoszenia przez inwestora żądania udzielenia informacji na temat spółki, spółka udziela odpowiedzi niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni.

2. Zarząd i rada nadzorcza

2.2. Osoby podejmujące decyzje w sprawie wyboru członków zarządu lub rady nadzorczej spółki powinny zapewnić wszechstronność tych organów poprzez wybór do ich składu osób zapewniających różnorodność, umożliwiając m.in. osiągnięcie docelowego wskaźnika minimalnego udziału mniejszości określonego na poziomie nie niższym niż 30%, zgodnie z celami określonymi w przyjętej polityce różnorodności, o której mowa w zasadzie 2.1.

2.3. Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej spełnia kryteria niezależności wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także nie ma rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.

2.5. Członkowie rady nadzorczej i zarządu głosujący przeciw uchwale mogą zgłosić do protokołu zdanie odrębne.

2.6. Pełnienie funkcji w zarządzie spółki stanowi główny obszar aktywności zawodowej członka zarządu. Członek zarządu nie powinien podejmować dodatkowej aktywności zawodowej, jeżeli czas poświęcony na taką aktywność uniemożliwia mu rzetelne wykonywanie obowiązków w spółce.

2.7. Pełnienie przez członków zarządu spółki funkcji w organach podmiotów spoza grupy spółki wymaga zgody rady nadzorczej.

2.8. Członkowie rady nadzorczej powinni być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków.

2.9. Przewodniczący rady nadzorczej nie powinien łączyć swojej funkcji z kierowaniem pracami komitetu audytu działającego w ramach rady.

2.10. Spółka, adekwatnie do jej wielkości i sytuacji finansowej, deleguje środki administracyjne i finansowe konieczne do zapewnienia sprawnego funkcjonowania rady nadzorczej.

2.11. Poza czynnościami wynikającymi z przepisów prawa raz w roku rada nadzorcza sporządza i przedstawia zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu do zatwierdzenia roczne sprawozdanie. Sprawozdanie, o którym mowa powyżej, zawiera co najmniej:

2.11.1. informacje na temat składu rady i jej komitetów ze wskazaniem, którzy z członków rady spełniają kryteria niezależności określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także którzy spośród nich nie mają rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce, jak również informacje na temat składu rady nadzorczej w kontekście jej różnorodności;

2.11.2. podsumowanie działalności rady i jej komitetów;

2.11.3. ocenę sytuacji spółki w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, wraz z informacją na temat działań, jakie rada nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny; ocena ta obejmuje wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania i działalności operacyjnej;

2.11.4. ocenę stosowania przez spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania określonych w Regulaminie Giełdy i przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, wraz z informacją na temat działań, jakie rada nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny;

2.11.5. ocenę zasadności wydatków, o których mowa w zasadzie 1.5;

3. Systemy i funkcje wewnętrzne

3.8. Co najmniej raz w roku osoba odpowiedzialna za audyt wewnętrzny, a w przypadku braku wyodrębnienia w spółce takiej funkcji zarząd spółki, przedstawia radzie nadzorczej ocenę skuteczności funkcjonowania systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie 3.1, wraz z odpowiednim sprawozdaniem.

3.9. Rada nadzorcza monitoruje skuteczność systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie 3.1, w oparciu między innymi o sprawozdania okresowo dostarczane jej bezpośrednio przez osoby odpowiedzialne za te funkcje oraz zarząd spółki, jak również dokonuje rocznej oceny skuteczności funkcjonowania tych systemów i funkcji, zgodnie z zasadą 2.11.3. W przypadku gdy w spółce działa komitet audytu, monitoruje on skuteczność systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie 3.1, jednakże nie zwalnia to rady nadzorczej z dokonania rocznej oceny skuteczności funkcjonowania tych systemów i funkcji.

3.10. Co najmniej raz na pięć lat w spółce należącej do indeksu WIG20, mWIG40 lub sWIG80 dokonywany jest, przez niezależnego audytora wybranego przy udziale komitetu audytu, przegląd funkcji audytu wewnętrznego.

4. Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami

4.1. Spółka powinna umożliwić akcjonariuszom udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (e-walne), jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na zgłaszane spółce oczekiwania akcjonariuszy, o ile jest w stanie zapewnić infrastrukturę techniczną niezbędną dla przeprowadzenia takiego walnego zgromadzenia.

4.2. Spółka ustala miejsce i termin, a także formę walnego zgromadzenia w sposób umożliwiający udział w obradach jak największej liczbie akcjonariuszy. W tym celu spółka dokłada również starań, aby odwołanie walnego zgromadzenia, zmiana terminu lub zarządzenie przerwy w obradach następowały wyłącznie w uzasadnionych przypadkach oraz by nie uniemożliwiały lub nie ograniczały akcjonariuszom wykonywania prawa do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

4.4. Przedstawicielom mediów umożliwia się obecność na walnych zgromadzeniach.

4.5. W przypadku otrzymania przez zarząd informacji o zwołaniu walnego zgromadzenia na podstawie art. 399 § 2 – 4 Kodeksu spółek handlowych, zarząd niezwłocznie dokonuje czynności, do których jest zobowiązany w związku z organizacją i przeprowadzeniem walnego zgromadzenia. Zasada ma zastosowanie również w przypadku zwołania walnego zgromadzenia na podstawie upoważnienia wydanego przez sąd rejestrowy zgodnie z art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

4.6. W celu ułatwienia akcjonariuszom biorącym udział w walnym zgromadzeniu głosowania nad uchwałami z należytym rozeznaniem, projekty uchwał walnego zgromadzenia dotyczących spraw i rozstrzygnięć innych niż o charakterze porządkowym powinny zawierać uzasadnienie, chyba że wynika ono z dokumentacji przedstawianej walnemu zgromadzeniu. W przypadku

gdy umieszczenie danej sprawy w porządku obrad walnego zgromadzenia następuje na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy, zarząd zwraca się o przedstawienie uzasadnienia proponowanej uchwały, o ile nie zostało ono uprzednio przedstawione przez akcjonariusza lub akcjonariuszy.

4.7. Rada nadzorcza opiniuje projekty uchwał wnoszone przez zarząd do porządku obrad walnego zgromadzenia.

4.8. Projekty uchwał walnego zgromadzenia do spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia powinny zostać zgłoszone przez akcjonariuszy najpóźniej na 3 dni przed walnym zgromadzeniem.

4.9. W przypadku gdy przedmiotem obrad walnego zgromadzenia ma być powołanie do rady nadzorczej lub powołanie rady nadzorczej nowej kadencji:

4.9.1. kandydatury na członków rady powinny zostać zgłoszone w terminie umożliwiającym podjęcie przez akcjonariuszy obecnych na walnym zgromadzeniu decyzji z należytym rozeznaniem, lecz nie później niż na 3 dni przed walnym zgromadzeniem; kandydatury, wraz z kompletem materiałów ich dotyczących, powinny zostać niezwłocznie opublikowane na stronie internetowej spółki;

4.9.2. kandydat na członka rady nadzorczej składa oświadczenia w zakresie spełniania wymogów dla członków komitetu audytu określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także w zakresie istnienia rzeczywistych i istotnych powiązań kandydata z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.

4.10. Realizacja uprawnień akcjonariuszy oraz sposób wykonywania przez nich posiadanych uprawnień nie mogą prowadzić do utrudniania prawidłowego działania organów spółki.

4.11. Członkowie zarządu i rady nadzorczej biorą udział w obradach walnego zgromadzenia, w miejscu obrad lub za pośrednictwem środków dwustronnej komunikacji elektronicznej w czasie rzeczywistym, w składzie umożliwiającym wypowiedzenie się na temat spraw będących przedmiotem obrad walnego zgromadzenia oraz udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia. Zarząd prezentuje uczestnikom zwyczajnego walnego zgromadzenia wyniki finansowe spółki oraz inne istotne informacje, w tym niefinansowe, zawarte w sprawozdaniu finansowym podlegającym zatwierdzeniu przez walne zgromadzenie. Zarząd omawia istotne zdarzenia dotyczące minionego roku obrotowego, porównuje prezentowane dane z latami wcześniejszymi i wskazuje stopień realizacji planów minionego roku.

4.12. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia, bądź zobowiązywać organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej.

4.13. Uchwała o nowej emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru, która jednocześnie przyznaje prawo pierwszeństwa objęcia akcji nowej emisji wybranym akcjonariuszom lub innym podmiotom, może być podjęta, jeżeli spełnione są co najmniej poniższe przesłanki: a) spółka ma racjonalną, uzasadnioną gospodarczo potrzebę pilnego pozyskania kapitału lub emisja akcji związana jest z racjonalnymi, uzasadnionymi gospodarczo transakcjami, m.in. takimi jak łączenie się z inną spółką lub jej przejęciem, lub też akcje mają zostać objęte w ramach przyjętego przez spółkę programu motywacyjnego; b) osoby, którym przysługiwać będzie prawo pierwszeństwa, zostaną wskazane według obiektywnych kryteriów ogólnych; c) cena objęcia akcji będzie pozostawać w racjonalnej relacji do bieżących notowań akcji tej spółki lub zostanie ustalona w wyniku rynkowego procesu budowania księgi popytu.

4.14. Spółka powinna dążyć do podziału zysku poprzez wypłatę dywidendy. Pozostawienie całości zysku w spółce jest możliwe, jeżeli zachodzi którakolwiek z poniższych przyczyn: a) wysokość tego zysku jest minimalna, a w konsekwencji dywidenda byłaby nieistotna w relacji do wartości akcji; b) spółka wykazuje niepokryte straty z lat ubiegłych, a zysk przeznaczony jest na ich zmniejszenie; c) spółka uzasadni, że przeznaczenie zysku na inwestycje przyniesie akcjonariuszom wymierne korzyści; d) spółka nie wygenerowała środków pieniężnych umożliwiających wypłatę dywidendy; e) wypłata dywidendy istotnie zwiększyłaby ryzyko naruszenia kowenantów wynikających z wiążących spółkę umów kredytowych lub warunków emisji obligacji; f) pozostawienie zysku w spółce jest zgodne z rekomendacją instytucji sprawującej nadzór nad spółką z racji prowadzenia przez nią określonego rodzaju działalności.

5. Konflikt interesów i transakcje z podmiotami powiązanymi

5.1. Członek zarządu lub rady nadzorczej informuje odpowiednio zarząd lub radę nadzorczą o zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania oraz nie bierze udziału w rozpatrywaniu sprawy, w której w stosunku do jego osoby może wystąpić konflikt interesów.

5.2. W przypadku uznania przez członka zarządu lub rady nadzorczej, że decyzja, odpowiednio zarządu lub rady nadzorczej, stoi w sprzeczności z interesem spółki, powinien zażądać zamieszczenia w protokole posiedzenia zarządu lub rady nadzorczej jego zdania odrębnego w tej sprawie.

5.3. Żaden akcjonariusz nie powinien być uprzywilejowany w stosunku do pozostałych akcjonariuszy w zakresie transakcji z podmiotami powiązanymi. Dotyczy to także transakcji akcjonariuszy spółki zawieranych z podmiotami należącymi do jej grupy.

5.4. Spółka może nabywać akcje własne (buy-back) wyłącznie w takim trybie, w którym poszanowane są prawa wszystkich akcjonariuszy.

5.5. W przypadku gdy transakcja spółki z podmiotem powiązanym wymaga zgody rady nadzorczej, przed podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody rada ocenia, czy istnieje konieczność uprzedniego zasięgnięcia opinii podmiotu zewnętrznego, który przeprowadzi wycenę transakcji oraz analizę jej skutków ekonomicznych.

5.6. Jeżeli zawarcie transakcji z podmiotem powiązanym wymaga zgody walnego zgromadzenia, rada nadzorcza sporządza opinię na temat zasadności zawarcia takiej transakcji. W takim przypadku rada ocenia konieczność uprzedniego zasięgnięcia opinii podmiotu zewnętrznego, o której mowa w zasadzie 5.5.

5.7. W przypadku gdy decyzję w sprawie zawarcia przez spółkę istotnej transakcji z podmiotem powiązanym podejmuje walne zgromadzenie, przed podjęciem takiej decyzji spółka zapewnia wszystkim akcjonariuszom dostęp do informacji niezbędnych do dokonania oceny wpływu tej transakcji na interes spółki, w tym przedstawia opinię rady nadzorczej, o której mowa w zasadzie 5.6.

6. Wynagrodzenia

6.1. Wynagrodzenie członków zarządu i rady nadzorczej oraz kluczowych menedżerów powinno być wystarczające dla pozyskania, utrzymania i motywacji osób o kompetencjach niezbędnych dla właściwego kierowania spółką i sprawowania nad nią nadzoru. Wysokość wynagrodzenia powinna być adekwatna do zadań i obowiązków wykonywanych przez poszczególne osoby i związanej z tym odpowiedzialności.

6.2. Programy motywacyjne powinny być tak skonstruowane, by między innymi uzależniały poziom wynagrodzenia członków zarządu spółki i jej kluczowych menedżerów od rzeczywistej, długoterminowej sytuacji spółki w zakresie wyników finansowych i niefinansowych oraz długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i zrównoważonego rozwoju, a także stabilności funkcjonowania spółki.

6.3. Jeżeli w spółce jednym z programów motywacyjnych jest program opcji menedżerskich, wówczas realizacja programu opcji winna być uzależniona od spełnienia przez uprawnionych, w przeciągu co najmniej 3 lat, z góry wyznaczonych, realnych i odpowiednich dla spółki celów finansowych i niefinansowych oraz zrównoważonego rozwoju, a ustalona cena nabycia przez uprawnionych akcji lub rozliczenia opcji nie może odbiegać od wartości akcji z okresu uchwalania programu.

6.4. Rada nadzorcza realizuje swoje zadania w sposób ciągły, dlatego wynagrodzenie członków rady nie może być uzależnione od liczby odbytych posiedzeń. Wynagrodzenie członków komitetów, w szczególności komitetu audytu, powinno uwzględniać dodatkowe nakłady pracy związane z pracą w tych komitetach.

6.5. Wysokość wynagrodzenia członków rady nadzorczej nie powinna być uzależniona od krótkoterminowych wyników spółki.

6.2. Wskazanie i wyjaśnienie odstępstw od stosowania zasad ładu korporacyjnego

Poniżej przedstawiony został zakres, w jakim Spółka dominująca odstępiała od stosowania postanowień obowiązującego w okresie sprawozdawczym roku 2024 zbioru zasad ładu korporacyjnego objętych dokumentem „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021” wraz z wyjaśnieniami Spółki odnoszącymi się do odstępstw od stosowania zasad i rekomendacji ładu korporacyjnego.

Stosowna informacja na temat stanu stosowania przez Spółkę dominującą zasad zawartych w zbiorze „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021” została przekazana przez Spółkę do publicznej wiadomości w drodze raportu przekazanego za pośrednictwem dedykowanego systemu EBI z dnia 30.07.2021 r. W celu zapewnienia bieżącej aktualizacji przedmiotowej informacji, Regulamin Giełdy zobowiązuje spółki giełdowe do publikacji informacji na temat zmiany zakresu stosowania zasad lub wystąpienia okoliczności uzasadniających zmianę treści wyjaśnień w zakresie niestosowania lub sposobu stosowania zasad objętych dokumentem „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”.

Spółka w okresie sprawozdawczym roku 2024 odstępiała od stosowania 15 (piętnastu) zasad ładu korporacyjnego objętych dokumentem „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”: 1.1., 1.3.1., 1.4., 1.4.1., 1.4.2., 2.1., 2.4., 2.11.6., 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 3.6., 4.3.

Poniższa informacja odnosi się do podziału tematycznego i wewnętrznej systematyki (rozdziałów) dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”.

Rozdział I – Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami

W zakresie rozdziału I dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021” Spółka w 2023 roku odstąpiła od stosowania pięciu zasad ładu korporacyjnego: 1.1., 1.3.1., 1.4., 1.4.1. oraz 1.4.2. Spółka stosuje i/lub deklaruje stosowanie (w przypadku wystąpienia stosownych sytuacji lub zdarzeń odnoszących się do danej rekomendacji lub zasady szczegółowej) pozostałych, mających zastosowanie do Spółki, zasad przewidzianych rozdziałem I dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”.

Zasada 1.1.

„1.1. Spółka prowadzi sprawną komunikację z uczestnikami rynku kapitałowego, rzetelnie informując o sprawach jej dotyczących. W tym celu spółka wykorzystuje różnorodne narzędzia i formy porozumiewania się, w tym przede wszystkim korporacyjną stronę internetową, na której zamieszcza wszelkie informacje istotne dla inwestorów.”

Rainbow Tours S.A. prowadzi dedykowaną i wyodrębnioną stronę internetową relacji inwestorskich dostępną pod adresem: <https://ir.r.pl>. W ocenie Spółki, Spółka w sposób rzetelny informuje o sprawach jej dotyczących, m.in. poprzez zamieszczanie na swojej stronie kluczowych informacji dotyczących Spółki i wyemitowanych przez nią papierów wartościowych. Na stronie relacji inwestorskich Rainbow Tours S.A. znajdują się – w wyodrębnionych sekcjach tematycznych – m.in.: podstawowe dokumenty korporacyjne, opis składu organów (Zarząd, Rada Nadzorcza) wraz życiorysami jej członków, informacjami na temat spełniania przez członków Rady Nadzorczej/Komitetów kryteriów niezależności i informacje na temat ich kompetencji (wiedza z zakresu rachunkowości/branży, w której działa Spółka), opis polityki różnorodności, w ramach wyodrębnionej sekcji informacje dotyczące stosowania Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW (w tym w wersjach wcześniej obowiązujących), zestawienie podstawowych danych finansowych (w formacie umożliwiającym przetwarzanie tych danych przez ich odbiorców): jednostkowych (Rainbow Tours S.A.) oraz skonsolidowanych (Grupy Kapitałowej Rainbow Tours) w ujęciu kwartalnym, półrocznym oraz rocznym, począwszy od 2011 roku; ponadto: informacje bieżące i okresowe, informacje dotyczące zmian w kapitale zakładowym i wszelkich operacji na akcjach spółki; kalendarz zdarzeń korporacyjnych, w tym publikacji raportów i Walnych Zgromadzeń. Spółka na bieżąco dokonuje stosownych uzupełnień i aktualizacji w zakresie informacji publikowanych na stronie internetowej serwisu relacji inwestorskich.

Spółka nie stosuje zasady 1.1. z uwagi na fakt, iż zakres informacji przedstawionych na stronie relacji inwestorskich Spółki (zakres wymagany zgodnie ze Wskazówkami Komitetu ds. Ładu Korporacyjnego w zakresie stosowania zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”) nie obejmuje m.in.: (-) materiałów zawierających szczegółowe informacje na temat strategii Spółki (uwzględniającej tematykę ESG), (-) opublikowanych rekomendacji i analiz na temat Spółki (m.in. z uwagi na treść Komunikatu Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20.02.2018 r. dotyczącego rozpowszechniania rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną), (-) zapisu czatów z inwestorami, nagrań audio/wideo ze spotkań inwestorskich, (-) osobnej sekcji pytań kierowanych ewentualnie do Spółki zarówno przez akcjonariuszy, jak i osoby niebędące akcjonariuszami, wraz z treścią odpowiedzi udzielonych przez spółkę.

W zakresie komunikacji i polityki informacyjnej z interesariuszami, w tym m.in. akcjonariuszami Spółki, Zarząd Spółki bierze udział w cyklicznych spotkaniach z inwestorami instytucjonalnymi.

Zasada 1.3.1.

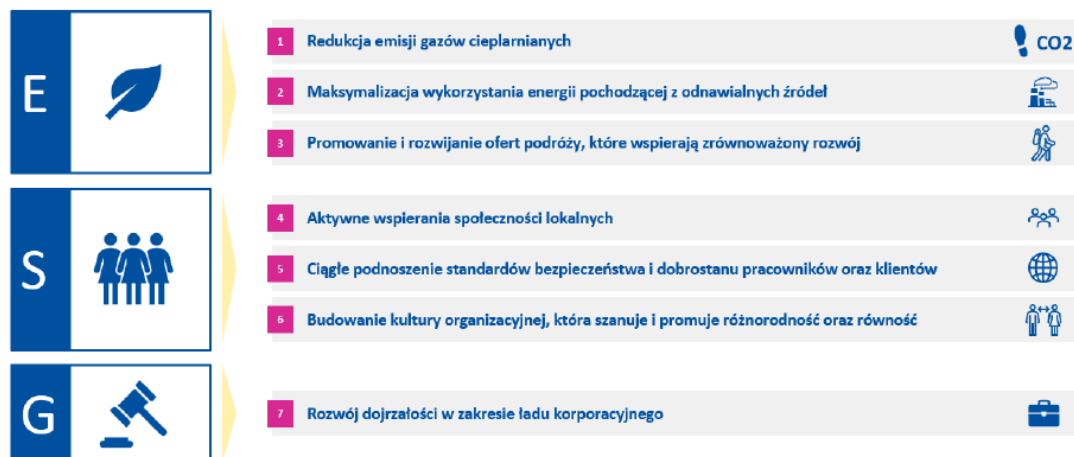
„1.3. W swojej strategii biznesowej spółka uwzględnia również tematykę ESG, w szczególności obejmującą:

(...) 1.3.1. zagadnienia środowiskowe, zawierające mierniki i ryzyka związane ze zmianami klimatu i zagadnienia zrównoważonego rozwoju.”

W okresie sprawozdawczym roku 2024 Spółka nie posiadała wdrożonej strategii biznesowej uwzględniającej tematykę ESG obejmującą zagadnienia środowiskowe, zawierające mierniki i ryzyka związane ze zmianami klimatu i zagadnienia zrównoważonego rozwoju.

W 2024 roku w Spółce rozpoczęto i prowadzono prace wewnętrzne związane z przygotowaniem i planami przyjęcia strategii ESG, obejmujące m.in. analizę kluczowych celów strategicznych i finansowych Grupy Kapitałowej Rainbow Tours, które dotyczą działalności operacyjnej i powinny wytyczać ramy dla definicji celów w zakresie ESG, a także czynników o charakterze ESG, które są istotne z punktu widzenia długofalowej budowy wartości Grupy, a ponadto przygotowanie listy mierników postępu (KPIs) dla zdefiniowanych celów strategicznych oraz listy wskaźników w obszarach środowiskowym, społecznym i ładu korporacyjnego, które powinny być monitorowane przez Grupę. Przedmiotowe zadania wpisywały się w szeroko realizowane w Spółce prace związane z przygotowaniem do raportowania ESG według wskaźników ESRS, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2464 z dnia 14.12.2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 537/2014, dyrektywy 2004/109/WE, dyrektywy 2006/43/WE oraz dyrektywy 2013/34/UE w odniesieniu do sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (Dz. U. UE L 322/15 z 2022 r.). Przedmiotowy raport w zakresie sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju stanowi część niniejszego sprawozdania i został zawarty w punkcie 29 „Sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju” niniejszego sprawozdania.

Prowadzone prace skutkowały przyjęciem w 2025 roku (na podstawie postanowień uchwały Nr 2/04/25 Zarządu Spółki dominującej z dnia 16.04.2025 r.) stosownej strategii ESG objętej dokumentem „Strategiczne priorytety ESG na lata 2025-2030 i kluczowe mierniki sukcesu (KPI)”. Przedmiotowa strategia zawiera następujące cele strategiczne w zakresie ESG (wraz ze stosownymi miernikami postępu):



Idee dotyczące tematyki ESG, w tym obejmujące zagadnienia środowiskowe były bliskie Spółce przed wejściem w życie obowiązków związanych ze sprawozdawczością zrównoważonego rozwoju. W 2017 roku Spółka przyjęła do stosowania (także w spółkach Grupy Kapitałowej Rainbow Tours), na podstawie stosownego dokumentu pn. „Polityka środowiskowa Grupy Kapitałowej Rainbow Tours”, zasady i cele polityki odnoszącej się do zagadnień środowiskowych. Realizacja przedmiotowych celów i zasad wymagała jednak zbudowania w Grupie Kapitałowej przemyślanych szczególnie efektywnych mierników odnoszących się w sposób „sprawczy” do analizy realizacji celów polityki i zagadnień środowiskowych. U podstaw prowadzonej przez Grupę Kapitałową Rainbow Tours działalności leży pasja, ciekawość świata i chęć pokazania jego piękna. Od ponad trzech dekad Spółka stara się realizować marzenia o podróżach zapewniając klientom wysoką jakość obsługi, sprawdzone kompetencje pracowników i bezpieczeństwo w podróży i podczas pobytów w różnych miejscach Europy i świata. Zdając sobie sprawę z zakresu wpływu, jaki swoją działalnością Spółka może wywierać na środowisko naturalne Spółka stara się dążyć do działania w duchu zrównoważonego biznesu, z zachowaniem najwyższych standardów, zarówno jeśli chodzi o działalność w Polsce, jak i również w miejscach destynacji turystycznych. Uznając za kluczową dbałość o środowisko, w którym żyjemy i pracujemy, Spółka dąży do współtworzenia świata, w którym decyzje o oddziaływaniu na środowisko będą zawsze przemyślane, świadome, podejmowane z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej. Szczegółowy opis podejmowanych i realizowanych zadań m.in. w zakresie ochrony środowiska Spółka poczyniwszy od roku 2018 przedstawiała corocznie w stosownych sprawozdaniach nt. informacji niefinansowych sporządzanych na podstawie właściwych (obecnie nie obowiązujących) postanowień ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości.

Zasada 1.4.

„1.4. W celu zapewnienia należytej komunikacji z interesariuszami, w zakresie przyjętej strategii biznesowej spółka zamieszcza na swojej stronie internetowej informacje na temat założeń posiadanej strategii, mierzalnych celów, w tym zwłaszcza celów długoterminowych, planowanych działań oraz postępów w jej realizacji, określonych za pomocą mierników, finansowych i niefinansowych. (...)”

Zarząd Spółki rozumie ideę zapewnienia komunikacji z interesariuszami w zakresie przyjętej strategii biznesowej poprzez publikację mierzalnych celów, planowanych działań oraz postępów w realizacji strategii (wyrażonych w skwantyfikowany sposób), jednakże z uwagi na fakt, iż w ocenie Spółki przedmiotowe, szczegółowe informacje dotyczące strategii Spółki (plany sprzedażowe, wielkości docelowych wskaźników finansowych i niefinansowych itp.) mogą stanowić lub stanowić dane wrażliwe w toku realizacji przez Spółkę bieżącej działalności gospodarczej z punktu widzenia narażenia na potencjalną możliwość ich wykorzystania (lub narażenia na ich wykorzystanie) przez podmioty z bezpośredniego lub pośredniego otoczenia konkurencyjnego Spółki i spółek Grupy Kapitałowej Rainbow Tours, w tym innych przedsiębiorstw touroperatorskich, Zarząd Spółki nie podjął dotychczas decyzji o zamieszczaniu na stronie skwantyfikowanych materiałów informacyjnych nt. strategii Spółki oraz postępów w jej realizacji, określonych za pomocą mierników, finansowych i niefinansowych.

Informacje na temat strategii działalności Spółki przekazywane są poprzez publikację stosownych sprawozdań objętych treścią raportów okresowych (w ramach sprawozdań Zarządu z działalności, sprawozdań na temat informacji niefinansowych). Informacje na temat realizacji działań podejmowanych w ramach polityk niefinansowych i częściowo skwantyfikowanych (z

punktu widzenia historycznej realizacji) w ramach mierzalnych wskaźników z zakresu tematyki ESG (m.in. z zakresu spraw pracowniczych, taksonomii) publikowane są przez Spółkę i Grupę Kapitałową w interwałach rocznych w ramach sprawozdań na temat informacji niefinansowych.

Zarząd Spółki rozważy wprowadzenie w przyszłości na stronie internetowej relacji inwestorskich Spółki zakładki zawierającej informacje dotyczące ogólnych informacji nt. kierunków działania przedsiębiorstwa Spółki i strategii Grupy Kapitałowej Rainbow Tours, zawierającej częściowo skwantyfikowaną (w ramach wybranych mierników) strategię Spółki i Grupy Kapitałowej Rainbow Tours.

Zasada 1.4.1.

„1.4. (...) Informacje na temat strategii w obszarze ESG powinny m.in.:

1.4.1. objaśniać, w jaki sposób w procesach decyzyjnych w spółce i podmiotach z jej grupy uwzględniane są kwestie związane ze zmianą klimatu, wskazując na wynikające z tego ryzyka.”

W okresie sprawozdawczym roku 2024 Spółka nie posiadała wdrożonej strategii ESG obejmującej informacje objaśniające, w jaki sposób w procesach decyzyjnych w Spółce i podmiotach z jej Grupy uwzględniane są kwestie związane ze zmianą klimatu, wskazujące na wynikające z tego ryzyka.

W 2024 roku w Spółce rozpoczęto i prowadzono prace wewnętrzne związane z przygotowaniem i planami przyjęcia strategii ESG, obejmujące m.in. analizę kluczowych celów strategicznych i finansowych Grupy Kapitałowej Rainbow Tours, które dotyczą działalności operacyjnej i powinny wytyczać ramy dla definicji celów w zakresie ESG, a także czynników o charakterze ESG, które są istotne z punktu widzenia długofalowej budowy wartości Grupy, a ponadto przygotowanie listy mierników postępu (KPIs) dla zdefiniowanych celów strategicznych oraz listy wskaźników w obszarach środowiskowym, społecznym i ładu korporacyjnego, które powinny być monitorowane przez Grupę. Przedmiotowe zadania wpisywały się w szeroko realizowane w Spółce prace związane z przygotowaniem do raportowania ESG według wskaźników ESRS, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2464 z dnia 14.12.2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 537/2014, dyrektywy 2004/109/WE, dyrektywy 2006/43/WE oraz dyrektywy 2013/34/UE w odniesieniu do sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (Dz. U. UE L 322/15 z 2022 r.). Prowadzone prace skutkowały przyjęciem w 2025 roku (na podstawie postanowień uchwały Nr 2/04/25 Zarządu Spółki dominującej z dnia 16.04.2025 r.) stosownej strategii ESG objętej dokumentem „Strategiczne priorytety ESG na lata 2025-2030 i kluczowe mierniki sukcesu (KPI)”. Raport w zakresie sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju stanowi część niniejszego sprawozdania i został zawarty w punkcie 29 „Sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju” niniejszego sprawozdania; zawiera on m.in. informacje objaśniające, w jaki sposób w procesach decyzyjnych w Spółce i podmiotach z jej Grupy uwzględniane są kwestie związane ze zmianą klimatu, wskazujące na wynikające z tego ryzyka.

Zasada 1.4.2.

„1.4. (...) Informacje na temat strategii w obszarze ESG powinny m.in.:

(...) 1.4.2. przedstawiać wartość wskaźnika równości wynagrodzeń wypłacanych jej pracownikom, obliczanego jako procentowa różnica pomiędzy średnim miesięcznym wynagrodzeniem (z uwzględnieniem premii, nagród i innych dodatków) kobiet i mężczyzn za ostatni rok, oraz przedstawiać informacje o działaniach podjętych w celu likwidacji ewentualnych nierówności w tym zakresie, wraz z prezentacją ryzyk z tym związanych oraz horyzontem czasowym, w którym planowane jest doprowadzenie do równości”

W okresie sprawozdawczym roku 2024 Spółka nie posiadała wdrożonej strategii ESG obejmującej informacje przedstawiające wartość wskaźnika równości wynagrodzeń wypłacanych jej pracownikom, obliczanego jako procentowa różnica pomiędzy średnim miesięcznym wynagrodzeniem (z uwzględnieniem premii, nagród i innych dodatków) kobiet i mężczyzn za ostatni rok, oraz przedstawiać informacje o działaniach podjętych w celu likwidacji ewentualnych nierówności w tym zakresie, wraz z prezentacją ryzyk z tym związanych oraz horyzontem czasowym, w którym planowane jest doprowadzenie do równości.

W 2024 roku w Spółce rozpoczęto i prowadzono prace wewnętrzne związane z przygotowaniem i planami przyjęcia strategii ESG, obejmujące m.in. analizę kluczowych celów strategicznych i finansowych Grupy Kapitałowej Rainbow Tours, które dotyczą działalności operacyjnej i powinny wytyczać ramy dla definicji celów w zakresie ESG, a także czynników o charakterze ESG, które są istotne z punktu widzenia długofalowej budowy wartości Grupy, a ponadto przygotowanie listy mierników postępu (KPIs) dla zdefiniowanych celów strategicznych oraz listy wskaźników w obszarach środowiskowym, społecznym i ładu korporacyjnego, które powinny być monitorowane przez Grupę. Przedmiotowe zadania wpisywały się w szeroko realizowane w Spółce prace związane z przygotowaniem do raportowania ESG według wskaźników ESRS, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2464 z dnia 14.12.2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 537/2014, dyrektywy 2004/109/WE, dyrektywy 2006/43/WE oraz dyrektywy 2013/34/UE w odniesieniu do sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (Dz. U. UE L 322/15 z 2022 r.). Prowadzone prace skutkowały przyjęciem w 2025 roku (na podstawie postanowień uchwały Nr 2/04/25 Zarządu Spółki dominującej z dnia 16.04.2025 r.) stosownej strategii ESG objętej dokumentem

„Strategiczne priorytety ESG na lata 2025-2030 i kluczowe mierniki sukcesu (KPI)”. Przyjęta przez Spółkę dominującą strategia ESG dla Grupy nie przewiduje uwzględnienia obliczania wartości wskaźnika równości wynagrodzeń wypłacanych pracownikom, ani informacji o działaniach podjętych w celu likwidacji ewentualnych nierówności w tym zakresie, wraz z prezentacją ryzyk z tym związanych oraz horyzontem czasowym, w którym planowane jest doprowadzenie do równości wynagrodzeń. Wynagrodzenia w Spółce dominującej są ustalane indywidualnie w zależności od poziomu wykształcenia, doświadczenia na danym stanowisku pracy, zaangażowania, efektów pracy, stopnia realizacji zadań oraz wpływu na wynik i rozwój Spółki i Grupy Kapitałowej. Wysokość średniego wynagrodzenia determinowana jest również różnicami w ilości obsadzonych stanowisk pracowniczych w ramach poszczególnych grup pracowniczych.

Rozdział II – Zarząd i Rada Nadzorcza

W zakresie rozdziału II dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021” Spółka odstąpiła w 2024 roku od stosowania trzech zasad ładu korporacyjnego: 2.1., 2.4. oraz 2.11.6. Spółka stosuje i/lub deklaruje stosowanie (w przypadku wystąpienia stosownych sytuacji lub zdarzeń odnoszących się do danej rekomendacji lub zasady szczegółowej) pozostałych, mających zastosowanie do Spółki, zasad przewidzianych rozdziałem II dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”.

Zasada 2.1.

2.1. Spółka powinna posiadać politykę różnorodności wobec zarządu oraz rady nadzorczej, przyjętą odpowiednio przez radę nadzorczą lub walne zgromadzenie. Polityka różnorodności określa cele i kryteria różnorodności m.in. w takich obszarach jak płeć, kierunek wykształcenia, specjalistyczna wiedza, wiek oraz doświadczenie zawodowe, a także wskazuje termin i sposób monitorowania realizacji tych celów. W zakresie zróżnicowania pod względem płci warunkiem zapewnienia różnorodności organów spółki jest udział mniejszości w danym organie na poziomie nie niższym niż 30%.”

Spółka nie posiada sformalizowanego dokumentu polityki różnorodności wobec Zarządu i Rady Nadzorczej, przyjętego odpowiednio przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie. W Spółce i w Grupie Kapitałowej Rainbow Tours w 2017 roku została wprowadzona przez Zarząd i funkcjonuje „Polityka różnorodności Grupy Kapitałowej Rainbow Tours”, której treść została udostępniona na stronie relacji inwestorskich Spółki pod adresem: <https://ir.r.pl/> w zakładce „CSR” / „Dokumenty CSR” oraz w zakładce „Ład korporacyjny” / „Dokumenty Spółki”. W ramach i w związku z rozpoczętymi i prowadzonymi w 2024 roku pracami wewnętrznymi związanymi z przygotowaniem i przyjęciem strategii ESG w roku 2025 dokonano rewizji treści przedmiotowej „Polityki różnorodności Grupy Kapitałowej Rainbow Tours” i przyjęto jej nową, zmienioną treść.

Zgodnie z deklaracjami zawartymi w treści dokumentu „Polityki różnorodności Grupy Kapitałowej Rainbow Tours”, Spółka deklaruje realizację polityki różnorodności poprzez: (1) tworzenie przyjaznej atmosfery pracy i kultury organizacji wolnej od wszelkich przejawów dyskryminacji, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, stan zdrowia, rasę, narodowość, pochodzenie etniczne, religię, wyznanie, bezwyznaniowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, orientację psychoseksualną, tożsamość płciową, status rodzinny, styl życia, formę, zakres i podstawę zatrudnienia, inny typ współpracy; (2) jasne zasady powoływania członków organów Spółki (co leży w zakresie kompetencji Walnego Zgromadzenia w przypadku wyboru członków Rady Nadzorczej, jak i w zakresie kompetencji Rady Nadzorczej w przypadku wyboru członków Zarządu Spółki), jak również zasady wyboru kluczowych menadżerów, co realizowane jest w oparciu o kryteria merytoryczne i predyspozycje danej osoby do sprawowania powierzanej jej funkcji. W szczególności obejmuje to dążenie do zapewnienia różnorodności w najważniejszych organach, zapewniając reprezentację osób posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe; (3) zapewnienie, że procesy rekrutacji i selekcji są zorganizowane w taki sposób, aby unikać uprzedzeń, zarówno świadomych, jak i nieświadomych; (4) upowszechnianie zasad równego traktowania w zatrudnieniu oraz wiedzy nt. mobbingu i określenie trybu postępowania w przypadku takiego zdarzenia w dokumencie, który stanowi załącznik do regulaminu pracy, podpisany przez pracodawcę oraz przedstawiciela załogi. Równocześnie opracowaliśmy Politykę praw człowieka, opisującą nasze podejście w tym zakresie; (5) zapewnienie braku różnicowania płac ze względu na płeć za pracę o równej wartości oraz przeciwdziałanie dyskryminacji w tym zakresie; (6) systematyczne zwiększanie wiedzy kadry menadżerskiej i pracowników z zakresu wspierania różnorodności, równego traktowania i zapobiegania dyskryminacji w miejscu pracy poprzez wdrażanie kompleksowych programów szkoleniowych.

Równocześnie Spółka opracowała i wdrożyła kompleksową politykę praw człowieka, wraz ze stosowną polityką praw człowieka dla partnerów biznesowych, opisującą podejście Spółki w tym zakresie.

Spółka dominująca rozważyła opracowanie, przyjęcie i wprowadzenie do stosowania w przyszłości odrębnych polityk różnorodności wobec Zarządu i Rady Nadzorczej, przyjmowanych przez Radę Nadzorczą (w stosunku do członków Zarządu) i Walne Zgromadzenie (w stosunku do członków Rady Nadzorczej), określających szczegółowe cele i kryteria różnorodności wobec członków Zarządu i Rady Nadzorczej m.in. w takich obszarach jak płeć (udział mniejszości w danym organie na poziomie nie niższym niż 30%), kierunek wykształcenia, specjalistyczna wiedza, wiek oraz doświadczenie zawodowe, a także określającej termin i sposób monitorowania realizacji tych celów. Częstotliwość zmian w składach Zarządu i Rady Nadzorczej co do zasady uzależniona jest od czasu trwania kadencji organu. W przypadku Zarządu Spółki okres wspólnej kadencji wynosi 5 lat, a aktualna

kadencja Zarządu Spółki (trwająca w dniu wejścia w życie „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”) upływa z dniem 25.08.2025 r., zaś mandaty wygasają najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. W przypadku Rady Nadzorczej Spółki okres wspólnej kadencji wynosi 3 lata, a kadencja Rady Nadzorczej Spółki upływa z dniem 30.06.2025 r., zaś mandaty wygasają najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

Zgodnie z obowiązującymi uprzednio (do czasu rejestracji zmian Statutu przyjętych na mocy uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30.06.2021 r.) organem uprawnionym do powoływania członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej było Walne Zgromadzenie. W związku ze zmianami dokonanymi podczas obrad ZWZ Spółki w dniu 30.06.2021 r. organem uprawnionym do powoływania członków Zarządu jest Rada Nadzorcza.

W ramach stosownych działań korporacyjnych Zarząd Spółki rozważy w przyszłości przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu Spółki informacji na temat deklaracji stosowania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021” odnoszących się do zasad dedykowanych akcjonariuszom i Walnemu Zgromadzeniu, celem podjęcia decyzji w zakresie przyjęcia do stosowania (w zakresie deklaratoryjnym i praktycznym) zasad objętych obszarami należącymi do kompetencji Walnego Zgromadzenia / Akcjonariuszy, w tym dotyczącej przyjęcia Polityki różnorodności członków Rady Nadzorczej.

Zasada 2.4.

„2.4. Głosowania rady nadzorczej i zarządu są jawne, chyba że co innego wynika z przepisów prawa.”

Z uwagi na treść dokumentów wewnętrznych Spółki (nie stanowiących przepisów prawa), tj.: zapisy Statutu Spółki (§ 23 ust. 7 – w odniesieniu do głosowań w ramach Rady Nadzorczej), zapisy Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki (§ 16 ust. 9) i zapisy Regulaminu Zarządu (§ 12 ust. 9), co do zasady głosowania członków przedmiotowych organów są jawne. Głosowania tajne zarządza się w sprawach osobowych (Rada Nadzorcza) lub na wniosek członka Rady Nadzorczej/Zarządu.

Deklarując stosowanie przez organy Spółki transparentnych zasad rozpatrywania i podejmowania decyzji (tj. po ich należytych przedyskutowaniu i wyrażeniu opinii przez wszystkich członków danego organu i w formule głosowania jawnego w pełnym spektrum spraw) Spółka rozważy wprowadzenie w przyszłości stosownych zmian w treści dokumentów wewnętrznych Spółki potwierdzających możliwość głosowania jawnego.

Zasada 2.11.6.

„2.11. Poza czynnościami wynikającymi z przepisów prawa raz w roku rada nadzorcza sporządza i przedstawia zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu do zatwierdzenia roczne sprawozdanie. Sprawozdanie, o którym mowa powyżej, zawiera co najmniej:

(...) 2.11.6. informację na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do zarządu i rady nadzorczej, w tym realizacji celów, o których mowa w zasadzie 2.1.”

Z uwagi na fakt, iż Spółka nie posiada sformalizowanego dokumentu polityki różnorodności wobec Zarządu i Rady Nadzorczej, przyjętego odpowiednio przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie i zawierającego wymagane elementy treściowe Spółka nie stosuje zasady 2.11.6.

W Spółce i w Grupie Kapitałowej Rainbow Tours w 2017 roku została wprowadzona przez Zarząd i funkcjonuje „Polityka różnorodności Grupy Kapitałowej Rainbow Tours”, której treść została udostępniona na stronie relacji inwestorskich Spółki pod adresem: <https://ir.r.pl/> w zakładce „CSR” / „Dokumenty CSR” oraz w zakładce „Ład korporacyjny” / „Dokumenty Spółki”.

Spółka dominująca rozważy opracowanie, przyjęcie i wprowadzenie do stosowania w przyszłości odrębnych polityk różnorodności wobec Zarządu i Rady Nadzorczej, przyjmowanych przez Radę Nadzorczą (w stosunku do członków Zarządu) i Walne Zgromadzenie (w stosunku do członków Rady Nadzorczej), określających szczegółowe cele i kryteria różnorodności wobec członków Zarządu i Rady Nadzorczej m.in. w takich obszarach jak płeć (udział mniejszości w danym organie na poziomie nie niższym niż 30%), kierunek wykształcenia, specjalistyczna wiedza, wiek oraz doświadczenie zawodowe, a także określającej termin i sposób monitorowania realizacji tych celów. Częstotliwość zmian w składach Zarządu i Rady Nadzorczej co do zasady uzależniona jest od czasu trwania kadencji organu. W przypadku Zarządu Spółki okres wspólnej kadencji wynosi 5 lat, a aktualna kadencja Zarządu Spółki (trwająca w dniu wejścia w życie „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”) upływa z dniem 25.08.2025 r., zaś mandaty wygasają najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. W przypadku Rady Nadzorczej Spółki okres wspólnej kadencji wynosi 3 lata, a kadencja Rady Nadzorczej Spółki upływa z dniem 30.06.2025 r., zaś mandaty wygasają najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

Rozdział III – Systemy i funkcje wewnętrzne

W zakresie rozdziału III dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021” Spółka w 2024 roku odstąpiła od stosowania sześciu zasad ładu korporacyjnego: 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5. oraz 3.6. Spółka stosuje i/lub deklaruje stosowanie (w przypadku wystąpienia stosownych sytuacji lub zdarzeń odnoszących się do danej rekomendacji lub zasady szczegółowej) pozostałych, mających zastosowanie do Spółki, zasad przewidzianych rozdziałem III dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”.

Zasada 3.1.

„3.1. Spółka giełdowa utrzymuje skuteczne systemy: kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz nadzoru zgodności działalności z prawem (compliance), a także skuteczną funkcję audytu wewnętrznego, odpowiednie do wielkości spółki i rodzaju oraz skali prowadzonej działalności, za działanie których odpowiada zarząd.”

W ocenie Zarządu, w Spółce i w Grupie Kapitałowej Rainbow Tours utrzymywane są skuteczne systemy kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz nadzoru zgodności działalności z prawem (compliance), odpowiadające aktualnej charakterystyce prowadzonej działalności gospodarczej (jednorodny model biznesowy i niezróżnicowana istotnie segmentacja prowadzonej działalności, stosunkowo niewielka liczba spółek w Grupie Kapitałowej). Zadania w zakresie przedmiotowych obszarów realizowane są w Spółce przy założonym zwiększonym zaangażowaniu członków Zarządu, Rady Nadzorczej i komitetów Rady (Komitet Audytu oraz powołany od lipca 2021 r. Komitet Strategii i Rozwoju Biznesu, do zadań którego należy również m.in. monitorowanie realizacji przez Zarząd celów strategicznych i planów działalności gospodarczej oraz planów finansowych).

Spółka nie stosowała w 2024 roku i nie stosuje zasady 3.1. W Spółce nie funkcjonują wyodrębnione jednostki organizacyjne/stanowiska dedykowane do obsługi procesów zarządzania ryzykiem, kontroli wewnętrznej oraz compliance.

Począwszy od dnia 01.03.2023 r. Spółka utworzyła jednoosobowe stanowisko Audytora Wewnętrznego / Kontrolera Finansowego i powołała na to stanowisko dedykowaną osobę (w dalszej przyszłości działającą w założeniu w ramach rozbudowanego Działu Audytu Wewnętrznego), podlegającej funkcjonalnie Radzie Nadzorczej (do zadań której należy m.in. zatwierdzanie planu pracy Audytora Wewnętrznego, odbiór wyników pracy audytu wewnętrznego), a organizacyjnie i administracyjnie Prezesowi Zarządu. Zakres zadań Audytora Wewnętrznego / Kontrolera Finansowego należą m.in.: (-) prowadzenie procesów kontroli wewnętrznej / audytu wewnętrznego funkcjonujących w Spółce procesów i obowiązujących procedur, a w tym m.in. analityczne weryfikowanie danych finansowych w Spółce, (-) kontrola gospodarowania majątkiem Spółki i kontrola realizacji strategii i zadań Spółki i Grupy Kapitałowej Rainbow Tours, (-) ustalanie przyczyn i skutków stwierdzonych ewentualnych nieprawidłowości oraz wskazywanie sposobów i środków umożliwiających usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień, (-) proponowanie rozwiązań mających na celu usprawnienie obszarów/procesów/regulacji w Spółce oraz monitorowanie realizacji zaleceń pokontrolnych i poaudytowych, (-) samodzielne poszukiwanie optymalizacji procesowych i biznesowych, doradzanie i nadzorowanie zmian w procesach i obszarach biznesowych, (-) proaktywne wspieranie innowacji i procesów ulepszeń w Spółce i w Grupie Kapitałowej Rainbow Tours, (-) aktywny udział w tworzeniu i wdrażaniu wewnętrznych regulacji w Spółce, (-) współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi w Spółce oraz ze spółkami Grupy Kapitałowej Rainbow Tours.

System kontroli wewnętrznej w Spółce opiera się na określonym podziale uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności poszczególnych jednostek organizacyjnych Spółki. System ten nadzorowany jest poprzez kierowników komórek organizacyjnych, dyrektorów i Zarząd Spółki w trybie bieżącym, w tym poprzez bieżące kontakty poszczególnych i adekwatnych jednostek organizacyjnych Spółki. Ponadto, kontrola wewnętrzna sprawowana jest bezpośrednio przez każdego pracownika, przez bezpośredniego zwierzchnika i osoby z nim współpracujące w zakresie jakości i poprawności wykonywanych czynności. Celem tych działań jest zapewnienie zgodności zrealizowanych czynności z obowiązującymi wymaganiami, w tym wymaganiami prawnymi. Za całość prowadzonej kontroli wewnętrznej, za minimalizowanie poziomu istniejącego ryzyka, a także za identyfikację nowych zagrożeń odpowiedzialny jest Zarząd Spółki. W marcu 2019 roku pilotażowo wprowadzono w Spółce jednoosobowe stanowisko „Kontrolera finansowego”, z podległością bezpośrednio Zarządowi Spółki, z zakresem obowiązków obejmującym m.in. kontrolę kosztów i rentowności, kontrolę realizacji planów i budżetów oraz kontrolę i optymalizację procesów biznesowych, zarówno w Spółce jak i spółkach zależnych. W wyniku dalszych zmian, w tym w szczególności z uwagi na rozwój działalności w zakresie usług turystycznych m.in. w hotelach stanowiących własność spółek z Grupy Kapitałowej Rainbow Tours, kompetencje „Kontrolera finansowego” ograniczono do nadzorowania i kontroli realizacji planów i budżetów oraz optymalizacji procesów biznesowych w odniesieniu do spółki zależnej prowadzącej działalność hotelową (tj. White Olive A.E.).

W zakresie odnoszącym się do systemu compliance (zgodności działalności z prawem) Spółka korzysta z adekwatnej do potrzeb i realizowanych procesów obsługi ze strony zewnętrznych podmiotów i doradców. Zarządzanie ryzykiem i zdarzeniami rodzącymi ryzyko, mogącymi mieć wpływ na działalność Spółki (ryzyko biznesowe, ryzyko walutowe, ryzyko operacyjne, ryzyko reputacji, ryzyko kredytowe) dokonywane jest w Spółce na bieżąco poprzez bieżące i planowane aplikowanie i stosowanie szeregu czynności zabezpieczających o charakterze przeciwdziałającym lub zmniejszającym ryzyko prowadzonej przez Spółkę działalności (np. w zakresie ryzyka walutowego Spółka stosuje zabezpieczenia przyszłych transakcji walutowych transakcjami typu forward).

W zakresie prowadzenia rachunkowości oraz sporządzania sprawozdań finansowych w Spółce funkcjonuje wdrożony i funkcjonalny system kontroli wewnętrznej w zakresie zapewnienia rzetelnej i jasnej prezentacji sytuacji majątkowej i finansowej oraz płynności finansowej Spółki. Nadzór nad przedmiotowym systemem sprawuje, zgodnie ze stosownymi regulacjami prawnymi, Zarząd Spółki. Szczególną funkcję nadzorczą i weryfikacyjną w tym zakresie wykonuje Komitet Audytu.

Zarząd Spółki rozważy podjęcie w przyszłości działań mających na celu sformalizowanie procesów dotyczących zarządzania ryzykiem w Spółce oraz funkcjonowania w Spółce systemów kontroli wewnętrznej i compliance, a także rozwój organizacyjny w zakresie funkcji audytu wewnętrznego (realizowany poprzez wprowadzenie stosownych procedur wewnętrznych, w ramach powołanego stanowiska audytora wewnętrznego / kontrolera finansowego). Zarząd Spółki rozważa również ewentualne wprowadzenie procedur dotyczących np. raportowania ponadstandardowych zdarzeń księgowych. W poprzednich okresach (rok 2021) w Spółce prowadzono i w części zrealizowano prace przygotowawcze i organizacyjne skutkujące wprowadzeniem do regulacji wewnętrznych w Spółce (Regulamin Zarządu, Regulamin Rady Nadzorczej) stosownych zapisów regulujących zasady współdziałania ewentualnego audytora wewnętrznego z organami Spółki i dostępnością organów lub osób pełniących takie funkcje (o ile zostaną powołane) do przedstawicieli Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.

Zasada 3.2.

„3.2. Spółka wyodrębnia w swojej strukturze jednostki odpowiedzialne za zadania poszczególnych systemów lub funkcji, chyba że nie jest to uzasadnione z uwagi na rozmiar spółki lub rodzaj jej działalności.”

W Spółce nie funkcjonują wyodrębnione jednostki organizacyjne/stanowiska dedykowane do obsługi procesów zarządzania ryzykiem, kontroli wewnętrznej oraz compliance.

Począwszy od dnia 01.03.2023 r. Spółka utworzyła jednoosobowe stanowisko Audytora Wewnętrznego / Kontrolera Finansowego i powołała na to stanowisko dedykowaną osobę (w dalszej przyszłości działającą w założeniu w ramach rozbudowanego Działu Audytu Wewnętrznego), podlegającej funkcjonalnie Radzie Nadzorczej (do zadań której należy m.in. zatwierdzanie planu pracy Audytora Wewnętrznego, odbiór wyników pracy audytu wewnętrznego), a organizacyjnie i administracyjnie Prezesowi Zarządu. Zakres zadań Audytora Wewnętrznego / Kontrolera Finansowego należą m.in.: (-) prowadzenie procesów kontroli wewnętrznej / audytu wewnętrznego funkcjonujących w Spółce procesów i obowiązujących procedur, a w tym m.in. analityczne weryfikowanie danych finansowych w Spółce, (-) kontrola gospodarowania majątkiem Spółki i kontrola realizacji strategii i zadań Spółki i Grupy Kapitałowej Rainbow Tours, (-) ustalanie przyczyn i skutków stwierdzonych ewentualnych nieprawidłowości oraz wskazywanie sposobów i środków umożliwiających usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień, (-) proponowanie rozwiązań mających na celu usprawnienie obszarów/procesów/regulacji w Spółce oraz monitorowanie realizacji zaleceń pokontrolnych i poaudytowych, (-) samodzielne poszukiwanie optymalizacji procesowych i biznesowych, doradzanie i nadzorowanie zmian w procesach i obszarach biznesowych, (-) proaktywne wspieranie innowacji i procesów ulepszeń w Spółce i w Grupie Kapitałowej Rainbow Tours, (-) aktywny udział w tworzeniu i wdrażaniu wewnętrznych regulacji w Spółce, (-) współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi w Spółce oraz ze spółkami Grupy Kapitałowej Rainbow Tours.

W ocenie Zarządu, w Spółce i w Grupie Kapitałowej Rainbow Tours utrzymywane są skuteczne systemy kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz nadzoru zgodności działalności z prawem (*compliance*), odpowiadające aktualnej charakterystyce prowadzonej działalności gospodarczej (jednorodny model biznesowy i niezróżnicowana istotnie segmentacja prowadzonej działalności, stosunkowo niewielka liczba spółek w Grupie Kapitałowej). Zadania w zakresie przedmiotowych obszarów realizowane są w Spółce przy założonym zwiększonym zaangażowaniu członków Zarządu, Rady Nadzorczej i komitetów Rady (Komitet Audytu oraz powołany od lipca 2021 r. Komitet Strategii i Rozwoju Biznesu, do zadań którego należy również m.in. monitorowanie realizacji przez Zarząd celów strategicznych i planów działalności gospodarczej oraz planów finansowych).

Zarząd Spółki rozważy podjęcie w przyszłości działań mających na celu sformalizowanie procesów dotyczących zarządzania ryzykiem w Spółce oraz funkcjonowania w Spółce systemów kontroli wewnętrznej i compliance, a także rozwój organizacyjny w zakresie funkcji audytu wewnętrznego (realizowany poprzez wprowadzenie stosownych procedur wewnętrznych, w ramach powołanego stanowiska audytora wewnętrznego / kontrolera finansowego). Zarząd Spółki rozważa również ewentualne wprowadzenie procedur dotyczących np. raportowania ponadstandardowych zdarzeń księgowych. W poprzednich okresach (rok 2021) w Spółce prowadzono i w części zrealizowano prace przygotowawcze i organizacyjne skutkujące wprowadzeniem do regulacji wewnętrznych w Spółce (Regulamin Zarządu, Regulamin Rady Nadzorczej) stosownych zapisów regulujących zasady współdziałania ewentualnego audytora wewnętrznego z organami Spółki i dostępnością organów lub osób pełniących takie funkcje (o ile zostaną powołane) do przedstawicieli Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.

Zasada 3.3.

„3.3. Spółka należąca do indeksu WIG20, mWIG40 lub sWIG80 powołuje audytora wewnętrznego kierującego funkcją audytu wewnętrznego, działającego zgodnie z powszechnie uznanymi międzynarodowymi standardami praktyki zawodowej audytu wewnętrznego. W pozostałych spółkach, w których nie powołano audytora wewnętrznego spełniającego ww. wymogi, komitet

audytu (lub rada nadzorcza, jeżeli pełni funkcje komitetu audytu) co roku dokonuje oceny, czy istnieje potrzeba powołania takiej osoby.”

Począwszy od dnia 01.03.2023 r. Spółka utworzyła jednoosobowe stanowisko Audytora Wewnętrznego / Kontrolera Finansowego i powołała na to stanowisko dedykowaną osobę (w dalszej przyszłości działającą w założeniu w ramach rozbudowanego Działu Audytu Wewnętrznego), podlegającej funkcjonalnie Radzie Nadzorczej (do zadań której należy m.in. zatwierdzanie planu pracy Audytora Wewnętrznego, odbiór wyników pracy audytu wewnętrznego), a organizacyjnie i administracyjnie Prezesowi Zarządu. Zakres zadań Audytora Wewnętrznego / Kontrolera Finansowego należą m.in.: (-) prowadzenie procesów kontroli wewnętrznej / audytu wewnętrznego funkcjonujących w Spółce procesów i obowiązujących procedur, a w tym m.in. analityczne weryfikowanie danych finansowych w Spółce, (-) kontrola gospodarowania majątkiem Spółki i kontrola realizacji strategii i zadań Spółki i Grupy Kapitałowej Rainbow Tours, (-) ustalanie przyczyn i skutków stwierdzonych ewentualnych nieprawidłowości oraz wskazywanie sposobów i środków umożliwiających usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień, (-) proponowanie rozwiązań mających na celu usprawnienie obszarów/procesów/regulacji w Spółce oraz monitorowanie realizacji zaleceń pokontrolnych i poaudytowych, (-) samodzielne poszukiwanie optymalizacji procesowych i biznesowych, doradzanie i nadzorowanie zmian w procesach i obszarach biznesowych, (-) proaktywne wspieranie innowacji i procesów ulepszeń w Spółce i w Grupie Kapitałowej Rainbow Tours, (-) aktywny udział w tworzeniu i wdrażaniu wewnętrznych regulacji w Spółce, (-) współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi w Spółce oraz ze spółkami Grupy Kapitałowej Rainbow Tours.

Zadania w zakresie m.in. obszaru audytu wewnętrznego i kontroli wewnętrznej realizowane są w Spółce także przy założonym zwiększonym zaangażowaniu członków Zarządu, Rady Nadzorczej i komitetów Rady (Komitet Audytu oraz powołany od lipca 2021 r. Komitet Strategii i Rozwoju Biznesu, do zadań którego należy również m.in. monitorowanie realizacji przez Zarząd celów strategicznych i planów działalności gospodarczej oraz planów finansowych).

Zarząd Spółki rozważył podjęcie w przyszłości działań mających na celu sformalizowanie procesów dotyczących zarządzania ryzykiem w Spółce oraz funkcjonowania w Spółce systemów kontroli wewnętrznej i compliance, a także rozwój organizacyjny w zakresie funkcji audytu wewnętrznego (realizowany poprzez wprowadzenie stosownych procedur wewnętrznych, w ramach powołanego stanowiska audytora wewnętrznego / kontrolera finansowego). W poprzednich okresach (rok 2021) w Spółce prowadzono i w części zrealizowano prace przygotowawcze i organizacyjne skutkujące wprowadzeniem do regulacji wewnętrznych w Spółce (Regulamin Zarządu, Regulamin Rady Nadzorczej) stosownych zapisów regulujących zasady współdziałania ewentualnego audytora wewnętrznego z organami Spółki i dostępnością organów lub osób pełniących takie funkcje (o ile zostaną powołane) do przedstawicieli Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.

Zasada 3.4.

„3.4. Wynagrodzenie osób odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem i compliance oraz kierującego audytem wewnętrznym powinno być uzależnione od realizacji wyznaczonych zadań, a nie od krótkoterminowych wyników spółki.”

Niestosowanie przez Spółkę zasady 3.4. jest konsekwencją niestosowania w 2024 roku zasady 3.2. (w Spółce w 2024 roku nie wyodrębniono / nie powołano jednostek / osób odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem i compliance).

W Spółce nie funkcjonują wyodrębnione jednostki organizacyjne/stanowiska dedykowane do obsługi procesów zarządzania ryzykiem i compliance. Zadania w zakresie przedmiotowych obszarów realizowane są w Spółce przy założonym zwiększonym zaangażowaniu członków Zarządu, Rady Nadzorczej i komitetów Rady (Komitet Audytu oraz powołany od lipca 2021 r. Komitet Strategii i Rozwoju Biznesu, do zadań którego należy również m.in. monitorowanie realizacji przez Zarząd celów strategicznych i planów działalności gospodarczej oraz planów finansowych). W ocenie Zarządu, w Spółce i w Grupie Kapitałowej Rainbow Tours utrzymywane są skuteczne systemy zarządzania ryzykiem oraz nadzoru zgodności działalności z prawem (compliance), odpowiadające aktualnej charakterystyce prowadzonej działalności gospodarczej (jednorodny model biznesowy i nieodróżniana istotnie segmentacja prowadzonej działalności, stosunkowo niewielka liczba spółek w Grupie Kapitałowej).

Począwszy od dnia 01.03.2023 r. Spółka utworzyła jednoosobowe stanowisko Audytora Wewnętrznego / Kontrolera Finansowego i powołała na to stanowisko dedykowaną osobę (w dalszej przyszłości działającą w założeniu w ramach rozbudowanego Działu Audytu Wewnętrznego), podlegającej funkcjonalnie Radzie Nadzorczej (do zadań której należy m.in. zatwierdzanie planu pracy Audytora Wewnętrznego, odbiór wyników pracy audytu wewnętrznego), a organizacyjnie i administracyjnie Prezesowi Zarządu. Zakres zadań Audytora Wewnętrznego / Kontrolera Finansowego należą m.in.: (-) prowadzenie procesów kontroli wewnętrznej / audytu wewnętrznego funkcjonujących w Spółce procesów i obowiązujących procedur, a w tym m.in. analityczne weryfikowanie danych finansowych w Spółce, (-) kontrola gospodarowania majątkiem Spółki i kontrola realizacji strategii i zadań Spółki i Grupy Kapitałowej Rainbow Tours, (-) ustalanie przyczyn i skutków stwierdzonych ewentualnych nieprawidłowości oraz wskazywanie sposobów i środków umożliwiających usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień, (-) proponowanie rozwiązań mających na celu usprawnienie obszarów/procesów/regulacji w Spółce oraz monitorowanie realizacji zaleceń pokontrolnych i poaudytowych, (-) samodzielne poszukiwanie optymalizacji procesowych i biznesowych, doradzanie i nadzorowanie zmian w procesach i obszarach biznesowych, (-) proaktywne wspieranie innowacji i procesów ulepszeń w Spółce i w Grupie Kapitałowej Rainbow Tours, (-) aktywny udział w tworzeniu i wdrażaniu wewnętrznych

regulacji w Spółce, (-) współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi w Spółce oraz ze spółkami Grupy Kapitałowej Rainbow Tours.

Zarząd Spółki rozważy podjęcie w przyszłości działań mających na celu sformalizowanie procesów dotyczących zarządzania ryzykiem w Spółce oraz funkcjonowania w Spółce systemów kontroli wewnętrznej i compliance, a także rozwój organizacyjny w zakresie funkcji audytu wewnętrznego (realizowany poprzez wprowadzenie stosownych procedur wewnętrznych, w ramach powołanego stanowiska audytora wewnętrznego / kontrolera finansowego). W poprzednich okresach (rok 2021) w Spółce prowadzono i w części zrealizowano prace przygotowawcze i organizacyjne skutkujące wprowadzeniem do regulacji wewnętrznych w Spółce (Regulamin Zarządu, Regulamin Rady Nadzorczej) stosownych zapisów regulujących zasady współdziałania ewentualnego audytora wewnętrznego z organami Spółki i dostępnością organów lub osób pełniących takie funkcje (o ile zostaną powołane) do przedstawicieli Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.

Zasada 3.5.

„3.5. Osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem i compliance podlegają bezpośrednio prezesowi lub innemu członkowi zarządu.”

Niestosowanie przez Spółkę zasady 3.5. jest konsekwencją niestosowania zasady 3.2. (w Spółce nie wyodrębniono / nie powołano jednostek / osób odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem i compliance).

W Spółce nie funkcjonują wyodrębnione jednostki organizacyjne/stanowiska dedykowane do obsługi procesów zarządzania ryzykiem i compliance. Zadania w zakresie przedmiotowych obszarów realizowane są w Spółce przy założonym zwiększonym zaangażowaniu członków Zarządu, Rady Nadzorczej i komitetów Rady (Komitet Audytu oraz powołany od lipca 2021 r. Komitet Strategii i Rozwoju Biznesu, do zadań którego należy również m.in. monitorowanie realizacji przez Zarząd celów strategicznych i planów działalności gospodarczej oraz planów finansowych). W ocenie Zarządu, w Spółce i w Grupie Kapitałowej Rainbow Tours utrzymywane są skuteczne systemy zarządzania ryzykiem oraz nadzoru zgodności działalności z prawem (compliance), odpowiadające aktualnej charakterystyce prowadzonej działalności gospodarczej (jednorodny model biznesowy i nieodróżniana istotnie segmentacja prowadzonej działalności, stosunkowo niewielka liczba spółek w Grupie Kapitałowej).

Zarząd Spółki rozważy podjęcie w przyszłości działań mających na celu sformalizowanie procesów dotyczących zarządzania ryzykiem w Spółce oraz funkcjonowania w Spółce systemów kontroli wewnętrznej i compliance, a także rozwój organizacyjny w zakresie funkcji audytu wewnętrznego (realizowany poprzez wprowadzenie stosownych procedur wewnętrznych, w ramach powołanego stanowiska audytora wewnętrznego / kontrolera finansowego). W poprzednich okresach (rok 2021) w Spółce prowadzono i w części zrealizowano prace przygotowawcze i organizacyjne skutkujące wprowadzeniem do regulacji wewnętrznych w Spółce (Regulamin Zarządu, Regulamin Rady Nadzorczej) stosownych zapisów regulujących zasady współdziałania ewentualnego audytora wewnętrznego z organami Spółki i dostępnością organów lub osób pełniących takie funkcje (o ile zostaną powołane) do przedstawicieli Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.

Zasada 3.6.

„3.6. Kierujący audytem wewnętrznym podlega organizacyjnie prezesowi zarządu, a funkcjonalnie przewodniczącemu komitetu audytu lub przewodniczącemu rady nadzorczej, jeżeli rada pełni funkcję komitetu audytu.”

Począwszy od dnia 01.03.2023 r. Spółka utworzyła jednoosobowe stanowisko Audytora Wewnętrznego / Kontrolera Finansowego i powołała na to stanowisko dedykowaną osobę (w dalszej przyszłości działającą w założeniu w ramach rozbudowanego Działu Audytu Wewnętrznego), podlegającej funkcjonalnie Radzie Nadzorczej (do zadań której należy m.in. zatwierdzanie planu pracy Audytora Wewnętrznego, odbiór wyników pracy audytu wewnętrznego), a organizacyjnie i administracyjnie Prezesowi Zarządu. Zakres zadań Audytora Wewnętrznego / Kontrolera Finansowego należą m.in.: (-) prowadzenie procesów kontroli wewnętrznej / audytu wewnętrznego funkcjonujących w Spółce procesów i obowiązujących procedur, a w tym m.in. analityczne weryfikowanie danych finansowych w Spółce, (-) kontrola gospodarowania majątkiem Spółki i kontrola realizacji strategii i zadań Spółki i Grupy Kapitałowej Rainbow Tours, (-) ustalanie przyczyn i skutków stwierdzonych ewentualnych nieprawidłowości oraz wskazywanie sposobów i środków umożliwiających usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień, (-) proponowanie rozwiązań mających na celu usprawnienie obszarów/procesów/regulacji w Spółce oraz monitorowanie realizacji zaleceń pokontrolnych i poaudytowych, (-) samodzielne poszukiwanie optymalizacji procesowych i biznesowych, doradzanie i nadzorowanie zmian w procesach i obszarach biznesowych, (-) proaktywne wspieranie innowacji i procesów ulepszeń w Spółce i w Grupie Kapitałowej Rainbow Tours, (-) aktywny udział w tworzeniu i wdrażaniu wewnętrznych regulacji w Spółce, (-) współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi w Spółce oraz ze spółkami Grupy Kapitałowej Rainbow Tours. Zatrudniona w 2023 roku osoba zajmująca jednoosobowe stanowisko Audytora Wewnętrznego / Kontrolera Finansowego podlega organizacyjnie prezesowi zarządu, ale nie podlega funkcjonalnie przewodniczącemu komitetu audytu.

Zarząd Spółki rozważy podjęcie w przyszłości działań mających na celu sformalizowanie procesów dotyczących zarządzania ryzykiem w Spółce oraz funkcjonowania w Spółce systemów kontroli wewnętrznej i compliance, a także rozwój organizacyjny w zakresie funkcji audytu wewnętrznego (realizowany poprzez wprowadzenie stosownych procedur wewnętrznych, w ramach

powołanego stanowiska audytora wewnętrznego / kontrolera finansowego). W poprzednich okresach (rok 2021) w Spółce prowadzono i w części zrealizowano prace przygotowawcze i organizacyjne skutkujące wprowadzeniem do regulacji wewnętrznych w Spółce (Regulamin Zarządu, Regulamin Rady Nadzorczej) stosownych zapisów regulujących zasady współdziałania ewentualnego audytora wewnętrznego z organami Spółki i dostępnością organów lub osób pełniących takie funkcje (o ile zostaną powołane) do przedstawicieli Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.

Rozdział IV – Walne Zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami

W zakresie rozdziału IV dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021” Spółka w 2024 roku odstąpiła od stosowania jednej zasady ładu korporacyjnego: **4.3.** Spółka stosuje i/lub deklaruje stosowanie (w przypadku wystąpienia stosownych sytuacji lub zdarzeń odnoszących się do danej rekomendacji lub zasady szczegółowej) pozostałych, mających zastosowanie do Spółki, zasad przewidzianych rozdziałem IV dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”.

Zasada 4.3.

4.3. Spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.”

W przypadku zgłoszenia Spółce przez akcjonariuszy oczekiwań w przedmiocie potrzeby zapewnienia przez Spółkę możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (e-walne) zgodnie z deklaracją Spółki objętą wyjaśnieniami dotyczącymi zasady 3.1., Spółka zapewni powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym. Przy podjęciu decyzji o transmisji obrad Walnego Zgromadzenia Spółka rozważy wszystkie argumenty natury prawnej w tym zakresie (dotyczące prawnych podstaw i ewentualnych zastrzeżeń dotyczących możliwości transmisji obrad Walnego Zgromadzenia Spółki).

W ramach stosownych działań korporacyjnych Zarząd Spółki zamierza przedstawić Walnemu Zgromadzeniu Spółki informację na temat deklaracji stosowania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021” odnoszących się do zasad dedykowanych akcjonariuszom i Walnemu Zgromadzeniu, celem podjęcia decyzji w zakresie przyjęcia do stosowania (w zakresie deklaratoryjnym i praktycznym) zasad objętych obszarami należącymi do kompetencji Walnego Zgromadzenia / Akcjonariuszy.

Rozdział V – Konflikt interesów i transakcje z podmiotami powiązаныmi

W zakresie rozdziału V dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021” Spółka stosuje i/lub deklaruje stosowanie (w przypadku wystąpienia stosownych sytuacji lub zdarzeń odnoszących się do danej rekomendacji lub zasady szczegółowej) wszystkich mających zastosowanie do Spółki zasad przewidzianych rozdziałem V dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”.

Rozdział VI – Wynagrodzenia

W zakresie rozdziału VI dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021” Spółka stosuje i/lub deklaruje stosowanie (w przypadku wystąpienia stosownych sytuacji lub zdarzeń odnoszących się do danej rekomendacji lub zasady szczegółowej) wszystkich mających zastosowanie do Spółki zasad przewidzianych rozdziałem VI dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”.

6.3. Główne cechy systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych

W Spółce dominującą funkcjonuje wdrożony i funkcjonalny system kontroli wewnętrznej w zakresie prowadzenia rachunkowości oraz sporządzania sprawozdań finansowych, którego celem jest zapewnienie rzetelnej i jasnej prezentacji sytuacji majątkowej i finansowej oraz płynności finansowej Spółki. Bezpośredni nadzór nad przedmiotowym systemem sprawuje Zarząd Spółki, zgodnie ze stosownymi regulacjami prawnymi jak i określonym podziałem uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności poszczególnych jednostek organizacyjnych Spółki. System kontroli wewnętrznej funkcjonuje w trzech płaszczyznach:

- w zakresie zasad rachunkowości funkcjonuje dokumentacja przyjętych zasad rachunkowości, która opisuje politykę rachunkowości wynikającą z ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości zatwierdzona przez Zarząd; przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, zapewniając porównywalność sprawozdań finansowych,
- w zakresie dokumentacyjnym funkcjonuje procedura obiegu i akceptacji dokumentów zapewniająca zarówno merytoryczną, jak i formalną kontrolę dokumentów wprowadzanych do komputerowego systemu przetwarzania danych,
- w zakresie komputerowego systemu przetwarzania danych, Spółka wykorzystuje systemy zapewniające wypełnienie wymogów wynikających z powyższych punktów i stosuje odpowiednie metody zabezpieczania dostępu do danych i komputerowego systemu ich przetwarzania, w tym przechowywania oraz ochrony ksiąg rachunkowych i dokumentacji źródłowej.

Roczne, jednostkowe sprawozdania finansowe Emitenta oraz roczne, skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta podlegają weryfikacji (badaniu), zaś sprawozdania półroczne podlegają przeglądowi ze strony podmiotu zewnętrznego posiadającego stosowne uprawnienia w tym zakresie (firmy audytorskiej i biegłego rewidenta). Sprawozdania Rainbow Tours S.A. podlegają publikacji zgodnie z wymogami stosownych regulacji prawnych.

W Spółce dominującej nie funkcjonują wyodrębnione jednostki organizacyjne/stanowiska dedykowane do obsługi procesów zarządzania ryzykiem oraz compliance.

W ocenie Zarządu, w Spółce dominującej i w Grupie Kapitałowej Rainbow Tours utrzymywane są skuteczne systemy kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz nadzoru zgodności działalności z prawem (*compliance*), odpowiadające aktualnej charakterystyce prowadzonej działalności gospodarczej (jednorodny model biznesowy i niezróżnicowana istotnie segmentacja prowadzonej działalności, stosunkowo niewielka liczba spółek w Grupie Kapitałowej). Zadania w zakresie przedmiotowych obszarów realizowane są w Spółce przy założonym zwiększonym zaangażowaniu członków Zarządu, Rady Nadzorczej i komitetów Rady (Komitet Audytu oraz powołany od lipca 2021 r. Komitet Strategii i Rozwoju Biznesu, do zadań którego należy również m.in. monitorowanie realizacji przez Zarząd celów strategicznych i planów działalności gospodarczej oraz planów finansowych).

System kontroli wewnętrznej w Spółce opiera się na określonym podziale uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności poszczególnych jednostek organizacyjnych Spółki. System ten nadzorowany jest poprzez kierowników komórek organizacyjnych, dyrektorów i Zarząd Spółki w trybie bieżącym, w tym poprzez bieżące kontakty poszczególnych i adekwatnych jednostek organizacyjnych Spółki. Ponadto, kontrola wewnętrzna sprawowana jest bezpośrednio przez każdego pracownika, przez bezpośredniego zwierzchnika i osoby z nim współpracujące w zakresie jakości i poprawności wykonywanych czynności. Celem tych działań jest zapewnienie zgodności zrealizowanych czynności z obowiązującymi wymaganiami, w tym wymaganiami prawnymi. Za całokształt prowadzonej kontroli wewnętrznej, za minimalizowanie poziomu istniejącego ryzyka, a także za identyfikację nowych zagrożeń odpowiedzialny jest Zarząd Spółki. W marcu 2019 roku pilotażowo wprowadzono w Spółce jednoosobowe stanowisko „Kontrolera finansowego”, z podległością bezpośrednio Zarządowi Spółki, z zakresem obowiązków obejmującym m.in. kontrolę kosztów i rentowności, kontrolę realizacji planów i budżetów oraz kontrolę i optymalizację procesów biznesowych, zarówno w Spółce jak i spółkach zależnych. W wyniku dalszych zmian, w tym w szczególności z uwagi na rozwój działalności w zakresie usług turystycznych m.in. w hotelach stanowiących własność spółek z Grupy Kapitałowej Rainbow Tours, kompetencje „Kontrolera finansowego” ograniczono do nadzorowania i kontroli realizacji planów i budżetów oraz optymalizacji procesów biznesowych w odniesieniu do spółki zależnej prowadzącej działalność hotelową (tj. White Olive A.E.).

Począwszy od dnia 01.03.2023 r. Spółka utworzyła jednoosobowe stanowisko Audytora Wewnętrznego / Kontrolera Finansowego i powołała na to stanowisko dedykowaną osobę (w dalszej przyszłości działającą w założeniu w ramach rozbudowanego Działu Audytu Wewnętrznego), podlegającej funkcjonalnie Radzie Nadzorczej (do zadań której należy m.in. zatwierdzanie planu pracy Audytora Wewnętrznego, odbiór wyników pracy audytu wewnętrznego), a organizacyjnie i administracyjnie Prezesowi Zarządu. Zakres zadań Audytora Wewnętrznego / Kontrolera Finansowego należą m.in.: (-) prowadzenie procesów kontroli wewnętrznej / audytu wewnętrznego funkcjonujących w Spółce procesów i obowiązujących procedur, a w tym m.in. analityczne weryfikowanie danych finansowych w Spółce, (-) kontrola gospodarowania majątkiem Spółki i kontrola realizacji strategii i zadań Spółki i Grupy Kapitałowej Rainbow Tours, (-) ustalanie przyczyn i skutków stwierdzonych ewentualnych nieprawidłowości oraz wskazywanie sposobów i środków umożliwiających usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień, (-) proponowanie rozwiązań mających na celu usprawnienie obszarów/procesów/regulacji w Spółce oraz monitorowanie realizacji zaleceń pokontrolnych i poaudytowych, (-) samodzielne poszukiwanie optymalizacji procesowych i biznesowych, doradzanie i nadzorowanie zmian w procesach i obszarach biznesowych, (-) proaktywne wspieranie innowacji i procesów ulepszeń w Spółce i w Grupie Kapitałowej Rainbow Tours, (-) aktywny udział w tworzeniu i wdrażaniu wewnętrznych regulacji w Spółce, (-) współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi w Spółce oraz ze spółkami Grupy Kapitałowej Rainbow Tours.

W zakresie odnoszącym się do systemu compliance (zgodności działalności z prawem) Spółka korzysta z adekwatnej do potrzeb i realizowanych procesów obsługi ze strony zewnętrznych podmiotów i doradców. Zarządzanie ryzykiem i zdarzeniami rodzącymi ryzyko, mogącymi mieć wpływ na działalność Spółki (ryzyko biznesowe, ryzyko walutowe, ryzyko operacyjne, ryzyko reputacji, ryzyko kredytowe) dokonywane jest w Spółce na bieżąco poprzez bieżące i planowane aplikowanie i stosowanie szeregu czynności zabezpieczających o charakterze przeciwdziałającym lub zmniejszającym ryzyko prowadzonej przez Spółkę działalności (np. w zakresie ryzyka walutowego Spółka stosuje zabezpieczenia przyszłych transakcji walutowych transakcjami typu forward).

Zadania w zakresie m.in. obszaru audytu wewnętrznego i kontroli wewnętrznej realizowane są w Spółce także przy założonym zwiększonym zaangażowaniu członków Zarządu, Rady Nadzorczej i komitetów Rady (Komitet Audytu oraz powołany od lipca 2021 r. Komitet Strategii i Rozwoju Biznesu, do zadań którego należy również m.in. monitorowanie realizacji przez Zarząd celów strategicznych i planów działalności gospodarczej oraz planów finansowych).

W okresach wcześniejszych (2021 rok) w Spółce prowadzone były prace przygotowawcze i organizacyjne mające na celu wprowadzenie do regulacji wewnętrznych w Spółce (Regulamin Zarządu, Regulamin Rady Nadzorczej) stosownych zapisów regulujących zasady współdziałania ewentualnego audytora wewnętrznego z organami Spółki i dostępnością organów lub osób pełniących takie funkcje (o ile zostaną powołane) do przedstawicieli Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. Stosowne zmiany w zakresie wskazanych zmian regulacji wewnętrznych zostały: (i) wprowadzone do Regulaminu Zarządu – na podstawie uchwały Zarządu Spółki Nr 03/06/21 z dnia 01.06.2021 r. i zatwierdzone uchwałą Rady Nadzorczej Spółki Nr 5/06/2021 z dn. 02.06.2021 r. (zmiany obowiązujące od dnia 01.07.2021 r.); (ii) wprowadzone do Regulaminu Rady Nadzorczej – na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Spółki Nr 2/06/2021 z dn. 02.06.2021 r. i zatwierdzone uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki Nr 36 z dnia 30.06.2021 r. (zmiany obowiązujące od dnia 01.07.2021 r.).

6.4. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji

Poniższe informacje o stanie posiadania akcji Spółki przez akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki sporządzone zostały w szczególności na podstawie informacji uzyskanych od akcjonariuszy w drodze realizacji przez nich obowiązków nałożonych na akcjonariuszy spółek publicznych mocą odpowiednich przepisów prawa, a w tym na podstawie postanowień ustawy z dn. 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (art. 69 i art. 69a) oraz na podstawie postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dn. 16.04.2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Rozporządzenie MAR, art. 19). Dodatkowo informacje o stanie posiadania akcji Spółki podawane są na podstawie dostępnych publicznie danych o zaangażowaniu portfelowym i strukturze aktywów funduszy inwestycyjnych lub funduszy emerytalnych, w tym na podstawie informacji o liczbie akcji rejestrowanych na Walnym Zgromadzeniu Spółki (dane dostępne okresowo, m.in. na podstawie informacji pochodzących ze sprawozdań finansowych funduszy inwestycyjnych i funduszy emerytalnych – od dnia publikacji ostatniej informacji dane mogą podlegać zmianom).

Tabela. Wykaz akcjonariuszy posiadających bezpośrednio na dzień bilansowy (31.12.2023 r.) znaczne pakiety akcji Spółki, tj. pakiety akcji stanowiące co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Akcionariusz	liczba posiadanych akcji [szt.]	liczba głosów na WZ przypadających z posiadanych akcji [szt.]	udział w kapitale zakładowym Spółki [%]	udział w łącznej liczbie głosów na WZ Spółki [%]
Sławomir Wysmyk	1 868 346	3 428 346	12,84%	18,66%
Flyoo Sp. z o.o.	1 280 000	2 135 000	8,80%	11,62%
Elephant Rock Fundacja Rodzinna	1 090 500	1 790 500	7,49%	9,74%
TCZ Holding Sp. z o.o.	1 035 000	1 735 000	7,11%	9,44%
Nationale Nederlanden PTE S.A. (przez zarządzane fundusze)	1 718 000	1 718 000	11,81%	9,35%
Generali PTE S.A. (przez zarządzane fundusze)	1 008 459	1 008 459	6,93%	5,49%
Esaliens TFI S.A.	939 342	939 342	6,46%	5,11%
POZOSTALI AKCJONARIUSZE	5 612 353	5 622 353	≈38,56%	≈30,59%
RAZEM:	14.552.000	18.377.000	100,00%	100,00%

Tabela. Wykaz akcjonariuszy posiadających bezpośrednio i pośrednio na dzień bilansowy (31.12.2023 r.) znaczne pakiety akcji Spółki, tj. pakiety akcji stanowiące co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu

Akcionariusz		Liczba Akcji [szt.]	Liczba głosów na WZ [szt.]	Udział w kapitale zakładowym [%]	Udział w głosach na WZ [%]
Sławomir Wysmyk	Bezpośrednio	1 868 346	3 428 346	12,84%	18,66%
Grzegorz Baszczyński	Pośrednio, przez podmiot zależny: Flyoo Sp. z o.o.	1 280 000	2 135 000	8,80%	11,62%
Remigiusz Talarek	Bezpośrednio	1 050	1 050	≈0,0072%	≈0,0057%
	Pośrednio, przez podmiot zależny: Elephant Rock Fundacja Rodzinna	1 090 500	1 790 500	7,49%	9,74%

Akcjonariusz		Liczba Akcji [szt.]	Liczba głosów na WZ [szt.]	Udział w kapitale zakładowym [%]	Udział w głosach na WZ [%]
	Pośrednio, przez podmiot zależny: Elephant Capital Sp. z o.o.	54 500	54 500	0,37%	0,30%
	Razem – Bezpośrednio i pośrednio	1 146 050	1 846 050	≈7,88%	10,05%
Tomasz Czapla	Pośrednio, przez podmiot zależny: TCZ Holding Sp. z o.o.	1 035 000	1 735 000	7,11%	9,44%
Nationale-Nederlanden PTE S.A. (przez zarządzane fundusze)	Pośrednio (przez zarządzane fundusze)	1 718 000	1 718 000	11,81%	9,35%
Generali PTE S.A. (przez zarządzane fundusze)	Pośrednio (przez zarządzane fundusze)	1 008 459	1 008 459	6,93%	5,49%
Esaliens TFI S.A. (przez zarządzane fundusze)	Pośrednio (przez zarządzane fundusze)	939 342	939 342	6,46%	5,11%
POZOSTALI AKCJONARIUSZE		5 556 803	5 566 803	≈38,19%	≈30,29%
RAZEM:		14 552 000	18 377 000	100,00%	100,00%

Tabela. Wykaz akcjonariuszy posiadających bezpośrednio na dzień bilansowy (31.12.2024 r.) znaczne pakiety akcji Spółki, tj. pakiety akcji stanowiące co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Akcjonariusz	liczba posiadanych akcji [szt.]	liczba głosów na WZ przypadających z posiadanych akcji [szt.]	udział w kapitale zakładowym Spółki [%]	udział w łącznej liczbie głosów na WZ Spółki [%]
Sławomir Wysmyk	1 680 000	3 240 000	11,54%	17,63%
Nationale Nederlanden PTE S.A. (przez zarządzane fundusze)	1 962 942	1 962 942	13,49%	10,68%
Flyoo Sp. z o.o.	855 000	1 710 000	5,88%	9,31%
Aironi Quattro Fundacja Rodzinna	700 000	1 400 000	4,81%	7,62%
Elephant Rock Fundacja Rodzinna	700 000	1 400 000	4,81%	7,62%
Generali PTE S.A. (przez zarządzane fundusze)	1 092 223	1 092 223	7,51%	5,94%
POZOSTALI AKCJONARIUSZE	7 561 835	7 571 835	≈51,9642%	≈41,2028%
RAZEM:	14.552.000	18.377.000	100,00%	100,00%

Tabela. Wykaz akcjonariuszy posiadających bezpośrednio i pośrednio na dzień bilansowy (31.12.2024 r.) znaczne pakiety akcji Spółki, tj. pakiety akcji stanowiące co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu

Akcjonariusz		Liczba Akcji [szt.]	Liczba głosów na WZ [szt.]	Udział w kapitale zakładowym [%]	Udział w głosach na WZ [%]
Sławomir Wysmyk	Bezpośrednio	1 680 000	3 240 000	11,54%	17,63%
Nationale-Nederlanden PTE S.A. (przez zarządzane fundusze)	Pośrednio (przez zarządzane fundusze)	1 962 942	1 962 942	13,49%	10,68%
Grzegorz Baszczyński	Pośrednio, przez podmiot zależny: Flyoo Sp. z o.o.	855 000	1 710 000	5,88%	9,31%
Remigiusz Talarek	Bezpośrednio	1 050	1 050	≈0,0072%	≈0,0057%
	Pośrednio, przez podmiot zależny: Elephant Rock Fundacja Rodzinna	700 000	1 400 000	4,81%	7,62%
	Razem – Bezpośrednio i pośrednio	701 050	1 401 050	≈4,82%	≈7,62%
Tomasz Czapla	Pośrednio, przez podmiot zależny: Aironi Quattro Fundacja Rodzinna	700 000	1 400 000	4,81%	7,62%

Akcjonariusz		Liczba Akcji [szt.]	Liczba głosów na WZ [szt.]	Udział w kapitale zakładowym [%]	Udział w głosach na WZ [%]
Generali PTE S.A. (przez zarządzane fundusze)	Pośrednio (przez zarządzane fundusze)	1 092 223	1 092 223	7,51%	5,94%
POZOSTALI AKCJONARIUSZE		7 560 785	7 570 785	≈51,9570%	≈41,1971%
RAZEM:		14 552 000	18 377 000	100,00%	100,00%

Tabela. Wykaz akcjonariuszy posiadających bezpośrednio na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania do publikacji (17.04.2025 r.) znaczne pakiety akcji Spółki, tj. pakiety akcji stanowiące co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Akcjonariusz	liczba posiadanych akcji [szt.]	liczba głosów na WZ przypadających z posiadanych akcji [szt.]	udział w kapitale zakładowym Spółki [%]	udział w łącznej liczbie głosów na WZ Spółki [%]
Slawomir Wysmyk	1 680 000	3 030 000	11,54%	19,04%
Nationale-Nederlanden PTE S.A. (przez zarządzane fundusze)	1 943 886	1 943 886	13,36%	12,22%
<i>w tym:</i>				
Nationale-Nederlanden OFE	1 770 456	1 770 456	12,17%	11,13%
Generali PTE S.A. (przez zarządzane fundusze)	1 092 223	1 092 223	7,51%	6,86%
Flyoo Sp. z o.o.	855 000	855 000	5,88%	5,37%
POZOSTALI AKCJONARIUSZE	8 980 891	8 990 891	≈61,7159%	≈56,5038%
RAZEM:	14 552 000	15 912 000	100,00%	100,00%

Tabela. Wykaz akcjonariuszy posiadających bezpośrednio i pośrednio na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania do publikacji (17.04.2025 r.) znaczne pakiety akcji Spółki, tj. pakiety akcji stanowiące co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu

Akcjonariusz		Liczba Akcji [szt.]	Liczba głosów na WZ [szt.]	Udział w kapitale zakładowym [%]	Udział w głosach na WZ [%]
Sławomir Wysmyk	Bezpośrednio	1 680 000	3 030 000	11,54%	19,04%
Nationale-Nederlanden PTE S.A. (przez zarządzane fundusze)	Pośrednio (przez zarządzane fundusze)	1 943 886	1 943 886	13,36%	12,22%
<i>w tym:</i>					
Nationale-Nederlanden OFE		1 770 456	1 770 456	12,17%	11,13%
Generali PTE S.A. (przez zarządzane fundusze)	Pośrednio (przez zarządzane fundusze)	1 092 223	1 092 223	7,51%	6,86%
Grzegorz Baszczyński	Pośrednio, przez podmiot zależny: Flyoo Sp. z o.o.	855 000	855 000	5,88%	5,37%
POZOSTALI AKCJONARIUSZE		8 980 891	8 990 891	≈61,7159%	≈56,5038%
RAZEM:		14 552 000	15 912 000	100,00%	100,00%

W roku 2024 oraz w roku 2025 do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania do publikacji (17.04.2025 r.) miały miejsce następujące zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji Emitenta oraz następujące zmiany w strukturze własności akcji Emitenta znajdujących się w posiadaniu osób zarządzających lub osób nadzorujących Emitenta:

- w dniu 17.01.2024 r. Spółka otrzymała od akcjonariusza Spółki, tj. od TCZ Holding Spółki z o.o. z siedzibą w Łodzi (spółka zależna od p. Tomasza Czapli - Członka Rady Nadzorczej Spółki), zawiadomienie, przekazane w trybie art. 69 Ustawy o Ofercie, o zmianie i zmniejszeniu przez spółkę TCZ Holding Sp. z o.o. dotychczasowego udziału ponad 5% ogólnej liczby głosów i osiągnięciu w wyniku tego zmniejszenia mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu (art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie). Zgodnie z treścią przedmiotowego zawiadomienia:

„Stosownie do postanowień art. 69 ust. 4 pkt 1) Ustawy o Ofercie TCZ Holding Sp. z o.o., jako dotychczasowy akcjonariusz Rainbow Tours Spółki Akcyjnej informuje, iż zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Rainbow Tours Spółki Akcyjnej (zmiana dotychczas posiadanego przez TCZ Holding Sp. z o.o. udziału ponad 5% ogólnej liczby głosów i osiągnięcie w wyniku tego zmniejszenia mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta nastąpiła w wyniku transakcji pożyczki papierów wartościowych dokonanej poprzez realizację w dniu 16 stycznia 2024 roku – na podstawie umowy pożyczki papierów wartościowych z dnia 16 stycznia 2024 roku – przelewu z rachunku papierów wartościowych pożyczkodawcy (tj. TCZ Holding Sp. z o.o.) na rachunek pożyczkobiorcy (Aironi Quattro Fundacji Rodzinnej w organizacji) łącznie w odniesieniu do 1.035.000 (jednego miliona trzydziestu pięciu tysięcy) akcji Rainbow Tours S.A., a w tym w odniesieniu do:

(-) 700.000 (siedemset tysięcy) zdematerializowanych akcji imiennych uprzywilejowanych (uprzywilejowanie co do głosu, przyznające jednej akcji uprzywilejowanej dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu Emitenta) Rainbow Tours Spółki Akcyjnej (oznaczonych kodem ISIN: PLRNBWT00049),

(-) 335.000 (trzysta trzydziestu pięciu tysięcy) zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela Rainbow Tours Spółki Akcyjnej (oznaczonych kodem ISIN: PLRNBWT00031) będących przedmiotem obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Mając powyższe na uwadze TCZ Holding Sp. z o.o. zawiadamia i informuje, co następuje:

(1) Stosownie do art. 69 ust. 4 pkt 2) w zw. z ust. 4a) Ustawy o Ofercie [informacje o liczbie akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów]:

Przed zmianą udziału, TCZ Holding Sp. z o.o. posiadała łącznie 1.035.000 sztuk akcji Emitenta, stanowiących 7,11% kapitału zakładowego Spółki, a w tym: (i) 700.000 szt. akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu, stanowiących 4,81% kapitału zakładowego Spółki oraz (ii) 335.000 szt. akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 2,30% kapitału zakładowego Spółki, tj. akcji Emitenta uprawniających łącznie do 1.735.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 9,44% ogólnej liczby głosów, a w tym: (i) 1.400.000 głosów przypadających z akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu, stanowiących 7,62% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz (ii) 335.000 głosów przypadających z akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 1,82% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

(2) Stosownie do art. 69 ust. 4 pkt 3) w zw. z ust. 4a) Ustawy o Ofercie [informacje o liczbie aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów]:

Po zmianie udziału, TCZ Holding Sp. z o.o. nie posiada żadnych akcji Emitenta.

(3) Stosownie do art. 69 ust. 4 pkt 5) Ustawy o Ofercie [informacje o podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje spółki]:

Nie występują podmioty zależne od TCZ Holding Sp. z o.o. posiadające akcje Spółki.

(4) Stosownie do art. 69 ust. 4 pkt 6) Ustawy o Ofercie [informacje o osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy o Ofercie]:

TCZ Holding Sp. z o.o. nie zawarł z żadną osobą trzecią umowy, której przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Emitenta.

W związku z pożyczką papierów wartościowych dokonaną przez pożyczkodawcę (tj. TCZ Holding Sp. z o.o.) i pożyczkobiorcę (tj. Aironi Quattro Fundację Rodziną w organizacji) w odniesieniu łącznie do 1.035.000 akcji Emitenta, pożyczkobiorcy (tj. Aironi Quattro Fundacji Rodzinnej w organizacji) przysługują wszelkie prawa z przedmiotu pożyczki dopuszczone przepisami prawa oraz regulacjami wewnętrznymi. Z chwilą przeniesienia na pożyczkobiorcę (Aironi Quattro Fundację Rodziną w organizacji) własności pożyczonych akcji pożyczkobiorca (Aironi Quattro Fundacja Rodzinna) wstępuje we wszystkie prawa związane z pożyczonymi akcjami, w tym uprawniony jest w szczególności do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania z pożyczonych akcji prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

(5) Stosownie do art. 69 ust. 4 pkt 7) Ustawy o Ofercie [informacje o liczbie głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy o Ofercie, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ofercie, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji]:

Nie dotyczy. TCZ Holding Sp. z o.o. nie posiada: (i) instrumentów finansowych, które po upływie terminu zapadalności bezwarunkowo uprawniałyby lub zobowiązywałyby ich posiadacza do nabycia akcji Spółki, z którymi związane są prawa głosu, ani (ii) instrumentów finansowych, które odnoszą się do akcji Spółki w sposób pośredni lub bezpośredni i mają skutki ekonomiczne podobne do skutków instrumentów finansowych, które po upływie terminu zapadalności bezwarunkowo uprawniałyby lub zobowiązywałyby ich posiadacza do nabycia akcji Spółki, z którymi związane są prawa głosu.

(6) Stosownie do art. 69 ust. 4 pkt 8) Ustawy o Ofercie [Informacje o liczbie głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy o Ofercie, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych]:

Nie dotyczy. TCZ Holding Sp. z o.o. nie posiada instrumentów finansowych, które są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, które odnoszą się do akcji Spółki w sposób pośredni lub bezpośredni i mają skutki ekonomiczne podobne do skutków instrumentów finansowych, które po upływie terminu zapadalności bezwarunkowo uprawniałyby lub zobowiązywałyby ich posiadacza do nabycia akcji Spółki, z którymi związane są prawa głosu.

(7) Stosownie do art. 69 ust. 4 pkt 9) Ustawy o Ofercie [Informacje o łącznej sumie liczby głosów wskazanych na podstawie art. 69 ust. 4 pkt 3, 7 i 8 Ustawy o Ofercie i jej procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów]:

TCZ Holding Sp. z o.o. nie posiada żadnych akcji Emitenta; TCZ Holding Sp. z o.o. nie wykonuje żadnych głosów (o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 3, 7 i 8 Ustawy o Ofercie) na Walnym Zgromadzeniu Emitenta."

- w dniu 17.01.2024 r. Spółka otrzymała od akcjonariusza Spółki, tj. od Aironi Quattro Fundacji Rodzinnej w organizacji (członkiem zgromadzenia beneficjentów Aironi Quattro Fundacji Rodzinnej w organizacji i Prezesem Zarządu Aironi Quattro Fundacji Rodzinnej w organizacji jest Pan Tomasz Czapla, pełniący jednocześnie funkcję Członka Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej), zawiadomienie, przekazane w trybie art. 69 Ustawy o Ofercie, o przekroczeniu przez Aironi Quattro Fundację Rodzinną w organizacji udziału ponad 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ofercie). Zgodnie z treścią przedmiotowego zawiadomienia:

„Stosownie do postanowień art. 69 ust. 4 pkt 1) Ustawy o Ofercie Aironi Quattro Fundacja Rodzinna w organizacji, jako Akcjonariusz Rainbow Tours Spółki Akcyjnej informuje, iż przekroczenie udziału ponad 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Rainbow Tours Spółki Akcyjnej nastąpiło w wyniku transakcji pożyczki papierów wartościowych dokonanej poprzez realizację w dniu 16 stycznia 2024 roku – na podstawie umowy pożyczki papierów wartościowych z dnia 16 stycznia 2024 roku – przelewu z rachunku papierów wartościowych pożyczkodawcy (TCZ Holding Sp. z o.o.) na rachunek pożyczkobiorcy (tj. Akcjonariusza, Aironi Quattro Fundacji Rodzinnej w organizacji) łącznie w odniesieniu do 1.035.000 (jednego miliona trzydziestu pięciu tysięcy) akcji Rainbow Tours S.A., a w tym w odniesieniu do:

(-) 700.000 (siedmiuset tysięcy) zdematerializowanych akcji imiennych uprzywilejowanych (uprzywilejowanie co do głosu, przysługujące jednej akcji uprzywilejowanej dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu Emitenta) Rainbow Tours Spółki Akcyjnej (oznaczonych kodem ISIN: PLRNBWT00049),

(-) 335.000 (trzystu trzydziestu pięciu tysięcy) zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela Rainbow Tours Spółki Akcyjnej (oznaczonych kodem ISIN: PLRNBWT00031) będących przedmiotem obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Mając powyższe na uwadze Aironi Quattro Fundacja Rodzinna w organizacji zawiadamia i informuje, co następuje:

(1) Stosownie do art. 69 ust. 4 pkt 2) w zw. z ust. 4a) Ustawy o Ofercie [informacje o liczbie akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów]:

Przed zmianą i przekroczeniem udziału ponad 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, Aironi Quattro Fundacja Rodzinna w organizacji nie posiadała żadnych akcji Emitenta.

(2) Stosownie do art. 69 ust. 4 pkt 3) w zw. z ust. 4a) Ustawy o Ofercie [informacje o liczbie aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów]:

Aktualnie Aironi Quattro Fundacja Rodzinna w organizacji posiada łącznie 1.035.000 sztuk akcji Emitenta, stanowiących 7,11% kapitału zakładowego Spółki, a w tym: (i) 700.000 szt. akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu, stanowiących 4,81% kapitału zakładowego Spółki oraz (ii) 335.000 szt. akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 2,30% kapitału zakładowego Spółki, tj. akcji Emitenta uprawniających łącznie do 1.735.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 9,44% ogólnej liczby głosów, a w tym: (i) 1.400.000 głosów przypadających z akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu, stanowiących 7,62% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz (ii)

335.000 głosów przypadających z akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 1,82% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

(3) Stosownie do art. 69 ust. 4 pkt 5) Ustawy o Ofercie [informacje o podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje spółki]:

Nie występują podmioty zależne od Aironi Quattro Fundacji Rodzinnej w organizacji posiadające akcje Spółki.

(4) Stosownie do art. 69 ust. 4 pkt 6) Ustawy o Ofercie [informacje o osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy o Ofercie]:

Akcjonariusz nie zawarł z żadną osobą trzecią umowy, której przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Emitenta.

W związku z pożyczką papierów wartościowych dokonaną przez pożyczkodawcę (TCZ Holding Sp. z o.o.) i pożyczkobiorcę (tj. Akcjonariusza, Aironi Quattro Fundację Rodziną w organizacji) w odniesieniu łącznie do 1.035.000 akcji Emitenta, pożyczkobiorcy (tj. Aironi Quattro Fundacji Rodzinnej w organizacji) przysługują wszelkie prawa z przedmiotu pożyczki dopuszczone przepisami prawa oraz regulacjami wewnętrznymi. Z chwilą przeniesienia na pożyczkobiorcę (Aironi Quattro Fundację Rodziną w organizacji) własności pożyczonych akcji pożyczkobiorca (Aironi Quattro Fundacja Rodzinna w organizacji) wstępuje we wszystkie prawa związane z pożyczonymi akcjami, w tym uprawniony jest w szczególności do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania z pożyczonych akcji prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

(5) Stosownie do art. 69 ust. 4 pkt 7) Ustawy o Ofercie [informacje o liczbie głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy o Ofercie, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ofercie, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji]:

Nie dotyczy. Akcjonariusz nie posiada: (i) instrumentów finansowych, które po upływie terminu zapadalności bezwarunkowo uprawnialyby lub zobowiązywałyby ich posiadacza do nabycia akcji Spółki, z którymi związane są prawa głosu, ani (ii) instrumentów finansowych, które odnoszą się do akcji Spółki w sposób pośredni lub bezpośredni i mają skutki ekonomiczne podobne do skutków instrumentów finansowych, które po upływie terminu zapadalności bezwarunkowo uprawnialyby lub zobowiązywałyby ich posiadacza do nabycia akcji Spółki, z którymi związane są prawa głosu.

(6) Stosownie do art. 69 ust. 4 pkt 8) Ustawy o Ofercie [informacje o liczbie głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy o Ofercie, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych]:

Nie dotyczy. Akcjonariusz nie posiada instrumentów finansowych, które są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, które odnoszą się do akcji Spółki w sposób pośredni lub bezpośredni i mają skutki ekonomiczne podobne do skutków instrumentów finansowych, które po upływie terminu zapadalności bezwarunkowo uprawnialyby lub zobowiązywałyby ich posiadacza do nabycia akcji Spółki, z którymi związane są prawa głosu.

(7) Stosownie do art. 69 ust. 4 pkt 9) Ustawy o Ofercie [informacje o łącznej sumie liczby głosów wskazanych na podstawie art. 69 ust. 4 pkt 3, 7 i 8 Ustawy o Ofercie i jej procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów]:

Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie art. 69 ust. 4 pkt 3, 7 i 8 Ustawy o Ofercie wynosi 1.735.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 9,44% ogólnej liczby głosów.”.

- w dniu 08.03.2024 r., do Spółki wpłynęło powiadomienie, złożone w trybie art. 19 ust. 1 MAR (o czym Spółka informowała w drodze raportu bieżącego Nr 10/2024 z dnia 08.03.2024 r.), o transakcjach zbycia akcji Emitenta przez Pana Macieja Szczechurę - Prezesa Zarządu Rainbow Tours S.A., tj. osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce (w rozumieniu MAR), zgodnie z którym to powiadomieniem Pan Maciej Szczechura zbył w dniu 06.03.2024 r. łącznie 1.647 sztuk akcji Emitenta (za średnią cenę transakcyjną w wysokości 73,97911354 zł za jedną akcję);

Przy uwzględnieniu treści wskazanego zawiadomienia i na podstawie wcześniejszych zawiadomień o transakcjach dotyczących akcji Emitenta Pan Maciej Szczechura - Prezesa Zarządu Rainbow Tours S.A., tj. osoba pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce (w rozumieniu MAR) posiada po transakcjach łącznie 3.985 akcji Emitenta, co stanowi odpowiednio około 0,0274% udziału w kapitale zakładowym Spółki i około 0,0217% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki;

- w dniu 18.03.2024 r. Spółka otrzymała od Esaliens Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, działającej w imieniu funduszy Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty oraz Esaliens Senior Fundusz Inwestycyjny Otwarty (zwane łącznie „Funduszami”), akcjonariuszy Spółki, przy uwzględnieniu art. 69 ust. 1 pkt 1) lub 2)

w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 2 lit. a) Ustawy o Ofercie, zawiadomienie o zmianie stanu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce i osiągnięciu w wyniku sprzedaży akcji przez wskazane Fundusze mniej, niż 5% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki;

Zgodnie z treścią przedmiotowego zawiadomienia:

Przed zmianą udziału, Fundusze posiadały łącznie 924.052 sztuki akcji Emitenta, stanowiących 6,35% kapitału zakładowego Spółki, a w tym: (i) 0 szt. akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu oraz (ii) 924.052 szt. akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 6,35% kapitału zakładowego Spółki, tj. akcji Emitenta uprawniających łącznie do 924.052 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 5,03% ogólnej liczby głosów, a w tym: (i) 0 głosów przypadających z akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu oraz (ii) 924.052 głosów przypadających z akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 5,03% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;

Po zmianie udziału (aktualnie, na dzień zawiadomienia, w związku z dalszą sprzedażą akcji) Fundusze posiadały łącznie 867.502 sztuki akcji Emitenta, stanowiących 5,9614% kapitału zakładowego Spółki, a w tym: (i) 0 szt. akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu oraz (ii) 867.502 szt. akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 5,9614% kapitału zakładowego Spółki, tj. akcji Emitenta uprawniających łącznie do 867.502 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 4,7206% ogólnej liczby głosów, a w tym: (i) 0 głosów przypadających z akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu oraz (ii) 867.502 głosów przypadających z akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 4,7206% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

– w dniu 05.06.2024 r. do Spółki wpłynęły powiadomienia:

- 1) powiadomienie, złożone w trybie art. 19 ust. 1 MAR (o czym Spółka informowała w drodze raportu bieżącego Nr 21/2024 z dnia 05.06.2024 r.) przez Elephant Capital Sp. z o.o., tj. osobę blisko związaną z Panem Remigiuszem Talarkiem - Członkiem Rady Nadzorczej Spółki, jako osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce (w rozumieniu MAR) o transakcji udzielenia przez Elephant Capital Sp. z o.o. pożyczki papierów wartościowych zawartej w odniesieniu do 54.500 (pięćdziesięciu czterech tysięcy pięciuset) akcji Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLRNBWT00031 (tj. akcji zwykłych na okaziciela będących przedmiotem obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie);
- 2) powiadomienie, złożone w trybie art. 19 ust. 1 MAR (o czym Spółka informowała w drodze raportu bieżącego Nr 22/2024 z dnia 05.06.2024 r.) przez Elephant Rock Fundację Rodzinną, tj. osobę blisko związaną z Panem Remigiuszem Talarkiem - Członkiem Rady Nadzorczej Spółki, jako osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce (w rozumieniu MAR), o transakcji otrzymania pożyczki papierów wartościowych zawartej w odniesieniu do 54.500 (pięćdziesięciu czterech tysięcy pięciuset) akcji Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLRNBWT00031 (tj. akcji zwykłych na okaziciela będących przedmiotem obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie);
- 3) powiadomienie, złożone w trybie art. 69 Ustawy o Ofercie (o czym Spółka informowała w drodze raportu bieżącego Nr 23/2024 z dnia 05.06.2024 r.) przez Elephant Rock Fundację Rodzinną, o zmianie stanu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce (przekroczenie przez Elephant Rock Fundację Rodzinną udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki - art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ofercie).

Przy uwzględnieniu treści w/w zawiadomień, po dokonaniu w/w transakcji (na dzień 31.05.2024 r.) Elephant Capital Sp. z o.o. (podmiot zależny od Pana Remigiusza Talarka – Członka Rady Nadzorczej Spółki) nie posiadał żadnych akcji Spółki, natomiast Elephant Rock Fundacja Rodzinna (osoba blisko związana z Panem Remigiuszem Talarkiem - Członkiem Rady Nadzorczej Spółki) posiadała w sposób bezpośredni łącznie 1.145.000 sztuk akcji Emitenta (z których przysługiwało 1.845.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki), co stanowiło odpowiednio 7,87% udziału w kapitale zakładowym Spółki i 10,04% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki; Pan Remigiusz Talarek – Członek Rady Nadzorczej Spółki po dokonaniu w/w transakcji (na dzień 31.05.2024 r.) posiadał w sposób bezpośredni 1.050 sztuk akcji Emitenta (z których przysługuje 1.050 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki), co stanowi odpowiednio 0,0072% udziału w kapitale zakładowym Spółki i 0,0057% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki, a tym samym Pan Remigiusz Talarek po dokonaniu w/w transakcji (na dzień 31.05.2024 r.) posiadał pośrednio (przez Elephant Rock Fundację Rodzinną) i bezpośrednio łącznie 1.146.050 sztuk akcji Emitenta (z których przysługiwało łącznie 1.846.050 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki), co stanowiło odpowiednio 7,88% udziału w kapitale zakładowym Spółki i 10,05% w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki;

– w dniu 16.07.2024 r. do Spółki wpłynęło powiadomienie, złożone w trybie art. 19 ust. 1 MAR (o czym Spółka informowała w drodze raportu bieżącego Nr 36/2024 z dnia 16.07.2024 r.) przez Akcjonariusza Spółki Aironi Quattro Fundację Rodzinną, tj. osobę blisko związaną z Panem Tomaszem Czapłą - Członkiem Rady Nadzorczej Spółki, jako osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce (w rozumieniu MAR), w sprawie transakcji zbycia 335.000 (trzystu trzydziestu pięciu tysięcy) akcji Emitenta przez Aironi Quattro Fundację Rodzinną;

Przy uwzględnieniu treści wskazanego zawiadomienia, w związku z powyższym zbyciem akcji Spółki, na dzień dokonania przedmiotowego powiadomienia Aironi Quattro Fundacja Rodzinna (osoba blisko związana z Panem Tomaszem Czapłą - Członkiem Rady Nadzorczej Spółki) posiadała w sposób bezpośredni łącznie 700.000 sztuk akcji Emitenta (z których przysługiwało 1.400.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki), co stanowiło odpowiednio 4,81% udziału w kapitale zakładowym Spółki i 7,62% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki; Pan Tomasz Czapla – Członek Rady Nadzorczej Spółki nie posiada akcji Emitenta w sposób bezpośredni;

– w dniu 16.07.2024 r. do Spółki wpłynęły powiadomienia:

- 1) powiadomienie złożone w trybie art. 19 ust. 1 MAR (o czym Spółka informowała w drodze raportu bieżącego Nr 37/2024 z dnia 16.07.2024 r.) przez Akcjonariusza Spółki Flyoo Spółkę z o.o., tj. osobę blisko związaną z Panem Grzegorzem Baszczyńskim - Członkiem Rady Nadzorczej Spółki, jako osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce (w rozumieniu MAR), w sprawie transakcji zbycia 425.000 (czterystu dwudziestu pięciu tysięcy) akcji Emitenta przez Flyoo Spółkę z o.o.;
- 2) powiadomienie, złożone w trybie art. 69 Ustawy o Ofercie (o czym Spółka informowała w drodze raportu bieżącego Nr 38/2024 z dnia 16.07.2024 r.) przez Flyoo Spółkę z o.o., o zmianie stanu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce (zmniejszenie przez Flyoo Spółkę z o.o. udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i osiągnięcie w wyniku tego zmniejszenia mniej, niż 10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu - art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie).

Przy uwzględnieniu treści wskazanego zawiadomienia, w związku z powyższym zbyciem akcji Spółki, na dzień dokonania przedmiotowego powiadomienia Flyoo Spółka z o.o. (osoba blisko związana z Panem Grzegorzem Baszczyńskim - Członkiem Rady Nadzorczej Spółki) posiadała w sposób bezpośredni łącznie 855.000 sztuk akcji Emitenta (z których przysługiwało 1.710.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki), co stanowiło odpowiednio 5,88% udziału w kapitale zakładowym Spółki i 9,31% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki; Pan Grzegorz Baszczyński – Członek Rady Nadzorczej Spółki nie posiada akcji Emitenta w sposób bezpośredni;

– w dniu 26.07.2024 r. do Spółki wpłynęło powiadomienie, złożone w trybie art. 19 ust. 1 MAR (o czym Spółka informowała w drodze raportu bieżącego Nr 39/2024 z dnia 26.07.2024 r.) przez Akcjonariusza Spółki Elephant Rock Fundację Rodzinna, tj. osobę blisko związaną z Panem Remigiuszem Talarkiem - Członkiem Rady Nadzorczej Spółki, jako osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce (w rozumieniu MAR), w sprawie transakcji nabycia 2.200 (dwóch tysięcy dwustu) akcji Emitenta przez Elephant Rock Fundację Rodzinna,

a ponadto:

w dniu 30.07.2024 r. do Spółki wpłynęło powiadomienie, złożone w trybie art. 19 ust. 1 MAR (o czym Spółka informowała w drodze raportu bieżącego Nr 41/2024 z dnia 30.07.2024 r.) przez Akcjonariusza Spółki Elephant Rock Fundację Rodzinna, tj. osobę blisko związaną z Panem Remigiuszem Talarkiem - Członkiem Rady Nadzorczej Spółki, jako osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce (w rozumieniu MAR), w sprawie transakcji nabycia 600 (sześciuset) akcji Emitenta przez Elephant Rock Fundację Rodzinna,

w dniu 05.08.2024 r. do Spółki wpłynęło powiadomienie, złożone w trybie art. 19 ust. 1 MAR (o czym Spółka informowała w drodze raportu bieżącego Nr 42/2024 z dnia 05.08.2024 r.) przez Akcjonariusza Spółki Elephant Rock Fundację Rodzinna, tj. osobę blisko związaną z Panem Remigiuszem Talarkiem - Członkiem Rady Nadzorczej Spółki, jako osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce (w rozumieniu MAR), w sprawie transakcji nabycia 800 (ośmiuset) akcji Emitenta przez Elephant Rock Fundację Rodzinna,

w dniu 08.08.2024 r. do Spółki wpłynęło powiadomienie, złożone w trybie art. 19 ust. 1 MAR (o czym Spółka informowała w drodze raportu bieżącego Nr 43/2024 z dnia 08.08.2024 r.) przez Akcjonariusza Spółki Elephant Rock Fundację Rodzinna, tj. osobę blisko związaną z Panem Remigiuszem Talarkiem - Członkiem Rady Nadzorczej Spółki, jako osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce (w rozumieniu MAR), w sprawie transakcji nabycia 400 (czterystu) akcji Emitenta przez Elephant Rock Fundację Rodzinna;

Przy uwzględnieniu treści w/w zawiadomień, w związku z powyższymi transakcjami nabycia akcji Spółki, na dzień dokonania ostatniego z w/w powiadomień Elephant Rock Fundacja Rodzinna (osoba blisko związana z Panem Remigiuszem Talarkiem - Członkiem Rady Nadzorczej Spółki) posiadała w sposób bezpośredni łącznie 1.149.000 sztuk akcji Emitenta (z których przysługiwało 1.849.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki), co stanowiło odpowiednio około 7,90% udziału w kapitale zakładowym Spółki i około 10,06% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki; Pan Remigiusz Talarek – Członek Rady Nadzorczej Spółki posiadał w sposób bezpośredni 1.050 sztuk akcji Emitenta (z których przysługiwało 1.050 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki), co stanowiło odpowiednio 0,0072% udziału w kapitale zakładowym Spółki i 0,0057% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki, a tym samym Pan Remigiusz Talarek posiadał pośrednio (przez Elephant Rock Fundację Rodzinna) i bezpośrednio łącznie 1.150.050 sztuk akcji

Emitenta (z których przysługiwało łącznie 1.850.050 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki), co stanowiło odpowiednio około 7,90% udziału w kapitale zakładowym Spółki i około 10,07% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

- w dniu 27.11.2024 r. do Spółki wpłynęło powiadomienie, złożone w trybie art. 19 ust. 1 MAR (o czym Spółka informowała w drodze raportu bieżącego Nr 60/2024 z dnia 27.11.2024 r.) przez Akcjonariusza Spółki Elephant Rock Fundację Rodzinną, tj. osobę blisko związaną z Panem Remigiuszem Talarkiem - Członkiem Rady Nadzorczej Spółki, jako osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce (w rozumieniu MAR), w sprawie transakcji nabycia łącznie 1.200 (jednego tysiąca dwustu) akcji Emitenta przez Elephant Rock Fundację Rodzinną,

a ponadto:

w dniu 28.11.2024 r. do Spółki wpłynęło powiadomienie, złożone w trybie art. 19 ust. 1 MAR (o czym Spółka informowała w drodze raportu bieżącego Nr 62/2024 z dnia 28.11.2024 r.) przez Akcjonariusza Spółki Elephant Rock Fundację Rodzinną, tj. osobę blisko związaną z Panem Remigiuszem Talarkiem - Członkiem Rady Nadzorczej Spółki, jako osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce (w rozumieniu MAR), w sprawie transakcji nabycia łącznie 1.000 (jednego tysiąca) akcji Emitenta przez Elephant Rock Fundację Rodzinną,

w dniu 04.12.2024 r. do Spółki wpłynęło powiadomienie, złożone w trybie art. 19 ust. 1 MAR (o czym Spółka informowała w drodze raportu bieżącego Nr 63/2024 z dnia 04.12.2024 r.) przez Akcjonariusza Spółki Elephant Rock Fundację Rodzinną, tj. osobę blisko związaną z Panem Remigiuszem Talarkiem - Członkiem Rady Nadzorczej Spółki, jako osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce (w rozumieniu MAR), w sprawie transakcji nabycia łącznie 1.000 (jednego tysiąca) akcji Emitenta przez Elephant Rock Fundację Rodzinną,

w dniu 12.12.2024 r. do Spółki wpłynęło powiadomienie, złożone w trybie art. 19 ust. 1 MAR (o czym Spółka informowała w drodze raportu bieżącego Nr 65/2024 z dnia 12.12.2024 r.) przez Akcjonariusza Spółki Elephant Rock Fundację Rodzinną, tj. osobę blisko związaną z Panem Remigiuszem Talarkiem - Członkiem Rady Nadzorczej Spółki, jako osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce (w rozumieniu MAR), w sprawie transakcji zbycia łącznie 452.200 (czterystu pięćdziesięciu dwóch tysięcy dwustu) akcji Emitenta przez Elephant Rock Fundację Rodzinną,

w dniu 12.12.2024 r. do Spółki wpłynęło powiadomienie, złożone w trybie art. 69 Ustawy o Ofercie (o czym Spółka informowała w drodze raportu bieżącego Nr 66/2024 z dnia 12.12.2024 r.) przez Akcjonariusza Spółki Elephant Rock Fundację Rodzinną, tj. osobę blisko związaną z Panem Remigiuszem Talarkiem - Członkiem Rady Nadzorczej Spółki, jako osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce (w rozumieniu MAR), o zmianie (zmniejszeniu) stanu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce (zmniejszenie przez Elephant Rock Fundację Rodzinną udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i osiągnięcie w wyniku tego zmniejszenia mniej, niż 10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu - art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie).

Przy uwzględnieniu treści w/w zawiadomień, w związku z powyższymi transakcjami nabycia i zbycia akcji Spółki, na dzień dokonania ostatniego z w/w powiadomień Elephant Rock Fundacja Rodzinną (osoba blisko związana z Panem Remigiuszem Talarkiem - Członkiem Rady Nadzorczej Spółki) posiadała w sposób bezpośredni łącznie 700.000 sztuk akcji Emitenta (z których przysługiwało 1.400.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki), co stanowiło odpowiednio około 4,81% udziału w kapitale zakładowym Spółki i około 7,62% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki; Pan Remigiusz Talarek – Członek Rady Nadzorczej Spółki posiadał w sposób bezpośredni 1.050 sztuk akcji Emitenta (z których przysługiwało 1.050 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki), co stanowiło odpowiednio 0,0072% udziału w kapitale zakładowym Spółki i 0,0057% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki, a tym samym Pan Remigiusz Talarek posiadał pośrednio (przez Elephant Rock Fundację Rodzinną) i bezpośrednio łącznie 701.050 sztuk akcji Emitenta (z których przysługiwało łącznie 1.401.050 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki), co stanowiło odpowiednio około 4,82% udziału w kapitale zakładowym Spółki i około 7,62% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

- w dniu 18.12.2024 r. do Spółki wpłynęło powiadomienie, złożone w trybie art. 69 Ustawy o Ofercie (o czym Spółka informowała w drodze raportu bieżącego Nr 69/2024 z dnia 18.12.2024 r.) przez Akcjonariusza Spółki Nationale-Nederlanden Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, działającej zgodnie z art. 87 ust. 1 pkt 2b Ustawy o Ofercie, o zmianie łącznego stanu posiadania akcji Spółki i zwiększeniu ponad 10% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co nastąpiło w wyniku nabycia akcji Spółki w transakcjach na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie zawartych w dniu 12.12.2024 r. przez zarządzane przez Nationale-Nederlanden Powszechnie Towarzystwo Emerytalne S.A. fundusze: Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2025, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2030, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2035, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2040, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2045, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2050, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2055,

Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2060, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2065.

Przy uwzględnieniu treści w/w zawiadomienia i na dzień jego dokonania Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna posiadała przez zarządzane przez siebie fundusze łącznie 1.962.942 sztuki akcji Emitenta (z których przysługiwało 1.962.942 głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki), co stanowiło odpowiednio około 13,49% udziału w kapitale zakładowym Spółki i około 10,68% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

- w dniu 02.01.2025 r. do Spółki wpłynęło powiadomienie, złożone w trybie art. 19 ust. 1 MAR (o czym Spółka informowała w drodze raportu bieżącego Nr 1/2025 z dnia 02.01.2025 r.) przez Akcjonariusza Spółki, Pana Macieja Szczechurę - Prezesa Zarządu Rainbow Tours S.A., tj. osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce (w rozumieniu MAR) w sprawie transakcji zbycia łącznie 1.607 (jednego tysiąca sześciuset siedmiu) akcji Emitenta.

Przy uwzględnieniu treści w/w zawiadomienia i na dzień jego dokonania Pan Maciej Szczechura - Prezes Zarządu Rainbow Tours S.A., tj. osoba pełniąca obowiązki zarządcze w Spółce (w rozumieniu MAR) posiadał łącznie 2.378 sztuk akcji Emitenta (z których przysługiwało 2.378 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki), co stanowiło odpowiednio około 0,01634% udziału w kapitale zakładowym Spółki i około 0,01294% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

- w dniu 27.03.2025 r. Zarząd Spółki – działając w oparciu o n/w wnioski akcjonariuszy Spółki z dnia 26.03.2025 r. o zamianę łącznie 2.465.000 sztuk akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu na akcje zwykłe na okaziciela (o złożeniu których Spółka informowała w drodze raportu bieżącego Nr 6/2025 z dnia 26.03.2025 r.), tj. w oparciu o: (1) wniosek akcjonariusza Flyoo Spółki z o.o. z siedzibą w Łodzi (spółka zależna od p. Grzegorza Baszczyńskiego - Członka Rady Nadzorczej Spółki) o zamianę 855.000 sztuk akcji imiennych uprzywilejowanych serii A Spółki na akcje na okaziciela, (2) wniosek akcjonariusza Aironi Quattro Fundacji Rodzinnej z siedzibą w Stobnicy, gm. Ręczno (podmiot zależny od p. Tomasza Czapli - Członka Rady Nadzorczej Spółki) o zamianę 700.000 sztuk akcji imiennych uprzywilejowanych serii A Spółki na akcje na okaziciela, (3) wniosek akcjonariusza Elephant Rock Fundacji Rodzinnej z siedzibą w Łodzi (podmiot zależny od p. Remigiusza Talarka - Członka Rady Nadzorczej Spółki) o zamianę 700.000 sztuk akcji imiennych uprzywilejowanych serii A Spółki na akcje na okaziciela, (4) wniosek akcjonariusza Pana Sławomira Wysmyka o zamianę 210.000 sztuk akcji imiennych uprzywilejowanych serii C1 Spółki na akcje na okaziciela – na podstawie art. 334 § 2 Kodeksu spółek handlowych, postanowił, mocą postanowień uchwały Zarządu Spółki z dnia 27.03.2025 r., dokonać zamiany na akcje zwykłe na okaziciela łącznie 2.465.000 sztuk akcji imiennych uprzywilejowanych, tj.:

- dokonać zamiany na akcje zwykłe na okaziciela łącznie 2.255.000 sztuk akcji imiennych uprzywilejowanych serii A („Akcje serii A”) Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, z łącznej liczby 3.605.000 sztuk akcji imiennych uprzywilejowanych serii A Spółki (akcje zdematerializowane zarejestrowane w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, objęte łącznie z 220.000 akcjami imiennymi uprzywilejowanymi serii C1 oznaczeniem kodem ISIN: PLRNBWT00049 oraz kodem FISN: RAINBOW/FXD REEXT PFDSH SER-A C1), a w tym: (-) 855.000 sztuk akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, oznaczonych numerami od A-1350001 do A-2205000, stanowiących własność akcjonariusza: Flyoo Spółki z o.o., (-) 700.000 sztuk akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, oznaczonych numerami od A-2675001 do A-3375000, stanowiących własność akcjonariusza: Aironi Quattro Fundacji Rodzinnej, (-) 700.000 sztuk akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, oznaczonych numerami od A-3825001 do A-4525000, stanowiących własność akcjonariusza: Elephant Capital Fundacji Rodzinnej

oraz

- dokonać zamiany na akcje zwykłe na okaziciela łącznie 210.000 sztuk akcji imiennych uprzywilejowanych serii C1 („Akcje serii C1”) Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, z łącznej liczby 220.000 sztuk akcji imiennych uprzywilejowanych serii C1 Spółki (akcje zdematerializowane zarejestrowane w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, objęte łącznie z 3.605.000 akcjami imiennymi uprzywilejowanymi serii A oznaczeniem kodem ISIN: PLRNBWT00049 oraz kodem FISN: RAINBOW/FXD REEXT PFDSH SER-A C1), a w tym: (-) 210.000 sztuk akcji imiennych uprzywilejowanych serii C1, oznaczonych numerami od C-1790001 do C-2000000, stanowiących własność akcjonariusza: Pana Sławomira Wysmyka.

Wskutek dokonanej zamiany w/w akcje objęte zamianą, tj. Akcje serii A w łącznej liczbie 2.255.000 oraz Akcje serii C1 w łącznej liczbie 210.000 sztuk utraciły przyznane im uprzywilejowanie co do prawa głosu (uprzywilejowanie w zakresie przyznania jednej akcji dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki), a tym samym uprzywilejowanie to - zgodnie z dyspozycją zawartą w treści art. 352 zdanie drugie Kodeksu spółek handlowych - wygasło.

Wskutek dokonanej zamiany aktualna po zamianie struktura kapitału zakładowego w zakresie akcji oznaczonych jako Akcje serii A jest następująca:

- 1.350.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, z których przysługuje uprzywilejowanie co do prawa głosu w ten sposób, że jednej akcji przysługują dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 135.000 zł, oznaczonych numerami: od A-0000001 do A-1350000,
- 2.255.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 225.500 zł.

Wskutek dokonanej zamiany aktualna po zamianie struktura kapitału zakładowego w zakresie akcji oznaczonych jako Akcje serii C1 jest następująca:

- 10.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii C1, z których przysługuje uprzywilejowanie co do prawa głosu w ten sposób, że jednej akcji przysługują dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 1.000 zł, oznaczonych numerami: od C-1780001 do C-1790000,
- 210.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C1 o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 21.000 zł.

Przed dokonaniem przedmiotowej zamiany wysokość kapitału zakładowego Emitenta wynosiła 1.455.200 zł (jeden milion czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście złotych), na który składało się 14.552.000 (czternaście milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące) akcji, a ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki wynosiła 18.377.000 (osiemnaście milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy).

Po dokonaniu przedmiotowej zamiany wysokość kapitału zakładowego Emitenta i liczba akcji go tworzących nie uległy zmianie i wynoszą odpowiednio: kapitał zakładowy wynosi 1.455.200 zł (jeden milion czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście złotych), na który składa się 14.552.000 (czternaście milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące) akcji, natomiast zmianie uległa ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i wynosi ona obecnie 15.912.000 (piętnaście milionów dziewięćset dwanaście tysięcy) głosów.

- w dniu 27.03.2025 r. Spółka otrzymała od akcjonariusza Spółki, tj. od Elephant Rock Fundacji Rodzinnej (członkiem zgromadzenia beneficjentów Elephant Rock Fundacji Rodzinnej w organizacji i Prezesem Zarządu Elephant Rock Fundacji Rodzinnej jest Pan Remigiusz Talarek, pełniący jednocześnie funkcję Członka Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej), zawiadomienie, przekazane w trybie art. 69 Ustawy o Ofercie, o zmianie stanu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce, tj. o zmniejszeniu przez Elephant Rock Fundację Rodzinną udziału ponad 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i osiągnięciu w wyniku tego zmniejszenia mniej, niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu (art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie), z uwagi na zmianę praw z papierów wartościowych Emitenta wskutek zamiany części akcji imiennych uprzywilejowanych serii A i serii C1 na akcje zwykłe na okaziciela.

Przy uwzględnieniu treści w/w zawiadomienia, z uwagi na zmianę praw z papierów wartościowych Emitenta wskutek zamiany części akcji imiennych uprzywilejowanych serii A i serii C1 na akcje zwykłe na okaziciela (i utratą uprzywilejowania przez zamienione akcje), na dzień przekazania przedmiotowego zawiadomienia Elephant Rock Fundacja Rodzinna (osoba blisko związana z Panem Remigiuszem Talarkiem - Członkiem Rady Nadzorczej Spółki) posiadała w sposób bezpośredni łącznie 700.000 sztuk akcji Emitenta (z których przysługiwało 700.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki), co stanowiło odpowiednio około 4,81% udziału w kapitale zakładowym Spółki i około 4,40% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki; Pan Remigiusz Talarek – Członek Rady Nadzorczej Spółki posiadał w sposób bezpośredni 1.050 sztuk akcji Emitenta (z których przysługiwało 1.050 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki), co stanowiło odpowiednio 0,0072% udziału w kapitale zakładowym Spółki i 0,0057% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki, a tym samym Pan Remigiusz Talarek posiadał pośrednio (przez Elephant Rock Fundację Rodzinną) i bezpośrednio łącznie 701.050 sztuk akcji Emitenta (z których przysługiwało łącznie 701.050 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki), co stanowiło odpowiednio około 4,82% udziału w kapitale zakładowym Spółki i około 4,41% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

- w dniu 28.03.2025 r. Spółka otrzymała od akcjonariusza Spółki, tj. od Aironi Quattro Fundacji Rodzinnej (członkiem zgromadzenia beneficjentów Aironi Quattro Fundacji Rodzinnej w organizacji i Prezesem Zarządu Aironi Quattro Fundacji Rodzinnej jest Pan Tomasz Czapla, pełniący jednocześnie funkcję Członka Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej), zawiadomienie, przekazane w trybie art. 69 Ustawy o Ofercie, o zmianie stanu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce, tj. o zmniejszeniu przez Aironi Quattro Fundację Rodzinną udziału ponad 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i osiągnięciu w wyniku tego zmniejszenia mniej, niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu (art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie), z uwagi na zmianę praw z papierów wartościowych Emitenta wskutek zamiany części akcji imiennych uprzywilejowanych serii A i serii C1 na akcje zwykłe na okaziciela i zmniejszenia ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Przy uwzględnieniu treści w/w zawiadomienia, z uwagi na zmianę praw z papierów wartościowych Emitenta wskutek zamiany części akcji imiennych uprzywilejowanych serii A i serii C1 na akcje zwykłe na okaziciela (i utratą uprzywilejowania przez zamienione akcje), na dzień przekazania przedmiotowego zawiadomienia Aironi Quattro Fundacja Rodzinna (osoba blisko związana z Panem Tomaszem Czapłą - Członkiem Rady Nadzorczej Spółki) posiadała w sposób bezpośredni łącznie 700.000 sztuk akcji Emitenta (z których przysługiwało 700.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki), co stanowiło odpowiednio około 4,81% udziału w kapitale zakładowym Spółki i około 4,40% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

- w dniu 02.04.2025 r. Spółka otrzymała zawiadomienie, przekazane w trybie art. 69 Ustawy o Ofercie, że w wyniku zmiany praw z papierów wartościowych wskutek zamiany części akcji imiennych uprzywilejowanych serii A i serii C1 na akcje zwykłe na okaziciela Spółki, o których Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 7/2025 w dniu 27.03.2025 r., w dniu 27.03.2025 r. Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny zwiększył stan posiadania głosów Spółki, powyżej 10% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zgodnie z przedmiotowym zawiadomieniem:

(-) Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny posiadał przed zmianą 1.770.456 akcji Spółki z których przysługiwało 1.770.456 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło odpowiednio 12,16641% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 9,63409% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu,

(-) Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny posiada po zmianie 1.770.456 akcji Spółki z których przysługuje 1.770.456 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi odpowiednio 12,16641% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 11,12655% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu.

Jednocześnie Spółka została poinformowana, że w wyniku wyżej wymienionego zdarzenia na rachunkach zarządzanych przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. Funduszy: Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2025, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2030, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2035, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2040, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2045, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2050, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2055, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2060, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2065 znajduje się łącznie 1.943.886 akcji Spółki, co stanowi 12.21648% głosów Walnym Zgromadzeniu Spółki i 13.35821% w kapitale zakładowym Spółki.

6.5. Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne, wraz z opisem tych uprawnień

W strukturze kapitału Spółki dominującej nie występują akcje ani inne papiery wartościowe, które dają specjalne uprawnienia kontrolne.

W strukturze kapitału Spółki znajdują się akcje imienne uprzywilejowane co do głosu, w ten sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy na walnym zgromadzeniu Spółki. Są to akcje serii A i akcje serii C1.

W dniu 27.03.2025 r. Zarząd Spółki – działając w oparciu o n/w wnioski akcjonariuszy Spółki z dnia 26.03.2025 r. o zmianę łącznie 2.465.000 sztuk akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu na akcje zwykłe na okaziciela, tj. w oparciu o: (1) wniosek akcjonariusza Flyoo Spółki z o.o. z siedzibą w Łodzi (spółka zależna od p. Grzegorza Baszczyńskiego - Członka Rady Nadzorczej Spółki) o zmianę 855.000 sztuk akcji imiennych uprzywilejowanych serii A Spółki na akcje na okaziciela, (2) wniosek akcjonariusza Aironi Quattro Fundacji Rodzinnej z siedzibą w Stobnicy, gm. Ręčno (podmiot zależny od p. Tomasza Czapli - Członka Rady Nadzorczej Spółki) o zmianę 700.000 sztuk akcji imiennych uprzywilejowanych serii A Spółki na akcje na okaziciela, (3) wniosek akcjonariusza Elephant Rock Fundacji Rodzinnej z siedzibą w Łodzi (podmiot zależny od p. Remigiusza Talarka - Członka Rady Nadzorczej Spółki) o zmianę 700.000 sztuk akcji imiennych uprzywilejowanych serii A Spółki na akcje na okaziciela, (4) wniosek akcjonariusza Pana Sławomira Wysmyka o zmianę 210.000 sztuk akcji imiennych uprzywilejowanych serii C1 Spółki na akcje na okaziciela – na podstawie art. 334 § 2 Kodeksu spółek handlowych, postanowił, mocą postanowień uchwały Zarządu Spółki z dnia 27.03.2025 r., dokonać zamiany na akcje zwykłe na okaziciela łącznie 2.465.000 sztuk akcji imiennych uprzywilejowanych, a w tym: (-) dokonać zamiany na akcje zwykłe na okaziciela łącznie 2.255.000 sztuk akcji imiennych uprzywilejowanych serii A Spółki, z łącznej liczby 3.605.000 sztuk akcji imiennych uprzywilejowanych serii A Spółki oraz (-) dokonać zamiany na akcje zwykłe na okaziciela łącznie 210.000 sztuk akcji imiennych uprzywilejowanych serii C1 Spółki, z łącznej liczby 220.000 sztuk akcji imiennych uprzywilejowanych serii C1 Spółki.

Wskutek dokonanej zamiany aktualna po zamianie struktura kapitału zakładowego w zakresie akcji oznaczonych jako Akcje serii A jest następująca:

- 1.350.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, z których przysługuje uprzywilejowanie co do prawa głosu w ten sposób, że jednej akcji przysługują dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
- 2.255.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A.

Wskutek dokonanej zamiany aktualna po zamianie struktura kapitału zakładowego w zakresie akcji oznaczonych jako Akcje serii C1 jest następująca:

- 10.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii C1, z których przysługuje uprzywilejowanie co do prawa głosu w ten sposób, że jednej akcji przysługują dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
- 210.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C1.

Przed dokonaniem przedmiotowej zamiany wysokość kapitału zakładowego Emitenta wynosiła 1.455.200 zł (jeden milion czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście złotych), na który składało się 14.552.000 (czternaście milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące) akcji, a ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki wynosiła 18.377.000 (osiemnaście milionów trzydzieści siedem tysięcy).

Po dokonaniu przedmiotowej zamiany wysokość kapitału zakładowego Emitenta i liczba akcji go tworzących nie uległy zmianie i wynoszą odpowiednio: kapitał zakładowy wynosi 1.455.200 zł (jeden milion czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście złotych), na który składa się 14.552.000 (czternaście milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące) akcji, natomiast zmianie uległa ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i wynosi ona obecnie 15.912.000 (piętnaście milionów dziewięćset dwanaście tysięcy) głosów.

Tabela. Akcje imienne uprzywilejowane serii A oraz akcje imienne uprzywilejowane serii C1 znajdujące się w posiadaniu akcjonariuszy na dzień 31.12.2023 r.

Akcjonariusz	Liczba akcji serii A [szt.]	Liczba akcji serii C1 [szt.]	Razem akcje uprzywilejowane [szt.]
Sławomir Wysmyk	1.350.000	210.000	1.560.000
Flyoo Sp. z o.o. (podmiot zależny od Grzegorza Baszczyńskiego – Członka Rady Nadzorczej Spółki)	855.000	-	855.000
Elephant Rock Fundacja Rodzinna (podmiot zależny od Remigiusza Talarka – Członka Rady Nadzorczej Spółki)	700.000	-	700.000
TCZ Holding Sp. z o.o. (podmiot zależny od Tomasza Czapli – Członka Rady Nadzorczej Spółki)	700.000	-	700.000
Mariusz Rejmanowski	-	2.500	2.500
Janek Rejmanowski	-	2.500	2.500
Anna Rejmanowska	-	2.500	2.500
Julia Rejmanowska	-	2.500	2.500
RAZEM	3.605.000	220.000	3.825.000

Tabela. Akcje imienne uprzywilejowane serii A oraz akcje imienne uprzywilejowane serii C1 znajdujące się w posiadaniu akcjonariuszy na dzień bilansowy (31.12.2024 r.)

Akcjonariusz	Liczba akcji serii A [szt.]	Liczba akcji serii C1 [szt.]	Razem akcje uprzywilejowane [szt.]
Sławomir Wysmyk	1.350.000	210.000	1.560.000
Flyoo Sp. z o.o. (podmiot zależny od Grzegorza Baszczyńskiego – Członka Rady Nadzorczej Spółki)	855.000	-	855.000
Elephant Rock Fundacja Rodzinna (podmiot zależny od Remigiusza Talarka – Członka Rady Nadzorczej Spółki)	700.000	-	700.000
Aironi Quattro Fundacja Rodzinna (podmiot zależny od Tomasza Czapli – Członka Rady Nadzorczej Spółki)	700.000	-	700.000
Mariusz Rejmanowski	-	2.500	2.500
Janek Rejmanowski	-	2.500	2.500
Anna Rejmanowska	-	2.500	2.500

Akcjonariusz	Liczba akcji serii A [szt.]	Liczba akcji serii C1 [szt.]	Razem akcje uprzywilejowane [szt.]
Julia Rejmanowska	-	2.500	2.500
RAZEM	3.605.000	220.000	3.825.000

Tabela. Akcje imienne uprzywilejowane serii A oraz akcje imienne uprzywilejowane serii C1 znajdujące się w posiadaniu akcjonariuszy na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania do publikacji (17.04.2025 r.)

Akcjonariusz	Liczba akcji serii A [szt.]	Liczba akcji serii C1 [szt.]	Razem akcje uprzywilejowane [szt.]
Sławomir Wysmyk	1.350.000	-	1.350.000
Mariusz Rejmanowski	-	2.500	2.500
Janek Rejmanowski	-	2.500	2.500
Anna Rejmanowska	-	2.500	2.500
Julia Rejmanowska	-	2.500	2.500
RAZEM	1.350.000	10.000	1.360.000

6.6. Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie do wykonywania prawa głosu

W Spółce dominującej nie występują żadne ograniczenia odnośnie do wykonywania prawa głosu, poza tymi, które wynikają z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

6.7. Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych Emitenta

Zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki dominującej, w przypadku sprzedaży akcji imiennych uprzywilejowanych, akcjonariusz zobowiązany jest powiadomić pisemnie Zarząd Spółki, aby ten mógł powiadomić pozostałych posiadaczy akcji imiennych uprzywilejowanych, którzy mają pierwszeństwo ich nabycia.

Zgodnie z postanowieniami § 11 Statutu Spółki:

„1. O zamiarze sprzedaży akcji imiennych uprzywilejowanych akcjonariusz obowiązany jest powiadomić pisemnie Zarząd Spółki, podając przy tym wszelkie informacje pozwalające na dokonanie przez Zarząd Spółki oceny warunków dotyczących planowanej transakcji sprzedaży akcji imiennych uprzywilejowanych, w tym jej legalności, a w szczególności akcjonariusz zobowiązany jest podać informacje w zakresie: danych kontrahenta (w tym, bezpośrednich danych kontaktowych), liczby akcji podlegających potencjalnej sprzedaży, uzgodnionej z kontrahentem wysokości ceny transakcyjnej (łącznej i jednostkowej ceny sprzedaży), warunków jej płatności. Dla wykonania dyspozycji wskazanej w zdaniu poprzedzającym, akcjonariusz w szczególności zobowiązany jest przedstawić kopie ewentualnych dokumentów stanowiących podstawę jego uzgodnień z kontrahentem dotyczących planowanej transakcji sprzedaży akcji imiennych uprzywilejowanych (np. list intencyjny, umowa przedwstępna sprzedaży akcji, umowa warunkowa sprzedaży akcji, itp.).

2. W związku z postanowieniami ustępu poprzedzającego, Zarząd Spółki uprawniony jest do szczegółowej weryfikacji wszelkich okoliczności faktycznych i prawnych związanych z planowaną transakcją sprzedaży akcji imiennych uprzywilejowanych i w tym zakresie może kierować do akcjonariusza zgłaszającego chęć sprzedaży akcji imiennych uprzywilejowanych wszelkie pytania i żądania przedstawienia wyjaśnień, przy uwzględnieniu jednakże ewentualnych ograniczeń wynikających z przepisów prawa lub innych czynności prawnych odnoszących się do zakazu ujawniania danych osobowych, tajemnicy przedsiębiorstwa, ochrony danych niejawnych, itp. W przypadku występowania ograniczeń, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, przed otrzymaniem informacji dotkniętych tymi ograniczeniami Zarząd Spółki zobowiązany będzie do złożenia stosownych oświadczeń o zachowaniu poufności, o ile będzie to wystarczające do skutecznego i nie powodującego naruszeń uzyskania przedmiotowych informacji lub danych.

3. Zarząd niezwłocznie pisemnie zawiadomi o zamiarze sprzedaży akcji innych akcjonariuszy Spółki posiadających akcje imienne uprzywilejowane. Akcjonariuszom tym przysługuje prawo pierwszeństwa kupna akcji imiennych uprzywilejowanych, przy czym warunki transakcji sprzedaży akcji imiennych uprzywilejowanych w takim wypadku nie mogą być mniej korzystne dla sprzedającego akcje – w zakresie wysokości ceny transakcyjnej i terminów jej płatności – od warunków przedstawionych przez akcjonariusza i potwierdzonych przez Zarząd Spółki w trybie postanowień ust. 1 i ust. 2 niniejszego paragrafu Statutu. Prawo pierwszeństwa akcjonariusze mogą wykonywać przez złożenie Zarządowi pisemnego oświadczenia o zamiarze kupna akcji w ciągu dwóch tygodni od otrzymania zawiadomienia.

4. W razie braku oświadczeń innych akcjonariuszy Spółki posiadających akcje imienne uprzywilejowane o zamiarze wykonania prawa pierwszeństwa lub wykonaniu go tylko częściowo, Zarząd może, w ciągu dwóch tygodni od upływu terminu na składanie przez tych akcjonariuszy ofert kupna akcji imiennych uprzywilejowanych, wskazać osobę trzecią jako nabywcę, przy czym warunki transakcji sprzedaży akcji imiennych uprzywilejowanych w takim wypadku nie mogą być mniej korzystne dla sprzedającego akcje – w zakresie wysokości ceny transakcyjnej i terminów jej płatności – od warunków przedstawionych przez akcjonariusza i potwierdzonych przez Zarząd Spółki w trybie postanowień ust. 1 i ust. 2 niniejszego paragrafu Statutu.

5. W razie braku wskazań Zarządu lub jeśli wskazany nabywca (osoba trzecia) bądź akcjonariusz wykonujący prawo pierwszeństwa nie zapłaci ceny w terminie dwóch tygodni od daty złożenia oświadczenia o zamiarze kupna akcji, akcjonariusz może swobodnie sprzedać akcje.

6. Sprzedaż akcji bez zachowania powyższego trybu jest bezskuteczne wobec Spółki."

6.8. Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień

Zasady dotyczące powoływania, odwoływania i funkcjonowania Zarządu Spółki, w tym jego uprawnienia i obowiązki określone są ściśle w „Regulaminie Zarządu Spółki Rainbow Tours Spółki Akcyjnej”, w Statucie Rainbow Tours S.A., a ponadto przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa regulujące przedmiotową problematykę.

W roku 2021 zmianie uległy postanowienia Statutu Emitenta w zakresie zmiany dotyczącej zmiany organu uprawnionego do powołania członków Zarządu Spółki. Na podstawie postanowień Uchwały Nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30.06.2021 r., dokonano w § 16 Statutu Spółki zmiany postanowień ustępów oznaczanych jako „ust. 1”, „ust. 2” i „ust. 5”. Na podstawie wskazanej uchwały do treści Statutu wprowadzono zmianę związaną z przyznaniem kompetencji do powoływania członków Zarządu Spółki Radzie Nadzorczej Spółki. Na podstawie poprzednio obowiązujących postanowień Statutu Spółki kompetencje w zakresie powoływania członków Zarządu Spółki przysługiwały Walnemu Zgromadzeniu. Dodatkowo przedmiotowa zmiana wprowadziła – poczynając od przyszłej, kolejnej kadencji Zarządu Spółki (tj. począwszy od piątej kadencji Zarządu;) – czas trwania wspólnej kadencji wynoszącej trzy lata. Na podstawie poprzednio obowiązujących postanowień Statutu Spółki okres wspólnej kadencji Zarządu Spółki wynosił pięć lat. Do bieżącej, czwartej, wspólnej kadencji członków Zarządu stosuje się dotychczasowe przepisy Statutu, a tym samym okres wspólnej, bieżącej kadencji Zarządu (obowiązującej na dzień rejestracji zmiany Statutu statuującej okres kadencji Zarządu wskazany w zdaniu poprzedzającym) do czasu jej wygaśnięcia wynosi pięć lat. Przedmiotowe zmiany Statutu (m.in.) zostały zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego na mocy postanowienia z dnia 16.08.2021 r.

W roku 2022 zmianie uległy postanowienia Statutu Emitenta związane z wprowadzeniem zmian i poprawek dostosowawczych podyktowanych wprowadzoną (i obowiązującą co do zasady od dnia 13.10.2022 r.) obszerną nowelizacją przepisów Kodeksu spółek handlowych na podstawie ustawy z dnia 09.02.2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 12.04.2022 r., poz. 807).

W ramach przedmiotowych zmian dokonano m.in. następujących zmian:

- w § 16 ust. 2 i 4 Statutu wprowadzono zapisy precyzujące, odnoszące się do reguły związanej z obliczeniem okresu kadencji członków Zarządu oraz reguły precyzującej termin, w którym możliwe jest ponowne powołanie członka Zarządu; zgodnie z nowym brzmieniem art. 369 § 1 zdanie drugie i trzecie Kodeksu spółek handlowych (ustalonym przez powołaną wyżej ustawę nowelizującą z dnia 09.02.2022 r.) kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych, chyba że statut spółki stanowi inaczej; ponowne powołania tej samej osoby na członka Zarządu są dopuszczalne, jednak nie wcześniej niż na rok przed upływem bieżącej kadencji.

Nowa, aktualna treść zmienionego § 16 ust. 2 i ust. 4 Statutu Spółki:

„2. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji. Wspólna kadencja Zarządu trwa trzy lata, przy czym począwszy od dnia 13.10.2022 r. kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych. Do bieżącej (ustalonej na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25.08.2020 r.), wspólnej kadencji członków Zarządu stosuje się dotychczasowe przepisy Statutu, a tym samym okres tej wspólnej, bieżącej kadencji Zarządu (obliczanej w pełnych latach obrotowych zgodnie z postanowieniami zdania poprzedzającego) do czasu jej wygaśnięcia wynosi pięć lat.”

oraz

„4. Dopuszczalne jest ponowne powoływanie tych samych osób na kolejne kadencje Zarządu, jednakże nie wcześniej niż na rok przed upływem bieżącej kadencji.”

- W § 21 ust. 2 Statutu wprowadzono zapisy uszczegółowujące dotyczące generalnej reguły określającej zakres czynności, do których uprawniona jest Rada Nadzorcza przy wykonywaniu swoich obowiązków w spółce akcyjnej, w tym we współpracy z Zarządem spółki akcyjnej, zgodnie ze znowelizowaną, nową treścią postanowień art. 382 § 4 i dodanym § 5 Kodeksu spółek handlowych /cyt./:

Nowa, aktualna treść zmienionego § 21 ust. 2 Statutu Spółki:

„2. W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, dokonywać rewizji stanu majątku Spółki oraz żądać od Zarządu i innych osób zobowiązanych na podstawie właściwych przepisów prawa (w tym na podstawie art. 382 § 4 Kodeksu spółek handlowych) sporządzenia lub przekazania wszelkich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień dotyczących Spółki (a także spółek zależnych lub spółek powiązanych), w szczególności jej działalności lub majątku. Informacje, dokumenty, sprawozdania lub wyjaśnienia są przekazywane Radzie Nadzorczej niezwłocznie, nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania do organu lub osoby obowiązanej, chyba że w żądaniu określono dłuższy termin.”

- W dodanym w § 21 Statutu nowym ustępie oznaczonym jako **ust. 3** wprowadzono zapisy odnoszące się do zakresu obowiązków informacyjnych ze strony Zarządu i zasad współdziałania z Radą Nadzorczą w tym zakresie (zgodnie z nowelizacją wprowadzoną na podstawie powołanej wyżej ustawy nowelizującej Kodeks spółek handlowy z dnia 09.02.2022 r.), stanowiące konsekwencję propozycji przyjęcia przez Spółkę odstąpienia od zasady przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd stosownych informacji dotyczących Spółki „bez dodatkowego wezwania” (vide: dodany na podstawie ustawy nowelizującej z dnia 09.02.2022 r. art. 380¹ Kodeksu spółek handlowych) i ustalenia reguły (na podstawie dyspozycji objętej treścią art. 380¹ § 5 delegującej możliwość odmiennego uregulowania tych kwestii w Statucie) przekazywania tych informacji na podstawie wyłącznej decyzji Zarządu Spółki lub w oparciu o odrębne wezwanie ze strony Rady Nadzorczej, przy czym przy podejmowaniu przez Zarząd decyzji o przekazaniu informacji, członkowie Zarządu zobowiązani są do dołożenia staranności wynikającej z zawodowego charakteru działalności członków Zarządu oraz zapewnienia dostępu Rady Nadzorczej do wszelkich istotnych informacji o sytuacji Spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw Spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym, a także o transakcjach i innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową Spółki, w tym jej rentowność lub płynność.

Treść wprowadzanego w § 21 Statutu Spółki – po ust. 2 – nowego ustępu oznaczonego jako „ust. 3”:

„3. Począwszy od dnia 13.10.2022 r. realizacja przez Zarząd obowiązków, o których mowa w art. 380(1) § 1 pkt 2-5 i § 2 Kodeksu spółek handlowych następuje na podstawie wyłącznej decyzji Zarządu Spółki lub w oparciu o odrębne wezwanie ze strony Rady Nadzorczej. Przy podejmowaniu przez Zarząd decyzji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym członkowie Zarządu zobowiązani są do dołożenia staranności wynikającej z zawodowego charakteru działalności członków Zarządu oraz zapewnienia dostępu Rady Nadzorczej do wszelkich istotnych informacji o sytuacji Spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw Spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym, a także o transakcjach i innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową Spółki, w tym jej rentowność lub płynność.”

Przedmiotowe zmiany Statutu (m.in.) zostały zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego na mocy postanowienia z dnia 01.09.2022 r.

Czwarta, wspólna, pięcioletnia kadencja Zarządu Spółki upływa w dniu 25.08.2025 r., zaś mandaty wygasają najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu; mandaty członków Zarządu wygasają również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania członka Zarządu ze składu Zarządu. W związku z nowelizacją (na podstawie ustawy z dnia 09.02.2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. z 12.04.2022 r., poz. 807) treści przepisu art. 369 § 1 Kodeksu spółek handlowych, który wszedł w życie i obowiązuje od dnia 13.10.2022 r. (i mającego zastosowanie również do mandatów i kadencji członków organów, które trwały w dniu wejścia w życie powołanej wyżej ustawy z dnia 09.02.2022 r., tj. w dniu 13.10.2022 r.), okres trwania aktualnej, czwartej kadencji Zarządu obliczać się będzie w pełnych latach obrotowych (w przypadku Rainbow Tours S.A.: w odniesieniu do pełnych pięciu lat obrotowych) i w związku z tym aktualna pięcioletnia, wspólna kadencja Zarządu obowiązywać będzie od dnia 25.08.2020 r. do dnia 25.08.2025 r., a mandat członka Zarządu aktualnej, czwartej kadencji wygaśnie z dniem odbycia walnego zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2025, tj. w roku 2026.

Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki:

- Zarząd składa się z dwóch do pięciu członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą Spółki. Członek Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach także przez Walne Zgromadzenie.
- Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji. Wspólna kadencja Zarządu trwa trzy lata, przy czym począwszy od dnia 13.10.2022 r. kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych. Do bieżącej (ustalonej na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25.08.2020 r.), wspólnej kadencji członków Zarządu stosuje się dotychczasowe przepisy Statutu, a tym samym okres tej wspólnej, bieżącej kadencji Zarządu (obliczanej w pełnych latach obrotowych zgodnie z postanowieniami zdania poprzedzającego) do czasu jej wygaśnięcia wynosi pięć lat.

- Dopuszczalne jest ponowne powoływanie tych samych osób na kolejne kadencje Zarządu, jednakże nie wcześniej niż na rok przed upływem bieżącej kadencji.
- Liczbę osób wchodzących w skład Zarządu, a także funkcje w Zarządzie, do pełnienia których powoływani są członkowie Zarządu (w tym funkcje: Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu lub Członka Zarządu), określa Rada Nadzorcza Spółki.
- Zarząd lub jego poszczególni członkowie mogą zostać odwołani także przed upływem kadencji.
- Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.
- Mandat członka Zarządu wygasa także wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go, także przed upływem kadencji, ze składu Zarządu.
- Mandat członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu.
- Członkowie Zarządu mogą działać na podstawie powołania do pełnienia funkcji członka Zarządu, a w tym funkcji: Prezesa Zarządu albo Wiceprezesa Zarządu albo Członka Zarządu, na podstawie umowy o pracę lub na podstawie innej umowy cywilnoprawnej.
- W umowie o pracę lub innej umowie cywilnoprawnej zawieranej pomiędzy Spółką, a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.

Uprawnienia Zarządu:

- Zarząd jest statutowym organem Spółki i działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych, innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Statutu Spółki oraz Regulaminu Zarządu.
- Zarząd kieruje bieżącą działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz w stosunku do władz, urzędów i osób trzecich, w postępowaniu przed sądem i poza nim.
- Zarząd, w ramach swych kompetencji, prowadzi wszelkie sprawy z wyjątkiem spraw i decyzji zastrzeżonych do kompetencji innych organów Spółki.
- Zarząd określa strategię rozwoju Spółki oraz główne cele jej działania, a także plany działalności Spółki i jej przedsiębiorstwa i jest odpowiedzialny za ich wdrożenie i realizację.
- Zarząd zobowiązany jest zarządzać majątkiem i sprawami Spółki z należytą starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, wynikającą z zawodowego charakteru tej działalności, w tym zakresie przestrzegać prawa powszechnie obowiązującego, postanowień Statutu, Regulaminu Zarządu oraz uchwał podjętych przez organy Spółki w granicach ich kompetencji, przy czym Walne Zgromadzenie i Rada Nadzorcza nie mogą wydawać Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki.
- Przy podejmowaniu decyzji w sprawach Spółki członkowie Zarządu powinni działać w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego, tzn. po rozpatrzeniu wszystkich informacji, analiz i opinii, które w rozsądnej ocenie Zarządu powinny być w danym przypadku wzięte pod uwagę ze względu na interes Spółki. Przy ustalaniu interesu Spółki należy brać pod uwagę uzasadnione w długookresowej perspektywie interesy akcjonariuszy, w tym, w szczególności akcjonariuszy mniejszościowych, posiadających mniej niż 5% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki, wierzycieli, pracowników Spółki oraz innych podmiotów i osób współpracujących ze Spółką w zakresie jej działalności gospodarczej, a w miarę możliwości także interesy społeczności lokalnych.
- Członek Zarządu powinien dochować lojalności wobec Spółki. Członek Zarządu nie może ujawniać tajemnic Spółki, także po wygaśnięciu mandatu.

Zgodnie z postanowieniami § 17 Statutu Spółki, do dokonywania czynności prawnych w imieniu Spółki jest uprawniony jednoosobowo każdy członek Zarządu, prokurent, a ponadto pełnomocnik w granicach umocowania, z zastrzeżeniem, iż do zaciągnięcia zobowiązań w imieniu Spółki uprawnieni są:

- 1) samodzielnie członek Zarządu pełniący funkcję Członka Zarządu – przy zaciąganiu przez Spółkę zobowiązań do kwoty 1.000.000 zł (jeden milion złotych) włącznie,
- 2) samodzielnie (jednoosobowo) członek Zarządu pełniący funkcję Prezesa Zarządu lub funkcję Wiceprezesa Zarządu – przy zaciąganiu przez Spółkę zobowiązań do kwoty 3.000.000 zł (trzy miliony złotych) włącznie,
- 3) dwóch członków Zarządu, niezależnie od pełnionych funkcji w Zarządzie, działających wspólnie lub jeden członek Zarządu, niezależnie od pełnionych funkcji w Zarządzie, łącznie z prokurentem – przy zaciąganiu przez Spółkę zobowiązań przewyższających kwotę 3.000.000 zł (trzy miliony złotych).

6.9. Opis zasad zmiany statutu Emitenta

Decyzje w sprawie zmiany Statutu Spółki dominującej należą do kompetencji Walnego Zgromadzenia (§ 27 ust. 2 lit. h Statutu Spółki). Zmiana Statutu Spółki następuje w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia, a następnie wymaga wydania przez właściwy sąd rejestrowy postanowienia o rejestracji i wpisie zmiany do rejestru przedsiębiorców. Każdorazowo po zarejestrowaniu zmian w Statucie, jednolity tekst Statutu ustala Rada Nadzorcza.

6.10. Sposób działania Walnego Zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia

Sposób działania Walnego Zgromadzenia określają postanowienia Statutu Spółki oraz postanowienia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Rainbow Tours S.A.

Na mocy postanowień Uchwały Nr 37 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30.06.2021 r. przyjęto tekst jednolity zmienionego „Regulaminu Walnego Zgromadzenia Rainbow Tours Spółki Akcyjnej” w związku z wprowadzeniem [z uwagi na zmiany postanowień Kodeksu spółek handlowych, które miały miejsce w roku 2020 – zmiana postanowień art. 406(5)] do treści regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki (ale też w ramach odrębnego, uchwalanego przez Radę Nadzorczą regulaminu udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej) stosownych zapisów statutowych i regulujących porządkowo możliwość udziału w Walnych Zgromadzeniach Rainbow Tours S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zmianom tym towarzyszyły też stosowne, projektowane zmiany Statutu Spółki (wprowadzenie do treści Statutu Spółki nowych paragrafów oznaczonych jako „§ 26a” i „§ 26b”). Nowa, zmieniona treść regulaminu Walnego Zgromadzenia stanowiła dostosowanie do nowych przepisów w zakresie zasad udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej; miała też na celu uspołnienie zapisów Regulaminu Walnego Zgromadzenia z przyjmowanym przez Radę Nadzorczą Spółki regulaminem udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Ponadto do treści Regulaminu Walnego Zgromadzenia wprowadzono też stosowne zmiany porządkowe i dostosowawcze związane z utratą przez część zapisów Regulaminu swojej aktualności (m.in. wskutek zmian przepisów prawa powszechnie obowiązującego).

Działając w ramach realizowanych w Spółce w 2021 roku procesów szczegółowych weryfikacji obowiązujących w Spółce regulacji wewnętrznych (m.in. dokonane przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 30.06.2021 r. w/w zmian „Regulaminu Walnego Zgromadzenia Rainbow Tours Spółki Akcyjnej”) Rada Nadzorcza, w oparciu o kompetencje i obowiązki przynależne Radzie Nadzorczej na podstawie art. 406⁵ § 3 Kodeksu spółek handlowych, przyjęła do stosowania w Spółce nowe rozwiązania objęte treścią „Regulaminu udziału w Walnym Zgromadzeniu Rainbow Tours Spółki Akcyjnej przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej”. Na podstawie stosownej Uchwały Nr 6/07/2021 z dnia 13.07.2021 r. Rada Nadzorcza Spółki określiła w formie regulaminu szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej i postanowiła przyjąć do stosowania w Spółce „Regulamin udziału w Walnym Zgromadzeniu Rainbow Tours Spółki Akcyjnej przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, który wszedł w życie z dniem 13.07.2021 r.

Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje corocznie Zarząd nie później niż w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu każdego roku obrotowego.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej lub na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki. Wniosek Rady Nadzorczej, zawierający stosowne uzasadnienie, winien być złożony Zarządowi na piśmie, najpóźniej na miesiąc przed proponowanym przez Radę terminem nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedna dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, mogą żądać zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Żądanie powinno być uzasadnione. Zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy powinno nastąpić w terminie dwóch tygodni od daty otrzymania wniosku.

Ponadto, Rada Nadzorcza zobowiązana jest zwołać Walne Zgromadzenie w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w wymaganym terminie oraz w przypadku, gdy mimo złożonego wniosku Zarząd nie zwołał nadzwyczajnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają Przewodniczącego tego Zgromadzenia.

Rada Nadzorcza, jak również akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.

Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy lub Rady Nadzorczej. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki przysługuje akcjonariuszowi osobiście lub przez pełnomocnika (na podstawie pełnomocnictwa udzielonego na piśmie lub w postaci elektronicznej), a także członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki oraz innym osobom wskazanym przez właściwe przepisy prawa oraz w Regulaminie Walnego Zgromadzenia.

Kompetencje Walnego Zgromadzenia:

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy zastrzeżone w Kodeksie spółek handlowych, przepisach innych ustaw i Statucie Spółki, z zastrzeżeniem, że do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

- rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- podział zysku lub pokrycie straty,
- ustalenie dnia nabycia praw do dywidendy oraz daty wypłaty dywidendy,
- udzielanie członkom władz Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
- zmiana przedmiotu działalności Spółki,
- (wykreślono),
- powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie zasad ich wynagradzania, a w przypadku członków komitetów Rady Nadzorczej wskazanych w § 20 ust. 9 i 10 ustalanie minimalnej i maksymalnej wysokości ich wynagrodzenia stałego oraz kryteriów jego ustalenia oraz delegowanie uprawnienia dla Rady Nadzorczej do ustalania dodatkowego stałego wynagrodzenia w oparciu o wytyczne i kryteria ustalone przez Walne Zgromadzenie,
- zmiana Statutu Spółki,
- podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
- emisja obligacji każdego rodzaju,
- nabycie akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych,
- umarzanie akcji,
- użycie kapitału zapasowego Spółki,
- tworzenie funduszy celowych,
- połączenie, przekształcenie i podział Spółki,
- rozwiązanie i likwidacja Spółki,
- zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu bądź nadzoru,
- uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
- zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej,
- przyjmowanie, w drodze uchwały podejmowanej nie rzadziej niż raz na cztery lata, polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej, o której mowa we właściwych przepisach o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Prawa akcjonariuszy i sposób ich wykonywania:

Prawa i obowiązki związane z akcjami Spółki są określone w przepisach Kodeksu spółek handlowych, w Statucie Spółki oraz w innych przepisach prawa. Są to m.in.:

- prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru) przy zachowaniu wymogów, o których mowa w art. 433 Kodeksu Spółek Handlowych; akcjonariusz może zostać pozbawiony tego prawa w części lub w całości mocą uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością co najmniej czterech piątych głosów, jeżeli leży to w interesie Spółki (z włączeniami); pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji może nastąpić w przypadku, gdy zostało to zapowiedziane w porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
- prawo do dywidendy,
- prawo do udziału w majątku Spółki pozostałym po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli w przypadku jej likwidacji; Statut Spółki nie przewiduje żadnego uprzywilejowania w tym zakresie,
- prawo do obciążania posiadanych akcji zastawem lub użytkowaniem; w okresie, gdy akcje spółki publicznej, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na rachunkach papierów wartościowych prowadzonym przez podmiot uprawniony zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi (art. 340 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych),
- prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (art. 412 Kodeksu Spółek Handlowych) oraz prawo do głosowania na Walnym Zgromadzeniu (art. 411 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych);
- prawo do złożenia wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- prawo do zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia,
- prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami,
- prawo do uzyskania informacji o Spółce,
- prawo do żądania wydania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego,
- prawo do przeglądania w lokalu Zarządu listy akcjonariuszy,

- prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem (art. 407 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych).

6.11. Skład osobowy i zmiany oraz opis działania organów zarządzających i nadzorujących.

Zarząd Spółki

W 2024 roku w skład Zarządu Spółki wchodził:

- Piotr Burwicz – wchodzący w skład Zarządu w całym roku obrotowym 2024, tj. w okresie od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r., pełniący funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w całym okresie sprawozdawczym roku 2024, tj. od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. i niezmiennie na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania do publikacji (tj. na dzień 17.04.2025 r.),
- Aleksandra Piwko-Susik – wchodząca w skład Zarządu w 2024 roku w okresie od dnia 01.07.2024 r. do dnia 31.12.2024 r., pełniąca funkcję Członkini Zarządu Spółki we wskazanym okresie od dnia 01.07.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. i niezmiennie na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania do publikacji (tj. na dzień 17.04.2025 r.),
- Jakub Puchalka – wchodzący w skład Zarządu w całym roku obrotowym 2024, tj. w okresie od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r., pełniący w 2024 roku funkcję Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 01.01.2024 r. do dnia 30.06.2024 r. oraz pełniący w 2024 roku funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 01.07.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. i niezmiennie na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania do publikacji (tj. na dzień 17.04.2025 r.),
- Maciej Szczechura – wchodzący w skład Zarządu w całym roku obrotowym 2024, tj. w okresie od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r., pełniący funkcję Prezesa Zarządu Spółki w całym okresie sprawozdawczym roku 2024, tj. od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. i niezmiennie na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania do publikacji (tj. na dzień 17.04.2025 r.).

Aktualna, czwarta, wspólna, pięcioletnia kadencja Zarządu Spółki upływa w dniu 25.08.2025 r., zaś mandaty wygasają najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu; mandaty członków Zarządu wygasają również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania członka Zarządu ze składu Zarządu. W związku z nowelizacją (na podstawie ustawy z dnia 09.02.2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. z 12.04.2022 r., poz. 807) treści przepisu art. 369 § 1 Kodeksu spółek handlowych, który wszedł w życie i obowiązuje od dnia 13.10.2022 r. (i mającego zastosowanie również do mandatów i kadencji członków organów, które trwały w dniu wejścia w życie powołanej wyżej ustawy z dnia 09.02.2022 r., tj. w dniu 13.10.2022 r.), okres trwania aktualnej, czwartej kadencji Zarządu obliczać się będzie w pełnych latach obrotowych (w przypadku Rainbow Tours S.A.: w odniesieniu do pełnych pięciu lat obrotowych) i w związku z tym aktualna pięcioletnia, wspólna kadencja Zarządu obowiązywać będzie od dnia 25.08.2020 r. do dnia 25.08.2025 r., a mandat członka Zarządu aktualnej, czwartej kadencji wygaśnie z dniem odbycia walnego zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2025, tj. w roku 2026.

Opis zmian w składzie Zarządu Spółki, które miały miejsce w roku obrotowym 2024 został zawarty w punkcie 1.1. niniejszego sprawozdania. Po dniu bilansowym (tj. po dniu 31.12.2024 r.) do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania do publikacji (17.04.2025 r.) nie wystąpiły zmiany w składzie Zarządu Spółki.

Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.

W stosunkach wewnętrznych Spółki do kompetencji Prezesa należą następujące szczególne uprawnienia:

- 1) zwoływanie posiedzeń Zarządu, z własnej inicjatywy, na wniosek któregokolwiek z członków Zarządu lub na wniosek Rady Nadzorczej; wnioskowanie o podjęcie uchwał w trybie określonym przez postanowienia § 12a Regulaminu Zarządu (tj. poza posiedzeniem w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość),
- 2) przewodniczenie posiedzeniom Zarządu,
- 3) wyznaczanie z grona członków Zarządu zastępcy, gdy kompetentny i uprawniony członek Zarządu jest nieobecny, a sprawa pozostająca w zakresie jego kompetencji wymaga bezzwłocznego działania,
- 4) koordynowanie, nadzorowanie oraz organizowanie pracy Zarządu,
- 5) reprezentowanie Zarządu przed Radą Nadzorczą i Walnym Zgromadzeniem, w tym wspólnie z innymi członkami Zarządu.

W stosunkach zewnętrznych Spółki do kompetencji Prezesa należą w szczególności następujące uprawnienia:

- 1) występowanie jako kierownik przedsiębiorstwa Spółki, w szczególności w kontaktach z organami państwowymi i skarbowymi oraz wówczas, gdy prawo wymaga wskazania kierownika przedsiębiorstwa,
- 2) pełnienie funkcji reprezentacyjnych.

W czasie nieobecności Prezesa lub w czasie, gdy nie może on pełnić funkcji, jego funkcje pełni wyznaczony przez niego członek lub członkowie Zarządu.

Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, z własnej inicjatywy, na wniosek któregośkolwiek z członków Zarządu lub na wniosek Rady Nadzorczej, w szczególności w sprawach wymagających niezwłocznej decyzji Zarządu lub dla poinformowania o ważnych sprawach dotyczących Spółki. W razie nieobecności Prezesa lub niemożliwości zwołania przez niego posiedzenia, posiedzenia Zarządu zwołuje wyznaczony przez Prezesa członek Zarządu, a w przypadku jego niewyznaczenia, dwóch współdziałających członków Zarządu. Począwszy od dnia 01.07.2021 r. (data wejścia w życie kompleksowych zmian treści Regulaminu Zarządu) członkowie Zarządu mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu również wykorzystując środki bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o ile takie środki pozwalają na jednoczesną komunikację i identyfikację wszystkich osób uczestniczących w posiedzeniu (np. telekonferencja, wideokonferencja), a w zawiadomieniu o posiedzeniu zostanie podana informacja o możliwości udziału w posiedzeniu w taki sposób.

Co do zasady Zarząd podejmuje decyzje w sprawach należących do zakresu jego kompetencji w formie uchwał. Uchwały podejmowane są na posiedzeniach Zarządu zwoływanych zgodnie z postanowieniami Regulaminu Zarządu. Uchwały mogą być podejmowane poza posiedzeniami Zarządu w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, a szczegółowy sposób podejmowania przez Zarząd uchwał w tym trybie określają postanowienia § 12a Regulaminu Zarządu (przepis obowiązujący od dnia 01.07.2021 r.). Szczegółowe zasady uczestnictwa w posiedzeniu Zarządu przy wykorzystywaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość określają postanowienia § 8a Regulaminu Zarządu (przepis obowiązujący od dnia 01.07.2021 r.).

Przy zastrzeżeniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub regulacji wewnętrznych Spółki, które nakładają obowiązek działania Zarządu w formie i trybie uchwał, m.in. następujące decyzje i sprawy wymagają uchwał Zarządu:

- 1) wszelkie sprawy, które mają być przedstawione do decyzji bądź opinii Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej;
- 2) zwoływanie Walnego Zgromadzenia;
- 3) żądanie zwołania Rady Nadzorczej oraz zwołanie Rady Nadzorczej w trybie określonym w art. 389 § 2 Kodeksu spółek handlowych;
- 4) emisja papierów wartościowych przez Spółkę, o ile decyzja w sprawie emisji należy do obowiązków i/lub kompetencji Zarządu;
- 5) przyjęcie planów działalności Spółki i jej przedsiębiorstwa, a także strategii rozwoju Spółki oraz działań związanych z realizacją strategii skutkujących wewnątrz i na zewnątrz Spółki, przedstawianych Radzie Nadzorczej Spółki;
- 6) przyjmowanie rocznych i wieloletnich prognoz lub szacunków wyników finansowych Spółki lub grupy kapitałowej Spółki;
- 7) ustalenie rocznych i wieloletnich planów ekonomicznych i inwestycyjnych Spółki (rzeczowych i finansowych);
- 8) otwarcie i prowadzenie oddziałów, filii, zakładów lub przedstawicielstw;
- 9) powołanie prokurentów;
- 10) tworzenie, zawiązanie lub przystąpienie Spółki do innej spółki handlowej lub podmiotów;
- 11) przystąpienie przez Spółkę do organizacji gospodarczych (branżowych, zawodowych, innych);
- 12) wszelkie decyzje, co do których chociażby jeden z członków Zarządu zgłosił sprzeciw;
- 13) podział kompetencji pomiędzy członków Zarządu w formie Schematu Organizacyjnego w zakresie sprawowania nadzoru nad Jednostkami Organizacyjnymi;
- 14) ustalanie regulacji wewnętrznych o charakterze generalnym, mających wpływ na prawidłowe działanie Spółki lub dotyczących kwestii pracowniczych, a w tym regulaminu Zarządu.

Szczegółowy zakres działania Zarządu, jego skład, zasady reprezentacji, tryb pracy oraz sposób podejmowania uchwał opisane są szczegółowo w Regulaminie Zarządu, a także w treści Statutu Spółki, dostępnymi m.in. na stronie internetowej relacji inwestorskich Spółki, pod adresem: <http://ir.r.pl>.

Rada Nadzorcza Spółki

W 2024 roku w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodził:

- Grzegorz Baszczyński – wchodzący w skład Rady Nadzorczej i pełniący w 2024 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej w całym roku obrotowym 2024, tj. w okresie od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. i niezmiennie na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania do publikacji (tj. na dzień 17.04.2025 r.),
- Tomasz Czapla – wchodzący w skład Rady Nadzorczej i pełniący funkcję Członka Rady Nadzorczej w całym roku obrotowym 2024, tj. w okresie od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. i niezmiennie na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania do publikacji (tj. na dzień 17.04.2025 r.),
- Monika Kulesza – wchodząca w skład Rady Nadzorczej i pełniąca funkcję Członkini Rady Nadzorczej w całym roku obrotowym 2024, tj. w okresie od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. i niezmiennie na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania do publikacji (tj. na dzień 17.04.2025 r.),

- Monika Ostruszka – wchodząca w skład Rady Nadzorczej i pełniąca w 2024 roku funkcję Członkini Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.07.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. i niezmiennie na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania do publikacji (tj. na dzień 17.04.2025 r.),
- Joanna Stępień-Andrzejewska – wchodząca w skład Rady Nadzorczej i pełniąca funkcję Członka Rady Nadzorczej w całym roku obrotowym 2024, tj. w okresie od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. i niezmiennie na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania do publikacji (tj. na dzień 17.04.2025 r.),
- Remigiusz Talarek – wchodzący w skład Rady Nadzorczej i pełniący funkcję Członka Rady Nadzorczej w całym roku obrotowym 2024, tj. w okresie od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. i niezmiennie na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania do publikacji (tj. na dzień 17.04.2025 r.),
- Paweł Walczak – wchodzący w skład Rady Nadzorczej i pełniący funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w całym roku obrotowym 2024, tj. w okresie od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. i niezmiennie na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania do publikacji (tj. na dzień 17.04.2025 r.).

Aktualna, siódma, wspólna, trzyletnia kadencja Rady Nadzorczej Spółki upływa z dniem 30.06.2025 r., zaś mandaty wygasają najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają także wskutek śmierci, rezygnacji lub odwołania członka Rady Nadzorczej ze składu Rady. W związku z nowelizacją (na podstawie ustawy z dnia 09.02.2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. z 12.04.2022 r., poz. 807) treści przepisu art. 369 § 1 Kodeksu spółek handlowych (stosowanego do Rady Nadzorczej odpowiednio na podstawie art. 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych), który wszedł w życie i obowiązuje od dnia 13.10.2022 r. (i mającego zastosowanie również do mandatów i kadencji członków organów, które trwały w dniu wejścia w życie powołanej wyżej ustawy z dnia 09.02.2022 r., tj. w dniu 13.10.2022 r.), okres trwania nowej, siódmej kadencji Rady Nadzorczej obliczać się będzie w pełnych latach obrotowych (w przypadku Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A. w odniesieniu do pełnych trzech lat obrotowych) i w związku z tym nowa, trzyletnia, wspólna kadencja Rady Nadzorczej obowiązywać będzie od dnia 30.06.2022 r. do dnia 30.06.2025 r., a mandat członka Rady Nadzorczej nowej, siódmej kadencji wygaśnie z dniem odbycia walnego zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2025, tj. w roku 2026.

W trakcie okresu objętego niniejszym sprawozdaniem (w okresie roku obrotowego 2024), jak również po dniu bilansowym (31.12.2024 r.), do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania do publikacji (17.04.2025 r.) nie miały miejsca zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki dominującej.

Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie Spółki. Jej członków powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. Mandaty wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej oraz na skutek śmierci, odwołania lub rezygnacji członka Rady.

Zgodnie z postanowieniami § 20 ust. 5 i ust. 6 Statutu Spółki:

„5. W przypadku, gdy na skutek wygaśnięcia mandatu jednego lub większej liczby członków Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, w okresie pomiędzy odbyciem Walnych Zgromadzeń, Rada Nadzorcza utraci zdolność do podejmowania uchwał, pozostali członkowie Rady uprawnieni są do kooptacji jednego lub większej liczby członków Rady, tak by w skład Rady Nadzorczej wchodziło co najmniej pięć osób.

6. Dokonany zgodnie z ustępem poprzedzającym wybór członka lub członków Rady Nadzorczej musi zostać zatwierdzony przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W przypadku nie zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie wyboru nowego członka lub członków Rady dokonanego w trybie kooptacji, Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowego członka Rady na miejsce osoby, której powołania nie zatwierdzono. Czynności nadzorcze i decyzje podjęte w okresie od powołania (kooptacji) do podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o niezatwierdzeniu powołania, przez członka Rady lub przy udziale członka Rady, którego powołania w trybie kooptacji nie zatwierdzono – są ważne.”

Do szczególnych kompetencji Rady Nadzorczej – poza wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych, innych ustawach oraz regulacjach wewnętrznych Spółki, w tym innych postanowieniach Statutu – należy:

- stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności,
- ocena sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku albo pokrycia straty,
- sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy, zawierającego co najmniej informacje przewidziane przez właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego lub regulacje wewnętrzne Spółki,

- powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki,
- zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z członkami Zarządu, w tym ustalanie zasad ich wynagradzania, zgodnie z przyjętą w Spółce polityką wynagrodzeń i przy zastrzeżeniu obowiązujących w tym zakresie właściwych przepisów o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,
- wybór biegłego rewidenta,
- badanie i opiniowanie przedstawionych przez Zarząd planów działalności Spółki i jej przedsiębiorstwa,
- opiniowanie wszystkich dokumentów i wniosków Zarządu przedkładanych pod obrady Walnego Zgromadzenia,
- zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
- uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej oraz regulaminu określającego zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej,
- akceptowanie warunków każdego wprowadzanego w Spółce programu motywacyjnego zwyczajną większością głosów wszystkich członków Rady,
- zawiązanie przez Spółkę innej spółki,
- udzielenie Zarządowi zgody na nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego bądź udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego,
- udzielenie Zarządowi zgody na zawarcie przez Spółkę z podmiotem powiązaniem istotnej transakcji, w rozumieniu właściwych przepisów o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o ile zgoda taka jest wymagana,
- uszczegóławianie, na podstawie upoważnienia i w granicach określonych uprzednio przez Walne Zgromadzenie, elementów przyjętej w spółce polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej, dozwolonych przez właściwe przepisy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,
- ustalania dodatkowego stałego wynagrodzenia członków komitetów Rady Nadzorczej wskazanych w § 20 ust. 9 i 10 Statutu (Komitet Audytu oraz inne fakultatywne komitety problemowe o charakterze stałym lub doraźnym) w oparciu o kryteria ustalone przez Walne Zgromadzenie, zgodnie z przyjętą w Spółce polityką wynagrodzeń i przy zastrzeżeniu obowiązujących w tym zakresie właściwych przepisów o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,
- sporządzanie corocznie sprawozdań o wynagrodzeniach przedstawiających kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z przyjętą w Spółce polityką wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej;
- wyrażanie zgody na wypłatę akcjonariuszom przez Zarząd Spółki zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego w przypadku określonym w § 28 ust. 6 Statutu.

Skład i sposób powoływania Rady Nadzorczej, prawa i obowiązki członków Rady, kompetencje Rady Nadzorczej, opis zasad funkcjonowania Rady Nadzorczej i zasad zwoływania jej posiedzeń oraz podejmowania uchwał opisane zostały szczegółowo w Regulaminie Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A., a także w treści Statutu Spółki, dostępnymi m.in. na stronie internetowej relacji inwestorskich Spółki, pod adresem: <http://ir.r.pl>.

Mocą postanowień uchwały Nr 03/12/2016 z dnia 20.12.2016 r. Rada Nadzorcza uchwaliła nowy „Regulamin Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej”, który na podstawie postanowień § 23 ust. 11 Statutu Spółki został zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie i zatwierdzony uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19.06.2017 r.

Mocą postanowień uchwały Nr 2/10/2017 Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z dnia 09.10.2017 r., w związku z wejściem w życie z dniem 21.06.2017 r. nowej ustawy z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym, po przeprowadzeniu przeglądu treści funkcjonującego w Spółce „Regulaminu Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej”, Rada Nadzorcza Spółki postanowiła przyjąć zmiany do treści Regulaminu Rady Nadzorczej, w zakresie postanowień: § 2, § 10 ust. 4, § 11, a tym samym postanowiła przyjąć tekst jednolity zmienionego Regulaminu Rady Nadzorczej. Tekst jednolity „Regulaminu Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej” został zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie mocą postanowień uchwały Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19.03.2018 r.

Mocą postanowień uchwały Nr 3/01/2020 Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z dnia 29.01.2020 r. Rada Nadzorcza Spółki postanowiła przyjąć zmiany do treści Regulaminu Rady Nadzorczej, w zakresie postanowień: § 2 pkt 3, § 2 pkt 11, § 3 ust. 5, § 3 ust. 7 i ust. 8, a tym samym postanowiła przyjąć tekst jednolity zmienionego Regulaminu Rady Nadzorczej. Zmiany do „Regulaminu Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej” wprowadzone zostały do jego treści w związku ze zmianami wprowadzonymi do treści ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, na podstawie ustawy nowelizującej z dnia 16.10.2019 r., tj. zmianami związanymi z wprowadzeniem Rozdziału 4a „Polityka wynagrodzeń i sprawozdanie o wynagrodzeniach” (art. 90c

i następne w/w ustawy z 29.07.2005 r.) oraz Rozdziału 4b „Transakcje z podmiotami powiązanymi” (art. 90h i następne w/w ustawy z 29.07.2005 r.).

Mocą postanowień uchwały Nr 2/06/2021 z dnia 02.06.2021 r. Rada Nadzorcza, w związku z realizowanymi w 2021 roku zmianami korporacyjnymi w Spółce, w tym zmianami o charakterze osobowym w organach Spółki, a także mając na celu wprowadzenie zmian o charakterze porządkującym, dostosowawczym i merytorycznym, także z uwagi na zmiany Statutu Spółki (m.in. w zakresie przekazania Radzie Nadzorczej kompetencji do powoływania i odwoływania członków Zarządu Spółki), zmiany dostosowawcze wprowadzające możliwość podejmowania uchwał poza posiedzeniem w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz odbywania posiedzeń za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, a także zmian w kierunku uszczegółowienia relacji Rady Nadzorczej z osobami odpowiedzialnymi w Spółce za zarządzanie ryzykiem, audyt wewnętrzny i nadzór zgodności działalności z prawem oraz z zewnętrznym, przyjęła zmiany do treści Regulaminu Rady Nadzorczej (zmiany w § 2, w § 3, w § 4 ust. 2, w § 6 ust. 1 i ust. 6, w § 12 ust. 1 pkt 1, w § 13; dodanie nowego § 15a, zmiany w § 16; dodanie nowych § 16a i § 16b; zmiany w § 17 ust. 2 pkt 2, w § 18 pkt 7 oraz w § 21 Regulaminu) oraz przyjęła tekst jednolity zmienionego Regulaminu Rady Nadzorczej.

Mocą postanowień uchwały Nr 1/06/2022 z dnia 02.06.2022 r. Rada Nadzorcza, przyjęła zmiany do treści Regulaminu Rady Nadzorczej. Zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej miały charakter porządkujący, dostosowawczy i merytoryczny, co związane jest m.in. z wprowadzoną i obowiązującą co do zasady od dnia 13.10.2022 r. obszerną nowelizacją przepisów Kodeksu spółek handlowych na podstawie ustawy z dnia 09.02.2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 12.04.2022 r., poz. 807) i zostały wprowadzone – poza niewymienionymi poniżej zmianami stylistycznymi, gramatycznymi i językowymi – w następujących jednostkach redakcyjnych Regulaminu Rady Nadzorczej: w § 3 ust. 3, ust. 4a, 4f i 4g, w § 3 ust. 5 pkt 1a, w § 4 ust. 2 i 3, w § 4 dodano nowy ustęp oznaczony jako ust. 9, w § 7 ust. 5, w § 8, w § 11 usunięto zapisy pkt 2, w § 13 ust. 1, w § 13 dodano nowy ustęp oznaczony jako ust. 1a, w § 13 ust. 3 i ust. 8, w § 14 dodano nowy ustęp oznaczony jako ust. 3, w § 16 ust. 9, w § 16a ust. 9, w § 21 ust. 2 pkt 5.

Aktualnie obowiązujący tekst jednolity „Regulaminu Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej” został zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie mocą postanowień uchwały Nr 37 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30.06.2022 r. i obowiązuje (co do zasady) od dnia 01.07.2022 r.

W ramach Rady Nadzorczej Spółki dominującej funkcjonują:

- Komitet Strategii i Rozwoju Biznesu,
- Komitet Audytu.

W ramach Rady Nadzorczej nie funkcjonują inne, poza w/w, Komitety.

Komitety Strategii i Rozwoju Biznesu

W związku z przeprowadzanymi w 2021 roku procesami zmian w Spółce (m.in. w zakresie zmian w składzie organów Spółki) i przejściem dotychczasowych członków Zarządu (Pana Tomasza Czapli i Pana Remigiusza Talarkę) do składu powiększonej liczebnie (z pięciu do siedmiu członków) Rady Nadzorczej Spółki, dotychczasowi członkowie Zarządu Spółki (pełniący do dnia 30.06.2021 r. funkcje Wiceprezesów Zarządu, a od 01.07.2021 r. funkcje członków Rady Nadzorczej) na mocy postanowień Uchwały Nr 1/07/2021 Rady Nadzorczej z dnia 13.07.2021 r. zostali powołani w skład nowoutworzonego Komitetu Strategii i Rozwoju Biznesu.

Na mocy postanowień uchwały Nr 3/07/2022 z dnia 05.07.2022 r. Rada Nadzorcza, w związku z: (-) wygaśnięciem w dniu 30.06.2022 r. mandatów członków Rady Nadzorczej Spółki wskutek upływu w dniu 24.06.2022 r. wspólnej, szóstej, trzyletniej kadencji Rady Nadzorczej Spółki oraz (-) podjęciem przez Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30.06.2022 r. (protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, akt notarialny sporządzony przez Notariusza w Łodzi, Annę Bald, Rep. A Nr 2834/2022) uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Rainbow Tours SA, nowej, wspólnej, siódmej, trzyletniej kadencji Rady, postanowiła powołać w ramach Rady Nadzorczej nowej, wspólnej, siódmej, trzyletniej kadencji Rady członków Komitetu Strategii i Rozwoju Biznesu Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej kolejnej kadencji (pokrywającej się z kadencją członków Rady Nadzorczej) oraz powołać Przewodniczącego Komitetu Strategii i Rozwoju Biznesu kolejnej kadencji.

W związku z przeprowadzanymi w 2023 roku procesami zmian w Spółce (m.in. w zakresie zmian w składzie organów Spółki) i przejściem dotychczasowego Prezesa Zarządu (Pana Grzegorza Baszczyńskiego) do składu Rady Nadzorczej Spółki, wskazany członek Zarządu Spółki (pełniący do dnia 30.06.2023 r. funkcję Prezesa Zarządu, a od 01.07.2023 r. funkcję członka Rady Nadzorczej) na mocy postanowień Uchwały Nr 2/07/2023 Rady Nadzorczej z dnia 05.07.2023 r. został powołany w skład Komitetu Strategii i Rozwoju Biznesu bieżącej kadencji (pokrywającej się z kadencją Rady Nadzorczej, aktualnie: siódma, wspólna, trzyletnia kadencja Rady Nadzorczej Spółki, która upływa z dniem 30.06.2025 r.).

Komitety Strategii i Rozwoju Biznesu jest stałym komitetem Rady Nadzorczej Spółki i pełni funkcje konsultacyjno-doradcze i opiniotwórcze dla Rady Nadzorczej Spółki w zakresie strategii działalności i rozwoju Spółki oraz weryfikacji pracy Zarządu w zakresie osiągania ustalonych celów strategicznych, a także monitorowania wyników osiągniętych przez Spółkę.

Do szczegółowych zadań Komitetu Strategii i Rozwoju Biznesu należy: (1) opiniowanie i przedstawianie rekomendacji Radzie Nadzorczej dotyczących wniosków lub informacji o charakterze strategicznym kierowanych do Rady Nadzorczej i wymagających jej akceptacji lub opinii, w szczególności dotyczących: (-) strategii Spółki i Grupy Kapitałowej oraz strategicznych wieloletnich planów finansowych, (-) celów zarządczych (MBO) dla członków Zarządu Spółki; (-) planów działalności gospodarczej, w tym planów inwestycyjnych, (-) planowanych i podejmowanych inwestycji i dezinwestycji, (-) sprawozdań z realizacji przez Zarząd strategii, planów, celów i inwestycji, (-) innych kwestii strategicznych; (2) monitorowanie realizacji przez Zarząd Spółki celów strategicznych i planów działalności gospodarczej oraz planów finansowych; (3) wykonywanie innych zadań zleconych przez Radę Nadzorczą, a w zakresie realizowanych zadań Komitet na bieżąco współpracuje oraz koordynuje realizację swoich zadań z innymi komitetami Rady Nadzorczej, w szczególności z Komitetem Audytu.

Poniżej przedstawiono skład Komitetu Strategii i Rozwoju Biznesu aktualny na dzień bilansowy (31.12.2024 r.) oraz na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania do publikacji (17.04.2025 r.):

- Remigiusz Talarek – pełniący funkcję Przewodniczącego Komitetu Strategii i Rozwoju Biznesu,
- Grzegorz Baszczyński – pełniący funkcję Członka Komitetu Strategii i Rozwoju Biznesu,
- Tomasz Czapla – pełniący funkcję Członka Komitetu Strategii i Rozwoju Biznesu.

W skład Komitetu Strategii i Rozwoju Biznesu wchodzi przynajmniej 2 (dwóch) członków, w tym Przewodniczący Komitetu. Członkowie Komitetu Strategii i Rozwoju Biznesu powoływani są na okres wspólnej kadencji pokrywającej się z kadencją członków Rady Nadzorczej. Kadencja i mandat członka Komitetu wygasają z dniem wygaśnięcia odpowiednio kadencji i mandatu w Radzie Nadzorczej Spółki.

Komitet Audytu

Komitet Audytu jest stałym komitetem Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A. i pełni funkcje konsultacyjno-doradcze dla Rady Nadzorczej Spółki oraz wykonuje inne uprawnienia i obowiązki przewidziane przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności przewidziane przez właściwe postanowienia ustawy z dnia 11.05.2017 r. o *biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym* i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16.04.2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylającego decyzję Komisji 2005/909/WE.

Na mocy postanowień uchwały Nr 5/07/2022 z dnia 05.07.2022 r. Rada Nadzorcza, w związku z wygaśnięciem w dniu 30.06.2022 r. (tj. z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej) mandatów członków Rady Nadzorczej Spółki wskutek upływu w dniu 24.06.2022 r. wspólnej, szóstej, trzyletniej kadencji Rady Nadzorczej Spółki, a tym samym upływem kadencji członków Komitetu Audytu (zgodnie z § 4 ust. 7 Regulaminu Komitetu Audytu członkowie Komitetu Audytu powoływani są na okres wspólnej kadencji pokrywającej się z kadencją członków Rady Nadzorczej, a kadencja i mandat członka Komitetu Audytu wygasają z dniem wygaśnięcia odpowiednio kadencji mandatu w Radzie Nadzorczej Spółki) oraz podjęciem przez Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30.06.2022 r. (protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, akt notarialny sporządzony przez Notariusza w Łodzi, Annę Bald, Rep. A Nr 2834/2022) uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Rainbow Tours SA, nowej, wspólnej, siódmej, trzyletniej kadencji Rady, postanowiła powołać w ramach Rady Nadzorczej nowej, wspólnej, siódmej, trzyletniej kadencji Rady członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej kolejnej kadencji (pokrywającej się z kadencją członków Rady Nadzorczej) oraz powołać Przewodniczącą Komitetu Audytu kolejnej kadencji.

Na mocy postanowień uchwały Nr 5/07/2023 z dnia 05.07.2023 r. Rada Nadzorcza, w związku ze zmianami w składzie Rady Nadzorczej Spółki, tj.: (i) wygaśnięciem w dniu 30.06.2023 r. m.in. mandatu Pana Pawła Pietrasa jako członka Rady Nadzorczej wspólnej, siódmej, trzyletniej kadencji Rady i członka Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki, w związku z odwołaniem Pana Pawła Pietrasa ze składu Rady Nadzorczej Spółki na podstawie uchwały Nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28.06.2023 r. (protokół Walnego Zgromadzenia, akt notarialny sporządzony przez Notariusza w Łodzi, Annę Bald, Rep. A Nr 1849/2023) oraz (ii) powołaniem począwszy od dnia 01.07.2023 r. m.in. nowej członkini Rady Nadzorczej w osobie Pani Moniki Ostruszki na podstawie uchwały Nr 25 w/w Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28.06.2023 r., postanowiła powołać nową członkinię komitetu audytu Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej bieżącej kadencji w osobie Pani Moniki Ostruszki.

Poniżej przedstawiono skład Komitetu Audytu aktualny na dzień bilansowy (31.12.2024 r.) oraz na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania do publikacji (17.04.2025 r.):

- Pani Monika Kulesza, Członkini Rady Nadzorczej, pełniąca funkcję Przewodniczącej Komitetu Audytu,
- Pani Monika Ostruszka, Członkini Rady Nadzorczej, pełniąca funkcję Członkini Komitetu Audytu,
- Pani Joanna Stępień-Andrzejewska, Członek Rady Nadzorczej, pełniąca funkcję Członka Komitetu Audytu.

W skład Komitetu Audytu wchodzi przynajmniej 3 (trzech) członków, w tym Przewodniczący Komitetu Audytu. Członkowie Komitetu Audytu powoływani są przez Radę Nadzorczą na okres wspólnej kadencji pokrywającej się z kadencją członków Rady

Nadzorczej. Kadencja i mandat członka Komitetu Audytu wygasają z dniem wygaśnięcia odpowiednio kadencji i mandatu w Radzie Nadzorczej Spółki.

Szczegółowy opis funkcjonowania Komitetu Audytu przedstawiono w punkcie 6.12. niniejszego sprawozdania, poniżej.

6.12. Opis funkcjonowania Komitetu Audytu

Na podstawie postanowień § 20 ust. 9 Statutu Spółki w Spółce działa komitet audytu, zgodnie z właściwymi przepisami o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, który jest komitetem do spraw audytu, o którym mowa w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16.04.2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylającego decyzję Komisji 2005/909/WE. Członkowie komitetu audytu są powoływani przez Radę Nadzorczą.

Mocą postanowień uchwały nr 1/10/2017 z dnia 09.10.2017 r. Rada Nadzorcza – działając na podstawie art. 128 ust. 1 zdanie drugie ustawy z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym i w celu dostosowania składu Komitetu Audytu do wymogów określonych w tej ustawie – postanowiła powołać członków komitetu audytu Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej, którego funkcje i zadania dotychczas powierzone były do wykonywania przez Radę Nadzorczą działającą *in gremio* (na podstawie przepisów art. 86 ust. 3 poprzednio obowiązującej ustawy z dnia 07.05.2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym).

W związku wygaśnięciem w dniu 24.06.2019 r. mandatów członków Rady Nadzorczej Spółki, wskutek upływu w dniu 21.06.2019 r. wspólnej, trzyletniej, piątej kadencji Rady Nadzorczej, a tym samym upływem kadencji członków Komitetu Audytu (zgodnie z § 4 ust. 7 Regulaminu Komitetu Audytu członkowie Komitetu Audytu powoływani są na okres wspólnej kadencji pokrywającej się z kadencją członków Rady Nadzorczej, a kadencja i mandat członka Komitetu Audytu wygasają z dniem wygaśnięcia odpowiednio kadencji mandatu w Radzie Nadzorczej Spółki) oraz podjęciem przez Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 24.06.2019 r. uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Rainbow Tours SA, nowej (szóstej), wspólnej, trzyletniej kadencji Rady, Rada Nadzorcza mocą postanowień uchwały nr 3/07/2019 z dnia 04.07.2019 r. postanowiła powołać członków komitetu audytu Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej nowej, kolejnej kadencji. W skład komitetu audytu nowej, kolejnej kadencji weszły wszystkie osoby, które wchodziły w skład komitetu audytu Rady Nadzorczej Spółki poprzedniej kadencji.

Na podstawie postanowień uchwały nr 4/07/2021 z dnia 13.07.2021 r. Rada Nadzorcza, m.in. w związku z dokonaniem przez Radę Nadzorczą – m.in. z uwagi na zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki (zwiększenie od dnia 01.07.2021 r. liczby członków Rady Nadzorczej z dotychczasowej wynoszącej pięciu członków, na nową wynoszącą siedmiu członków Rady i powołaniem od dnia 01.07.2021 r. dwóch nowych członków Rady Nadzorczej) i okresową weryfikacją niezależności członków Rady Nadzorczej i członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej (na podstawie oświadczeń złożonych na wezwania wystosowane do członków Rady przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej) – oceny spełniania przez poszczególnych członków Rady Nadzorczej, w tym wchodzących w skład Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki, kryteriów niezależności w rozumieniu właściwych regulacji i przepisów prawa, w tym na podstawie złożonych przez członków Rady Nadzorczej oświadczeń dotyczących niezależności członka Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej, działając przy uwzględnieniu przepisów ustawy z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym: art. 129 ust. 1 zdanie pierwsze („W skład komitetu audytu wchodzi przynajmniej 3 członków”), art. 129 ust. 1 zdanie drugie („Przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych”), art. 129 ust. 5 („Członkowie komitetu audytu posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa jednostka zainteresowania publicznego. Warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży lub poszczególni członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży”) oraz art. 129 ust. 6 („Przewodniczący komitetu audytu jest powoływany przez członków komitetu audytu lub radę nadzorczą, lub inny organ nadzorczy lub kontrolny jednostki zainteresowania publicznego”), postanowiła odwołać ze składu Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej ówczesnie bieżącej kadencji (pokrywającej się z kadencją członków Rady Nadzorczej, tj. szóstą, trzyletnią wspólną kadencją Rady Nadzorczej, która upływa w dniu 24.06.2022 r.) następujące osoby: Pana Pawła Niewiadomskiego, pełniącego dotychczas funkcję Członka Komitetu Audytu oraz Pana Pawła Walczaka, pełniącego dotychczas funkcję Członka Komitetu Audytu, a tym samym ustalić, że w skład Komitetu Audytu bieżącej kadencji (pokrywającej się z kadencją członków Rady Nadzorczej, tj. ówczesnie aktualną, szóstą, trzyletnią wspólną kadencją Rady Nadzorczej, która upływała w dniu 24.06.2022 r.) wchodziły 3 (trzy) osoby.

W związku z wygaśnięciem w dniu 30.06.2022 r. (tj. z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej) mandatów członków Rady Nadzorczej Spółki wskutek upływu w dniu 24.06.2022 r. wspólnej, szóstej, trzyletniej kadencji Rady Nadzorczej Spółki, a tym samym upływem kadencji członków Komitetu Audytu (zgodnie z § 4 ust. 7 Regulaminu Komitetu Audytu członkowie Komitetu Audytu powoływani są na okres wspólnej kadencji pokrywającej się z kadencją członków Rady Nadzorczej, a kadencja i mandat członka Komitetu Audytu wygasają z dniem wygaśnięcia odpowiednio kadencji mandatu w Radzie Nadzorczej Spółki) oraz podjęciem przez Walne

Zgromadzenie Spółki w dniu 30.06.2022 r. (protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, akt notarialny sporządzony przez Notariusza w Łodzi, Annę Bald, Rep. A Nr 2834/2022) uchwalił w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Rainbow Tours SA, nowej, wspólnej, siódmej, trzyletniej kadencji Rady, Rada Nadzorcza mocą postanowień uchwały nr 5/07/2022 z dnia 05.07.2022 r. postanowiła powołać członków komitetu audytu Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej nowej, kolejnej kadencji. W skład komitetu audytu nowej, kolejnej kadencji weszli następujący członkowie Rady Nadzorczej: Pani Monika Kulesza (nowa od 01.07.2022 r., członkini Rady Nadzorczej Spółki, powołana w skład Komitetu Audytu i do pełnienia funkcji Przewodniczącej Komitetu Audytu), Pan Paweł Pietras (powołany w skład Komitetu Audytu i do pełnienia funkcji Członka Komitetu Audytu), Pani Joanna Stępień-Andrzejewska (powołana do pełnienia funkcji Członkini Komitetu Audytu).

W związku ze zmianami w składzie Rady Nadzorczej Spółki, tj.: (i) wygaśnięciem w dniu 30.06.2023 r. m.in. mandatu Pana Pawła Pietrasa jako członka Rady Nadzorczej wspólnej, siódmej, trzyletniej kadencji Rady i członka Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki, w związku z odwołaniem Pana Pawła Pietrasa ze składu Rady Nadzorczej Spółki na podstawie uchwały Nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28.06.2023 r. (protokół Walnego Zgromadzenia, akt notarialny sporządzony przez Notariusza w Łodzi, Annę Bald, Rep. A Nr 1849/2023) oraz (ii) powołaniem poczynawszy od dnia 01.07.2023 r. m.in. nowej członkini Rady Nadzorczej w osobie Pani Moniki Ostruszki na podstawie uchwały Nr 25 w/w Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28.06.2023 r., Rada Nadzorcza postanowiła na mocy postanowień uchwały Nr 5/07/2023 z dnia 05.07.2023 r. powołać nową członkinię Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej bieżącej kadencji w osobie Pani Moniki Ostruszki.

Wskazanie członków Komitetu Audytu spełniających ustawowe kryteria niezależności, posiadających wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, ze wskazaniem sposobu ich nabycia, osób posiadających wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa emitent, ze wskazaniem sposobu ich nabycia

Zgodnie ze stosownymi oświadczeniami złożonymi przez członków Rady Nadzorczej Spółki w ramach dokonanej przez Radę Nadzorczą okresowej oceny spełniania przez poszczególnych członków Rady Nadzorczej, w tym wchodzących lub powoływanych w skład Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej, kryteriów niezależności w rozumieniu właściwych regulacji i przepisów prawa (zgodnie z treścią uchwał Rady Nadzorczej Nr 4/07/2023 i 5/07/2023 z dnia 05.07.2023 r.), na dzień bilansowy (31.12.2024 r.) do niezależnych członków Komitetu Audytu w rozumieniu ustawy z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym i przy uwzględnieniu kryteriów niezależności wskazanych przez postanowienia art. 129 ust. 3 i ust. 4 wskazanej wyżej ustawy z dnia 11.05.2017 r. oraz właściwe postanowienia Regulaminu Komitetu Audytu, zalicza się:

- Panią Monikę Kuleszę, Członkinię Rady Nadzorczej, pełniącą od 05.07.2022 r. funkcję Przewodniczącej Komitetu Audytu,
- Panią Monikę Ostruszkę, Członkinię Rady Nadzorczej, pełniącą od 05.07.2023 r. funkcję Członkini Komitetu Audytu,

a tym samym większość członków trzyosobowego Komitetu Audytu, w tym jego Przewodniczącą, jest niezależna od Spółki jako jednostki zainteresowania publicznego.

Po przeprowadzeniu przez Radę Nadzorczą w lipcu 2023 roku procesu kolegalnej, wewnętrznej oceny kompetencji, wiedzy i umiejętności oraz wykształcenia członków Komitetu Audytu, w tym w oparciu o posiadane tytuły naukowe i wykształcenie kierunkowe, posiadane doświadczenie potwierdzone przebiegiem dotychczasowej kariery zawodowej (w tym w ramach długoletniego pełnienia przez poszczególne osoby funkcji w ramach Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej) oraz zajmowane przez członków Rady Nadzorczej stanowiska i wykonywaną pracę (w przeszłości, jak i obecnie), Rada Nadzorcza potwierdziła (mocą odrębnej uchwały Rady Nadzorczej nr 5/07/2023 z dnia 05.07.2023 r.), co następuje:

- członkami / członkiniami trzyosobowego Komitetu Audytu spełniającymi warunek i dyspozycję przewidzianą przez postanowienia art. 129 ust. 1 zdanie drugie Ustawy o Biegłych Rewidentach, tj. członkami Komitetu Audytu posiadającymi wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych są:
 - Pani Monika Kulesza – m.in. z uwagi na posiadane wykształcenie (posiada wykształcenie wyższe; ukończyła w tym zakresie m.in. Społeczną Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, kierunek Zarządzanie i Marketing - studia w zakresie rachunkowości i analizy finansowej; 2003 r., studia magisterskie, a także studia podyplomowe w Społecznej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi - studia w zakresie rachunkowości; specjalizacja w przedmiocie obowiązków sprawozdawczych i zakresów ujawnień emitentów giełdowych; 2009 r.), a także z uwagi na doświadczenie zawodowe (od 2011 roku i aktualnie prowadzi działalność gospodarczą - własne Biuro Rachunkowe Profit Maker w Łodzi - działalność księgowa i rachunkowa w zakresie wszystkich rodzajów podmiotów gospodarczych; w latach wcześniejszych wykonywała szeroko rozumianą działalność z zakresu księgowości i rachunkowości, m.in. w ramach następujących aktywności i podmiotów gospodarczych: Biuro Rachunkowe Agat s.c. - 1996-1997, specjalista ds. rachunkowości; Rainbow Polska Sp. z o.o. - 1997-2000, specjalista ds. księgowości, księgowa; Biuro Rachunkowe Bogdan Włodarczyk - 2000-2002, księgowa; Rainbow Polska Sp. z o.o. - 2002-2003, główna księgowa; w latach 2004-2010 pełniła funkcję Główniej Księgowej w Rainbow Tours S.A., w tym m.in. dodatkowo nadzorując pracę i funkcjonowanie działów księgowych spółek

zależnych od Rainbow Tours S.A., a także biorąc udział w przygotowaniu i realizacji procesu wprowadzenia Rainbow Tours S.A. do obrotu giełdowego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - 2007-2008),

- Pani Joanna Stępień-Andrzejewska – m.in. z uwagi na posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i zajmowane stanowiska, tj.: posiadanie wykształcenia wyższego ekonomicznego (ukończenie studiów na Uniwersytecie Łódzkim, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, studia wyższe magisterskie, na kierunku cybernetyka ekonomiczna i informatyka oraz dodatkowo w latach 1991-1992 studia w Newcastle Polytechnic, Wielka Brytania, w roku 1994 jako Research worker at Glasgow University, Wielka Brytania), posiadanie tytułu doktora nauk ekonomicznych (tytuł uzyskany w 2005 roku na Uniwersytecie Łódzkim, Wydział Zarządzania, w zakresie zarządzania, specjalność rachunkowość), posiadanie doświadczenia jako nauczyciel akademicki rachunkowości na Uniwersytecie Łódzkim, wykładowca na kursach dla członków Rad Nadzorczych, sędziów i prokuratorów, szkoleń dla przedsiębiorców i kadry zarządzającej z rachunkowości finansowej i prowadzenia ksiąg rachunkowych, a także jako autorka publikacji naukowych z zakresu rachunkowości finansowej, zarządzania finansowego i pochodnych instrumentów finansowych; w latach 1992-2005 Pani Joanna Stępień-Andrzejewska pełniła funkcję Asystenta na Uniwersytecie Łódzkim, Wydział Zarządzania, Katedra Rachunkowości, a od 2005 roku i obecnie pełni funkcję Adiunkta na Uniwersytecie Łódzkim, Wydział Zarządzania, Katedra Rachunkowości;
- członkami / członkiniami trzysobowego Komitetu Audytu spełniającymi warunek i dyspozycję przewidzianą przez postanowienia art. 129 ust. 5 Ustawy o Biegłych Rewidentach, tj. członkami Komitetu Audytu posiadającymi wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, jako jednostka zainteresowania publicznego są:
 - Pani Monika Kulesza – z uwagi na posiadane wykształcenie (ukończyła m.in. Wyższą Szkołę Turystyki i Rekreacji w Warszawie, Wydział Turystyki i Rekreacji - 2000 r., studia licencjackie), a także z uwagi na doświadczenie zawodowe potwierdzone przebiegiem dotychczasowej kariery zawodowej i zakresem pełnionych funkcji, tj. m.in. jako: specjalista ds. księgowości, księgowa w Rainbow Polska Sp. z o.o. - 1997-2000; główna księgowa w Rainbow Polska Sp. z o.o. - 2002-2003, główna księgowa w Rainbow Tours S.A. w latach 2004-2010 w tym m.in. dodatkowo nadzorując pracę i funkcjonowanie działów księgowych spółek zależnych od Rainbow Tours S.A., a także biorąc udział w przygotowaniu i realizacji procesu wprowadzenia Rainbow Tours S.A. do obrotu giełdowego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2007-2008,
 - Pani Joanna Stępień-Andrzejewska – z uwagi na doświadczenie zawodowe potwierdzone przebiegiem dotychczasowej kariery zawodowej i zakresem pełnionych funkcji, tj. jako: wieloletni członek Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej (od 2011 roku, jako Członek Rady Nadzorczej) i członek Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej (od 2017 roku, jako Członek Komitetu Audytu).

W związku z faktem, iż Pan Paweł Walczak (pełniący funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej) nie wchodzi w skład Komitetu Audytu, zgodnie z zasadą 2.9. zbioru „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021” Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki nie łączy swojej funkcji z kierowaniem pracami Komitetu Audytu działającego w ramach Rady Nadzorczej Spółki dominującej.

Członkowie Komitetu Audytu powoływani są przez Radę Nadzorczą na okres wspólnej kadencji pokrywającej się z kadencją członków Rady Nadzorczej. Kadencja i mandat członka Komitetu Audytu wygasają z dniem wygaśnięcia odpowiednio kadencji i mandatu w Radzie Nadzorczej Spółki.

Rada Nadzorcza powołuje członków Komitetu Audytu, w tym Przewodniczącego, na pierwszym posiedzeniu danej kadencji Rady Nadzorczej. W przypadku: (i) wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej będącego członkiem Komitetu Audytu, przed upływem wspólnej kadencji Rady Nadzorczej, (ii) złożenia przez członka Komitetu Audytu rezygnacji z pełnienia funkcji w Komitecie Audytu, (iii) odwołania przez Radę Nadzorczą członka Komitetu Audytu z pełnienia funkcji w Komitecie Audytu – Rada Nadzorcza niezwłocznie uzupełnia skład Komitetu Audytu poprzez powołanie w skład Komitetu (w drodze stosownej uchwały) nowego jego członka, na okres do upływu trwającej kadencji Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może odstąpić od uzupełnienia składu Komitetu Audytu, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, jeżeli liczba członków Komitetu Audytu wynosi przynajmniej 3 (trzech) członków, a jednocześnie: (-) przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych oraz (-) przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka oraz (-) większość członków Komitetu Audytu, w tym jego Przewodniczący, jest niezależna od Spółki według kryteriów niezależności przewidzianych przez właściwe przepisy ustawy z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym i wskazanych w Regulaminie Komitetu Audytu.

Regulacje dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu obowiązujące w Spółce

Regulacje dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki, w tym regulacje wymagane przez właściwe przepisy ustawy z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym obejmują:

- „Regulamin Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej”,

- „Polityka wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania i przeglądu sprawozdań finansowych w Rainbow Tours Spółce Akcyjnej”,
- „Procedura wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania i przeglądu sprawozdań finansowych w Rainbow Tours Spółce Akcyjnej”,
- „Polityka świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie w Rainbow Tours Spółce Akcyjnej, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem”.

Zakres działania i zadań Komitetu Audytu

Zakres działania i zadań Komitetu Audytu obejmuje – przy zastrzeżeniu zadań Komitetu wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, a w tym z przepisów ustawy z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16.04.2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylającego decyzję Komisji 2005/909/WE (Dz. Urz. UE L 158 z 27.05.2014 r., str. 77 oraz Dz. Urz. UE L 170 z 11.06.2014 r., str. 66) – monitorowanie, doradztwo i wykonywanie czynności opiniodawczych w zakresie ustawowych i statutowych obowiązków kontrolnych i nadzorczych oraz kompetencji Rady Nadzorczej, w odniesieniu do następujących dziedzin działalności Spółki:

- 1) sprawozdawczość finansowa jednostkowa i skonsolidowana,
- 2) planowanie finansowe i realizacja przedstawianych Radzie Nadzorczej do badania i opiniowania planów działalności Spółki i jej przedsiębiorstwa, a także strategii rozwoju Spółki, ze szczególnym uwzględnieniem w tym zakresie planów finansowych,
- 3) proces rewizji finansowej, przeglądu i badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych,
- 4) systemy kontroli wewnętrznej i zewnętrznej, w tym audyt wewnętrzny,
- 5) system zarządzania ryzykiem,
- 6) proces oceny istotnych transakcji zawieranych przez Spółkę z podmiotami powiązanymi,
- 7) inne procesy i dziedziny działalności Spółki lub Grupy Kapitałowej dotyczące szeroko rozumianej sprawozdawczości finansowej i księgowej, informacji finansowych, systemów kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem.

Do szczegółowych zadań Komitetu Audytu, w zakresie monitorowania, doradztwa i wykonywania czynności opiniodawczych odnoszących się do ustawowych i statutowych obowiązków kontrolnych i nadzorczych oraz kompetencji Rady Nadzorczej, należą:

- 1) monitorowanie procesów sprawozdawczości finansowej w Spółce, a w tym, m.in.:
 - a) analiza i ocena procesu przygotowywania sprawozdania finansowego, poprawności, kompletności i rzetelności zawartych w nim informacji oraz stosowanych rozwiązań,
 - b) analiza, ocena i zgłaszanie ewentualnych zastrzeżeń do otrzymywanych harmonogramów przeglądu lub badania sprawozdań finansowych Spółki lub Grupy Kapitałowej,
 - c) monitorowanie terminowości procesu sprawozdawczości finansowej,
 - d) wyrażanie opinii na temat przyjętej przez Spółkę polityki rachunkowości i stosowanych zasad sporządzania sprawozdań finansowych, szczególnie dotyczących skomplikowanych lub nietypowych transakcji, wszelkich zmian wprowadzonych do przedmiotowych zasad oraz przyjętych przez Zarząd ewentualnych prognoz, szacunków i założeń,
 - e) weryfikacja sprawozdań finansowych przed ich opublikowaniem, w tym w szczególności we współpracy z Zarządem i/lub biegłym rewidentem i/lub osobą pełniącą obowiązki Dyrektora Finansowego Spółki i/lub służbami księgowymi Spółki oraz ocena i opiniowanie poprawności i kompletności zawartych w nich informacji;
 - f) analiza sprawozdań biegłego rewidenta z badania sprawozdań finansowych, w tym informacji o ograniczeniach zakresu badania, dostępu do informacji, odmowie badania lub wydania opinii oraz ewentualnej różnicy zdań między biegłym rewidentem, a Zarządem,
 - g) przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji w sprawie oceny zbadanych przez firmę audytorską rocznych sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej i wsparcie Rady Nadzorczej w przygotowaniu oceny przedmiotowych sprawozdań finansowych,
 - h) ocena procesu komunikacji informacji finansowych, w tym ewentualnych prognoz i bieżących informacji finansowych kierowanych do mediów, analityków, inwestorów i instytucji nadzoru;
- 2) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej oraz audytu wewnętrznego (w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej), a w tym m.in.:
 - a) ocena efektywności poszczególnych elementów systemu kontroli wewnętrznej Spółki, w szczególności dotyczących sprawozdawczości finansowej, compliance i bezpieczeństwa wykorzystywanych technologii informatycznych,

- b) ocena celowości i sposobu prowadzonych przez Zarząd systemów identyfikacji, monitorowania i zmniejszania zagrożeń dla działalności Spółki;
 - c) analiza sprawozdań Zarządu na temat wykrytych nieprawidłowości w systemie kontroli wewnętrznej, w tym w szczególności w odniesieniu do procesu sprawozdawczości finansowej,
 - d) ocena przestrzegania dyscypliny finansowej i właściwego funkcjonowania systemów i rozwiązań redukujących możliwość powstania nieprawidłowych zjawisk w funkcjonowaniu Spółki,
 - e) ocena realizacji planów audytu wewnętrznego i działań podjętych przez Zarząd w odpowiedzi na kwestie zidentyfikowane przez audyt wewnętrzny, a w przypadku nie powołania w Spółce komórki audytu wewnętrznego – ocena potrzeby powołania komórki audytu wewnętrznego i ocena skuteczności rozwiązań funkcjonujących w Spółce w tym zakresie poza komórką audytu wewnętrznego,
 - f) badanie raportów i zaleceń pochodzących od zewnętrznych organów regulacyjnych lub kontrolnych, dotyczących zgodności działalności Spółki z przepisami prawa i weryfikacja działań podjętych przez Spółkę w efekcie zgłoszonych raportów lub zaleceń,
 - g) przedstawianie Radzie Nadzorczej, co najmniej raz w roku, wniosków i wyników przeprowadzonej przez Komitet Audytu oceny systemów kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego;
- 3) monitorowanie skuteczności systemów zarządzania ryzykiem, a w tym m.in.:
- a) ocena efektywności zarządzania ryzykiem przez Zarząd w obszarach ryzyka finansowego, operacyjnego i strategicznego Spółki, w tym metodologii, narzędzi i sposobów zarządzania ryzykiem występującym w działalności Spółki,
 - b) ocena funkcjonujących w Spółce procesów i rozwiązań z zakresu zarządzania ryzykiem oraz przedstawianie ewentualnych rekomendacji w tym zakresie; ocena zasad dotyczących procesów zarządzania kapitałowego oraz planowania kapitałowego,
 - c) ocena polityki ubezpieczeń majątkowych Spółki i ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej członków jej organów,
 - d) przedstawianie Radzie Nadzorczej, co najmniej raz w roku, wniosków i wyników przeprowadzonej przez Komitet Audytu oceny systemu zarządzania ryzykiem;
- 4) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności czynności przeprowadzania przez firmę audytorską badania sprawozdań finansowych Spółki lub Grupy Kapitałowej, z uwzględnieniem wszelkich wniosków i ustaleń Komisji Nadzoru Audytowego wynikających z kontroli przeprowadzonej w danej firmie audytorskiej, a w tym m.in.:
- a) weryfikowanie efektywności pracy biegłego rewidenta i/lub firmy audytorskiej, w szczególności poprzez bieżący kontakt z biegłym rewidentem w trakcie prac audytowych w zakresie stosowanych procedur audytu, postępu prac audytowych, kwalifikacji i dostępności służb księgowych Spółki, wyjaśniania powstałych wątpliwości lub zastrzeżeń dotyczących procesu rewizji finansowej itp.,
 - b) monitorowanie terminowości procesów rewizji finansowej w ramach prac audytowych: badania wstępnego (tzw. „interim”) sprawozdań finansowych oraz przeglądu lub badania sprawozdań finansowych,
 - c) omawianie z biegłym rewidentem zakresu i wyników badań oraz przeglądów sprawozdań finansowych Spółki i/lub Grupy Kapitałowej, w tym m.in. w zakresie wszelkich zmian norm, zasad i praktyk księgowych, znaczących korekt wynikających z prac audytowych, zgodności z obowiązującymi przepisami i regulacjami dotyczącymi rachunkowości (np. w zakresie kompletności ujawnień wymaganych przez stosowne standardy i praktykę sprawozdawczości finansowej),
 - d) monitorowanie reakcji Zarządu lub innej kadry zarządzającej na zalecenia przedstawione przez biegłych rewidentów w trakcie przeglądu lub badania sprawozdań finansowych, a także po zakończeniu przedmiotowych procesów; analizowanie uwag/zastrzeżeń przekazanych przez biegłego rewidenta, które nie zostały uwzględnione/poprawione przez Spółkę,
 - e) ocena i analiza, sporządzanego przez biegłego rewidenta lub firmę audytorską sprawozdania dodatkowego dla Komitetu Audytu, o którym mowa w art. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16.04.2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylającego decyzję Komisji 2005/909/WE, a także omawianie przez kluczowego biegłego rewidenta – na żądanie Komitetu Audytu lub na żądanie kluczowego biegłego rewidenta – z Komitetem Audytu (a także Zarządem lub Radą Nadzorczą) kluczowych kwestii wynikających z badania sprawozdania finansowego, które zostały wymienione we wskazanym sprawozdaniu dodatkowym dla Komitetu Audytu,
 - f) dokonywanie oceny pracy biegłego rewidenta lub firmy audytorskiej i przedstawianie Radzie Nadzorczej stosownych wniosków lub opinii w tym zakresie;
- 5) dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez biegłego rewidenta i firmę audytorską na rzecz Spółki dozwolonych usług niebędących badaniem sprawozdania finansowego, zgodnie z właściwą polityką świadczenia na rzecz Spółki przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie,

podmioty powiązane z tą firmą oraz przez członka sieci firmy audytorskiej, dozwolonych usług niebędących badaniem sprawozdania finansowego;

- 6) kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej, w szczególności w przypadku, gdy na rzecz Spółki świadczone są przez firmę audytorską inne usługi niż badanie – zgodnie z właściwymi postanowieniami ustawy z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym, w szczególności poprzez żądanie złożenia przez biegłego rewidenta i firmę audytorską stosownych oświadczeń w tym zakresie oraz ich weryfikacja i omawianie z biegłym rewidentem lub przedstawicielem firmy audytorskiej zagrożeń dla niezależności;
- 7) informowanie Rady Nadzorczej o wynikach badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej oraz wyjaśnianie, w jaki sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce, a także jaka była rola Komitetu Audytu w procesie badania;
- 8) opracowywanie i uchwalanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej;
- 9) opracowywanie i uchwalanie polityki świadczenia na rzecz Spółki przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, podmioty powiązane z tą firmą oraz przez członka sieci firmy audytorskiej, dozwolonych usług niebędących badaniem sprawozdania finansowego;
- 10) opracowywanie i uchwalanie procedury wyboru przez Spółkę firmy audytorskiej, spełniającej – w przypadku, gdy dokonywany przez Radę Nadzorczą wybór firmy audytorskiej nie dotyczy przedłużenia umowy o badanie – co najmniej kryteria wskazane w art. 130 ust. 3 pkt 2) ustawy z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym;
- 11) przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji dotyczących powołania biegłego rewidenta lub firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdań finansowych Spółki i/lub Grupy Kapitałowej, zgodnie z wymogami określonymi przez właściwe przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16.04.2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylającego decyzję Komisji 2005/909/WE, ustawy z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym (art. 130 ust. 2 i ust. 3) i politykami i procedurą, o których mowa w punktach 8)-10) powyżej;
- 12) przedkładanie Radzie Nadzorczej oraz Zarządowi zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej w Spółce.

Przy zastrzeżeniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa i regulacji wewnętrznych Spółki, Rada Nadzorcza może powierzyć Komitetowi Audytu wykonywanie innych, niż wskazane powyżej, zadań w zakresie monitorowania, doradztwa i wykonywania czynności opiniotwórczych odnoszących się do ustawowych i statutowych obowiązków kontrolnych i nadzorczych oraz kompetencji Rady Nadzorczej dotyczących sprawozdawczości finansowej, monitorowania skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, a także dotyczących działalności biegłych rewidentów i firm audytorskich w ramach procesów rewizji finansowej prowadzonych w Spółce i w odniesieniu do sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej.

Informacja dotycząca ewentualnego świadczenia przez firmę audytorską badającą sprawozdania finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej Rainbow Tours jakichkolwiek dozwolonych usług niebędących badaniem

Firma audytorska badająca sprawozdania finansowe Spółki dominującej i Grupy Kapitałowej Rainbow Tours (BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.) wykonała w 2024 roku dozwoloną usługę niebędącą badaniem, tj. usługę w zakresie dokonania oceny sprawozdania o wynagrodzeniach Spółki za rok 2023 w zakresie kompletności zamieszczonych w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1 - 5 oraz 8 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. W dniu 09.05.2024 r. Biegła Rewident wydała raport dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej Spółki z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny przedmiotowego sprawozdania o wynagrodzeniach.

Walne Zgromadzenie Spółki dominującej, działając na podstawie art. 395 §2(1) Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po zapoznaniu się ze sporządzonym przez Radę Nadzorczą Spółki „Sprawozdaniem o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A. za rok 2023” oraz po zapoznaniu się z oceną tego sprawozdania – w zakresie kompletności zamieszczonych w sprawozdaniu informacji – dokonała przez Biegłą Rewident Edytę Kalińską (numer ewidencyjny 10336), działającą w imieniu BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. w Warszawie (podmiot wpisany na listę firm audytorskich pod numerem 3355), zawartą w „Raporcie niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o

wynagrodzeniach" z dnia 09.05.2024 r. – mocą postanowień uchwały Nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dominującej z dnia 18.06.2024 r. pozytywnie zaopiniowało sporządzone i przyjęte przez Radę Nadzorczą „Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A. za rok 2023”,

Spółka zamieszcza przedmiotowe sprawozdanie o wynagrodzeniach na swojej stronie internetowej pod adresem:

<https://ir.r.pl/lad-korporacyjny/dokumenty-spolki> (w części zatytułowanej „Polityka wynagrodzeń”)

i udostępnia je bezpłatnie przez co najmniej 10 lat od zakończenia obrad Walnego Zgromadzenia, podczas których podejmowana będzie uchwała opiniująca Sprawozdanie. Jeżeli Spółka udostępnia Sprawozdanie po tym okresie, Sprawozdanie nie zawiera danych osobowych członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

Badanie dobrowolne sprawozdania finansowego Spółki

W związku z podjęciem przez Zarząd Spółki dominującej decyzji o rozpoczęciu w Spółce procesów przygotowania i realizacji wypłaty na rzecz Akcjonariuszy Spółki **zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego 2024 z zysku netto Spółki osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego do dnia 30.06.2024 r.** (uchwała Nr 1/09/24 Zarządu Spółki z dnia 03.09.2024 r. w sprawie rozpoczęcia procesu przygotowania i realizacji wypłaty na rzecz Akcjonariuszy Spółki zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku netto Spółki za rok obrotowy 2024 oraz późniejsze uchwały: uchwała Nr 2/10/24 Zarządu Spółki z dnia 15.10.2024 r. w sprawie wypłaty na rzecz Akcjonariuszy Spółki zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego 2024 z zysku netto Spółki osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego do dnia 30.06.2024 r. oraz uchwała Nr 2/10/2024 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 16.10.2024 r. w sprawie wyrażenia przez Radę Nadzorczą zgody na wypłatę Akcjonariuszom przez Zarząd Spółki zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego 2024 z zysku netto Spółki osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego do dnia 30 czerwca 2024 roku – Rada Nadzorcza Spółki (mocą postanowień uchwały Nr 3/09/2024 z dnia 05.09.2024 r.), jako organ dokonujący wyboru firmy audytorskiej i biegłego rewidenta do przeprowadzenia badań i przeglądów, o których mowa w § 1 ust. 1 „Polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania i przeglądu sprawozdań finansowych w Rainbow Tours Spółce Akcyjnej”, tj. organ inny, niż organ, o którym mowa w art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości, niebędący organem zatwierdzającym sprawozdanie finansowe jednostki, działając w oparciu o postanowienia § 22 lit. d) Statutu Spółki oraz § 3 ust. 5 pkt 3) Regulaminu Rady Nadzorczej, a także przy uwzględnieniu postanowień § 10 ust. 2 i ust. 5 „Procedury wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania i przeglądu sprawozdań finansowych w Rainbow Tours Spółce Akcyjnej”, postanowiła – po zapoznaniu się przez Radę Nadzorczą z „Rekomendacją Komitetu Audytu dla Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej w przedmiocie propozycji wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania dobrowolnego dotyczącego jednostkowego sprawozdania finansowego Rainbow Tours Spółki Akcyjnej za okres sześciu miesięcy zakończony 30.06.2024 r.” w ramach procesu powoływania biegłego rewidenta/firmy audytorskiej przewidzianego przez w/w Politykę i Procedurę – dokonać wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania dobrowolnego dotyczącego jednostkowego sprawozdania finansowego Rainbow Tours Spółki Akcyjnej za okres sześciu miesięcy zakończony 30.06.2024 r. na potrzeby wypłaty na rzecz Akcjonariuszy Spółki zaliczki na poczet dywidendy przewidywanej na koniec 2024 roku i postanowiła powierzyć przeprowadzenie przedmiotowego badania dobrowolnego, tj. nie będącego badaniem ustawowym w rozumieniu właściwych postanowień ustawy z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, firmie audytorskiej BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółce komandytowej z siedzibą w Warszawie (adres: 02-676 Warszawa, ul. Postępu 12), zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000729684, wpisanej na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego (PANA) pod numerem 3355.

Przedmiotowy wybór firmy audytorskiej został przeprowadzony w procedurze wyboru przewidzianej przez stosowany odpowiednio do badania dobrowolnego § 5 ust. 1 Procedury, na podstawie którego Komitet Audytu Rady Nadzorczej Spółki postanowił o odstąpieniu od przeprowadzania i realizacji procedury ofertowej, o której mowa w § 4 ust. 1 Procedury, podejmując po dokonaniu analizy dotychczasowej współpracy z BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółką komandytową (dalej jako „BDO”), jako firmą audytorską przeprowadzającą badanie sprawozdań finansowych w Spółce za okresy poprzednie, decyzję o powierzeniu BDO czynności rewizji finansowej badania dobrowolnego w odniesieniu do jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres sześciu miesięcy zakończony 30.06.2024 r. (tj. za okres I półrocza 2024 roku) na potrzeby wypłaty na rzecz Akcjonariuszy Spółki zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy firmie audytorskiej, która wykonuje w Spółce procesy badania ustawowego i przeglądu sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej (na podstawie obecnie obowiązującej umowy z dnia 22.08.2022 r. – za stosowne okresy lat obrotowych 2022, 2023 i 2024). Stosowna umowa na w/w usługi audytorskie została podpisana i zawarta pomiędzy Spółką i BDO w dniu 13.09.2024 r.

Główne założenia opracowanej i funkcjonującej w Spółce polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania

Z uwagi na fakt, iż wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie ustawowe Spółki i Grupy Kapitałowej, tj. badanie ustawowe rocznych sprawozdań dokonuje Rada Nadzorcza Spółki, tj. organ inny, niż organ, o którym mowa w art. 66 ust. 4 ustawy o rachunkowości, niebędący organem zatwierdzającym sprawozdanie finansowe jednostki, każdorazowo, w przypadku

wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej to badanie ustawowe Komitet Audytu przedstawia Radzie Nadzorczej rekomendację, w której:

- 1) wskazuje firmę audytorską, której proponuje powierzyć badanie ustawowe;
- 2) oświadcza, że rekomendacja jest wolna od wpływów stron trzecich;
- 3) stwierdza, że Spółka jako badana jednostka zainteresowania publicznego, nie zawarła umów zawierających klauzule, o których mowa w art. 66 ust. 5a ustawy o rachunkowości.

W przypadku gdy wybór firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie ustawowe Spółki i Grupy Kapitałowej, tj. badanie ustawowe rocznych sprawozdań nie dotyczy przedłużenia umowy o badanie sprawozdania finansowego, rekomendacja Komitetu Audytu:

- 1) zawiera przynajmniej dwie możliwości wyboru firmy audytorskiej wraz z uzasadnieniem oraz wskazanie uzasadnionej preferencji Komitetu Audytu wobec jednej z nich,
- 2) jest sporządzana w następstwie procedury wyboru zorganizowanej przez Spółkę, tj. w oparciu o opracowaną i przyjętą przez Komitet Audytu „Procedurę wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania i przeglądu sprawozdań finansowych w Rainbow Tours Spółce Akcyjnej”, spełniającą kryteria wskazane w art. 130 ust. 3 pkt 2) ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym.

W przypadku, gdy decyzja Rady Nadzorczej w zakresie wyboru firmy audytorskiej odbiega od rekomendacji Komitetu Audytu, Rada Nadzorcza uzasadnia przyczyny niezastosowania się do rekomendacji Komitetu Audytu oraz przekazuje takie uzasadnienie do wiadomości Walnego Zgromadzenia, jak organu zatwierdzającego sprawozdanie finansowe.

Do czynników uwzględnianych przez Komitet Audytu w procesie rekomendacji oraz przez Radę Nadzorczą w procesie wyboru firmy audytorskiej i biegłego rewidenta do przeprowadzenia badań i przeglądów sprawozdań finansowych zalicza się w szczególności:

- 1) potwierdzenie spełniania przez firmę audytorską i członków zespołu audytowego, w tym kluczowego biegłego rewidenta, wymogów niezależności, o których mowa w art. 69-73 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym, a także możliwość zapewnienia przez firmę audytorską i członków zespołu audytowego, w tym kluczowego biegłego rewidenta bezstronności, niezależności i wysokiej jakości prac audytowych w ramach procesu rewizji finansowej,
- 2) posiadane doświadczenie firmy audytorskiej i/lub członków zespołu audytowego, w tym kluczowego biegłego rewidenta, w badaniu/przeglądzie sprawozdań finansowych jednostek zainteresowania publicznego będących emitentami papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym państwa Unii Europejskiej, a w tym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, jak również emitentów instrumentów finansowych notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect lub Catalyst,
- 3) posiadane doświadczenie firmy audytorskiej i/lub członków zespołu audytowego, w tym kluczowego biegłego rewidenta, w badaniu/przeglądzie sprawozdań finansowych podmiotów o profilu działalności lub branży podobnej lub tożsamej z profilem działalności lub branżą, w której działa Spółka,
- 4) ocena dotychczasowej współpracy firmy audytorskiej i/lub biegłego rewidenta ze Spółką, w tym, w zakresie czynności rewizji finansowej realizowanych w Spółce (w przypadku ewentualnego przedłużenia umowy o badanie sprawozdania finansowego),
- 5) wysokość proponowanej ceny oraz warunki płatności za wykonanie przez firmę audytorską czynności rewizji finansowej w Spółce (przeprowadzenie badania lub przeglądu sprawozdania finansowego),
- 6) gotowość realizacji kompleksowego zakresu usług czynności rewizji finansowej, tj. badanie i przegląd jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki, badanie i przegląd skonsolidowanych sprawozdań Grupy Kapitałowej,
- 7) możliwość przeprowadzenia czynności rewizji finansowej według elastycznego harmonogramu, zapewniającego terminowe wykonanie prac audytowych, uzgodnionego ze Spółką,
- 8) zapewnienie przeprowadzenia czynności rewizji finansowej zgodnie z właściwymi standardami wykonywania zawodu oraz krajowymi i międzynarodowymi standardami rewizji finansowej, a także przy zapewnieniu stosowania wewnętrznych zasad kontroli jakości wykonywania zlecenia,
- 9) dostępność kluczowego biegłego rewidenta oraz kluczowych członków zespołu audytorskiego w relacjach z przedstawicielami Spółki, w tym w zakresie współpracy z Zarządem Spółki, jej pracownikami oraz osobami sprawującymi nadzór nad Spółką, z zachowaniem obiektywizmu, niezależności i przejrzystości,
- 10) opis metodologii proponowanej do zastosowania przez firmę audytorską lub biegłego rewidenta podczas prac audytorskich, w tym w zakresie planu badania zapewniającego odpowiednie wykonanie usług, a także stosowane technologie w zakresie usprawnienia badania,
- 11) gotowość kluczowego biegłego rewidenta lub innych członków zespołu audytowego do udziału w spotkaniach z Komitetem Audytu, w tym w szczególności w celu omówienia zakresu i wyników badań oraz przeglądów sprawozdań finansowych Spółki i/lub Grupy Kapitałowej, m.in. w zakresie wszelkich zmian norm, zasad i praktyk księgowych, znaczących korekt

- wynikających z prac audytowych, zgodności z obowiązującymi przepisami i regulacjami dotyczącymi rachunkowości (np. w zakresie kompletności ujawnień wymaganych przez stosowne standardy i praktykę sprawozdawczości finansowej),
- 12) gotowość, w razie potrzeby, do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki, celem złożenia ewentualnych wyjaśnień i informacji dotyczących istotnych spraw wykazanych w ramach czynności rewizji finansowej,
 - 13) posiadana przez firmę audytorską reputacja na rynku usług czynności rewizji finansowej.

Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania ustawowego sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej dokonywany jest z uwzględnieniem zasady rotacji firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta przewidzianych przez właściwe postanowienia ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym i Rozporządzenia 537/2014, a także zasad karencji przewidzianych tamże.

Przy dokonywaniu wyboru firmy audytorskiej i biegłego rewidenta do przeprowadzenia badań i przeglądów sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Rainbow Tours stosuje się opracowaną i przyjętą przez Komitet Audytu procedurę, zawartą w dokumencie „Procedura wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania i przeglądu sprawozdań finansowych w Rainbow Tours Spółce Akcyjnej”, przy zastrzeżeniu zachowania w szczególności warunków i wymagań przewidzianych przez ustawę o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym i Rozporządzenie 537/2014, a w tym wymagań i warunków wskazanych w „Polityce wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania i przeglądu sprawozdań finansowych w Rainbow Tours Spółce Akcyjnej”.

Główne założenia opracowanej i funkcjonującej w Spółce polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem

Biegły rewident lub firma audytorska przeprowadzający badania ustawowe w Spółce, ani żaden z członków sieci, do której należy biegły rewident lub firma audytorska, nie świadczą bezpośrednio ani pośrednio na rzecz Spółki, ani na rzecz jednostek przez nią kontrolowanych w ramach Unii, żadnych poniżej wskazanych usług niebędących badaniem sprawozdań finansowych, jako zabronionych usług w rozumieniu Rozporządzenia 537/2014:

- 1) usługi podatkowe dotyczące:
 - a) przygotowywania formularzy podatkowych,
 - b) podatków od wynagrodzeń,
 - c) zobowiązań celnych,
 - d) identyfikacji dotacji publicznych i zachęt podatkowych, chyba że wsparcie biegłego rewidenta lub firmy audytorskiej w odniesieniu do takich usług jest wymagane prawem,
 - e) wsparcia dotyczącego kontroli podatkowych prowadzonych przez organy podatkowe, chyba że wsparcie biegłego rewidenta lub firmy audytorskiej w odniesieniu do takich kontroli jest wymagane prawem,
 - f) obliczania podatku bezpośredniego i pośredniego oraz odroczonego podatku dochodowego,
 - g) świadczenia doradztwa podatkowego;
- 2) usługi obejmujące jakikolwiek udział w zarządzaniu lub w procesie decyzyjnym Spółki, jako badanej jednostki;
- 3) prowadzenie księgowości oraz sporządzanie dokumentacji księgowej i sprawozdań finansowych;
- 4) usługi w zakresie wynagrodzeń;
- 5) opracowywanie i wdrażanie procedur kontroli wewnętrznej lub procedur zarządzania ryzykiem związanych z przygotowywaniem lub kontrolowaniem informacji finansowych lub opracowywanie i wdrażanie technologicznych systemów dotyczących informacji finansowej;
- 6) usługi w zakresie wyceny, w tym wyceny dokonywane w związku z usługami aktuarialnymi lub usługami wsparcia w zakresie rozwiązywania sporów prawnych;
- 7) usługi prawne obejmujące:
 - a) udzielanie ogólnych porad prawnych;
 - b) negocjowanie w imieniu badanej jednostki; oraz
 - c) występowanie w charakterze rzecznika w ramach rozstrzygania sporu;
- 8) usługi związane z funkcją audytu wewnętrznego Spółki jako badanej jednostki;
- 9) usługi związane z finansowaniem, strukturą kapitałową i alokacją kapitału oraz strategią inwestycyjną Spółki, jako klienta, na rzecz którego wykonywane jest badanie, z wyjątkiem świadczenia usług atestacyjnych w związku ze sprawozdaniami finansowymi, takich jak wydawanie listów poświadczających w związku z prospektami emisyjnymi Spółki, jako badanej jednostki;

- 10) prowadzenie działań promocyjnych i prowadzenie obrotu akcjami lub udziałami Spółki na rachunek własny lub gwarantowanie emisji akcji lub udziałów Spółki, jako badanej jednostki;
- 11) usługi w zakresie zasobów ludzkich w odniesieniu do:
 - a) kadry kierowniczej mogącej wywierać znaczący wpływ na przygotowywanie dokumentacji rachunkowej lub sprawozdań finansowych podlegających badaniu ustawowemu, jeżeli takie usługi obejmują:
 - poszukiwanie lub dobór kandydatów na takie stanowiska, lub
 - przeprowadzanie kontroli referencji kandydatów na takie stanowiska;
 - b) opracowywania struktury organizacyjnej; oraz
 - c) kontroli kosztów.

Biegły rewident lub firma audytorska przeprowadzający badania ustawowe w Spółce, ani żaden z członków sieci, do której należy biegły rewident lub firma audytorska, nie świadczą bezpośrednio ani pośrednio na rzecz Spółki, ani na rzecz jednostek przez nią kontrolowanych w ramach Unii Europejskiej, żadnych w/w zabronionych usług niebędących badaniem sprawozdań finansowych, w następujących okresach:

- w okresie od rozpoczęcia badanego okresu do wydania sprawozdania z badania; oraz
- w roku obrotowym bezpośrednio poprzedzającym okres od rozpoczęcia badanego okresu do wydania sprawozdania z badania – w odniesieniu do usług prawnych wymienionych w pkt 7) powyżej.

Przy zastrzeżeniu innych, właściwych postanowień „Polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie w Rainbow Tours Spółce Akcyjnej, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem”, biegły rewident lub firma audytorska przeprowadzający badania ustawowe w Spółce lub członek sieci, do której należy biegły rewident lub firma audytorska mogą świadczyć bezpośrednio lub pośrednio na rzecz Spółki lub na rzecz jednostek przez nią kontrolowanych w ramach Unii Europejskiej następujące usługi niebędące badaniem sprawozdań finansowych:

- 1) usługi, o których mowa w art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 07.12.2000 r. *o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających* – o ile usługi te mają zastosowanie do Spółki lub jednostek kontrolowanych przez Spółkę w ramach Unii Europejskiej;
- 2) usługi:
 - a) przeprowadzania procedur należytej staranności (*due diligence*) w zakresie kondycji ekonomiczno-finansowej,
 - b) wydawania listów poświadczających– wykonywane w związku z prospektem emisyjnym Spółki jako badanej jednostki, przeprowadzane zgodnie z krajowym standardem usług pokrewnych i polegające na przeprowadzaniu uzgodnionych procedur;
- 3) usługi atestacyjne w zakresie informacji finansowych *pro forma*, prognoz wyników lub wyników szacunkowych, zamieszczane w prospekcie emisyjnym Spółki, jako badanej jednostki;
- 4) badanie historycznych informacji finansowych do prospektu, o którym mowa w *Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29.04.2004 r. wykonującym dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, włączenia przez odniesienie i publikacji takich prospektów emisyjnych oraz rozpowszechniania reklam*;
- 5) weryfikacja pakietów konsolidacyjnych;
- 6) potwierdzanie spełnienia warunków zawartych umów kredytowych na podstawie analizy informacji finansowych pochodzących ze zbadanych przez daną firmę audytorską sprawozdań finansowych;
- 7) usługi atestacyjne w zakresie sprawozdawczości dotyczącej ładu korporacyjnego, zarządzania ryzykiem oraz społecznej odpowiedzialności biznesu;
- 8) usługi polegające na ocenie zgodności informacji ujawnianych przez instytucje finansowe i firmy inwestycyjne z wymogami w zakresie ujawniania informacji dotyczących adekwatności kapitałowej oraz zmiennych składników wynagrodzeń;
- 9) poświadczenia dotyczące sprawozdań lub innych informacji finansowych przeznaczonych dla organów nadzoru, Rady Nadzorczej lub właścicieli, wykraczające poza zakres badania ustawowego i mające pomóc tym organom w wypełnianiu ich ustawowych obowiązków.

Informacje o rekomendacjach dotyczących wyboru firmy audytorskiej w roku sprawozdawczym

W roku 2024 Rada Nadzorcza przeprowadzała proces wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania dobrowolnego sprawozdania finansowego Spółki na potrzeby wypłaty na rzecz Akcjonariuszy Spółki zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku netto za rok 2024, a w związku z tym w roku 2024 Komitet Audytu działający w ramach Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A. wydawał rekomendację dotyczącą wyboru firmy audytorskiej na te potrzeby.

Ponadto, w roku 2024 Rada Nadzorcza przeprowadzała proces wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej w zakresie usługi atestacyjnej dotyczącej atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Spółki / Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za rok 2024, a w związku z tym w roku 2024 Komitet Audytu działający w ramach Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A. wydawał rekomendację dotyczącą wyboru firmy audytorskiej na te potrzeby.

Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania dobrowolnego sprawozdania finansowego Spółki na potrzeby wypłaty na rzecz Akcjonariuszy Spółki zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku netto za rok 2024

W związku z:

- podjęciem przez Zarząd Spółki dominującej na podstawie uchwały Zarządu Spółki Nr 1/09/24 z dnia 02.09.2024 r. w sprawie rozpoczęcia procesu przygotowania i realizacji wypłaty na rzecz Akcjonariuszy Spółki zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku netto Spółki za rok obrotowy 2024, decyzji o rozpoczęciu w Spółce procesu przygotowania i realizacji wypłaty na rzecz Akcjonariuszy Spółki zaliczki na poczet dywidendy przewidywanej na koniec roku obrotowego 2024, ustalonej na podstawie zysku netto Spółki wykazywanego w sprawozdaniu finansowym za okres sześciu miesięcy zakończony 30.06.2024 r. (tj. za okres I półrocza 2024 roku),
- faktem, iż na podstawie dyspozycji przewidzianej przez postanowienia art. 349 § 2 zdanie drugie Kodeksu spółek handlowych zysk netto stanowiący podstawę określenia kwoty zaliczki na poczet dywidendy powinien wynikać i być wykazany w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta, a Zarząd Spółki wystąpił do Rady Nadzorczej Spółki o dokonanie, na mocy postanowień § 22 lit. d) Statutu Spółki, wyboru biegłego rewidenta (firmy audytorskiej) do zbadania sprawozdania finansowego za okres sześciu miesięcy zakończony 30.06.2024 r. (I półrocze 2024 r.),
- faktem, iż na podstawie umowy z dnia 22.08.2022 r. firma audytorska BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (zwana dalej: „BDO”; podmiot wpisany na „Listę firm audytorskich” prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod numerem 3355) wykonuje i zobowiązała się do wykonania czynności audytowych na rzecz Spółki związanych z badaniem i przeglądem sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za właściwe okresy lat obrotowych 2022, 2023 i 2024, a to po wyborze BDO w ramach zrealizowanego procesu powoływania biegłego rewidenta/firmy audytorskiej przewidzianego przez „Politykę wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania i przeglądu sprawozdań finansowych w Rainbow Tours Spółce Akcyjnej” („Polityka”) i „Procedurę wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania i przeglądu sprawozdań finansowych w Rainbow Tours Spółce Akcyjnej” („Procedura”), na mocy stosownej uchwały Rady Nadzorczej Nr 5/06/2022 z dnia 14.06.2022 r., po zapoznaniu się przez Radę Nadzorczą z „Rekomendacją Komitetu Audytu dla Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej w przedmiocie propozycji wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania i przeglądu sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Rainbow Tours”,

Komitet Audytu Rady Nadzorczej Spółki dominującej po dokonaniu analizy dotychczasowej współpracy ze wskazaną firmą audytorską przeprowadzającą procesy badania i przeglądu sprawozdań finansowych w Spółce (BDO), wobec zamiaru powierzenia czynności rewizji finansowej (badanie dobrowolne) jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres sześciu miesięcy zakończony 30.06.2024 r. (tj. za okres I półrocza 2024 roku) na potrzeby wypłaty na rzecz Akcjonariuszy Spółki zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, dotychczasowej firmie audytorskiej:

- 1) działając w oparciu o postanowienia stosowanego odpowiednio § 5 ust. 1 Procedury postanowił o odstąpieniu od przeprowadzania i realizacji procedury ofertowej, o której mowa w § 4 ust. 1 Procedury i tym samym
- 2) działając przy uwzględnieniu i w oparciu o postanowienia stosowanych odpowiednio § 5 ust. 2 i § 7 ust. 1 pkt 1) Procedury postanowił o przyjęciu przez Komitet Audytu, na potrzeby przedstawienia Radzie Nadzorczej Spółki jako organowi dokonującemu wyboru firmy audytorskiej, rekomendacji w zakresie wskazania BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki komandytowej z siedzibą w Warszawie, jako firmy audytorskiej, której zamierza zaproponować powierzenie badania dobrowolnego przedmiotowego jednostkowego sprawozdania finansowego Rainbow Tours S.A. za I półrocze 2024 roku, w której Komitet Audytu (stosując odpowiednio postanowienia art. 130 ust. 2 ustawy z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym): (i) wskazał firmę audytorską BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., jako firmę audytorską której proponuje powierzyć badanie dobrowolne jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres sześciu miesięcy zakończony 30.06.2024 r. (tj. za okres I półrocza 2024 roku) na potrzeby wypłaty na rzecz Akcjonariuszy Spółki zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy; (ii) oświadczył, że rekomendacja jest wolna od wpływów stron trzecich; (iii) stwierdził, że Spółka nie zawarła umów

zawierających klauzule, o których mowa w art. 66 ust. 5a ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości, tj. klauzule umowne, które ograniczałyby możliwość wyboru przez Radę Nadzorczą firmy audytorskiej lub biegłego rewidenta, na potrzeby przeprowadzenia badania dobrowolnego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze 2024 roku, do określonych kategorii lub wykazów firm audytorskich.

Rekomendacja Komitetu Audytu została przyjęta przez Komitet Audytu: (i) po otrzymaniu przez Komitet Audytu oświadczenia Zarządu Spółki potwierdzającego brak zawarcia przez Spółkę umów zawierających klauzule, które ograniczałyby możliwość wyboru przez Radę Nadzorczą firmy audytorskiej BDO lub biegłego rewidenta, na potrzeby przeprowadzenia badania dobrowolnego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze 2024 roku, do określonych kategorii lub wykazów firm audytorskich, (ii) po zapoznaniu się przez Komitet Audytu z ustaleniami i wnioskami zawartymi w ostatnim opublikowanym rocznym sprawozdaniu Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego, o którym mowa w art. 90 ust. 5 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Sprawozdanie Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego za rok 2023, pobrane w dniu 04.09.2024 r. ze strony internetowej Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego: <https://pana.gov.pl/sprawozdania/>; bezpośredni link do sprawozdania aktywny na dzień 04.09.2024 r.: <https://pana.gov.pl/wp-content/uploads/2024/05/Sprawozdanie-roczne-za-2023-r.pdf>).

Komitet Audytu niezwłocznie przedstawił Radzie Nadzorczej przedmiotową rekomendację, w terminie pozwalającym na skuteczną i terminową realizację procesu wyboru firmy audytorskiej przez Radę Nadzorczą i realizację procedur rewizji finansowej w Spółce w zakresie badania dobrowolnego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres sześciu miesięcy zakończony 30.06.2024 r. (tj. za okres I półrocza 2024 roku) na potrzeby wypłaty na rzecz Akcjonariuszy Spółki zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.

Rada Nadzorcza Spółki (mocą postanowień uchwały Nr 3/09/2024 z dnia 05.09.2024 r.), jako organ dokonujący wyboru firmy audytorskiej i biegłego rewidenta do przeprowadzenia badań i przeglądów, o których mowa w § 1 ust. 1 „Polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania i przeglądu sprawozdań finansowych w Rainbow Tours Spółce Akcyjnej”, tj. organ inny, niż organ, o którym mowa w art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości, niebędący organem zatwierdzającym sprawozdanie finansowe jednostki, działając w oparciu o postanowienia § 22 lit. d) Statutu Spółki oraz § 3 ust. 5 pkt 3) Regulaminu Rady Nadzorczej, a także przy uwzględnieniu postanowień § 10 ust. 2 i ust. 5 „Procedury wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania i przeglądu sprawozdań finansowych w Rainbow Tours Spółce Akcyjnej”, postanowiła – po zapoznaniu się przez Radę Nadzorczą z „Rekomendacją Komitetu Audytu dla Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej w przedmiocie propozycji wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania dobrowolnego dotyczącego jednostkowego sprawozdania finansowego Rainbow Tours Spółki Akcyjnej za okres sześciu miesięcy zakończony 30.06.2024 r.” w ramach procesu powoływania biegłego rewidenta/firmy audytorskiej przewidzianego przez Politykę i Procedurę – dokonać wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania dobrowolnego dotyczącego jednostkowego sprawozdania finansowego Rainbow Tours Spółki Akcyjnej za okres sześciu miesięcy zakończony 30.06.2024 r. na potrzeby wypłaty na rzecz Akcjonariuszy Spółki zaliczki na poczet dywidendy przewidywanej na koniec 2024 roku i postanawia powierzyć przeprowadzenie przedmiotowego badania dobrowolnego, tj. nie będącego badaniem ustawowym w rozumieniu właściwych postanowień ustawy z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, firmie audytorskiej BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółce komandytowej z siedzibą w Warszawie.

Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej w zakresie usługi atestacyjnej dotyczącej atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Spółki / Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za rok 2024

W związku z realizowanym procesem wyboru biegłego rewidenta / firmy audytorskiej do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej w zakresie usługi atestacyjnej dotyczącej atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Spółki za rok 2024, a to na podstawie uchwały Komitetu Audytu Nr 1/07/2024 z dnia 19.07.2024 r. w sprawie rozpoczęcia i zasad realizacji procesu wyboru biegłego rewidenta / firmy audytorskiej do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej w zakresie usługi atestacyjnej dotyczącej atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju za rok 2024, Komitet Audytu Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A. działając na podstawie postanowień stosowanego odpowiednio § 14 ust. 3 pkt 1 Regulaminu Komitetu Audytu, po wystąpieniu do wybranych firm audytorskich (sześć podmiotów) z zapytaniami ofertowymi w przedmiocie przedstawienia ofert dotyczących przeprowadzenia czynności rewizji finansowej w zakresie usługi atestacyjnej dotyczącej atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Spółki / Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za rok 2024, postanowił o przyjęciu przez Komitet Audytu, na potrzeby przedstawienia Radzie Nadzorczej Spółki jako organowi dokonującemu wyboru biegłego rewidenta / firmy audytorskiej, rekomendacji w zakresie wskazania BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki komandytowej z siedzibą w Warszawie, jako firmy audytorskiej realizującej czynności rewizji finansowej w zakresie usługi atestacyjnej dotyczącej atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Spółki / Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za rok 2024.

Przedmiotowa rekomendacja Komitetu Audytu była wolna od wpływów stron trzecich, a Spółka nie zawarła umów zawierających klauzule umowne, które ograniczałyby możliwość wyboru przez Radę Nadzorczą firmy audytorskiej lub biegłego rewidenta, na potrzeby przeprowadzenia czynności rewizji finansowej w zakresie usługi atestacyjnej dotyczącej atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Spółki / Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za rok 2024.

Przedmiotowa rekomendacja Komitetu Audytu została przyjęta przez Komitet Audytu: (i) po uzyskaniu przez Komitet Audytu oświadczenia Zarządu Spółki potwierdzającego brak zawarcia przez Spółkę umów zawierających klauzule, które ograniczałyby możliwość wyboru przez Radę Nadzorczą firmy audytorskiej BDO lub biegłego rewidenta, na potrzeby przeprowadzenia czynności rewizji finansowej w zakresie usługi atestacyjnej dotyczącej atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Spółki / Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za rok 2024, do określonych kategorii lub wykazów firm audytorskich, (ii) po zapoznaniu się przez Komitet Audytu z ustaleniami i wnioskami zawartymi w ostatnim opublikowanym rocznym sprawozdaniu Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego, o którym mowa w art. 90 ust. 5 ustawy z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Sprawozdanie Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego za rok 2023, pobrane w dniu podjęcia niniejszej uchwały ze strony internetowej Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego: <https://pana.gov.pl/sprawozdania/>; bezpośredni link do sprawozdania aktywny na dzień podjęcia niniejszej uchwały: <https://pana.gov.pl/wp-content/uploads/2024/05/Sprawozdanie-roczne-za-2023-r.pdf>).

Komitet Audytu potwierdził, iż z uwagi na stosowne zapisy obowiązujących w Spółce: (i) „Polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania i przeglądu sprawozdań finansowych w Rainbow Tours Spółce Akcyjnej” (zwanej dalej „Polityką”) oraz (ii) „Procedury wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania i przeglądu sprawozdań finansowych w Rainbow Tours Spółce Akcyjnej” (zwanej dalej „Procedurą”) i ograniczenie ich stosowania, także na podstawie aktualnie obowiązujących na dzień podjęcia niniejszej uchwały przepisów ustawy z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, wyłącznie do:

- badania ustawowego rocznych, jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki oraz rocznych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Rainbow Tours, obowiązek przeprowadzania których wynika z właściwych postanowień ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości, przepisów innych ustaw lub przepisów prawa Unii Europejskiej,
- przeglądu półrocznych, jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki oraz półrocznych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Rainbow Tours, obowiązek przeprowadzenia których wynika z właściwych przepisów prawa i regulacji obowiązujących spółki publiczne (emitentów), których instrumenty finansowe są przedmiotem obrotu na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a w tym przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.03.2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim,
- badania dobrowolnego jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki i/lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Rainbow Tours, przeprowadzanego na podstawie decyzji Spółki,

przy wyborze biegłego rewidenta / firmy audytorskiej do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej w zakresie usługi atestacyjnej dotyczącej atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Spółki / Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za rok 2024 nie miały zastosowania postanowienia obowiązujących w Spółce Polityki oraz Procedury ani przepisy art. 130 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

W związku z faktem, iż na podstawie umowy z dnia 22.08.2022 r. firma audytorska BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie wykonuje i zobowiązała się do wykonania czynności audytowych na rzecz Spółki związanych z badaniem i przeglądem sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za właściwe okresy lat obrotowych 2022, 2023 i 2024, a to po wyborze BDO w ramach zrealizowanego procesu powoływania biegłego rewidenta/firmy audytorskiej przewidzianego przez Politykę i Procedurę, na mocy stosownej uchwały Rady Nadzorczej Nr 5/06/2022 z dnia 14.06.2022 r., przy wyborze biegłego rewidenta / firmy audytorskiej odpowiednie zastosowanie miały przepisy „Polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie w Rainbow Tours Spółce Akcyjnej, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem”, przy czym:

- zgodnie z postanowieniami art. 5 ust. 4 akapit drugi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16.04.2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylającym decyzję Komisji 2005/909 /cyt./: „Do przeprowadzania atestacji sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju nie jest wymagane zatwierdzenie przez komitet ds. audytu, o którym mowa w akapicie pierwszym” (tj. nie jest wymagana zgoda Komitetu Audytu na świadczenie przez BDO dozwolonych usług niebędących badaniem w zakresie usług atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju),
- zgodnie z postanowieniami art. 4 ust. 2 akapit drugi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16.04.2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylającym decyzję Komisji 2005/909 /cyt./: „Na potrzeby ograniczeń określonych w akapicie pierwszym niniejszego ustępu wyłącza się atestację sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz usługi niebędące badaniem sprawozdań finansowych, inne niż usługi, o których mowa w art. 5 ust. 1, których świadczenie jest wymagane zgodnie z przepisami ustawodawstwa unijnego lub krajowego” (tj. wyłącza się ograniczenie dotycząc wynagrodzenia za usługi dodatkowe niebędące badaniem do najwyżej 70% średniego wynagrodzenia płaconego w trzech kolejnych ostatnich latach obrotowych z tytułu badania ustawowego sprawozdań finansowych Spółki).

W związku z faktem, iż przedmiotowa rekomendacja dotyczyła czynności rewizji finansowej w zakresie usługi atestacyjnej dotyczącej atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju – przy wyborze biegłego rewidenta / firmy audytorskiej nie miały zastosowania postanowienia art. 66 ust. 5 zdanie drugie ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości dotyczące minimalnego okresu, na jaki zawierana jest umowa z firmą audytorską (z uwagi na stosowanie przedmiotowych przepisów wyłącznie do badania ustawowego w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym).

Komitet Audytu niezwłocznie przedstawił Radzie Nadzorczej przedmiotową rekomendację, w terminie pozwalającym na skuteczną i terminową realizację procesu wyboru firmy audytorskiej przez Radę Nadzorczą i realizację procedur rewizji finansowej w Spółce w zakresie usługi atestacyjnej dotyczącej atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Spółki / Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za rok 2024.

Rada Nadzorcza Spółki (mocą postanowień uchwały Nr 4/09/2024 z dnia 05.09.2024 r.), jako organ inny, niż organ, o którym mowa w art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości, niebędący organem zatwierdzającym sprawozdanie finansowe jednostki, działając w oparciu o postanowienia § 22 lit. d) Statutu Spółki oraz § 3 ust. 5 pkt 3) Regulaminu Rady Nadzorczej, a także przy uwzględnieniu postanowień niżej wskazanych aktów prawnych Unii Europejskiej:

- Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2464 z dnia 14.12.2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 537/2014, dyrektywy 2004/109/WE, dyrektywy 2006/43/WE oraz dyrektywy 2013/34/UE w odniesieniu do sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju,
- Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/43/WE z dnia 17.05.2006 r. w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, zmieniającej dyrektywę Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG oraz uchylającej dyrektywę Rady 84/253/EWG (ze zmianami), która ustanawia zasady dotyczące badania ustawowego rocznych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz atestacji rocznej i skonsolidowanej sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju,
- Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26.06.2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek, zmieniającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/43/WE oraz uchylającej dyrektywę Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG (ze zmianami) („Dyrektywa 2013/34/UE”),
- Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16.04.2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylającym decyzję Komisji 2005/909/WE (ze zmianami),

w zakresie dotyczącym sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju (oznaczającej sprawozdawczość w zakresie zrównoważonego rozwoju zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 18 powołanej wyżej Dyrektywy 2013/34/UE), przewidującej m.in. dla dużych jednostek będących jednostkami interesu publicznego obowiązek zawierania w sprawozdaniu z działalności informacji niezbędnych do zrozumienia wpływu jednostki na kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem oraz informacji niezbędnych do zrozumienia, w jaki sposób kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem wpływają na rozwój, wyniki i sytuację jednostki (informacje wyraźnie identyfikowalne w sprawozdaniu z działalności poprzez umieszczenie ich w odrębnej sekcji tego sprawozdania) oraz w zakresie dotyczącym obowiązkowej atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju (oznaczającej przeprowadzenie procedur skutkujących wydaniem opinii przez biegłego rewidenta lub firmę audytorską zgodnie z art. 34 ust. 1 akapit drugi lit. aa oraz art. 34 ust. 2 powołanej wyżej Dyrektywy 2013/34/UE, tj. wydaniem opinii na podstawie usługi atestacyjnej dającej ograniczoną pewność na temat zgodności sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju ze stosownymi wymogami), po zapoznaniu się przez Radę Nadzorczą: (i) ze złożonymi przez firmy audytorskie ofertami w przedmiocie przeprowadzenia czynności rewizji finansowej w zakresie usługi atestacyjnej dotyczącej atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Spółki / Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za rok 2024 oraz (ii) z „Rekomendacją Komitetu Audytu dla Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej w przedmiocie propozycji wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej w zakresie usługi atestacyjnej dotyczącej atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Spółki / Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za rok 2024” postanowiła dokonać wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej w zakresie usługi atestacyjnej dotyczącej atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Spółki / Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za rok 2024 i postanowiła powierzyć przeprowadzenie powyższych czynności rewizji finansowej w zakresie usługi atestacyjnej dotyczącej atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Spółki / Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za rok 2024 firmie audytorskiej BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółce komandytowej z siedzibą w Warszawie.

Liczba posiedzeń Komitetu Audytu odbytych w 2024 roku

W roku 2024 Komitet Audytu odbył 4 posiedzenia, wszystkie w trybie przewidzianym przez postanowienia § 12 ust. 7 Regulaminu Komitetu Audytu, tj. przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość; ponadto Komitet Audytu uczestniczył w 3 telekonferencjach / spotkaniach (posiedzeniach) z Bieglym Rewidentem podsumowujących: badanie zasadnicze sprawozdań finansowych za 2023 rok, przegląd sprawozdań finansowych za półrocze 2024 roku oraz badanie

wstępne sprawozdań finansowych za 2024 rok, a także dotyczące omówienia istotnych spraw związanych z prowadzonymi w 2024 roku pracami w ramach procesu badania dobrowolnego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki na potrzeby wypłaty na rzecz Akcjonariuszy Spółki zaliczki na poczet dywidendy przewidywanej na koniec 2024 roku. Wyniki i ustalenia poczynione przez Komitetu Audytu podczas spotkań i telekonferencji z Bieglym Rewidentem, dotyczące procesów badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za rok obrotowy 2023, a także odnoszące się do wstępnych wyników oraz istotnych kwestii wynikających z badania wstępnego były przedmiotem omówienia podczas posiedzeń Rady Nadzorczej; w ramach posiedzeń Rady Nadzorczej przy udziale członków Komitetu Audytu omawiano również postęp prac audytowych oraz efektywności i terminowości czynności rewizji finansowej w ramach poszczególnych procesów (badanie, przegląd sprawozdań). Komitet Audytu w 2024 roku dwukrotnie przeprowadził procesy wydawania Radzie Nadzorczej rekomendacji dotyczących wyboru biegłego rewidenta / firmy audytorskiej, a w tym w zakresie: (1) wyboru biegłego rewidenta / firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania dobrowolnego dotyczącego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki dominującej za okres sześciu miesięcy zakończony 30.06.2024 r. oraz (2) wyboru biegłego rewidenta / firmy audytorskiej do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej w zakresie usługi atestacyjnej dotyczącej atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Spółki / Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za rok 2024.

6.13. Oświadczenie Spółki dominującej dotyczące polityki różnorodności.

W Grupie Kapitałowej Rainbow Tours, w tym w Spółce (jako jednostce dominującej w Grupie) w 2017 roku została wprowadzona przez Zarząd i funkcjonuje „Polityka różnorodności Grupy Kapitałowej Rainbow Tours”, której treść została udostępniona na stronie relacji inwestorskich Spółki pod adresem: <https://ir.r.pl/> w zakładce „CSR” / „Dokumenty CSR” oraz w zakładce „Ład korporacyjny” / „Dokumenty Spółki”. W ramach i w związku z rozpoczętymi i prowadzonymi w 2024 roku pracami wewnętrznymi związanymi z przygotowaniem i przyjęciem strategii ESG w roku 2025 dokonano rewizji treści przedmiotowej „Polityki różnorodności Grupy Kapitałowej Rainbow Tours” i przyjęto jej nową, zmienioną treść.

Zgodnie z deklaracjami Spółki / Grupy zawartymi w treści dokumentu „Polityki różnorodności Grupy Kapitałowej Rainbow Tours” różnorodność stanowi fundamentalną wartość w otaczającym nas świecie, który pokazujemy naszym klientom i gościom, a w Grupie różnorodność ma jednak wymiar nie tylko wewnętrzny, odnoszący się do naszych pracowników, rezydentów czy pilotów, opiekujących się naszymi klientami na całym świecie, świadcząc usługi na niemal wszystkich kontynentach, postrzegamy różnorodność holistycznie, mając na względzie również pracowników całego łańcucha dostaw, a także klientów Grupy. Różnorodność pracowników Spółki / Grupy odzwierciedla również różnorodność naszych klientów i gości. Wdrażając i respektując zasady Polityki różnorodności, Grupa stara się być ambasadorem różnorodności wobec swoich klientów.

Cel „Polityki różnorodności Grupy Kapitałowej Rainbow Tours” określony został przez promowanie integracyjnego środowiska pracy, w którym każdy ma możliwość pełnego uczestniczenia w osiąganiu biznesowego sukcesu Grupy, a tylko różnorodny zespół jest w stanie odpowiedzieć na różnorodne potrzeby klientów i kontrahentów Grupy. Nadzrędnym celem Grupy jest budowanie kultury organizacyjnej, która promuje różnorodność i równość oraz polega na tworzeniu środowiska pracy, w którym wszyscy pracownicy czują się szanowani i mają równe szanse na rozwój oraz awans.

Grupa uznaje równość i różnorodność za jeden z obszarów o wymiarze strategicznym, obecny w Strategii ESG Rainbow Tours. Zespół pracowników, który jest zróżnicowany pod względem płci, wieku, kultury czy religii, jest wartością samą w sobie i jest bardziej konkurencyjny na rynku. W grupie staramy się tworzyć warunki dla tolerancyjnego i otwartego środowiska pracy, które nie tylko aktywnie wspiera różnorodność i równość, przyczyniając się do większego zaangażowania pracowników, innowacyjności i ogólnej wydajności firmy, ale w którym jednocześnie wszystkie osoby czują się mile widziane, szanowane, gdzie potrafią w pełni wykorzystać swój potencjał.

Przyjęta „Polityka różnorodności Grupy Kapitałowej Rainbow Tours” określa najważniejsze kierunki działania Grupy w obszarze zarządzania różnorodnością oraz budowania inkluzywnego środowiska pracy. Wdrożenie „Polityki różnorodności Grupy Kapitałowej Rainbow Tours” miało i ma na celu zagwarantowanie pracownikom Grupy, że Grupa nie będzie pozostawiać zachowań dyskryminacyjnych bez reakcji. Wszystkim, którzy ich doświadczili, Grupa zapewni odpowiednie procedury do poufnego ich zgłaszania.

Postrzegając różnorodność jako wartość nie tylko w skali lokalnej, ale również globalnej, Grupa rozumie politykę różnorodności jako działania obejmujące trzy obszary: pracowników lokalnych w Polsce i pracowników destynacji, pracowników w łańcuchu dostaw, klientów i gości. W ramach polityki różnorodności Grupa kieruje się przepisami prawa krajowego oraz międzynarodowego, a także wymaganiami odnoszącymi się do spółek giełdowych, określonych między innymi w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”.

Politykę różnorodności Grupa realizuje poprzez: (1) tworzenie przyjaznej atmosfery pracy i kultury organizacji wolnej od wszelkich przejawów dyskryminacji, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, stan zdrowia, rasę, narodowość, pochodzenie etniczne, religię, wyznanie, bezwyznaniowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, orientację psychoseksualną, tożsamość płciową, status rodzinny, styl życia, formę, zakres i podstawę zatrudnienia, inny typ

współpracy; (2) jasne zasady powoływania członków organów Spółki (co leży w zakresie kompetencji Walnego Zgromadzenia w przypadku wyboru członków Rady Nadzorczej, jak i w zakresie kompetencji Rady Nadzorczej w przypadku wyboru członków Zarządu Spółki), jak również zasady wyboru kluczowych menadżerów, co realizowane jest w oparciu o kryteria merytoryczne i predyspozycje danej osoby do sprawowania powierzanej jej funkcji. W szczególności obejmuje to dążenie do zapewnienia różnorodności w najważniejszych organach, zapewniając reprezentację osób posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe; (3) zapewnienie, że procesy rekrutacji i selekcji są zorganizowane w taki sposób, aby unikać uprzedzeń, zarówno świadomych, jak i nieświadomych; (4) upowszechnianie zasad równego traktowania w zatrudnieniu oraz wiedzy nt. mobbingu i określenie trybu postępowania w przypadku takiego zdarzenia w dokumencie, który stanowi załącznik do regulaminu pracy, podpisany przez pracodawcę oraz przedstawiciela załogi. Równocześnie Grupa opracowała Politykę praw człowieka, opisującą podejście Grupy w tym zakresie; (5) zapewnienie braku różnicowania płac ze względu na płeć za pracę o równej wartości oraz przeciwdziałanie dyskryminacji w tym zakresie; (6) systematyczne zwiększanie wiedzy kadry menadżerskiej i pracowników z zakresu wspierania różnorodności, równego traktowania i zapobiegania dyskryminacji w miejscu pracy poprzez wdrażanie kompleksowych programów szkoleniowych.

Realizacja usług Grupy, a tym samym realizacja marzeń klientów Grupy o podróżach w te bliskie i te dalekie zakątki świata, możliwa jest w dużej mierze dzięki dziesiątkom osób, z którymi klienci Grupy mają kontakt podczas realizacji swoich podróży. Grupa dokłada wszelkich starań, aby promować politykę różnorodności również wśród swoich kontrahentów, zdając sobie sprawę, że dobrze realizowana przyniesie wymierne korzyści materialne i niematerialne również Grupie. Jest to szczególnie istotne w miejscach o odmiennych standardach w podejściu do równego traktowania i braku dyskryminacji. W tym obszarze Grupa podejmuje działania zmierzające do: (1) zwiększenia w zatrudnieniu udziału grup mogących podlegać dyskryminacji, w tym głównie z uwagi na płeć, wiek czy pochodzenie etniczne; (2) podnoszenia standardów dotyczących równego traktowania, w szczególności w miejscach, gdzie wciąż są one dużo niższe niż w Polsce; (3) upowszechnianie wiedzy na temat wagi różnorodności wśród naszych klientów i gości.

Różnorodność pracowników i kontrahentów Grupy odzwierciedla różnorodność klientów oraz gości Grupy, dlatego Grupa szanuje ją i uwzględnia, dostosowując do niej produkty Grupy. Grupa stara się zapewnić równy dostęp do usług, stale zwiększając zakres dostępu do usług osobom o określonej diecie bądź wymaganiach zdrowotnych oraz grupom mniej uprzywilejowanym, w tym osobom niepełnosprawnym. W indywidualnych przypadkach klientom Grupy staramy się oferować personalnie dobrane propozycje wyjazdów, po wcześniejszej weryfikacji możliwości w tym zakresie. W tym obszarze Grupa podejmuje działania zmierzające do: (1) prowadzenia dialogu, który oparty jest na szacunku dla różnorodności naszych klientów; (2) ciągłego szkolenia naszych pracowników w obsłudze osób z różnymi potrzebami, także wynikającymi z różnych rodzajów niepełnosprawności, oraz z zakresu stosowania języka inkluzywnego.

Równocześnie Spółka opracowała i wdrożyła kompleksową politykę praw człowieka, wraz ze stosowną polityką praw człowieka dla partnerów biznesowych, opisującą podejście Spółki w tym zakresie.

7. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej.

Na dzień 31.12.2024 r. oraz na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania do publikacji (tj. na dzień 17.04.2025 r.) Spółka dominująca była i jest stroną postępowań sądowych, w których łączna wartość przedmiotu sporu przekracza 10% kapitałów własnych Spółki dominującej, prowadzonych wobec kontrahenta Verikios Grigorios & SIA E.E., o zapłatę rozliczeń z tytułu zawartych przez Spółkę dominującą (w ramach normalnej działalności) kontraktów touroperatorskich (dotyczących trzech hoteli położonych w Grecji), przy czym podstawę uznania łącznej wartości sporu jako przekraczającej 10% kapitałów własnych Spółki dominującej stanowią dodatkowo oszacowane i obejmowane sporem wartości kar umownych z tytułu zawartych i niezrealizowanych przez kontrahenta kontraktów i zobowiązań. Zgodnie z zawartymi umowami oszacowana wartość sporu wynosi 5.269.560 EUR (równowartość w EUR została przeliczona przy zastosowaniu kursu NBP z dnia 29.12.2023 r. i stanowi kwotę 22.912.046,88 PLN) i na podstawie stosownych postanowień sądu powszechnego na terenie Republiki Grecji podjęta została decyzja o zajęciu majątku kontrahenta oraz majątku osobistego osoby fizycznej do wskazanej wysokości 5.269.560 EUR. Rainbow Tours S.A. przyjął propozycję pozwanych (tj. spółki oraz udziałowca i przedstawiciela prawnego spółki - Verikios Grigorios) pozasądowego rozstrzygnięcia sporu (w celu uniknięcia dalszych kosztów egzekucyjnych) oraz datowaną na 17.10.2024 r. prywatną umowę o rozstrzygnięciu sporu/długu. Podpisano ugodę dotyczącą zadłużenia pomiędzy Rainbow Tours S.A. a pozwanymi, na mocy której została uzgodniona do zapłaty w ratach na rzecz Spółki łączna kwota 180.000 EUR (uzgodniona data płatności ostatniej raty przypada na dzień 30.09.2027 r.).

Poza w/w, na dzień bilansowy 31.12.2024 r. oraz na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania do publikacji (17.04.2025 r.) Spółka dominująca nie jest stroną innych postępowań sądowych i arbitrażowych, w których jednostkowa lub łączna wartość przedmiotu sporu przekraczałaby 10% kapitałów własnych Spółki dominującej. Ponadto, na dzień bilansowy 31.12.2024 r. oraz na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania do publikacji (17.04.2025 r.) żadna z jednostek zależnych w Grupie

Kapitałowej nie jest stroną postępowań sądowych i arbitrażowych, w których jednostkowa lub łączna wartość przedmiotu sporu przekraczała 10% kapitałów własnych Grupy.

8. Informacje o podstawowych produktach i usługach i o rynkach zbytu

Grupa Kapitałowa Rainbow Tours, głównie poprzez działalność realizowaną przez jednostkę dominującą w Grupie, tj. poprzez działalność Rainbow Tours S.A., koncentruje się przede wszystkim na organizacji i sprzedaży własnych usług turystycznych. Zajmuje się także sprzedażą biletów lotniczych, autokarowych oraz promowych. W jej ofercie istotną rolę odgrywają zwykle ponadprzeciętnie dochodowe wycieczki objazdowe, egzotyczne i egzotyczno-objazdowe.

Na przychody Spółki dominującej składają się przede wszystkim: sprzedaż zagranicznych wyjazdów turystycznych organizowanych przez Spółkę dominującą oraz pośrednictwo w sprzedaży imprez turystycznych i biletów lotniczych, oferowanych przez innych dostawców.

Usługi oferowane przez Grupę Kapitałową Rainbow Tours są w 98% oferowane na rynku polskim.

Do sukcesywnie rozwijającego się segmentu działalności Grupy Kapitałowej z pewnością zaliczyć należy działalność hotelową prowadzoną przez grecką spółkę zależną White Olive A.E. (wraz ze spółką od niej zależną, tj. White Olive Kos Monoprosopi A.E.) w hotelach własnych.

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym (okres 12 miesięcy zakończony 31.12.2024 r.) Spółka dominująca nie odnotowała uzależnienia od jednego lub więcej odbiorców lub dostawców, tj. uzależnienia od jednego odbiorcy lub dostawcy, które osiągałoby co najmniej 10% przychodów ze sprzedaży ogółem.

9. Informacje o zawartych umowach znaczących dla działalności Grupy

W roku obrotowym 2024, dla uznania danej umowy za „znaczącą dla działalności Grupy” Spółka dominująca stosowała przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16.04.2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”). Za umowy znaczące dla działalności Grupy Kapitałowej Spółka dominująca uznawała w szczególności umowy mające charakter „poufny” w znaczeniu „informacji poufnej” nadany i rozpatrywany w kontekście postanowień Rozporządzenia MAR.

Za znaczące dla Grupy Kapitałowej umowy (obowiązujące w okresie porównywalnym roku 2023, w okresie sprawozdawczym roku 2024 oraz w roku 2025 do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania do publikacji) Spółka dominująca uznała następujące umowy:

1. Umowa z dnia 05.04.2018 r. zawarta przez Spółkę, działającą wspólnie ze swoimi spółkami zależnymi (łącznie jako kredytobiorcy solidarni), tj. spółkami akcyjnymi prawa greckiego: White Olive A.E. z siedzibą w Atenach (Grecja) oraz Rainbow Hotels A.E. z siedzibą w Atenach (Grecja) (obie zwane dalej także „Spółkami Projektowymi”), z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie (jako kredytodawcą), umowę kredytu (długoterminowy kredyt inwestycyjny udzielany w walucie euro, zwany dalej „Kredytem”) na potrzeby i w celu:
 - a) finansowania inwestycji (zwanych dalej łącznie „Projektem”) zlokalizowanych na nieruchomościach stanowiących własność w/w spółek zależnych od Spółki, tj. na nieruchomościach stanowiących własność Spółek Projektowych, w postaci budowy, remontu i wyposażenia hoteli stanowiących własność spółek z Grupy Kapitałowej Rainbow Tours, tj.: (i) inwestycji polegającej na budowie i wyposażeniu hotelu White Olive 3 w ramach kompleksu White Olive Premium, a także (ii) inwestycji polegającej na budowie, remoncie i wyposażeniu obiektu hotelowego White Olive Elite,
 - b) spłaty istniejącego zadłużenia spółki zależnej Rainbow Hotels A.E. w banku Alpha Bank A.E. z siedzibą w Atenach (Grecja), przy czym kwota Kredytu przeznaczona na ten cel nie przekroczy 500.000 EUR.

Spółka przekazała informacje o zawarciu przedmiotowej umowy Raportem Bieżącym Nr 15/2018 z dnia 05.04.2018 r.

Zgodnie z zawartą umową Kredytu:

- kwota nominalna (główna) finansowania w ramach Kredytu wynosi łącznie do 15.500.000 EUR, w podziale na trzy transze: (i) Transza I – do kwoty 2.700.000 EUR, (ii) Transza II – do kwoty 12.300.000 EUR, (iii) Transza III – do kwoty 500.000 EUR;
- okres dostępności Kredytu wynosił do 18 miesięcy od dnia podpisania umowy kredytu (tj. od dnia 05.04.2018 r.);
- Spółka zobowiązana była, przed pierwszym uruchomieniem Kredytu, zapewnić wkład własny na poziomie min. 3.800.000 EUR, jednakże nie mniej niż 20% wydatków wskazanych w budżecie Projektu netto. Środki na wkład własny

mogą zostać wniesione w formie kapitału / obligacji / pożyczek udzielonych spółkom White Olive A.E. / Rainbow Hotels A.E. – w zależności od rekomendacji doradcy prawnego, tj. renomowanej międzynarodowej kancelarii prawnej wybranej wspólnie przez Spółkę oraz Bank; zgodnie z ofertą finansowania, możliwe jest zaliczenie jako wkład własny poniesionych i potwierdzonych przez doradcę technicznego (tj. renomowanego międzynarodowego doradcę technicznego wybranego wspólnie przez Spółkę oraz Bank) nakładów związanych z realizacją Projektu;

- ostateczny termin spłaty Kredytu został określony na nie później niż 7,5 roku (siedem i pół roku) od zakończenia okresu dostępności Kredytu, a spłata transz dokonywana będzie w kwartalnych ratach kapitałowych, przy czym pierwsza płatność raty kapitałowej nastąpi na koniec pierwszego pełnego kwartału kalendarzowego po dacie zakończenia realizacji projektu i zgodnie z ustalonym z Bankiem harmonogramem;
- oprocentowanie Kredytu w skali roku zostało ustalone na warunkach rynkowych w oparciu o referencyjną stopę zmienną EURIBOR 3M, powiększoną o marżę Banku ustaloną na warunkach rynkowych;
- pozostałe opłaty i prowizje związane z udzieleniem Kredytu (a w tym: prowizja aranżacyjna, prowizja od zaangażowania, prowizja od wcześniejszej spłaty Kredytu) zostały ustalone na warunkach rynkowych;
- podstawowe zabezpieczenia spłaty Kredytu obejmują: (i) hipotekę łączną / hipoteki na nieruchomościach hotelowych objętych Projektem, (ii) pierwszorzędny zastaw rejestrowy i finansowy na akcjach spółek White Olive A.E. i Rainbow Hotel A.E. obecnych i przyszłych (przy czym Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. wyraził zgodę na połączenie Spółek Projektowych, a w związku z tym przed pierwszym uruchomieniem Kredytu zostanie złożony wniosek o ustanowienie pierwszorzędного zastawu rejestrowego i finansowego na akcjach spółki White Olive A.E., a w przypadku braku połączenia Spółek Projektowych do dnia 30.06.2018 r. zostaną złożone wnioski o ustanowienie zastawu rejestrowego i finansowego na akcjach Rainbow Hotels A.E., (iii) cesję praw spółek White Olive A.E. i Rainbow Hotel A.E. z polis ubezpieczeniowych, (iv) cesję praw z pożyczek udzielonych przez osoby fizyczne spółkom White Olive A.E. i Rainbow Hotel A.E., (v) cesję wierzytelności z tytułu dywidend wypłacanych od spółek White Olive A.E. i Rainbow Hotel A.E., (vi) pierwszorzędny zastaw na rachunkach Kredytobiorców otwartych w Banku Gospodarstwa Krajowego S.A. wraz z pełnomocnictwem do tych rachunków, (vii) notarialne oświadczenie Spółki o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie przepisu art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego w wysokości 150% kwoty Kredytu, (viii) weksel in blanco Kredytobiorców (Spółki oraz spółek Projektowych) wraz z deklaracją wekslową, (x) klauzulę obrotów badaną kwartalnie (obowiązującą od 30.09.2018 r.);
- warunki zawieszające dotyczące pierwszego uruchomienia Kredytu mają charakter standardowy dla tego typu transakcji i obejmują m.in. podpisanie dokumentacji kredytowej, w tym dokumentów zabezpieczeń, ustanowienie zabezpieczeń lub złożenie poprawnych wniosków w tym zakresie, inne);
- wskaźniki finansowe ustanowione w związku z udzielonym Kredytem mają charakter standardowy dla tego typu transakcji/umów.

2. Umowa z dnia 13.02.2019 r. zawarta przez Spółkę (jako „Partnera”) wraz ze spółką zależną, wchodzącą w skład Grupy Kapitałowej Rainbow Tours, tj. spółką akcyjną prawa greckiego pod firmą White Olive A.E. z siedzibą w Atenach, Grecja, z Funduszem Ekspansji Zagranicznej Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych (dalej jako: „Fundusz”), wpisanym do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział VII Cywilny – Rejestrowy pod numerem RFI 1162, zarządzanym przez PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie, będące częścią Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju, w przedmiocie inwestycji polegającej na udziale kapitałowym Funduszu, wspólnie ze Spółką (jako Partnerem), w spółce White Olive A.E. dla celów finansowania rozwoju działalności w zakresie świadczenia usług turystycznych w hotelach stanowiących własność White Olive A.E. lub zarządzanych na zasadzie wynajmu długoterminowego. Spółka przekazała informacje o zawarciu przedmiotowej umowy Raportem Bieżącym Nr 4/2019 z dnia 13.02.2019 r.

Aneksy do zawartej z Funduszem Ekspansji Zagranicznej FIZ AN, zarządzanym przez PFR TFI, umowy o inwestycji w zakresie współfinansowania rozwoju działalności spółki zależnej od Emitenta (umowa z dnia 24.08.2018 r.):

- Aneks Nr 1 (datowany na dzień 01.08.2019 r., podpisany ostatecznie w dniu 08.08.2019 r.) - Spółka przekazała informacje o zawarciu przedmiotowego Aneksu Raportem Bieżącym Nr 24/2019 z dnia 09.08.2019 r.
- Aneks Nr 2 (podpisany ostatecznie w dniu 29.10.2019 r.) - Spółka przekazała informacje o zawarciu przedmiotowego Aneksu Raportem Bieżącym Nr 32/2019 z dnia 04.11.2019 r.
- Aneks Nr 3 z dnia 23.12.2019 r. - Spółka przekazała informacje o zawarciu przedmiotowego Aneksu Raportem Bieżącym Nr 40/2019 z dnia 23.12.2019 r.
- Aneks Nr 4 z dnia 31.03.2020 r. - Spółka przekazała informacje o zawarciu przedmiotowego Aneksu Raportem Bieżącym Nr 17/2020 z dnia 31.03.2020 r.
- Aneks Nr 5 z dnia 29.05.2019 r. - Spółka przekazała informacje o zawarciu przedmiotowego Aneksu Raportem Bieżącym Nr 24/2020 z dnia 29.05.2020 r.
- Aneks Nr 6 z dnia 30.07.2020 r. - Spółka przekazała informacje o zawarciu przedmiotowego Aneksu Raportem Bieżącym Nr 28/2020 z dnia 30.07.2020 r.

- Aneks Nr 7 z dnia 25.09.2020 r. - Spółka przekazała informacje o zawarciu przedmiotowego Aneksu Raportem Bieżącym Nr 36/2020 z dnia 25.09.2020 r.
- Aneks Nr 8 z dnia 30.12.2020 r. - Spółka przekazała informacje o zawarciu przedmiotowego Aneksu Raportem Bieżącym Nr 45/2020 z dnia 30.12.2020 r.
- Aneks Nr 9 z dnia 03.02.2021 r. - Spółka przekazała informacje o zawarciu przedmiotowego Aneksu Raportem Bieżącym Nr 3/2021 z dnia 03.02.2021 r.
- Aneks Nr 10 z dnia 25.02.2021 r. - Spółka przekazała informacje o zawarciu przedmiotowego Aneksu Raportem Bieżącym Nr 4/2021 z dnia 25.02.2021 r.
- Aneks Nr 11 (datowany na dzień 29.03.2021 r. i podpisany ostatecznie w dniu 30.03.2021 r.) - obejmujący swym zakresem potwierdzenie działań związanych z finalizacją i zamknięciem procesu inwestycyjnego realizowanego przez Fundusz wraz ze Spółką w zakresie współfinansowania rozwoju działalności przez White Olive A.E. (doprowadzenie do uzyskania przez Fundusz statusu akcjonariusza White Olive A.E.) - Spółka przekazała stosowne informacje Raportem Bieżącym Nr 5/2021 z dnia 30.03.2021 r.

W dniu 30.03.2021 r. strony umowy inwestycyjnej rozpoczęły proces finalizacji inwestycji, a w ramach działań objętych tym procesem, w tym czynności zrealizowanych przed dniem 30.03.2021 r. oraz w tym dniu, dokonano m.in. następujących czynności:

- Emitent (jako Partner) objął 11.222 nowych akcji zwykłych imiennych White Olive A.E. o wartości nominalnej w wysokości 50,00 EUR każda i za łączną cenę emisyjną w wysokości 999.992,42 EUR, przy czym opłacenie przedmiotowych zostało dokonane poprzez kapitalizację zobowiązań White Olive A.E. wobec Emitenta (wzajemne potrącenie wierzytelności Emitenta wobec White Olive A.E. z tytułu posiadanych należności w łącznej kwocie w wysokości 999.992,42 EUR z wierzytelnością White Olive A.E. wobec Emitenta z tytułu opłacenia nowo obejmowanych akcji);
- Emitent (jako Partner) przedłożył Funduszowi stosowne oświadczenie potwierdzające spełnienie się warunków zawieszających przewidzianych umową inwestycyjną (wraz z kompletem dokumentów poświadczających) i inne oświadczenia wymagane umową inwestycyjną,
- Fundusz w ramach procesu finalizacji i zamknięcia inwestycji w dniu 30.03.2021 r. opłacił, w drodze przelewu na rachunek bankowy White Olive A.E., obejmowane przez Fundusz 100.998 nowe akcje zwykłe imienne White Olive A.E. o wartości nominalnej w wysokości 50,00 EUR każda, za łączną cenę emisyjną (wkład pieniężny) w wysokości 8.999.931,78 EUR,
- Emitent (jako Partner), White Olive A.E. oraz Fundusz zrealizowały w dniu 30.03.2021 r. dodatkowe czynności formalne związane z finalizacją i zamknięciem inwestycji i uzyskaniem statusu akcjonariusza White Olive A.E. przez Fundusz, w tym wymaganych przez właściwe postanowienia Umowy, tj. m.in.: zarejestrowanie w księdze akcyjnej White Olive A.E. podwyższenia kapitału i uchwały o przyjęciu nowej umowy White Olive A.E., zawarcie przez Emitenta (jako Partnera) z Funduszem umowy zastawu rejestrowego wymaganej postanowieniami Umowy, podjęcie przez Zarząd White Olive A.E. uchwały o wydaniu nowych dokumentów akcji i unicestwieniu starych dokumentów akcji, wydanie nowych dokumentów akcji Funduszowi, otrzymanie przez Fundusz stosownych, niezależnych opinii prawnych itp.

W związku z realizacją w/w procesu inwestycyjnego i wskutek objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym White Olive A.E. udział w kapitale zakładowym White Olive A.E. Funduszu oraz Emitenta był następujący:

- Fundusz posiadał akcje spółki White Olive A.E. stanowiące 34,02% udziału w ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników White Olive A.E.,
- Emitent (Rainbow Tours S.A.) posiadał akcje spółki White Olive A.E. stanowiące 65,98% udziału w ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników White Olive A.E.

Środki pozyskane przez spółkę White Olive A.E. w ramach przedmiotowego podwyższenia kapitału zakładowego wykorzystane zostały na sfinansowanie zakupu oraz generalną modernizację dotychczas dzierżawionego i zarządzanego przez spółkę White Olive A.E. na zasadzie najmu długoterminowego hotelu działającego pod nazwą „White Olive Elite Rethymno” położonego w miejscowości Sfakaki na wyspie Kreta, w sąsiedztwie miasta Rethymno. Hotel był zarządzany przez spółkę White Olive A.E. na zasadzie najmu długoterminowego w okresie od października 2019 r. do czerwca 2021 r.

Zgodnie z postanowieniami przedmiotowej umowy inwestycyjnej oraz zmieniającymi ją aneksami:

- horyzont czasowy inwestycji Funduszu wynosi od 4 do 10 lat liczonych od dnia nabycia (objęcia) i opłacenia przez Fundusz akcji White Olive A.E., przy czym odkupienie akcji White Olive A.E. nastąpi nie później niż po upływie 10 lat od dnia zawarcia umowy inwestycyjnej, zgodnie z nieodwołalną ofertą wiążącą Emitenta przez 15 lat od dnia zawarcia umowy inwestycyjnej,

- wartość inwestycji Funduszu została określona w wysokości 9 mln EUR, jednakże zgodnie z odpowiednimi postanowieniami umowy inwestycyjnej Emitent oraz Fundusz mogą podjąć w przyszłości negocjacje w sprawie dalszego podwyższenia kapitału zakładowego White Olive A.E., przy czym kwota ewentualnego dodatkowego wkładu pieniężnego Funduszu nie będzie większa niż 3,5 mln EUR, tj. łącznie nie większa niż 12,5 mln EUR; natomiast górna granica kwoty inwestycji Emitenta nie została określona,
- Emitent oraz Fundusz zobowiązane są, przez czas trwania umowy inwestycyjnej (Fundusz przez okres do upływu 10 lat od daty zawarcia umowy inwestycyjnej), do niesprzedawania posiadanych akcji spółki White Olive A.E. bez zgody drugiej strony, za wyjątkiem przypadków dozwolonych umową inwestycyjną.

3. Umowa z dnia 24.03.2022 r. („Umowa Czarteru”) zawarta przez Spółkę dominującą ze Smartwings Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie dotycząca świadczenia przez Smartwings Poland Sp. z o.o. na rzecz Rainbow Tours S.A. lotniczych usług czarterowych. Spółka przekazała informacje o zawarciu przedmiotowej umowy Raportem Bieżącym Nr 4/2022 z dnia 24.03.2022 r.

Przedmiotowa Umowa Czarteru, zawarta na czas jej obowiązywania do dnia 24.04.2023 r., dotyczy zakupu przez Rainbow Tours S.A. miejsc w samolotach wraz z załogą i świadczenia przez Smartwings Poland Sp. z o.o. na rzecz Rainbow Tours S.A. lotniczych usług czarterowych (transport lotniczy pasażerów i bagażu) w sezonie turystycznym „Lato 2022” oraz „Zima 2022/2023”, niezbędnych do prowadzenia przez Emitenta podstawowej działalności z zakresu świadczenia usług turystycznych, obejmującej lotnicze usługi czarterowe na przewidzianych treścią Umowy Czarteru różnych kierunkach wakacyjnych destynacji. Rozpoczęcie realizacji przedmiotu Umowy Czarteru i świadczenia usług czarterowych (pierwszy lot czarterowy, w sezonie Lato 2022) przypada w dniu 25.04.2022 r., zaś zakończenie świadczenia usług czarterowych (ostatni lot czarterowy, w sezonie Zima 2022/2023) przewidziano na dzień 24.04.2023 r.

Wartość usług stwierdzonych Umową Czarteru w dniu jej podpisania jest szacowana w kwocie w wysokości około 42.498 tys. USD, co stanowi ekwiwalent w złotych polskich w wysokości około 184.059 tys. PLN, przeliczonych (w zakresie waluty obcej) według kursu średniego dolara amerykańskiego z dnia 24.03.2022 r. opublikowanego przez Narodowy Bank Polski w tabeli nr 058/A/NBP/2022 (kurs 4,3310). Z uwagi na fakt, iż wpływ na wartość świadczeń wynikających z Umowy Czarteru ma szereg czynników o charakterze zmiennym (w tym m.in. zmienne składniki kosztów) ostateczna i rzeczywista wartość świadczeń wynikających z Umowy Czarteru może różnić się od podanej powyżej wartości szacunkowej. Emitent ma możliwość zmiany ilości realizowanych na podstawie Umowy Czarteru rejsów w ślad za rosnącym lub malejącym popytem rynkowym, co również może przełożyć się na zmianę wartości całkowitej Umowy Czarteru.

Rozliczenia z tytułu przedmiotowej Umowy Czarteru będą realizowane na bieżąco i zgodnie z harmonogramem poszczególnych lotów czarterowych.

Umowa Czarteru zawiera standardowe zapisy, co do możliwości jej rozwiązania przez Strony. Umowa Czarteru nie przewiduje zapisów o karach umownych jednak zawiera opłaty za redukcję programu lotów w przypadku anulowania rejsów przez Rainbow Tours S.A., których wysokość jest uzależniona m.in. od okresu wyprzedzenia, z jakim dany rejs został anulowany.

4. Załącznik z dnia 08.09.2022 r. do ramowej umowy czarteru oznaczonej numerem HC/132/09 („Załącznik”, „Umowa Czarteru”) zawarty przez Spółkę dominującą z Polskimi Liniami Lotniczymi LOT S.A. z siedzibą w Warszawie („PLL LOT”) określający program lotów i zasady świadczenia przez PLL LOT na rzecz Spółki dominującej lotniczych usług czarterowych w sezonie turystycznym „Zima 2022/2023”. Spółka przekazała informacje o zawarciu przedmiotowego załącznika do umowy Raportem Bieżącym Nr 25/2022 z dnia 09.09.2022 r.

Umowa Czarteru wraz z Załącznikiem dotyczy świadczenia przez PLL LOT na rzecz Spółki lotniczych usług czarterowych w sezonie turystycznym „Zima 2022/2023”, na rejsach samolotami Boeing 787-8 Dreamliner i Boeing 787-9 Dreamliner, niezbędnych do prowadzenia podstawowej działalności Emitenta w turystycznym sezonie zimowym na tzw. destynacjach egzotycznych (Dominikana, Kuba, Meksyk, Wietnam, Tajlandia). W ramach uzgodnień objętych treścią Załącznika dotyczącego sezonu turystycznego „Zima 2022/2023” rozpoczęcie świadczenia usług czarterowych przypada na dzień 02.11.2022 r., zaś ich zakończenie przewidziano maksymalnie na dzień 06.05.2023 r.

Zgodnie z Załącznikiem do Umowy Czarteru, w dniu podpisania Załącznika wartość usług czarterowych, realizowanych w sezonie „Zima 2022/2023” została wyliczona szacunkowo jako suma kwot wyrażonych w złotych polskich i w walucie obcej USD (przy zastosowaniu kursu średniego waluty USD z dnia 08.09.2022 r., opublikowanego w tabeli nr 174/A/NBP/2022) i stanowi łączny szacowany ekwiwalent wartości usług czarterowych w złotych polskich w wysokości 364,5 mln zł. Zgodnie z postanowieniami Załącznika zmiana ceny usług może nastąpić m.in. w przypadku zmian ceny paliwa lotniczego, opłat portowych itp. Rozliczenia z tytułu usług czarterowych będą realizowane na bieżąco i zgodnie z harmonogramem poszczególnych lotów czarterowych. Emitent ma możliwość zmiany ilości realizowanych rejsów (godzin blokowych w ramach programu lotów) w ślad za zmianami popytu rynkowego na wskazanych kierunkach (destynacjach), w tym dokonać anulacji

bezkosztowej (w określonym procencie wartości godzin blokowych), co może przełożyć się na zmianę wartości całkowitej usług czarteru przewidzianych przez Załącznik do Umowy Czarteru.

Czarterujący (Emitent) jest zobowiązany do wylatania w ramach programu lotów objętego treścią Załącznika minimalnej oznaczonej liczby godzin blokowych. Ponadto, zgodnie z treścią Załącznika Strony mają prawo do skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy Czarteru w części niemożliwej do wykonania poprzez anulację rejsów i zmianę zakresu umowy (usług czarterowych), w przypadku, gdy z powodu okoliczności dotyczących pandemii COVID-19 w postaci ograniczeń w transporcie lotniczym lub ograniczeń w realizacji imprez turystycznych w destynacji spowodują utrudnienia w realizacji przez Strony wzajemnych zobowiązań.

Załącznik do Umowy Czarteru nie zawiera zapisów o karach umownych, za wyjątkiem kar umownych związanych z potencjalnymi sytuacjami związanymi z dokonaniem przez czarterującego (Emitent) anulacji rejsu/rejsów z naruszeniem warunków anulacji dopuszczonych i przewidzianych na mocy Załącznika, w zakresie terminu zgłoszenia anulacji, tj. w terminie krótszym niż oznaczony przed planowaną datą wykonania rejsu.

Pozostałe postanowienia Załącznika i Umowy Czarteru mają charakter standardowy dla tego typu umów.

5. Umowa z dnia 14.09.2022 r. o udzielenie gwarancji ubezpieczeniowej Nr GT 518/2022, wraz z dokumentami towarzyszącymi (umowa o udzielenie gwarancji ubezpieczeniowej, umowa ustanowienia kaucji, deklaracja wekslowa), dotycząca udzielenia przez Gwaranta gwarancji ubezpieczeniowej dla Rainbow Tours S.A., jako organizatora turystyki i przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych, której beneficjentem jest Marszałek Województwa Łódzkiego oraz każdy podróżny, który w okresie obowiązywania Gwarancji zawarł umowę ze Zobowiązanym (Beneficjent). Spółka przekazała informacje o zawarciu przedmiotowej umowy Raportem Bieżącym Nr 27/2022 z dnia 15.09.2022 r.

W dniu 15.09.2022 r. Spółka uzyskała od Gwaranta wystawioną przez to Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. gwarancję ubezpieczeniową dla organizatorów turystyki lub przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych, której beneficjentem jest Marszałek Województwa Łódzkiego oraz każdy podróżny, który w okresie obowiązywania Gwarancji zawarł umowę z Zobowiązanym i która została wystawiona przez Gwaranta pod numerem GT 518/2022, a to na podstawie zawartej przez Spółkę dominującą z Towarzystwem Ubezpieczeń Europa S.A. umowy ustanowienia gwarancji ubezpieczeniowej z dnia 14.09.2022 r.

Przedmiotem umowy jest określenie zasad udzielenia przez Gwaranta dla Rainbow Tours S.A., jako organizatora turystyki i przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych, której beneficjentem jest Marszałek Województwa Łódzkiego oraz każdy podróżny, który w okresie obowiązywania Gwarancji zawarł umowę ze Spółką (Zobowiązanym), nowej gwarancji ubezpieczeniowej, zgodnie z ustawą z dnia 24.11.2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, w z związku z obowiązkiem zapewnienia podróżnym na wypadek swojej niewypłacalności:

- a) zapłaty kwoty niezbędnej na pokrycie kosztów kontynuacji imprezy turystycznej lub kosztów powrotu do kraju, obejmujących w szczególności koszty transportu i zakwaterowania, w tym także w uzasadnionej wysokości koszty poniesione przez podróżnych, w przypadku, gdy organizator turystyki lub przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych, wbrew obowiązкови, nie zapewnia tej kontynuacji lub tego powrotu,
- b) zwrotu wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną lub każdą opłaconą usługę przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych, w przypadku gdy z przyczyn dotyczących organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych lub osób, które działają w ich imieniu, impreza turystyczna lub którakolwiek opłacona usługa przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych nie została lub nie zostanie zrealizowana,
- c) zwrotu części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną odpowiadającą części imprezy turystycznej lub za każdą usługę opłaconą przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych odpowiadającą części usługi, która nie została lub nie zostanie zrealizowana z przyczyn dotyczących organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych, lub osób, które działają w ich imieniu.

Gwarancja objęta Umową gwarancji Nr GT 518/2022 zabezpiecza spłatę roszczeń powstałych wskutek zaistnienia zdarzeń, o których mowa powyżej (lit. a, b i c), powstałych z umów o udział w imprezie turystycznej oraz umów o powiązane usługi turystyczne, zawartych przez Rainbow Tours S.A. z podróżnymi w okresie od dnia 17.09.2022 r. do dnia 16.09.2023 r., chociażby ich wykonanie nie nastąpiło w tym okresie.

W przypadku realizacji przedmiotowej Gwarancji przez Gwaranta na rzecz Beneficjenta, Zobowiązany zwróci Gwarantowi kwotę wypłaconą na podstawie tej Gwarancji w terminie do 7 dni od otrzymania od Gwaranta wezwania do zapłaty wraz kosztami poniesionymi przez Gwaranta z tytułu realizacji Gwarancji. W razie opóźnienia z zapłatą Zobowiązany zapłaci Gwarantowi dodatkowo odsetki ustawowe. Zobowiązany zwróci Gwarantowi kwotę wypłaconą na podstawie Gwarancji, bez względu na jakiegokolwiek zarzuty dotyczące zasadności wypłaty dokonanej na podstawie dyspozycji Beneficjenta gwarancji

co do podstawy żądania zapłaty zobowiązania Zobowiązanego objętego Gwarancją jakie mógłby podnieść lub podnieść. Gwarant uprawniony jest do zaliczania kwot otrzymanych od Zobowiązanego na podstawie niniejszej Umowy na spłatę wierzytelności przysługujących Gwarantowi wobec Zobowiązanego wynikającej z niniejszej Umowy, w następującej kolejności: (1) odsetki ustawowe, (2) koszty, (3) należność główna.

Zgodnie z postanowieniami przedmiotowej Umowy gwarancji Nr GT 518/2022 wartość Gwarancji udzielanej przez Gwaranta na rzecz Beneficjenta (Suma Gwarancji), wynosi 150.000.000,00 zł, co stanowi równowartość 32.687.572,18 EUR, przeliczonej przy zastosowaniu kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku wystawienia gwarancji, to jest w dniu 03.01.2022 r. (1 euro = 4,5889 zł).

Z uwagi na powyższe, tj. w związku z zawarciem Umowy gwarancji Nr GT 518/2022, celem zabezpieczenia roszczeń Gwaranta o zwrot zapłaconych z tytułu Gwarancji kwot na rzecz Beneficjenta ustanowiono następujące zabezpieczenia:

- a) kaucja pieniężna ustanowiona na rachunku bankowym Towarzystwa Ubezpieczeń Europa S.A. w wysokości 18.986.000 zł, przy czym na poczet przedmiotowej kaucji zaliczone zostają: (i) kaucja w kwocie 18.550.000 zł ustanowiona na mocy umowy ustanowienia kaucji z dnia 10.09.2021 r., która stanowi jednocześnie zabezpieczenie Gwarancji Nr GT 518/2022 i Gwarancji Nr GT 500/2021 (zabezpieczającej spłatę roszczeń powstałych wskutek zaistnienia zdarzeń powstałych z umów o udział w imprezie turystycznej oraz umów o powiązane usługi turystyczne, zawartych przez Zobowiązanego z podróżnymi w okresie od 17.09.2021 r. do 16.09.2022 r.) oraz (ii) odsetki w wysokości 435.915,86 zł należne z tytułu lokat kaucji trwających w okresie od 20.10.2020 r. do 20.10.2022 r. i ustanowionych na podstawie umowy ustanowienia kaucji z dnia 10.09.2021 r. oraz umowy ustanowienia kaucji z dnia 08.09.2020 r.;
- b) notarialnie ustanowiona hipoteka łączna na pierwszym wolnym miejscu na majątku trwałym Rainbow Tours S.A. tj. nieruchomości położonej przy ul. Piotrkowskiej 270 w Łodzi wpisanej do Księgi Wieczystej o numerach: LD1M/00264242/0, LD1M/00264245/1, LD1M/00264246/8, LD1M/00264247/5, LD1M/00264248/2, LD1M/00264253/0, LD1M/00264254/7, LD1M/00264255/4, LD1M/00264257/8, LD1M/00264259/2, LD1M/00264263/3, LD1M/00264264/0, LD1M/00264266/4, LD1M/00187747/6, LD1M/00172644/6, LD1M/00273816/1, LD1M/00273817/8, LD1M/00273818/5, LD1M/00273819/2, LD1M/00273820/2, LD1M/00273822/6, LD1M/00273823/3, LD1M/00273824/0, LD1M/00273825/7, LD1M/00273826/4, LD1M/00273827/1, LD1M/00273843/9, LD1M/00273844/6, LD1M/00273847/7, LD1M/00273846/0, LD1M/00273845/3, LD1M/00272177/2, LD1M/00272179/6, LD1M/00272180/6, LD1M/00272181/3, LD1M/00272182/0, LD1M/00272183/7, LD1M/00272184/4, LD1M/00272185/1, LD1M/00272186/8, LD1M/00272187/5, LD1M/00272188/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych o wartości 17.484.000,00 zł w kwocie stanowiącej 120% wartości nieruchomości wykazanych w operatach wykonanych przez mgr. inż. Andrzeja Zarychtę z dnia 19.10.2021 r.; ustanowione zabezpieczenia hipoteczne stanowią jednocześnie zabezpieczenie: gwarancji ubezpieczeniowej nr GT 359/2020 z dnia 08.09.2020 r., zmienionej Aneks nr 1 z dnia 11.08.2021 r. oraz gwarancji ubezpieczeniowej nr GT 500/2021 z dnia 10.09.2021 r., zmienionej Aneks nr 1 z dnia 23.06.2022 r.;
- c) weksel własny in blanco z klauzulą „bez protestu” wraz z deklaracją wekslową;
- d) gwarancja bankowa / gwarancje bankowe (wystawiana / wystawiane przed dniem udzielenia Gwarancji Nr GT 528/2022), przy czym Umowa o udzielenie Gwarancji przewiduje, że zabezpieczenie to może zostać zastąpione w całości lub w części zabezpieczeniem w postaci dodatkowej kaucji pieniężnej.

Łączna wartość prowizji należnej Gwarantowi od Zobowiązanego z tytułu wystawienia Gwarancji została ustalona w wysokości rynkowej, w kwocie 3.625.479,00 zł.

Przedmiotowa Umowa gwarancji Nr GT 518/2022 ani umowy i dokumenty towarzyszące (umowa o udzielenie gwarancji ubezpieczeniowej, umowa ustanowienia kaucji) nie zawierają i nie przewidują zapisów o karach umownych.

Aneks Nr 1 z dnia 18.05.2023 r. do umowy gwarancji ubezpieczeniowej Nr GT 518/2022 z dnia 14.09.2022 r. (wraz z odpowiednimi aneksami do dokumentów towarzyszących: aneks do gwarancji, aneks do deklaracji wekslowej)

W dniu 18.05.2023 r., Spółka dominująca zawarła z Towarzystwem Ubezpieczeń Europa S.A. (Gwarantem) aneks nr 1 do umowy gwarancji ubezpieczeniowej Nr GT 518/2022 z dnia 14.09.2022 r., na mocy którego dokonano podwyższenia górnej granicy odpowiedzialności Gwaranta z tytułu Gwarancji (Suma Gwarancji) z dotychczasowej kwoty w wysokości 150.000.000 zł (równowartość 32.687.572,18 EUR, obliczona przy zastosowaniu kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku wystawienia gwarancji, to jest w dniu 03.01.2022 r., w wysokości 4,5889 zł) do kwoty 200.000.000 zł (równowartość 43.583.429,58 EUR), tj. o kwotę 50.000.000 zł (równowartość 10.895.857,40 EUR).

Podwyższenie Sumy Gwarancji zostało dokonane w związku ze znaczącym wzrostem rzeczywistych przychodów, wypracowywanych przez Spółkę w odniesieniu do wcześniej zakładanych oraz w celu zagwarantowania wypełniania wymogów i dyspozycji w zakresie minimalnej wysokości sumy gwarancyjnej, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27.12.2017 r. w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej

wymaganej w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych.

Gwarancja w podwyższonej wysokości 200.000.000 zł (równowartość 43.583.429,58 EUR), zabezpiecza spłatę roszczeń powstałych wskutek zaistnienia zdarzeń, o których mowa powyżej (lit. a, b i c), powstałych z umów o udział w imprezie turystycznej oraz umów o powiązane usługi turystyczne, zawartych przez Zobowiązanego z podróżnymi w okresie od 17.09.2022 r. do 16.09.2023 r., chociażby ich wykonanie nie nastąpiło w tym okresie, przy czym, umowy o udział w imprezie turystycznej oraz umowy o powiązane usługi turystyczne zawarte w okresie od 17.09.2022 r. do dnia 31.05.2023 r. objęte są gwarancją do kwoty 150.000.000 zł (równowartość 32.687.572,18 EUR), co oznacza, że podwyższona Suma Gwarancji obowiązuje i dotyczy umów o świadczenie usług turystycznych oraz umów o powiązane usługi turystyczne zawartych w okresie od 01.06.2023 r. do 16.09.2023 r.

Aneks Nr 2 z dnia 14.07.2023 r. do umowy gwarancji ubezpieczeniowej (wraz z odpowiednimi aneksami do dokumentów towarzyszących: aneks do gwarancji, aneks do deklaracji wekslowej) Nr GT 518/2022 z dnia 14.09.2022 r.

W dniu 14.07.2023 r., Spółka dominująca zawarła z Towarzystwem Ubezpieczeń Europa S.A. (Gwarantem) aneks nr 2 do umowy gwarancji ubezpieczeniowej Nr GT 518/2022 z dnia 14.09.2022 r., na mocy którego dokonano podwyższenia górnej granicy odpowiedzialności Gwaranta z tytułu Gwarancji („Suma Gwarancji”) z dotychczasowej kwoty w wysokości 200.000.000 zł (równowartość 43.583.429,58 EUR, obliczona przy zastosowaniu kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku wystawienia gwarancji, to jest w dniu 03.01.2022 r., w wysokości 4,5889 zł) do kwoty 250.000.000 zł (równowartość 54.479.286,97 EUR), tj. o kwotę 50.000.000 zł (równowartość 10.895.857,40 EUR).

Podwyższenie Sumy Gwarancji zostało dokonane w związku ze znaczącym wzrostem rzeczywistych przychodów, wypracowywanych przez Spółkę w odniesieniu do wcześniej zakładanych oraz w celu zagwarantowania wypełniania wymogów i dyspozycji w zakresie minimalnej wysokości sumy gwarancyjnej, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27.12.2017 r. w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej wymaganej w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych.

Gwarancja w podwyższonej wysokości 250.000.000 zł (równowartość 43.583.429,58 EUR), zabezpiecza spłatę roszczeń powstałych wskutek zaistnienia zdarzeń, o których mowa powyżej (lit. a, b i c), powstałych z umów o udział w imprezie turystycznej oraz umów o powiązane usługi turystyczne, zawartych przez Zobowiązanego z podróżnymi w okresie od 17.09.2022 r. do 16.09.2023 r., chociażby ich wykonanie nie nastąpiło w tym okresie, przy czym umowy o udział w imprezie turystycznej oraz umowy o powiązane usługi turystyczne zawarte w okresie: (1) od 17.09.2022 r. do 31.05.2023 r. objęte są Gwarancją (suma Gwarancji) do kwoty 150.000.000 zł (równowartość kwoty 32.687.572,18 EUR) (2) od 01.06.2023 r. do 14.07.2023 r. objęte są Gwarancją do kwoty 200.000.000 zł (równowartość kwoty 43.583.429,58 EUR), natomiast (3) od 15.07.2023 r. do 16.09.2023 r. objęte są Gwarancją do kwoty 250.000.000 zł (równowartość kwoty 54.479.286,97 EUR).

6. Umowa czarteru (Air Charter Transport Agreement wraz z załącznikami) z dnia 24.02.2023 r. zawarta przez Spółkę dominującą z Enter Air Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie dotycząca zakupu przez Rainbow Tours S.A. miejsc w samolotach wraz z załogą i świadczenia przez Enter Air Sp. z o.o. na rzecz Rainbow Tours S.A. lotniczych usług czarterowych (transport lotniczy pasażerów i bagażu) w sezonie turystycznym „Lato 2023” oraz „Zima 2023/2024”, związana bezpośrednio z podstawową działalnością Rainbow Tours S.A. jako organizatora imprez turystycznych. Spółka przekazała informacje o zawarciu przedmiotowej umowy Raportem Bieżącym Nr 3/2023 z dnia 24.02.2023 r.

Przedmiotowa Umowa Czarтеру została zawarta na czas określony do dnia 30.04.2024 r. i reguluje zasady świadczenia przez Enter Air sp. z o.o. na rzecz Rainbow Tours S.A. lotniczych usług czarterowych dla wskazanych sezonów turystycznych objętych ofertą Spółki.

Wartość szacunkowa Umowy Czarтеру wynosi około 44,1 mln USD, co stanowi równowartość 196.818.300 PLN według kursu średniego dolara amerykańskiego w NBP na dzień 24.02.2023 r. (Tabela nr 039/A/NBP/2023) wynoszącego 4,4630. Łączna wartość świadczeń wynikających z Umowy Czarтеру nie jest możliwa do ustalenia w sposób ścisły, w związku z czym podane wyżej wartości mają charakter szacunkowy, a ostateczna wartość Umowy Czarтеру może różnić się od podanych wyżej szacunków. Na wartość świadczeń wynikających z Umowy Czarтеру wpływa szereg zmiennych, w tym przewidziany w Umowie Czarтеру tryb rezygnacji z poszczególnych lotów oraz zmienne składniki kosztów. Rozliczenia z tytułu przedmiotowej Umowy Czarтеру będą realizowane na bieżąco i zgodnie z harmonogramem poszczególnych lotów czarterowych. Umowa Czarтеру nie zawiera postanowień nietypowych, które odbiegałyby istotnie od warunków zawieranych w podobnych umowach przez Rainbow Tours S.A. z innymi przewoźnikami.

7. Umowa czarteru (Aircraft Charter Framework Agreement wraz z załącznikami) z dnia 31.03.2023 r. zawarta przez Spółkę dominującą ze Smartwings Poland Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, dotycząca zakupu przez Rainbow Tours S.A. miejsc w samolotach wraz z załogą i świadczenia przez Smartwings Poland Sp. z o.o. na rzecz

Rainbow Tours S.A. lotniczych usług czarterowych (transport lotniczy pasażerów i bagażu) w sezonach turystycznych „Lato 2023”, „Zima 2023/2024”, „Lato 2024” oraz „Zima 2024/2025” niezbędnych do prowadzenia przez Emitenta podstawowej działalności z zakresu świadczenia usług turystycznych, obejmującej lotnicze usługi czarterowe na przewidzianych treścią Umowy Czarteru różnych kierunkach wakacyjnych destynacji. Spółka przekazała informacje o zawarciu przedmiotowej umowy Raportem Bieżącym Nr 6/2023 z dnia 31.03.2023 r.

Przedmiotowa Umowa Czarteru została zawarta na czas określony do dnia 15.05.2025 r. Rozpoczęcie realizacji przedmiotu Umowy Czarteru i świadczenia usług czarterowych (pierwszy lot czarterowy, w sezonie „Lato 2023”) przypada w dniu 28.04.2023 r., zaś zakończenie świadczenia usług czarterowych (ostatni lot czarterowy, w sezonie „Zima 2024/2025”) przewidziano na dzień kwiecień 2025 roku. Strony ustaliły, że szczegółowy rozkład lotów ustalony dla sezonów „Lato 2023” i „Zima 2023/2024” będzie domyślnym rozkładem lotów dla sezonów „Lato 2024” i „Zima 2024-2025”, a szczegółowy kalendarz lotów będzie aktualizowany i dostosowany do odpowiednich dni w roku kalendarzowym, natomiast liczba rotacji, destynacji itp. pozostaną bez zmian.

Wartość usług stwierdzonych Umową Czarteru w dniu jej podpisania jest szacowana w kwocie w wysokości około 39.784,3 tys. USD, co stanowi ekwiwalent w złotych polskich w wysokości około 170.809,9 tys. PLN, przeliczonych (w zakresie waluty obcej) według kursu średniego dolara amerykańskiego z dnia 31.03.2023 r. opublikowanego przez Narodowy Bank Polski w tabeli nr 064/A/NBP/2023 (kurs 4,2934). Z uwagi na fakt, iż wpływ na wartość świadczeń wynikających z Umowy Czarteru ma szereg czynników o charakterze zmiennym (w tym m.in. zmienne składniki kosztów) ostateczna i rzeczywista wartość świadczeń wynikających z Umowy Czarteru może różnić się od podanej powyżej wartości szacunkowej.

Spółka dominująca ma możliwość zmiany ilości realizowanych na podstawie Umowy Czarteru rejsów w ślad za rosnącym lub malejącym popytem rynkowym, co również może przełożyć się na zmianę wartości całkowitej Umowy Czarteru. Rozliczenia z tytułu przedmiotowej Umowy Czarteru będą realizowane na bieżąco i zgodnie z harmonogramem poszczególnych lotów czarterowych. Umowa Czarteru zawiera standardowe zapisy, co do możliwości jej rozwiązania przez Strony. Umowa Czarteru nie przewiduje zapisów o karach umownych jednak zawiera opłaty za redukcję programu lotów w przypadku anulowania rejsów przez Rainbow Tours S.A., których wysokość jest uzależniona m.in. od okresu wyprzedzenia, z jakim dany rejs został anulowany.

Aneks z dnia 02.01.2024 r. do umowy czarteru (Aircraft Charter Framework Agreement wraz z załącznikami) zawartej ze Smartwings Poland Sp. z o.o. Spółka przekazała informacje o zawarciu przedmiotowego Aneksu Raportem Bieżącym Nr 1/2024 z dnia 02.01.2024 r.

W dniu 02.01.2024 r. Spółka dominująca zawarła ze Smartwings Poland Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, aneks (zwany dalej „Aneksem”) do zawartej ze Smartwings Poland Sp. z o.o. w dniu 31.03.2023 r. umowy czarteru (Aircraft Charter Framework Agreement wraz z załącznikami), dotyczącej pierwotnie zakupu przez Rainbow Tours S.A. miejsc w samolotach wraz z załogą i świadczenia przez Smartwings Poland Sp. z o.o. na rzecz Rainbow Tours S.A. lotniczych usług czarterowych (transport lotniczy pasażerów i bagażu) w sezonach turystycznych „Lato 2023”, „Zima 2023/2024”, „Lato 2024” oraz „Zima 2024/2025”, niezbędnych do prowadzenia przez Emitenta podstawowej działalności z zakresu świadczenia usług turystycznych, obejmującej lotnicze usługi czarterowe na przewidzianych treścią Umowy Czarteru różnych kierunkach wakacyjnych destynacji.

Na mocy postanowień przedmiotowego Aneksu rozszerzono program świadczonych usług i przedłużono współpracę dodatkowo o świadczenie przez Smartwings Poland Sp. z o.o. na rzecz Rainbow Tours S.A. lotniczych usług czarterowych w sezonie turystycznym „Lato 2025” i „Zima 2025/2026”, a w związku z tym wydłużono czas trwania Umowy Czarteru z dotychczasowego przypadającego do kwietnia 2025 roku na nowy, przypadający do kwietnia 2026 roku.

Wartość usług stwierdzonych Umową Czarteru szacowana była pierwotnie w dniu jej podpisania (31.03.2023 r.) w kwocie w wysokości około 39.784,3 tys. USD, co stanowiło ekwiwalent w złotych polskich w wysokości około 170.809,9 tys. PLN, przeliczonych (w zakresie waluty obcej) według kursu średniego dolara amerykańskiego z dnia 31.03.2023 r. opublikowanego przez Narodowy Bank Polski w tabeli nr 064/A/NBP/2023 (kurs 4,2934). Po dokonanych na podstawie Aneksu zmianach rozszerzających całkowitą szacunkową wartość przewidzianego Umową Czarteru programu dla sezonów: „Lato 2024”, „Zima 2024/2025”, „Lato 2025” i „Zima 2025/2026” zamyka się szacowaną kwotą około 79.219,24 tys. USD, co stanowi ekwiwalent w złotych polskich w wysokości około 312.377,29 tys. PLN, przeliczonych (w zakresie waluty obcej) według kursu średniego dolara amerykańskiego z dnia 02.01.2024 r. opublikowanego przez Narodowy Bank Polski w tabeli nr 001/A/NBP/2024 (kurs 3,9432).

Rozliczenia z tytułu przedmiotowej Umowy Czarteru będą realizowane na bieżąco i zgodnie z harmonogramem poszczególnych lotów czarterowych. Umowa Czarteru zawiera standardowe zapisy, co do możliwości jej rozwiązania przez Strony. Umowa Czarteru nie przewiduje zapisów o karach umownych jednak zawiera opłaty za redukcję programu lotów w przypadku anulowania rejsów przez Rainbow Tours S.A., których wysokość jest uzależniona m.in. od okresu wyprzedzenia, z jakim dany rejs został anulowany.

Aneks z dnia 11.10.2024 r. do umowy czarteru (Aircraft Charter Framework Agreement wraz z załącznikami) zawartej ze Smartwings Poland Sp. z o.o. Spółka przekazała informacje o zawarciu przedmiotowego Aneksu Raportem Bieżącym Nr 51/2024 z dnia 11.10.2024 r.

W dniu 11.10.2024 r. Spółka dominująca zawarła z kontrahentem, tj. ze Smartwings Poland Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, aneks (zwany dalej „Aneksem z dnia 11.10.2024 r.”) do zawartej ze Smartwings Poland Sp. z o.o. w dniu 31.03.2023 r. umowy czarteru (Aircraft Charter Framework Agreement wraz z załącznikami), zwanej „Umową Czarтеру”, dotyczącej zakupu przez Rainbow Tours S.A. miejsc w samolotach wraz z załogą i świadczenia przez Smartwings Poland Sp. z o.o. na rzecz Rainbow Tours S.A. lotniczych usług czarterowych (transport lotniczy pasażerów i bagażu) w sezonach turystycznych „Lato 2023”, „Zima 2023/2024”, „Lato 2024”, „Zima 2024/2025” oraz (na podstawie aneksu do Umowy Czarтеру zawartego w dniu 02.01.2024 r.) w sezonach turystycznych „Lato 2025” i „Zima 2025/2026”, niezbędnych do prowadzenia przez Emitenta podstawowej działalności z zakresu świadczenia usług turystycznych, obejmującej lotnicze usługi czarterowe na przewidzianych treścią Umowy Czarтеру różnych kierunkach wakacyjnych destynacji.

Na mocy postanowień przedmiotowego Aneksu z dnia 11.10.2024 r. rozszerzono program świadczonych usług dla sezonów turystycznych „Lato 2025” i „Zima 2025/2026” i przedłużono współpracę dodatkowo o świadczenie przez Smartwings Poland Sp. z o.o. na rzecz Rainbow Tours S.A. lotniczych usług czarterowych w sezonach turystycznych „Lato 2026”, „Zima 2026/2027”, „Lato 2027” i „Zima 2027/2028”, a w związku z tym wydłużono czas trwania Umowy Czarтеру z dotychczasowego przypadającego do kwietnia 2026 roku na nowy, przypadający do kwietnia 2028 roku. Aneks z dnia 11.10.2024 r. przewiduje dla wskazanych wyżej sezonów turystycznych opcję i jednostronną możliwość rozszerzenia przez Emitenta programu świadczonych przez kontrahenta na rzecz Rainbow Tours S.A. usług.

Wartość usług stwierdzonych Umową Czarтеру (wraz z aneksami) dla wskazanych wyżej sezonów turystycznych zamyka się szacowaną kwotą 138.851.923,40 USD (sto trzydzieści osiem milionów osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy dolary amerykańskie 40/100), co stanowi ekwiwalent w złotych polskich w szacowanej wysokości 544.355.080,50 PLN (pięćset czterdzieści cztery miliony trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemdziesiąt złotych 50/100), przeliczonych (w zakresie waluty obcej) według kursu średniego dolara amerykańskiego z dnia 11.10.2024 r. opublikowanego przez Narodowy Bank Polski w tabeli nr 199/A/NBP/2024 (kurs 3,9204).

W przypadku skorzystania przez Emitenta z opcji rozszerzenia programu świadczonych przez kontrahenta na rzecz Rainbow Tours S.A. usług, wartość usług stwierdzonych Umową Czarтеру (wraz z aneksami) może zostać zwiększona o kwotę 55.483.288 USD (pięćdziesiąt pięć milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt osiem dolarów amerykańskich), stanowiącą ekwiwalent w złotych polskich (ustalony według kursu średniego dolara amerykańskiego z dnia 11.10.2024 r. opublikowanego przez Narodowy Bank Polski w tabeli nr 199/A/NBP/2024 - kurs 3,9204) w wysokości 217.516.682,28 PLN (dwieście siedemnaście milionów pięćset sześćnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt dwa złote 28/100).

Rozliczenia z tytułu przedmiotowej Umowy Czarтеру będą realizowane na bieżąco i zgodnie z harmonogramem poszczególnych lotów czarterowych. Umowa Czarтеру zawiera standardowe zapisy, co do możliwości jej rozwiązania przez Strony. Umowa Czarтеру nie przewiduje zapisów o karach umownych jednak zawiera opłaty za redukcję programu lotów w przypadku anulowania rejsów przez Rainbow Tours S.A., których wysokość jest uzależniona m.in. od okresu wyprzedzenia, z jakim dany rejs został anulowany.

8. Załącznik z dnia 10.08.2023 r. do ramowej umowy czarteru oznaczonej numerem HC/132/09 („Załącznik”, „Umowa Czarтеру”) zawarty przez Spółkę dominującą z Polskimi Liniami Lotniczymi LOT S.A. z siedzibą w Warszawie („PLL LOT”) określający program lotów i zasady świadczenia usług czarterowych w sezonie turystycznym „Zima 2023/2024”. Spółka przekazała informacje o zawarciu przedmiotowego załącznika do umowy Raportem Bieżącym Nr 35/2023 z dnia 10.08.2023 r.

Umowa Czarтеру wraz z Załącznikiem dotyczy świadczenia przez PLL LOT na rzecz Spółki lotniczych usług czarterowych w sezonie turystycznym „Zima 2023/2024”, na rejsach samolotami Boeing 787-8 Dreamliner i Boeing 787-9 Dreamliner, niezbędnych do prowadzenia podstawowej działalności Emitenta w turystycznym sezonie zimowym na tzw. destynacjach egzotycznych (Dominikana, Kuba, Meksyk, Wietnam, Tajlandia).

W ramach uzgodnień objętych treścią Załącznika dotyczącego sezonu turystycznego „Zima 2023/2024” rozpoczęcie świadczenia usług czarterowych przypada na dzień 04.11.2023 r., zaś ich zakończenie przewidziano maksymalnie na dzień 30.03.2024 r.

Zgodnie z Załącznikiem do Umowy Czarтеру, w dniu podpisania Załącznika wartość usług czarterowych, realizowanych w sezonie „Zima 2023/2024” została wyliczona szacunkowo jako suma kwot wyrażonych w złotych polskich i w walucie obcej USD (przy zastosowaniu kursu średniego waluty USD z dnia 10.08.2023 r., opublikowanego w tabeli nr 154/A/NBP/2023) i stanowi łączny szacowany ekwiwalent wartości usług czarterowych w złotych polskich w wysokości 226,2 mln zł. Zgodnie z postanowieniami Załącznika zmiana ceny usług może nastąpić m.in. w przypadku zmian ceny paliwa lotniczego, opłat

portowych itp. Rozliczenia z tytułu usług czarterowych będą realizowane na bieżąco i zgodnie z harmonogramem poszczególnych lotów czarterowych. Emitent ma możliwość zmiany ilości realizowanych rejsów (godzin blokowych w ramach programu lotów) w ślad za zmianami popytu rynkowego na wskazanych kierunkach (destynacjach), w tym dokonać anulacji bezkosztowej (w określonym procencie wartości godzin blokowych), co może przełożyć się na zmianę wartości całkowitej usług czarteru przewidzianych przez Załącznik do Umowy Czarteru.

Czarterujący (Emitent) jest zobowiązany do wylatania w ramach programu lotów objętego treścią Załącznika minimalnej oznaczonej liczby godzin blokowych.

Ponadto, zgodnie z treścią Załącznika Strony mają prawo do skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy Czarteru w części niemożliwej do wykonania poprzez anulację rejsów i zmianę zakresu umowy (usług czarterowych), w przypadku, gdy z powodu okoliczności dotyczących epidemii COVID-19 w postaci ograniczeń w transporcie lotniczym lub ograniczeń w realizacji imprez turystycznych w destynacji spowodują utrudnienia w realizacji przez Strony wzajemnych zobowiązań.

Załącznik do Umowy Czarteru nie zawiera zapisów o karach umownych, za wyjątkiem kar umownych związanych z potencjalnymi sytuacjami związanymi z dokonaniem przez czarterującego (Emitent) anulacji rejsu/rejsów z naruszeniem warunków anulacji dopuszczonych i przewidzianych na mocy Załącznika, w zakresie terminu zgłoszenia anulacji, tj. w terminie krótszym niż oznaczony przed planowaną datą wykonania rejsu.

Pozostałe postanowienia Załącznika i Umowy Czarteru mają charakter standardowy dla tego typu umów.

9. Umowa o udzieleniu w dniu 30.08.2023 r. gwarancji ubezpieczeniowej Nr GT 543/2023 dla organizatorów turystyki lub przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych, której beneficjentem jest Marszałek Województwa Łódzkiego oraz każdy podróżny, który w okresie obowiązywania Gwarancji zawarł umowę z Zobowiązanym (Beneficjent). Spółka przekazała informacje o uzyskaniu przedmiotowej Gwarancji Raportem Bieżącym Nr 39/2023 z dnia 30.08.2023 r.

Gwarancja obowiązuje od dnia 17.09.2023 r. do dnia 16.09.2024 r., a suma wystawionej i wydanej Spółce Gwarancji (Suma Gwarancji) została ustalona na kwotę 250.000.000 zł, co stanowi równowartość kwoty 53.437.072,50 euro, przeliczonej przy zastosowaniu kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym Gwarancja została wystawiona, to jest w dniu 02.01.2023 r. (1 euro = 4,6784 złotych).

Gwarancja GT 543/2023 zabezpiecza spłatę roszczeń powstałych wskutek zaistnienia zdarzeń powstałych z umów o udział w imprezie turystycznej oraz umów o powiązane usługi turystyczne, zawartych przez Zobowiązanego z podróżnymi w okresie obowiązywania Gwarancji, a to zgodnie z ustawą z dnia 24.11.2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, w związku z obowiązkiem zapewnienia podróżnym na wypadek swojej niewypłacalności:

(a) zapłaty kwoty niezbędnej na pokrycie kosztów kontynuacji imprezy turystycznej lub kosztów powrotu do kraju, obejmujących w szczególności koszty transportu i zakwaterowania, w tym także, w uzasadnionej wysokości, koszty poniesione przez podróżnych, w przypadku, gdy Zobowiązany, wbrew obowiązкови, nie zapewnia tej kontynuacji lub tego powrotu,

(b) zwrotu wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną lub każdą opłaconą usługę przedsiębiorcy ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług turystycznych, w przypadku, gdy z przyczyn dotyczących Zobowiązanego lub osób, które działają w jego imieniu, impreza turystyczna lub którakolwiek opłacona usługa przedsiębiorcy ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług turystycznych nie została lub nie zostanie zrealizowana,

(c) zwrotu części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną odpowiadającą części imprezy turystycznej lub za każdą usługę opłaconą przedsiębiorcy ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług turystycznych odpowiadającą części usługi, która nie została lub nie zostanie zrealizowana z przyczyn dotyczących Zobowiązanego lub osób, które działają w ich imieniu.

Gwarancja zobowiązuje Gwaranta do zapłacenia kwoty do wysokości Sumy Gwarancji, po otrzymaniu pisemnej dyspozycji wypłaty od Beneficjenta gwarancji pod warunkiem spełnienia wszystkich obowiązków wskazanych w dokumencie Gwarancji. Każda wypłata z tytułu Gwarancji zmniejszać będzie odpowiedzialność Gwaranta odpowiednio o kwoty dokonanych wypłat, aż do wyczerpania obowiązującej Sumy Gwarancji. W przypadku realizacji Gwarancji (wraz z wszystkimi przyszłymi aneksami do niej) przez Gwaranta na rzecz Beneficjenta, Zobowiązany zwróci Gwarantowi kwotę wypłaconą na podstawie tej Gwarancji (wraz z wszystkimi przyszłymi aneksami do niej) w terminie do 7 dni od otrzymania od Gwaranta wezwania do zapłaty wraz kosztami poniesionymi przez Gwaranta z tytułu realizacji Gwarancji. W razie opóźnienia z zapłatą Zobowiązany zapłaci Gwarantowi dodatkowo odsetki ustawowe. Zobowiązany zwróci Gwarantowi kwotę wypłaconą na podstawie Gwarancji (wraz z wszystkimi przyszłymi aneksami do niej), bez względu na jakiegokolwiek zarzuty dotyczące zasadności wypłaty dokonanej na podstawie dyspozycji Beneficjenta gwarancji co do podstawy żądania zapłaty zobowiązania Zobowiązanego objętego Gwarancją jakie mógłby podnieść lub podnieść. Gwarant uprawniony jest do zaliczania kwot otrzymanych od Zobowiązanego na podstawie niniejszej Umowy na spłatę wierzytelności przysługujących Gwarantowi

wobec Zobowiązanego wynikającej z niniejszej Umowy, w następującej kolejności: (1) odsetki ustawowe, (2) koszty, (3) należność główna.

Zabezpieczenie roszczeń Gwaranta o zwrot zapłaconych z tytułu Gwarancji kwot na rzecz Beneficjenta stanowią następujące zabezpieczenia:

(a) kaucja pieniężna ustanowiona na rachunku bankowym Towarzystwa Ubezpieczeń Europa S.A.;

(b) notarialnie ustanowiona hipoteka łączna na pierwszym wolnym miejscu na majątku trwałym Rainbow Tours S.A., tj. nieruchomości położonych przy ul. Piotrkowskiej 270 w Łodzi, wpisanych do Ksiąg Wieczystych o numerach: LD1M/00264242/0, LD1M/00264245/1, LD1M/00264246/8, LD1M/00264247/5, LD1M/00264248/2, LD1M/00264253/0, LD1M/00264254/7, LD1M/00264255/4, LD1M/00264257/8, LD1M/00264259/2, LD1M/00264263/3, LD1M/00264264/0, LD1M/00264266/4, LD1M/00187747/6, LD1M/00172644/6, LD1M/00273816/1, LD1M/00273817/8, LD1M/00273818/5, LD1M/00273819/2, LD1M/00273820/2, LD1M/00273822/6, LD1M/00273823/3, LD1M/00273824/0, LD1M/00273825/7, LD1M/00273826/4, LD1M/00273827/1, LD1M/00273843/9, LD1M/00273844/6, LD1M/00273847/7, LD1M/00273846/0, LD1M/00273845/3, LD1M/00272177/2, LD1M/00272179/6, LD1M/00272180/6, LD1M/00272181/3, LD1M/00272182/0, LD1M/00272183/7, LD1M/00272184/4, LD1M/00272185/1, LD1M/00272186/8, LD1M/00272187/5, LD1M/00272188/2, prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych; przedmiotowe zabezpieczenia hipoteczne stanowi jednocześnie zabezpieczenie: gwarancji ubezpieczeniowej nr GT 500/2021 z dnia 10.09.2021 r. (z aneksem) oraz gwarancji ubezpieczeniowej nr GT 518/2022 z dnia 14.09.2022 r. (z aneksami);

(c) weksel własny in blanco z klauzulą „bez protestu” wraz z deklaracją wekslową;

(d) gwarancje bankowe wystawione uprzednio przed dniem udzielenia Gwarancji na zabezpieczenie gwarancji ubezpieczeniowych wystawionych dla wcześniejszych okresów (zabezpieczenie to może zostać zastąpione w całości lub w części zabezpieczeniem w postaci dodatkowej kaucji pieniężnej).

Łączna wartość prowizji należnej Gwarantowi od Zobowiązanego z tytułu wystawienia Gwarancji została ustalona w wysokości rynkowej, w kwocie 5.500.000 zł.

Aneks nr 1 do umowy Gwarancji Nr 543/2023 Spółka przekazała informacje o zawarciu przedmiotowego Aneksu Raportem Bieżącym Nr 31/2024 z dnia 20.06.2024 r.

W dniu 20.06.2024 r., Spółka dominująca zawarła z Towarzystwem Ubezpieczeń Europa Spółką Akcyjną z siedzibą we Wrocławiu („Gwarant”) aneks do umowy gwarancji ubezpieczeniowej Nr GT 543/2023 z dnia 30.08.2023 r., zawartej w związku z działalnością wykonywaną przez Spółkę jako organizatora turystyki i przedsiębiorcę ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych, której beneficjentem jest Marszałek Województwa Łódzkiego („Beneficjent”) oraz każdy podróżny, który w okresie obowiązywania Gwarancji zawarł umowę ze Zobowiązanym i na mocy której określone zostały zasady udzielenia przez Gwaranta gwarancji ubezpieczeniowej („Gwarancja”), zgodnie z właściwymi postanowieniami ustawy z dnia 24.11.2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, tj. w z związku z obowiązkiem zapewnienia podróży na wypadek swojej niewypłacalności:

- zapłaty kwoty niezbędnej na pokrycie kosztów kontynuacji imprezy turystycznej lub kosztów powrotu do kraju, obejmujących w szczególności koszty transportu i zakwaterowania, w tym także, w uzasadnionej wysokości, koszty poniesione przez podróżnych, w przypadku, gdy Zobowiązany, wbrew obowiązkowi, nie zapewnia tej kontynuacji lub tego powrotu,
- zwrotu wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną lub każdą opłaconą usługę przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych, w przypadku, gdy z przyczyn dotyczących Zobowiązanego lub osób, które działają w jego imieniu, impreza turystyczna lub którakolwiek opłacona usługa przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych nie została lub nie zostanie zrealizowana,
- zwrotu części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną odpowiadającą części imprezy turystycznej lub za każdą usługę opłaconą przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych odpowiadającą części usługi, która nie została lub nie zostanie zrealizowana z przyczyn dotyczących Zobowiązanego lub osób, które działają w ich imieniu.

Na mocy aneksu do Umowy gwarancji Nr GT 543/2023 dokonano podwyższenia górnej granicy odpowiedzialności Gwaranta z tytułu Gwarancji („Suma Gwarancji”) z dotychczasowej kwoty 250.000.000 zł (równowartość 53.437.072,50 EUR, obliczona przy zastosowaniu kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku wystawienia gwarancji, to jest w dniu 02.01.2023 r., w wysokości 4,6784 zł) do kwoty 380.000.000 zł (równowartość 81.224.350,20 EUR), tj. o kwotę 130.000.000 zł (równowartość 27.787.277,70 EUR).

Podwyższenie Sumy Gwarancji zostało dokonane w związku ze spodziewanym wzrostem rzeczywistych przychodów, wypracowywanych przez Spółkę w odniesieniu do wcześniej zakładanych oraz w celu zagwarantowania wypełniania wymogów i dyspozycji w zakresie minimalnej wysokości sumy gwarancyjnej, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra

Rozwoju i Finansów z dnia 27.12.2017 r. w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej wymaganej w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych.

Gwarancja w podwyższonej wysokości 380.000.000 zł (równowartość 81.224.350,20 EUR), zabezpiecza spłatę roszczeń powstałych wskutek zaistnienia zdarzeń powstałych z umów o udział w imprezie turystycznej oraz umów o powiązane usługi turystyczne, zawartych przez Spółkę z podróżnymi w okresie od 20.06.2024 r. do 16.09.2024 r., chociażby ich wykonanie nie nastąpiło w tym okresie (plus roczny okres pogwarancyjny).

W związku z podwyższeniem Sumy Gwarancji dokonano zmiany warunków zabezpieczenia roszczeń Gwaranta o zwrot zapłaconych z tytułu Gwarancji kwot na rzecz Beneficjenta Gwarancji, tj. poprzez: uzupełnienie kwoty zabezpieczenia na rzecz Gwaranta (Towarzystwa Ubezpieczeń Europa S.A.) w drodze ustanowienia dodatkowej gwarancji bankowej lub wpłatę i ustanowienie dodatkowej kaucji pieniężnej na rachunku bankowym Towarzystwa Ubezpieczeń Europa S.A. oraz poprzez zawarcie przez Spółkę z Gwarantem stosownego aneksu do Deklaracji wekslowej do weksla własnego in blanco z wystawienia Spółki, doprecyzowującego i uszczegółowiającego treść Deklaracji wekslowej w związku z podwyższeniem sumy Gwarancji. W związku z podwyższeniem Sumy Gwarancji Spółka wypłaciła na rzecz Gwaranta dodatkową prowizję.

10. Umowa czarteru (Air Charter Transport Agreement wraz z załącznikami) z dnia 18.01.2024 r. zawarta przez Spółkę dominującą z Enter Air Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie dotycząca zakupu przez Rainbow Tours S.A. miejsc w samolotach wraz z załogą i świadczenia przez Enter Air Sp. z o.o. na rzecz Rainbow Tours S.A. lotniczych usług czarterowych (transport lotniczy pasażerów i bagażu) w sezonie turystycznym „Lato 2024” oraz „Zima 2024/2025”, związana bezpośrednio z podstawową działalnością Rainbow Tours S.A. jako organizatora imprez turystycznych. Spółka przekazała informacje o zawarciu przedmiotowej umowy Raportem Bieżącym Nr 7/2024 z dnia 18.01.2024 r.

Przedmiotowa Umowa Czartermu została zawarta na czas określony do dnia 30.04.2025 r. i reguluje zasady świadczenia przez Enter Air sp. z o.o. na rzecz Rainbow Tours S.A. lotniczych usług czarterowych dla wskazanych sezonów turystycznych objętych ofertą Spółki.

Wartość szacunkowa Umowy Czartermu wynosi około 90,4 mln USD (dziewięćdziesiąt milionów czterysta tysięcy dolarów amerykańskich), co stanowi równowartość około 365,6 mln PLN (trzysta sześćdziesiąt pięć milionów sześćset tysięcy złotych polskich) według kursu średniego dolara amerykańskiego w NBP na dzień 18 stycznia 2024 r. (Tabela nr 13/A/NBP/2024) wynoszącego 4,0437. Łączna wartość świadczeń wynikających z Umowy Czartermu nie jest możliwa do ustalenia w sposób ścisły, w związku z czym podane wyżej wartości mają charakter szacunkowy, a ostateczna wartość Umowy Czartermu może różnić się od podanych wyżej szacunków. Na wartość świadczeń wynikających z Aneksu do Umowy Czartermu wpływa szereg zmiennych, w tym przewidziany w Umowie Czartermu tryb rezygnacji z poszczególnych lotów oraz zmienne składniki kosztów. Rozliczenia z tytułu przedmiotowej Umowy Czartermu (Aneksu do Umowy Czartermu) będą realizowane na bieżąco i zgodnie z harmonogramem poszczególnych lotów czarterowych. Umowa Czartermu nie zawiera postanowień nietypowych, które odbiegałyby istotnie od warunków zawieranych w podobnych umowach przez Rainbow Tours S.A. z innymi przewoźnikami.

11. Załącznik z dnia 11.06.2024 r. do ramowej umowy czarteru oznaczonej numerem HC/132/09 („Załącznik”, „Umowa Czartermu”) zawarty przez Spółkę dominującą z Polskimi Liniami Lotniczymi LOT S.A. z siedzibą w Warszawie („PLL LOT”) określający program lotów i zasady świadczenia usług czarterowych w sezonie turystycznym „Zima 2024/2025”. Spółka przekazała informacje o zawarciu przedmiotowego załącznika do umowy Raportem Bieżącym Nr 26/2024 z dnia 11.06.2024 r.

Umowa Czartermu wraz z Załącznikiem dotyczy świadczenia przez PLL LOT na rzecz Spółki lotniczych usług czarterowych w sezonie turystycznym „Zima 2024/2025”, na rejsach samolotami Boeing 787-8 Dreamliner i Boeing 787-9 Dreamliner, niezbędnych do prowadzenia podstawowej działalności Emitenta w turystycznym sezonie zimowym na tzw. destynacjach egzotycznych (Dominikana, Meksyk, Wietnam, Tajlandia).

W ramach uzgodnień objętych treścią Załącznika dotyczącego sezonu turystycznego „Zima 2024/2025” rozpoczęcie świadczenia usług czarterowych przypadło na dzień 03.11.2024 r., zaś ich zakończenie przewidziano maksymalnie na dzień 27.03.2025 r.

Zgodnie z Załącznikiem do Umowy Czartermu, w dniu podpisania Załącznika wartość usług czarterowych, realizowanych w sezonie „Zima 2024/2025” została wyliczona szacunkowo jako suma kwot wyrażonych w złotych polskich i w walucie obcej USD (przy zastosowaniu kursu średniego waluty USD z dnia 11.06.2024 r., opublikowanego w tabeli nr 112/A/NBP/2024) i stanowi łączny szacowany ekwiwalent wartości usług czarterowych w złotych polskich w wysokości 240,6 mln zł. Zgodnie z postanowieniami Załącznika zmiana ceny usług może nastąpić m.in. w przypadku zmian ceny paliwa lotniczego, opłat portowych itp. Rozliczenia z tytułu usług czarterowych będą realizowane na bieżąco i zgodnie z harmonogramem poszczególnych lotów czarterowych. Emitent ma możliwość zmiany ilości realizowanych rejsów (godzin blokowych w ramach programu lotów) w ślad za zmianami popytu rynkowego na wskazanych kierunkach (destynacjach), w tym dokonać anulacji

bezkosztowej (w określonym procencie wartości godzin blokowych), co może przełożyć się na zmianę wartości całkowitej usług czarteru przewidzianych przez Załącznik do Umowy Czarteru.

Czarterujący (Emitent) jest zobowiązany do wylatania w ramach programu lotów objętego treścią Załącznika minimalnej oznaczonej liczby godzin blokowych.

Ponadto, zgodnie z treścią Załącznika Strony mają prawo do skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy Czarteru w części niemożliwej do wykonania poprzez anulację rejsów i zmianę zakresu umowy (usług czarterowych), w przypadku, gdy z powodu okoliczności dotyczących epidemii COVID-19 w postaci ograniczeń w transporcie lotniczym lub ograniczeń w realizacji imprez turystycznych w destynacji spowodują utrudnienia w realizacji przez Strony wzajemnych zobowiązań.

Załącznik do Umowy Czarteru nie zawiera zapisów o karach umownych, za wyjątkiem kar umownych związanych z potencjalnymi sytuacjami związanymi z dokonaniem przez czarterującego (Emitent) anulacji rejsu/rejsów z naruszeniem warunków anulacji dopuszczonych i przewidzianych na mocy Załącznika, w zakresie terminu zgłoszenia anulacji, tj. w terminie krótszym niż oznaczony przed planowaną datą wykonania rejsu.

Pozostałe postanowienia Załącznika i Umowy Czarteru mają charakter standardowy dla tego typu umów.

12. Umowa z dnia 02.09.2024 r. o udzielenie gwarancji ubezpieczeniowej Nr GT 574/2024, wraz z dokumentami towarzyszącymi, dotycząca udzielenia przez Gwaranta gwarancji ubezpieczeniowej dla Rainbow Tours S.A., jako organizatora turystyki i przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych, której beneficjentem jest Marszałek Województwa Łódzkiego oraz każdy podróżny, który w okresie obowiązywania Gwarancji zawarł umowę ze Zobowiązanym (Beneficjent). Spółka przekazała informacje o zawarciu przedmiotowej umowy Raportem Bieżącym Nr 46/2024 z dnia 02.09.2024 r.

W dniu 02.09.2024 r. Spółka dominująca (jako „Zobowiązany”), po podpisaniu pakietu stosownych dokumentów, w tym m.in. umowy o udzielenie gwarancji, uzyskała od Towarzystwa Ubezpieczeń Europa Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu („Gwarant”) i wystawioną przez to Towarzystwo Ubezpieczeń gwarancję ubezpieczeniową dla organizatorów turystyki lub przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych, której beneficjentem jest Marszałek Województwa Łódzkiego oraz każdy podróżny, który w okresie obowiązywania Gwarancji zawarł umowę z Zobowiązanym („Beneficjent”) i która została wystawiona przez Gwaranta pod numerem GT 574/2024 (zwaną dalej „Gwarancją GT 574/2024” lub „Gwarancją”).

Gwarancja obowiązuje od dnia 17.09.2024 r. do dnia 16.09.2025 r., a suma wystawionej i wydanej Spółce Gwarancji („Suma Gwarancji”) została ustalona na kwotę 380.000.000 zł, co stanowi równowartość kwoty 87.489.063,87 euro, przeliczonej przy zastosowaniu kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym Gwarancja została wystawiona, to jest w dniu 02.01.2024 r. (1 euro = 4,3434 złotych).

Gwarancja GT 574/2024 zabezpiecza spłatę roszczeń powstałych wskutek zaistnienia zdarzeń powstałych z umów o udział w imprezie turystycznej oraz umów o powiązane usługi turystyczne, zawartych przez Zobowiązanego z podróżnymi w okresie obowiązywania Gwarancji, a to zgodnie z ustawą z dnia 24.11.2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, w związku z obowiązkiem zapewnienia podróży na wypadek swojej niewypłacalności:

- zapłaty kwoty niezbędnej na pokrycie kosztów kontynuacji imprezy turystycznej lub kosztów powrotu do kraju, obejmujących w szczególności koszty transportu i zakwaterowania, w tym także, w uzasadnionej wysokości, koszty poniesione przez podróżnych, w przypadku, gdy Zobowiązany, wbrew obowiązкови, nie zapewnia tej kontynuacji lub tego powrotu,
- zwrotu wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną lub każdą opłaconą usługę przedsiębiorcy ułatwającemu nabywanie powiązanych usług turystycznych, w przypadku, gdy z przyczyn dotyczących Zobowiązanego lub osób, które działają w jego imieniu, impreza turystyczna lub którakolwiek opłacona usługa przedsiębiorcy ułatwającemu nabywanie powiązanych usług turystycznych nie została lub nie zostanie zrealizowana,
- zwrotu części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną odpowiadającą części imprezy turystycznej lub za każdą usługę opłaconą przedsiębiorcy ułatwającemu nabywanie powiązanych usług turystycznych odpowiadającą części usługi, która nie została lub nie zostanie zrealizowana z przyczyn dotyczących Zobowiązanego lub osób, które działają w ich imieniu.

Gwarancja zobowiązuje Gwaranta do zapłacenia kwoty do wysokości Sumy Gwarancji, po otrzymaniu pisemnej dyspozycji wypłaty od Beneficjenta gwarancji pod warunkiem spełnienia wszystkich obowiązków wskazanych w dokumencie Gwarancji. Każda wypłata z tytułu Gwarancji zmniejszać będzie odpowiedzialność Gwaranta odpowiednio o kwoty dokonanych wypłat, aż do wyczerpania obowiązującej Sumy Gwarancji. W przypadku realizacji Gwarancji (wraz z wszystkimi przyszłymi aneksami do niej) przez Gwaranta na rzecz Beneficjenta, Zobowiązany zwróci Gwarantowi kwotę wypłaconą na podstawie tej Gwarancji (wraz z wszystkimi przyszłymi aneksami do niej) w terminie do 7 dni od otrzymania od Gwaranta wezwania do zapłaty wraz kosztami poniesionymi przez Gwaranta z tytułu realizacji Gwarancji. W razie opóźnienia z zapłatą Zobowiązany

zapłaci Gwarantowi dodatkowo odsetki ustawowe. Zobowiązany zwróci Gwarantowi kwotę wypłaconą na podstawie Gwarancji (wraz z wszystkimi przyszłymi aneksami do niej), bez względu na jakiegokolwiek zarzuty dotyczące zasadności wypłaty dokonanej na podstawie dyspozycji Beneficjenta gwarancji co do podstawy żądania zapłaty zobowiązania Zobowiązanego objętego Gwarancją jakie mógłby podnieść lub podnieść. Gwarant uprawniony jest do zaliczania kwot otrzymanych od Zobowiązanego na podstawie niniejszej Umowy na spłatę wierzytelności przysługujących Gwarantowi wobec Zobowiązanego wynikającej z niniejszej Umowy, w następującej kolejności: (1) odsetki ustawowe, (2) koszty, (3) należność główna.

Zabezpieczenie roszczeń Gwaranta o zwrot zapłaconych z tytułu Gwarancji kwot na rzecz Beneficjenta stanowią następujące zabezpieczenia:

- a) kaucje pieniężne ustanowione na rachunku bankowym Towarzystwa Ubezpieczeń Europa S.A.;
- b) notarialnie ustanowiona hipoteka łączna na pierwszym wolnym miejscu na majątku trwałym Rainbow Tours S.A., tj. nieruchomości położonych przy ul. Piotrkowskiej 270 w Łodzi, wpisanych do Ksiąg Wieczystych o numerach:
LD1M/00264242/0, LD1M/00264245/1, LD1M/00264246/8, LD1M/00264247/5, LD1M/00264248/2,
LD1M/00264253/0, LD1M/00264254/7, LD1M/00264255/4, LD1M/00264257/8, LD1M/00264259/2,
LD1M/00264263/3, LD1M/00264264/0, LD1M/00264266/4, LD1M/00187747/6, LD1M/00172644/6,
LD1M/00273816/1, LD1M/00273817/8, LD1M/00273818/5, LD1M/00273819/2, LD1M/00273820/2,
LD1M/00273822/6, LD1M/00273823/3, LD1M/00273824/0, LD1M/00273825/7, LD1M/00273826/4,
LD1M/00273827/1, LD1M/00273843/9, LD1M/00273844/6, LD1M/00273847/7, LD1M/00273846/0,
LD1M/00273845/3, LD1M/00272177/2, LD1M/00272179/6, LD1M/00272180/6, LD1M/00272181/3,
LD1M/00272182/0, LD1M/00272183/7, LD1M/00272184/4, LD1M/00272185/1, LD1M/00272186/8,
LD1M/00272187/5, LD1M/00272188/2 oraz LD1M/00134200/4, prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych; przedmiotowe zabezpieczenia hipoteczne stanowi jednocześnie zabezpieczenie: gwarancji ubezpieczeniowej nr GT 543/2023 z dnia 30.08.2024 r. wraz z aneksem;
- c) cesja praw z umowy / polisy ubezpieczeniowej nieruchomości Spółki położonych przy ul. Piotrkowskiej 270 w Łodzi;
- d) gwarancje bankowe wystawione przed dniem udzielenia Gwarancji na zabezpieczenie gwarancji ubezpieczeniowych wystawionych dla wcześniejszych okresów (zabezpieczenie to może zostać zastąpione w całości lub w części zabezpieczeniem w postaci dodatkowej kaucji pieniężnej);
- e) weksel własny in blanco z klauzulą „bez protestu” wraz z deklaracją wekslową.

Łączna wartość prowizji należnej Gwarantowi od Zobowiązanego z tytułu wystawienia Gwarancji została ustalona w wysokości rynkowej.

13. Umowa czarteru (Air Charter Transport Agreement wraz z załącznikami) z dnia 08.10.2024 r. zawarta przez Spółkę dominującą z Enter Air Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie dotycząca zakupu przez Rainbow Tours S.A. miejsc w samolotach wraz z załogą i świadczenia przez Enter Air Sp. z o.o. na rzecz Rainbow Tours S.A. lotniczych usług czarterowych (transport lotniczy pasażerów i bagażu) w sezonie turystycznym „Lato 2025” oraz „Zima 2025/2026”, związana bezpośrednio z podstawową działalnością Rainbow Tours S.A. jako organizatora imprez turystycznych. Spółka przekazała informacje o zawarciu przedmiotowej umowy Raportem Bieżącym Nr 50/2024 z dnia 08.10.2024 r.

Przedmiotowa Umowa Czartermu dotycząca zakupu przez Spółkę dominującą miejsc w samolotach wraz z załogą i świadczenia przez Enter Air Sp. z o.o. na rzecz Spółki lotniczych usług czarterowych (transport lotniczy pasażerów i bagażu) w sezonie turystycznym „Lato 2025” oraz „Zima 2025/2026”, związana bezpośrednio z podstawową działalnością Rainbow Tours S.A. jako organizatora imprez turystycznych, została zawarta na czas określony do dnia 30.04.2026 r. i reguluje zasady świadczenia przez Enter Air sp. z o.o. na rzecz Rainbow Tours S.A. lotniczych usług czarterowych dla wskazanych sezonów turystycznych objętych ofertą Spółki.

Wartość szacunkowa Umowy Czartermu wynosi około 93,2 mln USD (dziewięćdziesiąt trzy miliony dwieście tysięcy dolarów amerykańskich), co stanowi równowartość około 366.266.680 PLN (trzysta sześćdziesiąt sześć milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych polskich) według kursu średniego dolara amerykańskiego w NBP na dzień zawarcia Umowy Czartermu, tj. na dzień 08.10.2024 r. (Tabela nr 196/A/NBP/2024) wynoszącego 3,9299. Łączna wartość świadczeń wynikających z Umowy Czartermu nie jest możliwa do ustalenia w sposób ścisły, w związku z czym podane wyżej wartości mają charakter szacunkowy, a ostateczna wartość Umowy Czartermu może różnić się od podanych wyżej szacunków. Na wartość świadczeń wynikających z Umowy Czartermu wpływa szereg zmiennych, w tym przewidziany w Umowie Czartermu tryb rezygnacji z poszczególnych lotów oraz zmienne składniki kosztów. Rozliczenia z tytułu przedmiotowej Umowy Czartermu będą realizowane na bieżąco i zgodnie z harmonogramem poszczególnych lotów czarterowych. Umowa Czartermu nie zawiera postanowień nietypowych, które odbiegałyby istotnie od warunków zawieranych w podobnych umowach przez Rainbow Tours S.A. z innymi przewoźnikami.

10. Informacje o powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych. Opis głównych inwestycji krajowych i zagranicznych Spółki i Grupy Kapitałowej

Inwestycje Spółki dominujące

Tabela. Główne powiązania organizacyjne i inwestycje kapitałowe w akcje/udziały jednostek powiązanych Spółki dominującej według stanu na dzień bilansowy 31.12.2024 r.

L.p.	Przedmiot inwestycji	Podmiot inwestycji	Sposób powiązania	Wartość w tys. zł	Sposób finansowania
1	Udziały	„My Way by Rainbow Tours” Sp. z o.o.	Podmiot bezpośrednio zależny (100%)	200	Gotówka
2	Akcje	White Olive A.E.	Podmiot bezpośrednio zależny (71,54%)	95 144	Gotówka
3	Akcje	White Olive Kos M.A.E. *	Podmiot pośrednio zależny (100%)	53 107	Gotówka
4	Akcje	Rainbow Tours Destination Services Turkey Turizm Ve Seyahat Hizmetleri A.S.	Podmiot bezpośrednio zależny (100%)	25	Gotówka
5	Udziały	Rainbow distribuce s.r.o.	Podmiot bezpośrednio zależny (100%)	2	Gotówka

* W dniu 13.11.2024 r. spółka zależna White Olive A.E. w ramach rozpoczętego procesu inwestycyjnego zawarła umowę sprzedaży, na mocy której nabyła od jedyne go akcjonariusza spółki prawa greckiego pod firmą: „Ellas Star Resorts Symmetoches Monoprosopi” Anonimi Etaireia z siedzibą w Atenach, Republika Grecji (wchodzącej dotychczas w skład holdingu turystycznego FTI Group), pakiet akcji stanowiących łącznie 100% udziału w kapitale zakładowym i 100% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu przedmiotowej spółki; spółka „Ellas Star Resorts Symmetoches Monoprosopi” Anonimi Etaireia jest spółką pośrednio zależną od Emitenta; w dniu 19.12.2024 r. w rejestrze handlowym Republiki Grecji G.E.MI. wpisano m.in. zmianę nazwy przedmiotowej spółki z dotychczasowej „Ellas Star Resorts Symmetoches” Monoprosopi Anonimi Etaireia na nową: „White Olive Kos” Monoprosopi Anonimi Etaireia.

Wszystkie, wyżej wskazane jednostki zależne podlegają konsolidacji i zostały objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2024.

Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania do publikacji (17.04.2025 r.) Rainbow Tours S.A. posiada 71,54% udziałów w kapitale zakładowym i w głosach na Walnym Zgromadzeniu White Olive A.E.; pozostałe 28,46% udziałów w kapitale zakładowym i w głosach na Walnym Zgromadzeniu White Olive A.E. posiada Fundusz Ekspansji Zagranicznej FIZ AN – Grupa PFR (w związku z realizacją w 2021 roku procesu inwestycyjnego, a także realizacją w roku 2022 podwyższenia kapitału zakładowego White Olive A.E.).

Szczegółowy opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta został przedstawiony w punkcie 1.5 niniejszego sprawozdania.

Tabela. Wartość/stan pożyczek Spółki dominującej udzielonych podmiotom powiązanym na dzień 31.12.2024 r. oraz na dzień 31.12.2023 r.

Udzielone pożyczki do:	Zwrot (+) / Udzielenie (-)	Udzielone pożyczki na dzień 31.12.2024			Udzielone pożyczki na dzień 31.12.2023		
		Kapitał	Odsetki	Razem	Kapitał	Odsetki	Razem
		PLN/000	PLN/000	PLN/000	PLN/000	PLN/000	PLN/000
„My Way by Rainbow Tours” Sp. z o.o.	-	300	-	300	300	-	300
White Olive A.E.	-	-	-	-	-	-	-
White Olive Kos Monoprosopi A.E. *	-	-	-	-	-	-	-
Rainbow Tours Destination Services Turkey Turizm Ve Seyahat Hizmetleri A.S.	-	-	-	-	-	-	-
Rainbow distribuce s.r.o.	-	-	-	-	-	-	-
Razem	-	300	-	300	300	-	300

* W dniu 13.11.2024 r. spółka zależna White Olive A.E. w ramach rozpoczętego procesu inwestycyjnego zawarła umowę sprzedaży, na mocy której nabyła od jedyne go akcjonariusza spółki prawa greckiego pod firmą: „Ellas Star Resorts Symmetoches Monoprosopi” Anonimi Etaireia z siedzibą w Atenach, Republika Grecji (wchodzącej dotychczas w skład holdingu turystycznego FTI Group), pakiet akcji stanowiących łącznie 100% udziału w kapitale zakładowym i 100% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu przedmiotowej spółki; spółka „Ellas Star Resorts Symmetoches Monoprosopi” Anonimi Etaireia jest spółką pośrednio zależną od Emitenta; w dniu 19.12.2024 r. w rejestrze handlowym Republiki Grecji G.E.MI. wpisano m.in. zmianę nazwy przedmiotowej spółki z dotychczasowej „Ellas Star Resorts Symmetoches” Monoprosopi Anonimi Etaireia na nową: „White Olive Kos” Monoprosopi Anonimi Etaireia.

Inwestycje Grupy Kapitałowej Rainbow Tours

Jednostka zależna od Emitenta, tj. White Olive A.E. prowadzi działalność hotelową, aktualnie w ramach pięciu nieruchomości hotelowych (dwie nieruchomości położone na greckiej wyspie Zakynthos, jedna nieruchomość na wyspie Kreta, jedna nieruchomość na wyspie Rodos i jedna nieruchomość na greckiej wyspie Kos). Od czasu podjęcia decyzji o rozwoju dodatkowego segmentu działalności (tj. działalności hotelowej w ramach hoteli własnych lub będących przedmiotem najmu) Grupa dokonała szeregu inwestycji oraz przekształceń kapitałowych odnoszących się do przedmiotowej działalności hotelowej:

- w okresie miesięcy październik-listopad 2022 roku w Grupie przeprowadzono proces połączenia (przez przejęcie) White Olive A.E. (spółka przejmująca) ze spółką dotychczas zależną od White Olive A.E., tj. White Olive Premium Lindos A.E. (spółka przejęta, dotychczasowy właściciel jednego z hoteli własnych); w dniu 21.11.2022 r. do Głównego Rejestru Przedsiębiorców w Republice Grecji (G.E.MI.) wpisano Decyzję Urzędu G.E.MI. o przedmiotowym połączeniu. Ponadto, w okresie miesięcy listopad-grudzień 2022 roku przeprowadzono proces podwyższenia kapitału zakładowego White Olive A.E.;
- w I kwartale 2023 roku White Olive A.E. przeprowadziła inwestycje w Grecji związane z nabyciem nieruchomości gruntowych na wyspie Rodos; spółka zależna White Olive A.E. nabyła trzy działki o łącznej powierzchni 11 tys. m², które zlokalizowane są w bezpośrednim sąsiedztwie hotelu „White Olive Premium Lindos”, a przedmiotowy zakup miał na celu realizację rozbudowy istniejącego hotelu o kolejne 77 pokoi bez konieczności rozbudowy infrastruktury towarzyszącej, tj. części wspólnych i zaplecza kuchennego, co przynosi efekt synergii obecnie działającemu hotelowi własnemu; inwestycja związana z rozbudową przedmiotowego hotelu powinna się zakończyć przed rozpoczęciem sezonu „Lato 2025”;
- w okresie 2023 roku, na podstawie stosownej umowy z dnia 04.10.2023 r. o rozwiązaniu umowy podnajmu (umowa podnajmu z dnia 22.04.2021 r., kontynuacja umowy podnajmu z dnia 11.04.2018 r.), spółka zależna White Olive A.E. zaprzestała oferowania usług hotelowych w hotelu działającym dotychczas pod nazwą „White Olive Premium Cameo”, zlokalizowanego w miejscowości Agios Sostis na greckiej wyspie Zakynthos; decyzja o zaprzestaniu świadczenia usług w podnajmowanym hotelu i o rozwiązaniu umowy podnajmu została podjęta w związku z pojawiającą się koniecznością przeprowadzenia – na potrzeby utrzymania wysokiego statusu usług oferowanych w przedmiotowym hotelu – istotnych, wysoko kapitało-chłonnych inwestycji w infrastrukturę hotelową w hotelu stanowiącym własność podmiotu trzeciego (wynajmującego);
- z końcem 2023 roku rozpoczęto i skutecznie zrealizowano w okresie roku 2024 inwestycyjne prace budowlane związane z rozbudową hotelu „White Olive Premium Laganas” na greckiej wyspie Zakynthos (dobudowa nowego skrzydła hotelowego oferującego dodatkowo 55 nowych pokoi i wykorzystanie efektu synergii poprzez zwiększenie liczby oferowanych przez hotel pokoi przy wykorzystaniu istniejącego zaplecza restauracyjno-basenowego); w 2024 roku zrealizowano też prace inwestycyjne związane z rozbudową hotelu „White Olive Elite Rethymno” na Krecie (nowa część hotelu oferuje 34 dodatkowe pokoje);
- w listopadzie 2024 roku White Olive A.E. w ramach rozpoczętego procesu inwestycyjnego zawarła umowę sprzedaży, na mocy której nabyła od jedynego akcjonariusza spółki prawa greckiego pod firmą: „Ellas Star Resorts Symmetoches” Monoprosopi A.E. z siedzibą w Atenach, Republika Grecji (wchodzącej dotychczas w skład holdingu turystycznego FTI Group) – mającej tytuł prawny (umowa leasingu z opcją przejęcia przedmiotu leasingu po zakończeniu okresu obowiązywania umowy) do nieruchomości hotelowej pod dotychczasową nazwą „Labranda Marine Aquapark”, położonej w okolicach miejscowości Tigaki, na wyspie Kos, Republika Grecji – pakiet akcji spółki „Ellas Star Resorts Symmetoches” Monoprosopi A.E. (obecnie: White Olive Kos Monoprosopi A.E.), stanowiących łącznie 100% udziału w kapitale zakładowym i 100% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu przedmiotowej spółki; w związku z tą inwestycją baza hoteli własnych sieci „White Olive” zwiększyła się o dodatkowy hotel, który obecnie funkcjonuje pod nazwą „White Olive Marine Aquapark”; z uwagi na proces upadłości holdingu turystycznego FTI Group (dotychczas zarządzającego przedmiotową nieruchomością hotelową) hotel „Labranda Marine Aquapark” prowadził działalności jedynie w części sezonu turystycznego „Lato 2024”, a jego pełne uruchomienie w ramach sieci hoteli własnych „White Olive” (po przeprowadzeniu m.in. prac adaptacyjnych hotelu na potrzeby wznowienia jego funkcjonowania po okresie czasowego wstrzymania działalności oraz tzw. „rebrandingu” na potrzeby funkcjonowania jako hotel marki „White Olive”) zaplanowane zostało i jest realizowane począwszy od sezonu turystycznego „Lato 2025” (sprzedaż oferty dotyczącej tego hotelu w ramach sieci „White Olive” rozpoczęła się już w listopadzie 2024 roku).

W planach dotyczących działalności White Olive A.E. jest rozwój działalności w segmencie hoteli w oparciu o hotele własne, nie zaś wynajmowane na zasadzie najmu długoterminowego. Posiadanie własnej bazy hotelowej nie tylko stwarza szersze możliwości kreowania i zarządzania produktem, ale pozwala również na wypracowanie większego i stabilnego wyniku finansowego. Rozwój sieci hotelowej pozwoli na wygenerowanie wyższej marży na sprzedaży realizowanej przez Grupę.

Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania do publikacji (17.04.2025 r.) w skład sieci hotelowej „White Olive” zarządzanej bezpośrednio przez spółkę White Olive A.E. (i przez spółkę zależną White Olive Kos Monoprosopi A.E.) wchodzi następujące hotele:

- „White Olive Premium Laganas” – czterogwiazdkowy hotel położony na greckiej wyspie Zakynthos w miejscowości Laganas; hotel stanowiący własność i zarządzany przez spółkę White Olive A.E.; hotel „White Olive Premium Laganas” oferował do 2023 roku 137 przestronnych i nowoczesnie urządzonych pokoi w czterogwiazdkowym standardzie, w sześciu różnych typach; z końcem roku 2023 rozpoczęto i realizowano na początku 2024 roku proces rozbudowy przedmiotowej nieruchomości hotelowej (dobudowa nowego skrzydła hotelowego), co skutkowało uruchomieniem nowych pokoi począwszy od sezonu „Lato 2024” (liczba nowych pokoi to 54, przy czym w związku z przebudową hotelu konieczne było zlikwidowanie dotychczas istniejących 3 pokoi, co *per saldo* skutkowało zwiększeniem od sezonu „Lato 2024” liczby pokoi oferowanych w hotelu „White Olive Premium Laganas” łącznie o 51 pokoi, sumarycznie do 188 pokoi);
- „White Olive Elite Laganas” – nowo wybudowany kompleks hotelowy w standardzie pięciogwiazdkowym (otwarty w lipcu 2019 roku), położony na greckiej wyspie Zakynthos w miejscowości Laganas; hotel stanowiący własność i zarządzany przez spółkę White Olive A.E.; hotel „White Olive Elite Laganas” to nowoczesny hotel posiadający 196 przestronne i doskonale wyposażone pokoje o pięciogwiazdkowym standardzie, w trzech różnych typach;
- „White Olive Elite Rethymno” – pięciogwiazdkowy hotel położony w miejscowości Sfakaki na wyspie Kreta, w sąsiedztwie miasta Rethymno; hotel stanowiący własność i zarządzany przez spółkę White Olive A.E. (w okresie od października 2019 r. do czerwca 2021 r. hotel zarządzany przez spółkę White Olive A.E. na zasadzie najmu długoterminowego); po przeprowadzonym w okresie zimy 2020/2021 gruntownym remoncie, zarówno pokoi jak i części wspólnych hotelu, „White Olive Elite Rethymno” oferował jeszcze w sezonie turystycznym „Lato 2023” 70 komfortowo i nowoczesnie urządzonych pokoi w pięciogwiazdkowym standardzie, usytuowanych w pięciopiętrowym budynku głównym (hotel oferuje pokoje w czterech różnych typach, duża część z widokiem na morze, w tym pokoje z bezpośrednim wyjściem na basen hotelowy); z końcem roku 2023 rozpoczęto i realizowano na początku 2024 roku proces rozbudowy przedmiotowej nieruchomości hotelowej (dobudowanie nowego skrzydła i przebudowa strefy basenowej i dobudowywanie nowych części wspólnych), co skutkowało uruchomieniem nowych pokoi począwszy od sezonu „Lato 2024” (liczba nowych pokoi to 34, co *per saldo* skutkowało zwiększeniem od sezonu „Lato 2024” liczby pokoi w hotelu „White Olive Elite Rethymno” sumarycznie do 104 pokoi);
- „White Olive Premium Lindos” (dawniej „Pefkos Garden”) – czterogwiazdkowy hotel stanowiący własność i zarządzany przez spółkę White Olive A.E., zlokalizowany w miejscowości Pefkos na greckiej wyspie Rodos; hotel „White Olive Premium Lindos” oferuje 97 przestronnych i nowoczesnych pokoi w czterogwiazdkowym standardzie; hotel „White Olive Premium Lindos” przeszedł zimą 2019/2020 gruntowny remont zarówno pokoi jak i części wspólnych hotelu; z końcem roku 2023 rozpoczęto prace przygotowawcze związane z planami rozbudowy przedmiotowej nieruchomości hotelowej (zakup dodatkowych działek gruntowych pod rozbudowę hotelu; przygotowania w zakresie dokumentacji i uzyskiwania stosownych zezwoleń związanych z rozbudową) z rozpoczęciem rozbudowy po zakończeniu sezonu „Lato 2024” i planami uruchomienia nowych pokoi począwszy od sezonu „Lato 2025” (planowana liczba nowych pokoi to 77, co *per saldo* skutkuje zwiększeniem liczby pokoi w hotelu „White Olive Premium Lindos” sumarycznie do 174 pokoi);
- „White Olive Marine Aquapark” (dawniej „Labranda Marine Aquapark”) – czterogwiazdkowy hotel zarządzany przez spółkę zależną od White Olive A.E. (tj. przez spółkę White Olive Kos M.A.E.), zlokalizowany bezpośrednio przy morskiej linii brzegowej na rozległym terenie nieopodal turystycznej miejscowości Tigaki (około 5 km od centrum), na greckiej wyspie Kos (północne wybrzeże wyspy); hotel „White Olive Marine Aquapark” oferuje 338 pokoi, w tym dwuosobowe z możliwością dostawki i czteroosobowe rodzinne; oferta hotelu, który położony jest bezpośrednio przy plaży obejmuje też park wodny z licznymi zjeżdżalniami, basenami (również w opcji tylko dla dzieci i tylko dla dorosłych) i sztuczną falą, a także doskonałą infrastrukturę dla dzieci (plac zabaw, mini klub, atrakcje wodne); pełne uruchomienie hotelu w ramach sieci hoteli własnych „White Olive” (po przeprowadzeniu m.in. prac adaptacyjnych hotelu na potrzeby wznowienia jego funkcjonowania po okresie czasowego wstrzymania działalności oraz tzw. „rebrandingu” na potrzeby funkcjonowania jako hotel marki „White Olive”) zaplanowane zostało i jest realizowane począwszy od sezonu turystycznego „Lato 2025” (sprzedaż oferty dotyczącej tego hotelu w ramach sieci „White Olive” rozpoczęła się już w listopadzie 2024 roku).

Łączna liczba pokoi dostępnych w w/w pięciu hotelach począwszy od sezonu „Lato 2025”, przy uwzględnieniu nowych pokoi dodanych w ramach rozbudowy hotelu „White Olive Premium Lindos” wynosi łącznie 1.000 pokoi.

W skład Grupy Kapitałowej Rainbow Tours wchodzi jeszcze zawiązana i powołana w 2020 roku na terytorium Republiki Turcji spółka zależna od Emitenta – spółka akcyjna prawa tureckiego pod firmą (nazwą handlową): Rainbow Tours Destination Services Turkey Turizm Ve Seyahat Hizmetleri Anonim Sirketi. Spółka dominująca posiada 100% udziału w kapitale zakładowym i w głosach na walnym zgromadzeniu przedmiotowej spółki akcyjnej. Wskazana spółka zależna została powołana w celu rozwoju prowadzonej przez Grupę Kapitałową Rainbow Tours działalności gospodarczej w zakresie działalności organizatorów turystyki, a także w celu usprawnienia wewnętrznej struktury organizacyjnej Grupy oraz przyczynienia się do uzyskania oszczędności

kosztów operacyjnych i podniesienia efektywności działania Grupy Kapitałowej, co tym samym wpisuje się w strategię integracji pionowej Emitenta, w ramach której zamiarem Rainbow Tours S.A. jest, przy jednoczesnej rezygnacji z usług dostawców zewnętrznych, istotna optymalizacja kosztów realizacji imprez turystycznych, a także podwyższenie rentowności usług dodatkowych sprzedawanych do klientów Rainbow Tours (imprezy objazdowe i wycieczki fakultatywne), przy czym w kolejnym etapie przedmiotowa spółka zależna będzie gotowa oferować produkty turystyczne także do innych podmiotów rynkowych (touroperatorów). Spółka zależna Rainbow Tours Destination Services Turkey Turizm Ve Seyahat Hizmetleri Anonim Sirketi rozpoczęła działalność operacyjną od sezonu „Lato 2021”.

W IV kwartale roku obrotowego 2023 powołano na terytorium Republiki Czeskiej nową spółkę zależną od Emitenta, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością prawa czeskiego funkcjonującą pod nazwą Rainbow distribuce s.r.o. Przedmiotowa spółka zależna (Rainbow distribuce s.r.o.) została utworzona i wpisana w dniu 30.10.2023 r. do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Miejski w Pradze (Sygnatura akt: C 393007) i otrzymała numer identyfikacyjny: 198 68 839. Siedziba przedmiotowej spółki zależnej mieści się w Pradze, w Republice Czeskiej. Przedmiotowa spółka zależna Rainbow distribuce s.r.o. została zawiązana w oparciu o właściwe przepisy prawa Republiki Czeskiej i ma formę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Společnost s ručením omezeným). Jedynym akcjonariuszem posiadającym 100% udziału w kapitale zakładowym i w głosach na zgromadzeniu wspólników przedmiotowej spółki zależnej, jest Rainbow Tours S.A. Spółka zależna Rainbow distribuce s.r.o. jest przedstawicielem Rainbow Tours S.A. na terenie Republiki Czeskiej i nie będzie prowadzić samodzielnej działalności touroperatorkiej. Jest to spółka dystrybucyjna, której zadaniem jest sprzedaż imprez z wylotami z Pragi, Brna oraz polskich lotnisk dla klientów czeskich na terenie tego kraju. W szczególności przedmiot działalności Rainbow distribuce s.r.o. obejmuje zarządzanie siecią agentów sprzedaży (m.in. wyszukiwanie agentów, zawieranie umów; bieżący kontakt z siecią agentów, szkolenia i inne), organizację zasobów niezbędnych do prowadzenia sprzedaży Rainbow na terenie Czech (m.in. prowadzenie czeskiej strony internetowej; niezbędne tłumaczenia; marketing internetowy, promocja oferty Rainbow w mediach), a w przyszłości spółka Rainbow distribuce s.r.o. ma również potencjalnie zajmować się tworzeniem sieci sprzedaży własnej (wynajmowanie punktów pod oddziały własne oraz zarządzanie nimi, organizacja zatrudnienia).

11. Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez emitenta lub jednostkę od niego zależną z podmiotami powiązanymi na innych warunkach niż rynkowe

Emitent zawiera transakcje sprzedaży z większością podmiotów powiązanych. Wszystkie transakcje odbywają się na warunkach rynkowych stosowanych dla transakcji z innymi podmiotami.

12. Informacje o zaciągniętych i wypowiedzianych w danym roku obrotowym umowach dotyczących kredytów i pożyczek

Na dzień 31.12.2024 r. Spółka dominująca współpracowała głównie z trzema bankami finansującymi działalność Spółki. Spółka posiadała limity kredytowe oraz limit na gwarancje bankowe w następujących bankach: Santander Bank Polska S.A., Bank Millennium S.A. oraz Bank Gospodarstwa Krajowego.

W kwietniu 2018 roku spółki zależne (tj. spółki akcyjne prawa greckiego: Rainbow Hotels A.E. oraz White Olive A.E.) wraz ze Spółką dominującą podpisały Umowę kredytu inwestycyjnego z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Stosowną informację w tym przedmiocie Spółka przekazała w drodze raportów bieżących ESPI Nr 14/2018 z 04.04.2018 r. oraz 15/2018 z 05.04.2018 r. Spółka jest solidarnym kredytobiorcą, a uruchomione zobowiązanie kredytowe obciąża spółkę celową (White Olive A.E.).

Finansowanie Spółki dominującej:

Bank Millennium S.A.

1. Linia wielocelowa

W dniu 21.06.2016 r. Spółka zawarła z Bankiem Millennium S.A. Umowę 9619/16/M/04. Na mocy zawartego w dniu 08.12.2024 r. nr Aneksu nr A15/9619/16/M/04 do umowy do przedmiotowej umowy o linię wieloproduktową Nr 9619/16/M/04 bank przyznał globalny limit w kwocie 45.000 tys. zł na okres od 8.12.2024 r. do 7.12.2025 r. W ramach limitu Spółka może korzystać z następujących produktów:

- a) 45.000 tys. zł sublimitu na kredyt w rachunku bieżącym lub / i
- b) 25.000 tys. zł sublimitu na gwarancje bankowe

Zabezpieczeniem częściowym spłaty kredytu stanowi przewłaszczenie kwoty pieniężnej (na podstawie art. 102 ustawy Prawo bankowe) w wysokości 1.000 tys. zł, oświadczenie o poddaniu się na rzecz banku wprost z tego aktu egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. z całego mienia co do obowiązku zapłaty na rzecz Banku wszelkich sum pieniężnych z tytułu zobowiązań

wynikających z Umowy o linię wieloproduktową oraz gwarancja. Oprocentowanie ustalono na poziomie rynkowym w oparciu o WIBOR 1M + marża banku.

2. Kredyt rewolwingowy

W dniu 30.06.2022 r. Spółka zawarła z Bankiem Millennium S.A. Umowę o kredyt rewolwingowy – NR 15386/22/475/04, na mocy której Spółka uzyskała finansowanie w wysokości 10.000 tys. zł. W dniu 12.06.2024 r. na mocy aneksu nr A1/15386/22/475/04, na mocy którego produkt dostępny jest do 29.06.2025 r. Zabezpieczeniem kredytu rewolwingowego jest oświadczenie Klienta o poddaniu się na rzecz Banku wprost z tego aktu egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. z całego mienia co do obowiązku zapłaty na rzecz Banku wszelkich sum pieniężnych z tytułu zobowiązań wynikających z Umowy, ze zmianami obowiązującymi w danym czasie, do maksymalnej kwoty 16.000 tys. zł.

Na dzień 31.12.2024 r. Spółka nie wykorzystywała ww. kredytu rewolwingowego i kredytu w rachunku bieżący, zaś łączna kwota wystawionych gwarancji stanowiła równowartość 46.978 tys. zł; w ramach udzielonego limitu w ramach linii wieloproduktowej, gwarancje bankowe stanowiły równowartość 17.620 tys. zł, a poza limitem 29.358 tys. zł.

Na dzień 31.12.2023 r. Spółka nie wykorzystywała ww. kredytu rewolwingowego i kredytu w rachunku bieżący, zaś łączna kwota wystawionych gwarancji stanowiła równowartość 43.388 tys. zł; w ramach udzielonego limitu w ramach linii wieloproduktowej, gwarancje bankowe stanowiły równowartość 14.033 tys. zł, a poza limitem 29.358 tys. zł.

Bank Gospodarstwa Krajowego – linia wielocelowa, umowa ramowa zawierania i wykonywania transakcji pochodnych

W dniu 31.08.2018 r. Spółka zawarła z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Umowę Linii Wielocelowej nr 4618-00453. W dniu 27.02.2024 r. na mocy aneksu nr 7 do Umowy Linii Wielocelowej nr 4618-00453 Bank podwyższył limit w formie linii wielocelowej do równowartości kwoty 50.000 tys. zł („Waluta limitu”) na okres od dnia zawarcia Umowy do dnia 31.01.2026 r., z zastrzeżeniem, że sublimit kredytowy (kredyt w rachunku bieżącym) wynosi maksymalnie 15.000 tys. zł, a sublimit na gwarancje zapłaty wynosi maksymalnie 30.000 tys. zł w każdym przypadku łącznie do kwoty Limitu oraz pozostaje wolny limit 5.000 tys. zł. Łączne zaangażowanie z tytułu wszystkich w/w produktów nie może przekroczyć kwoty limitu linii wielocelowej. Oprocentowanie strony ustaliły na poziomie rynkowym, tj. w oparciu o stawkę bazową w postaci WIBOR 1M, EURIBOR 1M i CME Term SOFR 1M oraz marży banku. Zabezpieczeniem linii wielocelowej jest zastaw rejestrowy na rachunkach bankowych kredytobiorcy, oświadczenie o poddaniu się egzekucji, cesja należności handlowych oraz pełnomocnictwo do rachunków bankowych kredytobiorcy.

Na dzień 31.12.2024 r. Spółka nie wykorzystywała kredyt w rachunku bieżącym, zaś wykorzystywała limit na gwarancje bankowe w wysokości 30.000 tys. zł.

Na dzień 31.12.2023 r. Spółka wykorzystywała kredyt w rachunku bieżącym w wysokości równowartości 1 tys. zł; Spółka na dzień 31.12.2023 r. wykorzystywał limit na gwarancje bankowe w wysokości 15.000 tys. zł.

Santander Bank Polska S.A.

1. Umowa o Multilinie

W dniu 10.10.2018 r. Spółka zawarła z bankiem Santander Bank Polska S.A. umowę o Multilinie Nr K00787/18. W kolejnych latach Umowa została rozdzielona na umowy :

- A. Umowy o Multilinie nr K00787/18a
- B. Umowy o Kredyt Rewolwingowy nr K00787/18b

A. Umowy o Multilinie nr K00787/18a

W dniu 28.06.2024 r. Spółka zawarła z bankiem aneks nr 7 do umowy o Kredyt Rewolwingowy nr K00787/18a z późniejszymi zmianami, na mocy którego zmniejszono kwotę kredytu z 20.000.000 do 30.000.000, a dostępowość produktu uzgodniono do dnia 30.06.2025 r. Spółka może zadłużać się w ramach udzielonego kredytu w walucie PLN, USD, EUR, Oprocentowanie kredytu wynosi odpowiednio WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych dla kwoty wykorzystanego Kredytu w PLN EURIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych dla kwoty wykorzystanego Kredytu w EUR SOFR dla kwoty wykorzystanego Kredytu w USD i marży banku. Zgodnie z aneksem nr 7 zabezpieczeniem kredytu są oświadczenie Spółki o poddaniu się egzekucji oraz weksel in blanco.

B. Umowy o Kredyt Rewolwingowy nr K00787/18b

W dniu 28.06.2024 r. Spółka zawarła z bankiem aneks nr 3 do umowy o Kredyt Rewolwingowy nr K00787/18b z późniejszymi zmianami, na mocy którego zmniejszono kwotę kredytu z 30.000.000 do 20.000.000, a dostępowość produktu uzgodniono do dnia 30.06.2025 r. Spółka może zadłużać się w ramach udzielonego kredytu w walucie PLN, USD, EUR, Oprocentowanie kredytu wynosi odpowiednio WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych dla kwoty wykorzystanego Kredytu w PLN EURIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych dla kwoty wykorzystanego Kredytu w EUR SOFR dla

kwoty wykorzystanego Kredytu w USD i marży banku. Zgodnie z aneksem nr 3 zabezpieczeniem kredytu są oświadczenie Spółki o poddaniu się egzekucji oraz weksel in blanco.

2. Umowa o Limit na Gwarancje

W dniu 09.07.2024 r. na mocy Aneksu nr 8 do Umowy o MultiLinie nr K00788/18 z dnia 10.10.2018 r. wraz z późniejszymi zmianami Spółka wraz z bankiem skróciła dostępność linii do dnia 10.07.2024 r. i zawarła Umowę o Limit na Gwarancje nr K00936/24 z limitem w wysokości 30.000 tys. zł z okresem dostępności do dnia 30.06.2025 r. Zabezpieczeniem Umowy nr K00936/24 są oświadczenie o poddaniu się egzekucji oraz weksel in blanco.

Na dzień 31.12.2024 r. Spółka nie wykorzystywała kredytu w rachunku bieżącym oraz kredytu rewolwingowego, zaś limit na gwarancje wykorzystany był w wysokości 30.000 tys. zł.

Na dzień 31.12.2023 r. Spółka nie wykorzystywała kredytu w rachunku bieżącym oraz kredytu rewolwingowego oraz nie uruchomiła limitu na gwarancje bankowe.

Zobowiązania finansowe spółek zależnych

Bank Gospodarstwa Krajowego – linia wielocelowa, umowa ramowa zawierania i wykonywania transakcji pochodnych

W dniu 05.04.2018 r. Spółka dominująca zawarła, działając wspólnie ze swoimi spółkami zależnymi (łącznie jako kredytobiorcy solidarni), tj. spółkami akcyjnymi prawa greckiego: White Olive A.E. z siedzibą w Atenach (Grecja) oraz Rainbow Hotels A.E. z siedzibą w Atenach (Grecja) (obie zwane dalej także "Spółkami Projektowymi"), z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie (jako kredytodawcą), umowę kredytu (długoterminowy kredyt inwestycyjny udzielany w walucie euro, zwany dalej „Kredytem”) na potrzeby i w celu:

- finansowania inwestycji (zwanych dalej łącznie „Projektem”) zlokalizowanych na nieruchomościach stanowiących własność w/w spółek zależnych od Spółki, tj. na nieruchomościach stanowiących własność Spółek Projektowych, w postaci budowy, remontu i wyposażenia hoteli stanowiących własność spółek z Grupy Kapitałowej Rainbow Tours, tj.: (i) inwestycji polegającej na budowie i wyposażeniu hotelu White Olive 3 w ramach kompleksu White Olive Premium, a także (ii) inwestycji polegającej na budowie, remoncie i wyposażeniu obiektu hotelowego White Olive Elite,
- splaty istniejącego zadłużenia spółki zależnej Rainbow Hotels A.E. w banku Alpha Bank A.E. z siedzibą w Atenach (Grecja), przy czym kwota Kredytu przeznaczona na ten cel nie przekroczy 500.000 EUR.

Zgodnie z zawartą umową Kredytu:

- kwota nominalna (główna) finansowania w ramach Kredytu wynosi łącznie do 15.500.000 EUR, w podziale na trzy transze: (i) Transza I – do kwoty 2.700.000 EUR, (ii) Transza II – do kwoty 12.300.000 EUR, (iii) Transza III – do kwoty 500.000 EUR; okres dostępności Kredytu wynosi do 18 miesięcy od dnia podpisania umowy kredytu (tj. od dnia 05.04.2018 r.);
- ostateczny termin spłaty Kredytu został określony na nie później niż 7,5 roku (siedem i pół roku) od zakończenia okresu dostępności Kredytu, a spłata transz dokonywana będzie w kwartalnych ratach kapitałowych, przy czym pierwsza płatność raty kapitałowej nastąpi na koniec pierwszego pełnego kwartału kalendarzowego po dacie zakończenia realizacji projektu i zgodnie z ustalonym z Bankiem harmonogramem. Oprocentowanie Kredytu w skali roku zostało ustalone na warunkach rynkowych w oparciu o referencyjną stopę zmienną EURIBOR 3M, powiększoną o marżę Banku ustaloną na warunkach rynkowych.

Na dzień 31.12.2024 r. wykorzystana przez spółkę White Olive A.E. kwota kredytu inwestycyjnego wynosiła 7.059 tys. EUR.

Na dzień 31.12.2023 r. wykorzystana przez spółkę White Olive A.E. kwota kredytu inwestycyjnego wynosiła 8.951 tys. EUR.

13. Informacje o udzielonych i otrzymanych w roku obrotowym poręczeniach i gwarancjach

Gwarancje bankowe udzielone przez banki na rzecz kontrahentów Rainbow Tours S.A.

Spółka w ramach posiadanych linii gwarancji bankowych zleca wystawianie gwarancji bankowych na rzecz kontrahentów współpracujących z Rainbow Tours S.A. W 2024 roku Emitent zlecił wystawienie gwarancji w ramach posiadanych limitów kwocie 16.912 tys. zł. W poniższej tabeli zaprezentowano stan wystawionych gwarancji na dzień 31.12.2024 r. Kwoty gwarancji wystawionych w walutach przeliczono przy zastosowaniu średniego kursu NBP z dnia 29.12.2023 r i 31.12.2024 r.

Tabela. Stan wystawionych gwarancji na dzień 31.12.2024 r.

Bank wystawiający gwarancje	Kwota wystawionych gwarancji
	PLN'000
Bank Millennium S.A.	46 978

Bank wystawiający gwarancje	Kwota wystawionych gwarancji
	PLN'000
Bank Gospodarstwa Krajowego	30 000
Santander Bank Polska S.A.	30 000
Razem	106 978

Tabela. Stan wystawionych gwarancji na dzień 31.12.2023 r.

Bank wystawiający gwarancje	Kwota wystawionych gwarancji
	PLN'000
Bank Millennium S.A.	43 388
Bank Gospodarstwa Krajowego	15 000
Razem	58 388

Gwarancja ubezpieczeniowa udzielona przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A.

Umowa gwarancji Nr GT 543/2023

W dniu 30.08.2023 r. Spółka dominująca, po podpisaniu pakietu stosownych dokumentów, w tym m.in. umowy o udzielenie gwarancji, uzyskała od Towarzystwa Ubezpieczeń Europa Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu wystawioną przez to Towarzystwo Ubezpieczeń gwarancję ubezpieczeniową dla organizatorów turystyki lub przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych, której beneficjentem jest Marszałek Województwa Łódzkiego oraz każdy podróżny, który w okresie obowiązywania Gwarancji zawarł umowę z Zobowiązany i która została wystawiona przez Gwaranta pod numerem GT 543/2023.

Informacje na temat przedmiotowej umowy gwarancji Nr GT 543/2023 zostały przedstawione w punkcie 9 niniejszego sprawozdania pt. „Informacje o zawartych umowach znaczących dla działalności Grupy”. Spółka przekazała informacje o zawarciu przedmiotowej umowy Raportem Bieżącym Nr 39/2023 z dnia 30.08.2023 r.

Umowa gwarancji Nr GT 574/2024

W dniu 02.09.2024 r. Spółka dominująca, po podpisaniu pakietu stosownych dokumentów, w tym m.in. umowy o udzielenie gwarancji, uzyskała od Towarzystwa Ubezpieczeń Europa Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu i wystawioną przez to Towarzystwo Ubezpieczeń gwarancję ubezpieczeniową dla organizatorów turystyki lub przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych, której beneficjentem jest Marszałek Województwa Łódzkiego oraz każdy podróżny, który w okresie obowiązywania Gwarancji zawarł umowę z Zobowiązany i która została wystawiona przez Gwaranta pod numerem GT 574/2024.

Informacje na temat przedmiotowej umowy gwarancji Nr GT 574/2024 zostały przedstawione w punkcie 9 niniejszego sprawozdania pt. „Informacje o zawartych umowach znaczących dla działalności Grupy”. Spółka przekazała informacje o zawarciu przedmiotowej umowy Raportem Bieżącym Nr 46/2024 z dnia 02.09.2024 r.

14. Wykorzystanie wpływów z emisji

W 2024 roku Emitent (Rainbow Tours S.A.) nie przeprowadzał emisji papierów wartościowych.

15. Objasnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi, a wcześniej publikowanymi prognozami wyników za dany rok

Spółka dominująca nie publikowała prognoz wyników finansowych na 2024 rok.

16. Charakterystyka struktury aktywów i pasywów skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji majątkowej z punktu widzenia płynności Grupy Kapitałowej Emitenta

Spółka dominująca jest organizatorem finansowania dla spółek zależnych Grupy Kapitałowej Rainbow Tours. Spółka dominująca oprócz własnych środków posiada dostępne linie kredytowe zabezpieczające płynność Grupy Kapitałowej. W opinii Zarządu Spółki dominującej wysokość posiadanych w Grupie Kapitałowej linii kredytowych jest adekwatna do rozmiarów działalności Grupy. Na koniec 2024 roku gotówka na rachunkach bankowych, lokaty bankowe oraz ekwiwalenty środków pieniężnych

wynosiły 287.630 tys. zł i stanowiły około 22,1% majątku Spółki dominującej (na koniec 2023 roku gotówka na rachunkach bankowych, lokaty bankowe oraz ekwiwalenty środków pieniężnych wynosiły 275.627 tys. zł i stanowiły około 28,0% majątku Spółki dominującej). Należności Grupy Kapitałowej według skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji majątkowej na dzień 31.12.2024 r. wyniosły 68.201 tys. zł, co stanowiło 5,2% sumy bilansowej (na dzień 31.12.2023 r. wyniosły odpowiednio 55.985 tys. zł, co stanowiło 5,7% sumy bilansowej). Łączne aktywa obrotowe na 31.12.2024 r. wynosiły 786.737 tys. zł (na 31.12.2023 r. wynosiły 642.377 tys. zł).

Tabela. Struktura poszczególnych grup aktywów w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji majątkowej

AKTYWA	Stan na 31/12/2024	Stan na 31/12/2023	Zmiana	Dynamika
Aktywa trwałe	PLN'000	PLN'000	PLN'000	%
Rzeczowe aktywa trwałe	383 102	236 426	146 676	62,0%
Nieruchomości inwestycyjne	-	196	(196)	(100,0)%
Wartość firmy	4 541	4 541	-	-
Pozostałe aktywa niematerialne	4 611	4 338	273	6,3%
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych	-	-	-	-
Inwestycje we wspólnych przedsięwzięciach	-	-	-	-
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	7 890	22 972	(15 082)	(65,7)%
Należności z tytułu leasingu finansowego	-	-	-	-
Pozostałe aktywa finansowe	-	-	-	-
Pozostałe aktywa	112 362	72 579	39 783	54,8%
Aktywa trwałe razem	512 506	341 052	171 454	50,3%

AKTYWA	Stan na 31/12/2024	Stan na 31/12/2023	Zmiana	dynamika
Aktywa obrotowe	PLN'000	PLN'000	PLN'000	%
Zapasy	242	189	53	28,0%
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	68 201	55 985	12 216	21,8%
Przedpłaty	256 553	235 646	20 907	8,9%
Należności z tytułu leasingu finansowego	-	-	-	-
Należności z tytułu kontraktów budowlanych	-	-	-	-
Pozostałe aktywa finansowe	6 286	2 022	4 264	210,9%
Bieżące aktywa podatkowe	8 277	5 746	2 531	44,0%
Pozostałe aktywa	159 548	67 162	92 386	137,6%
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	287 630	275 627	12 003	4,4%
Aktywa klasyfikowane jako przeznaczone do zbycia	-	-	-	-
Aktywa obrotowe razem	786 737	642 377	144 360	22,5%

Aktywa razem	1 299 243	983 429	315 814	32,1%
---------------------	------------------	----------------	----------------	--------------

Kapitały własne Grupy Kapitałowej na dzień bilansowy 31.12.2024 r. wynosiły 451.212 tys. zł, co stanowiło 34,7% sumy bilansowej (pasywów), zaś kapitały obce w postaci zobowiązań długo- i krótkoterminowych wynosiły łącznie 848.031 tys. zł, co stanowiło 65,3% sumy bilansowej (pasywów). W okresie porównywalnym 2023 roku (na dzień bilansowy 31.12.2023 r.) kapitały własne Grupy Kapitałowej wynosiły 249.776 tys. zł, co stanowiło 25,4% sumy bilansowej (pasywów), zaś kapitały obce w postaci zobowiązań długo- i krótkoterminowych wynosiły łącznie 733.653 tys. zł, co stanowiło 74,6% sumy bilansowej (pasywów).

Tabela. Struktura poszczególnych grup pasywów w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji majątkowej

KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA	Stan na 31/12/2024	Stan na 31/12/2023	Zmiana	dynamika
	PLN'000	PLN'000	PLN'000	%
Kapitał własny				
Wyemitowany kapitał akcyjny	1 455	1 455	-	-
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	36 558	36 558	-	-
Kapitał rezerwowy	6 292	(17 492)	23 784	-136,0%
Kapitał z przeliczenia jednostek zagranicznych	(9 752)	(4 113)	(5 639)	137,1%
Akcje własne	-	-	-	-
Zyski zatrzymane	372 718	190 501	182 217	95,7%
	407 271	206 909	200 362	96,8%
Kwoty ujęte bezpośrednio w kapitale, związane z aktywami klasyfikowanymi jako przeznaczone do zbycia	-	-	-	-
	407 271	206 909	200 362	96,8%
Kapitały przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej	43 941	42 867	1 074	2,5%
Razem kapitał własny	451 212	249 776	201 436	80,6%
Zobowiązania długoterminowe				
Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	66 104	50 485	15 619	30,9%
Pozostałe zobowiązania finansowe	-	-	-	-
Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych	1 001	697	304	43,6%
Rezerwa na podatek odroczoney	15 015	485	14 530	2995,9%
Rezerwy długoterminowe	978	1 170	(192)	(16,4)%
Przychody przyszłych okresów	-	-	-	-
Pozostałe zobowiązania	14 456	21 998	(7 542)	(34,3)%
Zobowiązania długoterminowe razem	97 554	74 835	22 719	30,4%
Zobowiązania krótkoterminowe				
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	152 943	130 391	22 552	17,3%
Zobowiązania z tytułu kontraktów budowlanych	-	-	-	-
		18 601		
Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	27 093		8 492	45,7%
Pozostałe zobowiązania finansowe	-	21 595	(21 595)	(100,0)%
Bieżące zobowiązania podatkowe	67 377	58 284	9 093	15,6%
Rezerwy krótkoterminowe	44 445	72 346	(27 901)	(38,6)%
Przychody przyszłych okresów	451 076	349 957	101 119	28,9%
Pozostałe zobowiązania	7 543	7 644	(101)	(1,3)%
	750 477	658 818	91 659	13,9%
Zobowiązania związane bezpośrednio z aktywami trwałymi klasyfikowanymi jako przeznaczone do zbycia	-	-	-	-
Zobowiązania krótkoterminowe razem	750 477	658 818	91 659	13,9%

KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA	Stan na 31/12/2024	Stan na 31/12/2023	Zmiana	dynamika
	PLN'000	PLN'000	PLN'000	%
Zobowiązania razem	848 031	733 653	114 378	15,6%
Pasywa razem	1 299 243	983 429	315 814	32,1%

Stosunek pokrycia zobowiązań długo- i krótkoterminowych do aktywów obrotowych na dzień bilansowy 31.12.2024 r. wynosił 1,08 (na dzień 31.12.2023 r. wynosił 1,14). Znaczący wpływ na poziom wskaźnika pokrycia wynika z zaciągniętego długoterminowego finansowania inwestycyjnego, którym sfinansowano aktywa trwałe Grupy oraz wprowadzenia rozwiązania związanego z wdrożeniem MSSF 16.

17. Ocena zarządzania zasobami finansowymi

Spółka touroperatorska ponosi znaczne nakłady w momencie przygotowania oferty sezonu letniego. Proces ten odbywa się w III i IV kwartale roku kalendarzowego. W tym okresie nakłady finansowe ponoszone są na przygotowanie oferty (np. katalogi) oraz jej promocję (np. kampanie marketingowe w mediach). Dodatkowo w celu zarezerwowania miejsc w hotelach dokonuje przedpłat tzw. depozytów gwarancyjnych. Na tym etapie Spółka dominująca przekazuje własne środki płynne lub korzysta z kredytów bankowych. Kluczowym elementem jest okres tzw. przedsprzedaży oferty na okres letni, który trwa od momentu wprowadzenia oferty do sprzedaży do terminu realizacji imprezy. Dokonując przedsprzedaży Spółka dominująca pozyskuje zaliczki od przyszłych klientów. Stąd zainteresowanie ofertą w okresie przedsprzedaży zdecydowanie wpływa na płynność firmy. Element monitoringu przedsprzedaży oferty obrazuje trafność przygotowanej oferty oraz skłonność do wyboru marki, a także stan gospodarki kraju. Na koniec 2024 roku stan środków płynnych wynosił 287,6 mln zł (na koniec 2023 roku stan środków płynnych wynosił 275,6 mln zł). Wzrost Aktywów Trwałych wynika z poniesionych inwestycji w segmencie hotelowym.

Sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej Rainbow Tours									
	2024		2023			2024		2023	
	PLN'000	%	PLN'000	%		PLN'000	%	PLN'000	%
Aktywa Trwałe	512 506	39,4%	341 052	34,7%	Kapitał własny	451 212	34,7%	249 776	25,4%
Aktywa obrotowe	786 737	60,6%	642 377	65,3%	Zobowiązania	848 031	65,3%	733 653	74,6%
w tym inwestycje krótkoterminowe	287 630	22,1%	275 627	28,0%					
Razem	1 299 243	100,0%	983 429	100,0%	Razem	1 299 243	100,00%	983 429	100,0%

18. Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych, w tym inwestycji kapitałowych

Zarząd Spółki dominującej zamierza skupić swoje wysiłki na zapewnieniu finansowania Spółce dominującej i spółkom w Grupie Kapitałowej. Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania do publikacji (17.04.2025 r.) Zarząd Spółki dominującej planuje realizację zamierzeń inwestycyjnych w spółce zależnej White Olive A.E. polegającej na rozbudowie bazy hotelowej. Zamierzenia inwestycyjne będą pokrywane ze środków własnych Spółki dominującej (zysk wypracowany w 2024 roku oraz zyski przyszłe).

19. Ocena czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na wynik z działalności za rok obrotowy

Opis i ocena czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na wynik Spółki i Grupy Kapitałowej z działalności został zawarty w punkcie 2.2. niniejszego sprawozdania.

20. Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem Emitenta i Grupą Kapitałową

Zarząd Spółki dominującej konsekwentnie realizuje swoją politykę zarządzania dbając o jak najlepszą jej jakość i efektywność. Cały czas udoskonalane są procedury mające na celu zoptymalizowanie procesu zarządzania i efektywny przepływ informacji w Spółce oraz wymianę informacji w Grupie Kapitałowej oraz z najbliższym otoczeniem Spółki.

Obowiązki informacyjne narzucone w związku z dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym, na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie, akcji Spółki i jej status, jako spółki publicznej, dodatkowo sprawiają, że Spółka dominująca jest transparentna; wszelkie decyzje podejmowane są w odpowiednim czasie i mają na celu dobro Spółki.

W 2024 roku nie zaszły istotne zmiany w modelu biznesowym i zasadach zarządzania przedsiębiorstwem Spółki dominującej.

Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju Spółki i Grupy Kapitałowej Rainbow Tours, w tym opis sytuacji Grupy w związku z konfliktem wojennym na terytorium Ukrainy, oraz opis perspektyw rozwoju w roku obrotowym 2024 zostały przedstawione w punkcie 4 niniejszego sprawozdania „Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju przedsiębiorstwa oraz opis perspektyw rozwoju w następnym roku obrotowym”.

21. Umowy zawarte z osobami zarządzającymi przewidujące rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska

Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania do publikacji (17.04.2025 r.) nie funkcjonują umowy zawarte z osobami zarządzającymi przewidujące rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska.

22. Polityka wynagrodzeń Spółki dominującej

22.1. Ogólna informacja na temat przyjętego w Spółce dominującej systemu wynagrodzeń

Zasady i ramy przyznawania wynagrodzeń członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki określa „Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej” [„Polityka”], która jest stosowana do osób wchodzących w skład Zarządu Spółki – organu zarządzającego w Spółce, pełniących funkcje: Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu, Członka Zarządu, a także osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej – organu nadzorującego w Spółce, pełniących funkcje: Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, Sekretarza Rady Nadzorczej, Członka Rady Nadzorczej oraz funkcje w komitetach utworzonych w ramach Rady Nadzorczej.

Polityka została przygotowana i wprowadzona do stosowania w Spółce na podstawie przepisów objętych postanowieniami Rozdziału 4a „Polityka wynagrodzeń i sprawozdanie o wynagrodzeniach” ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a także przy uwzględnieniu zasad określonych w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/828 z dnia 17.05.2017 r. zmieniającej dyrektywę 2007/36/WE w zakresie zachęcania akcjonariuszy do długoterminowego zaangażowania i przy założeniu stosowania i wypełniania przez Spółkę, w możliwie najszerszym zakresie, zasad ładu korporacyjnego przewidzianych dokumentem „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” albo każdym, który go zastąpi (od 01.07.2021 r. obowiązujący, zmieniony zbiór zasad ładu korporacyjnego objęty jest dokumentem „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”) oraz Zaleceniem Komisji (UE) z dnia 14.12.2004 r. w sprawie wspierania odpowiedniego systemu wynagrodzeń dyrektorów spółek notowanych na giełdzie (2004/913/WE) wraz z Zaleceniem Komisji (UE) z dnia 30.04.2009 r. uzupełniającym zalecenia 2004/913/WE i 2005/162/WE w sprawie systemu wynagrodzeń dyrektorów spółek notowanych na rynku regulowanym (2009/385/WE).

Projekt Polityki oraz projekt zmian do Polityki opracowuje Zarząd. Rada Nadzorcza opiniuje i wprowadza ewentualne zmiany do Polityki przedstawionej przez Zarząd. Rada Nadzorcza lub wyznaczony przez Radę członek Rady Nadzorczej przedkłada Politykę Walnemu Zgromadzeniu. Walne Zgromadzenie ustala i przyjmuje ostateczną treść Polityki w formie uchwały.

Aktualnie obowiązująca Polityka została pierwotnie przyjęta w projekcie przez Zarząd na podstawie uchwały Zarządu Nr 01/07/20 z dn. 27.07.2020 r., a następnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą Spółki w drodze uchwały Rady Nadzorczej Nr 2/07/2020 z dn. 29.07.2020 r. Mocą postanowień uchwały Nr 25 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25.08.2020 r. w sprawie przyjęcia „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej” (akt notarialny sporządzony przez Notariusza w Łodzi, Annę Bald, Rep. A Nr 3833/2020), Walne Zgromadzenie przyjęło Politykę, której postanowienia weszły w życie z dniem 25.08.2020 r. W związku z przyjęciem Polityki, z dniem wejścia w życie wskazanej uchwały Walnego Zgromadzenia i przy zastrzeżeniu postanowień § 16 ust. 4 i 5 Polityki (przepisy przejściowe), moc obowiązującą utraciła funkcjonująca dotychczas w Spółce „Polityka wynagradzania członków organu zarządzającego Rainbow Tours Spółki Akcyjnej” przyjęta uprzednio uchwałą Rady Nadzorczej Rainbow Tours SA Nr 04/12/2016 z dnia 20.12.2016 r. (z późn. zm.).

Na mocy postanowień uchwały Nr 38 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30.06.2021 r. (uchwała poprzedzona uchwałą Zarządu Spółki nr 02/06/21 z dnia 01.06.2021 r. w sprawie przyjęcia projektu zmian do dokumentu „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej”, celem jego przedłożenia do zaopiniowania przez Radę Nadzorczą i przedłożenia do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki oraz uchwałą nr 3/06/2021 Rady Nadzorczej z dnia 02.06.2021 r. w sprawie przyjęcia opinii Rady Nadzorczej w przedmiocie oceny przygotowanych przez Zarząd

Spółki zmian do „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej”, celem jej przedłożenia do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki) Walne Zgromadzenie przyjęło zmiany do treści „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej” oraz przyjęło tekst jednolity zmienionej „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej”.

Na mocy postanowień uchwały Nr 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30.06.2022 r. (uchwała poprzedzona uchwałą Zarządu Spółki nr 01/06/22 z dnia 01.06.2022 r. w sprawie przyjęcia projektu zmian do dokumentu „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej”, celem jego przedłożenia do zaopiniowania przez Radę Nadzorczą i przedłożenia do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki oraz uchwałą nr 2/06/2022 Rady Nadzorczej z dnia 02.06.2022 r. w sprawie przyjęcia opinii Rady Nadzorczej w przedmiocie oceny przygotowanych przez Zarząd Spółki zmian do „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej”, celem jej przedłożenia do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki) Walne Zgromadzenie przyjęło zmiany do treści „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej” oraz przyjęło tekst jednolity zmienionej „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej”.

Zgodnie z postanowieniami art. 90e ust. 4 Ustawy o Ofercie Publicznej uchwała w sprawie przyjęcia Polityki jest podejmowana przez Walne Zgromadzenie nie rzadziej niż co cztery lata. Istotna zmiana Polityki wymaga jej przyjęcia, w drodze uchwały, przez Walne Zgromadzenie. Zmiany do Polityki wchodzi w życie z dniem wejścia w życie uchwały Walnego Zgromadzenia o przyjęciu zmian do Polityki albo w innym dniu określonym uchwałą Walnego Zgromadzenia.

W Radzie Nadzorczej Spółki dominującej nie funkcjonuje komitet ds. wynagrodzeń.

Wynagrodzenia pracownicze oraz zasady ich wypłaty ustalane są każdorazowo, przy uwzględnieniu postanowień funkcjonującego w Spółce, w/w „Regulamin wynagradzania pracowników Rainbow Tours Spółka Akcyjna w Łodzi”. Wynagrodzenia ustalane są indywidualnie w treści zawieranych umów o pracę.

W sprawach nie uregulowanych „Regulaminem wynagradzania pracowników Rainbow Tours Spółka Akcyjna w Łodzi” zastosowanie mają przepisy prawa pracy.

Załącznik do Regulaminu wynagradzania określa zasady wyliczania i wypłacania premii motywacyjnych oraz nagród dla pracowników Biur Obsługi Klienta Rainbow Tours S.A. oraz zasady ich uzależnienia od uzyskanych wyników i jakości pracy. Premia motywacyjna jest efektem zaangażowania pracownika w sprzedaż produktów, a jej wysokość jest wyliczana według kryteriów określonych w Regulaminie i uzależniona jest od wysokości sprzedaży produktów turystycznych oraz innych produktów dostępnych w ofercie (bilety lotnicze, bilety autokarowe, bilety promowe, itp.), jakości pracy oraz realizacji innych celów zdefiniowanych przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora Działu Sprzedaży i zaakceptowanych przez Zarząd Spółki lub członka Zarządu odpowiedzialnego za Dział Sprzedaży. Pracownicy zatrudnieni na niepełne etaty otrzymują premie skorygowane procentowo do wysokości etatu, zgodnie z ustalonym i zrealizowanym wymiarem czasu pracy.

Nagrody przyznawane są przez Zarząd Spółki lub jednego z członków Zarządu, na wniosek Dyrektora lub Zastępcy Dyrektora Sprzedaży, za realizację zadań niestandardowych lub niezwiązanych bezpośrednio ze sprzedażą (np. udział w akcjach promocyjnych, odprawach itp. lub za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej).

Zasady przyznawania awansów oraz podwyżek uzależnione są od: (i) spełnienia kryteriów stażu pracy w Rainbow Tours i stażu pracy na określonym stanowisku (skwantyfikowane warunki), (ii) spełnienia kryteriów zajmowanego stanowiska w Rainbow Tours (skwantyfikowane warunki), (iii) uzyskania pozytywnych ocen pracy, zgodnie ze skwantyfikowanymi priorytetami, (iv) uzyskania zadowalających wyników pracy popartych opinią Dyrektora lub Zastępcy Dyrektora Sprzedaży.

22.2. Informacje na temat warunków i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu Spółki dominującej, ze wskazaniem kluczowych parametrów ustalania zmiennych składników wynagrodzenia; inne informacje na temat wynagrodzeń członków Zarządu Spółki dominującej i kluczowych menadżerów

WYNAGRODZENIE STAŁE CZŁONKÓW ZARZĄDU

Zgodnie z treścią obowiązującej w Spółce dominującej od dnia 25.08.2020 r. (ze zmianami wprowadzonymi od 30.06.2021 r. oraz zmianami wprowadzonymi od 30.06.2022 r.) „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej” („Polityka”), członkowie Zarządu otrzymują wynagrodzenie stałe, na które mogą się składać:

- 1) wynagrodzenie na podstawie zawartych z członkami Zarządu umów o pracę oraz inne świadczenia wynikające z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa; lub
- 2) wynagrodzenie z tytułu powołania do Zarządu i pełnienia w Zarządzie funkcji Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu albo Członka Zarządu Spółki,

przy czym poszczególnym członkom Zarządu może być przyznane wynagrodzenie obejmujące oba składniki wynagrodzenia o charakterze stałym wskazane powyżej, jak również wyłącznie jeden z tych składników (podstaw formalno-prawnych) wynagrodzenia stałego.

Ad. 1) Wynagrodzenie stałe na podstawie zawartych z członkami Zarządu umów o pracę

Spółka zawiera z członkami Zarządu umowy o pracę na czas nieokreślony, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach Rada Nadzorcza może podjąć decyzję o zawarciu umowy o pracę na czas określony. Umowy te obejmują zatrudnienie na stanowisku zajmowanym przez danego członka Zarządu w strukturze organizacyjnej Spółki. Umowy o pracę zawierane są z każdym z członków Zarządu na podstawie obowiązującego w Spółce regulaminu pracy oraz regulaminu wynagradzania. Umowy o pracę członków Zarządu mogą zostać rozwiązane na zasadach określonych w Kodeksie pracy, przy czym wygaśnięcie mandatu członka Zarządu może stanowić przyczynę uzasadniającą rozwiązanie umowy o pracę z zachowaniem właściwego okresu wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia umów o pracę wynika z przepisów Kodeksu pracy. Na podstawie postanowień § 19 ust. 2 zdanie drugie oraz § 22 lit. c) Statutu Spółki wysokość wynagrodzenia członka Zarządu z tytułu umowy o pracę, ustala i określa każdorazowo Rada Nadzorcza.

Ad. 2) Wynagrodzenie stałe z tytułu powołania do Zarządu i pełnienia funkcji w Zarządzie

Członek Zarządu może otrzymywać stałe, wypłacane miesięcznie, wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie, na czas jej sprawowania. Decyzję o przyznaniu wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie podejmuje Rada Nadzorcza. Zgodnie z postanowieniami § 16 ust. 1 Statutu – według brzmienia obowiązującego od dnia 16.08.2021 r. – członkowie Zarządu Spółki powoływani i odwoływani są przez Radę Nadzorczą Spółki; członek Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach także przez Walne Zgromadzenie. Osobom powołanym do pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki przysługuje miesięczne wynagrodzenie od momentu powołania do składu Zarządu Spółki do czasu wygaśnięcia mandatu członka Zarządu, zgodnie z postanowieniami art. 369 Kodeksu spółek handlowych i o ile z taką osobą nie zawarto umowy o pracę (w takim przypadku stosuje się rygory dotyczące czasokresu przysługiwania wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy).

Wysokość stałego miesięcznego wynagrodzenia członków Zarządu z tytułu powołania i pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki – jako wynagrodzenie bazowe („Wynagrodzenie Bazowe”) – na każdy rok kalendarzowy ustala Rada Nadzorcza w drodze uchwały podejmowanej nie później niż do dnia 31 stycznia roku kalendarzowego, którego ma dotyczyć wynagrodzenie. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia dla poszczególnych członków Zarządu powołanych do pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki wynosi:

- 1) dla osoby pełniącej funkcję Prezesa Zarządu – 100,00% (sto procent) Wynagrodzenia Bazowego ustalonego przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały, o której mowa w ust. 10 powyżej;
- 2) dla osoby pełniącej funkcję Wiceprezesa Zarządu – nie więcej niż 91% (dziewięćdziesiąt jeden procent) Wynagrodzenia Bazowego ustalonego przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały, o której mowa w ust. 10 powyżej, po zaokrągleniu w górę do pełnych złotych;
- 3) dla osoby pełniącej funkcję Członka Zarządu – nie więcej niż 91% (dziewięćdziesiąt jeden procent) Wynagrodzenia Bazowego ustalonego przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały, o której mowa w ust. 10 powyżej, po zaokrągleniu w górę do pełnych złotych.

Na mocy stosownej uchwały Rady Nadzorczej wynagrodzenie stałe ustalone uprzednio na dany rok kalendarzowy z tytułu powołania do składu Zarządu i pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu albo Członka Zarządu może zostać zmienione w trakcie roku kalendarzowego, którego dotyczy, w szczególności w przypadku, gdy będzie to podyktowane koniecznością zapewnienia prawidłowego i ostrożnego zarządzania działalnością Spółki, a także dbałością o stan kapitałów i płynność finansową Spółki oraz interesy akcjonariuszy. Ponadto, na mocy stosownej uchwały, Rada Nadzorcza w trakcie roku kalendarzowego może również postanowić o przyznaniu wynagrodzenia stałego z tytułu powołania do składu Zarządu i pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki, członkowi Zarządu, któremu uprzednio nie przyznane zostało wynagrodzenie stałe z tytułu powołania do składu Zarządu i pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki, a jedynie wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę.

Spółka nie przewiduje możliwości wypłaty dodatkowego wynagrodzenia z tytułu odwołania albo rezygnacji członka Zarządu, co nie narusza uprawnień wynikających z umowy o pracę zawartej z członkiem Zarządu, a także za wyjątkiem przypadków, kiedy wypłata takiego dodatkowego wynagrodzenia będzie miała charakter wyjątkowy i uzasadniona będzie m.in. długoletnim stażem członka Zarządu w strukturach zarządczych Spółki i w Zarządzie Spółki (co najmniej dwie pełne kadencje i nie krócej niż dziesięć lat), szczególnymi osiągnięciami i wkładem członka Zarządu w budowanie wartości Spółki i rozwój jej działalności, ewentualnie innymi czynnikami związanymi z przyczynianiem się członka Zarządu do wprowadzania w Spółce rozwiązań innowacyjnych lub rozwojowych na rynku usług turystycznych. Do czynników uwzględnianych przy przyznaniu ewentualnego dodatkowego wynagrodzenia dla członka Zarządu Spółki zaliczyć można również działania związane z istotnym udziałem w pozyskiwaniu finansowania dla Spółki lub spółek Grupy Kapitałowej (także w ramach procesu upublicznienia i wprowadzenia Spółki do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie). Wypłata dodatkowego wynagrodzenia, o którym mowa w niniejszym ustępie dokonywana jest na podstawie stosownej decyzji Rady Nadzorczej, w tym także na podstawie

uzasadnionego wniosku członka Zarządu lub byłego członka Zarządu ubiegającego się o przyznanie tego dodatkowego wynagrodzenia, jeżeli jego przyznanie następuje na wniosek ubiegającego się o to wynagrodzenie.

WYNAGRODZENIE ZMIENNE CZŁONKÓW ZARZĄDU

Zgodnie z treścią Polityki członkowie Zarządu mogą otrzymać wynagrodzenie zmienne, które zależy od kryteriów o charakterze zmiennym, a w szczególności od wyników finansowych lub niefinansowych Spółki, uwzględniania interesów społecznych, przyczyniania się Spółki do ochrony środowiska oraz podejmowania działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki i ich likwidowanie. Wynagrodzenie zmienne może mieć następujące formy:

- 1) premia roczna, zgodnie z ustalonymi kryteriami i warunkami (wskazanymi w § 6 Polityki), lub
- 2) premia miesięczna, zgodnie z ustalonymi kryteriami i warunkami (wskazanymi w § 7 Polityki), lub
- 3) udział w programie motywacyjnym i możliwość uzyskania z tego tytułu warunkowego prawa do otrzymania w przyszłości stosownego rozliczenia pieniężnego,

przy czym poszczególnym członkom Zarządu może być przyznane wynagrodzenie obejmujące jeden lub dwa ze składników wynagrodzenia o charakterze zmiennym, wskazanych powyżej w pkt 1) i pkt 2), tj. premia roczna i/lub premia miesięczna, co nie uchybia możliwości jednoczesnego objęcia członka Zarządu i przyznania członkowi Zarządu prawa do udziału w programie motywacyjnym, o którym mowa w pkt 3) powyżej.

W przypadku udziału członka Zarządu w programie motywacyjnym, Rada Nadzorcza na podstawie dyspozycji i uprawnienia przewidzianego przez § 19 ust. 2 zdanie drugie oraz § 22 lit. c) Statutu Spółki, może postanowić o stałym albo czasowym zawieszeniu stosowania – na czas obowiązywania programu motywacyjnego – postanowień Polityki w zakresie odnoszącym się do zmiennych składników wynagrodzenia, o których mowa pkt 1) i 2) powyżej i tym samym uznać, że członkowi Zarządu nie będzie przysługiwała i nie zostanie przyznana – przez czas i za okres obowiązywania programu motywacyjnego – premia, o której mowa w pkt 1) i 2) powyżej.

W przypadku gdy członkom Zarządu zostanie przyznane wynagrodzenie w formie instrumentów finansowych, w Polityce albo w uchwale Rady ją uszczegóławiającej zostaną określone okresy, w których nabywane będą uprawnienie do otrzymania wynagrodzenia w tej formie, zasady zbywania tych instrumentów finansowych oraz wyjaśnienie, w jaki sposób przyznawanie wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych przyczynia się do realizacji celów przewidzianych odpowiednimi postanowieniami Polityki (§ 2 Polityki).

W przypadku przyznania zmiennego składnika wynagrodzenia, zasady jego przyznawania mogą przewidywać okresy odroczenia wypłaty oraz możliwość żądania przez Spółkę zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

Wzajemne proporcje składników stałych wynagrodzenia do zmiennych składników wynagrodzenia członków Zarządu mają charakter zróżnicowany. Nie jest możliwe dokładne określenie wzajemnych proporcji zmiennych i stałych składników wynagrodzenia, przy czym wynagrodzenie zmienne członka Zarządu może stanowić więcej niż 100% przysługującego mu wynagrodzenia stałego.

Ad. 1) Wynagrodzenie zmienne członków Zarządu – premia roczna

Z tytułu powołania do pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki członkowie Zarządu mogą otrzymać wynagrodzenie zwane „Premią roczną”, którego wysokość, przy zastrzeżeniu właściwych postanowień § 6 Polityki Wynagrodzeń jest uzależniona od kryteriów o charakterze finansowym i niefinansowym, przy czym w zakresie kryteriów finansowych Premia roczna uzależniona jest każdorazowo od:

- poziomu rocznych wyników finansowych Spółki (jednostkowy wynik brutto Spółki za dany rok obrotowy), oraz
- poziomu skumulowanych (suma arytmetyczna) rocznych wyników finansowych: (i) spółek zależnych od Spółki, wchodzących w skład Grupy Kapitałowej (skumulowane wyniki brutto spółek zależnych wchodzących w skład Grupy za dany rok obrotowy) oraz (ii) Oddziałów (skumulowane wyniki brutto Oddziałów za dany rok obrotowy).

Niezależnie od kryteriów o charakterze niefinansowym, które stanowić powinny podstawę Premii rocznej kwota Premii rocznej przyznawana członkom Zarządu za dany rok obrotowy jest każdorazowo w odniesieniu do kryteriów o charakterze finansowym ustalana jako suma:

- 1) części składowej kwoty Premii rocznej ustalonej w odniesieniu do wysokości rocznego (tj. za poprzedni rok obrotowy) jednostkowego wyniku brutto Spółki, przy zastrzeżeniu osiągnięcia za dany rok obrotowy zysku brutto i w zależności od jego poziomu, w ramach ustalonych przedziałów jego wysokości, w ten sposób, że:
 - a) na podstawie stosownej uchwały (zwanej dalej „Uchwałą inicjującą”) Rada Nadzorcza ustala na dany rok obrotowy i ogłasza członkom Zarządu z wyprzedzeniem, tj. w terminie przypadającym w okresie roku obrotowego, którego dotyczyć ma Premia roczna, minimalną wysokość (poziom) jednostkowego wyniku brutto, który upoważnia do przyznania w oparciu o ten jednostkowy wynik brutto Premii rocznej za dany rok obrotowy,

- b) na podstawie Uchwały inicjującej Rada Nadzorcza ustala kwotę brutto Premii rocznej (części składowej Premii rocznej przypadającej poszczególnym członkom Zarządu w związku z kalkulacją odnoszącą się do jednostkowego rocznego wyniku brutto Spółki) przyznawaną i należną członkom Zarządu po osiągnięciu minimalnego poziomu zysku brutto oraz w ramach poszczególnych przedziałów poziomu wyniku brutto za dany rok obrotowy,

oraz

- 2) części składowej kwoty Premii rocznej ustalonej w odniesieniu do wysokości rocznego skumulowanego wyniku brutto: spółek zależnych od Spółki wchodzących w skład Grupy Kapitałowej i Oddziałów (zwanego „skumulowanym wynikiem brutto”), przy zastrzeżeniu osiągnięcia za dany rok obrotowy dodatniego skumulowanego wyniku brutto (skumulowany zysk brutto) i w zależności od jego poziomu, w ramach ustalonych przedziałów jego wysokości, w ten sposób, że:
- a) na podstawie Uchwały inicjującej Rada Nadzorcza ustala na dany rok obrotowy i ogłasza członkom Zarządu z wyprzedzeniem, tj. w terminie przypadającym w okresie roku obrotowego, którego dotyczyć ma Premia roczna, minimalną wysokość (poziom) skumulowanego wyniku brutto (skumulowany zysk brutto), który upoważnia do przyznania w oparciu o ten skumulowany wynik brutto Premii rocznej za dany rok obrotowy,
- b) na podstawie Uchwały inicjującej Rada Nadzorcza ustala kwotę brutto Premii rocznej (części składowej Premii rocznej przypadającej poszczególnym członkom Zarządu w związku z kalkulacją odnoszącą się do rocznego skumulowanego wyniku brutto Spółki) przyznawaną i należną członkom Zarządu po osiągnięciu minimalnego poziomu skumulowanego wyniku brutto (zysku brutto) oraz w ramach poszczególnych przedziałów poziomu skumulowanego wyniku brutto za dany rok obrotowy.

Uchwała inicjująca określa wysokość kwot brutto Premii rocznej (kwoty ustalone dla poszczególnych przedziałów oczekiwanego poziomu wyniku brutto, tj. jednostkowego wyniku brutto Spółki lub skumulowanego wyniku brutto spółek zależnych od Spółki i Oddziałów) dla każdego z członków Zarządu osobno, przy czym:

- kwoty Premii rocznej dla osób pełniących w Zarządzie Spółki funkcje Członków Zarządu powinny zostać ustalone w jednakowej wysokości,
- kwota Premii rocznej dla osoby pełniącej w Zarządzie Spółki funkcję Wiceprezesa Zarządu powinna zostać ustalona w wysokości do 150% kwoty Premii rocznej ustalonej dla Członka Zarządu,
- kwota Premii rocznej dla osoby pełniącej w Zarządzie Spółki funkcję Prezesa Zarządu powinna zostać ustalona w wysokości do 200% kwoty Premii rocznej ustalonej dla Członka Zarządu,
- w zależności od ustalonych na dany rok obrotowy kryteriów i zasad przyznawania Premii rocznej, a w tym w zależności od ustalonych warunków przyznanych kwot przypadających poszczególnym członkom Zarządu w wyniku osiągnięcia lub przekroczenia poszczególnych, ustalonych przez Radę Nadzorczą przedziałów poziomu wyniku brutto uprawniających do otrzymania kwoty Premii rocznej – Rada Nadzorcza uprawniona jest do określenia w treści Uchwały inicjującej maksymalnej możliwej do przyznania członkom Zarządu za dany rok obrotowy łącznej kwoty Premii rocznej (lub w podziale na maksymalne możliwe do przyznania za dany rok obrotowy wysokości części składowych Premii rocznej) [tzw. CAP – górne ograniczenie kwoty wynagrodzenia zmiennego].

W przypadku zmiany w trakcie roku obrotowego, którego dotyczy Premia roczna funkcji pełnionej przez daną osobę w Zarządzie Spółki, przyznana kwota Premii rocznej ulega stosownej zmianie (podwyższeniu lub obniżeniu w zależności od kierunku zmiany obejmowanej funkcji w Zarządzie) proporcjonalnie do okresu (ilość miesięcy) pełnionych przez daną osobę funkcji w Zarządzie, przy zastrzeżeniu, że każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji liczony jest jako pełny miesiąc pełnienia określonej funkcji w Zarządzie.

W zakresie kryteriów o charakterze finansowym podstawę ustalenia Premii rocznej stanowią każdorazowo:

- 1) roczny wynik finansowy Spółki (jednostkowy wynik brutto Spółki za dany rok obrotowy) wynikający ze zbadanego przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za dany rok obrotowy, zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie oraz
- 2) roczny skumulowany wynik finansowy spółek zależnych od Spółki (wchodzących w skład Grupy Kapitałowej) i Oddziałów (skumulowany wynik brutto za dany rok obrotowy, tj. wynik brutto stanowiący sumę arytmetyczną wyników brutto spółek zależnych wchodzących w skład Grupy i wyników brutto Oddziałów, bez uwzględniania rocznego jednostkowego wyniku brutto Spółki za tożsamy rok obrotowy), zwany „skumulowanym wynikiem brutto”, ustalony w związku ze sporządzeniem i/lub na podstawie danych wynikających ze zbadanego przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za dany rok obrotowy, zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie, w tym w szczególności na podstawie rocznych jednostkowych sprawozdań finansowych spółek zależnych od Spółki i jednostkowych sprawozdań finansowych Oddziałów, które stanowiły podstawę sporządzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej za dany rok obrotowy.

Rada Nadzorcza na podstawie Uchwały inicjującej ustala na dany rok obrotowy i ogłasza członkom Zarządu z wyprzedzeniem, tj. w terminie przypadającym w okresie roku obrotowego, którego dotyczyć ma Premia roczna dodatkowo – tj. niezależnie od

kryterium finansowego w postaci wyników finansowych Spółki i skumulowanych wyników finansowych spółek zależnych od Spółki wchodzących w skład Grupy, o których mowa w ustępach poprzedzających – zróżnicowane, co najmniej dwa dodatkowe kryteria o charakterze niefinansowym odnoszące się do:

- 1) zmian kursów notowań akcji Spółki lub
- 2) wyników niefinansowych Spółki, w tym w obszarach:
 - a) przyczyniania się Spółki do ochrony środowiska, w tym np. poprzez redukcję zużycia materiałów lub
 - b) uwzględniania przez Spółkę interesów społecznych, w tym np. w obszarze pracowniczym lub
 - c) zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki i ich likwidowanie, w tym np. poprzez promowanie odpowiedzialnej turystyki.

Rada Nadzorcza na mocy Uchwały inicjującej uszczegółowia przedmiotowe kryteria niefinansowe dotyczące przyznawania zmiennego składnika wynagrodzenia i sposób ich uwzględnienia w przy określaniu warunków przyznania Premii rocznej i weryfikacji wykonania ustanowionych kryteriów.

Zatwierdzenie kwoty Premii rocznej za dany rok obrotowy następuje po uprzedniej weryfikacji i zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą poziomu wykonania i spełnienia kryteriów finansowych i niefinansowych stanowiących podstawę ustalania Premii rocznej (zgodnie z postanowieniami Uchwały inicjującej), a to na podstawie odrębnej uchwały Rady Nadzorczej („Uchwała zatwierdzająca”), podejmowanej w roku kalendarzowym następującym po roku obrotowym, którego dotyczy Premia roczna, w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdań finansowych Spółki i/lub Grupy za rok obrotowy, którego dotyczy Premia roczna.

Ustala się następujące dodatkowe ogólne zasady przyznania i wypłaty na rzecz członków Zarządu Premii rocznej za dany rok obrotowy:

- 1) kwota Premii rocznej obciąża koszty działalności Spółki w roku, w którym odbyło się Walne Zgromadzenie zatwierdzające roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy, którego dotyczy Premia roczna;
- 2) każdy z członków Zarządu jest uprawniony do otrzymania Premii rocznej za okres pełnienia funkcji w danym roku kalendarzowym, za który przyznawana jest Premia roczna, a w przypadku wygaśnięcia mandatu w trakcie tego danego roku obrotowego i/lub niepowołania do pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki na kolejny okres (kadencję) – proporcjonalnie do ilości miesięcy wykonywania obowiązków w tym roku obrotowym, przy zastrzeżeniu, że każdy rozpoczął miesiąc pełnienia funkcji liczony jest jako pełny miesiąc pełnienia funkcji;
- 3) warunkiem otrzymania Premii rocznej, każdorazowo jest udzielenie danemu członkowi Zarządu, przez zwyczajne Walne Zgromadzenie, absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu w roku obrotowym, za który przyznawana jest Premia roczna; w przypadku zatwierdzenia sprawozdań finansowych za rok obrotowy, którego dotyczy Premia roczna przy jednoczesnym niepodjęciu decyzji o przyznaniu lub nieprzyznaniu absolutorium z wykonania przez danego członka Zarządu obowiązków za dany rok obrotowy, np. wskutek zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia i w związku z tym niepodjęcia uchwały dotyczącej udzielenia danemu członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków;
- 4) przy zastrzeżeniu postanowień pkt 3) powyżej wypłata na rzecz członków Zarządu Premii rocznej za dany rok obrotowy dokonywana jest ze środków Spółki nie wcześniej niż po podjęciu przez zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki stosownych uchwał w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdań finansowych za dany rok obrotowy i nie później niż w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni od dnia podjęcia tych uchwał;
- 5) wysokość kwot brutto Premii rocznej (kwoty określone w ramach poszczególnych przedziałów oczekiwanego poziomu wyniku brutto, tj. jednostkowego wyniku brutto Spółki lub skumulowanego wyniku brutto spółek zależnych od Spółki i Oddziałów oraz przy uwzględnieniu weryfikacji i oceny stopnia wykonania dodatkowych kryteriów niefinansowych) dla każdego z członków Zarządu osobno ustalana będzie zgodnie z właściwymi postanowieniami § 6 Polityki;
- 6) przy wypłacie na rzecz poszczególnych członków Zarządu Premii rocznej, kwota Premii rocznej do wypłaty pomniejszona zostaje o kwotę zaliczki na poczet Premii rocznej lub inne obciążenia publicznoprawne; Premia roczna opodatkowana jest podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Ad. 2) Wynagrodzenie zmienne członków Zarządu – premia miesięczna

Rada Nadzorcza może postanowić o przyznaniu członkowi Zarządu dodatkowego wynagrodzenia w formie premii miesięcznej („Premia miesięczna”). Wysokość oraz warunki i kryteria ustalania i wypłaty członkowi Zarządu Premii miesięcznej ustalane są przez Radę Nadzorczą z góry na każdy rok kalendarzowy, na mocy stosownej uchwały Rady Nadzorczej. Jest ona każdorazowo podejmowana nie później niż do końca miesiąca lutego roku kalendarzowego, którego dotyczy Premia miesięczna lub w uzasadnionych przypadkach w terminie późniejszym ustalonym przez Radę Nadzorczą. Uchwała zawiera w szczególności ustalenie wysokości przyjętej na dany rok kalendarzowy miesięcznej kwoty bazowej Premii miesięcznej („Kwota Bazowa”) oraz rodzaje i wagi celów premiowych („Cele”). Przy ustalaniu Celów, Rada Nadzorcza bierze pod uwagę co najmniej trzy kryteria odnoszące się do niżej wskazanych obszarów:

- wyników finansowych Spółki lub Grupy za rok poprzedzający rok, za który przyznawana jest Premia roczna, lub
- kursu notowań akcji Spółki lub
- wyników niefinansowych Spółki, w tym w obszarach: (i) przyczyniania się Spółki do ochrony środowiska, w tym np. poprzez redukcję zużycia materiałów, lub (ii) uwzględniania przez Spółkę interesów społecznych, w tym np. w obszarze pracowniczym, lub (iii) zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki i ich likwidowanie, w tym np. poprzez promowanie odpowiedzialnej turystyki.

W szczególnych przypadkach Rada Nadzorcza może postanowić o ustaleniu Kwoty Bazowej oraz rodzajów i wag Celów w różnej wysokości dla różnych miesięcy lub różnych okresów danego roku kalendarzowego.

Premia miesięczna naliczana będzie comiesięcznie w kwocie brutto, w wysokości iloczynu przyjętej Kwoty Bazowej oraz procentowego wykonania Celów premiowych na zasadach opisanych poniżej, tzn.:

- poziom wykonania Celów w danym okresie miesięcznym obliczany będzie procentowo w odniesieniu do wartości ustalonych jako bazowe dla danego okresu, w sposób określony w ustępach poniżej i mnożony będzie przez wagę danego Celu;
- końcowy wynik sumy iloczynów procentowego wykonania celów i ich wag stanowić będzie sumaryczne wykonanie Celu w danym okresie miesięcznym.

Rada Nadzorcza ustala wysokość i parametry Celów na dany rok kalendarzowy, przy czym dla każdego z Celów ustalone będą z podziałem na miesiące kalendarzowe w tym danym roku kalendarzowym cele premiowe o charakterze „podstawowym” i „ambitnym” („Cel Podstawowy” oraz „Cel Ambitny”). Cele dla danego roku kalendarzowego, dodatkowo ustalone i określane są – z wykorzystaniem proporcji jakie dla wartości poszczególnych Celów zostały zrealizowane w roku poprzedzającym – na osobne okresy miesięczne i rozkładane na każdy z miesięcy kalendarzowych, a to dla potrzeb prowadzenia miesięcznej kalkulacji stopnia wykonania Celów, związanej z miesięcznymi okresami wypłaty Premii miesięcznej. W uzasadnionych przypadkach, tj. np. zmiany sytuacji rynkowej o charakterze niespodziewanym lub nadzwyczajnym, Rada Nadzorcza może postanowić o zmianie parametrów i wartości Celów, a to po przeprowadzeniu z członkiem Zarządu, którego dotyczyć będzie zmiana, ewentualnych uzgodnień i potwierdzeń.

Kalkulacja stopnia wykonania Celu przeprowadzana będzie według następujących założeń:

- pełne wykonanie Celu Podstawowego skutkować będzie naliczeniem wykonania w wysokości 100%, natomiast niższe wartości wykonania Celu Podstawowego przeliczane będą proporcjonalnie do stopnia wykonania;
- wykonanie Celu ponad wartości określone dla Celu Podstawowego skutkować będzie kalkulacją stopnia wykonania Celu według założenia, iż wartości mieszczące się w granicach określonych dla Celu Podstawowego i dla Celu Ambitnego stanowić będą dodatkowe 100% wykonania Celu ponad wykonanie, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, a tym samym nadwyżkę procentową stopnia wykonania Celu ponad Cel Podstawowy w całości dolicza się do 100% wykonania Celu Podstawowego; założenie wskazane w zdaniu poprzedzającym ma zastosowanie do całości nadwyżki stopnia wykonania Celu ponad Cel Podstawowy, a w związku z tym, w szczególnym przypadku wykonania Celu ponad wartości przewidziane dla Celu Ambitnego może stanowić o kalkulacji stopnia wykonania Celu na poziomie przekraczającym próg 200%;
- w przypadku szczególnym, dotyczącym Celu, odnoszonego do wyniku finansowego Spółki, w sytuacji, gdy dla danego okresu miesięcznego założono, np. z uwagi na sezonowość, poziom realizacji tego Celu w wartości ujemnej [np. strata brutto = zysk ujemny brutto], stopień realizacji Celu przeliczany jest analogicznie, według zasad wskazanych w punktach poprzedzających, przy założeniu, że im mniejsza strata brutto Spółki, tym wyższy poziom realizacji Celu.

Kalkulacji stopnia wykonania Celu dla potrzeb określenia wysokości Premii miesięcznej każdorazowo dokonuje członek Zarządu, którego dotyczy kalkulacja i prawo do otrzymania Premii miesięcznej lub Prezes Zarządu Spółki dla wszystkich członków Zarządu, którym przyznano Premię Miesięczną i przedstawia ją do weryfikacji i zatwierdzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności przez Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej albo Członka Rady Nadzorczej wyznaczonego przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W przypadku sporów w zakresie kalkulacji lub braku zatwierdzenia kalkulacji – jest ona przedstawiana do weryfikacji i zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą działającą in gremio.

Rada Nadzorcza po zakończeniu danego roku obrotowego (okresu rozliczeniowego) przygotowuje podsumowanie sumarycznego stopnia realizacji przyjętych na dany rok kalendarzowy Celów w ujęciu rocznym. Podsumowanie stopnia realizacji wykonania Celów ustalonych na dany rok kalendarzowy za pełny okres roczny ma charakter wiążący i realizowane jest niezwłocznie po zakończeniu roku kalendarzowego, którego dotyczy.

ZMIANA WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU

Jeśli jest to niezbędne do realizacji długoterminowych interesów i stabilności finansowej Spółki lub do zagwarantowania jej rentowności, w szczególności w przypadku, gdy będzie to podyktowane koniecznością zapewnienia prawidłowego i ostrożnego zarządzania działalnością Spółki, a także dbałością o stan kapitałów i płynność finansową oraz interesy akcjonariuszy Spółki,

wobec wystąpienia istotnej przeszkody w dokonaniu wypłaty wynagrodzenia skutkującej koniecznością przeznaczenia środków finansowych na inne cele związane z prowadzoną przez Spółkę działalnością:

- 1) Rada Nadzorcza, w drodze uchwały, może postanowić o czasowym zawieszeniu w całości albo w części wypłaty przyznanego danemu członkowi Zarządu zgodnie z pozostałymi postanowieniami Polityki, wynagrodzenia, tj. wynagrodzenia stałego z tytułu pełnienia funkcji członka Zarządu lub wynagrodzenia zmiennego [w odniesieniu do jednego albo wszystkich składników wynagrodzenia o charakterze zmiennym, tj. premii rocznej lub premii miesięcznej]. W uchwale, o której mowa w zdaniu poprzedzającym Rada Nadzorcza określa przesłanki stanowiące podstawę zawieszenia całości lub części wynagrodzenia, wysokość wynagrodzenia podlegającego zawieszeniu i wysokość wynagrodzenia podlegającego wypłacie (w przypadku zawieszenia wypłaty części wynagrodzenia), a ponadto określa czasokres zawieszenia lub warunki wypłaty zawieszonej części lub całości wypłaty kwoty wynagrodzenia objętego zawieszeniem; przed podjęciem uchwały Rada Nadzorcza może przeprowadzić konsultacje z Zarządem Spółki, co do warunków planowanego zawieszenia wypłaty wynagrodzenia, lub
- 2) Zarząd Spółki, w drodze stosownej, jednomyślnej uchwały Zarządu, może postanowić o odstąpieniu od wypłaty, przyznanego zgodnie z pozostałymi postanowieniami Polityki, wynagrodzenia, tj. wynagrodzenia stałego z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie jak również całości lub części wynagrodzenia zmiennego tj. premii rocznej lub premii miesięcznej], na rzecz wszystkich uprawnionych członków Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu albo postanowić o wypłacie wynagrodzenia w kwocie lub w kwotach niższych, niż należne. Uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą Spółki.

ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE

Każdy członek Zarządu ma prawo do otrzymania następujących niepieniężnych świadczeń od Spółki:

- 1) prawo do przystąpienia do pracowniczego planu kapitałowego na zasadach wskazanych w ustawie z dnia 04.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych oraz prawo do przystąpienia do programu o charakterze emerytalnym, który będzie ewentualnie obowiązywał w Spółce,
- 2) możliwość korzystania z dodatkowych świadczeń pozapłacowych (tzw. benefitów) funkcjonujących w Spółce, w tym np. w postaci pakietu prywatnej opieki medycznej, „karty sportowej” i innych świadczeń finansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
- 3) korzystanie z majątku Spółki, w tym obejmujące np. możliwość korzystania z przydzielonego samochodu służbowego, także do celów prywatnych,
- 4) pokrycie kosztów związanych z pełnioną przez członka Zarządu funkcją, obejmujących, w tym np. diety, przejazdy, przeloty, noclegi i wydatki reprezentacyjne,
- 5) ubezpieczenie członków Zarządu związane ze sprawowaniem funkcji w Zarządzie, w tym np. ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej tzw. ubezpieczenie D&O,
- 6) pokrycie kosztów związanych z korzystaniem z usług hotelowych, zakwaterowaniem lub najmem mieszkania w przypadku oddalenia miejsca zamieszkania członka Zarządu od siedziby Spółki o więcej niż 100 kilometrów,
- 7) pokrycie kosztów udziału w edukacji i kształcenia członków Zarządu, które są w całości albo w przeważającej części związane z zakresem czynności wykonywanych przez nich osobiście na rzecz Spółki,
- 8) wszelkie inne świadczenia wynikające z przepisów prawa pracy i przysługujące członkom Zarządu na podstawie zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę.

Zakres i zasady świadczeń niepieniężnych przysługujących członkowi Zarządu określa szczegółowo uchwała Rady Nadzorczej lub umowa o pracę.

Informacja na temat wysokości wynagrodzenia każdego z członków Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024, w podziale na stałe i zmienne składniki wynagrodzenia, przedstawiona została w punkcie 23 niniejszego sprawozdania.

22.3. Informacje na temat warunków i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki dominującej

Zgodnie z treścią obowiązującej w Spółce dominującej od dnia 25.08.2020 r. (ze zmianami wprowadzonymi od 30.06.2021 r. oraz zmianami wprowadzonymi od 30.06.2022 r.) „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej” („Polityka”), członkowie Rady Nadzorczej otrzymują – z zastrzeżeniem ewentualnych wynagrodzeń z tytułu udziału i członkostwa w komitetach Rady Nadzorczej – wyłącznie wynagrodzenie stałe, na które składać mogą się:

- 1) wynagrodzenie z tytułu powołania do Rady Nadzorczej i pełnienia funkcji w organie nadzorczym, które na podstawie postanowień § 27 ust. 2 lit. g) Statutu ustala i określa Walne Zgromadzenie, lub
- 2) wynagrodzenie za pracę na podstawie umów zawartych z członkami Rady Nadzorczej przez Spółkę lub spółki wchodzące w skład Grupy.

Członek Rady Nadzorczej, będący również członkiem Komitetu Audytu lub członkiem ewentualnych innych komitetów utworzonych w ramach Rady Nadzorczej, może otrzymać wynagrodzenie dodatkowe w formie stałej ustalone przez Radę Nadzorczą, z tym zastrzeżeniem, że minimalną i maksymalną wysokość tego wynagrodzenia oraz kryteria jego ustalenia określa uchwała Walnego Zgromadzenia na podstawie postanowień § 27 ust. 2 lit. g) Statutu.

Wysokość wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej z tytułu pełnionych funkcji oraz kryteria ich ustalania wskazywane są w uchwale Walnego Zgromadzenia. Wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej albo Sekretarza Rady Nadzorczej lub z uwagi na pełnione przez osoby pełniące te funkcje i zwiększony nakład pracy mogą być wyższe od wynagrodzenia pozostałych członków Rady Nadzorczej.

W przypadku, gdy powołanie lub odwołanie członka Rady Nadzorczej nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego, należne mu wynagrodzenie za miesiąc kalendarzowy, w którym nastąpiło powołanie lub odwołanie jest obliczane proporcjonalnie do liczby dni pełnienia funkcji w danym miesiącu kalendarzowym.

Spółka nie przewiduje możliwości wypłaty dodatkowego wynagrodzenia z tytułu odwołania lub rezygnacji członka Rady Nadzorczej, poza wynagrodzeniem stałym określonym uchwałą Walnego Zgromadzenia.

Mocą postanowień uchwały nr 39 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30.06.2021 r. ustalono wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki dominującej. Począwszy od wynagrodzenia za miesiąc lipiec 2021 roku (wypłacanego w sierpniu 2021 roku) osobom powołanym w skład Rady Nadzorczej Spółki przysługuje miesięczne wynagrodzenie z tytułu powołania do Rady Nadzorczej Spółki i pełnienia przez każdą z tych osób funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki, ustalone w następujących wysokościach:

- 1) Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki - wynagrodzenie miesięczne z tytułu powołania do Rady Nadzorczej Spółki w wysokości 6.000 (sześciu tysięcy) złotych brutto miesięcznie;
- 2) Wiceprzewodniczący lub Sekretarz Rady Nadzorczej Spółki (o ile osobom z grona członków Rady Nadzorczej powierzone zostaną takie funkcje) oraz Członkowie Rady Nadzorczej Spółki (tj. członkowie nie pełniący funkcji Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza Rady) - wynagrodzenie z tytułu powołania do Rady Nadzorczej Spółki w wysokości 5.000 (pięciu tysięcy) złotych brutto miesięcznie, każdy z tych członków Rady.

Dodatkowo, na mocy postanowień uchwały nr 39 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30.06.2021 r. ustalono zasady wypłacania wynagrodzenia na rzecz członków powoływanych przez Radę Nadzorczą Komitetu Strategii i Rozwoju Biznesu i ustalono, że członkowie Rady Nadzorczej powołani w skład Komitetu Strategii i Rozwoju Biznesu mają prawo do dodatkowego miesięcznego stałego wynagrodzenia z tytułu wykonywania funkcji w Komitecie, którego ostateczna wysokość jest określana przez Radę Nadzorczą na okresy obejmujące rok kalendarzowy w wysokości nie niższej niż 1-krotność przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym i nie wyższej niż 10-krotność przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym (wynagrodzenie za pełnienie funkcji członka Komitetu Strategii i Rozwoju Biznesu w pierwszym roku kalendarzowym funkcjonowania Komitetu, tj. roku 2021, w wysokości równej 7-krotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym). Po zakończeniu każdego roku kalendarzowego Rada Nadzorcza dokonuje oceny pracy członków Komitetu Strategii i Rozwoju Biznesu oraz ustala (aktualizuje) wynagrodzenie członków Komitetu na kolejny rok kalendarzowy. Ustalając (aktualizując) wysokość wynagrodzenia członków Komitetu Strategii i Rozwoju Biznesu Rada Nadzorcza zobowiązana jest brać pod uwagę w szczególności nakład pracy i zaangażowanie członków Komitetu w jego funkcjonowanie, jakoś i wartość merytoryczną przedkładanych Radzie Nadzorczej przez Komitet wniosków, stanowisk i rekomendacji oraz innych dokumentów. Wypłata członkom Komitetu Strategii i Rozwoju Biznesu wynagrodzenia jest każdorazowo dokonywana ze środków Spółki, w terminie do dziesiątego dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który należne jest wynagrodzenie.

Członek Rady Nadzorczej ma prawo do otrzymania następujących niepieniężnych świadczeń od Spółki:

- 1) prawo do przystąpienia do pracowniczego planu kapitałowego na zasadach wskazanych w ustawie z dnia 04.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,
- 2) korzystanie z majątku Spółki, w zakresie związanym z pełnieniem funkcji w Radzie Nadzorczej.
- 3) ubezpieczenie członków Rady Nadzorczej związane ze sprawowaniem funkcji w Radzie Nadzorczej (tzw. ubezpieczenie D&O),
- 4) pokrycie kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej, w szczególności korzystania z usług hotelowych, zakwaterowania i dojazdu,
- 5) pokrycie kosztów udziału w edukacji i kształcenia członków Rady Nadzorczej, które są w całości lub w przeważającej części związane z zakresem czynności wykonywanych przez nich osobiście na rzecz Spółki.

Członkowi Rady Nadzorczej zatrudnionemu w Spółce zgodnie z art. 387 Kodeksu spółek handlowych mogą w związku z tym zatrudnieniem przysługiwać dodatkowe świadczenia niepieniężne:

- 1) możliwość korzystania z dodatkowych świadczeń pozapłacowych (tzw. benefitów) funkcjonujących w Spółce, w tym np. w postaci pakietu prywatnej opieki medycznej, „karty sportowej” i innych świadczeń finansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
- 2) korzystanie z majątku Spółki, w tym obejmujące np. możliwość korzystania z przydzielonego samochodu służbowego, także do celów prywatnych,
- 3) pokrycie kosztów związanych z pełnioną funkcją, obejmujących, w tym np. diety, przejazdy, przeloty, noclegi i wydatki reprezentacyjne,
- 4) wszelkie inne świadczenia wynikające z przepisów prawa pracy i przysługujące na podstawie zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę.

W przypadku delegowania członka Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru stosownie do treści art. 390 § 3 Kodeksu spółek handlowych, otrzymuje on osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie może wskazać, że wynagrodzenie to ustala Rada Nadzorcza.

W przypadku delegowania członka Rady Nadzorczej na podstawie art. 383 § 1 Kodeksu spółek handlowych, do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, który został odwołany, złożył rezygnację albo z innych przyczyn nie może sprawować swoich czynności, oddelegowany członek Rady Nadzorczej w czasie oddelegowania nie otrzymuje wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, natomiast w tym czasie przysługuje mu wynagrodzenie z tytułu czasowego oddelegowania do Zarządu, w wysokości określonej przez Radę Nadzorczą.

Rada Nadzorcza Spółki, w drodze stosownej, jednomyślnej uchwały, może postanowić o odstąpieniu od wypłaty, przyznanego zgodnie z pozostałymi postanowieniami Polityki, wynagrodzenia, tj. wynagrodzenia stałego z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, na rzecz wszystkich uprawnionych członków Rady Nadzorczej lub poszczególnych członków Rady Nadzorczej albo postanowić o wypłacie wynagrodzenia w kwocie lub w kwotach niższych, niż należne. Wskazana uchwała Rady Nadzorczej wymaga zatwierdzenia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.

Informacja na temat wysokości wynagrodzenia każdego z członków Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024 przedstawiona została w punkcie 23 niniejszego sprawozdania.

22.4. Istotne zmiany w polityce wynagrodzeń w ostatnim roku obrotowym

W roku obrotowym 2024 w Spółce dominującej nie dokonywano zmian w polityce wynagrodzeń.

Zgodnie z postanowieniami art. 90e ust. 4 Ustawy o Ofercie Publicznej uchwała w sprawie przyjęcia Polityki jest podejmowana przez Walne Zgromadzenie nie rzadziej niż co cztery lata. Istotna zmiana Polityki wymaga jej przyjęcia, w drodze uchwały, przez Walne Zgromadzenie. Zmiany do Polityki wchodzi w życie z dniem wejścia w życie uchwały Walnego Zgromadzenia o przyjęciu zmian do Polityki albo w innym dniu określonym uchwałą Walnego Zgromadzenia.

22.5. Ocena funkcjonowania polityki wynagrodzeń

W ocenie Zarządu Spółki, funkcjonująca w Spółce polityka wynagrodzeń zapewnia stabilność funkcjonowania przedsiębiorstwa Spółki oraz długoterminowy wzrost wartości dla akcjonariuszy Spółki, co zabezpieczone jest w szczególności poprzez następujące cechy polityki wynagrodzeń:

- motywowanie pracowników Spółki oraz osób o kluczowym znaczeniu dla jej działalności, a w tym członków organów Spółki oraz kluczowych menadżerów, do działań zbieżnych z interesem Spółki,
- powiązanie wysokości wypłacanych wynagrodzeń z sytuacją Spółki,
- zapewnienie wystarczającego poziomu kontroli nad poziomami wynagrodzeń stałych i zmiennych, a także świadczeń pozapłacowych.

Spółka prowadzi politykę wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki określoną regulacją wewnętrzną zweryfikowaną pod względem spójności i przejrzystości przez Radę Nadzorczą i zaaprobowaną (przyjętą) przez Walne Zgromadzenie, przygotowaną i wdrożoną zgodnie z właściwymi przepisami znowelizowanej ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (ustawa nowelizująca z dnia 16.10.2019 roku, Dz.U. z 2019 roku, poz. 2217 z późn. zm.), objętymi wprowadzonymi do wskazanej ustawy przepisami nowego Rozdziału 4a (art. 90c – 90g) pn. „Polityka wynagrodzeń i sprawozdanie o wynagrodzeniach”.

Obowiązująca w Spółce od 2020 roku (ze zmianami wprowadzonymi od dnia 30.06.2021 r. i zmianami wprowadzonymi od dnia 30.06.2022 r.) „Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej” i rozwiązania w niej przyjęte usystematyzowała i ulepszyła rozwiązania dotychczas stosowane w Spółce w przedmiocie wynagrodzeń członków organów Spółki i została skonstruowana w sposób, mający na celu przyczynianie się do:

- 1) realizacji strategii biznesowej Spółki polegającej na wzmacnianiu jej pozycji rynkowej i konkurencyjnej oraz wzrostu jej wartości dla akcjonariuszy;
- 2) realizacji długoterminowych interesów Spółki odpowiadających interesom jej akcjonariuszy (w tym mniejszościowych) i uwzględniających prawa jej interesariuszy (w szczególności współpracowników oraz klientów);
- 3) zapewnienia stabilności Spółki, w tym stabilności składu jej poszczególnych organów, poprzez:
 - ustalanie poziomu wynagrodzenia członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej na poziomie wystarczającym dla pozyskania, utrzymania i motywacji osób o kompetencjach niezbędnych dla właściwego zarządzania i kierowania Spółką, a także sprawowania nadzoru nad Spółką;
 - wprowadzenie transparentnych zasad wynagradzania członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej i ponoszonych przez Spółkę kosztów w tym zakresie;
 - wprowadzenie rozwiązań mających na celu zachowanie obiektywnej i rynkowej proporcji pomiędzy kosztami działalności Spółki (każdorazowo przy uwzględnieniu aktualnej sytuacji finansowej Spółki i Grupy Kapitałowej) a mechanizmami mającymi na celu motywację członków organów Spółki, w szczególności członków Zarządu Spółki;
- 4) stosowania i wypełniania przez Spółkę, w możliwie najszerszym zakresie, zasad ładu korporacyjnego ogłaszanych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (opisanych od 01.07.2021 r. w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”, wcześniej, w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”) oraz Zaleceniem Komisji (UE) z dnia 14.12.2004 r. w sprawie wspierania odpowiedniego systemu wynagrodzeń dyrektorów spółek notowanych na giełdzie (2004/913/WE) wraz z Zaleceniem Komisji (UE) z dnia 30.04.2009 r. uzupełniającym zalecenia 2004/913/WE i 2005/162/WE w sprawie systemu wynagrodzeń dyrektorów spółek notowanych na rynku regulowanym (2009/385/WE).

W roku obrotowym 2024, podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dominującej, które odbyło się w dniu 18.06.2024 r., mocą postanowień uchwały Nr 23 w sprawie „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej” Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 90e ust. 4 zdanie pierwsze ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, oceniło, iż funkcjonująca w Spółce „Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej” zawiera rozwiązania, które w sposób prawidłowy i jasny regulują i systematyzują zasady wynagradzania członków organów Spółki i została skonstruowana w sposób, mający w szczególności na celu przyczynianie się do:

- 1) zapewnienia stabilności Spółki, w tym stabilności składu jej poszczególnych organów, poprzez:
 - ustalanie poziomu wynagrodzenia członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej na poziomie wystarczającym dla pozyskania, utrzymania i motywacji osób o kompetencjach niezbędnych dla właściwego zarządzania i kierowania Spółką, a także sprawowania nadzoru nad Spółką,
 - wprowadzenie transparentnych zasad wynagradzania członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej i ponoszonych przez Spółkę kosztów w tym zakresie,
 - wprowadzenie rozwiązań mających na celu zachowanie obiektywnej i rynkowej proporcji pomiędzy kosztami działalności Spółki (każdorazowo przy uwzględnieniu aktualnej sytuacji finansowej Spółki i Grupy Kapitałowej) a mechanizmami mającymi na celu motywację członków organów Spółki, w szczególności członków Zarządu Spółki,
- 2) stosowania i wypełniania przez Spółkę, w możliwie najszerszym zakresie, zasad ładu korporacyjnego ogłaszanych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (zawartych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”) oraz objętych Zaleceniem Komisji (UE) z dnia 14.12.2004 r. w sprawie wspierania odpowiedniego systemu wynagrodzeń dyrektorów spółek notowanych na giełdzie (2004/913/WE) wraz z Zaleceniem Komisji (UE) z dnia 30.04.2009 r. uzupełniającym zalecenia 2004/913/WE i 2005/162/WE w sprawie systemu wynagrodzeń dyrektorów spółek notowanych na rynku regulowanym (2009/385/WE)

i w związku z powyższym postanowiło utrzymać i stosować aktualnie obowiązującą „Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej”, przyjętą na mocy uchwały Nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25.08.2020 r. (uchwała objęta protokołem Walnego Zgromadzenia, aktem notarialnym sporządzonym przez Notariusza w Łodzi, Annę Bald, Rep. A Nr 3833/2020), ze zmianami wprowadzonymi na mocy uchwały Nr 38 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30.06.2021 r. (uchwała objęta protokołem Walnego Zgromadzenia, aktem notarialnym sporządzonym przez Notariusza w Łodzi, Annę Bald, Rep. A Nr 3131/2021) oraz zmianami wprowadzonymi na mocy uchwały Nr 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30.06.2022 r. (uchwała objęta protokołem Walnego Zgromadzenia, aktem notarialnym sporządzonym przez Notariusza w Łodzi, Annę Bald, Rep. A Nr 2834/2022), tj. w brzmieniu dotychczasowym i aktualnym na dzień podejmowania powołanej uchwały Nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dominującej z dnia 18.06.2024 r. (ustalonym na podstawie powołanych wyżej uchwał Walnego Zgromadzenia).

Uzasadnieniem dla podjęcia przedmiotowej w/w uchwały Nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dominującej z dnia 18.06.2024 r. był wymóg formalny przewidziany przez postanowienia art. 90e ust. 4 zdanie pierwsze ustawy z dnia 29.07.2005

r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zgodnie z którym /cyt./: „Uchwała w sprawie polityki wynagrodzeń jest podejmowana nie rzadziej niż co cztery lata.(...)”. W związku z pozytywną oceną prowadzonej przez Spółkę polityki wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, która została określona w ramach przedmiotowej regulacji wewnętrznej zweryfikowanej pod względem spójności i przejrzystości przez Radę Nadzorczą i zaaprobowaną (przyjętą) przez Walne Zgromadzenie, a to w drodze pierwotnej uchwały przyjmującej „Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej” (uchwała Nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25.08.2020 r., objęta protokołem Walnego Zgromadzenia, aktem notarialnym sporządzonym przez Notariusza w Łodzi, Annę Bald, Rep. A Nr 3833/2020) oraz jej zmian korygujących (uchwała Nr 38 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30.06.2021 r., objęta protokołem Walnego Zgromadzenia, aktem notarialnym sporządzonym przez Notariusza w Łodzi, Annę Bald, Rep. A Nr 3131/2021 oraz uchwała Nr 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30.06.2022 r., objęta protokołem Walnego Zgromadzenia, aktem notarialnym sporządzonym przez Notariusza w Łodzi, Annę Bald, Rep. A Nr 2834/2022), Zarząd Spółki rekomendował utrzymanie i stosowanie aktualnie obowiązującej „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej”, bez konieczności wprowadzania zmian. Na potrzeby dokumentacji objętej przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dominującej zwołanego na dzień 18.06.2024 r. projekt przedmiotowej uchwały Nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Spółki.

23. Wartość wynagrodzeń, nagród i korzyści Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki dominującej

Wartość wynagrodzeń wypłaconych członkom organów Spółki (Zarządu i Rady Nadzorczej) w roku obrotowym 2024

Tabela. Wynagrodzenia brutto członków Zarządu Spółki należne i wypłacone w 2024 roku [w PLN]

Tytuł wypłaty	Wynagrodzenie stałe z tytułu umowy o pracę w Rainbow Tours S.A.		Wynagrodzenie stałe z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie Rainbow Tours S.A.		Wynagrodzenie zmienne (premie – nagrody) w Rainbow Tours S.A.		Razem	
	Należne	Wypłacone	Należne	Wypłacone	Należne	Wypłacone	Należne	Wypłacone
Piotr Burwicz	244 800	244 800	-	-	4 991 994	5 071 238	5 236 794	5 316 038
Aleksandra Piwko-Susik *	183 000	181 500	-	-	2 196 794	2 219 884	2 379 794	2 401 384
Jakub Puchalka	124 800	124 800	120 000	120 000	4 991 994	5 071 238	5 236 794	5 316 038
Maciej Szczechura	271 200	271 200	-	-	6 333 294	6 416 080	6 604 494	6 687 280
Grzegorz Baszczyński **	-	-	-	-	396 662	396 662	396 662	396 662
Razem	823 800	822 300	120 000	120 000	18 910 738	19 175 102	19 854 538	20 117 402

*) W 2024 roku Pani Aleksandra Piwko-Susik pełniła funkcję w Zarządzie Spółki w okresie od dnia 01.07.2024 r.; Pani Aleksandra Piwko-Susik została powołana do pełnienia funkcji Członkini Zarządu Spółki na mocy postanowień uchwały Nr 2/06/2024 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 07.06.2024 r., która w związku z określeniem, mocą postanowień odrębnej uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 07.06.2024 r., liczby osób wchodzących w skład Zarządu Spółki aktualnej, czwartej, wspólnej, pięcioletniej kadencji Zarządu na cztery osoby, postanowiła, poczynwszy od dnia 1 lipca 2024 r. powołać Panią Aleksandrę Piwko-Susik do składu Zarządu Spółki aktualnej, czwartej, wspólnej, pięcioletniej kadencji Zarządu Spółki i powierzyć jej pełnienie funkcji Członkini Zarządu Spółki; w 2024 roku, w okresie poprzedzającym, tj. od dnia 01.01.2024 r. do dnia 30.06.2024 r. włącznie Pani Aleksandra Piwko-Susik pełniła funkcję Dyrektorki Operacyjnej w Rainbow Tours S.A.

**) W 2024 roku Pan Grzegorz Baszczyński nie pełnił funkcji w Zarządzie (Pan Grzegorz Baszczyński pełnił funkcję Prezesa Zarządu w okresie do dnia 30/06/2023; poczynwszy od dnia 01/07/2023 Pan Grzegorz Baszczyński został powołany do składu Rady Nadzorczej Spółki), jednakże w roku 2024 otrzymał wynagrodzenie z tytułu premii rocznej za rok 2023, rozliczanej i zatwierdzanej przez Radę Nadzorczą w oparciu o zatwierdzone skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za rok 2023 (mocą postanowień uchwały Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18.06.2024 r.), a także z tytułu rozliczenia sumarycznego stopnia realizacji przyjętych na okres sześciu miesięcy roku kalendarzowego 2023 celów premiowych w zakresie przyznanej premii miesięcznej (ustalenie wiążącej łącznej kwoty premii miesięcznej należnej Panu Grzegorzowi Baszczyńskiemu za okres sześciu miesięcy roku kalendarzowego 2023 oraz wynikającej z tego ustalenia kwoty rozliczenia niedopłaty), zatwierdzanego przez Radę Nadzorczą w oparciu o zatwierdzone jednostkowe sprawozdania finansowe Spółki za rok 2023 (mocą postanowień uchwały Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18.06.2024 r.)

Tabela. Wynagrodzenia brutto członków Rady Nadzorczej Spółki należne i wypłacone w 2024 roku [w PLN]

Tytuł wypłaty	Wynagrodzenie stałe z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej i w komitetach Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A.		Wynagrodzenie stałe z tytułu umowy o pracę w Rainbow Tours S.A.		Razem	
	Należne	Wypłacone	Należne	Wypłacone	Należne	Wypłacone
Grzegorz Baszczyński	746 926	740 451	-	-	746 926	740 451
Tomasz Czapla	746 926	740 451	-	-	746 926	740 451
Monika Kulesza	60 000	60 000	-	-	60 000	60 000

Tytuł wypłaty	Wynagrodzenie stałe z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej i w komitetach Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A.		Wynagrodzenie stałe z tytułu umowy o pracę w Rainbow Tours S.A.		Razem	
	Należne	Wyплаcone	Należne	Wyплаcone	Należne	Wyплаcone
Monika Ostruszka	60 000	60 000	-	-	60 000	60 000
Joanna Stępień-Andrzejewska	60 000	60 000	-	-	60 000	60 000
Remigiusz Talarek	746 926	740 451	-	-	746 926	740 451
Paweł Walczak *	72 000	72 000	180 000	180 000	252 000	252 000
Razem	2 492 778	2 473 354	180 000	180 000	2 672 778	2 653 354

**) Pan Paweł Walczak, niezależnie od pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, posiada od dnia 01.11.2016 r. status pracownika Spółki niższego szczebla (tj. nie należące do kadry kierowniczej wysokiego szczebla) na stanowisku Konsultanta ds. Relacji Inwestorskich, odpowiedzialnego za konsultację, współpracę i wsparcie działań relacji inwestorskich, finansowego i księgowego. Pan Paweł Walczak nie spełnia co najmniej jednego z kryteriów niezależności przewidzianych przez: § 24 Statutu Spółki, zasadę ładu korporacyjnego nr 2.3. objętą zbiorem „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”, ustawę z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz załącznik II do Zaleceń Komisji UE 2005/162/WE i w związku z tym nie posiada statusu wymaganego dla niezależnego członka Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A.*

Wartość wynagrodzeń wypłaconych członkom organów Spółki (Zarządu i Rady Nadzorczej) w roku obrotowym 2023

Tabela. Wynagrodzenia brutto członków Zarządu Spółki należne i wypłacone w 2023 roku [w PLN]

Tytuł wypłaty	Wynagrodzenie stałe z tytułu umowy o pracę w Rainbow Tours S.A.		Wynagrodzenie stałe z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie Rainbow Tours S.A.		Wynagrodzenie zmienne (premie – nagrody) w Rainbow Tours S.A.		Razem	
	Należne	Wyплаcone	Należne	Wyплаcone	Należne	Wyплаcone	Należne	Wyплаcone
Grzegorz Baszczyński *	87 216	101 752	150 000	175 000	2 690 366	2 742 009	2 927 582	3 018 761
Piotr Burwicz	244 800	245 529	-	-	3 049 539	2 863 134	3 294 339	3 108 663
Jakub Puchalka	124 800	124 800	120 000	120 000	3 049 539	2 863 134	3 294 339	3 107 934
Maciej Szczechura	249 000	245 300	-	-	3 335 640	3 106 709	3 584 640	3 352 009
Razem	705 816	717 381	270 000	295 000	12 125 084	11 574 986	13 100 900	12 587 367

**) Wynagrodzenie Pana Grzegorza Baszczyńskiego podane w powyższej Tabeli stanowi wyłącznie wynagrodzenie z tytułu członkostwa w Zarządzie Spółki i pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki; Pan Grzegorz Baszczyński w 2023 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu w okresie od dnia 01/01/2023 do dnia 30/06/2023; począwszy od dnia 01/07/2023 Pan Grzegorz Baszczyński został powołany do składu Rady Nadzorczej Spółki i w roku 2023, w okresie od dnia 01/07/2023 do dnia 31/12/2023 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej*

Tabela. Wynagrodzenia brutto członków Rady Nadzorczej Spółki należne i wypłacone w 2023 roku [w PLN]

Tytuł wypłaty	Wynagrodzenie stałe z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej i w komitetach Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A.		Wynagrodzenie stałe z tytułu umowy o pracę w Rainbow Tours S.A.		Razem	
	Należne	Wyплаcone	Należne	Wyплаcone	Należne	Wyплаcone
Grzegorz Baszczyński *	334 615	278 846	-	-	334 615	278 846
Tomasz Czapla	631 153	620 022	-	-	631 153	620 022
Monika Kulesza	60 000	60 000	-	-	60 000	60 000
Paweł Niewiadomski **	30 000	35 000	-	-	30 000	35 000
Monika Ostruszka ***	30 000	25 000	-	-	30 000	25 000
Paweł Pietras ****	30 000	25 000	-	-	30 000	25 000
Joanna Stępień-Andrzejewska	60 000	60 000	-	-	60 000	60 000
Remigiusz Talarek	631 153	620 022	-	-	631 153	620 022
Paweł Walczak *****	72 000	72 000	180 000	180 000	252 000	252 000
Razem	1 878 921	1 795 890	180 000	180 000	2 058 921	1 975 890

**) Wynagrodzenie Pana Grzegorza Baszczyńskiego podane w powyższej Tabeli stanowi wyłącznie wynagrodzenie z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki i pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i jej Komitetów; Pan Grzegorz Baszczyński w 2023 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu w okresie od dnia 01/01/2023 do dnia 30/06/2023; począwszy od dnia 01/07/2023 Pan Grzegorz Baszczyński został powołany do składu Rady Nadzorczej Spółki i w roku 2023, w okresie od dnia 01/07/2023 do dnia 31/12/2023 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej*

**) Pan Paweł Niewiadomski w 2023 roku pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01/01/2023 do 30/06/2023; na mocy postanowień Uchwały Nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28.06.2023 r. Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło z końcem dnia 30.06.2023 r. odwołać Pana Pawła Niewiadomskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki

***) Pani Monika Ostruszka w 2023 roku pełniła funkcję Członkini Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01/07/2023 do 31/12/2023; na mocy postanowień Uchwały Nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28.06.2023 r. Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło, począwszy od dnia 01.07.2023 r., powołać Panią Monikę Ostruskę do składu Rady Nadzorczej Spółki siódmej, wspólnej, trzyletniej kadencji Rady Nadzorczej

****) Pan Paweł Pietras w 2023 roku pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01/01/2023 do 30/06/2023; na mocy postanowień Uchwały Nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28.06.2023 r. Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło z końcem dnia 30.06.2023 r. odwołać Pana Pawła Pietrasa ze składu Rady Nadzorczej Spółki

*****) Pan Paweł Walczak, niezależnie od pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, posiada od dnia 01.11.2016 r. status pracownika Spółki niższego szczebla (tj. nie należący do kadry kierowniczej wysokiego szczebla) na stanowisku Konsultanta ds. Relacji Inwestorskich, odpowiedzialnego za konsultacje, współpracę i wsparcie działów relacji inwestorskich, finansowego i księgowego. Pan Paweł Walczak nie spełnia co najmniej jednego z kryteriów niezależności przewidzianych przez: § 24 Statutu Spółki, zasadę ładu korporacyjnego nr 2.3. objętą zbiorem „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”, ustawę z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz załącznik II do Zaleceń Komisji UE 2005/162/WE i w związku z tym nie posiada statusu wymaganego dla niezależnego członka Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A.

24. Określenie łącznej liczby i wartości akcji Spółki dominującej będących w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących

Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania do publikacji (17.04.2025 r.):

- dwóch członków czteroosobowego Zarządu Spółki dominującej (Pan Maciej Szczechura, pełniący funkcję Prezesa Zarządu Spółki oraz Pan Jakub Puchałka, pełniący funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki) posiada akcje Spółki w sposób bezpośredni;
- jeden członek siedmioosobowej Rady Nadzorczej Spółki (Pan Remigiusz Talarek, pełniący funkcję Członka Rady Nadzorczej) posiada akcje w sposób bezpośredni i pośredni (przez podmiot zależny), a dwóch członków Rady Nadzorczej (Pan Grzegorz Baszczyński oraz Pan Tomasz Czapla, obaj pełniący funkcję Członków Rady Nadzorczej) posiada akcje Spółki w sposób pośredni (przez podmiot zależny).

Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania do publikacji (17.04.2025 r.):

- Pan Grzegorz Baszczyński, pełniący funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki posiada pośrednio, przez podmiot zależny w rozumieniu art. 4 pkt 15 w zw. z pkt 14 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej, tj. przez Flyoo Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi 855.000 akcji Spółki, z których przysługuje 855.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi odpowiednio: około 5,88% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz około 5,37% udziału w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki; Pan Grzegorz Baszczyński nie posiada żadnych akcji Spółki w sposób bezpośredni;
- Pan Remigiusz Talarek, pełniący funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, posiada pośrednio, przez podmiot zależny w rozumieniu art. 4 pkt 15 w zw. z pkt 14 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej, tj. przez Elephant Rock Fundację Rodzinną z siedzibą w Łodzi 700.000 akcji Spółki, z których przysługuje 700.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi odpowiednio: około 4,81% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz około 4,40% udziału w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki; Pan Remigiusz Talarek posiada w sposób bezpośredni 1.050 akcji Spółki, z których przysługuje 1.050 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi odpowiednio: 0,0072% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0057% udziału w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Łącznie Pan Remigiusz Talarek posiada w sposób bezpośredni i pośredni 701.050 akcji Spółki, z których przysługuje 701.050 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi odpowiednio: około 4,82% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz około 4,41% udziału w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;

- Pan Tomasz Czapla, pełniący funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, posiada pośrednio, przez podmiot zależny w rozumieniu art. 4 pkt 15 w zw. z pkt 14 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej, tj. przez Aironi Quattro Fundację Rodzinną z siedzibą w Stobnicy 700.000 akcji Spółki, z których przysługuje 700.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi odpowiednio: około 4,81% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz około 4,40% udziału w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki; Pan Tomasz Czapla nie posiada żadnych akcji Spółki w sposób bezpośredni;
- Pan Maciej Szczechura, pełniący funkcję Prezesa Zarządu Spółki posiada bezpośrednio 3.985 akcji Spółki, z których przysługuje 3.985 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi odpowiednio: około 0,0273845% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz około 0,0250439% udziału w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki; Pan Maciej Szczechura nie posiada żadnych akcji Spółki w sposób pośredni;
- Pan Jakub Puchałka, pełniący funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki posiada bezpośrednio 3.818 akcji Spółki, z których przysługuje 3.818 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi odpowiednio: około 0,0262369% udziału w kapitale

zakładowym Spółki oraz około 0,0239944% udziału w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki; Pan Jakub Puchałka nie posiada żadnych akcji Spółki w sposób pośredni.

Tabela. Zestawienie akcji Spółki dominującej będących w bezpośrednim i pośrednim posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących Emitenta (na dzień 17.04.2025 r.):

Akcjonariusz / członek organu zarządzającego lub nadzorczego		Liczba Akcji	Liczba głosów na WZ	Udział w kapitale zakładowym	Udział w głosach na WZ
Grzegorz Baszczyński - Członek Rady Nadzorczej	Bezpośrednio	-	-	0,00%	0,00%
	Pośrednio, przez podmiot zależny: Flyoo Sp. z o.o.	855 000	855 000	5,88%	5,37%
	Razem	855 000	855 000	5,88%	5,37%
Remigiusz Talarek - Członek Rady Nadzorczej	Bezpośrednio	1 050	1 050	0,0072%	0,0057%
	Pośrednio, przez podmiot zależny: Elephant Rock Fundacja Rodzinna	700 000	700 000	4,81%	4,40%
	Razem	701 050	701 050	≈4,82%	≈4,41%
Tomasz Czapla - Członek Rady Nadzorczej	Bezpośrednio	-	-	0,00%	0,00%
	Pośrednio, przez podmiot zależny: Aironi Quattro Fundacja Rodzinna	700 000	700 000	4,81%	4,40%
	Razem	700 000	700 000	4,81%	4,40%
Maciej Szczechura - Członek Zarządu	Bezpośrednio	3 985	3 985	≈0,0273845%	≈0,0250439%
Jakub Puchałka - Członek Zarządu	Bezpośrednio	3 818	3 818	≈0,0262369%	≈0,0239944%

25. Informacje o umowach mogących w przyszłości spowodować zmiany w strukturze kapitału akcyjnego

Według wiedzy posiadanej przez członków Zarządu Spółki dominującej na dzień 31.12.2024 r. nie występowały i na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania do publikacji (17.04.2025 r.) nie występują umowy mogące w przyszłości spowodować zmiany w strukturze kapitału zakładowego Spółki dominującej lub zmiany w strukturze akcjonariatu.

26. Opis istotnych pozycji pozabilansowych w ujęciu podmiotowym, przedmiotowym i wartościowym

Limity transakcji operacji pochodnych

Spółka dominująca posiada limity transakcji umożliwiające dokonywanie transakcji operacji pochodnych oraz towarowych transakcji pochodnych. Spółka wykorzystuje instrumenty pochodne do zabezpieczania przyszłych przepływów walutowych poprzez zawieranie operacji forwardowych.

Tabela. Wartość limitów skarbowych (w tys. PLN)

Bank	rodzaj	kwota limitu	ważny do dnia
		PLN'000	
Santander Bank Polska S.A.	limit transakcyjny	40 000	2025-06-30
PKO Bank Polski S.A.	limit transakcyjny	41 520	2025-03-11
Bank Millennium S.A.	limit transakcyjny	40 000	2025-05-26
Alior Bank S.A.	limit transakcyjny	40 000	2025-10-16

Tabela. Informacja o otwartych kontraktach z terminem realizacji na 31.12.2024 r. w tys. PLN i odpowiednio (o ile występuje) w tys. USD i w tys. EUR:

Waluta	Kwota zakontraktowana w walucie	Kwota PLN w dacie realizacji kontraktu
USD	71 613	285 596
EUR	49 050	213 902

Tabela. Informacja o otwartych kontraktach z terminem realizacji na 31.12.2023 r. w tys. PLN i odpowiednio (o ile występuje) w tys. USD i w tys. EUR:

Waluta	Kwota zakontraktowana w walucie	Kwota PLN w dacie realizacji kontraktu
USD	49 500	211 179
EUR	2 400	10 988

Na dzień 24.03.2025 r. Spółka posiadała zawarte kontrakty terminowe typu forward na zakup walut USD i EUR za PLN realizowane od 31.12.2024 r. do września 2025 r.:

Waluta	Kwota zakontraktowana w walucie	Kwota PLN w dacie realizacji kontraktu
USD	143 356	568 262
EUR	68 650	292 631

Tabela. Informacja o otwartych kontraktach SWAP Commodity z terminem realizacji po 31.12.2024 r.

Waluta	Kwota zakontraktowana w tonach	Kwota USD w dacie realizacji kontraktu
SWAP Commodity	42 500	31 050

Tabela. Informacja o otwartych kontraktach SWAP Commodity z terminem realizacji po 31.12.2023 r.

Waluta	Kwota zakontraktowana w tonach	Kwota USD w dacie realizacji kontraktu
SWAP Commodity	16 000	14 267

Tabela. Zmiany wycen portfela zabezpieczeń na poszczególne okresy sprawozdawcze (bez efektu podatku odroczonego)

Opis	01/01/2024-31/12/2024	01/01/2023-31/12/2023
	PLN'000	PLN'000
Kapitał z aktualizacji wyceny stan na początek okresu	(21 595)	(4 067)
utworzony celowo	-	-
inne zwiększenia / zmniejszenia (wycena walutowych operacji zabezpieczających)	6 286	(21 595)
wykorzystany celowo	-	-
Przeklasyfikowanie do wyniku – ujęcie w koszcie własnym sprzedaży	21 595	4 067
Kapitał rezerwowy stan na koniec okresu	6 286	(21 595)

Informacje na temat:

- gwarancji bankowych udzielonych przez banki na rzecz kontrahentów Spółki dominującej (Spółka w ramach posiadanych linii gwarancji bankowych zleca wystawianie gwarancji bankowych na rzecz kontrahentów współpracujących ze Spółką),
- gwarancji ubezpieczeniowych dla Spółki dominującej jako organizatora turystyki i pośrednika turystycznego (obecnie: jako organizatora turystyki i przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych), której beneficjentem jest Marszałek Województwa Łódzkiego,

zostały przedstawione w punkcie 13 niniejszego sprawozdania „Informacje o udzielonych i otrzymanych w roku obrotowym poręczeniach i gwarancjach”.

27. Informacja o systemie kontroli programów akcji pracowniczych

Emitent w 2024 roku nie prowadził i obecnie nie prowadzi i nie jest uczestnikiem żadnych programów akcji pracowniczych.

28. Informacje o podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych

Informacje na temat:

- daty zawarcia przez emitenta umowy z firmą audytorską o dokonanie badania jednostkowego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz okresu, na jaki została zawarta ta umowa,
- korzystania przez Emitenta z usług wybranej firmy audytorskiej oraz okresu i zakresu usług,
- organu, który dokonał wyboru firmy audytorskiej,

- d) wynagrodzenia firmy audytorskiej wypłaconego lub należnego za rok obrotowy i poprzedni rok obrotowy, odrębnie za badanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 oraz w punkcie 11 „Informacje o firmie audytorskiej – podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych” jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 oraz w punkcie 11 „Informacje o firmie audytorskiej – podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych” skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za rok obrotowy 2024.

zostały zamieszczone w punkcie 11 „Informacje o firmie audytorskiej – podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych” jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 oraz w punkcie 11 „Informacje o firmie audytorskiej – podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych” skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za rok obrotowy 2024.

29. Sprawozdanie zrównoważonego rozwoju

29.1. [ESRS 2] INFORMACJE OGÓLNE

29.1.1. [BP-1] Ogólna podstawa sporządzenia sprawozdania dotyczącego zrównoważonego rozwoju

Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie ze standardami ESRS (European Sustainability Reporting Standards – Europejskie Standardy Raportowania o Zrównoważonym Rozwoju) wprowadzonych rozporządzeniem delegowanym Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/2772 z dnia 18.06.2020 r. Niniejsze sprawozdanie opiera się również na zapisach Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2464 z dnia 14.12.2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 537/2014, dyrektywy 2004/109/WE, dyrektywy 2006/43/WE oraz dyrektywy 2013/34/UE w odniesieniu do sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (Dyrektywa CSRD) oraz ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2023 roku, poz. 120 z późn. zm.) obejmującej swą treścią (Rozdział 6c „Sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju” Art. 63p. i nast.) implementację Dyrektywy CSRD. Sprawozdanie ma charakter skonsolidowany.

Informacje, dane oraz mierniki i stwierdzenia zawarte w sprawozdaniu odnoszą się do Grupy Kapitałowej Rainbow Tours, chyba że wskazano inaczej. Zwroty „Rainbow” oraz „Grupa Kapitałowa Rainbow Tours” oznaczają Spółkę dominującą Rainbow Tours S.A. wraz z podmiotami zależnymi objętymi konsolidacją. Z uwagi na fakt, iż działalność Grupy Kapitałowej skoncentrowana jest głównie w Spółce dominującej, tj. Rainbow Tours S.A., informacje podane w Sprawozdaniu w wielu aspektach zostały opisane i przedstawione z perspektywy jednostkowej, tj. Rainbow Tours S.A. W przypadku gdy dane nie były dostępne, zastosowano metodę szacunkową. Sprawozdanie obejmuje informacje na temat zrównoważonego rozwoju dotyczące Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku. Zakres konsolidacji w niniejszym sprawozdaniu jest taki sam, jak w przypadku skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2024. Sprawozdanie na temat zrównoważonego rozwoju jest sporządzane w cyklu rocznym. Sprawozdanie obejmuje spółki zależne:

- White Olive A.E
- White Olive Kos Monoprosopi Anonymi Etaireia (do dnia 19.12.2024 r. spółka funkcjonująca pod nazwą/firmą: „Ellas Star Resorts Symmetoches Monoprosopi Anonymi Etairei”)
- „My Way by Rainbow Tours” Sp. z o. o. Rainbow Tours Destination Services Turkey Turizm Ve Seyahat Hizmetleri A.S.
- Rainbow distribuce s.r.o.

Sprawozdanie obejmuje również oddziały Rainbow Tours S.A.:

- „Rainbow Tours Spółka Akcyjna – Oddział w Torremolinos” – Oddział w Hiszpanii
- „Rainbow Tours Spółka Akcyjna – Oddział w Atenach” – Oddział w Grecji

Na dzień 31.12.2024 r. w skład Grupy Kapitałowej Rainbow Tours, poza spółką dominującą Rainbow Tours S.A., wchodziły spółki:

- „My Way by Rainbow Tours” Sp. z o.o. – działalność tej polskiej spółki zależnej skoncentrowana jest na organizowaniu i prowadzeniu szkoleń dla pilotów, animatorów i rezydentów w ramach projektu „Akademii Rainbow” [strona internetowa: <http://akademiainbow.pl>];
- **White Olive A.E.** (spółka akcyjna prawa greckiego; jednostka bezpośrednio zależna) – prowadzi działalność hotelową i jest właścicielem pięciu nieruchomości hotelowych (dwie nieruchomości położone na greckiej wyspie Zakynthos oraz jedna nieruchomość na wyspie Kreta, jedna nieruchomość na wyspie Rodos oraz jedna nieruchomość na wyspie Kos). W skład sieci hotelowej „White Olive” zarządzanej bezpośrednio przez spółkę White Olive A.E. wchodzi następujące hotele: „White Olive Premium Laganas”, „White Olive Elite Laganas”, „White Olive Premium Lindos” oraz „White Olive Elite Rethymno”; w 2024 roku do sieci hoteli „White Olive” włączony został hotel „White Olive Premium Marine”, co związane było z nabyciem przez White Olive A.E. 100% udziałów w spółce Ellas Star Resorts Symmetoches Monoprosopi A.E. (spółka pośrednio zależna funkcjonująca od 19.12.2024 r. pod aktualną nazwą/firmą: White Olive Kos Monoprosopi A.E.);

- **Rainbow Tours Destination Services Turkey Turizm Ve Sychta Hizmetleri A.S.** (spółka akcyjna prawa tureckiego; jednostka bezpośrednio zależna) – przedmiotowa spółka zależna została utworzona w sierpniu 2020 roku a jej powołanie miało na celu rozwój prowadzonej przez Grupę Kapitałową działalności gospodarczej w zakresie działalności organizatorów turystyki, a także usprawnienie wewnętrznej struktury organizacyjnej Grupy oraz przyczynienie się do uzyskania oszczędności kosztów operacyjnych i podniesienia efektywności działania Grupy Kapitałowej, co tym samym wpisuje się w strategię integracji pionowej Emitenta, w ramach której zamiarem Rainbow Tours S.A. jest, przy jednoczesnej rezygnacji z usług dostawców zewnętrznych, istotna optymalizacja kosztów realizacji imprez turystycznych, a także podwyższenie rentowności sprzedawanych usług dodatkowych (imprezy objazdowe i wycieczki fakultatywne). Przedmiotowa spółka zależna rozpoczęła działalność operacyjną od sezonu Lato 2021;
- **Rainbow distribuce s.r.o.** (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa czeskiego; jednostka bezpośrednio zależna) – spółka zależna utworzona pod koniec października 2023 roku; jest przedstawicielem Rainbow Tours S.A. na terenie Republiki Czeskiej i nie będzie prowadzić samodzielnej działalności touroperatorskiej; jest to spółka dystrybucyjna, której zadaniem jest sprzedaż imprez z wylotami z Pragi, Brna oraz polskich lotnisk dla klientów czeskich na terenie tego kraju; w szczególności przedmiot działalności Rainbow distribuce s.r.o. obejmuje zarządzanie siecią agentów sprzedaży (m.in. wyszukiwanie agentów, zawieranie umów; bieżący kontakt z siecią agentów, szkolenia i inne), organizację zasobów niezbędnych do prowadzenia sprzedaży Rainbow na terenie Czech (m.in. prowadzenie czeskiej strony internetowej; niezbędne tłumaczenia; marketing internetowy, promocja oferty Rainbow w mediach), a w przyszłości spółka Rainbow distribuce s.r.o. ma również potencjalnie zajmować się tworzeniem sieci sprzedaży własnej (wynajmowanie punktów pod oddziały własne oraz zarządzanie nimi, organizacja zatrudnienia).

Oprócz działalności w Polsce Spółka prowadziła także sprzedaż swojej oferty za pośrednictwem partnerów lokalnych w państwach ościennych, głównie w Czechach, na Słowacji i Litwie.

Prowadzenie działalności touroperatorskiej skupione jest w największym zakresie w Spółce dominującej, przy czym działalność spółek z Grupy Kapitałowej ma istotny, aczkolwiek pomocniczy i wspierający działalność jednostki dominującej charakter. Jako podmiot dominujący Rainbow Tours S.A. odpowiada zarówno za opracowanie strategii działania Grupy oraz monitorowanie jej wykonania, jak i za zapewnienie finansowania zewnętrznego dla spółek zależnych.

Sprawozdanie ma zastosowanie do łańcucha wartości na wyższym i niższym szczeblu w przypadku informacji dotyczących emisji gazów cieplarnianych z zakresu 3, ujawnień z zakresu ESRS S4 (Konsumenci i użytkownicy końcowi).

Spółka nie skorzystała z możliwości pominięcia konkretnej informacji dotyczącej własności intelektualnej, know-how lub wyników innowacji.

Spółka nie skorzystała z możliwości zwolnienia z obowiązku ujawnienia informacji dotyczących oczekiwanych wydarzeń lub spraw będących przedmiotem toczących się negocjacji zgodnie z art. 19a ust. 3 i art. 29a ust. 3 dyrektywy 2013/34/UE

29.1.2. [BP-2] Ujawnianie informacji w odniesieniu do szczególnych okoliczności

Mierniki zawarte w sprawozdaniu obejmują dane dotyczące łańcucha wartości oszacowanych z wykorzystaniem źródeł pośrednich. Żadne z mierników ilościowych i kwot pieniężnych nie podlegają wysokiemu poziomowi niepewności pomiaru.

Informacje na temat oszacowań łańcucha wartości oraz źródeł niepewności oszacowań i wyników są ujawniane wraz z poszczególnymi zakresami tematycznymi ESRS. Oszacowania dotyczą głównie obliczeń emisji GHG dla zakresów 2 i 3, gdzie część danych pośrednich niezbędnych do wyliczenia emisji pochodzi od dostawców oraz ze źródeł ogólnodostępnych a nie naukowych czy szczegółowych danych fizycznych.

Jest to pierwszy raport Grupy Kapitałowej Rainbow Tours sporządzony na podstawie standardów ESRS i w związku z tym Grupa nie zgłasza żadnych zmian w sposobie przygotowania lub prezentacji oświadczenia o zrównoważonym rozwoju ani błędów z poprzednich okresów. W niniejszym sprawozdaniu zostały zastosowane wymogi standardów ESRS i jest to jedyna zmiana w stosunku do lat poprzednich.

Spółka nie uwzględniła w swoim oświadczeniu dotyczącym zrównoważonego rozwoju informacji opartych na innych przepisach, nakładających na Spółkę obowiązek ujawniania informacji na temat zrównoważonego rozwoju lub na ogólnie przyjętych interpretacjach i ramach dotyczących sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju, oprócz informacji określonych w ESRS.

Informacje wymagane przez standardy ESRS, które odnoszą się do Sprawozdania z Działalności Zarządu lub Sprawozdania finansowego, obejmują między innymi wykaz spółek zależnych objętych konsolidacją, wpływ ryzyk związanych ze zmianami klimatycznymi na wyniki finansowe, kwestie ładu korporacyjnego, w tym rolę i kompetencje Zarządu oraz Rady Nadzorczej, zarządzanie ryzykiem, strategię zrównoważonego rozwoju, a także kluczowych interesariuszy Grupy Kapitałowej Rainbow Tours.

29.1.3. [GOV-1] Organy zarządzające i nadzorcze

Organem zarządzającym w Spółce jest Zarząd, a organem nadzorczym Rada Nadzorcza.

Liczba członków wykonawczych organów zarządzających i nadzorczych: 4 (Zarząd)

Liczba członków niewykonawczych organów zarządzających i nadzorczych: 7 (Rada Nadzorcza)

W składzie organów zarządzających i nadzorczych i nie ma reprezentacji pracowników.

RADA NADZORCZA

Rada Nadzorcza Rainbow Tours S.A. sprawuje bieżący nadzór nad zarządzaniem ryzykiem, wpływem i szansami, oceniając adekwatność oraz skuteczność tego procesu za pośrednictwem Komitetu Audytu. Ostateczna odpowiedzialność za nadzór nad zarządzaniem ryzykiem w całej Grupie Kapitałowej Rainbow Tours leży po stronie Rady Nadzorczej Spółki.

Paweł Walczak - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A. powołany w dniu 30.06.2022 r. do składu Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A. obecnej kadencji. Pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Paweł Walczak jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego i posiada tytuł magistra prawa; odbył również studia podyplomowe Analityków Finansowych na Wydziale Finansów i Bankowości Szkoły Głównej Administracji i Zarządzania w Warszawie.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie z zakresu formalnoprawnych aspektów rynku kapitałowego, prawa spółek, emisji instrumentów finansowych (akcji, obligacji, itp.), organizacji i funkcjonowania spółek publicznych (na GPW i w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect) oraz firm inwestycyjnych (domów maklerskich), a także z zakresu obowiązków informacyjnych spółek publicznych i członków organów spółek publicznych. Przez wiele lat związany z branżą finansową i domami maklerskimi w Łodzi i Warszawie. Był członkiem Rad Nadzorczych spółek kapitałowych, w tym spółek publicznych, a także firmy inwestycyjnej (domu maklerskiego).

Grzegorz Baszczyński - Członek Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A. powołany do składu Rady Nadzorczej obecnej kadencji od dnia 1.07.2023 r.

Grzegorz Baszczyński posiada wykształcenie wyższe; jest absolwentem filologii angielskiej na Uniwersytecie Łódzkim, gdzie ponadto ukończył kurs MBA. Swoją karierę zawodową związał z branżą i rynkiem turystycznym. Prowadził działalność gospodarczą jako współwłaściciel i Dyrektor ds. Operacyjnych w Jet Aid Travel. Jako udziałowiec i członek Zarządu (Wiceprezes Zarządu, Prezes Zarządu) prowadził spółkę Rainbow Polska Sp. z o.o. Od 2003 roku jest akcjonariuszem i do dnia 30.06.2023 r. był Prezesem Zarządu w Rainbow Tours S.A., a także był członkiem organów zarządzających podmiotów zależnych od Rainbow Tours S.A., wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Rainbow Tours. Pełnił funkcję President of the Board of Directors w spółce bezpośrednio zależnej od Rainbow Tours S.A., tj. w White Olive A.E. (spółka akcyjna prawa greckiego), a także, w latach 2019-2022, funkcję President of the Board of Directors w spółce w White Olive Premium Lindos A.E. Był również Członkiem Zarządu Polskiego Związku Organizatorów Turystyki oraz Wiceprezesem Zarządu Polskiej Izby Turystyki.

Tomasz Czapla - Członek Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A. powołany w dniu 30.06.2022 r. do składu Rady Nadzorczej obecnej kadencji.

Tomasz Czapla posiada wykształcenie wyższe; ukończył Politechnikę Łódzką, Wydział Włókienniczy, uzyskując tytuł inżyniera włókiennictwa. Swoją karierę zawodową związał z branżą i rynkiem turystycznym. W latach 1991-1996 był współwłaścicielem Globtroter s.c., a następnie, w latach 1996-2000, wspólnikiem i Prezesem Zarządu Globtroter Polska Sp. z o.o. W latach 2000-2003 był wspólnikiem i Wiceprezesem Zarządu spółki Rainbow Polska Sp. z o.o. Od 2003 r. jest akcjonariuszem Rainbow Tours S.A., gdzie do dnia 30.06.2021 r. jednocześnie pełnił także funkcję Wiceprezesa Zarządu. Był członkiem organów zarządzających podmiotów zależnych od Rainbow Tours S.A., wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Rainbow Tours.

Monika Kulesza - Członkini Rady Nadzorczej (członkini niezależna)

Członkini Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A. powołana w dniu 30.06.2022 r. do składu Rady Nadzorczej obecnej kadencji.

Monika Kulesza ukończyła Wyższą Szkołę Turystyki i Rekreacji w Warszawie, Wydział Turystyki i Rekreacji, Społeczną Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi na kierunku Zarządzanie i Marketing, a także studia podyplomowe w zakresie rachunkowości, ze specjalizacją w przedmiocie obowiązków sprawozdawczych i zakresów ujawnień emitentów giełdowych, w Społecznej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi.

Doświadczenie w działalności w ramach organu nadzorczego spółki kapitałowej Pani Monika Kulesza uzyskała pełniąc w latach 2019-2022 funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej BM Reflex Sp. z o.o. w Łodzi.

Monika Ostruszka - Członkini Rady Nadzorczej (członkini niezależna)

Członkini Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A. powołana do składu Rady Nadzorczej obecnej kadencji od dnia 01.07.2023 r.

Monika Ostruszka jest absolwentką Studium Ekonomicznego w Łodzi oraz Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Finanse i Bankowość. Ukończyła także podyplomowe studia z zakresu analizy finansowej na Wydziale Finansów i Bankowości Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie). Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe na rynku kapitałowym. Jest uczestniczką licznych branżowych szkoleń, seminariów i warsztatów. Od 2013 roku jest związana z obszarem zarządzania ryzykiem w podmiotach nadzorowanych.

Pracowała jako Inspektor w Wydziale Kredytów w Powszechnym Banku Gospodarczym S.A. w Łodzi oraz jako Specjalista i Kierownik w Zespole Przygotowania Emisji w Domu Maklerskim Powszechnego Banku Gospodarczego S.A. w Łodzi.

Przez wiele lat była związana z branżą finansową i domami maklerskimi w Łodzi i Warszawie. Posiada również kilkuletnie doświadczenie w doradztwie dotyczącym relacji inwestorskich dla spółek notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

W latach 2007-2008 miała udział w przygotowaniu i realizacji procesu wprowadzenia Rainbow Tours S.A. do obrotu na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Joanna Stępień-Andrzejewska - Członek Rady Nadzorczej

Członkini Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A. powołana w dniu 30.06.2022 r. do składu Rady Nadzorczej obecnej kadencji.

Joanna Stępień-Andrzejewska w roku 1992 ukończyła wyższe studia magisterskie na kierunku cybernetyka ekonomiczna i informatyka na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 1991-1992 studiowała w Wielkiej Brytanii w Newcastle Polytechnic, a w roku 1994 pracowała jako Research worker w Glasgow University. W roku 2005 uzyskała tytuł doktora nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania, ze specjalnością rachunkowość, na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy jako nauczyciel akademicki rachunkowości na Uniwersytecie Łódzkim. Jako wykładowca prowadziła kursy dla członków Rad Nadzorczych, sędziów i prokuratorów, a także szkolenia dla przedsiębiorców i kadry zarządzającej z dziedziny rachunkowości finansowej i prowadzenia ksiąg rachunkowych. Jest autorką publikacji z zakresu rachunkowości finansowej, zarządzania finansowego i pochodnych instrumentów finansowych.

Remigiusz Talarek - Członek Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A. powołany w dniu 30.06.2022 r. do składu Rady Nadzorczej obecnej kadencji.

Remigiusz Talarek jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie uzyskał tytuł magistra prawa. Ukończył ponadto kurs MBA na Uniwersytecie Łódzkim oraz szereg szkoleń w zakresie zarządzania. Swoją karierę zawodową związał z branżą i rynkiem turystycznym. Był twórcą i współwłaścicielem Globtroter s.c., a następnie współnikiem i Wiceprezesem Zarządu Globtroter Polska Sp. z o.o. W latach 2000-2003 był współnikiem i Wiceprezesem Zarządu spółki Rainbow Polska Sp. z o.o. Od 2003 r. jest akcjonariuszem Rainbow Tours S.A., gdzie do dnia 30.06.2021 pełnił także funkcję Wiceprezesa Zarządu. Był ponadto członkiem organów zarządzających podmiotów zależnych od Rainbow Tours S.A., wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Rainbow Tours: w latach 2008-2018 był Prezesem Zarządu Rainbow Incentive & Incoming Sp. z o.o. (dawnej: ABC Świat Podróży Sp. z o.o.), a w latach 2010-2018 – Prezesem Zarządu „Bee & Free” Sp. z o.o.

W ramach Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A. funkcjonują dwa komitety:

- Komitet Strategii i Rozwoju Biznesu,
- Komitet Audytu.

Komitet Strategii i Rozwoju Biznesu

Komitet Strategii i Rozwoju Biznesu jest stałym komitetem Rady Nadzorczej Spółki i pełni funkcje konsultacyjno-doradcze oraz opiniodawcze dla Rady Nadzorczej Spółki w zakresie strategii działalności i rozwoju Spółki oraz weryfikacji pracy Zarządu w zakresie osiągania ustalonych celów strategicznych, a także monitorowania wyników osiągniętych przez Spółkę.

W skład Komitetu Strategii i Rozwoju Biznesu wchodzi:

- Remigiusz Talarek – Przewodniczący Komitetu Strategii i Rozwoju Biznesu,
- Grzegorz Baszczyński – Członek Komitetu Strategii i Rozwoju Biznesu,
- Tomasz Czapla – Członek Komitetu Strategii i Rozwoju Biznesu.

W skład Komitetu Strategii i Rozwoju Biznesu każdorazowo wchodzi przynajmniej dwóch członków, w tym Przewodniczący Komitetu. Członkowie Komitetu Strategii i Rozwoju Biznesu powoływani są na okres wspólnej kadencji pokrywającej się

z kadencją członków Rady Nadzorczej. Kadencja i mandat członka Komitetu wygasają z dniem wygaśnięcia odpowiednio kadencji i mandatu w Radzie Nadzorczej Spółki.

Komitet Audytu

Komitet Audytu jest stałym komitetem Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A. i pełni funkcje konsultacyjno-doradcze dla Rady Nadzorczej Spółki oraz wykonuje inne uprawnienia i obowiązki przewidziane przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przewidziane przez właściwe postanowienia ustawy z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16.04.2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylającego decyzję Komisji 2005/909/WE.

Poniżej przedstawiono skład Komitetu Audytu wraz z informacją o niezależnych członkach Komitetu (w rozumieniu art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym), a także o członkach posiadających wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych (zgodnie z art. 129 ust. 1 ustawy z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym) oraz posiadających wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Rainbow Tours S.A. (zgodnie z art. 129 ust. 5 ustawy z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym):

- Monika Kulesza – Przewodnicząca Komitetu Audytu; członkini niezależna Komitetu Audytu, posiadająca wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości oraz posiadająca wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka,
- Monika Ostruszka – Członkini Komitetu Audytu; członkini niezależna Komitetu Audytu,
- Joanna Stępień-Andrzejewska – Członkini Komitetu Audytu; posiadająca wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości oraz wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka.

Wskaźniki różnorodności w Radzie Nadzorczej na dzień 31 grudnia 2024 roku kształtowały się następująco:

- 43% składu Rady Nadzorczej stanowiły kobiety, 57% składu Rady Nadzorczej stanowili mężczyźni.
- 14% składu Rady Nadzorczej stanowiły osoby w grupie wiekowej 30-50 lat, 86% stanowiły osoby w grupie wiekowej powyżej 50 lat.

Niezależni członkowie Rady Nadzorczej stanowili 30% składu Rady Nadzorczej.

Przewodniczący Rady Nadzorczej nie był częścią kadry zarządzającej.

ZARZĄD:

Zarząd Spółki dominującej Rainbow Tours S.A. odpowiada za zarządzanie działalnością Spółki w pełnym zakresie, reprezentowanie jej na zewnątrz, podejmowanie decyzji w sprawach Spółki oraz zarządzanie jej majątkiem.

Maciej Szczechura - Prezes Zarządu

Maciej Szczechura związany jest z Rainbow Tours S.A. od lutego 2019 roku, najpierw jako doradca Zarządu oraz dyrektor strategiczny. Pracował nad projektami z zakresu strategii marki, CRM, segmentacji czy programem lojalnościowym. Z dniem 01.03.2020 r. został powołany do Zarządu Spółki i rozpoczął pełnienie funkcji Członka Zarządu, a od dnia 01.07.2023 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu Spółki.

Ukończył studia w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz w Said Business School na Uniwersytecie Oksfordzkim. Od 2006 roku jest związany z branżą finansową. W latach 2010-2018 był Członkiem Zarządu Getin Noble Banku. Przez lata kierował w Getin Noble Banku pionem bankowości detalicznej obejmującym sprzedaż, zarządzanie produktem, marketing oraz kanały digital i CRM. Dodatkowo w tym samym czasie nadzorował obszar automotive obejmujący leasing i kredyty samochodowe. We wcześniejszym okresie prowadził pion marketingu banku. W latach 2010-2018 był również członkiem organów podmiotów grupy kapitałowej Getin Noble Bank, pełniąc funkcje: Przewodniczącego Rady Nadzorczej Noble Funds TFI; Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Polskiego Banku Inwestycji S.A., Członka Rady Nadzorczej Getin Leasing, a także Prezesa Noble Concierge Sp. z o.o. oraz Prezesa Noble Foundation. W latach 2006-2010 pełnił także funkcję Wiceprezesa Zarządu Eurobank, nadzorując pion marketingu i operacji, a w latach 2004-2006 był Dyrektorem Marketingu i Dyrektorem Zarządzającym tej instytucji. Jest współautorem marki eurobank; pracował nad koncepcją rynkowego challenger'a consumer finance od momentu uruchomienia projektu przez polskiego przedsiębiorcę Mariusza Łukasiewicza. W latach 1998-2004 pracował w agencjach marketingowych dla takich uznanych marek jak: Telekomunikacja Polska, Wizja TV, Danone, Glaxo Wellcome, Cadbury Wedel, Kruszewica, Johnnie Walker czy Eli Lilly.

Obszary odpowiedzialności:

- Dział Sprzedaży:

- Sieć Sprzedaży (Oddziały),
- Sieć Agencyjna i Franczyzowa,
- Dział Grup,
- Biuro Sprzedaży Korporacyjnej.

Piotr Burwicz - Wiceprezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu Rainbow Tours S.A. powołany w dniu 25.08.2020 r. do składu Zarządu Rainbow Tours S.A., a funkcję Członka Zarządu pełni od stycznia 2017 r.

Piotr Burwicz posiada wykształcenie wyższe, ukończył studia na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Od początku kariery zawodowej jest związany z branżą finansową. W latach 2002-2006 pracował na stanowiskach specjalistycznych w Volkswagen Bank Polska, a następnie w spółce emFinanse (Grupa mBanku), gdzie nadzorował m.in. sprzedaż kredytową i politykę produktową, a w późniejszym okresie pełnił funkcję Dyrektora Operacyjnego. W latach 2008-2015 był związany z Grupą Getin Noble Bank, gdzie sprawował funkcje m.in. Dyrektora Departamentu Klienta Korporacyjnego, Dyrektora Zarządzającego Obszarem Produktów i Procesów oraz Dyrektora ds. Projektów i Rozwoju. W tym okresie odpowiadał m.in. za kształtowanie polityki produktowej Banku, pracę centrów analiz kredytowo-leasingowych i centrów operacji dla klienta firmowego oraz tworzenie strategii Banku. Równolegle, w latach 2009-2014, był związany z Grupą Getin Holding, gdzie pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej „Idea Bank Ukraina”, nadzorując m.in. relokację Banku z Iwano-Frankowska do Lwowa oraz szereg projektów transformujących Bank w nowoczesną instytucję finansową.

Jest związany z Rainbow Tours S.A. od początku 2016 roku. Pełniąc funkcję Dyrektora Operacyjnego Spółki uczestniczył w wielu działaniach dotyczących m.in. sieci sprzedaży, wdrożeń produktowych, optymalizacji mechanizmów cenowych oraz obsługi Klientów. Od dnia 01.01.2017 r. wszedł w skład Zarządu Spółki i początkowo pełnił funkcję Członka Zarządu, a następnie Wiceprezesa Zarządu Rainbow Tours S.A.

Obszary odpowiedzialności:

- Dział IT
 - Administracja IT
 - Programiści IT
- Dział Czarterów
 - Dział Operacyjny
 - Wizy
- Dział Przelotów Rejsowych (kasy lotnicze)
- Dział Produktu
- Dział Kontentu Produktowego
- Dział Projektów
- Help Desk
- Dział ds. HR

Jakub Puchałka - Wiceprezes Zarządu

Członek Zarządu Rainbow Tours S.A. powołany od dnia 01.07.2021 r. do składu Zarządu Rainbow Tours S.A. Począwszy od dnia 01.07.2024 r. Pan Jakub Puchałka pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki.

Jakub Puchałka posiada wykształcenie wyższe, ukończył studia wyższe na kierunku Zarządzanie i Marketing w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, a także Podyplomowe Studium Prawa Pracy na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego oraz studia podyplomowe Psychologia Zarządzania Personalem na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego; jest także absolwentem studiów Executive MBA na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Jakub Puchałka związany jest z branżą turystyki zagranicznej od początku kariery zawodowej. W trakcie studiów pracował jako pilot wycieczek i rezydent biur podróży. Następnie pracował w TUI Poland Sp. z o.o., w której pełnił funkcję Regionalnego Kierownika Sprzedaży i odpowiadał za realizację planów sprzedażowych w podległym regionie, współpracę z agentami, rozwój sieci agencyjnej. W Biurze Podróży Triada S.A., pełnił funkcję Szefa Działu Pilotażu, odpowiedzialnego za obsługę Klientów za granicą i za struktury pilocko- rezydentów, a następnie pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Zasobów Ludzkich. W kolejnych latach Pan Jakub Puchałka pracował w branży e-commerce i realizował projekty związane z turystyką – w firmie Groupon Sp. z o.o., w której był odpowiedzialny za rozwój współpracy z podmiotami z branży turystycznej; następnie w spółce Voyage Privé, zajmującej się dynamicznym pakietowaniem usług turystycznych, w której pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego polskim oddziałem firmy.

Jakub Puchalka pracuje w Rainbow Tours S.A. od 2016 r. i w okresie do dnia powołania do Zarządu Spółki odpowiadał za obsługę Klientów na wszystkich imprezach realizowanych przez Rainbow Tours S.A., serwis pilocki, rezydencki i animacyjny, rozwój sprzedaży wycieczek fakultatywnych oraz rozwój struktur firmy za granicą, zajmujących się obsługą Klientów, organizacją wycieczek i świadczeniem usług handlingowych.

Obszary odpowiedzialności:

- Dział Księgowości i Kadr
 - Główna Księgowa
 - Dział Księgowości
 - Dział Kadr
 - Specjalista ds. BHP
- Dział Administracji
- Dział Obsługi Destynacji
 - Piloci i Rezydenci
 - Rekrutacja i Administracja
 - Transport i Logistyka
 - Akademia Rainbow „My Way by Rainbow Tours”
- Jednostki zależne i oddziały
 - White Olive
 - Rainbow Tours Destination Services Turkey Turizm Ve Seyahat Hizmetleri A.S.
 - Oddziały w Grecji i Hiszpanii

Aleksandra Piwko-Susik - Członkini Zarządu

Członkini Zarządu Rainbow Tours S.A. powołana od dnia 01.07.2024 r. do składu Zarządu Rainbow Tours S.A. i do pełnienia funkcji Członkini Zarządu Spółki.

Aleksandra Piwko-Susik posiada wykształcenie wyższe, ukończyła Wyższą Szkołę Hotelarstwa Gastronomii i Turystyki w Warszawie na kierunku obsługa ruchu turystycznego oraz Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie na kierunku Zarządzanie Logistyką i Łańcuchami Dostaw; obecnie jest studentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Executive Master of Business Administration (MBA).

Aleksandra Piwko-Susik związana jest z branżą turystyki zorganizowanej od początku kariery zawodowej. Pracowała w Triada S.A. (touroperator) jako Destination Manager, a następnie w 7Islands Sp. z o.o. (touroperator) jako Operation Manager oraz jako Contracting & Operation Manager, mając też półroczny epizod zawodowy w branży hotelarskiej na Majorce jako Duty Manager w kompleksie hotelowym.

Począwszy od stycznia 2017 roku pracuje w Rainbow Tours S.A. W okresie do kwietnia 2023 roku pracowała jako Contracting Manager, a od maja 2023 roku jako Dyrektorka Operacyjna (COO) odpowiedzialna za planowanie, koordynację i nadzorowanie działań operacyjnych Spółki, w tym m.in.: nadzór nad rozwojem produktu Rainbow, w tym w szczególności nad rozbudową portfolio hotelowego i objazdowego, rozwój nowych produktów/linii biznesowych i usług oraz ekspansji biznesowej Spółki, planowanie sezonów turystycznych (planowanie kierunków, wielkości programów, liczby i kategoryzacji hoteli), w tym przygotowanie założeń kalkulacyjnych i marżowych dla nowych sezonów oraz bieżący monitoring parametrów finansowych (waluty, marże, paliwo) itd.

Obszary odpowiedzialności:

- Dział Kontraktów
- Dział Produktu

Członkowie Zarządu nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki.

Wskaźniki różnorodności w Zarządzie na dzień 31 grudnia 2024 roku:

- 25% składu Zarządu stanowiły kobiety, 75% składu Zarządu stanowili mężczyźni,
- 100% składu Zarządu kwalifikowało się do grupy wiekowej w przedziale 30-50 lat.

Zarząd odpowiada za identyfikację i ocenę istotnych wpływów, ryzyk i szans w kwestiach związanych ze zrównoważonym rozwojem. Zarząd jest odpowiedzialny za stworzenie i wdrożenie odpowiednich polityk w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz monitoring i podejmowanie cyklicznych działań mających na celu ich aktualizację w niezbędnym zakresie. Zagadnienia związane ze zrównoważonym rozwojem są tematem poruszonym na posiedzeniach Zarządu.

Prezes Zarządu jest odpowiedzialny za nadzór nad Ekspertem ds. ESG, do zadań którego należy przygotowywanie sprawozdawczości z zakresu zrównoważonego rozwoju i raportowanie wyników realizowanych prac do Prezesa Zarządu. Zarząd Rainbow Tours S.A. odpowiada za opracowywanie i wdrażanie od 2025 roku strategii zrównoważonego rozwoju, w tym za realizację celów związanych z ochroną środowiska, odpowiedzialnością społeczną oraz ładem korporacyjnym. Prezes Zarządu podlega nadzorowi ze strony Rady Nadzorczej. Przewodniczący Rady Nadzorczej brał udział w pracach związanych z przygotowaniem sprawozdawczości ESG za rok 2024.

W zarządzaniu wpływami, ryzykami i szansami związanymi ze zrównoważonym rozwojem nie są stosowane specjalne kontrole i procedury, które byłyby zintegrowane z innymi funkcjami wewnętrznymi.

Zarząd, na podstawie informacji dostarczonych przez Eksperta ds. ESG, podejmuje decyzje o określeniu priorytetowych działań związanych z ochroną środowiska, odpowiedzialnością społeczną oraz ładem korporacyjnym oraz weryfikuje ich realizację. Rada Nadzorcza jest odpowiedzialna za rozliczenie Zarządu z powierzonych zadań.

Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki nie posiadają kierunkowego wykształcenia w zakresie zrównoważonego rozwoju; posiadają jednak doświadczenie związane z realizowaną od roku 2018 sprawozdawczością na temat informacji niefinansowych (zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22.10.2014 r. zmieniającą dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy), która swym zakresem obejmowała m.in. tematykę zagadnień społecznych, pracowniczych, środowiska naturalnego, poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji. Grupa Kapitałowa Rainbow Tours w okresie sprawozdawczym 2024 i obecnie współpracuje z zewnętrzną firmą konsultingową w zakresie doradztwa w tematach zrównoważonego rozwoju. Konsultanci odpowiadają za wsparcie kadry Rainbow, w tym Rady Nadzorczej, Zarządu i Eksperta ds. ESG, przy wdrażaniu wymogów prawnych, organizują szkolenia dla kadry pracowniczej zaangażowanych w przekazywanie danych dotyczących zrównoważonego rozwoju oraz wspierają realizację projektów związanych ze zrównoważonym rozwojem. W 2024 roku konsultanci przeprowadzili szkolenie dla Zarządu i Rady Nadzorczej obejmujące wprowadzenie do sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju oraz tematykę badania podwójnej istotności (przedmiotowe szkolenie zostało także przeprowadzone dla kadry kierowniczej wyższego szczebla i kadry pracowniczej potencjalnie zaangażowanych w tematykę zrównoważonego rozwoju; informacje o tym szkoleniu są zawarte w części SBM-3). Ponadto, przedstawiciele konsorcjum firm konsultingowych dysponują specjalistyczną wiedzą oraz praktyką i doświadczeniem z zakresu ESG, obejmującymi opracowanie Strategii ESG, obliczanie śladu węglowego w różnych obszarach, a także zbieranie danych i przygotowanie raportów dotyczących zrównoważonego rozwoju. Zarząd przewiduje finansowanie studiów kierunkowych z zakresu zrównoważonego rozwoju dla kadry pracowniczej dedykowanej sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju i tematyce ESG. Dokładny proces zarządzania kwestiami zrównoważonego rozwoju w organizacji jest w trakcie budowy.

29.1.4. [GOV-2] Informacje przekazywane organom zarządzającym i nadzorczym Spółki oraz podejmowane przez nie kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem

Spółka jest w trakcie budowy procesu zarządzania kwestiami zrównoważonego rozwoju. W dotychczasowych działaniach Zarząd i Rada Nadzorcza uwzględniały wpływy, ryzyka i szanse podczas nadzorowania strategii, decyzji dotyczących głównych transakcji i procesów zarządzania tematami ESG. Zarząd jest informowany o kwestiach związanych ze zrównoważonym rozwojem w trakcie posiedzeń Zarządu i poprzez aktywny udział Eksperta ds. ESG w posiedzeniach Zarządu dedykowanych tej tematyce. W razie zaistnienia konieczności Prezes, przedstawiciel Rady Nadzorczej i Ekspert ds. ESG na dodatkowych spotkaniach omawiają najpilniejsze kwestie. Taki sposób komunikacji stosowany był w roku sprawozdawczym i będzie kontynuowany w okresach następnych.

Zagadnienia, które były brane pod uwagę:

- 1) budowa i opracowanie Strategii ESG oraz szczegółowych celów objętych jej zakresem, a także mierników postępu realizacji Strategii ESG (KPI), także ustalanie wstępnych budżetów związanych z realizacją Strategii ESG,
- 2) ocena potencjalnych wpływów ekonomicznych, środowiskowych i społecznych związanych z realizacją strategii organizacji w kontekście tematyki zrównoważonego rozwoju,
- 3) weryfikacja i ocena posiadanych przez kontrahentów (np. hotele) certyfikatów z zakresu zrównoważonego rozwoju w kontekście planów budowy procesów mających na celu zaprezentowanie i uwzględnienie w opisie oferty zagadnień zrównoważonego rozwoju dla odbiorcy końcowego (klienta),
- 4) weryfikacja i ocena możliwości rozszerzenia oferty turystycznej dla osób z niepełnosprawnościami,
- 5) weryfikacja i ocena oferowanych dla pracowników (w rozumieniu Kodeksu pracy) szkoleń w związku z zamiarem wprowadzenia zagadnień zrównoważonego rozwoju do tematyki szkoleń w kolejnych okresach,

- 6) omówienie tematyki i zakresu sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju; ustalenia związane z powołaniem „komórki ESG”, odpowiedzialnej za organizację i nadzorowanie procesów związanych ze sprawozdawczością zrównoważonego rozwoju,
- 7) udział Zarządu i Rady Nadzorczej w procesie badania podwójnej istotności,
- 8) tematyka instalacji paneli fotowoltaicznych i solarnych na nieruchomościach własnych (hotel „White Olive”); analiza i ocena potencjalnej inwestycji w przedmiotowym zakresie (instalacje OZE),
- 9) analiza udziału Spółki dominującej w kosztach związanych ze stosowaniem u dostawców częściowo zrównoważonego paliwa lotniczego (certyfikacja ETS i paliwo SAF),
- 10) przegląd i przygotowanie do aktualizacji polityk z zakresu tematyki ESG, przygotowanie do wdrożenia zmienionych i nowych polityk: „Polityka środowiskowa Grupy Kapitałowej Rainbow Tours”, „Polityka różnorodności Grupy Kapitałowej Rainbow Tours”, „Polityka personalna Grupy Kapitałowej Rainbow Tours”, „Polityka praw człowieka Grupy Kapitałowej Rainbow Tours”, „Polityka społeczna Grupy Kapitałowej Rainbow Tours”, „Kodeks Etyki Grupy Kapitałowej Rainbow Tours”, „Polityka antykorupcyjna Grupy Kapitałowej Rainbow Tours”,
- 11) wybór docelowych fundacji i organizacji pożytku publicznego z obszaru województwa łódzkiego i m. Łodzi obejmowanych planowanymi donacjami ze strony Spółki dominującej w ramach realizacji strategii dotyczącej wsparcia lokalnej społeczności,
- 12) proces przygotowania klauzul: *compliance* i *data request* w tematyce zrównoważonego rozwoju (wdrażanie klauzul rozpoczęto w roku 2025).

Istotne wpływy, ryzyka i szanse, którymi w okresie sprawozdawczym zajmowały się Zarząd i Rada Nadzorcza zostały opisane w sekcji SBM-3.

Ekspert ds. ESG współpracuje z Zarządem i Radą Nadzorcą w ramach procesów związanych z wdrożeniem przepisów dotyczących zrównoważonego rozwoju. Przy akceptacji Zarządu ustala zadania niezbędne do realizacji z zakresu zrównoważonego rozwoju.

29.1.5. [GOV-3] Uwzględnianie wyników związanych ze zrównoważonym rozwojem w systemach zachęt

Na podstawie zapisów „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej” i stosownej uchwały Walnego Zgromadzenia, Rada Nadzorcza na mocy corocznych uchwał uszczegółowia przedmiotowe kryteria niefinansowe dotyczące przyznawania zmiennego składnika wynagrodzenia i sposób ich uwzględnienia przy określaniu warunków przyznania Premii miesięcznej lub Premii rocznej i weryfikacji wykonania ustanowionych kryteriów.

Rada Nadzorcza Rainbow Tours S.A. ustaliła na rok obrotowy 2024 następujące kwestie niefinansowe mające wpływ na wynagrodzenie zmienne członków Zarządu:

- 1) oceniane w cyklach miesięcznych:
 - udział procentowy liczby pracowników ze stażem zatrudnienia przekraczającym okres trzech lat/okresów rocznych w relacji do ogółu zatrudnionych pracowników,
 - stosunek (udział) procentowy wypełnienia (liczby zajętych miejsc) w samolotach czarterowych do ogólnej dostępnej liczby miejsc w samolotach wycarterowanych przez Spółkę lub bloków miejsc w samolotach wycarterowanych przez podmioty trzecie (innych touroperatorów) i zakupionych przez Spółkę; Spółka dąży do możliwie największego wypełnienia samolotów, co wpływa na efektywność środowiskową transportu,przy czym część wynagrodzenia zmiennego zależnego od w/w kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem uwzględniana w systemach zachęt określona została na poziomie 4% łącznej wartości wynagrodzenia o charakterze zmiennym odnoszonego do premii miesięcznej;
- 2) oceniane w cyklu rocznym:
 - fluktuacja (rotacja) pracowników salonów sprzedaży Spółki (jako jednostki dominującej),
 - poziom satysfakcji (zadowolenia) klientów lub potencjalnych klientów hoteli własnych Grupy Kapitałowej Rainbow Tours mierzony wskaźnikiem satysfakcji wygenerowanym za rok 2024 za pośrednictwem funkcjonującego w Grupie Kapitałowej Rainbow Tours oficjalnego, specjalistycznego oprogramowania (software dystrybuowany za pośrednictwem platformy o globalnym zasięgu i renomie), służącego do monitorowania, zbierania i parametryzowania opinii o konkretnym hotelu z kilku do kilkunastu źródeł on-line,przy czym część wynagrodzenia zmiennego zależnego od w/w kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem uwzględniana w systemach zachęt określona została na poziomie wskaźnika w wysokości 3%, powiększającego kwotę premii rocznej wyliczonej w oparciu o odrębne kryteria o charakterze finansowym.

W roku 2024 kwestie związane z klimatem nie były brane pod uwagę jako składnik wynagrodzenia zmiennego Zarządu.

29.1.6. [GOV-4] Oświadczenie dotyczące należytej staranności

Podstawowe elementy procesu należytej staranności	Punkty w oświadczeniu dotyczącym zrównoważonego rozwoju
Uwzględnienie należytej staranności w ładzie korporacyjnym, strategii i modelu biznesowym	GOV-2, GOV-5, G-1, SBM-1
Współpraca z zainteresowanymi stronami, na które jednostka wywiera wpływ, na wszystkich kluczowych etapach procesu należytej staranności	SBM-2, S1, S4
Identyfikacja i ocena niekorzystnych wpływów	IRO-1, SBM-1, SBM-3
Podejmowanie działań w celu ograniczenia zidentyfikowanych niekorzystnych wpływów	E1, E2, S1, S4, G1
Monitorowanie skuteczności tych starań i przekazywanie stosownych informacji w tym zakresie	GOV-2, GOV-5, E1, E2, S1, S4, G1

29.1.7. [GOV-5] Zarządzanie ryzykiem i kontrole wewnętrzne nad sprawozdawczością w zakresie zrównoważonego rozwoju

W roku 2024 Spółka rozpoczęła formalne budowanie procesu zarządzania kwestiami zrównoważonego rozwoju, co stanowi kluczowy element długoterminowej strategii odpowiedzialności społecznej i środowiskowej. Organizowane są spotkania, w których uczestniczą Ekspert ds. ESG, audytor wewnętrzny oraz przedstawiciel Rady Nadzorczej. Celem tych spotkań jest omawianie bieżących kwestii związanych z realizacją zaplanowanych działań w obszarze zrównoważonego rozwoju oraz postępów w tworzeniu i doskonaleniu procesu raportowania kwestii ESG, które są niezbędne do oceny i monitorowania wpływu działalności Spółki na środowisko, społeczeństwo oraz strukturę zarządzania.

Podczas tych spotkań omawiane są szczegóły związane z przygotowaniem i wdrażaniem sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju, a także rozwiązywane bieżące problemy lub wyzwania, które mogą się pojawić w trakcie realizacji tych działań. W miarę potrzeby, Prezes Zarządu Spółki także bierze udział w tych spotkaniach, aby mieć bezpośredni wpływ na decyzje strategiczne oraz monitorować postępy w przedmiotowym obszarze. Udział Prezesa Zarządu stanowi dodatkowe wzmocnienie zaangażowania kierownictwa w kwestie zrównoważonego rozwoju i zapewnienie, że podejmowane działania są zgodne z długoterminową strategią Spółki.

W ramach dotychczasowego, realizowanego w roku sprawozdawczym procesu kontroli nad sprawozdawczością w zakresie zrównoważonego rozwoju, miały miejsce następujące istotne działania kontrolne:

- zaangażowanie Zarządu Spółki (w szczególności Prezes Zarządu), Rady Nadzorczej (w szczególności Przewodniczącego Rady Nadzorczej) i komórki audytu wewnętrznego w tematykę związaną ze sprawozdawczością zrównoważonego rozwoju (udział w spotkaniach tematycznych, akceptowanie kierunkowych decyzji w zakresie sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju, przegląd, analiza i akceptacja powstałej dokumentacji),
- udział zewnętrznych doradców w procesie przygotowania sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju (mentoring i wsparcie w sporządzeniu i zredagowaniu raportu zrównoważonego rozwoju, analiza kluczowych wymogów związanych z Taksonomią, audyt zgodności z Taksonomią, wdrażanie systemu wyliczania i monitorowania emisji GHG Grupy Kapitałowej),
- rozpoczęcie procesu atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju przy udziale firmy audytorskiej BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

W ramach procesu zarządzania zrównoważonym rozwojem Spółka zidentyfikowała luki, które mogą wpłynąć na skuteczną realizację planów związanych z ESG. Jedną z braków, które zostały dostrzeżone na przestrzeni kilku miesięcy rozwoju procesu, jest trudność w ustaleniu odpowiedzialności za gromadzenie i weryfikowanie danych ESG oraz zapewnienie ich kompletności i jakości. Problem ten wynika z braku jednoznacznych „właścicieli danych” w różnych obszarach działalności Spółki oraz z wyzwań związanych z pozyskiwaniem i weryfikowaniem dokładnych informacji.

29.1.8. [SBM-1] Strategia, model biznesowy i łańcuch wartości

Jako podmiot dominujący Rainbow Tours S.A. odpowiada zarówno za opracowanie strategii działania Grupy oraz monitorowanie jej wykonania, jak i za zapewnienie finansowania zewnętrznego dla spółek zależnych.

Strategia i model biznesowy zostały opisane w punktach: 3 („Strategia rozwoju działalności Spółki i Grupy Kapitałowej”) i 4 („Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju przedsiębiorstwa oraz opis perspektyw rozwoju w następnym roku obrotowym”) niniejszego „Sprawozdania Zarządu Rainbow Tours S.A. z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Rainbow Tours wraz ze sprawozdaniem zrównoważonego rozwoju za rok obrotowy 2024”, a także w Nocie 5.5. „Przychoły i wyniki przypadające na poszczególne segmenty działalności” w „Skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za rok obrotowy zakończony 31.12.2024 r.”.

Oferta produktowa Grupy Kapitałowej Rainbow Tours (realizowana w ramach działalność touroperatorskiej, która jest prowadzona przez Spółkę dominującą, tj. Rainbow Tours S.A.) jest uniwersalna i dostosowana do różnorodnych potrzeb klientów, takich jak:

- preferowany sposób spędzania wolnego czasu – w portfolio Spółki znajdują się wyjazdy wypoczynkowe, wycieczki objazdowe oraz wycieczki objazdowe z wypoczynkiem; osobną kategorią ofertową pn. „Rejsy” objęte są również wyjazdy obejmujące rejsy statkami wycieczkowymi; oferta wyjazdów obejmuje też m.in. wersję 7+7 (zwiedzanie z wypoczynkiem);
- krótkie, kilkudniowe wyjazdy – w ramach ofert „City Break” Rainbow oferuje zwiedzanie najbardziej popularnych miast Europy, ale też innych zakątków świata, m.in. fiordów norweskich, Islandii; osobną kategorią ofertową w tym zakresie obejmuje też oferta wycieczek pn. „Krótki urlop”;
- poszukiwanie egzotyki – klienci korzystający z egzotycznej oferty Rainbow Tours S.A. mają szeroki wybór wycieczek, zarówno z dołotem samolotami szerokokadłubowymi (dreamliner, Airbus A330), samolotami czarterowymi czy rejsowymi; kierunki egzotyczne oferowane są z kilku lotnisk w Polsce.



Tabela. Liczba pracowników Rainbow Tours S.A. oraz pracowników Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w podziale na regiony geograficzne

Liczba pracowników	
Rainbow Tours S.A.	795
„My Way by Rainbow Tours” Sp. z o. o.	0
Liczba pracowników w podziale na regiony geograficzne	
White Olive A.E: (Grecja)	290
„Rainbow Tours Spółka Akcyjna - Oddział w Atenach” – Oddział w Grecji	10
Rainbow Tours Destination Services Turkey Turizm Ve Seyahat Hizmetleri A.S (Turcja)	29
„Rainbow Tours Spółka Akcyjna – Oddział w Torremolinos” – Oddział w Hiszpanii	5
Rainbow distribuce s.r.o. (Czechy)	14

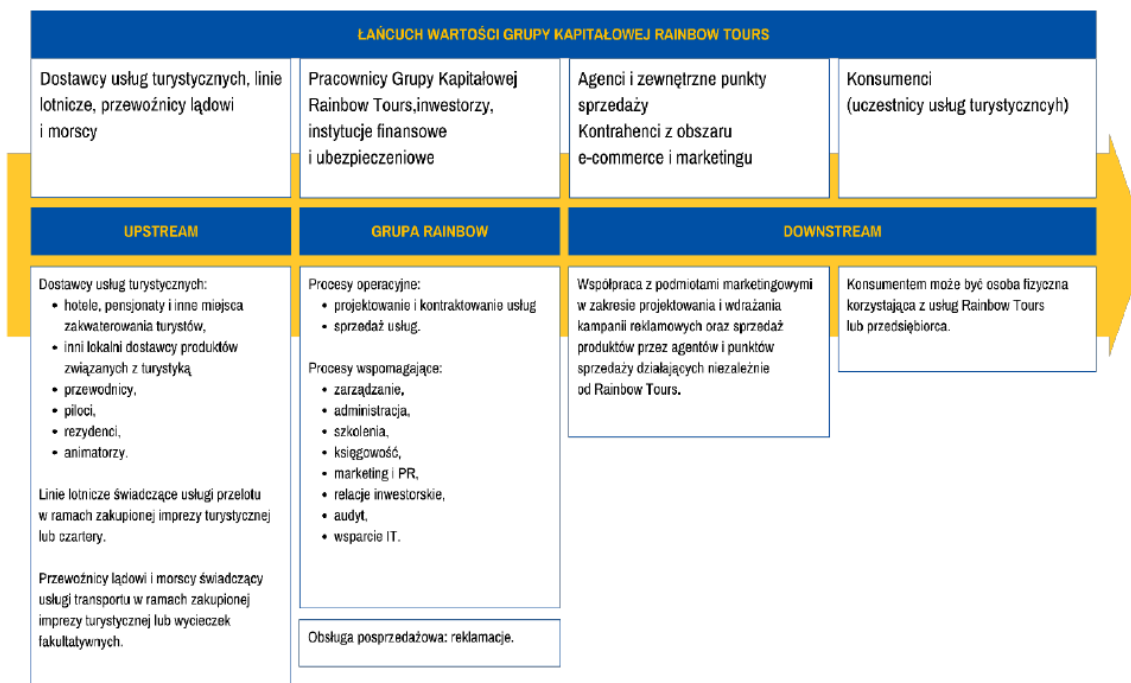
W roku sprawozdawczym 2024 Spółka nie ustaliła celów związanych ze zrównoważonym rozwojem w odniesieniu do znaczących grup produktów i usług, kategorii klientów, obszarów geograficznych i relacji z zainteresowanymi stronami. Cele związane ze zrównoważonym rozwojem zostały uwzględnione w Strategii ESG, która była opracowywana w roku 2024 a została przyjęta w 2025 roku, przed publikacją niniejszego sprawozdania. Cele zawarte w Strategii ESG mają zostać zrealizowane do końca 2030 roku.

Strategia ESG - kierunek działania	Cel do zrealizowania w okresie 2025-2030
Redukcja emisji gazów cieplarnianych	Co najmniej 25% redukcji emisji CO ₂ w ramach Zakresu 1 (emisje bezpośrednie) oraz Zakresu 2 (emisje pośrednie) poprzez wprowadzenie strategii zarządzania flotą oraz optymalizację zużycia energii Całkowita moc zainstalowanych źródeł energii odnawialnej w obiektach zarządzanych przez Rainbow Tours o szczytowej mocy 300 kW.
Promowanie i rozwijanie ofert podróży, które wspierają zrównoważony rozwój	Zwiększenie w ofertach Grupy Kapitałowej Rainbow Tours proporcji hoteli z certyfikacją środowiskową oferujących pobyt podróżnym, znajdujących się na terenie Unii Europejskiej do 25%.
Aktywne wspieranie społeczności lokalnych	Podwojenie wartości środków finansowych przeznaczonych na wsparcie projektów społecznych.
Ciągle podnoszenie standardów bezpieczeństwa i dobrostanu pracowników oraz klientów	Zapewnienie co najmniej 80% poziomu przeszkolenia pracowników z zakresu bezpieczeństwa pracy i dobrostanu pracowników. Zapewnienie co najmniej 80% poziomu przeszkolenia pracowników z zakresu świadomości ekologicznej.

Strategia ESG - kierunek działania	Cel do zrealizowania w okresie 2025-2030
Budowanie kultury organizacyjnej, która szanuje i promuje różnorodność oraz równość	Utrzymanie poziomu 30% reprezentacji płci niedoreprezentowanej na stanowiskach kierowniczych
Rozwój dojrzałości w zakresie ładu korporacyjnego	Procentowy udział wysokości kar nałożonych za naruszenia regulacji ładu korporacyjnego w stosunku do przychodów Grupy Kapitałowej Rainbow Tours., nieprzekraczający 1% przychodów Grupy

Środki przeznaczane na nakłady inwestycyjne ponoszone przez Spółkę pochodzą z wypracowanych zysków, zatrzymanych w Spółce na realizację inwestycji.

Łańcuch wartości Grupy Kapitałowej Rainbow Tours obejmuje dostawców usług turystycznych oraz przewoźników, w tym linie lotnicze. Ponadto w łańcuchu wartości znajdują się agenci i zewnętrzne punkty sprzedaży usług turystycznych, kontrahenci z zakresu e-commerce i marketingu. Ostatnią grupę stanowią konsumenci. Schemat łańcucha wartości Grupy Kapitałowej Rainbow Tours jest przedstawiony poniżej:



29.1.9. [SBM-2] Interesy i opinie zainteresowanych stron

Spółka postrzega interesy oraz opinie kluczowych zainteresowanych stron jako ważne elementy w kształtowaniu swojej strategii i modelu biznesowego.

Analiza interesariuszy dokonana przez kadrę menedżerską z udziałem Zarządu podczas warsztatów strategicznych przeprowadzonych w kwietniu 2024 roku, pozwoliła zidentyfikować grupy, osoby oraz instytucje, na które Spółka wpływa, jak również te, które na nią wpływają. Uwzględniono w niej zarówno kontekst wewnętrzny, jak i zewnętrzny – wzięto pod uwagę wszystkich, którzy są nawet w niebezpośredni sposób związani ze Spółką lub też mogą być zainteresowani działaniami Spółki.

Spółka wyróżnia cztery kluczowe grupy interesariuszy, z którymi utrzymuje regularne relacje w celu wymiany informacji i konsultacji, co pozwala na wzajemne zrozumienie oczekiwań oraz efektywne realizowanie celów organizacji. Oto szczegółowy opis tych grup oraz sposobów angażowania ich w działalność Spółki:

1) Pracownicy.

Do najważniejszych narzędzi komunikacyjnych należy mailing, który dostarcza istotnych informacji na temat bieżącej działalności Spółki. W ramach zaangażowania pracownicy biorą także udział w badaniu istotności, które pozwala na zrozumienie, jakie kwestie są dla nich kluczowe. Tematy poruszane podczas tego procesu obejmują strategię i wyniki Spółki, warunki pracy oraz oferowane benefity, które mają wpływ na ich codzienne funkcjonowanie w Spółce. Spółka angażuje własne zasoby pracownicze

w akcje społeczne celem budowania zaangażowania i integracji w zespole i wzmacniania kultury organizacyjnej. Akcje społeczne pomagają kadrze pracowniczej poczuć się częścią szerszej misji Spółki, co może prowadzić do większej identyfikacji z jej celami.

2) Dostawcy (w tym agenci, linie lotnicze, przewoźnicy krajowi i zagraniczni, kontrahenci z obszaru e-commerce i marketingu).

Dla dostawców i kontrahentów Spółka zapewnia bieżący kontakt w ramach współpracy. Komunikacja każdorazowo jest dostosowana do kontrahenta (mailowa, telefoniczna lub bezpośrednie spotkania) i opiera się na omówieniu oczekiwań obu stron, w celu utrzymania transparentnych relacji. Ważnym narzędziem jest także udział dostawców w badaniu istotności, które pozwala zidentyfikować kluczowe aspekty współpracy. Tematy poruszane z dostawcami dotyczą głównie wzajemnych oczekiwań i celów, które mają zapewnić efektywność współdziałania w długoterminowej perspektywie

3) Banki, ubezpieczyciele, inwestorzy.

Spółka utrzymuje ściśle relacje z bankami, ubezpieczycielami oraz inwestorami, których angażowanie odbywa się poprzez raportowanie oraz relacje inwestorskie. Regularnie dostarczane są raporty bieżące i okresowe, w których omawiane są wyniki Spółki oraz realizowana strategia rozwoju. Ważnym aspektem zaangażowania jest także udział tych interesariuszy w badaniu istotności, które pomaga w określeniu, na jakie obszary działalności Spółka powinna zwrócić szczególną uwagę, w kontekście wymogów regulacyjnych oraz oczekiwań rynku finansowego

4) Konsumenci.

Konsumenci są kluczowym interesariuszem, którego zaangażowanie odbywa się poprzez różne formy komunikacji. Spółka prowadzi kampanie informacyjne i marketingowe, aby dostarczyć klientom najnowsze informacje o swoich produktach i usługach. W roku sprawozdawczym przeprowadzane były konsultacje w ramach badania istotności, które pozwoliły na lepsze zrozumienie potrzeb konsumentów. Spółka korzysta również z mediów społecznościowych oraz swojej strony internetowej, by być w stałym kontakcie z użytkownikami, dostosowując swoje oferty do ich oczekiwań i preferencji.

W ramach badania istotności Spółka kontaktowała się z kluczowymi interesariuszami, aby poznać ich opinie na temat zagadnień związanych ze zrównoważonym rozwojem, co pomogło Spółce określić priorytetowe obszary do raportowania ESG. Szczegółowy opis procesu badania podwójnej istotności i zaangażowania interesariuszy w jego toku jest zawarty w części IRO-1.

Proces ten obejmuje zbieranie i ocenę danych dotyczących wpływu działalności Spółki na interesy tych stron oraz identyfikowanie potencjalnych ryzyk i szans wynikających z ich oczekiwań.

W związku z dostosowywaniem wewnętrznych procedur do wymogów zrównoważonego rozwoju, Spółka w toku pracy operacyjnej w ramach funkcjonowania przedsiębiorstwa analizowała i analizuje możliwości zmiany swojej strategii oraz modelu biznesowego, aby lepiej uwzględnić potrzeby i opinie kluczowych interesariuszy. Na podstawie wyników tej analizy, która obejmuje m.in. zmianę preferencji konsumentów co do wybieranych destynacji lub ewentualne zmiany w wolumenie sprzedanych produktów turystycznych, Spółka rozważy wprowadzenie zmian w swoim podejściu, takich jak rozwój bardziej zrównoważonych usług, wdrożenie dodatkowych inicjatyw prospołecznych, czy zwiększenie transparentności w komunikacji z interesariuszami. Głównym celem tych działań jest zapewnienie długoterminowego wzrostu, który będzie zgodny z wartościami oraz oczekiwaniami interesariuszy.

Zarząd i Rada Nadzorcza są informowane o opiniach i interesach zainteresowanych stron, na które Spółka wywiera wpływ, w drodze bieżących kontaktów operacyjnych z jednostkami organizacyjnymi Spółki oraz pozostałych podmiotów z Grupy Kapitałowej, odpowiedzialnymi za pozyskiwanie i zarządzanie przedmiotowymi informacjami.

29.1.10. [SBM-3] Istotne wpływy, ryzyka i szanse oraz ich wzajemne związki ze strategią i modelem biznesowym

W wyniku przeprowadzonej analizy istotności oraz weryfikacji procesów zachodzących w całym łańcuchu wartości, Spółka zidentyfikowała istotne kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem. W procesie tym uwzględniono zarówno kryterium istotności finansowej, które pozwala na ocenę, jak poszczególne obszary mogą wpływać na wyniki finansowe Spółki, jak i kryterium istotności wpływu, odnoszące się do oddziaływania na środowisko, społeczeństwo oraz ład korporacyjny.

Analiza ta pozwoliła Spółce zrozumieć, które procesy mają największe znaczenie w kontekście realizacji celów zrównoważonego rozwoju, wyrażonych następnie w Strategii ESG, a także w jaki sposób dążenie do realizacji tych celów może przyczynić się do długoterminowego sukcesu organizacji.

Poniżej przedstawiono tabela zawierającą:

- opis zidentyfikowanych istotnych wpływów Spółki na ludzi, środowisko i ład korporacyjny dotyczących kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem objętych zakresem tematycznym ESRS,
- opis zidentyfikowanych istotnych ryzyk i szans,

- wskazanie, czy wpływy, ryzyka i szanse występują w ramach własnych operacji Spółki czy w łańcuchu wartości na niższym (downstream) lub wyższym szczeblu (upstream)
- opis wzajemnych związków istotnych wpływów, ryzyk i szans z modelem biznesowym i strategią operacyjną Spółki oraz Strategią ESG oraz sposób, w jaki Spółka reaguje lub planuje zareagować na skutki istotnych wpływów, ryzyk i szans.

ESRS	Istotne tematy/podtematy ESRS	Istotne wpływy	miejsce występowania	Istotne ryzyka	miejsce występowania	Istotne szanse	miejsce występowania
E1 Zmiana Klimatu	Przystosowanie się do zmiany klimatu	Nie zidentyfikowano istotnych wpływów		Potencjalny wzrost kosztów operacyjnych związanych z koniecznością dostosowania działalności do zmieniającego się klimatu. Zmiany klimatyczne mogą wpłynąć na atrakcyjność niektórych destynacji turystycznych, powodując zmianę sezonów turystycznych, a także wprowadzić ryzyko zniszczenia infrastruktury turystycznej przez ekstremalne zjawiska pogodowe. Może pojawić się konieczność wprowadzenia zmian w produktach turystycznych w odpowiedzi na zmieniające się warunki klimatyczne oraz ekstremalne zjawiska pogodowe, co będzie się wiązało z kosztami	własne operacje, upstream	Rozwój nowych kierunków turystyki wyjazdowej i związana z tym możliwość rozwinięcia działalności na nowych rynkach, co może zwiększyć przychody Spółki	własne operacje
				Zmiany legislacyjne mogą rodzić konieczność kosztownej modernizacji i dostosowania infrastruktury w hotelach do wyższych standardów w zakresie efektywności energetycznej i emisji gazów cieplarnianych	własne operacje, upstream		
				Wzrost kosztów transportu spowodowany koniecznością wymiany floty samochodowej w razie wprowadzenia wyższych norm emisji spalin	własne operacje	Wprowadzenie do oferty podróży, które wspierają zrównoważony rozwój, może spowodować korzyści wizerunkowe	

ESRS	Istotne tematy/podtematy ESRS	Istotne wpływy	miejsce występowania	Istotne ryzyka	miejsce występowania	Istotne szanse	miejsce występowania
				Możliwe wprowadzanie regulacji ograniczających działalność turystyczną w pewnych miejscach (np. ograniczenie liczby turystów w niektórych rejonach, limity emisji CO2 w transporcie lotniczym), co może spowodować ograniczenia w ofertach Spółki	własne operacje, upstream		
	Łagodzenie zmiany klimatu	Spółka przyczynia się do zwiększenia emisji gazów cieplarnianych zarówno we własnej działalności - poprzez użytkowanie biura, własnej floty samochodowej, działalności własnych hoteli (Zakres 1 i 2), jak i poprzez transport autokarowy oraz loty samolotami rejsowymi i czarterowanymi, transport wodny (Zakres 3) (wpływ rzeczywisty i negatywny)	własne operacje, upstream	Nie zidentyfikowano istotnych ryzyk		Nie zidentyfikowano istotnych szans	

ESRS	Istotne tematy/podtematy ESRS	Istotne wpływy	miejsce występowania	Istotne ryzyka	miejsce występowania	Istotne szanse	miejsce występowania
	Energia	Nie zidentyfikowano istotnych wpływów		Ryzyko niedostatecznej dostępności odnawialnych źródeł energii oraz wzrostu kosztów energii w wyniku zmian regulacyjnych w obszarze ochrony środowiska, szczególnie w odniesieniu do transportu i infrastruktury hotelowej.	własne operacje	Inwestycje w odnawialne źródła energii (panele fotowoltaiczne) może przyczynić się do ograniczenia kosztów energii elektrycznej	własne operacje

ESRS	Istotne tematy/podtematy ESRS	Istotne wpływy	miejsce występowania	Istotne ryzyka	miejsce występowania	Istotne szanse	miejsce występowania
E2 Zanieczyszczenia	Zanieczyszczenie powietrza	Nie zidentyfikowano istotnych wpływów		Zwiększone zanieczyszczenie powietrza może obniżyć atrakcyjność niektórych destynacji turystycznych, prowadząc do spadku popytu na ofertę touroperatora. Konieczność wprowadzenia zmian w ofercie będzie wiązała się z dodatkowymi kosztami. Może wystąpić konieczność zmiany środków transportu na niskoemisyjne w związku z np. rozszerzaniem stref czystego transportu wskutek wzrostu poziomu zanieczyszczenia powietrza, co będzie wiązało się z wyższymi kosztami transportu klientów.	własne operacje, upstream	Przygotowanie oferty turystycznej, która koncentruje się na mniejszych, bardziej ekologicznych lokalizacjach oraz lokalizacjach w niewielkim stopniu dotkniętych zanieczyszczeniem powietrza, może przyciągnąć nowych klientów poszukujących doświadczeń opartych o obcowanie z naturą	własne operacje
S1 Zatrudnienie	Warunki pracy	Spółka wpływa na własnych pracowników poprzez zapewnianie bezpiecznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, środowiska pracy, zapewnianie odpowiedniej płacy, przestrzeganie przepisów dotyczących czasu pracy. Spółka zapewnia pracownikom szkolenia BHP zgodnie z obowiązującymi przepisami (wpływ pozytywny i rzeczywisty).	własne operacje	Ryzyko wypadków przy pracy i związanych z nimi kosztów. Niedobór wysoko wykwalifikowanej kadry oraz niewłaściwe warunki pracy, szczególnie w sezonowych destynacjach turystycznych, mogą prowadzić do zwiększonej rotacji pracowników oraz obniżenia jakości świadczonych usług.	własne operacje	Inwestycje w szkolenia i poprawę warunków pracy mogą wpłynąć na wyższą satysfakcję pracowników, co w rezultacie przekłada się na lepszą obsługę klienta oraz zwiększenie lojalności pracowników. Tworzenie konkurencyjnych ofert pracy daje możliwość pozyskania i zatrudnienia wysoko wykwalifikowanych specjalistów.	własne operacje

ESRS	Istotne tematy/podtematy ESRS	Istotne wpływy	miejsce występowania	Istotne ryzyka	miejsce występowania	Istotne szanse	miejsce występowania
		Spółka zatrudniając pracowników i będąc odpowiedzialna za środowisko pracy może przyczynić się do przemęczenia pracowników i wypalenia zawodowego oraz do występowania braku równowagi między życiem prywatnym a zawodowym (wpływ negatywny i potencjalny)	własne operacje				
		W przypadku wprowadzenia w Spółce zmian związanych z przejściem na bardziej zrównoważoną działalność, takich jak zmiany w organizacji pracy i procesach operacyjnych, zwiększenia elastyczności czasu pracy i możliwości pracy zdalnej, wprowadzenia subwencji na transport publiczny, mogą poprawić się warunki pracy pracowników i mogą oni nabywać nowe umiejętności (wpływ pozytywny i potencjalny)	własne operacje	Zbyt duża rotacja pracowników, która może być spowodowana niezapewnieniem dostatecznie dobrych warunków pracy, może generować koszty związane z potrzebą szkolenia nowych osób, a także utrudniać budowanie stabilnego, lojalnego zespołu. Częsta zmiana personelu może prowadzić do problemów z jakością obsługi, efektywnością i relacjami z klientami.	własne operacje		

ESRS	Istotne tematy/podtematy ESRS	Istotne wpływy	miejsce występowania	Istotne ryzyka	miejsce występowania	Istotne szanse	miejsce występowania
		W przypadku wprowadzenia w Spółce zmian związanych z przejściem na bardziej zrównoważoną działalność, takich jak zmiany w organizacji pracy i procesach operacyjnych, pracownicy mogą doznawać krótkoterminowego stresu, niepewności i obaw związanych z adaptacją do nowych metod pracy (wpływ negatywny i potencjalny)	własne operacje				
	Równe traktowanie i równość szans dla wszystkich	Spółka wpływa na własnych pracowników poprzez zapewnienie obowiązywania i stosowania zasad przeciwdziałających dyskryminacji, co zapewnia równość szans dla wszystkich pracowników poczynawszy od procesu rekrutacji poprzez całą ścieżkę kariery (wpływ pozytywny i rzeczywisty)	własne operacje	Brak dbałości o równość szans może prowadzić do problemów prawnych, takich jak skargi na zachowania o charakterze dyskryminacji, oraz wpłynąć negatywnie na morale pracowników.	własne operacje	Budowanie pozytywnego wizerunku Spółki jako pracodawcy może przyciągnąć utalentowanych pracowników oraz poprawić postrzeganie wartości organizacji	własne operacje
		Potencjalne incydenty dyskryminacji lub mobbingu ze względu na płeć, niedostateczne szkolenia (wpływ	własne operacje				

ESRS	Istotne tematy/podtematy ESRS	Istotne wpływy	miejsce występowania	Istotne ryzyka	miejsce występowania	Istotne szanse	miejsce występowania
		negatywny i potencjalny)					
S4 Konsumenci i użytkownicy końcowi	Oddziaływanie informacji na konsumentów lub użytkowników końcowych	Konsumenci są odbiorcami informacji o ofercie turystycznej Spółki. Poprzez zakres, jakość, treść i formę przedstawianych informacji Spółka umożliwia klientom dokonywanie świadomych i trafnych decyzji związanych z podróżami, a przez to osiąganie jak najwyższej satysfakcji (wpływ pozytywny i rzeczywisty)	własne operacje	Ryzyko udzielenia konsumentom niedostatecznych informacji o ofercie lub wprowadzenia w błąd, co może skutkować niezadowolaniem klienta z realizacji oferty, upowszechnieniem negatywnego obrazu marki Rainbow oraz spadkiem zaufania do marki i utratą klientów	własne operacje	Klient poinformowany o wszystkich interesujących go aspektach ofert z większym prawdopodobieństwem wybierze ofertę dostosowaną do jego potrzeb i oczekiwań. Tym samym zwiększa się prawdopodobieństwo, że będzie usatysfakcjonowany z odbytej podróży i będzie dalej korzystał z oferty Spółki, co pozytywnie wpłynie na jej przychody	własne operacje
		Rozwój nowych technologii, takich jak aplikacje mobilne czy sztuczna inteligencja, pozwala na jeszcze lepszą personalizację ofert, co w przyszłości może jeszcze bardziej zwiększyć poziom zadowolenia i lojalności klientów (wpływ pozytywny i potencjalny)	własne operacje				

ESRS	Istotne tematy/podtematy ESRS	Istotne wpływy	miejsce występowania	Istotne ryzyka	miejsce występowania	Istotne szanse	miejsce występowania
	Bezpieczeństwo osobiste konsumentów lub użytkowników końcowych	Dbłość o bezpieczeństwo osobiste klientów podczas podróży i pobytu w destynacjach. Spółka wpływa na bezpieczeństwo osobiste klientów, ponieważ jako operator turystyczny odpowiada zarówno za transport klientów, ich zakwaterowanie i wyżywienie, jak i dodatkowe atrakcje podczas wycieczek (wpływ pozytywny i rzeczywisty)	własne operacje, upstream, downstream	Ryzyko doznania szkody przez klienta wskutek niezapewnienia odpowiednich bezpiecznych warunków w hotelu, w trakcie transportu lub podczas dodatkowych atrakcji, jak również wskutek incydentów zagrażających bezpieczeństwu turystów, takich jak pandemie, zamachy terrorystyczne czy klęski żywiołowe, co może skutkować odpowiedzialnością Spółki oraz stratami wizerunkowymi i utratą klientów	własne operacje, upstream, downstream	Zapewnianie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa klientom przez Spółkę jako touroperatora może skłaniać klientów do korzystania z oferty Rainbow jako alternatywy dla podróży organizowanych samodzielnie lub z innymi biurami podróży, tym samym zwiększając sprzedaż i przychody Spółki	własne operacje, upstream, downstream
		Potencjalne naruszenie prywatności klientów poprzez wyciek danych osobowych (wpływ negatywny i potencjalny)	własne operacje	Ryzyko związane z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych i nałożenia sankcji na Spółkę	własne operacje, upstream, downstream		
		Zapewnianie bezpieczeństwa danych osobowych i poszanowanie prywatności klientów (wpływ pozytywny i rzeczywisty)	własne operacje	Ze względu niepewność polityczną (konflikty zbrojne) i związane z nimi obawy o bezpieczeństwo klienci mogą rezygnować z podróży międzynarodowych na rzecz wakacji krajowych, co może zmniejszać zainteresowanie ofertą Spółki	własne operacje		

ESRS	Istotne tematy/podtematy ESRS	Istotne wpływy	miejsce występowania	Istotne ryzyka	miejsce występowania	Istotne szanse	miejsce występowania
	Włączenie społeczne konsumentów lub użytkowników końcowych	Dostosowanie ofert i infrastruktury do potrzeb różnych grup społecznych. Spółka przyczynia się do włączenia społecznego konsumentów o różnych potrzebach, w tym grup nieuprzywilejowanych, takich jak osoby z niepełnosprawnościami, poprzez oferowanie podróży w warunkach uwzględniających te szczególne potrzeby, np. zapewniając pokoje dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (wpływ pozytywny i rzeczywisty)	własne operacje, upstream	Nieuwzględnienie w dostatecznym stopniu przy planowaniu i realizowaniu ofert podróży potrzeb różnych grup społecznych, w tym osób z niepełnosprawnościami, a także różnych grup klientów, może prowadzić do utraty części rynku	własne operacje, upstream, downstream	Oferowanie usług turystycznych dostępnych dla szerokiego kręgu klientów, w tym osób z niepełnosprawnościami, może otworzyć dla Spółki nowe segmenty rynku. Zwiększenie dostępności oferty turystycznej w kontekście różnorodnych potrzeb konsumentów może przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności.	własne operacje, upstream, downstream
		Niedostateczne dostosowanie ofert i infrastruktury do potrzeb różnych grup klientów, takich jak rodziny z dziećmi, turyści indywidualni, pary bez dzieci, turyści-seniorzy, może prowadzić do braku możliwości osiągania satysfakcji z podróży i w konsekwencji do ich wykluczenia	własne operacje, upstream	Dostosowywanie infrastruktury hotelowej do różnych potrzeb konsumentów w szerokim zakresie wiąże się z kosztami	własne operacje, upstream, downstream		

ESRS	Istotne tematy/podtematy ESRS	Istotne wpływy	miejsce występowania	Istotne ryzyka	miejsce występowania	Istotne szanse	miejsce występowania
G1 Praktyki biznesowe	Ochrona sygnalistów	Wdrożenie skutecznych mechanizmów ochrony sygnalistów. Spółka wdrożyła politykę ochrony sygnalistów (Procedura wewnętrzna zgłaszania naruszeń prawa i innych naruszeń, podejmowania działań następnych oraz określająca warunki ochrony osób zgłaszających naruszenia), której przestrzeganie zapewnia bezpieczne kanały zgłaszania ewentualnych nieprawidłowości w Spółce bez narażania osoby zgłaszającej na negatywne konsekwencje, co jest pozytywnym elementem budującym ład korporacyjny (wpływ pozytywny i rzeczywisty)	własne operacje	Nie zidentyfikowano istotnych ryzyk		Wdrożenie polityki ochrony sygnalistów zwiększa transparentność i etyczność firmy, budując zaufanie interesariuszy oraz pozytywny wizerunek Spółki. Otrzymując sygnały o nieprawidłowościach Spółka ma możliwość dowiedzenia się o ich występowaniu i szybkiego zareagowania na nie, co pozwala unikać potencjalnych ryzyk wynikających z braku reakcji na nieuświadomione nieprawidłowości	własne operacje

ESRS	Istotne tematy/podtematy ESRS	Istotne wpływy	miejsce występowania	Istotne ryzyka	miejsce występowania	Istotne szanse	miejsce występowania
	Zarządzanie stosunkami z dostawcami, w tym praktyki płatnicze	Uczciwe i przejrzyste zarządzanie relacjami z dostawcami, w tym przejrzyste zasady wyboru dostawców oraz zgodne z obowiązującymi przepisami praktyki płatnicze. Spółka zabiega o dobre relacje z dostawcami między innymi poprzez stosowanie zgodnych z prawem i zawartymi kontraktami zasad dokonywania płatności, w szczególności poprzez terminową zapłatę dostawcom za świadczone Spółce usługi (wpływ pozytywny i rzeczywisty)	własne operacje	Nieuczciwe praktyki wobec dostawców, takie jak opóźnienia w płatnościach, mogą zakłócić dostawy usług turystycznych oraz negatywnie wpłynąć na relacje Spółki z kluczowymi partnerami	własne operacje	Utrzymanie długoterminowych, opartych o uczciwe i przejrzyste zasady relacji z dostawcami może pozwolić zachować stabilność operacyjną i wysoką jakość usług	własne operacje
	Korupcja i przekupstwo	Przestrzeganie zasad antykorupcyjnych. Spółka poprzez wystrzeganie się udziału w praktykach korupcyjnych w ramach swojej działalności - zarówno w odniesieniu do partnerów biznesowych, jak i podmiotów publicznoprawnych - wpływa na budowę	własne operacje	Wystąpienie przypadku korupcji, co może prowadzić do problemów prawnych, zniszczenia reputacji Spółki oraz nałożenia na Spółkę sankcji finansowych	własne operacje	Wdrażanie zasad przejrzystości i etyki biznesowej wzmacnia reputację Spółki i poprawia jej pozycję na rynku	własne operacje

ESRS	Istotne tematy/podtematy ESRS	Istotne wpływy	miejsce występowania	Istotne ryzyka	miejsce występowania	Istotne szanse	miejsce występowania
		dobrego ładu korporacyjnego (wpływ pozytywny i rzeczywisty)					

Spółka przeanalizowała istotne wpływy, ryzyka i szanse uwzględniając perspektywy krótko-, średnio- i długoterminową. Wszystkie zidentyfikowane istotne wpływy, ryzyka i szanse mają charakter ciągły i Spółka przewiduje ich występowanie zarówno w perspektywie krótko-, jak i średnio- oraz długoterminowej.

Spółka skorzystała ze zwolnienia w zakresie ujawniania za okres sprawozdawczy roku 2024 bieżących i przewidywanych skutków finansowych istotnych ryzyk i szans zgodnie z Dodatkiem C do ESRS 2 (możliwość pominięcia informacji określonych w ESRS 2 SBM-3 pkt 48 lit. e – przewidywane skutki finansowe w pierwszym roku sporządzania oświadczenia dotyczącego zrównoważonego rozwoju).

Bardzo duże doświadczenie w branży turystycznej pozwala Spółce na wczesne rozpoznawanie zmian zachodzących na rynku oraz identyfikowanie obszarów zainteresowania klientów, co przekłada się na możliwość oferowania coraz bardziej różnorodnych produktów turystycznych. Dzięki bieżącemu monitoringowi Spółka jest w stanie szybko reagować na zmiany i przewidywać związane z nimi ewentualne skutki finansowe oraz wykorzystywać pojawiające się możliwości.

Spółka monitoruje zmiany w warunkach pogodowych, takie jak wzrost częstotliwości ekstremalnych zjawisk pogodowych (huragany, powodzie, susze), które mogą wpłynąć na atrakcyjność i dostępność niektórych destynacji turystycznych oraz bezpieczeństwo turystów. Analiza preferencji konsumentów, zmieniające się sezony turystyczne oraz wpływ zmian klimatycznych na zdrowie turystów również stanowią istotne elementy naszej oceny ryzyk. Zidentyfikowane ryzyka, takie jak zmieniające się sezony turystyczne czy zmniejszenie atrakcyjności popularnych destynacji (np. w wyniku ekstremalnych zjawisk pogodowych), skłoniły Spółkę do intensywniej analizy ofert pod kątem destynacji mniej narażonych na zmiany klimatyczne, takie jak regiony o klimacie umiarkowanym czy destynacje, które są bardziej odporne na zmiany klimatyczne.

Poniżej przedstawiono kluczowe elementy odporności Spółki oraz metody zarządzania ryzykami i wykorzystywania pojawiających się szans:

[1.] Zarządzanie wpływem zmian klimatycznych

W obliczu rosnącego wpływu zmian klimatycznych Spółka wdraża strategię dostosowawczą w celu minimalizacji ryzyka związanego z ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi oraz zmianami sezonów turystycznych. Spółka regularnie monitoruje zmieniające się warunki klimatyczne i preferencje konsumentów, co pozwala na elastyczne dostosowanie oferty turystycznej. Spółka uwzględnia ryzyka klimatyczne w swojej długoterminowej strategii, biorąc pod uwagę konieczność zmiany oferty turystycznej ze względu na zmieniające się warunki klimatyczne. Zidentyfikowane ryzyka, takie jak zmieniające się sezony turystyczne oraz ekstremalne zjawiska pogodowe, wpływają na atrakcyjność niektórych destynacji turystycznych. Spółka planuje dalszy rozwój nowych kierunków turystycznych, które mogą być mniej narażone na negatywne skutki zmiany klimatu.

Ryzyka:

- **Zmiany w warunkach pogodowych:** Wzrost częstotliwości ekstremalnych zjawisk pogodowych (huragany, powodzie, fale upałów) może wpływać na popularność określonych kierunków turystycznych oraz na bezpieczeństwo podróży. Zmiany w klimacie mogą również prowadzić do zamknięcia popularnych atrakcji turystycznych, np. raf koralowych.
- **Zmiany regulacyjne w zakresie ochrony środowiska:** Wzrost presji na zrównoważoną turystykę może prowadzić do wprowadzenia regulacji ograniczających działalność turystyczną w pewnych miejscach (np. ograniczenie liczby turystów w niektórych rejonach, limity emisji CO₂ w transporcie lotniczym).

Zdolność do przeciwdziałania ryzykom:

Spółka inwestuje w technologie, które pozwalają zredukować negatywny wpływ działalności na środowisko, np. poprzez wybór bardziej ekologicznych środków transportu oraz promowanie turystyki odpowiedzialnej ekologicznie.

Szanse:

- **Rozwój turystyki ekologicznej i zrównoważonej:** Rośnie zapotrzebowanie na turystykę ekologiczną. Spółka rozważa wprowadzenie ofert takich jak podróże z ograniczonym wpływem na środowisko (np. przewidujące korzystanie z transportu publicznego, zakwaterowania w eko-hotelach).
- **Nowe miejsca turystyczne:** Zmiany klimatyczne mogą tworzyć nowe atrakcje turystyczne w mniej popularnych rejonach (np. północne regiony czy obszary wcześniej uważane za zbyt zimne do uprawiania turystyki).

Wykorzystanie szans:

Wzrost zainteresowania nowymi kierunkami turystycznymi, które są mniej dotknięte skutkami zmian klimatycznych, stanowi dla Spółki szansę na rozwój oferty i przyciągnięcie nowych segmentów rynku.

[2.] Adaptacja do regulacji dotyczących ochrony środowiska i energii

Zmieniające się przepisy związane z ochroną środowiska oraz rosnące wymogi w zakresie efektywności energetycznej są dla Spółki impulsem do inwestycji w niskoemisyjne technologie.

Ryzyka:

- **Regulacje dotyczące emisji CO₂:** Zwiększająca się liczba krajów i organizacji międzynarodowych, które wprowadzają przepisy ograniczające emisje gazów cieplarnianych, może wpłynąć na koszty transportu, zwłaszcza lotniczego. To może z kolei podnieść ceny wycieczek, zmieniając preferencje klientów.

Zdolność do przeciwdziałania ryzykom: Spółka wprowadza rozwiązania takie jak optymalizacja zużycia energii w biurach (np. wymiana oświetlenia na LED) czy hotelach (stosowanie paneli solarnych do produkcji ciepłej wody), co pomaga ograniczać wpływ wzrostu kosztów energii oraz zmian regulacyjnych. Jednocześnie przyczynia się to do redukcji emisji gazów cieplarnianych, poprzez zmniejszenie zużycia paliw kopalnych.

[3.] Bezpieczeństwo i zaufanie konsumentów

Bezpieczeństwo turystów w trakcie podróży jest jednym z kluczowych elementów funkcjonowania Spółki. Obejmuje to zarówno fizyczne, jak i cyfrowe bezpieczeństwo klientów, a także zapewnienie przejrzystości w komunikacji z nimi.

Ryzyka:

- **Zmniejszona liczba podróży zagranicznych:** Ze względu na niepewność polityczną, obawy związane z bezpieczeństwem zdrowotnym lub preferowanie lokalnych podróży, klienci mogą rezygnować z podróży międzynarodowych na rzecz wakacji krajowych.
- **Zmieniające się oczekiwania w zakresie doświadczeń:** Klienci coraz częściej poszukują autentycznych, lokalnych doświadczeń oraz ofert, które łączą turystykę z edukacją ekologiczną i społeczną. Niedostosowanie oferty do tych oczekiwań może spowodować utratę część rynku.
- **Nieautoryzowany dostęp do danych klientów:** osoby niepowołane mogą modyfikować lub anulować umowy, zmieniać dane podróży lub wyludzać informacje dotyczące danych osobowych klientów.

Zdolność do przeciwdziałania ryzykom: Spółka stale monitoruje zagrożenia takie jak pandemia, zamachy terrorystyczne czy klęski żywiołowe oraz wdraża stosowne procedury zarządzania kryzysowego.

Spółka przeprowadza audyty bezpieczeństwa w celu zapewnienia ochrony danych osobowych i wprowadza środki zabezpieczające w postaci szyfrowania umów z klientami.

Szanse:

- **Wzrost zapotrzebowania na turystykę zrównoważoną:** Zwiększona świadomość ekologiczna konsumentów daje możliwość oferowania wyjazdów, które są zgodne z zasadami odpowiedzialnej turystyki. Spółka rozważa rozwój ofert, które promują lokalne kultury, dbają o środowisko i ograniczają w porównaniu do ofert tradycyjnych negatywny wpływ turystyki na lokalne społeczności.
- **Nowe technologie i cyfryzacja:** Wzrost popularności narzędzi cyfrowych (np. aplikacji mobilnych do planowania podróży, wirtualnych wycieczek) może stworzyć szanse na rozwój nowych produktów i usług, które są bardziej dostosowane do oczekiwań młodszych pokoleń podróżników.

Wykorzystanie szans: Podjęte działania zwiększają zaufanie i lojalność klientów, co wpływa na wybór Spółki jako touroperatora. Wysoki standard bezpieczeństwa jest postrzegany jako wartość dodana i może przyciągnąć klientów poszukujących pewności w trudnych czasach.

[4.] Równość szans i włączenie społeczne

Dbłość o równe traktowanie pracowników oraz włączenie społeczne konsumentów to jeden z filarów Strategii zrównoważonego rozwoju Spółki. Różnorodność w zespole oraz dostosowanie oferty do potrzeb różnych grup społecznych wpływa na konkurencyjność i innowacyjność Spółki.

- **Zdolność do przeciwdziałania ryzykom:** Spółka wdrożyła „Politykę różnorodności Grupy Kapitałowej Rainbow Tours” co pomaga ograniczać ryzyko wystąpienia incydentów związanych z dyskryminacją.
- **Wykorzystanie szans:** Tworzenie oferty turystycznej, która jest dostępna dla szerokiego kręgu klientów, w tym osób z różnymi potrzebami, otwiera Spółkę na nowe segmenty rynku i przyczynia się do wzrostu konkurencyjności.

[5.] Transparentność i etyka w relacjach z dostawcami

Model biznesowy Spółki opiera się na długoterminowych i przejrzystych relacjach z dostawcami usług turystycznych. Przestrzeganie zasad etyki biznesowej i równości płatniczej pozwala na zapewnienie wysokiej jakości usług.

- **Zdolność do przeciwdziałania ryzykom:** Spółka szczegółowo określa zakres i jakość usług oraz zasady płatności. W ten sposób Spółka przeciwdziała ryzyku powstawania sporów poprzez przejrzystą współpracę oraz terminowe płatności.

- **Wykorzystanie szans:** Rozwój długoterminowych relacji z dostawcami przyczynia się do stabilności operacyjnej i zapewnia wysoką jakość świadczonych usług, co w efekcie pozwala Spółce utrzymać konkurencyjność na rynku.

Niniejsze sprawozdanie zrównoważonego rozwoju jest pierwszym sprawozdaniem sporządzanym przez Spółkę na podstawie standardów ESRS. W związku z tym nie dokonywano oceny w zakresie zmiany istotnych wpływów, ryzyk i szans w porównaniu z poprzednim okresem sprawozdawczym.

Oprócz wpływów, ryzyk i szans objętych bezpośrednio regulacjami ESRS, Spółka identyfikuje również dodatkowe kwestie specyficzne dla branży turystycznej, które są istotne dla działalności Spółki i mogą wpływać na jej funkcjonowanie. Należą do nich:

- **Ryzyko związane z sezonowością sprzedaży**

Specyfiką branży turystycznej jest sezonowość sprzedaży. Największy popyt przypada na drugi i trzeci kwartał roku kalendarzowego. Przy niższym popycie w pozostałych okresach rośnie ryzyko niezapełnienia wszystkich miejsc w samolotach, z czym mogą się wiązać potencjalne straty, jak również ryzyko niesprzedania zakontraktowanych miejsc hotelowych czy niemożność utworzenia grup z powodu braku minimalnej wymaganej liczby uczestników.

Grupa Kapitałowa Rainbow Tours co roku wprowadza do oferty nowe kierunki, a w obrębie danych kierunków również różne obszary, w taki sposób, aby oferta była możliwie jak najbardziej zdywersyfikowana. Stałe wzrasta również liczba atrakcyjnych ofert w tzw. niższym sezonie (pierwszy i trzeci kwartał), głównie z wykorzystaniem bardzo popularnych lotów czarterowych. Spółka niweluje ryzyko niezapełnienia wszystkich miejsc w samolotach również poprzez oferowanie miejsc w wycarterowanych samolotach do sprzedaży przez inne podmioty czy poprzez oferowanie klientom samych biletów lotniczych, bez powiązania z innymi usługami.

- **Ryzyko związane ze wzrostem cen ropy naftowej**

Grupa w dużej mierze realizuje wyjazdy w oparciu o przeloty samolotami i przejazdy autobusami. Nagły lokalny wzrost cen ropy naftowej może w znaczący sposób negatywnie wpłynąć na rentowność imprezy turystycznej, a w perspektywie długofalowej, przy wzroście cen na rynkach światowych, może się przełożyć na wzrost cen wycieczek, jak to miało miejsce w 2022 roku w wyniku ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.

Odpowiednie zapisy w umowach z liniami lotniczymi pozwalają niwelować koszty wycieczek w przypadku nagłego podniesienia cen na rynku lokalnym. Standardowa umowa czarterowa sformułowana jest tak, że linia lotnicza, wystawiając faktury za bieżące rejsy, stosuje średnią cenę paliwa sprzed dwóch miesięcy. Spółka stosuje także bufor kalkulacyjny, standardowo zakładając kurs paliwa wyższy od ceny rynkowej obowiązującej w danym momencie.

- **Ryzyko związane z kursami walut**

Grupa rozlicza koszty wyjazdów zagranicznych głównie w walucie obcej (euro lub dolar amerykański), sprzedaje je jednak polskim klientom w walucie krajowej. W przypadku niekorzystnych zmian kursowych rośnie ryzyko nierentowności wyjazdu.

Grupa prowadzi politykę zabezpieczania przyszłych transakcji walutowych transakcjami typu forward, przy czym w 2020 roku zawiesiła czasowo program zabezpieczeń walutowych ze względu na brak możliwości oszacowania przepływów pieniężnych związanych z podstawową działalnością, co uniemożliwiało oszacowanie potrzeb walutowych. W 2021 roku program został wznowiony i obecnie jest realizowany.

29.1.11. [IRO-1] Opis procesu służącego do identyfikacji i oceny istotnych wpływów, ryzyk i szans - badanie podwójnej istotności

Badanie podwójnej istotności zostało przeprowadzone w Spółce w okresie od kwietnia do października 2024 roku w kilku etapach. W ramach procesu badania podwójnej istotności Spółka przeprowadziła również analizę *benchmarkową* i uznała, że na rynku nie funkcjonują jednostki podobne, głównie ze względu na notowanie Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych.

W pierwszej kolejności dokonano wstępnej analizy, które kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem mogą mieć istotne znaczenie z punktu widzenia działalności biznesowej Spółki. Celem tej wstępnej analizy było zidentyfikowanie potencjalnych kluczowych obszarów zrównoważonego rozwoju, które mogą być istotne, tj. w szczególności wpływać na strategię, wyniki finansowe oraz relacje z interesariuszami.

Po uzyskaniu wyników wstępnej analizy podjęto decyzję o zorganizowaniu szkolenia z firmą konsultingową, które odbyło się w kwietniu 2024 roku stacjonarnie w siedzibie Spółki. Szkolenie składało się z dwóch głównych sesji: pierwsza sesja została zorganizowana dla dyrektorów kluczowych działów oraz innych, kluczowych dla procesu pracowników Grupy, którzy odpowiadają za zarządzanie i realizację działań w zakresie zrównoważonego rozwoju. Jej celem było pogłębienie i rozpowszechnienie w kluczowych strukturach Spółki świadomości, czym jest podwójna istotność, jak należy ją badać i jaki jest związek tego badania ze sprawozdawczością zrównoważonego rozwoju. Ponadto w ramach dyskusji omawiano wpływy, ryzyka

i szanse związane z działalnością Spółki w kontekście badania istotności. Druga sesja miała na celu zaangażowanie Zarządu oraz Rady Nadzorczej w proces podejmowania decyzji dotyczących kierunków rozwoju w obszarze ESG. Poprzez szkolenie osiągnięto cel edukacyjny, co ułatwiło dalsze zaangażowanie kluczowych grup wewnętrznych interesariuszy w proces badania podwójnej istotności.

W kolejnym kroku zostały opracowane ankiety, które skierowano w formie elektronicznej do kluczowych osób z managementu oraz Rady Nadzorczej. Celem tych ankiet było zebranie opinii na temat istotności obszarów zrównoważonego rozwoju, oceniając każdy z nich w zaproponowanej skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza najmniej istotny temat, a 5 najbardziej istotny temat. Ankiety uwzględniały zarówno istotność wpływu, jak i istotność finansową. Na tym etapie proces badania podwójnej istotności miał nadal charakter wstępnej analizy, mającej na celu zrozumienie poziomu świadomości i identyfikację kluczowych trendów w Grupie. Dzięki tym ankietom Spółka uzyskała informacje, które zagadnienia związane ze zrównoważonym rozwojem są uznawane za priorytetowe przez liderów organizacji, co pomogło wskazać obszary, na których szczególnie należy się skoncentrować w dalszych etapach procesu badania podwójnej istotności. Wynik ankiet został przeanalizowany i omówiony. Stanowił punkt wyjścia do dyskusji i podejmowania decyzji o kierunkach dalszych działań związanych z zrównoważonym rozwojem w Grupie. Wyniki ankiet kluczowych przedstawicieli managementu oraz Rady Nadzorczej opracowano w ten sposób, że przyporządkowano poszczególnym kwestiom zrównoważonego rozwoju wagę w ramach trzystopniowej skali, odnoszącej się do obu aspektów istotności (istotność wpływu i istotność finansowa): „niska” (wynik średnio poniżej 3 pkt), „średnia” (wynik średnio poniżej 4 pkt, ale nie mniej niż 3 pkt), „wysoka” (wynik średnio minimum 4 pkt), co następnie było przedmiotem analizy przez Zarząd.

W dalszej kolejności przeprowadzone zostało dodatkowe badanie ankietowe z udziałem szerszej grupy interesariuszy zarówno wewnętrznych – pracowników, jak i zewnętrznych. Ankiety zostały skierowane do pracowników oraz do trzech kluczowych grup interesariuszy zewnętrznych, takich jak dostawcy, banki i klienci (konsumenci) - na bazie próby. Do pracowników, dostawców i banków skierowano ankiety w formie elektronicznej, natomiast kwestionariusze dla konsumentów miały formę papierową i były udostępniane w salonach sprzedaży na terenie Polski. W każdym przypadku ankiety miały charakter anonimowy. Celem przeprowadzenia tego badania ankietowego było poznanie perspektywy interesariuszy poprzez uzyskanie informacji o tym, które kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem w ich ocenie są istotne dla Grupy, uwzględniając zarówno istotność wpływu, jak i istotność finansową. Ankiety różniły się od ankiet kierowanych do wewnętrznych interesariuszy w poprzednim etapie badania. Każda z ankiet zawierała dwa zadania. Pierwsze zadanie polegało na wyborze określonej liczby najistotniejszych kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem spośród przedstawionej grupy zagadnień, a drugie polegało na dokonaniu oceny poszczególnych kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem poprzez wskazanie, jak duże mają one znaczenie dla ankietowanego w kontekście działalności Grupy. W celu uproszczenia odbioru ankiet przez interesariuszy skala była wyrażona słownie i miała 6 stopni, tj. „brak znaczenia”, „minimalne znaczenie”, „niskie znaczenie”, „średnie znaczenie”, „duże znaczenie”, „bardzo duże znaczenie”. Umożliwiono także wybranie odpowiedzi „nie jestem w stanie określić”. Wyniki ankiet zebrano i podsumowano.

Zakończeniem procesu analizy istotności była dokonana przez Zarząd analiza wyników powyższych działań i ich omówienie podczas spotkań w gronie Zarządu. Celem spotkań było ustalenie, które obszary zrównoważonego rozwoju są istotne dla organizacji, biorąc pod uwagę zidentyfikowane wpływy Grupy na ludzi, środowisko i ład korporacyjny, które uznano za istotne, a także istotne ryzyka i szanse dla Grupy związane z poszczególnymi kwestiami. W efekcie tych prac oznaczono, czy dana kwestia związana ze zrównoważonym rozwojem została zakwalifikowana jako istotna lub nieistotna.

Do głównych czynników wspierających podjęcie decyzji należały:

- wiedza z zakresu badania podwójnej istotności, przeprowadzone szkolenia,
- wyniki badań ankietowych,
- treść dyrektywy CSRD, standardów ESRS, wytycznych EFRAG, w szczególności co do zakresu ujawnień – aby na podstawie pogłębionej wiedzy w tym zakresie, tj. jakie punkty danych są wymagane do ujawnienia w sprawozdaniu zrównoważonego rozwoju w ramach poszczególnych jednostek tematycznych ESRS, upewnić się, czy poszczególne kwestie są rozumiane przez Grupę zgodnie z ESRS.

W ramach opisywanego procesu, oceniając istotność wpływów, ryzyk i szans w ramach poszczególnych kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem, Grupa uwzględniła cały zakres swojej działalności, zarówno w ramach własnych operacji jak i w łańcuchu wartości na niższym i wyższym szczeblu, jak również perspektywy krótko-, średnio- i długoterminową. W przypadku rzeczywistych negatywnych wpływów uwzględniono ich dotkliwość (skalę, zakres, nieodwracalny charakter), a w przypadku negatywnych wpływów potencjalnych – dotkliwość i prawdopodobieństwo. W przypadku pozytywnych wpływów rzeczywistych uwzględniono ich skalę i zakres, a w przypadku pozytywnych wpływów potencjalnych – także ich prawdopodobieństwo. Istotność finansową zidentyfikowanych ryzyk i szans oceniono na podstawie analizy prawdopodobieństwa ich wystąpienia oraz potencjalnej skali skutków finansowych, jednak nie przyjęto konkretnych progów finansowych. Spółka rozważyła określenie takich progów podczas rewizji procesu oceny istotności w kolejnych latach.

Wszystkie kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem objęte zakresem tematycznym ESRS, które są uwzględnione w niniejszym sprawozdaniu, zostały uznane za istotne z punktu widzenia interesariuszy. Kwestie nieistotne nie były brane pod uwagę.

Rok 2024 był pierwszym rokiem, w którym Grupa przeprowadzała badanie podwójnej istotności w przedstawionej powyżej formie. Grupa będzie przeprowadzała rewizję procesu oceny istotności co najmniej raz na dwa lata.

E1-IRO-1, E2 IRO-1, E1-SBM-3

Spółka przeprowadziła ocenę istotności oraz analizę odporności w zakresie wpływów, ryzyk i szans związanych ze zmianą klimatu, zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby, zarówno w ramach własnych operacji, jak i w łańcuchu wartości na wyższym i niższym szczeblu. Ocena ta uwzględniła istotność zmian klimatu w różnych lokalizacjach oraz rodzajach działalności gospodarczej, które mogą mieć wpływ na działalność Spółki i jej partnerów.

Rodzaje działalności gospodarczej mające związek z istotnymi wpływami, ryzykami i szansami:

1. Transport:

- **Zmiany klimatu:** Transport, zarówno drogowy (autokary, samochody osobowe), jak i lotniczy, stanowi kluczowy element działalności Spółki. Emisje gazów cieplarnianych związane z transportem ma bezpośredni wpływ na zdrowie turystów i atrakcyjność niektórych destynacji. Ryzyko to jest istotne również z powodu wzrastających regulacji dotyczących emisji, które mogą wpłynąć na koszty transportu.
- **Szanse:** Inwestycje w technologie niskoemisyjne w transporcie (np. pojazdy elektryczne) mogą stanowić szansę na poprawę wizerunku Spółki oraz optymalizację kosztów operacyjnych w dłuższym okresie.

2. Turystyka i działalność turystyczna:

- **Zmiany klimatu:** Zmiana klimatu w niektórych destynacjach turystycznych może wpłynąć na zmniejszenie liczby turystów wybierających miejsca wypoczynku. Zmieniające się preferencje podróżnych, którzy coraz częściej poszukują kierunków przyjaznych środowisku, mogą wpływać na zmniejszenie popytu na popularne lokalizacje turystyczne.
- **Szanse:** Oferowanie turystyki odpowiedzialnej i ekoturystyki, która koncentruje się na lokalizacjach w niewielkim stopniu dotkniętych zmianami klimatycznymi, może przyciągnąć turystów poszukujących doświadczeń w zgodzie z naturą. Zrównoważona turystyka stanowi również szansę na poprawę wizerunku Spółki.
- **Zużycie energii:** Wysokie zużycie energii, szczególnie w miejscach, gdzie energia pochodzi z paliw kopalnych, prowadzi do emisji gazów cieplarnianych i zwiększa ślad węglowy hoteli, co jest istotnym problemem w kontekście zrównoważonego rozwoju.

Proces identyfikacji istotnych wpływów, ryzyk i szans związanych ze zmianą klimatu:

Spółka realizuje proces identyfikacji istotnych wpływów, ryzyk oraz szans związanych z własnym wpływem na zmiany klimatu poprzez przegląd działalności gospodarczej w odniesieniu do jej operacji oraz całego łańcucha wartości. Przegląd ten odbywa się w kontekście wymogów ESRS, które nakładają obowiązek monitorowania oddziaływania działalności Spółki na środowisko, w tym identyfikowania ryzyk.

Przegląd własnych lokalizacji i działalności gospodarczej:

Spółka dokonała przeglądu swoich lokalizacji, obejmujących zarówno biura, hotele, jak i inne obiekty, które są częścią działalności Spółki. Przegląd ten uwzględnił zarówno bezpośredni wpływ działalności, jak i potencjalne wpływy wynikające z procesów zewnętrznych związanych z obsługą turystów, w tym transportu, infrastruktury i obsługi turystycznej.

Proces ten obejmuje także analizę działań w ramach łańcucha dostaw, w tym identyfikację ryzyk związanych z transportem, dostawami produktów, usługami świadczonymi przez partnerów (np. hotele, firmy transportowe)..

Metody, założenia i narzędzia stosowane w przeglądzie:

W ramach przeglądu, Spółka wykorzystwała następujące metody:

- 1) Ocena ryzyka środowiskowego – mająca na celu identyfikację ryzyk związanych ze zmianami klimatu w ramach działalności gospodarczej oraz łańcucha wartości.
- 2) Analiza regulacyjna – przegląd obowiązujących przepisów krajowych i międzynarodowych dotyczących emisji gazów cieplarnianych i wpływu działalności turystycznej na środowisko, co pozwala na ocenę zgodności działalności z wymogami prawnymi.

- 3) Dialog z interesariuszami – obejmujący współpracę z partnerami biznesowymi oraz lokalnymi społecznościami w celu zrozumienia ich perspektyw na temat wpływów zmian klimatycznych, ryzyk i szans.

Założenia przeglądu:

- Założeniem przeglądu jest kompleksowa ocena ryzyk oraz identyfikacja możliwości w obszarze zmian klimatu, co pozwala na wdrożenie odpowiednich działań zaradczych.
- Przegląd uwzględni zarówno bieżące procesy operacyjne, jak i możliwe przyszłe zmiany w regulacjach środowiskowych oraz wzrastające oczekiwania konsumentów w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Wnioski i działania naprawcze:

- 1) Wpływ zmian klimatu na działalność: zmiany klimatyczne mogą wpłynąć na zmiany w sezonach turystycznych, a także na konieczność dostosowania infrastruktury hotelowej, zwłaszcza w obliczu rosnącej liczby ekstremalnych zjawisk pogodowych (np. pożarów, powodzi).
- 2) Szanse związane z ekoturystyką: Zmieniające się preferencje konsumentów skłaniają do poszukiwania bardziej ekologicznych i zrównoważonych opcji turystycznych, co stwarza szanse na rozwój nowych produktów turystycznych, które będą przyciągać turystów świadomych ekologicznie, poszukujących lokalnych atrakcji turystycznych i mniejszych, bardziej zrównoważonych ośrodków wypoczynkowych.
- 3) Zarządzanie ryzykiem i strategia na przyszłość: Na podstawie przeprowadzonego przeglądu, Spółka planuje kontynuować inwestycje w technologie niskoemisyjne i efektywność energetyczną w swoich hotelach oraz operacjach turystycznych.
- 4) Na podstawie przeprowadzonego przeglądu Spółka planuje wdrożenie działań, które zmniejszą negatywne skutki działalności na środowisko, m.in. poprzez zwiększenie efektywności energetycznej, redukcję emisji CO₂, poprawę zarządzania flotą samochodową oraz wspieranie inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju w całym łańcuchu wartości.

W analizie odporności uwzględniono 3 scenariusze klimatyczne, sporządzone na podstawie ogólnodostępnych danych dotyczących klimatu oraz długoletnich doświadczeń Spółki w zakresie działalności touroperatorskiej:

Scenariusz 1: Optymistyczny

Założenia:

- **Zmiany regulacyjne:** Wprowadzenie korzystnych regulacji prawnych wspierających turystykę zrównoważoną, w tym ulgi podatkowe i dotacje na inwestycje w zieloną turystykę (np. ekoturystyka, turystyka niskoemisyjna).
- **Zmiany klimatyczne:** Klimat staje się bardziej stabilny, a zmiany klimatyczne nie mają tak silnego wpływu na popularne kierunki turystyczne. Pogoda w głównych lokalizacjach turystycznych jest sprzyjająca.
- **Zmiany w preferencjach konsumentów:** Rosnąca świadomość ekologiczna wśród konsumentów prowadzi do wzrostu popytu na turystykę ekologiczną i odpowiedzialną. Goście coraz częściej wybierają oferty turystyczne związane z ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem.
- **Technologie:** Nowe technologie ułatwiają procesy rezerwacyjne, personalizację ofert, a także zwiększają efektywność operacyjną (np. inteligentne systemy zarządzania podróżami, aplikacje turystyczne).

Ryzyka:

- Wzrost konkurencji na rynku turystyki zrównoważonej może prowadzić do presji cenowej.
- Potrzebne będą inwestycje w technologie i infrastrukturę, co może wiązać się z kosztami początkowymi.

Szanse:

- Zwiększenie popytu na ekologiczne i zrównoważone wyjazdy turystyczne, co może przyciągnąć nowych klientów i poprawić reputację touroperatora.
- Możliwość uzyskania dotacji i ulg podatkowych na inwestycje w zrównoważony rozwój.
- Zwiększenie efektywności operacyjnej dzięki technologii, co prowadzi do optymalizacji kosztów i poprawy jakości obsługi klienta.

Działania naprawcze:

- Zainwestowanie w zrównoważoną turystykę i rozwój oferty, w tym w eco-friendly hotele, transport niskoemisyjny i zrównoważone atrakcje turystyczne.
- Integracja nowych technologii do procesów rezerwacji i obsługi Klientów (np. platformy do personalizacji ofert, mobilne aplikacje).
- Szkolenie pracowników i dostosowanie oferty do rosnącego popytu na turystykę ekologiczną.

Scenariusz 2: Pesymistyczny

Założenia:

- **Zmiany regulacyjne:** Wprowadzenie nowych restrykcyjnych regulacji prawnych, które zwiększają obciążenia podatkowe i administracyjne dla touroperatorów. Wzrost kosztów związanych z przestrzeganiem regulacji środowiskowych.
- **Zmiany klimatyczne:** Ekstremalne zmiany klimatyczne (np. długotrwałe susze, powodzie, huragany) wpływają na popularne kierunki turystyczne, powodując zmniejszenie liczby turystów w niektórych regionach.
- **Zmiany w preferencjach konsumentów:** Zmniejszenie wydatków na podróże w wyniku kryzysów ekonomicznych lub globalnych niepokojów (np. pandemia, wojny), co zmniejsza popyt na turystykę.
- **Technologie:** Przechyłane systemy rezerwacyjne oraz brak inwestycji w innowacje prowadzą do obniżenia konkurencyjności firmy w stosunku do bardziej nowoczesnych graczy.

Ryzyka:

- Wzrost kosztów operacyjnych związanych z przestrzeganiem restrykcyjnych regulacji oraz wprowadzeniem nowych technologii.
- Spadek popytu na turystykę z powodu niekorzystnych zmian klimatycznych i globalnych kryzysów, co może prowadzić do mniejszej liczby rezerwacji.
- Trudności finansowe związane z koniecznością dostosowania do nowych technologii, które mogą być kosztowne i czasochłonne.

Szanse:

- Zdolność do szybkiej adaptacji do zmian rynkowych poprzez wprowadzenie elastycznych ofert dostosowanych do zmieniających się warunków.
- Możliwość budowy nowych rynków zbytu, szczególnie w regionach mniej dotkniętych zmianami klimatycznymi.

Działania naprawcze:

- Dywersyfikacja oferty turystycznej, skupienie się na mniej popularnych i mniej ryzykownych kierunkach turystycznych.
- Redukcja kosztów operacyjnych poprzez automatyzację procesów i wdrożenie efektywniejszych technologii.
- Przygotowanie planu awaryjnego na wypadek nagłych kryzysów (np. pandemii, klęsk żywiołowych).

Scenariusz 3: Neutralny

Założenia:

- **Zmiany regulacyjne:** Regulacje dotyczące turystyki stają się bardziej stabilne, ale nie wprowadzają znaczących ulg ani obciążeń. Spółka musi dostosować się do nowych standardów ochrony środowiska, ale zmiany nie są drastyczne.
- **Zmiany klimatyczne:** Zmiany klimatyczne wpływają na kierunki turystyczne, ale nie powodują drastycznych zmian w skali globalnej. Niektóre regiony stają się mniej popularne, ale inne zyskują na popularności.
- **Zmiany w preferencjach konsumentów:** Zmiana preferencji turystów w kierunku bardziej odpowiedzialnego podejścia do podróży, ale turystyka masowa nadal pozostaje dominująca. Popyt na turystykę ekologiczną rośnie, ale nie staje się głównym nurtem.
- **Technologie:** Spółka zaczyna wdrażać technologie do bardziej efektywnego zarządzania, ale proces ten jest stopniowy i kosztowny. Inwestycje są wymagane, ale nie przekraczają możliwości finansowych.

Ryzyka:

- Niskie tempo adaptacji do nowych technologii, co może prowadzić do opóźnień w realizacji celów zrównoważonego rozwoju.
- Ograniczony wpływ na rynek turystyczny z powodu powolnej zmiany preferencji konsumentów.

Szanse:

- Zrównoważona turystyka staje się bardziej powszechna, a popyt na ekoturystykę stopniowo rośnie.
- Możliwość zwiększenia efektywności operacyjnej poprzez stopniowe wdrażanie nowych technologii.

Działania naprawcze:

- Rozwój oferty zrównoważonej turystyki, ale w sposób stopniowy i dostosowany do rynku.
- Inwestowanie w technologie, które poprawiają efektywność operacyjną i umożliwiają lepszą obsługę klienta.

Zdolność Spółki do skorygowania lub dostosowania strategii i modelu biznesowego do zmiany klimatu

Krótkoterminowa perspektywa (1 rok)

W krótkiej perspektywie czasowej Spółka planuje skupić się na szybkich reakcjach na zmieniające się warunki klimatyczne, takie jak wprowadzenie elastycznych rozwiązań w zakresie oferty turystycznej, aby zminimalizować ryzyko związane z sezonowymi zmianami klimatu oraz zmniejszającym się popytem na niektóre kierunki turystyczne. Spółka rozważy dostosowanie strategii poprzez większy monitoring warunków pogodowych w destynacjach oraz będzie zwracać większą uwagę na zmieniające się warunki pogodowe i ewentualnie podejmie szybsze reakcje związane z bezpieczeństwem podróży.

- **Zmiana portfela produktów i usług:** W krótkim okresie Spółka rozważy dodanie do swojej oferty usługi zrównoważonej turystyki, takie jak ekoturystyka czy turystyka przyjazna środowisku, aby odpowiadać na rosnący popyt na odpowiedzialne podróże.
- **Zdolność do dostosowania aktywów:** W krótkim okresie Spółka rozważy przeorganizowanie oferty, zmieniając kierunki turystyczne, które nie są już opłacalne lub odpowiednie z powodu zmieniającego się klimatu. W tym czasie nie będzie jeszcze konieczna modernizacja infrastruktury, ale możliwe będzie wprowadzenie bardziej ekologicznych produktów turystycznych.

Średnioterminowa perspektywa (do 5 lat)

W średniej perspektywie czasowej Spółka rozważy podjęcie bardziej kompleksowych działań związanych z dostosowaniem do zmieniających się warunków klimatycznych. W tym okresie istotne będzie wdrażanie rozwiązań długoterminowych, takich jak modernizacja infrastruktury i aktualizacja modelu biznesowego w kierunku zrównoważonego rozwoju.

- **Modernizacja aktywów:** W średniej perspektywie Spółka może podjąć decyzję o modernizacji istniejących aktywów, takich jak hotele, transport i infrastruktura turystyczna. Przykładem może być modernizacja infrastruktury hoteli White Olive, aby stały się bardziej energooszczędne i dostosowane do wymogów ochrony środowiska, co będzie zgodne z rosnącymi regulacjami dotyczącymi ochrony klimatu.
- **Przesunięcie zasobów i przekwalifikowanie pracowników:** Spółka będzie musiała inwestować w przekwalifikowanie swoich zasobów ludzkich, aby dostosować umiejętności pracowników do nowych wyzwań związanych z wprowadzaniem bardziej zrównoważonych praktyk w branży turystycznej, takich jak zarządzanie ekologicznymi rozwiązaniami, obsługa turystyki ekologicznej i adaptacja do nowych technologii.
- **Zdolność do dostosowania do zmieniających się regulacji:** Spółka rozważy inwestycje w narzędzia monitorujące zmiany w przepisach dotyczących ochrony środowiska, aby dostosowywać swoją działalność do nowych wymogów, co będzie wiązało się z kosztami, ale pomoże w utrzymaniu konkurencyjności na rynku.

Długoterminowa perspektywa (5-10 lat)

W długoterminowej perspektywie czasowej Spółka rozważy reorganizację działalności, aby w pełni dostosować się do zmiany klimatu i zapewnić długotrwałą rentowność. W tym czasie Spółka może podjąć decyzje dotyczące przesunięcia, likwidacji lub całkowitej modernizacji niektórych aktywów, które stałyby się nieopłacalne lub niezgodne z nowymi wymaganiami środowiskowymi.

- **Likwidacja lub modernizacja aktywów:** W długoterminowej perspektywie Spółka może zdecydować się na likwidację nieefektywnych lub szkodliwych dla środowiska aktywów i inwestycje w bardziej zrównoważoną infrastrukturę, na przykład przebudowę hoteli, aby pozostawały w zgodzie z najwyższymi standardami ekologicznymi. Może to obejmować wdrożenie systemów odnawialnych źródeł energii, takich jak panele słoneczne czy pompy ciepła.
- **Zmienność portfela produktów:** Spółka rozważy zmianę oferty, aby była w pełni zrównoważona, opierając się na nowych wymaganiach konsumentów i regulacjach prawnych.
- **Zdolność do adaptacji zasobów ludzkich:** Spółka rozważy inwestycje w rozwój kompetencji swoich pracowników, aby byli gotowi do obsługi nowych segmentów rynku turystycznego, takich jak turystyka ekologiczna, turystyka niskoemisyjna czy turystyka edukacyjna, a także w zakresie nowych technologii, które wspomogą zarządzanie ofertą.
- **Dostęp do finansowania:** Długoterminowe inwestycje w zrównoważoną turystykę mogą wymagać większych nakładów finansowych. Spółka rozważy zabezpieczenie stałego dostępu do finansowania po przystępnych kosztach kapitału, wykorzystując instrumenty finansowe takie jak zielone obligacje, pożyczki ekologiczne oraz współpracując z funduszami inwestycyjnymi ukierunkowanymi na zrównoważony rozwój.

Ocena zakresu narażenia na zagrożenia związane z klimatem

Spółka oceniła zakres, w jakim jej aktywa i działalność gospodarcza mogą być narażone na zidentyfikowane zagrożenia związane z klimatem, stosując zintegrowane podejście, które obejmuje zarówno aspekty operacyjne, jak i analizy dotyczące lokalizacji i łańcucha dostaw. Aby dokładnie ocenić wrażliwość na zmiany klimatyczne, uwzględniono następujące czynniki:

- **Prawdopodobieństwo, skala i czas występowania zagrożeń:** Spółka przeprowadziła analizę ryzyk fizycznych, identyfikując zmiany klimatyczne, które mogą wpłynąć na atrakcyjność niektórych destynacji turystycznych, w tym zmiany w sezonach turystycznych (np. wydłużenie sezonów letnich lub krótsze sezony zimowe). Zastosowano dane historyczne oraz scenariusze klimatyczne, aby określić prawdopodobieństwo wystąpienia ekstremalnych zjawisk pogodowych (np. huraganów, powodzi, susz) w miejscach, w których spółka prowadzi działalność. Ryzyko związane z ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi zostało ocenione na podstawie scenariuszy przyszłych zmian klimatycznych w oparciu m.in. o ogólnodostępne komunikaty Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska.
- **Obszary geograficzne:** Aby dokładniej ocenić ryzyko Spółka uwzględniła lokalizacje swoich obiektów turystycznych w UE. Zastosowanie tej klasyfikacji umożliwiło analizę, czy dana lokalizacja znajduje się w strefach wysokiego ryzyka (np. obszary narażone na susze, powódzie, czy inne skutki zmian klimatu). Dzięki temu Spółka mogła zidentyfikować, które z obiektów mogą być szczególnie wrażliwe na zmiany klimatu, np. w wyniku wystąpienia ekstremalnych zjawisk pogodowych lub zmian sezonowych.
- **Łańcuch dostaw:** W ramach analizy uwzględniono również wpływ zmian klimatycznych na łańcuch dostaw. Na przykład, w przypadku wprowadzenia surowszych regulacji dotyczących emisji spalin, spółka oceniła wpływ na transport i związane z nim koszty, biorąc pod uwagę ewentualne podwyżki cen energii czy zmiany w dostępności transportu (np. ograniczenia związane z emisjami w miastach). Ponadto, zmiany w warunkach atmosferycznych, takie jak ekstremalne upały, mogą wpływać na dostępność lub jakość surowców wykorzystywanych w działalności turystycznej, co wpłynęłoby na jej rentowność.

Identyfikacja zagrożeń związanych z klimatem i ocena narażenia w scenariuszach klimatycznych z wysoką emisją

Ocena narażenia na zmiany klimatyczne została przeprowadzona w kontekście scenariuszy klimatycznych, które zakładają wysoką emisję gazów cieplarnianych, opartych na metodach takich jak scenariusz RCP 8.5 (Representative Concentration Pathway), który przewiduje wzrost emisji w przyszłości. Taki scenariusz jest szczególnie istotny dla długoterminowego planowania, ponieważ pokazuje, jak zmiany klimatyczne mogą wpłynąć na działalność Spółki w przyszłości.

- **Zmiany w sezonach turystycznych:** W scenariuszach z wysoką emisją, spółka przewiduje, że niektóre regiony turystyczne, które są obecnie popularne, mogą stać się mniej atrakcyjne z powodu zmieniających się wzorców klimatycznych, takich jak dłuższe okresy upałów lub opóźnione zimy. Z kolei inne miejsca mogą stać się bardziej atrakcyjne, co może prowadzić do przesunięć w popycie i sezonach turystycznych. Na przykład, w regionach śródziemnomorskich, takich jak Grecja czy Włochy, przewiduje się, że w wyniku zmian klimatycznych sezon turystyczny może zostać skrócony, co wpłynie na rentowność inwestycji turystycznych w tych lokalizacjach.
- **Ryzyko związane z ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi:** W przypadku wysokiej emisji, Spółka uwzględniła ryzyko związane z pojawieniem się ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak huragany, powódzie czy długotrwałe susze. Zidentyfikowano konkretne destynacje, które są bardziej narażone na takie zagrożenia (np. wybrzeża narażone na powódzie czy regiony podatne na susze). W takich miejscach mogą być również wprowadzone ograniczenia dotyczące transportu, co prowadzi do wzrostu kosztów działalności.
- **Transport i zmiany w kosztach:** W scenariuszach z wysoką emisją spółka uwzględniła zmiany w transporcie, zarówno publicznym, jak i prywatnym. W miastach, gdzie wprowadza się bardziej rygorystyczne przepisy dotyczące emisji gazów cieplarnianych, spółka przewiduje wzrost kosztów transportu oraz potencjalne zmiany w dostępności transportu publicznego. Touroperatorzy mogą również zostać zmuszeni dostosować swoje usługi do zmieniających się preferencji konsumentów, którzy coraz częściej będą preferować zrównoważone opcje transportowe, takie jak transport elektryczny.

Opis procesu identyfikacji i oceny wpływów, ryzyk i szans związanych z klimatem w odniesieniu do ryzyk przejścia i szans związanych z przejściem

Spółka wdrożyła proces identyfikacji i oceny ryzyk związanych z przejściem do zrównoważonej gospodarki, uwzględniając zmiany w regulacjach prawnych, technologii oraz preferencjach konsumentów związane z klimatem. Proces ten obejmuje identyfikację zdarzeń dotyczących przejścia, takich jak zmiany regulacyjne (np. wprowadzenie obowiązkowych norm emisji), zmiany technologiczne (np. rozwój zielonych technologii transportowych), oraz zmieniające się oczekiwania klientów w zakresie odpowiedzialnej turystyki.

- **Scenariusz klimatyczny:** Spółka przeanalizowała możliwe scenariusze klimatyczne, w tym scenariusz zgodny z ograniczeniem globalnego ocieplenia do 1,5°C, choć nie wdrożyła założeń Porozumienia Paryskiego. Oceniono, w jaki

sposób takie scenariusze mogą wpłynąć na działalność spółki. Obejmuje to ocenę ryzyk związanych z regulacjami ograniczającymi emisję gazów cieplarnianych, które mogą wymusić dostosowanie procesów operacyjnych do nowych norm lub związane z koniecznością inwestowania w technologie niskoemisyjne.

- **Ryzyka przejścia i szanse:** Spółka zidentyfikowała zarówno ryzyka, takie jak wzrost kosztów związanych z koniecznością wprowadzenia technologii przyjaznych dla środowiska (np. bardziej ekologiczne pojazdy, budynki zrównoważone energetycznie), jak i szanse, takie jak możliwość pozyskania dotacji i subwencji związanych z ekologicznymi inwestycjami, czy zmniejszenie kosztów operacyjnych dzięki zastosowaniu energii odnawialnej w hotelach.

Spółka przeprowadziła ocenę zdarzeń związanych z przejściem do gospodarki niskoemisyjnej w różnych perspektywach czasowych:

- **Krótkoterminowa (1 rok):** Spółka zidentyfikowała ryzyka związane z koniecznością dostosowania operacji do zmieniających się regulacji, takich jak wprowadzenie ograniczeń emisji CO₂ w transporcie lub wymogi dotyczące budynków. Działania te mogą wpłynąć na sposób, w jaki oferowane są usługi turystyczne (np. konieczność przejścia na transport elektryczny w ramach wycieczek). Dodatkowo, klienci mogą oczekiwać większej oferty ekologicznej, co wpłynie na konieczność dostosowania pakietów turystycznych.
- **Średnioterminowa (do 5 lat):** Spółka przewiduje zaostrzenie regulacji dotyczących emisji spalin oraz dalszy rozwój technologii zielonych. Możliwe jest, że większa część łańcucha dostaw (np., usługi transportu lokalnego) będzie musiała dostosować się do wymogów zmniejszenia emisji, co wpłynie na koszty działalności. Spółka planuje zwiększenie inwestycji w zieloną infrastrukturę, taką jak modernizacja hoteli.
- **Długoterminowa (5-10 lat):** Spółka przewiduje zmiany w preferencjach konsumentów, którzy coraz bardziej będą skłonni wybierać ekoturystykę i turystykę odpowiedzialną środowiskowo. W długim okresie może nastąpić konieczność pełnej reorganizacji oferty, by spełnić rosnące oczekiwania dotyczące zrównoważonego rozwoju.

Spółka w ramach swojej analizy skupiła się głównie na identyfikacji ryzyk związanych z przejściem do gospodarki niskoemisyjnej, takich jak konieczność dostosowania infrastruktury do nowych standardów w zakresie efektywności energetycznej i emisji CO₂. Jednak nie przygotowano pełnego planu przejścia na gospodarkę neutralną dla klimatu. Obecnie Spółka skupia się na wdrażaniu działań w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych w ramach zakresów 1 i 2 (emisje związane z własną działalnością i energią wykorzystywaną przez spółki należące do Grupy Kapitałowej Rainbow Tours).

Spółka oceniła, w jakim stopniu jej aktywa mogą być narażone na zdarzenia związane z przejściem do niskoemisyjnej gospodarki. Biorąc pod uwagę **prawdopodobieństwo, skalę i czas trwania** tych zdarzeń, w szczególności:

- **Prawdopodobieństwo:** Spółka uwzględniła zmieniające się regulacje i technologie, które wpłyną na koszty operacyjne (np. wzrost kosztów transportu w wyniku wyższych norm emisji spalin).
- **Skala:** Ryzyko wzrostu kosztów związanych z modernizacją infrastruktury w hotelach i wprowadzeniem nowych technologii zmniejszających emisję gazów cieplarnianych.
- **Czas trwania:** W krótkim okresie zmiany będą miały ograniczony wpływ na działalność Spółki, ale w średnim i długim okresie będą wymagały bardziej zaawansowanych działań, takich jak modernizacja floty transportowej, inwestycje w energię odnawialną w obiektach turystycznych, czy dostosowanie oferty usług turystycznych do oczekiwań rynku.

Spółka na tym etapie nie uwzględniła bezpośrednio Porozumienia Paryskiego w swoich działaniach, lecz stosuje uproszczoną strategię ograniczania emisji gazów cieplarnianych. Zgodnie z tą strategią, Spółka koncentruje się na realizacji działań związanych z emisjami w zakresach 1 i 2, tj. redukcji własnych emisji oraz emisji pochodzących z wykorzystywanej energii. Scenariusze oparte na globalnym ograniczeniu wzrostu temperatury do 1,5°C są brane pod uwagę tylko w kontekście długoterminowego planowania, z myślą o przyszłych regulacjach i rosnącym popycie na produkty ekologiczne.

Spółka przeanalizowała aktywa i obszary działalności, które mogą nie zostać uwzględnione w pełni w procesie przejścia na gospodarkę neutralną dla klimatu. Dotyczy to głównie obiektów hotelowych i starszej floty transportowej, które wymagają dużych inwestycji w modernizację. W tych przypadkach przekształcenie infrastruktury w zgodzie z normami niskoemisyjnymi wymaga dużych nakładów, co może stanowić wyzwanie w krótkim okresie. Spółka rozważa w dłuższym okresie przeznaczenie środków na modernizację tych zasobów, co wiąże się z koniecznością podjęcia znaczących inwestycji.

Scenariusze klimatyczne, które Spółka wykorzystwała w swojej analizie, są zgodne z krytycznymi założeniami związanymi z klimatem, które zostały uwzględnione w sprawozdaniu finansowym. Spółka przyjęła założenie, że zmiany klimatyczne będą miały znaczący wpływ na jej działalność, szczególnie w kontekście wprowadzenia nowych regulacji prawnych, wzrostu kosztów związanych z emisjami gazów cieplarnianych oraz zmieniających się preferencji konsumentów w zakresie odpowiedzialnej turystyki.

Założenia te odzwierciedlają trendy globalne, takie jak dążenie do ograniczenia wzrostu temperatury do 1,5°C w ramach Porozumienia Paryskiego, chociaż w krótkim i średnim okresie Spółka koncentruje się głównie na dostosowaniu swoich operacji do obecnie obranych celów, takich jak ograniczenie emisji w zakresie 1 i 2. Scenariusze klimatyczne uwzględniają także potencjalne zmiany w technologii, jak rozwój transportu elektrycznego czy zielonej energii, które mogą wpłynąć na przyszłe inwestycje i strategię operacyjną spółki.

Zatem, scenariusze klimatyczne zostały opracowane z uwzględnieniem zgodności z założeniami sprawozdania finansowego, aby odpowiednio przewidzieć wpływ zmian klimatycznych na finansową stabilność firmy oraz długoterminowy rozwój.

G1- IRO-1

Kryteria identyfikacji wpływów, ryzyk i szans w działalności Spółki

1. Lokalizacja

- Geograficzne czynniki ryzyka: Ocena stabilności politycznej, gospodarczej i społecznej w regionach, w których Spółka prowadzi działalność, ma kluczowe znaczenie. Lokacje o wysokim ryzyku politycznym, takich jak kraje objęte konfliktami zbrojnymi czy zmieniającymi się regulacjami, mogą stanowić zagrożenie dla realizacji transakcji.
- Warunki pogodowe: Zmiany klimatyczne i ekstremalne zjawiska pogodowe mogą wpływać na atrakcyjność określonych destynacji turystycznych, co w konsekwencji może zarówno stanowić ryzyko, jak i szansę, w zależności od lokalizacji i reakcji na zmieniające się warunki.
- Dostępność infrastruktury: Dostępność lotnisk, dróg i innych środków transportu oraz jakość infrastruktury turystycznej wpływają na zdolność Spółki do realizacji usług turystycznych w danej lokalizacji.

2. Rodzaj działalności

- Optymalizacja procesów: Skuteczne zarządzanie operacjami Spółki, w tym planowanie tras, wybór dostawców usług, zarządzanie rezerwacjami i obsługą klienta, ma kluczowe znaczenie dla redukcji ryzyk operacyjnych i zwiększenia efektywności. Spółka dąży do elastyczności w dostosowywaniu swoich ofert do dynamicznych zmian w branży turystycznej, takich jak rosnące zainteresowanie ekoturystyką.
- Zarządzanie jakością usług: Utrzymanie wysokiej jakości usług oraz dbałość o pozytywne doświadczenia klientów to kluczowy element w konkurencyjności Spółki. Zwiększające się oczekiwania klientów w zakresie personalizacji oferty i obsługi wymagają zastosowania odpowiednich narzędzi i procedur monitorujących jakość usług.

3. Sektor turystyczny

- Zmiany w regulacjach prawnych: Ryzyka związane z nowymi regulacjami rządowymi, takimi jak zmiany w przepisach wizowych, obostrzeniach sanitarnych czy kwestiach ochrony środowiska, mogą mieć bezpośredni wpływ na zdolność do realizacji usług.
- Konkurencja i innowacje: W sektorze turystycznym bardzo szybko zmieniają się preferencje turystów oraz innowacje w zakresie usług, co może stanowić zarówno szansę, jak i zagrożenie. Zmieniające się preferencje dotyczące formy wypoczynku (np. rosnąca popularność turystyki ekologicznej lub cyfrowych doświadczeń) mogą stanowić ryzyko, ale i możliwość dostosowania oferty.
- Trendy w turystyce masowej vs. indywidualnej: Zmiany w preferencjach turystów, np. rosnące zainteresowanie turystyką indywidualną, mogą otworzyć nowe szanse dla touroperatorów, którzy potrafią zaoferować bardziej spersonalizowane doświadczenia.

4. Struktura transakcji

- Model rozliczeń i płatności: Touroperatorzy mogą stosować różne modele transakcyjne, w tym płatności z góry, rezerwacje last minute czy oferty promocyjne. Każdy model wiąże się z innymi ryzykami finansowymi, zwłaszcza w odniesieniu do zmieniającego się popytu lub sytuacji rynkowej.
- Ryzyka finansowe i kredytowe: W przypadku sprzedaży usług na kredyt lub w formie ratalnej mogą pojawić się ryzyka związane z niewypłacalnością klientów lub opóźnieniami w płatnościach.
- Współpraca z międzynarodowymi organizacjami: Touroperatorzy działający na rynkach międzynarodowych narażeni są na ryzyka związane z wymianą walutową, zmianami kursów czy innymi regulacjami międzynarodowymi, które mogą wpłynąć na koszty operacyjne i marżę.

5. Ocena ryzyk i szans

- Analiza ryzyka operacyjnego: Spółka monitoruje ryzyka operacyjnych, które mogą wynikać z codziennego zarządzania działalnością, w tym zarządzania personelem, procedurami rezerwacyjnymi oraz obsługą klienta.
- Zarządzanie ryzykiem w obliczu nieprzewidywalnych wydarzeń: Pandemia COVID-19 pokazała, jak dynamicznie mogą zmieniać się okoliczności. Planowanie w zakresie elastyczności ofert, zarządzanie kryzysowe i odpowiednie ubezpieczenie stanowią kluczowe elementy w zarządzaniu ryzykiem.

6. Wykorzystanie danych i technologii

- Technologie analityczne i predykcyjne: Wykorzystanie danych do prognozowania trendów turystycznych, preferencji klientów i potencjalnych zagrożeń stanowi istotną szansę w zarządzaniu ryzykiem oraz w dostosowywaniu oferty.
- Automatyzacja procesów: Implementacja nowych technologii umożliwia automatyzację procesów rezerwacyjnych, co pozwala na szybsze reagowanie na zmieniające się potrzeby rynku i minimalizowanie ryzyka błędów ludzkich.

29.1.12. [IRO-2] Wymagania dotyczące ujawnień w ESRS objęte oświadczeniami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa

TABELA ZGODNOŚCI Z ESRS

Nr ujawnienia	Nazwa ujawnienia	Strona Sprawozdania
ESRS 2 OGÓLNE UJAWNIANIE INFORMACJI		
BP-1	Ogólna podstawa sporządzenia oświadczenia dotyczącego zrównoważonego rozwoju	129
BP-2	Ujawnianie informacji w odniesieniu do szczególnych okoliczności	130
GOV-1	Skład organów zarządzających i nadzorczych, ich role i obowiązki oraz dostęp do wiedzy fachowej i umiejętności w kwestiach związanych ze zrównoważonym rozwojem	131
GOV-2	Informacje przekazywane organom zarządzającym i nadzorczym Spółki oraz podejmowane przez nie kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem	136
GOV-3	Uwzględnianie wyników związanych ze zrównoważonym rozwojem w systemach zachęt	137
GOV-4	Oświadczenie dotyczące należytej staranności	138
GOV-5	Zarządzanie ryzykiem i kontrole wewnętrzne nad sprawozdawczością w zakresie zrównoważonego rozwoju	138
SBM-1	Strategia, model biznesowy i łańcuch wartości	138
SBM-2	Interesy i opinie zainteresowanych stron	140
SBM-3	Istotne wpływy, ryzyka i szanse oraz ich wzajemne związki ze strategią i modelem biznesowym	141
IRO-1	Opis procesu służącego identyfikacji i ocenie istotnych wpływów, ryzyk i szans	157
IRO-2	Wymogi dotyczące ujawniania informacji w ramach ESRS objęte oświadczeniem jednostki dotyczącym zrównoważonego rozwoju	166
ESRS E1 ZMIANA KLIMATU		
E1-1	Plan przejścia na potrzeby łagodzenia zmiany klimatu	181
E1-2	Polityki związane z łagodzeniem zmiany klimatu i przystosowaniem się do niej	181
E1-3	Działania i zasoby w odniesieniu do polityki klimatycznej	182
E1-4	Cele związane z łagodzeniem zmiany klimatu i przystosowaniem się do niej	182
E1-5	Zużycie energii i koszyk energetyczny	183
E1-6	Emisje gazów cieplarnianych zakresów 1, 2 i 3 brutto oraz całkowite emisje gazów cieplarnianych	184
ESRS S1 WŁASNE ZASOBY PRACOWNICZE		
S1-1	Polityki związane z własnymi zasobami pracowniczymi	191

Nr ujawnienia	Nazwa ujawnienia	Strona Sprawozdania
S1-2	Procedury współpracy z własnymi zasobami pracowniczymi i przedstawicielami pracowników w kwestiach wpływów	192
S1-3	Procesy naprawy skutków negatywnych wpływów i kanały zgłaszania wątpliwości przez własne zasoby pracownicze	193
S1-4	Podejmowanie działań dotyczących istotnych wpływów na własne zasoby pracownicze oraz stosowanie podejść służących zarządzaniu istotnymi ryzykami i wykorzystywaniu istotnych szans związanych z własnymi zasobami pracowniczymi, oraz skuteczność tych działań	193
S1-5	Cele dotyczące zarządzania istotnymi negatywnymi wpływami, zwiększania pozytywnych wpływów i zarządzania istotnymi ryzykami i istotnymi szansami	195
S1-6	Charakterystyka pracowników Spółki	196
S1-7	Charakterystyka osób niebędących pracownikami stanowiących własne zasoby pracownicze Spółki	197
S1-9	Wskaźniki różnorodności	198
S1-13	Wskaźniki rozwoju szkoleń i umiejętności	198
S1-14	Mierniki bezpieczeństwa i higieny pracy	199
S1-17	Incydenty, skargi i poważne wpływy na przestrzeganie praw człowieka	199
ESRS S4 KONSUMENTY I UŻYTKOWNICY KOŃCOWI		
S4-1	Polityki związane z konsumentami i użytkownikami końcowymi	202
S4-2	Procesy współpracy w zakresie wpływów z konsumentami i użytkownikami końcowymi	202
S4-3	Procesy naprawy skutków negatywnych wpływów i kanały zgłaszania wątpliwości przez konsumentów i użytkowników końcowych	204
S4-4	Podejmowanie działań dotyczących istotnych wpływów na konsumentów i użytkowników końcowych oraz stosowanie podejść służących zarządzaniu istotnymi ryzykami i wykorzystywaniu istotnych szans związanych z tymi konsumentami i użytkownikami końcowymi oraz skuteczność tych działań	205
S4-5	Cele dotyczące zarządzania istotnymi negatywnymi wpływami, zwiększania pozytywnych wpływów i zarządzania istotnymi ryzykami i szansami	206
G1 - POSTĘPOWANIE W BIZNESIE		
G1-1	Polityki postępowania w biznesie i kultura korporacyjna	206
G1-2	Zarządzanie relacjami z dostawcami	208
G1-3	Zapobieganie korupcji i przekupstwu oraz ich wykrywanie	208
G1-4	Incydenty korupcji lub przekupstwa	210
G1-6	Praktyki płacnicze	210

S1-16 Mierniki wynagrodzeń (luka płacowa i całkowite wynagrodzenie)

W Spółce funkcjonuje jednolity system wynagrodzeń, który oparty jest o obiektywne kryteria sprzedażowe, premiowe, stosowane według jednakowych zasad dla wszystkich pracowników niezależnie od płci, ale zależne od danej jednostki organizacyjnej. Temat jest w organizacji uporządkowany i ściśle uregulowany, stąd uznano go za nieistotny.

S2 Osoby wykonujące pracę w łańcuchu wartości

Ujawnienie S2 nie zostało zidentyfikowane podczas badania interesariuszy jako temat istotny. W toku badania podwójnej istotności Zarząd przychylił się do takiej oceny. Spółka rozważy przy kolejnej rewizji procesu badania podwójnej istotności oraz obserwacji praktyk rynkowych kwestie ujawnień z zakresu S2.

S3 Dotknięte społeczności

Spółka nie zidentyfikowała istotnych wpływów, ryzyk ani szans związanych z ujawnieniami części S3.

29.2. [ESRS E] INFORMACJE DOTYCZĄCE KWESTII ŚRODOWISKOWYCH

29.2.1. Ujawnienia zgodnie z Taksonomią UE dla zrównoważonych środowiskowo działalności za rok 2024

Zgodnie z artykułem 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18.06.2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniającego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 (nazywane dalej: „Taksonomia UE”), poniżej przedstawiono informacje dotyczące sposobu i stopnia, w jakim działalność Grupy Kapitałowej Rainbow Tours jest związana z działalnością gospodarczą, która kwalifikuje się do systematyki i działań zrównoważonych środowiskowo. Ponadto wskazane zostało czy i w jakim zakresie działalność Grupy Kapitałowej Rainbow Tours jest zgodna z systematyką, jako działalność zrównoważona środowiskowo (działalność zgodna z systematyką) lub też niezrównoważona środowiskowo (działalność niezgodna z systematyką).

W szczególności za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. obowiązkowe ujawnienia przedsiębiorstw niefinansowych dotyczą procentowego udziału działalności gospodarczej kwalifikującej się lub niekwalifikującej się do systematyki oraz działalności gospodarczej zgodnej z systematyką Taksonomii UE w całkowitych:

- przychodach,
- nakładach inwestycyjnych (CAPEX),
- wydatkach operacyjnych (OPEX),

oraz powiązanych z nimi informacjami natury jakościowej (objaśniających) – przygotowanych zgodnie z Rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2021/2178 ⁴, z uwzględnieniem Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2022/1214, zmieniającego powyższe rozporządzenie ⁵ oraz dodatkowo zaktualizowane o Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2023/2485 ⁶ oraz Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2023/2486 ⁷.

Grupa raportowała po raz pierwszy ujawnienia Taksonomii UE za rok sprawozdawczy 2021, za który raportowane były wskaźniki kwalifikowalności. W kolejnych latach sprawozdawczych, a więc za rok 2022 i 2023, Grupa zaraportowała zarówno wskaźniki w zakresie kwalifikowalności do, jak i zgodności z systematyką Taksonomii UE.

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2021/2178, działalność gospodarcza zrównoważona środowiskowo oznacza działalność gospodarczą opisaną w Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2021/2139 ⁸, z uwzględnieniem Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2022/1214, zmieniającego powyższe rozporządzenie, a także Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2023/2485 oraz Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2023/2486, które m.in. wprowadzają dodatkowe techniczne kryteria kwalifikacji. Działalność kwalifikująca się do i zgodna z systematyką Taksonomii UE (działalność kwalifikująca się do systematyki Taksonomii UE i zgodna z tą systematyką) to taka, która wnosi istotny wkład w realizację co najmniej jednego z celów środowiskowych, nie wyrządza poważnych szkód dla żadnego z celów środowiskowych Taksonomii UE oraz jest prowadzona zgodnie z minimalnymi gwarancjami określonymi w art. 18

⁴Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/2178 z dnia 06.07.2021 r., uzupełniające Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852, przez sprecyzowanie treści i prezentacji informacji dotyczących zrównoważonej środowiskowo działalności gospodarczej, które mają być ujawniane przez przedsiębiorstwa podlegające art. 19a lub 29a dyrektywy 2013/34/UE, oraz określenie metody spełnienia tego obowiązku ujawniania informacji („Akt delegowany dot. art. 8 Taksonomii”).

⁵Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2022/1214 z dnia 09.03.2022 r., zmieniające Rozporządzenie delegowane (UE) 2021/2139 w odniesieniu do działalności gospodarczej w niektórych sektorach energetycznych oraz Rozporządzenie delegowane (UE) 2021/2178 w odniesieniu do publicznego ujawniania szczególnych informacji w odniesieniu do tych rodzajów działalności gospodarczej.

⁶Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2023/2485 z dnia 27 czerwca 2023 r. zmieniające Rozporządzenie delegowane (UE) 2021/2139 ustanawiające dodatkowe techniczne kryteria kwalifikacji służące określeniu warunków, na jakich niektóre rodzaje działalności gospodarczej kwalifikują się jako wnoszące istotny wkład w łagodzenie zmian klimatu lub w adaptację do zmian klimatu, a także określeniu, czy działalność ta nie wyrządza poważnych szkód względem żadnego z pozostałych celów środowiskowych.

⁷Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2023/2486 z dnia 27 czerwca 2023 r. uzupełniające Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 poprzez ustanowienie technicznych kryteriów kwalifikacji służących określeniu warunków, na jakich dana działalność gospodarcza kwalifikuje się jako wnosząca istotny wkład w zrównoważone wykorzystywanie i ochronę zasobów wodnych i morskich, w przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym, w zapobieganie zanieczyszczeniu i jego kontrolę lub w ochronę i odbudowę bioróżnorodności i ekosystemów, a także określeniu, czy ta działalność gospodarcza nie wyrządza poważnych szkód względem któregośkolwiek z innych celów środowiskowych, i zmieniające Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/2178 w odniesieniu do publicznego ujawniania szczególnych informacji w odniesieniu do tych rodzajów działalności gospodarczej.

⁸Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2021/2139 z dnia 04.06.2021 r., uzupełniające Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 poprzez ustanowienie technicznych kryteriów kwalifikacji służących określeniu warunków, na jakich dana działalność gospodarcza kwalifikuje się jako wnosząca istotny wkład w łagodzenie zmian klimatu lub w adaptację do zmian klimatu, a także określeniu, czy ta działalność gospodarcza nie wyrządza poważnych szkód względem żadnego z pozostałych celów środowiskowych („Akt delegowany ustanawiający techniczne kryteria kwalifikacji”).

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852, a także spełnia techniczne kryteria kwalifikacji, które zostały ustanowione przez Komisję Europejską. Obok działalności zgodnej z systematyką Taksonomii UE wyróżnia się także działalność kwalifikującą się do systematyki, acz niezgodną z systematyką Taksonomii UE (działalność kwalifikująca się systematyki Taksonomii UE, niezgodna z tą systematyką). Jest ona działalnością, która wnosi istotny wkład w realizację co najmniej jednego z celów środowiskowych, wypełnia kryterium nie wyrządzania poważnych szkód dla żadnego z celów środowiskowych Taksonomii UE oraz jest prowadzona zgodnie z minimalnymi gwarancjami określonymi w art. 18 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852, ale nie spełnia wszystkich technicznych kryteriów kwalifikacji, które zostały ustanowione przez Komisję Europejską.

Zgodnie z aktualnymi przepisami, w ramach raportu za rok 2024 weryfikacja kwalifikowalności działalności gospodarczych oraz ich zgodności z systematyką Taksonomii UE obejmuje już wszystkie sześć celów środowiskowych, tj.:

- Łagodzenie zmian klimatu,
- Adaptacja do zmian klimatu,
- Zrównoważone wykorzystanie i ochrona zasobów wodnych i morskich,
- Przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym,
- Zapobieganie zanieczyszczeniu i jego kontrola,
- Ochrona i odbudowa bioróżnorodności i ekosystemów.

W poprzednim okresie (raport za rok 2023) obowiązek weryfikacji dotyczył przede wszystkim dwóch pierwszych celów taksonomicznych (łagodzenia i adaptacji do zmian klimatu), natomiast kwalifikowalność pozostałych obszarów środowiskowych podlegała ocenie jedynie w podstawowym zakresie, bez szczegółowego sprawdzania zgodności. Obecnie jednak, na mocy rozporządzeń delegowanych Komisji (UE) 2023/2485 i 2023/2486, wszystkie sześć celów podlega pełnej weryfikacji – obejmującej zarówno kwalifikowalność, jak i zgodność z kryteriami taksonomicznymi.

W konsekwencji, w raportach sporządzanych za 2024 rok należy przedstawić kompleksowe informacje potwierdzające stopień spełnienia wymogów systematyki UE w odniesieniu do całego katalogu celów, co pozwala na przejrzystą i wszechstronną ocenę działalności gospodarczych pod kątem ich wpływu na klimat, środowisko oraz różnorodność biologiczną.

W celu sporządzenia ujawnień za rok 2024, w spółkach z Grupy Kapitałowej Rainbow Tours przeprowadzono dokładną analizę realizowanych działalności, w wyniku której zidentyfikowano działalności kwalifikujące się do systematyki Taksonomii UE, tak zgodne, jak i niezgodne z tą systematyką. Przedstawione w poniższych ujawnieniach dane finansowe dla działalności kwalifikujących się obejmują zarówno przychody z prowadzonych działalności gospodarczych kwalifikujących się do systematyki, powiązane z nimi nakłady inwestycyjne lub wydatki operacyjne, jak również zakupy od działalności kwalifikujących się. Podstawę uznania danej działalności za kwalifikującą się stanowiło porównanie danej działalności faktycznej z opisem działalności wyszczególnionym w ramach Załącznika I lub Załącznika II do Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2021/2139, a także Załącznika I i II z Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2023/2485 oraz Załącznika I, II, III i IV z Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2023/2486.

Punkt wyjścia do kalkulacji wskaźników przychodów, nakładów inwestycyjnych oraz wydatków operacyjnych stanowiły definicje określone w Załączniku I do Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2021/2178. W kalkulacji wskaźników dla Grupy uwzględniono odpowiednie wyłączenia konsolidacyjne, bazujące na metodach wykorzystywanych w ramach sprawozdania finansowego. Dodatkowo, uwzględnione zostały zmiany wprowadzone przez Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2023/2486.

Poszczególne rodzaje prowadzonej działalności zostały przypisane tylko do jednej działalności kwalifikującej się do systematyki Taksonomii UE. Żadna część przychodów, CAPEX i OPEX nie została policzona podwójnie. Gdy dana działalność, z której w 2024 roku generowane były przychody uznana została za kwalifikującą się do systematyki, wówczas również CAPEX i OPEX związany z tą działalnością został do niej przypisany i nie był już oceniany pod kątem kwalifikowalności do innych działalności. Pozostałe wartości CAPEX i OPEX (tj. niezwiązane z działalnością generującą obrót, podlegającą kwalifikacji) były poddawane ocenie pod kątem możliwej ich klasyfikacji do kategorii zakupów od działalności kwalifikujących się. Poszczególne wydatki CAPEX i OPEX były przypisywane tylko do jednej działalności, tj. w sytuacjach, gdy możliwe było ich przypisanie do więcej niż jednej działalności, wybrano jedną, najlepiej im odpowiadającą. Spółka dominująca Rainbow Tours S.A. sprawowała nadzór nad procesem dokonywania ujawnień, weryfikując także dane finansowe przypisywane poszczególnym działalnościami z perspektywy uniknięcia podwójnego liczenia.

Grupa prowadzi swoje działalności również poza terenem Unii Europejskiej, przede wszystkim w Turcji. Działalności te poddano ocenie kwalifikowalności i zgodności w analogiczny sposób, jak w przypadku działalności prowadzonych na terenie UE.

Zmiany w strukturze Grupy w 2024 roku

W roku 2024 doszło do przejęcia spółki hotelarskiej White Olive Kos Monoprosopi Anonymi Etaireia (do dnia 19.12.2024 r. spółka funkcjonująca pod nazwą/firmą: "Ellas Star Resorts Symmetoches Monoprosopi Anonymi Etairei"), co skutkuje uwzględnieniem

w Grupie Kapitałowej Rainbow Tours jednej nowej działalności w ramach ujawnień taksonomicznych. Poza tym nie zaistniały żadne inne istotne modyfikacje w strukturze Grupy, dzięki czemu możliwe jest adekwatne porównywanie wyników ujawnień w zakresie Taksonomii UE między rokiem 2024 a 2023, z zastrzeżeniem uwzględnienia nowo wykazanej działalności.

Ocena zgodności z systematyką Taksonomii UE, w tym z minimalnymi gwarancjami

Działalność kwalifikująca się, która jednocześnie:

- wnosi istotny wkład w realizację co najmniej jednego z celów środowiskowych określonych w ramach Taksonomii UE,
- nie wyrządza poważnych szkód dla żadnego z pozostałych celów środowiskowych,
- jest prowadzona zgodnie z minimalnymi gwarancjami określonymi w art. 18 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852,
- spełnia techniczne kryteria kwalifikacji,

może być uznana za działalność zrównoważoną środowiskowo, tj. kwalifikującą się do systematyki i zgodną z systematyką Taksonomii UE.

W zakresie przygotowania ujawnień taksonomicznych przeprowadzona została analiza zgodności działalności kwalifikujących się w zakresie spełniania technicznych kryteriów kwalifikacji dla poszczególnych rodzajów działalności, ujętych w Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2021/2139, a także w nowych Rozporządzeniach delegowanych Komisji (UE) 2023/2485 oraz 2023/2486.

Zgodność prowadzonej działalności gospodarczej z minimalnymi gwarancjami społecznymi została zweryfikowana przez Grupę poprzez przeprowadzenie badania *due diligence* dotyczącego spełnienia przez Grupę minimalnych gwarancji. Art. 18 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 definiuje minimalne gwarancje jako procedury stosowane przez przedsiębiorstwo prowadzące działalność gospodarczą, które mają zapewnić przestrzeganie Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka, w tym zasad i praw określonych w ośmiu podstawowych konwencjach wskazanych w Deklaracji Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej podstawowych zasad i praw w pracy, a także zasad i praw określonych w Międzynarodowej Karcie Praw Człowieka. W 2024 roku Grupa podjęła się analizy minimalnych gwarancji.

Ujawnienia skonsolidowane Grupy Kapitałowej Rainbow Tours

Poszczególne działalności Grupy Kapitałowej Rainbow Tours zostały przeanalizowane w odniesieniu do kryteriów technicznych oraz kryteriów nieczynienia poważnych szkód, określonych dla poszczególnych działalności w Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2021/2139, a także w rozszerzonym zakresie określonym przez nowsze rozporządzenia delegowane Komisji (UE) 2023/2485 i 2023/2486. Analiza została przeprowadzona przez zespół projektowy powołany w Grupie, złożony z pracowników Grupy, a wymagania poszczególnych kryteriów technicznych oraz nieczynienia poważnych szkód były konsultowane i potwierdzane z osobami w organizacji posiadającymi odpowiednią wiedzę, umożliwiającą potwierdzenie czy dane kryterium techniczne oraz nieczynienia poważnych szkód zostało spełnione.

Szczegółowa analiza działalności Grupy kwalifikujących się do systematyki Taksonomii UE na podstawie opisów działalności wykazanych w Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2021/2139 – w jego Załączniku I i II, z uwzględnieniem Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2022/1214 z 09.03.2022 r., a także Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2023/2485 – w jego Załączniku I i II oraz Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2023/2486 – w jego Załączniku I, II, III i IV, wskazała na prowadzenie przez Grupę w 2024 roku następujących działalności kwalifikujących się do systematyki Taksonomii UE:

- CCA 11. Edukacja:
 - Osiągane przychody, a także zakupy z działalności gospodarczej (OPEX),
- CCA 7.2./ CCM 7.2./ CE 3.2. Renowacja istniejących budynków:
 - Zakupy z działalności gospodarczej (OPEX), a także nakłady inwestycyjne (CAPEX),
- CCM 4.15. Dystrybucja w systemach ciepłowniczych/chłodniczych:
 - Zakupy z działalności gospodarczej (OPEX), a także nakłady inwestycyjne (CAPEX),
- CCM 4.21. Wytwarzanie energii cieplnej/chłodniczej z ogrzewania energią słoneczną:
 - Zakupy z działalności gospodarczej (OPEX), a także nakłady inwestycyjne (CAPEX),
- CCM 7.7. Nabywanie i prawo własności budynków:
 - Nakłady inwestycyjne (CAPEX),
- BIO 2.1. Hotele, domy wakacyjne, pola kempingowe i podobne obiekty noclegowe:
 - Osiągane przychody, a także zakupy z działalności gospodarczej (OPEX).

W ramach obowiązków sprawozdawczych za rok 2024, Grupa Kapitałowa Rainbow Tours przeprowadziła szczegółową analizę swoich działalności pod kątem zgodności z kryteriami systematyki Taksonomii UE. W wyniku tej analizy stwierdzono kontynuację

działań w obszarach edukacji, dystrybucji w systemach ciepłowniczych/chłodniczych oraz wytwarzania energii cieplnej/chłodniczej z wykorzystaniem energii słonecznej. Zarówno wydatki operacyjne (OPEX) związane z tymi trzema działalnościami, jak i przychody generowane z działalności edukacyjnej były już ujawniane w poprzednim roku. W ubiegłym okresie sprawozdawczym (raport za rok 2023) Grupa Kapitałowa włączyła do swoich aktywności również renowację istniejących budynków oraz zarządzanie hotelami, domami wakacyjnymi i innymi obiektami noclegowymi.

Dodatkowo, w bieżącym okresie sprawozdawczym Grupa Kapitałowa Rainbow Tours rozpoczęła działalność polegającą na nabywaniu nieruchomości i wykonywaniu prawa własności do tych nieruchomości (m.in. obiektów hotelowych). Ze względu na fakt, że przejęte w ten sposób hotele nie zostały jeszcze zagospodarowane, nie prowadzono w nich prac remontowych ani modernizacyjnych. W związku z tym, w niniejszym raporcie ujawnienia dotyczące tych obiektów zostały ujęte wyłącznie w ramach kategorii nabywania nieruchomości i wykonywania prawa własności (CAPEX).

W zakresie renowacji istniejących budynków (rozbudowy i modyfikacje obiektów już należących do Grupy) Grupa Kapitałowa Rainbow Tours nadal koncentruje się na modernizacji hoteli będących jej własnością. Nakłady inwestycyjne (CAPEX) oraz wydatki operacyjne (OPEX) związane z tymi pracami w dalszym ciągu przypisywane są do kategorii renowacji istniejących budynków, a nie do kategorii budowy nowych, oddzielnych obiektów.

W kontekście działalności hotelowej, opisanej jako „Hotele, domy wakacyjne, pola kempingowe i podobne obiekty noclegowe”, Grupa uwzględnia w swoich ujawnieniach wyłącznie te obiekty, które są jej własnością i w których bezpośrednio oferuje usługi noclegowe oraz towarzyszące. Pozostaje przy tym faktem, że poza własną działalnością hotelową Grupa wynajmuje również miejsca w hotelach należących do innych podmiotów; jednakże tego rodzaju usługi stanowią wyłącznie element oferty turystycznej Grupy i nie są traktowane jako samodzielna działalność hotelowa.

Podstawowa działalność Grupy – działalność organizatorów turystyki, obsługa lotów i przejazdów turystycznych nie są obecnie wymienione w przepisach Taksonomii UE. W związku z tym tylko niewielka część działalności dotyczy obecnie działań kwalifikujących się do Taksonomii UE. W przyszłości lista działalności kwalifikujących się do Taksonomii UE może zostać rozszerzona, co może mieć wpływ na zakres danych podlegających ocenie kwalifikowalności i skutkować istotnymi zmianami w ujawnieniach. W oparciu o powyższe, obok wymienionych powyżej działalności Grupy kwalifikujących się do systematyki Taksonomii UE, w trakcie analizy stwierdzono występowanie znaczących znamion działalności Grupy, kwalifikujących się do systematyki wśród następujących grup działań, które mogą już w najbliższej przyszłości stać się kwalifikującymi się systematyki Taksonomii UE:

- CCA 8.3. Nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych:
 - Zakupy z działalności gospodarczej (CAPEX i OPEX).
- CCA/CCM 4.2. Produkcja energii elektrycznej z wykorzystaniem skupiania światła-słonecznego (CSP):
 - Zakupy z działalności gospodarczej (OPEX),
- CCA/CCM 4.11. Magazynowanie energii cieplnej:
 - Zakupy z działalności gospodarczej (OPEX),
- CCA/CCM 4.16. Instalacja i eksploatacja pomp ciepła:
 - Zakupy z działalności gospodarczej (CAPEX i OPEX),
- CCA/CCM 8.1. Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting):
 - Zakupy z działalności gospodarczej (CAPEX i OPEX),
- CCM 6.4. Eksploatacja urządzeń do mobilności rowerowej i logistyka rowerowa:
 - Osiągane przychody a także zakupy z działalności gospodarczej (OPEX),
- CCM 6.19. Pasażerski i towarowy transport lotniczy:
 - Zakupy z działalności gospodarczej (OPEX),
- CE 2.3. Zbieranie i transport odpadów innych niż niebezpieczne i odpadów niebezpiecznych:
 - Zakupy z działalności gospodarczej (OPEX).

Warto podkreślić, że działalność związana ze „Zbieraniem i transportem odpadów innych niż niebezpieczne i odpadów niebezpiecznych” w Grupie ogranicza się jedynie do zbierania odpadów na własny użytek, bez ich transportowania. Z tego względu, działalność ta nie została uwzględniona w ujawnieniach taksonomicznych za rok 2024.

W kwestii „Pasażerskiego i towarowego transportu lotniczego”, umowy zawarte przez Grupę z liniami lotniczymi nie kwalifikują się jako umowy czarterowe. Grupa nie finansuje ani nie obsługuje statków powietrznych, dlatego działalność ta, w świetle obecnego opisu, nie jest bezpośrednio związana ze Spółką. Jednakże, istnieje możliwość, że przyszłe regulacje UE dokładniej określą te kryteria, co może zmienić status tej działalności w kontekście Taksonomii UE.

Powyższe działalności zostały ostatecznie wskazane jako niekwalifikujące się do systematyki za rok 2024, ze względu na niepełną zgodność opisu danych działalności z działalnością Grupy. Przeprowadzone analizy są oparte na zrozumieniu bieżących regulacji UE, z nadzieją na rozszerzenie zakresu działań kwalifikujących się do systematyki Taksonomii UE, co może otworzyć nowe możliwości dla Grupy w kontekście dążenia do zrównoważonego rozwoju.

W przedstawionych poniżej tabelach oraz zamieszczonych pod nimi opisach przedstawiono ujawnienia taksonomiczne Grupy za rok 2024, opracowane zgodnie z metodą omówioną w początkowej części niniejszego dokumentu oraz zgodnie z Załącznikiem II do Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2021/2178. Dodatkowo, uwzględniono także zmiany wprowadzone przez Załącznik I i II z Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2023/2485 oraz Załącznik I, II, III i IV z Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2023/2486, co pozwoliło na kompleksowe opracowanie ujawnień zgodnie z najnowszymi wymogami regulacyjnymi dotyczącymi kwalifikowalności i zgodności działalności z systematyką Taksonomii UE.

KPI Przychód

Udział procentowy przychodów Grupy Kapitałowej Rainbow Tours z tytułu produktów lub usług powiązanych z działalnością gospodarczą kwalifikującą się oraz zgodną i niezgodną z systematyką za rok 2024:

Rok obrotowy 2024		Rok		Kryteria dotyczące istotnego wkładu						Kryteria dotyczące zasady DNSH („nie czyni poważnych szkód”)									
Działalność gospodarcza (1)	Kod lub kody (2)	Obrót (3)	Część obrotu, rok 2024 (4)	Łagodzenie zmian klimatu (5)	Adaptacja do zmian klimatu (6)	Zasoby wodne i morskie (7)	Zanieczyszczenie (8)	Gospodarka o obiegu zamkniętym (9)	Bioróżnorodność (10)	Łagodzenie zmian klimatu (11)	Adaptacja do zmian klimatu (12)	Zasoby wodne i morskie (13)	Zanieczyszczenie (14)	Gospodarka o obiegu zamkniętym (15)	Bioróżnorodność (16)	Minimalne gwarancje (17)	Udział działalności zgodnej z systematyką (A.1.) lub kwalifikującej się do systematyki (A.2.) Obrót, 2023 (18)	Kategoria Działalność wspomagająca (19)	Kategoria Działalność na rzecz przejścia (20)
				PLN'000	%	T; N; N/EL	T; N; N/EL	T; N; N/EL	T; N; N/EL	T; N; N/EL	T; N; N/EL	T/ N	T/ N	T/ N	T/ N	T/ N	T/ N	T/N	%
A. DZIAŁALNOŚĆ KWALIFIKUJĄCA SIĘ DO SYSTEMATYKI																			
A.1 Rodzaje działalności zrównoważonej środowiskowo (zgodna z systematyką)																			
Obrót ze zrównoważonej środowiskowo działalności (zgodnej z systematyką) (A.1)		0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	N	N	N	N	N	N	N	0%		
W tym wspomagająca		0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	N	N	N	N	N	N	N	0%		
W tym na rzecz przejścia		0	0%	0%						N	N	N	N	N	N	N	0%		
A.2 Działalność kwalifikująca się do systematyki, ale niezrównoważona środowiskowo (działalność niezgodna z systematyką)																			
				EL; N/EL	EL; N/EL	EL; N/EL	EL; N/EL	EL; N/EL	EL; N/EL								-		
Hotele, domy wakacyjne, pola kempingowe i podobne obiekty noclegowe		BIO 2.1.	53 919, 54	1,33%	N/EL	N/EL	N/EL	N/EL	N/EL	EL							1,55%		
Edukacja		CCA 11.	343, 94	0,01%	N/EL	EL	N/EL	N/EL	N/EL	N/EL							0,01%		
Obrót z działalności kwalifikującej się do systematyki, ale niezrównoważonej środowiskowo (działalności niezgodnej z systematyką) (A.2)			54 263, 47	1,34%	0%	0,63 %	0%	0%	0%	99,37 %							1,56%		
A. Obrót z tytułu działalności kwalifikującej się do systematyki (A.1+A.2)			54 263, 47	1,34%	0%	0,63 %	0%	0%	0%	99,37 %							1,56%		
B. DZIAŁALNOŚĆ NIEKWALIFIKUJĄCA SIĘ DO SYSTEMATYKI																			
Obrót z tytułu działalności niekwalifikującej się do systematyki		4 013 799, 53	98,66%																
OGÓŁEM		4 068 063,00	100%																

Od momentu pierwszej analizy dokonanej podczas pierwszych lat sporządzania ujawnienia taksonomicznego, w roku 2024 ponownie podjęto próbę przeanalizowania aktualności działalności zrównoważonej. Podczas próby Grupa nie była w stanie potwierdzić, czy działalność jest zrównoważona, dlatego Działalność edukacyjna, która wcześniej była przedstawiana jako zrównoważona w roku 2024 została zakwalifikowana jako kwalifikująca się, ale niezrównoważona. W konsekwencji, w analizowanym okresie, Grupa nie osiągnęła przychodów kwalifikujących się jako przychody z działalności zrównoważonej środowiskowo (zgodnej z systematyką Taksonomii UE). Grupa osiągnęła przychody na poziomie około 54.263,47 tys. zł z tytułu działalności uznanych za kwalifikujące się, jednak niezgodnej z systematyką Taksonomii UE. Do kategorii tej włączono działalność związaną z zarządzaniem obiektami hotelowymi, w przypadku której nie wykazano spełnienia wymogów technicznych określonych w rozporządzeniach delegowanych (np. brak jest stosownych umów długoterminowych z podmiotami odpowiedzialnymi za ochronę bądź odbudowę bioróżnorodności lub innych dokumentów potwierdzających zgodność).

W konsekwencji, Grupa nie potwierdza obecnie istotnego wkładu tych aktywności w osiąganie celów środowiskowych. Zgodnie z metodologią raportowania przewidzianą przez przepisy unijne, przy braku odpowiednich dowodów (np. wieloletnich umów z właściwymi organizacjami ekologicznymi, certyfikatów energetycznych czy audytów potwierdzających spełnienie kryteriów technicznych), działalność ta pozostaje kwalifikująca się, ale nieuznana za w pełni zgodną z systematyką Taksonomii UE.

Działalność Grupy w 2024 roku związana z energią jądrową i gazem ziemnym, ujawniona zgodnie z Załącznikiem III Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2022/1214, uzupełniającym Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/2178 o Załącznik XII, dotyczące standardowych wzorów do celów ujawniania informacji, o których mowa w art. 8 ust. 6 i 7, tj. dla działalności związanej z energią jądrową i gazem ziemnym:

Wiersz	Działalność związana z energią jądrową	
1.	Przedsiębiorstwo prowadzi badania, rozwój, demonstrację i rozmieszczenie innowacyjnych instalacji wytwarzania energii elektrycznej wytwarzających energię w ramach procesów jądrowych przy minimalnej ilości odpadów z cyklu paliwowego, finansuje tę działalność lub jest ma na nią ekspozycję.	NIE
2.	Przedsiębiorstwo prowadzi budowę i bezpieczną eksploatację nowych obiektów jądrowych w celu wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła technologicznego, w tym na potrzeby systemu ciepłowniczego lub procesów przemysłowych, takich jak produkcja wodoru, a także ich modernizację pod kątem bezpieczeństwa, z wykorzystaniem najlepszych dostępnych technologii, finansuje tę działalność lub ma na nią ekspozycję.	NIE
3.	Przedsiębiorstwo prowadzi bezpieczną eksploatację istniejących obiektów jądrowych wytwarzających energię elektryczną lub ciepło technologiczne, w tym na potrzeby systemu ciepłowniczego lub procesów przemysłowych, takich jak produkcja wodoru z energii jądrowej, a także ich modernizację pod kątem bezpieczeństwa, finansuje tę działalność lub ma na nią ekspozycję.	NIE
Działalność związana z gazem ziemnym		
4.	Przedsiębiorstwo prowadzi budowę lub eksploatację instalacji do wytwarzania energii elektrycznej z wykorzystaniem gazowych paliw kopalnych, finansuje tę działalność lub ma na nią ekspozycję.	NIE
5.	Przedsiębiorstwo prowadzi budowę, modernizację i eksploatację instalacji do skojarzonego wytwarzania energii cieplnej/chłodniczej i energii elektrycznej z wykorzystaniem gazowych paliw kopalnych, finansuje tę działalność lub ma na nią ekspozycję.	NIE
6.	Przedsiębiorstwo prowadzi budowę, modernizację i eksploatację instalacji do wytwarzania ciepła wytwarzających energię cieplną/chłodniczą z wykorzystaniem gazowych paliw kopalnych, finansuje tę działalność lub ma na nią ekspozycję.	NIE

Uwzględnione w KPI zasady rachunkowości

Dane dotyczące przychodów ze sprzedaży uwzględnione w mianowniku kluczowego wskaźnika wyników pochodzą ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rainbow Tours, sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości Finansowej, zatwierdzonymi przez Unię Europejską i wykazane w „Skonsolidowanym sprawozdaniu finansowe Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za rok obrotowy zakończony 31.12.2024 r.”.

Informacje na temat oceny zgodności KPI z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852

Poszczególne kategorie przychodów Grupy zostały przeanalizowane pod względem kwalifikowalności do systematyki i zgodności z systematyką. Proces ten obejmował analizę działalności kwalifikujących się do systematyki zdefiniowanych w Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2021/2139, Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2022/1214, a także w Rozporządzeniach delegowanych Komisji (UE) 2022/2485 oraz (UE) 2022/2486. W wyniku przeprowadzonej analizy zidentyfikowano dwie główne grupy działalności kwalifikujących się do systematyki:

- CCA 11. Edukacja,

- BIO 2.1. Hotele, domy wakacyjne, pola kempingowe i podobne obiekty noclegowe.

Analiza każdej z powyższych działalności została przeanalizowana w odniesieniu do kryteriów technicznych oraz kryteriów nieczynienia poważnych szkód, określonych dla poszczególnych działalności w Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2021/2139. Analiza została przeprowadzona przez wewnętrzny zespół projektowy, a wymagania poszczególnych kryteriów technicznych oraz nieczynienia poważnych szkód były konsultowane i potwierdzane z osobami w organizacji posiadającymi odpowiednią wiedzę, umożliwiającą potwierdzenie czy dane kryterium techniczne oraz nieczynienia poważnych szkód zostało spełnione. Wymieniona analiza prowadzona była na bazie dedykowanej *checklisty*. Dzięki jej użyciu udowodniano bądź nie, występowanie w ramach działań Grupy zgodności z poszczególnymi kryteriami wymienionymi w aktach delegowanych: Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2021/2139 oraz zmieniającym je Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2022/1214.

Działalność edukacyjna prowadzona przez spółkę zależną „My Way by Rainbow Tours” Sp. z o.o. (Akademia Rainbow, <https://akademiarainbow.pl/>) została uznana za kwalifikującą się, jednak nie potwierdzono jej zgodności z kryteriami systematyki Taksonomii UE. Grupa podjęła próbę przeanalizowania, czy działalność ta jest zrównoważona środowiskowo, jednakże Grupa nie była w stanie skompletować analizy i potwierdzić czy jest zrównoważona, w związku z tym została zakwalifikowana jako działalność niezrównoważona środowiskowo.

Działalność hotelarska (White Olive A.E.) również została uznana za kwalifikującą się, jednak nie potwierdzono jej zgodności z kryteriami systematyki UE. Już na wstępnym etapie analizy stwierdzono, że nie występują wymagane dowody poświadczające spełnienie określonych wymogów technicznych dla danego celu środowiskowego (np. brak długoletnich umów z podmiotami prowadzącymi działania w zakresie ochrony lub odbudowy bioróżnorodności). W konsekwencji, wpływ tej działalności na realizację kluczowych celów środowiskowych nie został uznany za wystarczający, aby zaklasyfikować ją jako w pełni zgodną z systematyką.

W celu uniknięcia podwójnego liczenia, poszczególne kwoty przychodów zostały przypisane do jednej działalności. Po przypisaniu do danej działalności, nie były one uwzględniane w dalszych analizach.

Wkład w realizację wielu celów

Nie dotyczy. Żadna z działalności zgodnych nie wnosi istotnego wkładu w realizację więcej niż jednego celu. Celem działalności zgodnej z systematyką w 2024 roku była Adaptacja do zmian klimatu. Dodatkowo, celem kwalifikującym się do systematyki i z potencjałem na zgodność z systematyką w przyszłym roku była Bioróżnorodność.

Dezagregacja kluczowych wskaźników wyników

Nie dotyczy.

Informacje kontekstowe

Całkowite przychody wykazane w liczniku kluczowego wskaźnika wyników pochodzą ze świadczenia usług dla klientów zewnętrznych. Zarówno w liczniku kluczowego wskaźnika wyników, jak i w ramach działalności kwalifikującej się, nie wykazano kwot dotyczących działalności prowadzonej w celu konsumpcji własnej Grupy.

KPI CAPEX

Udział procentowy nakładów inwestycyjnych Grupy Kapitałowej Rainbow Tours z tytułu produktów lub usług powiązanych z działalnością gospodarczą zgodną z systematyką za rok 2024:

Rok obrotowy 2024		Rok		Kryteria dotyczące istotnego wkładu					Kryteria dotyczące zasady DNSH („nie czyni poważnych szkód")										
Działalność gospodarcza (1)	Kod lub kody (2)	Nakłady inwestycyjne (3)	Odsetek nakładów inwestycyjnych - rok 2024 (4)	Łagodzenie zmian klimatu (5)	Adaptacja do zmian klimatu (6)	Zasoby wodne i morskie (7)	Zanieczyszczenie (8)	Gospodarka o obiegu zamkniętym (9)	Bioróżnorodność (10)	Łagodzenie zmian klimatu (11)	Adaptacja do zmian klimatu (12)	Zasoby wodne i morskie (13)	Zanieczyszczenie (14)	Gospodarka o obiegu zamkniętym (15)	Bioróżnorodność (16)	Minimalne gwarancje (17)	Udział działalności zgodnej z systematyką (A.1.) lub kwalifikującej się do systematyki (A.2.) Nakłady inwestycyjne, rok 2023 (18)	Kategoria Działalność wspomagająca (19)	Kategoria Działalność na rzecz przejścia (20)
																	PLN'000		
A. DZIAŁALNOŚĆ KWALIFIKUJĄCA SIĘ DO SYSTEMATYKI																			
A.1 Rodzaje działalności zrównoważonej środowiskowo (zgodna z systematyką)																			
Nakłady inwestycyjne z tytułu działalności zrównoważonej środowiskowo (zgodnej z systematyką) (A.1)		0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	N	N	N	N	N	N	N	0%		
W tym wspomagająca		0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	N	N	N	N	N	N	N	0%		
W tym na rzecz przejścia		0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	N	N	N	N	N	N	N	0%		
A.2 Działalność kwalifikująca się do systematyki, ale niezrównoważona środowiskowo (działalność niezgodna z systematyką)																			
				EL; N/EL	EL; N/EL	EL; N/EL	EL; N/EL	EL; N/EL	EL; N/EL										
Renowacja istniejących budynków	CCA 7.2 / CCM 7.2 / CE 3.2.	2 267,26	0,59%	N/EL	N/EL	N/EL	N/EL	EL	N/EL								39,15%		
Nabywanie i prawo własności budynków	CCM 7.7.	113 404,00	29,68 %	EL	N/EL	N/EL	N/EL	N/EL	N/EL								N/A		
Nakłady inwestycyjne z tytułu działalności kwalifikującej się do systematyki, ale niezrównoważonej środowiskowo (działalności niezgodnej z systematyką) (A.2)		115 671,26	30,27%	98,04 %	0%	0%	0%	1,96 %	0%								40,46%		
A. Nakłady inwestycyjne z tytułu działalności kwalifikującej się do systematyki (A.1+A.2)		115 671,26	30,27%	98,04 %	0%	0%	0%	1,96 %	0%								40,46%		
B. DZIAŁALNOŚĆ NIEKWALIFIKUJĄCA SIĘ DO SYSTEMATYKI																			
Nakłady inwestycyjne z tytułu działalności niekwalifikującej się do systematyki		266 430,74	69,73%																
OGÓŁEM		382 102,00	100%																

Łączna wartość nakładów inwestycyjnych Grupy Kapitałowej Rainbow Tours kwalifikujących się do systematyki w roku 2024 wyniosła 115.671,26 tys. zł.

Uwzględnione w KPI zasady rachunkowości

Wartości ujęte jako CAPEX dotyczą wyłącznie bezpośrednich nakładów na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne, tj. nakładów z tytułu zakupu, wytworzenia we własnym zakresie, aktywowania kosztów zdejmowania nadkładu, przyjęcia aktywów z tytułu nowych umów leasingowych oraz modyfikacji dotychczasowych umów leasingowych.

Mianownik CAPEX stanowią pozycje ujęte i opisane w „Skonsolidowanym sprawozdaniu finansowe Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za rok obrotowy zakończony 31.12.2024 r.”.

Do mianownika CAPEX zostały przypisane koszty rozliczane w oparciu o:

- MSR 16 Rzeczowe aktywa trwałe, pkt 73 lit. e) ppkt (i) oraz (iii),
- MSR 38 Wartości niematerialne, pkt 118 lit. e) ppkt (i),
- MSR 40 Nieruchomości inwestycyjne, pkt 76 lit. a) i b) (w przypadku modelu wartości godziwej),
- MSR 40 Nieruchomości inwestycyjne, pkt 79 lit. d) ppkt (i) oraz (ii) (w przypadku modelu opartego na cenie nabycia lub koszcie wytworzenia),
- MSSF 16 Leasing, pkt 53 lit. h).

Informacje na temat oceny zgodności KPI z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852

Poszczególne kategorie nakładów inwestycyjnych Grupy zostały przeanalizowane zgodnie z zapisami Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2021/2178, załącznik I punkt 1.1.2.2, w celu ustalenia, czy spełniają jedno z poniższych warunków:

- dotyczą aktywów lub procesów związanych z działalnością gospodarczą zgodną z systematyką,
- są częścią planu mającego na celu rozszerzenie działalności gospodarczej zgodnej z systematyką lub umożliwienie działalności gospodarczej kwalifikującej się do systematyki, dostosowanie się do systematyki („plan dotyczący nakładów inwestycyjnych”), zgodnie z warunkami określonymi w akapicie drugim niniejszego pkt 1.1.2.2,
- dotyczą zakupu produktów z działalności gospodarczej zgodnej z systematyką oraz indywidualnych środków umożliwiających docelowej działalności stanie się niskoemisyjną lub umożliwiających jej ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, w szczególności rodzajów działalności wymienionych w pkt 7.3 do 7.6 załącznika I do aktu delegowanego w sprawie klimatu, jak również innych rodzajów działalności gospodarczej wymienionych w aktach delegowanych przyjętych zgodnie z art. 10 ust. 3, art. 11 ust. 3, art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 2, art. 14 ust. 2 lub art. 15 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852, i pod warunkiem, że środki te zostaną wdrożone i uruchomione w ciągu 18 miesięcy.

W oparciu o przeprowadzoną analizę w roku 2024 zidentyfikowano w Grupie dwie działalności kwalifikujące się do taksonomii w kontekście CAPEX (nakłady inwestycyjne), z których każda była prowadzona w następujący sposób:

a) Spółka zależna White Olive A.E.:

- CCM 7.7. Nabywanie i prawo własności budynków.

b) Rainbow Tours:

- CE 3.2. Renowacja istniejących budynków.

W roku obrotowym 2024 nie wykazano żadnych nakładów inwestycyjnych dla działalności z grup CCM 4.15 (Dystrybucja w systemach ciepłowniczych/chłodniczych) oraz CCM 4.21 (Wytwarzanie energii cieplnej/chłodniczej z ogrzewania energią słoneczną). Działalności te, mimo wcześniejszej identyfikacji jako potencjalnie kwalifikowalne, nie były w tym roku przedmiotem inwestycji, a tym samym nie zostały uwzględnione w wyliczeniach wskaźników taksonomii UE w zakresie CAPEX.

Nowo zidentyfikowaną działalnością kwalifikowalną w roku 2024 jest CCM 7.7 – Nabywanie i prawo własności budynków. Wskaźnik ten odnosi się do transakcji przejęcia spółki posiadającej nieruchomości hotelowe, która została sfinalizowana w analizowanym okresie. Z uwagi na to, że Grupa nie rozpoczęła jeszcze użytkowania tych obiektów, ani nie podjęła działań modernizacyjnych czy remontowych, działalność ta została ujęta wyłącznie jako nakład inwestycyjny (CAPEX). Analiza wykazała jednak, że nabyte budynki nie spełniają technicznych kryteriów kwalifikacyjnych Taksonomii UE – w szczególności: nie posiadają świadectwa charakterystyki energetycznej co najmniej klasy A, nie należą do 15% najbardziej efektywnych energetycznie budynków w kraju lub regionie oraz brak jest również wymaganej dokumentacji porównawczej dotyczącej zużycia energii pierwotnej (PED). W związku z powyższym działalność CCM 7.7 nie została uznana za zgodną z Taksonomią UE.

W odniesieniu do działalności CE 3.2, obejmującej renowację istniejących budynków, spółka formalnie wykazała jej kwalifikowalność. Jednakże, zgodnie z przeprowadzoną weryfikacją, nie potwierdzono spełnienia kluczowych wymogów technicznych dotyczących m.in. obliczania współczynnika globalnego ocieplenia (ang. Global Warming Potential) w cyklu życia prac renowacyjnych. Brak tych danych uniemożliwia uznanie działalności za w pełni zgodną z kryteriami Taksonomii UE.

W przypadku nakładów inwestycyjnych dla działalności z grupy CMM 7.7, która dotyczy spółki zależnej White Olive A.E. w związku z jej źródłowym wyrażeniem w EUR (działalności prowadzone przez spółkę WO w Grecji), w wyliczeniach przyjęto średni kurs EUR/PLN, będący średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu obrotowego: 1 stycznia 2024 r. - 31 grudnia 2024 r., wynoszący 4,3042 PLN/EUR.

Wkład w realizację wielu celów

W bieżącym roku obrotowym brak jest działalności, które zostałyby zidentyfikowane w nakładach inwestycyjnych jako zgodne ze zrównoważonym rozwojem lub które byłyby raportowane pod kątem ich zgodności. Dotyczy to również działalności z zakresu renowacji istniejących budynków (CE 3.2), która – mimo że może się wpisywać w różne cele środowiskowe – nie została potwierdzona jako zgodna z systematyką środowiskową z uwagi na brak obliczeń i dokumentacji wymaganych przez odpowiednie kryteria techniczne. Dodatkowo, w celu uniknięcia podwójnego liczenia, działalność ta została zaklasyfikowana do jednego, określonego celu środowiskowego - Gospodarka o obiegu zamkniętym (CE 3.2). Działalność CCM 7.7, zgodnie z charakterem inwestycji, została przypisana do celu środowiskowego Łagodzenie zmian klimatu.

Dezagregacja kluczowych wskaźników wyników

Nie dotyczy.

Informacje kontekstowe

W trakcie prowadzonej analizy kwalifikowalności i zgodności z systematyką zidentyfikowano działalności oraz związane z nimi nakłady inwestycyjne Grupy, które mogą już w najbliższej przyszłości stać się kwalifikującymi się systematyki Taksonomii UE:

- CCA/CCM 4.16. Instalacja i eksploatacja pomp ciepła,
- CCA/CCM 8.1. Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting),
- CCA 8.3. Nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych.

Powyższe działalności zostały ostatecznie wskazane jako niekwalifikujące się do systematyki za rok 2024, ze względu na niespełnienie wymaganych technicznych kryteriów kwalifikacji, głównie w aspekcie zbyt niskiego poziomu istotnego wkładu, bądź zbyt niskiego poziomu istotności.

KPI OPEX

Udział procentowy wydatków operacyjnych Grupy z tytułu produktów lub usług powiązanych z działalnością gospodarczą zgodną z systematyką za rok 2024:

Rok obrotowy 2024	Rok			Kryteria dotyczące istotnego wkładu						Kryteria dotyczące zasady DNSH („nie czyni poważnych szkód")										
Działalność gospodarcza (1)	Kod lub kody (2)	Wydatki operacyjne (3)	Odsetek wydatków operacyjnych, rok 2024 (4)	Łagodzenie zmian klimatu (5)	Adaptacja do zmian klimatu (6)	Zasoby wodne i morskie (7)	Zanieczyszczenie (8)	Gospodarka o obiegu zamkniętym (9)	Bioróżnorodność (10)	Łagodzenie zmian klimatu (11)	Adaptacja do zmian klimatu (12)	Zasoby wodne i morskie (13)	Zanieczyszczenie (14)	Gospodarka o obiegu zamkniętym (15)	Bioróżnorodność (16)	Minimalne gwarancje (17)	Udział działalności zgodnej z systematyką (A.1.) lub kwalifikującej się do systematyki (A.2.) Wydatki operacyjne, rok 2023 (18)	Kategoria Działalność wspomagająca (19)	Kategoria Działalność na rzecz przejścia (20)	
				PLN'000	%	T; N; N/EL	T; N; N/EL	T; N; N/EL	T; N; N/EL	T; N; N/EL	T; N; N/EL	T/ N	T/ N	T/ N	T/ N	T/ N	T/ N	T/N	%	E
A. DZIAŁALNOŚĆ KWALIFIKUJĄCA SIĘ DO SYSTEMATYKI																				
A.1 Rodzaje działalności zrównoważonej środowiskowo (zgodna z systematyką)																				
Wydatki operacyjne z tytułu działalności zrównoważonej środowiskowo (zgodnej z systematyką) (A.1)		0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	N	N	N	N	N	N	N	0%			
W tym wspomagająca		0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	N	N	N	N	N	N	N	0%			
W tym na rzecz przejścia		0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	N	N	N	N	N	N	N	0%			
A.2 Działalność kwalifikująca się do systematyki, ale niezrównoważona środowiskowo (działalność niezgodna z systematyką)																				
				EL; N/EL	EL; N/EL	EL; N/EL	EL; N/EL	EL; N/EL	EL; N/EL								-			
Dystrybucja w systemach ciepłowniczych/chłodniczych		CCM 4.15.	13, 34	0,19%	EL	N/EL	N/EL	N/EL	N/EL	N/EL							1,01%			
Wytwarzanie energii cieplnej/chłodniczej z ogrzewania energią słoneczną		CCM 4.21.	74,89	1,06%	EL	N/EL	N/EL	N/EL	N/EL	N/EL							0,36%			
Renowacja istniejących budynków		CCA 7.2./ CCM 7.2./ CE 3.2.	407, 80	5,76%	N/EL	N/EL	N/EL	N/EL	EL	N/EL							2,51%			
Hotele, domy wakacyjne, pola kempingowe i podobne obiekty noclegowe		BIO 2.1.	477,54	6,74%	N/EL	N/EL	N/EL	N/EL	N/EL	EL							26,95%			
Edukacja		CCA 11.	238,97	3,37%	N/EL	EL	N/EL	N/EL	N/EL	N/EL							2,57%			
Wydatki operacyjne z tytułu działalności kwalifikującej się do systematyki, ale niezrównoważonej środowiskowo (działalności niezgodnej z systematyką) (A.2)		1 212,50	17,11%	7,27 %	19,71 %	0%	0%	33,63 %	39,38 %								30,81%			
A. Wydatki operacyjne z tytułu działalności kwalifikującej się do systematyki (A.1+A.2)		1 212,54	17,12%	7,27 %	19,71 %	0%	0%	33,63 %	39,38 %								33,38%			
B. DZIAŁALNOŚĆ NIEKWALIFIKUJĄCA SIĘ DO SYSTEMATYKI																				
Wydatki operacyjne z tytułu działalności niekwalifikującej się do systematyki		5 872,12	82,88%																	
OGÓŁEM		7 084,66	100%																	

Łączna wartość wydatków operacyjnych Grupy kwalifikujących się do Taksonomii UE w 2024 roku wyniosła około 1.212,54 tys. zł.

Uwzględnione w KPI zasady rachunkowości

Podstawą do obliczenia KPI OPEX były wydatki operacyjne związane z:

- działaniami w zakresie renowacji budynków,
- leasingiem krótkoterminowym,
- konserwacją i naprawami oraz
- wszelkie inne bezpośrednie wydatki związane z bieżącą obsługą składników rzeczowych aktywów trwałych przez przedsiębiorstwo lub osobę trzecią, którym zlecono na zasadzie outsourcingu działania niezbędne do zapewnienia ciągłego i efektywnego funkcjonowania tych aktywów.

Zgodnie z definicją OPEX uwzględniono również ewentualne koszty z kategorii badań i rozwoju oraz leasingi krótkoterminowe wyłączone z CAPEX.

Informacje na temat oceny zgodności KPI z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852

Poszczególne kategorie wydatków operacyjnych Grupy, wykazane w mianowniku kluczowego wskaźnika wyników zostały przeanalizowane zgodnie z zapisami Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2021/2178, w celu ustalenia, czy spełniają jedno z poniższych warunków Załącznika I do niego:

- a) dotyczą aktywów lub procesów związanych z działalnością gospodarczą zgodną z systematyką, w tym szkolenia i inne potrzeby związane z dostosowaniem zasobów ludzkich oraz bezpośrednie koszty nieskapitalizowane, które przedstawiają badania i rozwój,
- b) są częścią planu mającego na celu rozszerzenie działalności gospodarczej zgodnej z systematyką lub umożliwienie działalności gospodarczej kwalifikującej się do systematyki, dostosowanie się do systematyki („plan dotyczący nakładów inwestycyjnych”) zgodnie z warunkami określonymi w akapicie drugim niniejszego pkt 1.1.2.2,
- c) dotyczą zakupu produktów z działalności gospodarczej zgodnej z systematyką oraz indywidualnych środków umożliwiających docelowej działalności stanie się niskoemisyjną lub umożliwiających jej ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, w szczególności rodzajów działalności wymienionych w pkt 7.3 do 7.6 załącznika I do aktu delegowanego w sprawie klimatu, jak również innych rodzajów działalności gospodarczej wymienionych w aktach delegowanych przyjętych zgodnie z art. 10 ust. 3, art. 11 ust. 3, art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 2, art. 14 ust. 2 lub art. 15 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852, i pod warunkiem że środki te zostaną wdrożone i uruchomione w ciągu 18 miesięcy

lub zgodnie z zapisami Załącznika II:

- d) są to wydatki operacyjne na adaptację działalności gospodarczej do zmian klimatu. W tym wypadku należy podać podział na część wydatków operacyjnych przeznaczonych na istotny wkład w adaptację do zmian klimatu.

W celu uniknięcia podwójnego liczenia, poszczególne kwoty wydatków operacyjnych zostały przypisane do jednej działalności. Po przypisaniu do danej działalności, nie były one uwzględniane w dalszych analizach.

W oparciu o przeprowadzoną analizę zidentyfikowano w 2024 roku także wydatki operacyjne Grupy powiązane z sześcioma działalnościami kwalifikującymi się do systematyki, ale niezgodnymi z nią:

- CCM 4.15. Dystrybucja w systemach ciepłowniczych/chłodniczych,
- CCM 4.21. Wytwarzanie energii cieplnej/chłodniczej z ogrzewania energią słoneczną,
- CCM 7.7. Nabywanie i prawo własności budynków,
- CE 3.2. Renowacja istniejących budynków,
- BIO 2.1. Hotele, domy wakacyjne, pola kempingowe i podobne obiekty noclegowe,
- CCA 11. Edukacja.

W zakres działalności grupy CCM 4.15 weszły kwalifikowalne wydatki operacyjne związane z posiadanymi przez spółkę zależną White Olive A.E. w Grecji instalacjami dystrybucji ciepła, których zakończenie znajduje się w postaci wymienników ciepła oraz które są oparte na nowoczesnych rozwiązaniach Ecodesign. Analiza wykazała, że instalacje nie spełniają kryterium Nie czyń poważnych szkód względem zrównoważonego wykorzystania wody i ochrony zasobów wodnych i morskich oraz względem ochrony i odbudowy bioróżnorodności i ekosystemów, stąd działalności te nie są zgodne z systematyką.

W zakres działalności grupy CCM 4.21 weszły z kolei kwalifikowalne wydatki operacyjne związane z posiadanymi przez spółkę zależną White Olive A.E. w Grecji systemami wytwarzania energii cieplnej w oparciu o selektywne panele słoneczne. Analiza

wykazała, że instalacje nie spełniają kryterium Nie czyni poważnych szkód względem ochrony i odbudowy bioróżnorodności i ekosystemów, stąd działalności te nie są zgodne z systematyką.

Z kolei w 2024 roku wykazano nową działalność kwalifikowalną – CCM 7.7. Nabywanie i prawo własności budynków, która odnosi się do przejęcia spółki wraz z nieruchomościami hotelowymi. Ponieważ Grupa nie rozpoczęła jeszcze korzystania z tych obiektów ani nie prowadziła w nich prac remontowych lub modernizacyjnych, działalność została ujęta wyłącznie jako nakład inwestycyjny (CAPEX). Jednocześnie, zgodnie z przeprowadzoną weryfikacją, działalność nie spełnia wymogów zgodności z systematyką środowiskową – w szczególności nie została spełniona przesłanka techniczna dotycząca efektywności energetycznej. W przypadku budynków wzniesionych przed 31 grudnia 2020 r. wymagane jest, by posiadały one świadectwo charakterystyki energetycznej co najmniej klasy A lub należały do 15% najbardziej efektywnych budynków w kraju lub regionie pod względem zapotrzebowania na energię pierwotną (PED), co powinno być potwierdzone odpowiednią dokumentacją porównawczą.

W przypadku działalności z zakresu renowacji obiektów CE 3.2 nie przedstawiono wymaganego zakresu obliczeń, w tym współczynnika globalnego ocieplenia w cyklu życia prac renowacyjnych, uniemożliwiając potwierdzenie spełnienia kryteriów technicznych. Tym samym działalność ta, pomimo kwalifikowalności, nie została uznana za zgodną z Taksonomią UE, ponieważ nie wykazano istotnego wkładu w przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym.

W ramach działalności hotelowej BIO 2.1 prowadzonej przez Spółkę brak jest dowodów (m.in. długoletnich umów z podmiotami działającymi na rzecz ochrony przyrody) poświadczających spełnienie szczegółowych wymogów technicznych w zakresie ochrony i odbudowy bioróżnorodności oraz ekosystemów. W efekcie, działalność ta – choć kwalifikująca się do systematyki – nie została uznana za w pełni zgodną z kryteriami Taksonomii UE i nie potwierdzono jej istotnego wkładu w ochronę i odbudowę bioróżnorodności i ekosystemów.

Działalność edukacyjna CCA 11 prowadzona przez spółkę zależną „My Way by Rainbow Tours” Sp. z o.o. (Akademia Rainbow, <https://akademiarainbow.pl/>) została uznana za kwalifikującą się, jednak nie potwierdzono jej zgodności z kryteriami systematyki Taksonomii UE. Grupa podjęła próbę przeanalizowania, czy działalność ta jest zrównoważona środowiskowo, jednakże Grupa nie była w stanie skompletować analizy i potwierdzić czy jest zrównoważona, w związku z tym została zakwalifikowana jako działalność niezrównoważona środowiskowo.

W przypadku wydatków operacyjnych dla działalności z grup CCM 4.15, CCM 4.21, CCM 7.7. oraz CE 3.2, które dotyczą spółki zależnej White Olive A.E. w związku z ich źródłowym wyrażeniem w EUR (działalności prowadzone przez spółkę WO w Grecji), w wyliczeniach przyjęto średni kurs EUR/PLN, będący średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu obrotowego: 1 stycznia 2024 r. – 31 grudnia 2024 r., wynoszący 4,3042 PLN/EUR.

Wkład w realizację wielu celów

W bieżącym roku obrotowym, w ramach działalności edukacyjnej, spółka wykazała wkład w cel środowiskowy Adaptacja do zmian klimatu. Pozostałe działalności – w tym renowacja istniejących budynków (CE 3.2), dystrybucja w systemach ciepłowniczych/chłodniczych (CCM 4.15), wytwarzanie energii cieplnej/chłodniczej z energii słonecznej (CCM 4.21), Nabywanie i prawo własności budynków (CCM 7.7) oraz działalność hotelowa (BIO 2.1) – nie zostały uznane za zgodne z systematyką UE, w związku z czym nie potwierdzono ich istotnego wkładu w osiąganie odpowiednich celów środowiskowych. Aby uniknąć podwójnego liczenia, działalność związana z renowacją istniejących budynków została przypisana do specyficznego celu środowiskowego Gospodarka o obiegu zamkniętym (CE 3.2).

Dezagregacja kluczowych wskaźników wyników

Nie dotyczy.

Informacje kontekstowe

Wydatki operacyjne wykazane w liczniku kluczowego wskaźnika wyników oraz uznane za kwalifikujące się do Taksonomii UE, w całości związane są z działalnością zgodną lub kwalifikującą się do taksonomii, prowadzoną przez Grupę. Zarówno w liczniku kluczowego wskaźnika wyników, jak i w ramach działalności kwalifikującej się nie wykazano kwot dotyczących działalności prowadzonej w celu konsumpcji własnej Grupy.

W trakcie prowadzonej analizy kwalifikowalności i zgodności z systematyką zidentyfikowano następujące działalności oraz związane z nimi wydatki operacyjne Grupy, które mogą już w najbliższej przyszłości stać się kwalifikującymi się systematyki Taksonomii UE:

- CA 8.3. Nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych,
- CCA/CCM 4.2. Produkcja energii elektrycznej z wykorzystaniem skupiania światła-słonecznego (CSP),
- CCA/CCM 4.11. Magazynowanie energii cieplnej,
- CCA/CCM 4.16. Instalacja i eksploatacja pomp ciepła,

- CCA/CCM 8.1. Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting),
- CCM 6.4. Eksploatacja urządzeń do mobilności rowerowej i logistyka rowerowa,
- CCM 6.19. Pasażerski i towarowy transport lotniczy,
- CE 2.3. Zbieranie i transport odpadów innych niż niebezpieczne i odpadów niebezpiecznych.

29.2.2. Ujawnienie zagadnień środowiskowych

W ramach zagadnień środowiskowych Spółka zidentyfikowała następujące istotne zagadnienia:

E1 Zmiana klimatu

- 1) przystosowanie się do zmiany klimatu,
- 2) łagodzenie zmiany klimatu,
- 3) energia.

E2 Zanieczyszczenia

- 1) zanieczyszczenie powietrza.

Dokładna identyfikacja ryzyk i szans została opisana w sekcji ESRS 2: SBM-3 niniejszego sprawozdania zrównoważonego rozwoju.

29.2.3. [E1-1] Plan przejścia na potrzeby łagodzenia zmiany klimatu

Spółka nie opracowała planu dekarbonizacji ani planu przejścia na potrzeby łagodzenia zmian klimatu, a swoje działania na przyjętej Polityce środowiskowej oraz Strategii ESG. W roku sprawozdawczym oraz do czasu rewizji istotnych zagadnień z zakresu zrównoważonego rozwoju Spółka będzie się opierać na uproszczonych celach związanych z klimatem, które dotyczą redukcji emisji gazów cieplarnianych w zakresie 1 i 2.

W przyszłości Spółka rozważy opracowanie planu przejścia, biorąc pod uwagę rozwój regulacji w zakresie ochrony klimatu oraz potrzeby dostosowania się do zmieniającego się otoczenia rynkowego. Spółka będzie także monitorować rozwój regulacji prawnych oraz dostępne mechanizmy wspierające transformację do gospodarki niskoemisyjnej, co może wpłynąć na decyzję o przyjęciu planu przejścia w przyszłości.

29.2.4. [E1-2] Polityki związane z łagodzeniem zmiany klimatu i przystosowaniem się do niej

Spółka podejmuje kroki w kierunku zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych (GHG) we własnych operacjach. Choć obecnie Spółka nie przyjęła planu przejścia na działalność zeroemisyjną, a cele zgodne z Porozumieniem Paryskim nie zostały uwzględnione w celach środowiskowych Spółki, Spółka dąży do obniżenia emisji poprzez zaplanowane, opisane niżej działania na rzecz redukcji emisji we własnych operacjach.

Spółka przyjęła „Politykę środowiskową Grupy Kapitałowej Rainbow Tours”. Polityka ta zobowiązuje spółki należące do Grupy, do wdrażania rozwiązań mających na celu optymalizowanie zagrożeń dla środowiska oraz promowanie zrównoważonej turystyki poprzez działania Spółki i spółek z Grupy Kapitałowej Rainbow Tours oraz poprzez edukację klientów i partnerów biznesowych.

W ramach funkcjonowania centrali Spółki oraz oddziałów Spółka zobowiązuje się do:

- zmniejszenia zużycia energii elektrycznej i wody poprzez wdrażanie systemów oszczędnościowych w obrębie lokalizacji, gdzie Spółka odpowiada za stosowne instalacje,
- minimalizację zużycia surowców takich jak papier, wykorzystywanych m.in. do celów reklamowych,
- efektywnego wykorzystywania floty samochodowej,
- edukację pracowników centrali i oddziałów.

Zgodnie z treścią przedmiotowej polityki Spółka oczekuje stosowania w obiektach hotelowych systemów oszczędzających wodę i energię elektryczną oraz segregacji odpadów zgodnej z lokalnymi regulacjami. Ponadto hotele powinny efektywnie zarządzać zakupami produktów dla klientów hotelu (np. minimalizując używanie produktów jednorazowych czy wdrażając odpowiednie planowanie menu mające na celu ograniczenie marnowania żywności). Spółka oczekuje od hoteli współpracy z miejscowymi władzami w zakresie ochrony środowiska naturalnego oraz propagowanie najlepszych środowiskowo rozwiązań wśród klientów hotelu.

W obszarze transportu Spółka skupia się na wykorzystywaniu możliwie najnowszej floty autokarowej, która spełnia wysokie standardy wyznaczone dla emisji spalin z silników spalinowych.

W kwestii wyboru atrakcji turystycznych Spółka tworzy programy pozwalające minimalizować negatywny wpływ turystyki na środowisko. W szczególności Spółka dba o to, aby uwzględniać tylko te atrakcje, których organizatorzy wspierają ochronę środowiska np. poprzez eliminację atrakcji, które mogłyby niepotrzebnie narazić środowisko na zanieczyszczenia.

Osobnym zagadnieniem poruszonym w „Polityce środowiskowej Grupy Kapitałowej Rainbow Tours” jest edukacja klientów Spółki, którzy zawsze są informowani o regulacjach obowiązujących w obszarze, do którego się wybierają, ze szczególnym uwzględnieniem przywożenia odpowiedzialnych pamiątek, wykluczając pamiątki pochodzące od zwierząt objętych ochroną. Klienci są uważliwiani na odpowiedzialny kontakt ze zwierzętami podczas korzystania z atrakcji turystycznych, np. podczas nurkowania.

Spółka nie prowadzi działalności związanej z gazem czy ropą naftową.

29.2.5. [E1-3] Działania i zasoby w odniesieniu do polityki klimatycznej

W ramach działań na rzecz łagodzenia zmian klimatu Grupa Kapitałowa Rainbow Tours rozpoczęła w 2024 roku przygotowania związane z procesem przyjęcia Strategii zrównoważonego rozwoju, w której Grupa zobowiązuje się do obniżenia emisji gazów cieplarnianych z własnych operacji (zakres 1 i 2).

Główne założenia działań na rzecz klimatu:

Redukcja emisji gazów cieplarnianych	Procentowa redukcja emisji CO ₂ w ramach Zakresu 1 (emisje bezpośrednie) oraz Zakresu 2 (emisje pośrednie) poprzez wprowadzenie strategii zarządzania flotą oraz optymalizację zużycia energii.
	Całkowita moc zainstalowanych źródeł energii odnawialnej w obiektach zarządzanych przez Grupę Kapitałową Rainbow Tours.
Promowanie i rozwijanie ofert podróży, które wspierają zrównoważony rozwój	Odsetek hoteli objętych ofertą Grupy Kapitałowej Rainbow Tours znajdujących się na terenie Unii Europejskiej (oznaczonych odpowiednio w ofercie) posiadających zweryfikowane przez Grupę certyfikaty środowiskowe

Proces redukcji emisji gazów cieplarnianych obejmuje działania mające na celu zmniejszenie ilości gazów takich jak dwutlenek węgla (CO₂), które są emitowane do atmosfery podczas prowadzenia operacji biznesowych. Planowana redukcja będzie osiągnięta poprzez zwiększenie do roku 2030 udziału źródeł energii odnawialnej, głównie w hotelach własnej sieci White Olive.

Maksymalizacja wykorzystania energii odnawialnej to proces zwiększania udziału energii pozyskiwanej z odnawialnych źródeł (tj. słońce, wiatr, woda) w całkowitym zużyciu energii. Dla Grupy Kapitałowej Rainbow Tours, cel obejmuje inwestowanie w technologie umożliwiające generowanie odnawialnej energii na miejscu, tj. w hotelach własnej sieci White Olive.

Zasoby przeznaczone na realizację działań

- Budżet na inwestycje ekologiczne** – Spółka określiła wstępny budżet na modernizację obiektów hotelowych oraz inwestycje w nowoczesne technologie (panele fotowoltaiczne) na lata 2025-2030; w roku 2024 Grupa Kapitałowa Rainbow Tours nie przeznaczyła znaczących środków operacyjnych na działalność na rzecz zmiany klimatu – weryfikowane są możliwości rynku greckiego pozwalające na jak najlepsze wykorzystanie potencjału hoteli własnych sieci „White Olive”.
- Zatrudnienie specjalistów ds. zrównoważonego rozwoju** – Spółka zatrudniła Eksperta ds. ESG odpowiedzialnego za monitorowanie realizacji celów związanych z redukcją emisji gazów cieplarnianych oraz wdrażanie działań ekologicznych.

29.2.6. [E1-4] Cele związane z łagodzeniem zmiany klimatu i przystosowaniem się do niej;

Grupa Kapitałowa Rainbow Tours opracowała w roku 2024 a przyjęła w 2025 roku Strategię ESG, w której jednym ze zdefiniowanych zobowiązań strategicznych jest zobowiązanie do ograniczenia emisji CO₂ w zakresach 1 i 2 o co najmniej 25%, a to w okresie do roku 2030. Przedmiotowe zobowiązanie zostało określone i zdefiniowane w strategii w relacji do wartości emisji CO₂ w zakresach 1 i 2 obliczonej dla roku 2024 (jako roku bazowego). W związku z tym, w kontekście potencjalnej i zakładanej zmiany wolumenu obrotu i potencjalnego i zakładanego rozwoju prowadzonej przez Grupę działalności, weryfikacja osiągnięcia zakładanego pułapu obniżki emisji CO₂ w docelowym roku 2030 (tj. pułapu obniżki o co najmniej 25%) może wymagać ewentualnej korekty i aktualizacji w odniesieniu do ewentualnych zmian wartości wolumenu obrotu i zakładanego rozwoju działalności Grupy, aktualnych na dzień weryfikacji poziomu obniżki emisji CO₂ (np. poprzez odniesienie do miarodajnych, pozwalających na zachowanie właściwych proporcji porównawczych, wskaźników prowadzonej działalności, liczba PAX, wartość generowanego przychodu itp.). Ustalane cele w zakresie zobowiązania do obniżenia emisji CO₂ w zakresach 1 i 2 mają zostać osiągnięte poprzez właściwe zarządzanie flotą oraz optymalizację zużycia energii we własnych operacjach, głównie w hotelach sieci White Olive. Redukcja gazów cieplarnianych w zakresach 1 i 2 zależy od dostępności środków finansowych i odpowiednich technologii dostępnych na rynku, zwłaszcza na rynku greckim. Planowane jest zwiększenie zużycia energii ze źródeł odnawialnych w hotelach należących do sieci White Olive poprzez instalację do roku 2030 paneli fotowoltaicznych i solarnych, które pokryją około 80% zapotrzebowania wszystkich hoteli na ciepłą wodę i około 20% zapotrzebowania wszystkich hoteli na energię elektryczną, w stosunku do zużycia w roku 2024.

Ponadto Spółka planuje wprowadzić weryfikację współpracujących z hoteli pod kątem posiadanych certyfikatów środowiskowych. Grupa Kapitałowa Rainbow Tours będzie opierała się na certyfikatach takich jak ISO 14001, Breeam, Leed, EcoTourism Certification czy Green Key itp.

29.2.7. [E1-5] Zużycie energii i koszyk energetyczny

Zużycie energii elektrycznej dla spółki „My Way by Rainbow Tours” Sp. z o.o. jest oszacowane na podstawie udziału spółki w powierzchni zajmowanej w biurowcu przez głównego najemcę (Rainbow Tours S.A.). Powierzchnia zajmowana przez spółkę „My Way by Rainbow Tours” Sp. z o.o. zajmuje 1,26%.

Udział paliw kopalnych w strukturze paliw i innych nośników energii pierwotnej za rok 2024 (ostatnie dostępne źródło na dzień dokonania obliczeń) według danych dostawcy Veolia Energia Łódź S.A., a tym samym udział tychże paliw w zużyciu energii elektrycznej spółek Rainbow Tours S.A. oraz My Way by Rainbow Tours prezentuje poniższa tabela:

Źródło energii	Udział procentowy - dane od Veolia Energia Łódź S.A. [%]	Zużycie Rainbow Tours S.A. [MWh]	Zużycie My Way by Rainbow Tours Sp. z o.o. [MWh]
Odnawialne źródła energii, w tym:	19,69%	71,593	0,902
Biomasa			
Geotermia			
Energetyka Wiatrowa			
Energia słoneczna			
Duża energetyka wodna			
Mala energetyka wodna			
Węgiel kamienny	80,12%	291,318	3,671
Inne	0,19%	0,691	0,009

W hotelach sieci White Olive znajdują się panele słoneczne będące własnością hoteli. Panele używane są do produkcji ciepłej wody na potrzeby funkcjonowania hoteli i świadczenia usług hotelowych. Produkcja energii słonecznej na potrzeby podgrzewania wody w hotelach własnej sieci White Olive w 2024 roku wyniosła:

W hotelach sieci White Olive znajdują się panele słoneczne, będące własnością hoteli. Panele używane są do podgrzewania wody na potrzeby funkcjonowania hoteli i świadczenia usług hotelowych.

Tabela. Zużycie i koszyk energetyczny Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za rok 2024:

1) Całkowite zużycie energii ze źródeł kopalnych [MWh]	3 767,83
Udział źródeł kopalnych w całkowitym zużyciu energii [%]	92%
2) Zużycie zakupionych lub pozyskanych energii elektrycznej i ciepła ze źródeł odnawialnych [MWh]	72
3) Zużycie energii odnawialnej produkowanej samodzielnie bez użycia paliwa [MWh]	239
4) Całkowite zużycie energii odnawialnej i niskoemisyjnej [MWh]	311
Udział źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu energii [%]	8%
Całkowite zużycie energii [MWh] (obliczone jako suma wierszy 1 i 4)	4 079,33

Główne działania mające na celu redukcję emisji gazów cieplarnianych będą się opierały na zmniejszeniu zużycia energii elektrycznej i paliw wykorzystywanych na potrzeby hoteli White Olive przez zastąpienie ich energią ze źródeł odnawialnych. W roku sprawozdawczym nie były podejmowane działania ograniczające emisje GHG.

Grupa Kapitałowa Rainbow Tours nie prowadzi działalności opisanej w ESRS E1-7 oraz E1-8.

29.2.8. [E1-6] Emisje gazów cieplarnianych zakresów 1, 2 i 3 brutto oraz całkowite emisje gazów cieplarnianych

Spółka aktywnie monitoruje zmiany klimatyczne w destynacjach turystycznych, do których wysyła swoich klientów, w celu oceny i minimalizacji ryzyk związanych z możliwymi skutkami tych zmian. Regularnie analizuje zmiany temperatur oraz możliwe zagrożenia wynikające z ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak pożary, powodzie, huragany oraz inne klęski żywiołowe, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo podróżnych i jakość usług turystycznych.

W ramach monitorowania klimatu w destynacjach, Spółka korzysta z dostępnych danych klimatycznych, aby na bieżąco oceniać ryzyko wystąpienia takich zdarzeń. Zidentyfikowane zagrożenia mają wpływ na naszą ofertę turystyczną oraz na decyzje dotyczące zmian w planowaniu tras, a także wybór odpowiednich partnerów i lokalizacji, w których Spółka zapewnia usługi. Dodatkowo Spółka wdraża stosowne procedury reagowania na kryzysowe sytuacje związane z ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi. Zajmuje się również informowaniem klientów o ewentualnych zagrożeniach oraz opracowuje plany awaryjne, które zapewniają im bezpieczeństwo i komfort podczas podróży. Monitorowanie zmian klimatycznych w kontekście ryzyk związanych z naturalnymi katastrofami stanowi kluczowy element strategii Spółki, odpowiedzialnego zarządzania ryzykiem. Z uwzględnieniem dbałości o dobro klientów oraz zgodności z regulacjami dotyczącymi zrównoważonej turystyki. W ramach działań Spółki na rzecz łagodzenia zmian klimatu zostały przyjęte cele redukcji emisji gazów cieplarnianych opisane w dalszej części raportu. Aby zweryfikować wpływ na zmiany klimatu, za rok 2024 Spółka obliczyła ślad węglowy w trzech zakresach. Emisje są wyrażane w jednostkach ekwiwalentu dwutlenku węgla (CO₂e).

Do obliczeń emisji przyjęto standard GHG Protocol (Corporate Standard oraz, w przypadku Scope 3 – *Scope 3 Standard*). Użyto również wskaźników DEFRA 2024. W przyjętej metodzie obliczeń dla zakresu 1 uwzględniono gazy cieplarniane: dwutlenek węgla (CO₂), metan (CH₄), podtlenek azotu (N₂O). Pozostałe gazy nie zostały uwzględnione ze względu na brak dostępności danych o wskaźnikach emisji.

Wartości GWP użyte przy obliczaniu CO₂e za pomocą wskaźników DEFRA 2024 opierają się na raporcie IPCC AR5 dla okresu 100 lat, aby czynniki konwersji były zgodne z obecnymi krajowymi i międzynarodowymi wymaganiami raportowania.

Rainbow Tours S.A. przyjęła operacyjną metodę konsolidacji do obliczeń śladu węglowego dla Grupy Kapitałowej Rainbow Tours. Podmioty wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Rainbow Tours:

- Rainbow Tours S.A.
- White Olive A.E
- White Olive Kos Monoprosopi Anonymi Etaireia (do dnia 19.12.2024 r. spółka funkcjonująca pod nazwą/firmą: "Ellas Star Resorts Symmetoches Monoprosopi Anonymi Etairei")
- „My Way by Rainbow Tours” Sp. z o. o.
- Rainbow Tours Destination Services Turkey Turizm Ve Seyahat Hizmetleri A.S
- Rainbow distribuce s.r.o. (spółka zajmująca się dystrybucją produktów Rainbow Tours S.A.)

Obliczenia obejmują również oddziały Rainbow Tours S.A.:

- „Rainbow Tours Spółka Akcyjna – Oddział w Torremolinos” – Oddział w Hiszpanii
- „Rainbow Tours Spółka Akcyjna – Oddział w Atenach” – Oddział w Grecji

W ramach zakresu 1 do obliczeń użyto danych dostarczonych przez spółki znajdujące się w Grupie Kapitałowej Rainbow Tours, dotyczących spalania paliw: zakup paliwa na potrzeby floty samochodowej (benzyna silnikowa, olej napędowy), zakup paliwa na potrzeby hoteli własnej sieci White Olive (gaz LPG, olej opałowy). Ponadto uwzględniono emisje z klimatyzacji (w kg) mające miejsce w centrali Rainbow Tours S.A. W hotelach sieci White Olive w roku 2024 nie miały miejsca emisje czynników chłodniczych z klimatyzacji.

Do obliczeń emisji przyjęto wskaźniki DEFRA dla roku 2024 dla spalania poszczególnych paliw i emisji dla czynników chłodniczych. W przyjętej metodzie obliczeń dla zakresie 1 uwzględniono gazy cieplarniane: dwutlenek węgla (CO₂), metan (CH₄), podtlenek azotu (N₂O). Pozostałe gazy nie zostały uwzględnione ze względu na brak dostępności danych.

Do zakresu 2 zostały przyjęte dane dotyczące zakupu energii elektrycznej w spółkach Grupy Kapitałowej Rainbow Tours S.A. oraz energii cieplnej. Spółki Grupy Kapitałowej Rainbow Tours nie kupowały energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł. Grupa Kapitałowa Rainbow Tours nie pozyskiwała pary wodnej.

Obliczenia emisji w zakresie 2 dla Spółek Rainbow Tours S.A. oraz My Way by Rainbow Tours Sp. z o.o. zostały przeprowadzone zgodnie z wymaganiami dotyczącymi dwóch podejść metodycznych, które umożliwiają dokładną ocenę emisji gazów cieplarnianych wynikających z zużycia energii elektrycznej: metodę opartą na lokalizacji (tzw. location-based) oraz metodę opartą na rynku (tzw. market-based).

W przypadku metody location-based, obliczenia emisji zostały dokonane przy użyciu wskaźnika średniej emisji dla Polski, dostępnego w bazie Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE). Ta metoda uwzględnia średnią

wartość emisji gazów cieplarnianych przypisanych do ogólnego miks energetycznego w Polsce, co pozwala na uzyskanie obliczeń emisji bazujących na lokalnych warunkach i standardach energetycznych. Natomiast w metodzie market-based, przyjęto wskaźniki emisji specyficzne dla sprzedawcy energii, z którego korzysta Spółka.

W przypadkach, w których brakowało szczegółowych informacji dotyczących dostawców energii, przyjęto wskaźniki emisji zgodne z wartościami ogólnymi dostępnymi w dokumentacjach i bazach danych krajów, w których prowadzone są działalności. W wyniku tego, w przypadkach, gdzie dane o dostawcach energii były niedostępne, wyniki obliczeń dla obu metod (market-based i location-based) są jednakowe.

Zdecydowaną większość emisji gazów cieplarnianych w zakresie 3 stanowią podróże klientów Spółki, stąd za rok 2024 policzone zostały następujące usługi transportowe (przeloty samolotem, przejazdy autokarem, rejsy statkiem) wchodzące w skład kategorii 1:

- przeloty – to zakup jedynie samego biletu lotniczego przez podróżnych do konkretnego miejsca docelowego, usługa polega na przelocie samolotem na danej trasie,
- wypoczynek – typ wycieczki, w której podróżni realizują swój wypoczynek stacjonarnie (zakwaterowanie w hotelu), a ich transport odbywa się poprzez przelot samolotem; w obliczeniach uwzględniono przelot podróżnych,
- objazd BUS – to wszystkie wycieczki objazdowe realizowane jedynie przy użyciu środka transportu jakim jest autokar; podróżni przez okres trwania wycieczki przemieszczają się autokarem do różnych miast (państw) i zwiedzają konkretne lokalizacje,
- objazd AIR – wycieczki objazdowe realizowane zarówno autokarem jak i samolotem. Są to zazwyczaj wycieczki do dużo bardziej odległych destynacji w porównaniu do wycieczek objazdowych realizowanych autokarem,
- 7+7 – produkty te łączą zarówno wypoczynek stacjonarny w hotelu i własną organizację czasu przez podróżnych z częścią objazdową polegającą na zwiedzaniu; obliczenia obejmują przelot samolotem do miejsca docelowego oraz transport różnymi środkami na oferowanej trasie podróży,
- rejsy – to wycieczki objazdowe po akwenach wodnych realizowane jedynie statkami wycieczkowymi lub w połączeniu z transportem lotniczym oraz w niektórych przypadkach przejazd autokarem.

Podczas wykonywania obliczeń nie uwzględniono transportu podróżnych pomiędzy lotniskiem a miejscem zakwaterowania, między miejscem zamieszkania a lotniskiem, z którego realizowany jest wylot, a także emisji związanych z wykupionymi wycieczkami fakultatywnymi, będącymi dodatkową częścią oferty, ani innych pośrednich emisji, takich jak te wynikające z generowania odpadów przez gości hotelowych. Tego typu uproszczenie wynika z braku wystarczających danych, które pozwalałyby na uwzględnienie tych czynników w obliczeniach. Wskaźniki jednostkowej emisji CO₂e zostały określone na podstawie danych DEFRA z 2024 roku dla środków transportu takich jak samolot, autokar i statek. Szczegółowo określono również trasy podróży, dzieląc je na poszczególne środki transportu i analizując przebieg wycieczek. Długości tras przyjęto na podstawie typowych optymalnych tras lądowych oraz torów lotów samolotów do wybranych destynacji, opierając się na nawigacji i dostępnych źródłach internetowych, które podają trasy lotów samolotów pasażerskich. Spółka przyjęła operacyjną metodę konsolidacji do obliczeń śladu węglowego dla Grupy Kapitałowej. Obliczenia dla wszystkich zakresów zostały sporządzone metodą wskaźnikową, przy użyciu danych od dostawców energii elektrycznej i ciepłej, bazy danych KOBiZE, wskaźników DEFRA 2024 oraz średnich odległości na trasach oferowanych przez Spółkę wycieczek, uwzględniając dany środek transportu, obliczonych za pomocą ogólnodostępnych narzędzi (average data method).

Tabela. Emisje gazów cieplarnianych w ramach Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za rok 2024

Zakres	Emisje [MgCO ₂ e]
Zakres 1	289,48
Zakres 2 - location based	1 367,03
Zakres 2 - market based	1 298,76
Zakres 3	988 228,65
Wszystkie zakresy – location based	989 885,16
Wszystkie zakresy – market based	989 816,89

Tabela. Udziały procentowe spółek Grupy Kapitałowej w rocznej emisji CO₂e za 2024 rok – spalanie paliw i emisja z klimatyzacji (Zakres 1)

Lp.	Podmiot	Roczna emisja CO ₂ e [t CO ₂ e/rok]	Udział procentowy w emisji CO ₂ e [%]
1	Rainbow Tours S.A.	105,64	36,49

L.p.	Podmiot	Roczna emisja CO ₂ e [t CO ₂ e/rok]	Udział procentowy w emisji CO ₂ e [%]
2	Rainbow Tours Destination Services Turkey Turizm Ve Seyahat Hizmetleri A.S (Rainbow Turcja)	116,24	40,16
3	White Olive A.E	67,60	23,35
4	Rainbow distribuce s.r.o. (Rainbow Czechy)	-	-
5	„My Way by Rainbow Tours” Sp. z o. o.	-	-
SUMA		289,48	100,00

Tabela. Udziały procentowe spółek w rocznej emisji CO₂ Grupy Kapitałowej – energia – metoda market based (Zakres 2)

MARKET BASED					
L.p.	Firma	Roczna emisja CO ₂ e - energia elektryczna	Udział w rocznej emisji CO ₂ e grupy kapitałowej - energia elektryczna	Roczna emisja CO ₂ e - ciepło	Udział w rocznej emisji CO ₂ e grupy kapitałowej - ciepło
[-]	[-]	[t CO ₂ e/rok]	[%]	[t CO ₂ e/rok]	[%]
1	Rainbow Tours S.A.	148,15	13,27	182,22	99,999
2	Rainbow Tours Destination Services Turkey Turizm Ve Seyahat Hizmetleri A.S (Rainbow Turcja)	11,07	0,99	-	-
3	White Olive A.E	953,02	85,36	-	-
4	Rainbow distribuce s.r.o. (Rainbow Czechy)	2,45	0,22	-	-
5	„My Way by Rainbow Tours” Sp. z o. o.	1,84	0,16	0,002	0,001
SUMA		1 200,14	1 116,53	100,00	182,23

Tabela. Udziały procentowe spółek w rocznej emisji CO₂ Grupy Kapitałowej – energia – metoda location based (Zakres 2)

LOCATION BASED					
L.p.	Firma	Roczna emisja CO ₂ e - energia elektryczna	Udział w rocznej emisji CO ₂ e grupy kapitałowej - energia elektryczna	Roczna emisja CO ₂ e - ciepło	Udział w rocznej emisji CO ₂ e grupy kapitałowej - ciepło
[-]	[-]	[t CO ₂ e/rok]	[%]	[t CO ₂ e/rok]	[%]
1	Rainbow Tours S.A.	220,85	18,44	166,89	99,999
2	Rainbow Tours Destination Services Turkey Turizm Ve Seyahat Hizmetleri A.S (Rainbow Turcja)	21,31	1,78	-	-
3	White Olive A.E	953,02	79,59	-	-
4	Rainbow distribuce s.r.o. (Rainbow Czechy)	2,22	0,19	-	-
5	„My Way by Rainbow Tours” Sp. z o. o.	2,74	0,23	0,002	0,001
SUMA		1 200,14	100,00	166,89	100,00

Tabela. Wykaz kategorii emisji gazów cieplarnianych zakresu 3 ujętych w bilansie oraz wykluczonych z bilansu wraz z uzasadnieniem

Kategoria 1	Zakupione towary i usługi	Obliczono w części dotyczącej transportu klientów
Kategoria 2	Dobra inwestycyjne	Uznane za nieistotne

Kategoria 3	Działalność związana z paliwem i energią (nieujęte w zakresie 1 lub 2)	Obliczono
Kategoria 4	Transport i dystrybucja na wyższym szczeblu	Niedostępność danych
Kategoria 5	Odpady wytworzone w ramach operacji	Niedostępność danych
Kategoria 6	Podróże służbowe	Uznane za nieistotne, marginalny udział
Kategoria 7	Dojazd pracowników do pracy	Niedostępność danych
Kategoria 8	Aktywa wyższego szczebla będące przedmiotem leasingu	Nie dotyczy
Kategoria 9	Transport na niższym szczeblu	Nie dotyczy
Kategoria 10	Przetwarzanie sprzedanych produktów	Nie dotyczy
Kategoria 11	Wykorzystanie sprzedanych produktów	Niedostępność danych
Kategoria 12	Przetwarzanie sprzedanych produktów pod koniec przydatności do użycia	Nie dotyczy
Kategoria 13	Aktywa niższego szczebla będące przedmiotem leasingu	Nie dotyczy
Kategoria 14	Franczyzy	Niedostępność danych
Kategoria 15	Inwestycje	Uznane za nieistotne, marginalny udział

W poprzednich okresach sprawozdawczych Spółka nie zakładała redukcji emisji gazów cieplarnianych

W 2024 roku nie miały miejsca znaczące zdarzenia i zmiany okoliczności (mających znaczenie dla emisji gazów cieplarnianych przez Spółkę), które miałyby miejsce między dniami sprawozdawczymi podmiotów w jej łańcuchu wartości a datą sprawozdania finansowego Spółki o ogólnym przeznaczeniu. W 2023 roku Grupa Kapitałowa Rainbow Tours przygotowała raport na podstawie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22.10.2014 r. zmieniającej dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy, która nie nakładała obowiązku obliczania emisji gazów cieplarnianych, w związku z czym tematy odnoszące się do ujawnień z ESRs E1-6 są publikowane po raz pierwszy, nie były uwzględnione w roku sprawozdawczym 2023.

Spółka nie zidentyfikowała biogenicznych emisji dwutlenku węgla ze spalania lub biodegradacji biomasy nieujętych w zakresie 1 emisji gazów cieplarnianych.

Spółka nie używa instrumentów umownych do sprzedaży i kupna energii w połączeniu z atrybutami dotyczącymi wytwarzania energii (w odniesieniu do emisji gazów cieplarnianych z zakresu 2). Spółka nie zidentyfikowała biogenicznych emisji dwutlenku węgla ze spalania lub biodegradacji biomasy nieujętych w zakresie 2 emisji gazów cieplarnianych.

Emisje zakresu 3 są mierzone na podstawie danych posiadanych przez Spółkę, gdyż większość tych informacji jest przedstawiana w ramach realizacji ofert na rzecz klientów Spółki: liczba podróży, miejsca wypoczynku (kraje, miasta, hotele), rodzaj transportu. Dane oszacowane dotyczą odległości przelotu/przejazdu danym środkiem transportu i są określane na podstawie ogólnodostępnych narzędzi.

W zakresie 3 ujęto część emisji z kategorii 1: zakup dóbr i usług (dotyczy zakupionych usług transportowych dla klientów Spółki) oraz kategorię 3. Spółka uznała, że transport podróży stanowi największą część emisji. Pozostałe emisje zostały uznane za nieistotne lub Spółka nie posiadała wystarczających danych do ich obliczenia.

Szczegółowy opis obliczeń wraz ze wskazaniem właściwych wskaźników i metody pozyskania danych wejściowych znajdują się w dokumencie „Załącznik do metodyki kalkulacji emisji gazów cieplarnianych – aktualizacja dla okresu od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.” Dokument ten stanowi uzupełnienie metodyki obliczeń emisji gazów cieplarnianych za okres 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r. dla Grupy Kapitałowej Rainbow Tours, gdzie uwzględniono część emisji z zakresów 1 i 2 oraz z zakresu 3 (kategoria 1 w części dotyczącej transportu klientów). Wspomniana aktualizacja metodyki kalkulacji emisji gazów cieplarnianych

za rok 2024 jest dokładniejsza w stosunku do metodyki obliczeń emisji gazów cieplarnianych za rok 2023. Najistotniejsze zmiany to:

- pozyskanie dokładniejszych danych o zakupie paliwa do floty samochodowej (zakres 1),
- pozyskanie danych o zużyciu paliwa na potrzeby hoteli własnej sieci White Olive (zakres 1),
- obliczono emisje (ubytki) z klimatyzacji mające miejsce w centrali Rainbow Tours S.A. (zakres 1),
- obliczenie emisji ze zużycia energii elektrycznej i ciepłej dla „My Way by Rainbow Tours” Sp. z o.o. (zakres 2),
- pozyskanie większego zakresu informacji dotyczących podróży klientów Spółki (zakres 3, kategoria 1)
- obliczono emisje z działalności związanej z paliwem i energią (zakres 3, kategoria 3).

Tabela. Intensywność emisji GHG w tonach CO₂e w przeliczeniu na tys. PLN przychodu netto dla Grupy Kapitałowej Rainbow Tours

Zakres emisji GHG	Całkowite emisje GHG / tys. PLN przychodu netto [tCO ₂ e/tys. PLN] w 2024
Całkowite emisje gazów cieplarnianych (według metody opartej na lokalizacji) na przychody netto	0,2431
Całkowite emisje gazów cieplarnianych (według metody opartej na rynku) na przychody netto	0,2433

Całkowite przychody netto dla Grupy Kapitałowej Rainbow Tours (skonsolidowane) stanowiące mianownik do obliczenia intensywności emisji gazów cieplarnianych wynoszą 4.068.063 tys. zł.

W skład w/w przychodów wchodzi:

- Przychody ze sprzedaży imprez turystycznych = 4.061.941 tys. zł
- Przychody inne = 6.122 tys. zł

Informacje dotyczące przychodów netto znajdują się w Nocie 7.1. do Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za rok obrotowy zakończony 31.12.2024 r.

29.3. [ESRS S] INFORMACJE DOTYCZĄCE KWESTII SPOŁECZNYCH

W ramach badania podwójnej istotności Spółka zidentyfikowała jako istotne poniższe zagadnienia społeczne:

- 1) S1 Zatrudnienie (występowanie: Grupa Kapitałowa Rainbow Tours)
 - warunki pracy
 - równe traktowanie i równość szans dla wszystkich
- 2) S4 Konsumenci i użytkownicy końcowi (występowanie: *downstream*)
 - oddziaływanie informacji na konsumentów lub użytkowników końcowych
 - bezpieczeństwo osobiste konsumentów lub użytkowników końcowych
 - włączenie społeczne konsumentów lub użytkowników końcowych

29.3.1. [S1] Zatrudnienie

S1 SBM-3

Własne zasoby pracownicze (pracownicy/osoby niebędące pracownikami) Spółki składają się z następujących grup:

- 1) osoby odpowiedzialne za produkty turystyczne (np. kontrakty z partnerami biznesowymi, przygotowanie ofert, obsługa klienta, sprzedaż) i procesy wspomagające (np. księgowość); są to osoby pracujące w centrali Rainbow Tours S.A.,
- 2) dział sprzedaży (oddziały Rainbow Tours S.A. na terenie całej Polski),
- 3) dział IT,
- 4) kadra destynacyjna.

W przypadku grup z pkt. 1 i 2 są to osoby pracujące dla Rainbow Tours S.A. przez cały rok, w większości zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia.

Pracownicy/osoby niebędące pracownikami z działu IT są to przede wszystkim osoby samozatrudnione, świadczące usługi przez cały rok. W razie konieczności, np. przy aktualizacji czy przebudowie systemu rezerwacyjnego, do kadry IT dołączają osoby zajmujące się określonymi zadaniami przez ustalony ograniczony czas.

Grupa osób wchodzących w skład kadry destynacyjnej obejmującej pilotów, rezydentów, asystentów rezydentów i animatorów oraz pilotów przejazdów krajowych i rezydentów transferowych:

- Pilot – osoba, która w imieniu organizatora imprezy turystycznej opiekuje się grupą klientów i dba o właściwy przebieg programu wycieczki. Głównym jego zadaniem jest dopilnowanie, aby uczestnicy wycieczki bezpiecznie i w komfortowych warunkach odbyli podróż do miejsca docelowego, na miejscu zaś dba o właściwe zakwaterowanie, wyżywienie oraz realizację wszystkich punktów programu wycieczki.
- Rezydent/asystent rezydenta – osoba, która w imieniu organizatora imprezy turystycznej opiekuje się grupą klientów podczas pobytu w miejscu docelowym usługi turystycznej; osoba, która wspiera rezydenta na danej destynacji.
- Animator – osoba, która zajmuje się organizacją czasu wolnego klientów przebywających w ośrodkach wczasowych.
- Pilot przejazdów krajowych – osoba, która sprawuje opiekę nad turystami od przystanku, na którym wsiadają do autokaru, aż do punktu przesiadkowego, na którym turyści zostają przekazani pod opiekę pilota docelowego, z którym jadą na wycieczkę. Jest to taki pilot, który nie wyjeżdża poza granice kraju, ale pomaga turystom dojechać na miejsce przesiadkowe.
- Rezydent transferowy – osoba, która w imieniu organizatora imprezy turystycznej opiekuje się grupą podczas transferów przylotowych i wylotowych.

Część pilotów i rezydentów jest zatrudniona przez cały rok w Spółce, natomiast animatorzy, asystenci rezydentów, piloci przejazdów krajowych oraz rezydenci transferowi są zatrudnieni głównie w czasie trwania okresu tzw. „wysokiego sezonu” (drugi i trzeci kwartał roku). Grupa osób wchodzących w skład kadry destynacyjnej są to głównie osoby samozatrudnione.

Wpływy Spółki na zasoby pracownicze:

1. Zapewnienie bezpiecznych i atrakcyjnych warunków pracy dla pracowników:

Spółka traktuje zapewnienie bezpiecznych i komfortowych warunków pracy jako kluczowy aspekt swojej Strategii zrównoważonego rozwoju. W ramach realizacji celów biznesowych Spółka inwestuje w procesy, które gwarantują zarówno bezpieczeństwo, jak i wygodę pracowników (np. szkolenia z zakresu pierwszej pomocy, zakup przenośnego defibrylatora AED, elastyczny czas pracy czy też możliwość pracy zdalnej). Te działania są integralną częścią strategii zarządzania zasobami ludzkimi, która jest zgodna z ogólną filozofią organizacyjną Spółki, skupiającą się na trosce o dobrostan pracowników i przestrzeganiu najwyższych norm BHP. Inwestowanie w szkolenia oraz poprawę warunków pracy przyczynia się do większej satysfakcji pracowników, co z kolei pozytywnie wpływa na jakość obsługi klienta oraz wzmacnia lojalność pracowników.

Dbłość o odpowiednie warunki pracy jest niezbędna do utrzymania wysokiej jakości świadczonych usług oraz zaangażowania kadry, co stanowi fundament strategii operacyjnej Spółki.

Dodatkowo, Spółka oferuje szereg benefitów, które zwiększają atrakcyjność miejsca pracy. Wśród nich znajdują się m.in. opieka zdrowotna, programy wellness oraz ubezpieczenia na życie. Takie świadczenia stanowią ważny element tworzenia pozytywnego środowiska pracy i są kluczowe dla długoterminowego przyciągania oraz zatrzymywania talentów w Spółce.

2. Promowanie i wdrażanie polityki równości i różnorodności w organizacji:

Spółka promuje równość i różnorodność jako kluczowy element swojej strategii odpowiedzialności społecznej, wdrażając „Politykę różnorodności dla Grupy Kapitałowej Rainbow Tours” zapewniającą równe szanse wszystkim pracownikom. Tego rodzaju działania wspierają pozytywny wizerunek Spółki jako odpowiedzialnego pracodawcy i przyczyniają się do jej długoterminowego sukcesu.

Wszystkie osoby będące własnymi zasobami pracowniczymi Spółki, na które może ona istotnie wpływać, są objęte zakresem ujawnienia informacji zgodnie z ESRS 2.

Negatywne wpływy Spółki na własne zasoby pracownicze mogą obejmować szereg aspektów związanych z organizacją pracy, warunkami zatrudnienia oraz polityką kadrową. Mogą one wynikać zarówno z decyzji operacyjnych, jak i zewnętrznych czynników, na które Spółka ma wpływ. Poniżej możliwe negatywne wpływy:

3. Przemęczenie i wypalenie zawodowe (tzw. “burnout”)

Pracownicy mogą doświadczyć stresu związanego z nadmiernym obciążeniem pracą, szczególnie w sezonach szczytowych. Intensywna praca może prowadzić do wypalenia zawodowego, obniżenia wydajności i pogorszenia jakości pracy.

Rodzaj wpływu: powszechny – przemęczenie i wypalenie zawodowe są problemem, który może dotyczyć wielu pracowników, zwłaszcza w okresach wzmożonego ruchu turystycznego, takich jak wakacje czy święta.

4. Niestabilność zatrudnienia i niepewność warunków pracy

Osoby stanowiące własne zasoby pracownicze Spółki mogą doświadczać niestabilności zatrudnienia, braku świadczeń socjalnych (np. urlopu, czy zwolnienia chorobowego), co może wpływać na ich poczucie bezpieczeństwa zawodowego. W szczególności, sezonowość w turystyce powoduje, że niektóre osoby mogą mieć poczucie niepewności dotyczącej przyszłości zatrudnienia.

Rodzaj wpływu: systemowy – niestabilność zatrudnienia może być wynikiem strukturalnych cech branży turystycznej, w której wiele osób zatrudnionych jest na podstawie umów krótkoterminowych lub sezonowych, a także praktyk zarządzania kadrami, które nie zawsze zapewniają długoterminową stabilność zatrudnienia.

5. Brak równowagi między życiem zawodowym a prywatnym

Branża turystyczna charakteryzuje się dużym zapotrzebowaniem na elastyczność czasową i gotowość do pracy w niestandardowych godzinach, co może negatywnie wpływać na równowagę między życiem zawodowym a prywatnym pracowników. W okresach wzmożonego ruchu turystycznego, może to prowadzić do wyczerpania i pogorszenia jakości życia prywatnego pracowników.

Rodzaj wpływu: powszechny – wiele firm w turystyce zмага się z problemem zapewnienia odpowiedniej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym swoich pracowników, co jest wynikiem specyfiki branży, w której praca często odbywa się w niestandardowych godzinach.

6. Zbyt duża rotacja pracowników

Branża turystyczna, szczególnie w przypadku umów o dzieło, zlecenie lub B2B, może doświadczać wysokiej rotacji personelu, co skutkuje ciągłą potrzebą szkolenia nowych osób i utrudnia budowanie stabilnego, lojalnego zespołu. Częsta zmiana personelu może prowadzić do problemów z jakością obsługi, efektywnością i relacjami z klientami.

Rodzaj wpływu: powszechny – Rotacja pracowników jest typowym problemem branży turystycznej, wynikającym z charakterystyki zatrudnienia i warunków pracy.

Zarządzanie tymi wpływami jest kluczowe dla utrzymania stabilności operacyjnej, zadowolenia pracowników oraz jakości usług oferowanych przez Spółkę.

W ramach operacji własnych Spółki nie występuje znaczne ryzyko wystąpienia pracy przymusowej, pracy obowiązkowej lub pracy dzieci.

Spółka zidentyfikowała następujące ryzyka i szanse wynikające z zależności od własnych zasobów pracowniczych:

Ryzyka:

Ryzyko wypadków przy pracy i związanych z nimi kosztów. Niedobór wysoko wykwalifikowanej kadry oraz niewłaściwe warunki pracy, szczególnie w sezonowych destynacjach turystycznych, mogą prowadzić do zwiększonej rotacji pracowników oraz obniżenia jakości świadczonych usług.

Brak dbałości o równość szans może prowadzić do problemów prawnych, takich jak skargi na zachowania o charakterze dyskryminacji, oraz wpłynąć negatywnie na morale pracowników.

Szanse:

Inwestycje w szkolenia i poprawę warunków pracy mogą wpłynąć na wyższą satysfakcję pracowników, co w rezultacie przekłada się na lepszą obsługę klienta oraz zwiększenie lojalności pracowników. Tworzenie konkurencyjnych ofert pracy daje możliwość pozyskania i zatrudnienia wysoko wykwalifikowanych specjalistów.

Budowanie pozytywnego wizerunku Spółki jako pracodawcy może przyciągnąć utalentowanych pracowników oraz poprawić postrzeganie wartości organizacji.

Wpływ na zasoby pracownicze wynikający z rozważań nad planem przejścia na bardziej zrównoważoną działalność:

Spółka jest świadoma potencjalnych wpływów działań mających na celu zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko i osiągnięcie bardziej ekologicznych oraz neutralnych pod względem emisji dwutlenku węgla działań. Chociaż Spółka nie przyjęła formalnego planu przejścia, to rozważa wprowadzenie zmian, które mogą wpłynąć na organizację pracy i zasoby ludzkie w przyszłości. Oto możliwe obszary, w których planowane zmiany mogą mieć wpływ na pracowników:

1. Zmiana w organizacji pracy i procesach operacyjnych

Spółka rozważa wdrożenie działań zmniejszających emisję spalin, wprowadzenie technologii bardziej przyjaznych dla środowiska, takich jak poprawę zarządzania flotą oraz optymalizację procesów operacyjnych. Mimo, że Spółka nie opracowała planu przejścia, możliwe jest, że przyszłe zmiany będą wymagały przeszkolenia pracowników, aby dostosowali się do nowych

technologii i procesów. Pracownicy mogą potrzebować nowych kompetencji związanych z zarządzaniem procesami związanymi ze zrównoważonym rozwojem. Zmiana ta może wpłynąć na codzienne obowiązki pracowników i wymagać dostosowania ich roli w organizacji.

Potencjalny wpływ na zasoby pracownicze: Kadra pracownicza może zyskać nowe umiejętności, które poprawią jej zaangażowanie i satysfakcję z pracy, zwłaszcza jeśli będą dostrzegać pozytywny wpływ ich pracy na środowisko. Z drugiej strony, może to wiązać się z dodatkowym obciążeniem w postaci konieczności nauki nowych umiejętności i adaptacji do zmieniających się warunków.

2. Zwiększona elastyczność pracy i model pracy zdalnej

Choć spółka nie wprowadziła jeszcze planu przejścia, Spółka rozważa zwiększenie zakresu pracy zdalnej oraz zmniejszenia liczby podróży służbowych, co wpisuje się w ogólne dążenie do zmniejszenia śladu węglowego organizacji. Zmiany te mogą poprawić równowagę między życiem zawodowym a prywatnym pracowników, a także przyczynić się do zmniejszenia emisji związanych z transportem.

Potencjalny wpływ na zasoby pracownicze: Elastyczność pracy może pozytywnie wpłynąć na satysfakcję i dobrostan pracowników. Optymalizacja podróży służbowych może również prowadzić do większej równowagi w życiu zawodowym i prywatnym, chociaż może również wiązać się z wyzwaniem w zakresie integracji zespołów oraz poczucia izolacji.

3. Wpływ na warunki zatrudnienia i korzyści dodatkowe

Spółka rozważa wprowadzenie w przyszłości benefitów związanych z ochroną środowiska, takich jak subwencje na transport publiczny. Karty sportowe dofinansowywane przez Spółkę pozwalają obecnie na darmowe wykorzystywanie rowerów miejskich. Choć nie przyjęto formalnego planu przejścia, rozważane zmiany mogą także obejmować programy motywacyjne, nagradzające pracowników za działania proekologiczne.

Potencjalny wpływ na zasoby pracownicze: Tego rodzaju benefity mogłyby wpłynąć na lojalność i zaangażowanie pracowników, a także przyczynić się do pozytywnego wizerunku firmy jako odpowiedzialnego pracodawcy. Dodatkowo, mogłyby to zwiększyć atrakcyjność firmy na rynku pracy, szczególnie wśród osób o rosnącej świadomości ekologicznej.

4. Potencjalne wyzwania związane z transformacją

Choć spółka nie wdrożyła jeszcze planu przejścia, zmiany, które mogą się pojawić w przyszłości, będą wiązały się z koniecznością zarządzania transformacją organizacyjną. Nowe procesy i technologie mogą spotkać się z oporem ze strony pracowników, zwłaszcza jeśli zmiany będą wprowadzane szybko lub bez dostatecznej komunikacji. Mogłyby to wpłynąć na morale pracowników oraz ich zaangażowanie.

Potencjalny wpływ na zasoby pracownicze: Zmiany te mogą prowadzić do krótkoterminowego stresu, niepewności i obawy związanej z adaptacją do nowych metod pracy. Jednakże, jeśli Spółka zapewni odpowiednie wsparcie i szkolenia, zmiany te mogą przynieść długoterminowe korzyści, zarówno dla pracowników, jak i dla organizacji.

Spółka nie odnotowała narażenia na szkody osób o określonych cechach, pracujących w określonych kontekstach lub podejmujących określone działania.

Spółka nie odnotowała istotnych ryzyk i szans wynikających z wpływów i zależności Spółki od jej własnych zasobów pracowniczych odnoszących się do określonych grup osób (np. ze względu na wiek).

29.3.2. [S1-1] Polityki związane z własnymi zasobami pracowniczymi

Spółka przyjęła następujące polityki odnoszące się do kwestii pracowniczych:

- 1) **Polityka Praw Człowieka:** zapewnia zgodność z międzynarodowymi standardami, co wzmacnia zaufanie wśród pracowników (rozumianych jako pracownicy w znaczeniu przepisów prawa pracy, pozostające w stosunku pracy, a także osoby samozatrudnione) i partnerów, określa wytyczne, jakimi kieruje się Grupa we współpracy z własnymi zasobami pracowniczymi.
- 2) **Polityka Personalna:** Wdrożenie polityki personalnej umożliwia efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi i poprawia zaangażowanie pracowników (rozumianych jako pracownicy w znaczeniu przepisów prawa pracy, pozostające w stosunku pracy, a także osoby samozatrudnione), co przekłada się na lepsze wyniki organizacji. Gwarantuje także zgodność z przepisami prawa pracy, tam gdzie mają one zastosowanie.
- 3) **Polityka Różnorodności:** Promowanie różnorodności w firmie zwiększa kreatywność i innowacyjność zespołów, przyciągając utalentowanych pracowników (rozumianych jako pracownicy w znaczeniu przepisów prawa pracy, pozostające w stosunku pracy, a także osoby samozatrudnione) z różnych środowisk. Dodatkowo wspiera wartości równości i integracji, które są ważne w społeczeństwie.

Za wdrażanie polityk jest odpowiedzialny Zarząd.

W 2025 roku Spółka przyjęła opracowywany w okresie sprawozdawczym „Kodeks Etyki”, który zawiera m.in. kluczowe dla Spółki zobowiązania wobec pracowników, klientów i partnerów biznesowych, także w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Głównymi założeniami wymienionych wyżej dokumentów są:

- 1) **Poszanowanie praw pracowników oraz przeciwdziałanie pracy przymusowej i dziecięcej:** Spółka zobowiązuje się do przestrzegania międzynarodowych standardów praw człowieka, w tym Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP), zapewniając, że wszyscy pracownicy są traktowani z godnością i szacunkiem. Spółka nie toleruje pracy przymusowej i pracy dzieci oraz małoletnich poniżej 16 roku życia.
- 2) **Zakaz dyskryminacji:** Podejście Spółki do dyskryminacji jest szczegółowo opisane w „Polityce Praw Człowieka”. Zakaz dyskryminacji jest opisany w Zasadzie równego traktowania w zatrudnieniu, jest również częścią „Polityki różnorodności” czy „Polityki personalnej”. Zgodnie z wymienionymi dokumentami Spółka nie toleruje jakiegokolwiek formy dyskryminacji ze względu pochodzenie rasowe i etniczne, kolor skóry, płeć, orientację seksualną, tożsamość płciową, niepełnosprawność, wiek, religię, poglądy polityczne, narodowość lub kwestie społeczne.
- 3) **Bezpieczeństwo i zdrowie.** Spółka nie posiada formalnej polityki zapobiegania wypadkom przy pracy, ale przestrzega obowiązujących przepisów, aby minimalizować ryzyko wypadków i chorób zawodowych. Założenia i zobowiązania Spółki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy są zawarte w Polityce personalnej oraz Regulaminie pracy.
- 4) **Wolność wypowiedzi i zgromadzeń:** Pracownicy mają prawo do wyrażania swoich opinii oraz do organizowania się w związku zawodowe zgodnie z obowiązującymi przepisami. Spółka posiada wyłonionych przedstawicieli pracowników na potrzeby formalno-prawnych uzgodnień pracowniczych z zakresu m.in. Kodeksu Pracy, Polityki Praw Człowieka, Polityki Personalnej czy procedur wewnętrznych.
- 5) **Mechanizmy zgłaszania:** Umożliwienie pracownikom zgłaszania wszystkich przypadków naruszeń, w tym naruszeń praw człowieka w sposób anonimowy i bez obawy o represje, co sprzyja transparentności i odpowiedzialności. Zgłoszenia dotyczą przypadków nadużyć mających miejsce w przypadkach pracy stacjonarnej (centrala/oddziały) oraz w destynacjach. Szczegółowa procedura zgłaszania nadużyć zawarta jest w Procedurze wewnętrznej zgłaszania naruszeń prawa i innych naruszeń, podejmowania działań następczych oraz określającej warunki ochrony osób zgłaszających naruszenia.

Spółka opiera swoją Politykę Praw Człowieka o postanowienia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych, Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, Deklaracji Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej podstawowych zasad i praw w pracy oraz konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy, Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka, Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz wytycznych branżowych, w tym w Globalnego Kodeksu Etyki w Turystyce i Kodeksu Postępowania na rzecz ochrony dzieci przed wykorzystywaniem w turystyce.

Spółka nie posiada formalnie opracowanych polityk ani zobowiązań w odniesieniu do osób szczególnie podatnych na zagrożenia (np. osoby z niepełnosprawnościami, osoby starsze, kobiety w ciąży, osoby z mniejszości etnicznych), jednak nie zamyka się na żadnych pracowników, którzy mogą wnosić wartość do organizacji.

Za wdrożenie polityk i egzekwowanie ich zapisów jest odpowiedzialny Zarząd Spółki dominującej.

29.3.3. [S1-2] Procedury współpracy z własnymi zasobami pracowniczymi i przedstawicielami pracowników w kwestiach wpływów

Spółka nie przyjęła ogólnego procesu współpracy z własnymi zasobami pracowniczymi. W ramach współpracy z własnymi zasobami pracowniczymi raz w roku odbywa się spotkanie dla kadry kierowniczej omawiające sytuację w Spółce, wyniki finansowe Spółki oraz plany rozwoju na kolejne lata. Pozwala to na omówienie wyników finansowych i operacyjnych, monitorowanie postępu projektów i inicjatyw oraz przegląd zmian w otoczeniu zewnętrznym Grupy Kapitałowej Rainbow Tours.

Spółka posiada wyłonionych przedstawicieli pracowników. W przypadkach wymagających konsultacji z pracownikami wynikających np. z Kodeksu Pracy czy wewnętrznych potrzeb, przedstawiciele są angażowani w rozmowy Zarządem, aby wypracować najlepsze możliwe rozwiązania. Prezes Zarządu Spółki jest osobą odpowiedzialną operacyjnie za zapewnienie, żeby przedmiotowa współpraca miała miejsce, a jej wyniki wpłynęły na podejście Spółki do podejmowanych zagadnień.

Pracownicy oraz osoby stanowiące własne zasoby pracownicze Spółki, są informowani mailowo o przyjętych procedurach i politykach oraz o konieczności zapoznania się z nimi. Spółka nie wprowadziła jednak formalnego standardu oceny zaufania własnych zasobów pracowniczych Spółki do przyjętych procedur.

W 2024 roku Spółka nie zawarła globalnych porozumień ramowych ani innych porozumień z przedstawicielami pracowników, dotyczących poszanowania praw człowieka w odniesieniu do własnych zasobów pracowniczych Spółki.

29.3.4. [S1-3] Procesy naprawy skutków negatywnych wpływów i kanały zgłaszania wątpliwości przez własne zasoby pracownicze

Spółka wdrożyła „Politykę różnorodności”, „Politykę antykorupcyjną”, politykę ochrony sygnalistów („Procedura wewnętrzna zgłaszania naruszeń prawa i innych naruszeń, podejmowania działań następczych oraz określająca warunki ochrony osób zgłaszających naruszenia”), które regulują pojęcia niewłaściwego zachowania oraz zasady zgłaszania naruszeń w miejscu pracy. Załącznik do Regulaminu Pracy mówi o zasadzie równego traktowania w miejscu pracy oraz o zakazie molestowania i dyskryminacji. Dokument został przedstawiony wszystkim osobom stanowiącym własne zasoby pracownicze, do zapoznania się i zostali oni zobowiązani do przestrzegania jego postanowień.

Osoby wchodzące w skład własnych zasobów pracowniczych Spółki mogą korzystać z systemu zgłaszania naruszeń wynikającego z „Procedury wewnętrznej zgłaszania naruszeń prawa i innych naruszeń”, podejmowania działań następczych oraz określająca warunki ochrony osób zgłaszających naruszenia, w tym przypadków dyskryminacji i mobbingu, który gwarantuje poufność oraz anonimowość.

Zgodnie z zapisami procedury nieprawidłowości mogą być zgłaszane ustnie lub pisemnie - pocztą tradycyjną lub mailowo. Spółka gwarantuje system zgłoszeń wewnętrznych, który pozwala anonimowo zgłosić niepożądane zachowanie lub naruszenie. Według procedury wszystkie zgłoszone działania niepożądane będą rozpatrywane przez dedykowaną komisję.

Komisja składa się z co najmniej dwóch osób (spośród pracowników Spółki i/lub spośród członków Zarządu lub Rady Nadzorczej), wyznaczonych każdorazowo (tj. dla rozpatrzenia danego zgłoszenia) przez Zarząd (w sprawie zgłoszenia dotyczącego członka Zarządu Spółki – wyznaczonych przez Radę Nadzorczą) i jest powoływana w składzie zapewniającym obiektywne, niezależne i całościowe (kompletne) rozpatrzenie sprawy objętej zgłoszeniem. Stałym członkiem Komisji jest Konsultant ds. Relacji Inwestorskich, z uwagi na fakt, że pełni również funkcję osoby zobowiązanej do prowadzenia Rejestru Zgłoszeń o Naruszeniach.

Spółka zapewnia ochronę danych osobowych zarówno sygnalisty, jak i każdej osoby fizycznej, której dotyczy zgłoszenie, w tym ochronę ich tożsamości na wszystkich etapach postępowania związanego z dokonaniem zgłoszenia, bez uszczerbku dla wymogu ujawnienia informacji na gruncie powszechnie obowiązujących przepisów prawa w kontekście czynności wyjaśniających lub późniejszych postępowań dyscyplinarnych lub sądowych. Ochrona poufności dotyczy także informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób. Rejestr zgłoszeń o naruszeniach jest prowadzony w formie elektronicznej i aktualizowany na bieżąco, każdorazowo w przypadku wpłynięcia Zgłoszenia lub w toku prowadzonego postępowania wyjaśniającego.

W oparciu o informacje uzyskane od komisji, Zarządu lub Rady Nadzorczej dokumentacja związana z danym naruszeniem jest utrwalana i prowadzona jest w formie papierowej oraz elektronicznej.

Polityka ochrony sygnalistów („Procedura wewnętrzna zgłaszania naruszeń prawa i innych naruszeń, podejmowania działań następczych oraz określająca warunki ochrony osób zgłaszających naruszenia”) została dokładnie opisana w części G1-1 niniejszego sprawozdania.

Spółka weryfikuje i raportuje liczbę zgłoszeń odnoszących się do mobbingu oraz dyskryminacji. Wszystkie wdrażane polityki oraz procedury, w tym procedura dotycząca zgłaszania naruszeń, są przysyłane mailowo do kadry pracowniczej celem zapoznania się z treścią dokumentów. Spółka nie posiada odrębnych mechanizmów wsparcia. W roku sprawozdawczym Spółka nie prowadziła formalnej oceny poziomu świadomości i zaufania osób stanowiących własne zasoby pracownicze, do dostępnych struktur zgłaszania wątpliwości.

29.3.5. [S1-4] Podejmowanie działań dotyczących istotnych wpływów na własne zasoby pracownicze oraz stosowanie podejść służących zarządzaniu istotnymi ryzykami i wykorzystywaniu istotnych szans związanych z własnymi zasobami pracowniczymi, oraz skuteczność tych działań

Właściwe warunki pracy oraz równe traktowanie i równość szans dla wszystkich są podstawą działalności Spółki, dla której pracownicy są podstawą funkcjonowania.

Spółka dąży do pozyskiwania, rozwijania i zatrzymywania utalentowanych pracowników, co ma znaczącą wartość dla osiągania celów strategicznych. Spółka oferuje również różnorodne benefity, takie jak prywatna opieka medyczna, pakiety sportowe, praca zdalna, grupowe ubezpieczenie zdrowotne, szeroka oferta szkoleń.

Znajdująca się w Grupie Kapitałowej Rainbow Tours spółka „My Way by Rainbow Tours” Sp. z o.o. poprzez funkcjonującą w jej ramach „Akademię Rainbow” zajmuje się organizacją kursów zawodowych dla pilotów, rezydentów i animatorów czasu wolnego.

W ramach działalności Akademii można wyróżnić:

- 1) Organizację zawodowych kursów komercyjnych i szkoleń wewnętrznych dla własnych zasobów pracowniczych, w szczególności dla kadry destynacyjnej.

W 2024 roku zorganizowaliśmy następującą liczbę edycji poszczególnych kursów (z podziałem na kursy odbyte w formule „on-line” i w formule standardowej, tj. przy bezpośrednim udziale uczestników):

- animatorów czasu wolnego (17 edycji, w tym 5 edycji odbytych w formule „on-line”),
- pilotów wycieczek (2 edycje, w tym 1 edycja w formule „on-line”),
- rezydentów (10 edycji, w tym 6 edycji odbytych w formule „on-line”),
- „English for Tourism” (1 edycja, w tym 1 „on-line”),
- „Dance & Fitness Animator” (1 edycja),
- „Animator Imprez dla Dzieci” (1 edycja).

- 2) Prowadzenie rekrutacji pracowników destynacyjnych oraz prowadzenie analizy jakości pracy pracowników destynacyjnych i kompleksowa opieka nad animatorami pracującymi w Figloklubach.

Tabela. Zestawienie liczby uczestników szkoleń wewnętrznych organizowanych przez Akademię Rainbow w 2024 roku:

Kurs/szkolenie w 2024 roku	liczba uczestników w roku 2024
Szkolenie Inicjacyjne Pilotów – 1 x 7 dni	54
Szkolenie Inicjacyjne Rezydentów - 2 x 7 dni	42
Szkolenie Inicjacyjne Animatorów w Turcji - 4 x 8 dni	160
Razem liczba uczestników	256

Rekrutacja pracowników (w rozumieniu Kodeksu pracy) destynacyjnych prowadzona przez Akademię Rainbow składa się z kilku etapów:

- 1) W przypadku pilotów i rezydentów: zamieszczanie ogłoszeń, ocena przesłanych CV, spotkanie online z wybranymi kandydatami,
- 2) W przypadku animatorów czasu wolnego: zamieszczanie ogłoszeń, organizowanie rekrutacji w największych miastach w Polsce oraz na terenie szkół, gdzie prowadzone są klasy patronackie lub współpraca (w czasie castingu kandydaci prowadzą kilkunastominutowe animacje, sprawdzana jest ich znajomość języka obcego oraz z każdym prowadzona jest rozmowa indywidualna).

Każdy zaproszony kandydat otrzymuje informację zwrotną. Wybranym kandydatom przedstawiana jest oferta pracy oraz dalsze szkolenia.

Ogłoszenia o rekrutacji są powszechnie dostępne na stronie internetowej: <https://rainbowtours.dolaczdonas.pl/praca>, procedura rekrutacji jest transparentna, a procesy rekrutacji opisane są na dedykowanych stronach internetowych kursów/szkoleń.

Lista kursów i szkoleń prowadzonych przez Akademię Rainbow (w tym kursów komercyjnych) obejmuje następujące kursy/szkolenia (podano też adres strony internetowej z informacjami na temat kursu/szkolenia):

- kurs pilota wycieczek – <https://akademiarainbow.pl/kursy/kurs-pilota-wycieczek/>;
- kurs animatora czasu wolnego – <https://akademiarainbow.pl/kursy/kurs-animatora-czasu-wolnego/>;
- kurs rezydenta turystycznego – <https://akademiarainbow.pl/kursy/kurs-rezydenta-turystycznego/>;
- „Dance & Fitness Animator” (kurs pozwalający na zdobycie umiejętności prowadzenia zajęć sportowych tj. Morning Gym, poznanie nowych choreografii w tańcu) – <https://akademiarainbow.pl/kursy/dancefitness-animator/>;
- „animator imprez dla dzieci” (kurs pozwalający na zdobycie umiejętności prowadzenia imprez dla dzieci – urodziny, bale, eventy, wesela) – <https://akademiarainbow.pl/kursy/animator-imprez-dla-dzieci/>;
- kurs „English for Tourism” (szkolenie podczas którego uczestnicy aktywnie poznają aspekty związane z językiem angielskim w turystyce. To ćwiczenie kompetencji językowych: mówienia, pisania i słuchania. Podczas zajęć aranżowane są sytuacje związane z załatwieniem spraw na lotnisku, w hotelu, w autobusie czy wypożyczalni samochodów. Kursanci mogą sprawdzić się i doskonalić umiejętności praktyczne, które z pewnością przydadzą się podczas pracy) – <https://akademiarainbow.pl/kursy/kurs-english-for-tourism/>.

Specyfika branży, w której funkcjonuje Spółka, ma duży wpływ na politykę zatrudnienia. Ze względu na sezonowość, największy ruch w zatrudnieniu obserwowany jest wśród osób zatrudnionych na destynacjach. Najwięcej osób w tej grupie zatrudnionych jest w sezonie letnim. Sezon ten rozpoczyna się w maju i trwa do końca października.

Spółka jest świadoma istnienia wielu niewykorzystanych szans związanych z rozwojem pracowników oraz innowacjami w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Spółka regularnie inwestuje w pracowników poprzez szereg szkoleń, programów rozwojowych i podobnych form podnoszenia kompetencji i poprawy dobrostanu własnych zasobów pracowniczych, choćby poprzez kursy i szkolenia oferowane przez Akademię Rainbow (spółka „My Way by Rainbow Tours” Sp. z o.o.).

W 2024 roku miało miejsce jedno zgłoszenie na podstawie "Procedury wewnętrznej...."

Spółka dba o dane pracowników w równie wysokim stopniu co o dane klientów, zapewniając najlepszy możliwy poziom zabezpieczeń przed nieuprawnionym dostępem. Każda osoba stanowiąca własne zasoby pracownicze Spółki jest zobowiązana do ukończenia szkolenia dot. sposobów postępowania z danymi osobowymi dostępnymi w Rainbow Tours.

Poza procesem tzw. „onboardingu” w dniu zatrudnienia, w centrali Rainbow Tours odbywa się też tzw. „Welcome Day”, czyli spotkanie wprowadzające dla osób, które niedawno rozpoczęły pracę w Rainbow, ale zdążyły się już na tyle zapoznać z firmą, że mogą bez „stresu pierwszego dnia” bardziej szczegółowo poznawać historię, struktury i niuanse działalności Spółki. W tym czasie pracownicy uczestniczą w warsztatach z budowania perfekcyjnego wyjazdu turystycznego i są oprowadzani po wszystkich działach firmy.

Na zarządzanie istotnymi wpływami Spółka angażuje m.in. następujące zasoby:

- **Zespół HR**, odpowiedzialny m.in. za współpracę z kadrą personalną, w tym rekrutację, onboarding, organizację szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych, współpracę z organizacjami pożytku publicznego czy organizację wydarzeń integracyjnych
- **Specjalista ds. BHP**, który czuwa nad przestrzeganiem przepisów oraz prowadzi działania prewencyjne i szkoleniowe w zakresie bezpieczeństwa.
- **Szkolenia i rozwój kompetencji kadry**: szkolenia są organizowane w zależności od bieżących potrzeb poszczególnych działów, zarówno dla szkoleń wewnętrznych jak i zewnętrznych. Jednocześnie w Spółce zatrudniony jest trener wewnętrzny, który w ramach posiadanych kompetencji prowadzi programy rozwojowe dla kadry;
- **System zarządzania sygnałami i nieprawidłowościami**, umożliwiający anonimowe zgłaszanie wątpliwości i obaw przez osoby stanowiące własne zasoby pracownicze („whistleblowing”);

W 2024 roku odbyły się szkolenia wewnętrzne z zakresu sprzedaży i obsługi klienta dedykowane działom mającym bezpośredni kontakt z klientami, mające na celu poprawę obsługi klienta oraz odpowiednie przygotowanie pracowników do pracy przy sprzedaży produktów. Ponadto w roku sprawozdawczym trener przeprowadził szkolenia obejmujące dobrostan pracowników i zarządzania stresem dla 61 osób. Szkolenia te są kontynuowane w roku 2025. Spółka przeprowadziła także szkolenie zewnętrzne z zakresu pierwszej pomocy, w którym wzięło udział 36 osób.

Za wszystkie decyzje i operacje w spółce odpowiada Zarząd Spółki dominującej.

29.3.6. [S1-5] Cele dotyczące zarządzania istotnymi negatywnymi wpływami, zwiększania pozytywnych wpływów i zarządzania istotnymi ryzykami i istotnymi szansami

W 2024 roku Grupa Kapitałowa Rainbow Tours nie wyznaczyła celów związanych z kwestiami pracowniczymi w rozumieniu standardów ESRS. Niemniej w priorytecie Spółki znajdują się następujące założenia i ambicje:

- **Budowanie zaangażowania i integracji w zespole** – Tego typu akcje sprzyjają integracji kadry pracowniczej, tworząc atmosferę współpracy i wzajemnego wsparcia. Angażując się w wspólne działania, pracownicy budują więzi, co może przyczynić się do lepszej atmosfery w pracy i efektywniejszej współpracy na co dzień.
- **Wzmacnianie kultury organizacyjnej** – Angażowanie własnych zasobów pracowniczych w inicjatywy społeczne wspiera wartości cenione przez Spółkę, takie jak odpowiedzialność społeczna i troska o innych. Działania tego typu pomagają w kształtowaniu pozytywnego wizerunku Spółki, która stawia na wartości etyczne i dbałość o otoczenie.
- **Zwiększenie motywacji i satysfakcji z pracy** – Udział w akcjach charytatywnych daje osobom zatrudnionym w Spółce poczucie, że ich praca nie ogranicza się tylko do realizacji zadań zawodowych, ale także przyczynia się do pozytywnych zmian w społeczności. Tego typu zaangażowanie zwiększa satysfakcję z pracy i może poprawić morale w organizacji.
- **Wspieranie rozwoju osobistego pracowników** – Udział w akcjach społecznych pozwala własnym zasobom pracowniczym na rozwój ich umiejętności organizacyjnych, współpracy w grupie oraz zarządzania czasem. Ponadto aktywność fizyczna może mieć pozytywny wpływ na zdrowie pracowników.
- **Pozytywny wizerunek Spółki** – Firmy, które angażują swoje zasoby pracownicze w akcje społeczne, budują silny, pozytywny wizerunek w oczach klientów, partnerów biznesowych i inwestorów. Tego typu inicjatywy pokazują, że Spółka nie tylko dba o zysk, ale także aktywnie przyczynia się do dobra społecznego.
- **Wzmacnianie zaangażowania pracowników w misję Spółki** – Akcje społeczne pomagają własnym zasobom pracowniczym poczuć się częścią szerszej misji Spółki, co może prowadzić do większej identyfikacji z jej celami. Angażując się w takie działania, osoby zatrudnione w Spółce widzą, że ich praca ma szerszy kontekst i realny wpływ na społeczność.

Własne zasoby pracownicze lub przedstawiciele pracowników nie byli bezpośrednio zaangażowani w ustalanie celów, bezpośrednio zaangażowani w śledzenie wyników w zakresie osiągania celów oraz nie byli bezpośrednio zaangażowani w określanie wniosków lub ulepszeń wynikających z osiągniętych przez Spółkę wyników.

29.3.7. [S1-6] Charakterystyka pracowników Grupy Kapitałowej Rainbow Tours

Tabela. Informacje na temat liczby pracowników Grupy Kapitałowej według płci

Płeć	Liczba pracowników
Mężczyzna	350
Kobieta	793
Inna	-
Nie zgłoszono	-
Ogółem Pracownicy	1.143

Tabela. Informacje na temat pracowników według rodzaju umowy, w podziale na płeć (liczba osób); okres sprawozdawczy 01.01.2024 r. -31.12.2024 r.

	Kobieta	Mężczyzna	Inne	Nie ujawniono	Ogółem
Liczba pracowników	793	350	-	-	1.143
Liczba pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony	442	134	-	-	576
Liczba pracowników tymczasowych	-	-	-	-	-
Liczba pracowników, którym nie gwarantuje się godzin pracy	-	-	-	-	-
Liczba pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy	738	320	-	-	1.058
Liczba pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy	52	26	-	-	78

Tabela. Informacje na temat pracowników według rodzaju umowy, w podziale na płeć (liczba osób); okres sprawozdawczy 01.01.2024 r. -31.12.2024 r.

	Polska	Grecja	Turcja	Hiszpania	Czechy	Ogółem
Liczba pracowników	795	300	29	5	14	1 143
Liczba pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony	318	25	9	5	14	371
Liczba pracowników tymczasowych	-	-	-	-	-	-
Liczba pracowników, którym nie gwarantuje się godzin pracy	-	-	-	-	-	-
Liczba pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy	752	272	21	-	13	1 058
Liczba pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy	43	28	7	-	1	79

Liczba osób, które odeszły z organizacji w roku sprawozdawczym: 170

Wskaźnik rotacji w roku sprawozdawczym: 21%

29.3.8. [S1-7] Charakterystyka osób niebędących pracownikami stanowiących własne zasoby pracownicze Grupy Kapitałowej Rainbow Tours

Ze względu na specyfikę i zakres działalności, Grupa Kapitałowa Rainbow Tours dysponuje zasobami ludzkimi, które obejmują osoby spoza stałej kadry pracowniczej, takie jak osoby współpracujące na zasadzie umów o współpracy (B2B) oraz innych formy świadczenia usług, które w rozumieniu ESRS wchodzą w skład własnych zasobów pracowniczych.

Ujawnienie	RT S.A.*	AR*	Turcja*	Czechy*	Hiszpania*
Liczba osób niebędących pracownikami na podstawie umowy zlecenia ogółem	150	7	2	6	4
Liczba osób niebędących pracownikami płci żeńskiej na podstawie umowy zlecenia ogółem	85	4	-	2	2
Liczba osób niebędących pracownikami płci męskiej na podstawie umowy zlecenia ogółem	65	3	2	4	-
Liczba osób niebędących pracownikami na podstawie umowy o dzieło ogółem	6	-	1	-	2
Liczba osób niebędących pracownikami płci żeńskiej na podstawie umowy o dzieło ogółem	6	-	1	-	-
Liczba osób niebędących pracownikami płci męskiej na podstawie umowy o dzieło ogółem	-	-	-	-	2
Liczba osób niebędących pracownikami w ramach umowy o staż ogółem	-	-	-	-	-
Liczba osób niebędących pracownikami płci żeńskiej w ramach umowy o staż ogółem	-	-	-	-	-
Liczba osób niebędących pracownikami płci męskiej w ramach umowy o staż ogółem	-	-	-	-	-
Liczba osób samozatrudnionych niebędących pracownikami ogółem	527	-	-	-	-
Liczba osób samozatrudnionych płci żeńskiej niebędących pracownikami ogółem	311	-	-	-	-
Liczba osób samozatrudnionych płci męskiej niebędących pracownikami ogółem	216	-	-	-	-
Liczba osób niebędących pracownikami na podstawie innego rodzaju umowy ogółem	-	-	-	-	-
Liczba osób niebędących pracownikami płci żeńskiej na podstawie innego rodzaju umowy ogółem	-	-	-	-	-
Liczba osób niebędących pracownikami płci męskiej na podstawie innego rodzaju umowy ogółem	-	-	-	-	-

* RT S.A. = Rainbow Tours S.A.; AR = My Way by Rainbow Tours Sp. z o.o. (Akademia Rainbow); Turcja = Rainbow Tours Destination Services Turkey Turizm Ve Seyahat Hizmetleri A.Ş.; Czechy = Rainbow distribuce s.r.o.; Hiszpania = Rainbow Tours Spółka Akcyjna – Oddział w Torremolinos – Oddział w Hiszpanii;

Rainbow Tours Spółka Akcyjna - Oddział w Atenach – Oddział w Grecji oraz White Olive A.E. nie zatrudniają osób na podstawie umów o dzieło czy zlecenie.

29.3.9. [S1-9] Wskaźniki różnorodności

Kadra kierownicza wyższego szczebla

W 2024 roku w skład Zarządu wchodziło 3 mężczyzn (75%) i 1 kobieta (25%)

Wszyscy Członkowie Zarządu znajdowali się w przedziale wiekowym 30 - 50 lat.

Definicja kadry kierowniczej wyższego szczebla: osoba z własnych zasobów pracowniczych Rainbow Tours S.A., która zajmuje stanowisko decyzyjne i ma powierzony nadzór nad podległym personelem/pracownikami. Są to osoby pełniące funkcje zarządcze na poziomie bezpośrednio podległym zarządowi, odpowiedzialne za strategiczne obszary działalności przedsiębiorstwa

Kierownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę są zobowiązani do przechodzenia okresowych szkoleń BHP oraz mają wpisane dodatkowe inne czynniki, w tym niebezpieczne, w skierowaniu na badania lekarskie. Według definicji kadra kierownicza wyższego szczebla nie występuje w spółkach zależnych, poza Rainbow Tours S.A.

Wskaźnik różnorodności w kadrze kierowniczej Rainbow Tours S.A. w roku 2024:

Wśród kadry zarządzającej najwyższego szczebla (poza Zarządem) w roku sprawozdawczym 82% stanowiły kobiety (144), mężczyźni stanowili 18% (31).

Tabela. Struktura wiekowa pozostałych (poza osobami wchodzącymi w skład Zarządu i Rady Nadzorczej) pracowników Spółki

Liczba pracowników według grupy wiekowej	790
Liczba pracowników w wieku poniżej 30 lat	250
Odsetek pracowników w wieku poniżej 30 lat	32%
Liczba pracowników w wieku między 30 a 50 lat (w tym w wieku od 30 do 50 lat)	504
Odsetek pracowników w wieku między 30 a 50 lat (w tym w wieku od 30 do 50 lat) [%]	64%
Liczba kobiet w wieku między 30 a 50 lat	409
Liczba mężczyzn w wieku między 30 a 50 lat	95
Liczba pracowników w wieku powyżej 50 lat	36
Odsetek pracowników w wieku powyżej 50 lat	5%
Liczba kobiet w wieku powyżej 50 lat	29
Liczba mężczyzn w wieku powyżej 50 lat	7

29.3.10. [S1-13] Wskaźniki rozwoju szkoleń i umiejętności

W 2024 roku Spółka nie posiadała formalnego procesu ocen pracowniczych, ponieważ w wysokim priorytecie zainteresowań Spółki znajdowała się odpowiedź na szybko rosnące potrzeby rynku i konieczność sprostania coraz wyższym wymaganiom klientów.

Obecnie Spółka jest w trakcie wdrażania i aktualizacji Procesu oceny 180 stopni, które pozwolą dostosować go do obecnych warunków zatrudnienia w Spółce, a ponowne zastosowanie tego programu planowane jest na 2025 rok i obejmie oddziały sprzedażowe. Wprowadzenie systemu poprzedzone będzie serią szkoleń dla osób zarządzających oddziałami, aby proces oceny przebiegł w możliwie najlepszy i najbardziej efektywny sposób.

W dziale Contact Center jest prowadzony monitoring rozmów z klientami, co pozwala weryfikować skuteczność sprzedaży i oceniać skuteczność szkoleń przeprowadzanych dla działu sprzedaży. Funkcjonuje również określona ścieżka awansu.

Godziny szkoleniowe w 2024 w Spółce:

- Pracownicy: 2 923h, co stanowi średnio 3,86h na pracownika
- Osoby niebędące pracownikami: 296h, co stanowi średnio 0,44h na osobę

W roku 2024 nie był prowadzony podział szkoleń ze względu na płeć i zaszerogowanie. Proces jest wdrażany w 2025 roku, aby odpowiednio zraportować dane za 2025 rok.

29.3.11. [S1-14] Mierniki bezpieczeństwa i higieny pracy

W zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy Spółka opiera się na zapisach Kodeksu Pracy, w związku z tym wszystkie 790 osób będących pracownikami Spółki Rainbow Tours S.A. podlega w/w przepisom.

W 2024 roku nie doszło do wypadków wśród pracowników, które wymagałyby przedstawienia w niniejszym sprawozdaniu.

System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy nie został poddany audytowi wewnętrznemu; nie był też audytowany ani certyfikowany przez podmiot zewnętrzny.

Grupa skorzystała ze zwolnienia w zakresie ujawniania punktów danych dotyczących przypadków złego stanu zdrowia związanego z pracą oraz liczby dni niezdolności do pracy z powodu urazów, wypadków, ofiar śmiertelnych i złego stanu zdrowia związanego z pracą w pierwszym roku sporządzania oświadczenia dotyczącego zrównoważonego rozwoju (informacje określone w ESRS S1-14 Mierniki bezpieczeństwa i higieny pracy) zgodnie z Dodatkiem C do Rozporządzenia w sprawie ESRS.

29.3.12. [S1-17] Incydenty, skargi i poważne wpływy na przestrzeganie praw człowieka

W badaniu podwójnej istotności tematyka związana z incydentami, skargami i poważnymi wpływami na przestrzeganie praw człowieka została uznana za nieistotna. Aby dochować należytej staranności i najlepszych praktyk rynkowych Spółka informuje, że w roku sprawozdawczym wpłynęło jedno zgłoszenie złożone za pośrednictwem kanałów zgłaszania wątpliwości przez osoby należące do własnych zasobów pracowniczych Spółki (w tym mechanizmów rozpatrywania skarg).

29.3.13. [S4] Konsumenci i użytkownicy końcowi

S4-SBM-3

Rzeczywiste i potencjalne wpływy na konsumentów wynikają z modelu biznesowego i są z nimi powiązane.

Podejście Spółki do strategii i modelu biznesowego jest ściśle powiązane z zaspokajaniem potrzeb i oczekiwań konsumentów – jej klientów jako touroperatora. W związku z tym zarówno rzeczywiste jak i potencjalne wpływy na konsumentów oraz użytkowników końcowych są kluczowe w kształtowaniu oferty i modelu działalności Spółki. Strategia Spółki jest ukierunkowana na dostarczanie wartości klientom w sposób, który nie tylko odpowiada ich potrzebom, ale również pozytywnie wpływa na ich doświadczenie turystyczne, zapewniając komfort, bezpieczeństwo i satysfakcję z oferowanych usług.

1) Personalizacja oferty i dostosowanie do potrzeb klientów

Jednym z najistotniejszych elementów strategii Spółki jest personalizacja oferty, która opiera się na dokładnym zrozumieniu potrzeb konsumentów. W ramach modelu biznesowego Spółka oferuje szeroki wachlarz usług, które mogą być dostosowane do indywidualnych oczekiwań klientów, takich jak preferencje dotyczące miejsc podróży, formy zakwaterowania czy dodatkowych atrakcji. Spółka stara się zapewnić równy dostęp do swoich usług osobom będącym na określonej diecie bądź mającym wymagania zdrowotne oraz grupom mniej uprzywilejowanym, w tym osobom z niepełnosprawnościami. W indywidualnych przypadkach naszym klientom oferujemy personalnie dobrane propozycje wyjazdów po wcześniejszej weryfikacji możliwości w tym zakresie. Każdy przypadek wyjazdu osoby z niepełnosprawnością wymaga zgłoszenia i rozpatrzenia przez Dział Help Desk i przez Managera danego kierunku a zgłoszenie musi zawierać wyczerpujące informacje określające stopień niepełnosprawności, w tym informację, czy klient jest w stanie samodzielnie wsiąść do autokaru na standardowym transferze (w kontekście ewentualnej konieczności organizacji transferu specjalnego), a także informacje o korzystaniu przez klienta z wózka inwalidzkiego oraz o tym, czy klient chciałby zostać zakwaterowany w hotelu w pokoju dostosowanym do potrzeb osoby z niepełnosprawnością.

Działania te mają na celu stworzenie jak najbardziej spersonalizowanego doświadczenia podróży, co pozytywnie wpływa na satysfakcję konsumentów oraz zwiększa lojalność wobec naszej marki.

Faktyczny wpływ: Klient, który może wybrać odpowiednie opcje w zakresie podróży (np. hotel, transport, atrakcje), będzie bardziej zadowolony z dostosowanej oferty, co zwiększa prawdopodobieństwo ponownego korzystania z usług Rainbow w przyszłości.

Potencjalny wpływ: Rozwój nowych technologii, takich jak aplikacje mobilne czy sztuczna inteligencja, pozwala na jeszcze lepszą personalizację ofert, co w przyszłości może jeszcze bardziej zwiększyć poziom zadowolenia i lojalności klientów.

2) Bezpieczeństwo i komfort podróży jako integralna część modelu biznesowego

Bezpieczeństwo konsumentów jest jednym z kluczowych elementów, który kształtuje strategię Spółki. Zgodnie z obowiązującymi standardami bezpieczeństwa, każda podróż jest starannie zaplanowana, a wszystkie usługi są dostosowane do wysokich norm jakości. Model biznesowy Spółki uwzględnia kwestie takie jak odpowiednie zabezpieczenia w zakresie

transportu, zakwaterowania oraz obsługi w czasie podróży. Spółka dąży do zapewnienia komfortu i bezpieczeństwa turystów na każdym etapie ich podróży, począwszy od rezerwacji, aż po powrót z wyjazdu.

Faktyczny wpływ: Wysokie standardy bezpieczeństwa, takie jak ubezpieczenie turystyczne czy współpraca z wiarygodnymi dostawcami usług, wpływają na zadowolenie klientów i ich poczucie bezpieczeństwa, co przekłada się na pozytywne postrzeganie Spółki.

Potencjalny wpływ: Rozwój nowych standardów zdrowotnych i bezpieczeństwa (np. procedury związane z pandemią) może w przyszłości wpłynąć na jeszcze bardziej szczegółowe określenie zasad bezpieczeństwa w branży turystycznej, co z kolei będzie miało wpływ na postrzeganie jakości usług przez konsumentów.

3) Transparentność i etyka biznesowa

Strategia biznesowa Spółki opiera się na przejrzystości i etycznym podejściu do współpracy z konsumentami. Spółka zapewnia klientom pełne i przejrzyste informacje o oferowanych usługach, warunkach podróży oraz ewentualnych ryzykach. Ponadto, w modelu biznesowym Spółki kluczową rolę odgrywa przestrzeganie zasad uczciwej konkurencji, a także troska o prawa konsumentów.

Rzeczywisty wpływ: Dzięki transparentności w komunikacji klienci czują się bardziej pewni swoich wyborów i zauważają większą wartość w długoterminowej współpracy ze Spółką, która zapewnia im pełną, jasną i uczciwą informację na temat swoich produktów, usług, polityk, cen oraz wszelkich innych istotnych kwestii, które mogą mieć wpływ na decyzje zakupowe lub współpracę z klientami.

Potencjalny wpływ: Zwiększenie znaczenia etycznych i przejrzystych działań z perspektywy klientów może w przyszłości wpłynąć na dalszy rozwój marki i przyciągnąć klientów szukających odpowiedzialnych touroperatorów.

4) Reakcja na zmieniające się potrzeby konsumentów

Strategia biznesowa Spółki zakłada elastyczność w dostosowywaniu oferty do zmieniających się trendów i oczekiwań konsumentów. Spółka monitoruje rynek turystyczny i reaguje na pojawiające się zmiany, takie jak rosnące zainteresowanie turystyką ekologiczną, podróżami zdalnymi czy indywidualnymi wyjazdami.

Rzeczywisty wpływ: Wprowadzanie innowacji, takich jak bardziej elastyczne warunki rezerwacji, wpływa na postrzeganą atrakcyjność oferty, zwiększając zadowolenie konsumentów.

Potencjalny wpływ: Nowe technologie, takie jak wirtualne biura podróży czy sztuczna inteligencja w personalizacji usług, mogą umożliwić dalsze dostosowywanie oferty do indywidualnych potrzeb turystów, co pozwoli lepiej odpowiadać na przyszłe wyzwania rynkowe.

Spółka dostrzega, że różne grupy konsumentów podlegają odmiennym rodzajom istotnych wpływów wynikających z jej oferty turystycznej oraz modelu biznesowego. Zrozumienie tych grup jest kluczowe, aby skutecznie odpowiadać na ich potrzeby, oczekiwania i preferencje, a także wpływać na ich doświadczenia podróży w sposób, który będzie pozytywnie kształtował ich opinie o Spółce. Spółka wyróżnia kilka grup konsumentów, których potrzeby i oczekiwania mogą mieć istotny wpływ na działalność Spółki.

Wpływ Spółki na konsumentów i użytkowników końcowych: ryzyka, szanse i działania zarządzające

1) Rodziny i osoby podróżujące z dziećmi

Rodziny, które wybierają się na wakacje, stanowią dużą część bazy klientów Spółki. Spółka dostarcza usługi i oferty dostosowane do potrzeb rodzin, takie jak specjalne programy animacyjne, wygodne zakwaterowanie z udogodnieniami dla dzieci, transport w dogodnych godzinach czy pakiety rodzinne. Wpływ na tych konsumentów mają także działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa, komfortu oraz atrakcji odpowiednich dla różnych grup wiekowych.

Istotny wpływ: Rodziny, zwłaszcza te podróżujące z dziećmi, są szczególnie wrażliwe na kwestie bezpieczeństwa, jakości usług, przystępnych cen oraz atrakcyjności oferty dla najmłodszych. Działania Spółki, takie jak zapewnienie odpowiednich warunków w hotelach, specjalnych programów dla dzieci czy elastycznych warunków rezerwacji, mają bezpośredni wpływ na ich zadowolenie.

Istotne, negatywne wpływy:

Niedostosowanie ofert do potrzeb rodzin, brak udogodnień dla dzieci (np. łóżeczek, krzesełek do karmienia) lub atrakcji dla najmłodszych, może prowadzić do niezadowolenia i obniżenia komfortu podróży.

Niedostosowanie infrastruktury do potrzeb dzieci, np. brak ogrodzonych przestrzeni czy niedostępność wózków dziecięcych, może wpływać na bezpieczeństwo i komfort podróży.

Pozytywne działania:

Spółka dostosowuje swoje oferty do rodzin z dziećmi, oferując opcje zakwaterowania z odpowiednimi udogodnieniami, atrakcje turystyczne skierowane do dzieci, jak animacje w hotelach oraz dostosowanie transportu do potrzeb rodzinnych (np. Figlokluby Rainbow).

Spółka organizuje programy turystyczne, które są interesujące i bezpieczne dla najmłodszych, np. wycieczki edukacyjne czy zajęcia animacyjne.

Ryzyka:

Rodziny mogą zmieniać swoje preferencje dotyczące wakacji w zależności od różnych czynników, takich jak bezpieczeństwo, wygoda, dostępność atrakcji. Brak dostosowania oferty do tych zmieniających się oczekiwań może prowadzić do utraty klientów.

Rodziny są szczególnie wrażliwe na kwestie zdrowotne. W przypadku kryzysów zdrowotnych (np. pandemia), rodziny mogą ograniczyć podróże, co wpłynie na popyt na oferty turystyczne. Rodziny podróżujące z dziećmi mogą być również bardziej narażone na ryzyko związane z bezpieczeństwem oraz dostępnością usług dostosowanych do ich potrzeb. Zwiększone ryzyko dotyczy zwłaszcza podróży do miejsc, które nie oferują odpowiednich udogodnień lub atrakcji dostosowanych do dzieci, co może prowadzić do niekomfortowych sytuacji.

Działania łagodzące: Spółka wprowadza szczególne środki ostrożności, takie jak wybór tylko tych destynacji i obiektów, które zapewniają odpowiednie udogodnienia dla rodzin z dziećmi, np. hotele z placami zabaw, opieką dziecięcą i strefami dla rodzin. Dodatkowo, oferty są opracowane tak, aby uwzględniały bezpieczeństwo dzieci oraz komfort rodziców.

Szanse:

Potrzeba zapewnienia bezpiecznych, komfortowych wyjazdów dla dzieci, w tym atrakcji turystycznych, które są odpowiednie dla najmłodszych. Touroperatorzy mogą skorzystać z tego trendu, oferując kompleksowe pakiety dostosowane do potrzeb rodzin.

2) Turyści indywidualni i pary nieposiadające dzieci

Konsumentami Spółki są także osoby podróżujące w pojedynkę lub w parach, nieposiadające dzieci, które szukają bardziej zindywidualizowanych doświadczeń turystycznych. Turyści indywidualni często preferują ofertę dostosowaną do ich indywidualnych potrzeb, takich jak podróże tematyczne, wyjazdy egzotyczne czy możliwość samodzielnego odkrywania destynacji. Pary natomiast mogą szukać romantycznych wyjazdów, w tym pobytów w luksusowych hotelach lub wycieczek do mniej popularnych miejsc.

Istotny wpływ: W przypadku tych grup konsumentów, oferta Spółki musi odpowiadać na ich potrzeby w zakresie intymności, komfortu oraz unikalnych doświadczeń. Elastyczność oferty, atrakcyjność miejsc docelowych i możliwość personalizacji podróży wpływają na decyzję o wyborze ofert Spółki.

Istotne, negatywne wpływy:

Sztywne terminy, ograniczony wybór destynacji i atrakcji, a także brak personalizacji oferty może zniechęcić turystów indywidualnych i pary, którzy szukają elastyczności i dostosowania oferty do swoich indywidualnych potrzeb.

Nieatrakcyjna, masowa oferta, która nie uwzględni indywidualnych potrzeb turystów, może prowadzić do poczucia braku unikalności i wyjątkowości podróży.

Pozytywne działania:

Spółka oferuje elastyczne opcje wyjazdów, dostosowane do preferencji indywidualnych klientów i par, takie jak romantyczne wycieczki, weekendy SPA, lub niestandardowe atrakcje turystyczne.

Proponowanie unikalnych doświadczeń, takich jak kolacje przy świecach, wyprawy do mniej popularnych miejsc turystycznych czy spersonalizowane przewodniki, co może zwiększyć wartość doświadczenia dla turystów indywidualnych i par.

Ryzyka:

- **Brak dostosowania do indywidualnych potrzeb:** Turyści indywidualni i pary szukają wyjątkowych doświadczeń. Jeśli oferta jest zbyt standardowa lub nie uwzględnia odpowiedniego poziomu personalizacji, może to prowadzić do niezadowolenia i utraty klientów.
- **Zwiększona konkurencja:** Wzrost liczby alternatywnych platform do organizowania podróży (np. Airbnb, Booking.com) może stanowić zagrożenie dla touroperatorów, którzy nie oferują wyjątkowych, zróżnicowanych doświadczeń.

Szanse:

Dostosowanie ofert do indywidualnych preferencji: Oferowanie spersonalizowanych ofert, takich jak luksusowe wycieczki, wyjazdy tematyczne (np. kulinarne, przygodowe) czy ekskluzywne oferty dla par, może przyciągnąć turystów indywidualnych i pary.

3) Turyści seniorzy

Fakt, że społeczeństwo się starzeje, sprawia, że coraz większa liczba turystów pochodzi z grupy osób starszych, które często preferują spokojniejsze, mniej intensywne podróże. Turyści seniorzy poszukują wygodnych, bezpiecznych i dostosowanych do ich potrzeb ofert, takich jak wyjazdy zdrowotne, wellness, kurorty czy zwiedzanie z przewodnikiem. Ich oczekiwania obejmują również odpowiednie wsparcie w zakresie opieki zdrowotnej i dostosowania warunków podróży do ich ograniczeń.

Istotny wpływ: Osoby starsze zwracają uwagę na komfort podróży, dostosowanie usług do ich potrzeb zdrowotnych oraz bezpieczeństwo. Klienci Spółki należący do tej grupy oczekują, że oferowane przez nich wyjazdy będą dostosowane do ich tempa oraz ograniczeń, co wpływa na naszą strategię ofertową.

Istotne, negatywne wpływy:

- Problemy z dostępnością obiektów, takich jak brak wind, bariery architektoniczne, czy niewystarczająca oferta dostosowana do potrzeb osób starszych (np. programy turystyczne wymagające dużego wysiłku fizycznego).
- Brak atrakcji turystycznych odpowiednich dla seniorów, które mogą być zbyt wymagające fizycznie lub niedostosowane do ich tempa zwiedzania.

Pozytywne działania:

- Oferowanie wycieczek dostosowanych do potrzeb seniorów, takich jak programy turystyczne w spokojnym tempie, z przewodnikami dostosowanymi do potrzeb seniorów, jak komfortowe autokary czy transport, który umożliwia łatwiejszy dostęp.
- Ułatwienie dostępu do obiektów, dostosowanie infrastruktury hotelowej i turystycznej (np. pokoje przystosowane dla osób starszych, brak barier architektonicznych).

Ryzyka:

- Wzrost liczby seniorów może wiązać się z większymi wymaganiami dotyczącymi komfortu, dostępności i bezpieczeństwa. W przypadku braku dostosowania oferty do tych potrzeb, Spółka może utracić część rynku. Starsi turyści mogą być bardziej narażeni na kontuzje lub problemy zdrowotne w trakcie podróży, zwłaszcza w przypadku niewłaściwie dostosowanego transportu, zakwaterowania czy aktywności fizycznych. Podróże w starszym wieku wiążą się z większym ryzykiem związanym z mobilnością, zdrowiem i dostępnością odpowiednich usług medycznych.
- **Działania łagodzące:** Spółka oferuje specjalne udogodnienia dla seniorów, takie jak dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne.
- Starsi turyści mogą być bardziej wrażliwi na wzrost kosztów, co może wpłynąć na decyzje zakupowe, zwłaszcza gdy pojawiają się alternatywne opcje turystyczne.

Szanse:

- Spółka może skorzystać na rosnącym zapotrzebowaniu na wyjazdy dla seniorów, oferując oferty dostosowane do ich potrzeb (np. transport, udogodnienia hotelowe, aktywności turystyczne dostosowane do wieku).

Seniorzy często szukają ofert turystycznych związanych z poprawą zdrowia i relaksem. Oferowanie usług związanych z *wellness*, SPA i terapiami zdrowotnymi może stanowić konkurencyjną przewagę.

29.3.14. [S4-1] Polityki związane z konsumentami i użytkownikami końcowymi

Spółka zidentyfikowała ryzyka związane z konsumentami i użytkownikami końcowymi, jednak nie są one zebrane w formie polityki. Prawa klientów i zobowiązania Rainbow Tours S.A. wobec konsumentów są częścią Polityki Praw Człowieka, Polityki Środowiskowej czy wdrożonego w 2025 roku „Kodeksu Etyki”.

Spółka uznaje poszanowanie praw człowieka konsumentów i użytkowników końcowych za fundamentalny element swojej działalności, który jest integralną częścią strategii zrównoważonego rozwoju. W trosce o zapewnienie najwyższych standardów w zakresie ochrony praw człowieka, Spółka wprowadza szereg działań mających na celu zarówno zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu klientów, jak i przestrzeganie fundamentalnych praw człowieka na każdym etapie współpracy z konsumentami i użytkownikami końcowymi.

Spółka wdrożyła Politykę Praw Człowieka, która obejmuje swoim zakresem zarówno pracowników Grupy Kapitałowej Rainbow Tours, partnerów biznesowych, klientów, jak i społeczności lokalne. W 2024 roku Spółka nie odnotowała przypadków nieprzestrzegania Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka, Deklaracji MOP dotyczącej podstawowych zasad i praw w pracy lub Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych, które dotyczą konsumentów lub użytkowników końcowych.

29.3.15. [S4-2] Procesy współpracy w zakresie wpływów z konsumentami i użytkownikami końcowymi

Wysoka jakość obsługi klienta jest jednym z elementów, który wpływa na pozytywny wizerunek firmy. Współpraca z konsumentami lub użytkownikami końcowymi występuje na każdym etapie działalności Spółki, ponieważ od tego zależy rozwój kierunków turystycznych oraz rodzaj ofert przedstawianych klientom Spółki.

Głównym źródłem komunikacji z klientami jest strona internetowa <https://r.pl>, na której klienci mogą znaleźć m.in. rodzaje usług świadczonych przez Rainbow Tours S.A., regulaminy uczestnictwa w wycieczkach, informacje o ubezpieczeniu, czy wytyczne dotyczące podróży p danych regionach. Klient ma również możliwość założenia indywidualnego konta poprzez stronę i rezerwację imprez turystycznych. Takie same możliwości oferuje aplikacja mobilna.

Do dyspozycji klientów jest także call center, gdzie klienci mogą porozmawiać telefonicznie z pracownikiem działu obsługi klienta, otrzymać ofertę, uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich pytania lub zgłosić reklamację.

Kolejną formą komunikacji jest internetowy formularz kontaktowy, przez który klienci mogą poprosić o ofertę, sprawdzić swoje rezerwacje lub zgłosić reklamację.

Spółka jest świadoma, że nie wszyscy klienci biegle poruszają się po Internecie. Nie chcąc ograniczać im dostępu do usług, Spółka prowadzi oddziały w całej Polsce – adresy dostępne są na stronie <https://r.pl/biura>. Spółka współpracuje także z agentami. Informacje klienci mogą również uzyskać już w trakcie wyjazdu, kontaktując się bezpośrednio z pilotem lub rezydentem.

Spółka prowadzi także profile w mediach społecznościowych, za pośrednictwem których informuje klientów o nowych ofertach, i promocjach oraz prezentuje regiony turystyczne.

W 2023 roku Spółka uruchomiła [profil na Instagramie](#), gdzie przez cały rok, również w roku sprawozdawczym, można znaleźć propozycje na kreatywne wykorzystanie czasu wolnego.

Z dużą uwagą Spółka podchodzi również do treści przekazywanych w kampaniach reklamowych, aby uniknąć wprowadzania w błąd konsumentów poprzez nieprawdziwe lub mylące informacje.

Spółka nie posiada odrębnego systemu wglądu w opinie konsumentów lub użytkowników końcowych, którzy mogą być szczególnie podatni na wpływy lub zmarginalizowani (np. osoby z niepełnosprawnościami czy mniejszości narodowych). Klienci szczególnie podani na wpływy lub marginalizowani mogą zgłaszać swoje opinie lub uwagi za pośrednictwem kanałów dostępnych dla wszystkich grup konsumentów.

Dla relacji inwestorskich jest dedykowana strona internetowa ir.pl.pl, gdzie można znaleźć m.in. informacje prasowe, materiały dla mediów, oraz informacje finansowe, giełdowe jak również raporty finansowe.

Spółka bada satysfakcję klientów z dostarczonych im usług, m.in. poprzez:

- monitorowanie sprzedaży,
- weryfikację opinii o oferowanych produktach na stronie internetowej r.pl i w mediach społecznościowych,
- analizę wyników kampanii promocyjnych i marketingowych,
- monitorowanie wskaźników związanych z obsługą klienta, takich jak czas reakcji na zapytania, czas rozwiązania problemu.

Przed rozpoczęciem wyjazdu Spółka dostarcza klientom informacje na temat jego warunków, w tym informacje dotyczące pogody, bagażu, procedur bezpieczeństwa, oczekiwań co do zachowań i aktywności w czasie wyjazdu. Zapewnienie podróżnym wiedzy na temat "co, jak i kiedy" pozwala zminimalizować stres i niepewność, a także sprzyja bardziej komfortowemu podróżowaniu.

Priorytetem Spółki jest zapewnienie klientom bezpiecznego, komfortowego i zgodnego z ich oczekiwaniami doświadczenia podróży. Spółka przestrzega międzynarodowych norm bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zarówno w zakresie transportu, jak i zakwaterowania, w celu zapewnienia użytkownikom końcowym wysokiej jakości usług zgodnych z międzynarodowymi standardami praw człowieka.

Spółka zapewnia klientom najwyższą jakość usług i zgodność oferty z realizacją. Stale monitoruje i analizuje poziom bezpieczeństwa w miastach i krajach odwiedzanych przez klientów, aby zapewnić im bezpieczną podróż i pobyt. Na wypadek niespodziewanych zdarzeń Spółka stara się aktualizować wewnętrzne procedury, aby możliwie jak najdokładniej informować

klientów o sytuacjach w wybieranych przez nich destynacjach. Informacje dotyczące poziomu bezpieczeństwa są śledzone m.in. poprzez oficjalne komunikaty rządowe i ostrzeżenia dotyczących podróży wydawanych przez ministerstwa spraw zagranicznych, takie jak polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych (MSZ) lub regularny kontakt z lokalnymi agentami, przewoźnikami, hotelami i innymi partnerami w odwiedzanych krajach.

Spółka stawia na odpowiedzialny turystycznie rozwój, dbając o to, aby oferowane usługi miały jak najmniejszy negatywny wpływ na odwiedzane przez klientów regiony turystyczne. Klienci są informowani o konieczności przestrzegania zasad kulturowych obowiązujących w danym kraju czy przepisach międzynarodowych regulujących zasady transportu roślin i zwierząt, a także o odpowiedzialnym kupowaniu pamiątek – z wyłączeniem tych pochodzących ze zwierząt objętych ochroną i informowanie o możliwych konsekwencjach prawnych na terenie RP. Klienci otrzymują informacje o zasadach odpowiedzialnego kontaktu ze zwierzętami, m.in. podczas nurkowania.

Ponadto do oferty Spółka stara się włączać atrakcje parków narodowych oraz aktywności wspomagających edukację podróżnych jak również dąży do uwzględniania tylko tych atrakcji, których organizatorzy działają w granicach lokalnego prawa, przestrzegają lokalnych standardów, posiadają wszelkie niezbędne pozwolenia, a także kadrę wykwalifikowaną do opieki nad zwierzętami. W przypadku aktywności polegających na kontakcie z ludnością plemienną, zwłaszcza w krajach mniej rozwiniętych, niedemokratycznych i tych o mniej utrwalonej kulturze prawnej, Spółka dokłada wszelkich starań, aby kontakty te odbywały się z zachowaniem najwyższych standardów etycznych, z poszanowaniem prywatności, godności, na zasadzie dobrowolności, równości. Uczestnicy wycieczek są informowani przez pilotów czy rezydentów na temat lokalnych zwyczajów, i zasad obowiązujących w danej społeczności (np. konieczność odpowiedniego ubioru czy ograniczenie fotografowania), aby nie naruszać jej prywatności i okazywać odpowiedni szacunek.

Za zapewnienie, że współpraca z konsumentami lub użytkownikami końcowymi ma miejsce a jej wyniki wpływają na podejście Spółki jest Zarząd, w szczególności Prezes Zarządu.

29.3.16. [S4-3] Procesy naprawy skutków negatywnych wpływów i kanały zgłaszania wątpliwości przez konsumentów i użytkowników końcowych

Spółka zbiera informacje od użytkowników naszych ofert z zakresu poziomu satysfakcji ze świadczonych usług, ponieważ od tego w dużej mierze zależą realizowane kontrakty z hotelami czy innymi partnerami biznesowymi będącymi częścią oferowanych przez nas usług. Po zrealizowanej usłudze klienci mają możliwość wystawienia oceny na stronie internetowej r.pl - komentarze są rzetelnie weryfikowane, aby uniknąć sytuacji wprowadzającej potencjalnych klientów w błąd. Zespół odpowiedzialny za kontrolowanie opinii sprawdza, czy klient faktycznie uczestniczył w danej imprezie turystycznej, jakie wydarzenia mogące zakłócić przebieg wycieczki miały miejsce i jak zostały rozwiązane kwestie sporne.

Zgodnie z Ustawą z dnia 24.11. 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych touroperator nie ma wyznaczonego terminu na rozpatrzenie reklamacji (określony jest jedynie trzyletni termin przedawnienia roszczeń). Jednak Spółka dba, aby jak najszybciej odpowiadać na uwagi i wątpliwości klientów. Wszystkie zgłoszenia są rejestrowane i rozpatrywane w czasie rzeczywistym i przekazywane na bieżąco do odpowiednich działów celem dalszego procedowania. Reklamacje składane przez klientów w 99,99% przypadków są rozpatrywane w ustalonym terminie 30 dni. W umowach zawieranych z klientami Spółka dokładnie wskazuje sposoby i terminy zgłaszania reklamacji i wątpliwości.

Spółka posiada cztery kanały zgłaszania nieprawidłowości dotyczących wyjazdów turystycznych:

- u pilota lub rezydenta w trakcie realizacji usługi,
- listem poleconym wysłanym pocztą tradycyjną na adres centrali,
- poprzez formularz na stronie internetowej <https://r.pl>,
- w placówce sprzedażowej.

Spółka prowadzi rejestr zgłoszeń wpływających od konsumentów, który zawiera informacje o sposobie wpłynięcia zgłoszenia do Spółki. Spółka rejestruje każde zgłoszenie, z uwzględnieniem kanału, przez który zawiadomienie wpłynęło. Na podstawie zarejestrowanych zgłoszeń Spółka analizuje dostępność kanałów komunikacji i ocenia ich skuteczność.

Skuteczność kanałów jest regularnie oceniana na podstawie czasu reakcji, liczby zgłoszeń rozpatrzonych w terminie oraz poziomu satysfakcji zgłaszających. Spółka analizuje również powtarzalność problemów i wdraża działania naprawcze. Zaangażowanie interesariuszy – w tym poprzez bezpośredni kontakt i odpowiedzi zwrotne – stanowi istotny element weryfikacji efektywności systemu.

W 2024 roku Spółka nie otrzymała jakiegokolwiek kary ze strony Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Opinie klientów zamieszczane na stronie internetowej r.pl oraz uwagi i reklamacje zgłaszane pilotom, rezydentom czy pracownikom punktów sprzedaży są dla Spółki podstawą do weryfikacji rozwoju danego kierunku turystycznego i współpracy z kontrahentami w danej destynacji.

Spółka nie wdrożyła polityk dotyczących ochrony przed działaniami odwetowymi wobec osób, które korzystają z kanałów do zgłaszania problemów lub potrzeb, jednakże pracownicy mający styczność z klientami przechodzą odpowiednie szkolenia w zakresie przyjmowania reklamacji.

29.3.17. [S4-4] Podejmowanie działań dotyczących istotnych wpływów na konsumentów i użytkowników końcowych oraz stosowanie podejść służących zarządzaniu istotnymi ryzykami i wykorzystywaniu istotnych szans związanych z tymi konsumentami i użytkownikami końcowymi oraz skuteczność tych działań

Spółka podejmuje działania mające na celu zapewnienie najwyższych standardów bezpieczeństwa i jakości usług turystycznych, obejmujących m.in.:

- zarządzanie ryzykiem - Spółka monitoruje ryzyka związane z transportem, zakwaterowaniem i usługami przewoźników, wybierając renomowanych partnerów, aby minimalizować ryzyko negatywnych sytuacji; Spółka analizuje potencjalne zagrożenia związane z usługami turystycznymi, takie jak zmiany w przepisach czy zagrożenia bezpieczeństwa;
- edukacja klientów - zapewnienie transparentności informacji o usługach, cenach i zagrożeniach związanych z podróżami. Klienci otrzymują istotne informacje przed rozpoczęciem imprezy turystycznej;
- reakcja na skargi - Spółka wdraża system szybkiej reakcji na skargi, oferując pomoc przez infolinię oraz formularz kontaktowy. Każdy przypadek jest traktowany indywidualnie; w razie problemów (np. opóźnienia lotów, zmiany warunków podróży), uruchamiane są procedury kryzysowe i zapewniona jest pomoc 24/7;
- proponowanie alternatywnych rozwiązań - oferowanie zmiany terminu, destynacji lub innych form transportu, aby zminimalizować niedogodności; uruchamiane są procedury naprawcze, takie jak zmiana terminu wyjazdu czy pomoc w znalezieniu alternatywnego zakwaterowania. Klienci są informowani o dostępnych opcjach;
- szkolenie personelu - personel jest regularnie szkolony, aby skutecznie reagować na sytuacje kryzysowe;
- współpraca z ubezpieczycielami - Spółka zapewnia dodatkową ochronę ubezpieczeniową dla klientów w przypadku problemów zdrowotnych lub opóźnień.

Współpraca z partnerami i przestrzeganie przepisów: Spółka monitoruje jakość usług świadczonych przez partnerów, takich jak hotele i przewoźnicy, zapewniając zgodność z obowiązującymi przepisami prawa i ochroną praw konsumentów.

Technologia i personalizacja usług: wykorzystanie nowych technologii, takich jak aplikacje mobilne, pozwala na personalizację oferty i lepszą obsługę klientów. Spółka zwiększa również inwestycje w programy lojalnościowe, oferując zniżki i bonusy dla stałych klientów. Spółka nieustannie intensyfikuje swoją obecność w kanałach cyfrowych, w szczególności w obszarze e-commerce, co stwarza możliwość dotarcia do szerszej grupy potencjalnych odbiorców i znacząco ułatwia interakcję z klientami. Dzięki rozwojowi platform internetowych i narzędzi cyfrowych Spółka ma możliwość skuteczniejszego komunikowania się z konsumentami, co przekłada się na łatwiejszy dostęp do jej usług, lepszą obsługę klienta oraz szybszą reakcję na zapytania czy potrzeby użytkowników.

W 2024 roku nie wystąpiły poważne incydenty dotyczące praw człowieka ani związane z konsumentami lub użytkownikami końcowymi.

Spółka dokłada wszelkich starań, aby odpowiedzialnie zarządzać istotnymi wpływami na konsumentów, użytkowników końcowych oraz środowisko. Działania te są fundamentem strategii zrównoważonego rozwoju oraz odpowiedzialnego biznesu. Poniżej przedstawiono kluczowe zasoby, które przeznaczone są na zarządzanie tymi wpływami:

1) Inwestycje w technologie i innowacje

Spółka stosuje rozwiązania technologiczne, które wspierają zarządzanie wpływami na poziomie operacyjnym, szczególnie w obszarach ochrony danych osobowych, transparentności cenowej oraz monitorowania wpływu działalności na środowisko. Dzięki tym inwestycjom Spółka może skutecznie identyfikować oraz reagować na potencjalne ryzyka związane z naszymi usługami, zapewniając pełną zgodność z obowiązującymi normami i regulacjami. Technologie te pozwalają również na lepszą personalizację usług oraz na zwiększenie efektywności procesów, co ma pozytywny wpływ na zadowolenie klientów.

2) Programy szkoleniowe i rozwoju kompetencji

Spółka zapewnia pracownikom regularne szkolenia z zakresu obsługi klienta, ochrony konsumentów, etycznej sprzedaży, a także zarządzania danymi osobowymi. Pracownicy są systematycznie edukowani o aktualnych regulacjach prawnych i najlepszych praktykach w branży turystycznej, co pozwala im skutecznie zarządzać wpływami i reagować na zmieniające się potrzeby konsumentów.

3) Systemy monitoringu i oceny wpływów

Aby skutecznie zarządzać wpływami, Spółka wdrożyła w działach sprzedażowych system monitoringu, który pozwala na bieżąco oceniać praktyki i ich wpływ na konsumentów. Regularne analizy oraz raportowanie pozwalają oceniać skuteczność podejmowanych działań i podejmować szybkie działania naprawcze, jeśli wystąpią jakiegokolwiek niepożądane efekty.

4) Raportowanie i komunikacja z konsumentami



Spółka regularnie komunikowała działania w zakresie zarządzania wpływami oraz prezentowała wyniki tych działań klientom i interesariuszom. Poprzez transparentność w dotychczasowych raportach CSR (sprawozdania na temat informacji niefinansowych) publikowanych na stronach internetowych, konsumenci mieli wgląd w działania Spółki w tym zakresie. Rainbow Tours S.A. jako jedyny touroperator w Polsce jest partnerem strategicznym ogólnopolskiego programu Karta Dużej Rodziny.

Program Karta Dużej Rodziny jest inicjatywą realizowaną przez Związek Dużych Rodzin Trzy Plus, we współpracy z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jego celem jest wspieranie rodzin wielodzietnych poprzez oferowanie im różnorodnych korzyści, które mają na celu poprawę jakości ich życia oraz ułatwienie dostępu do różnych usług i produktów. Z tytułu posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje zniżka w wysokości 2% na całą ofertę Rainbow.

29.3.18. [S4-5] Cele dotyczące zarządzania istotnymi negatywnymi wpływami, zwiększania pozytywnych wpływów i zarządzania istotnymi ryzykami i szansami

Spółka identyfikuje wpływy na konsumentów i użytkowników końcowych, jednak w roku sprawozdawczym 2024 nie ustanowiła celów zarządzania istotnymi negatywnymi wpływami, zwiększania pozytywnych wpływów i zarządzania istotnymi ryzykami i szansami.

29.4. [ESRS G] INFORMACJE DOTYCZĄCE ŁADU KORPORACYJNEGO

W ramach tematyki ładu korporacyjnego Spółka zidentyfikowała jako istotne następujące zagadnienia:

G1 Praktyki biznesowe (występowanie: Grupa Kapitałowa Rainbow Tours)

- ochrona sygnalistów,
- zarządzanie stosunkami z dostawcami w tym praktyki płatnicze,
- korupcja i przekupstwo.

Dokładna identyfikacja ryzyk i szans została opisana w sekcji ESRS 2: G1- IRO-1 niniejszego sprawozdania zrównoważonego rozwoju.

Informacja o roli Zarządu i Rady Nadzorczej w odniesieniu do postępowania w biznesie i o wiedzy fachowej przedstawicieli tych organów w odniesieniu do postępowania w biznesie oraz opis kryteriów stosowanych w ramach procesu identyfikacji wpływów, ryzyk i szans w odniesieniu do kwestii związanych z postępowaniem w biznesie, w tym lokalizacja, działalność, sektor i struktura transakcji, znajdują się sekcji ESRS 2.

29.4.1. [G1-1] Polityki postępowania w biznesie i kultura korporacyjna

W związku z dynamicznym rozwojem Spółka widzi potrzebę usystematyzowania niektórych kwestii. I tak w 2024 roku zostały podjęte lub zaktualizowane następujące tematy:

1) Polityka antykorupcyjna i zgłaszanie naruszeń

Spółka posiada wdrożoną politykę antykorupcyjną, która stanowi podstawę działań Spółki w zakresie korupcji i przekupstwa. Polityka definiuje zasady zapobiegania nieetycznym praktykom, takim jak łapownictwo czy inne nadużycia. Polityka ta obejmuje również mechanizmy zgłaszania naruszeń. Polityka antykorupcyjna ma na celu:

- przyczynienie się do zapobiegania działaniom lub zaniechaniom niezgodnym z prawem lub mającym na celu obejście prawa (naruszenie prawa) lub zapobiegania innym naruszeniom, w tym dotyczącym obowiązujących w Spółce regulacji wewnętrznych oraz procedur i standardów etycznych przyjętych do stosowania w Spółce i w Grupie Kapitałowej, a w związku z tym identyfikowanie związanych z takimi naruszeniami nieprawidłowości w działalności Spółki i/lub podmiotów zależnych,

- przyczynienie się do zapobiegania potencjalnym zagrożeniom i szkodom i wykrywanie potencjalnych lub rzeczywistych niebezpieczeństw i zagrożeń dla szeroko rozumianego interesu publicznego, a także interesu Spółki, które w przeciwnym wypadku pozostałyby niewykryte,
- dążenie do rozwijania w Grupie Kapitałowej kultury wewnątrzorganizacyjnego sygnalizowania przez osoby zatrudnione nieprawidłowości i naruszeń prawa, procedur i regulacji wewnętrznych oraz standardów etycznych, jako wyrazu troski o dobro społeczne i o dobro Spółki i podmiotów zależnych, promując jednocześnie zgłoszenia (ujawnienia) imienne, z zachowaniem jednak pewnych i rzeczywistych warunków poufności,
- objęcie zgłaszających ochroną przed działaniami odwetowymi w sytuacji gdy informacja będąca przedmiotem zgłoszenia jest prawdziwa w momencie jego dokonywania i stanowi informację o naruszeniu prawa.

Polityka antykorupcyjna szczegółowo opisuje postępowanie w zakresie kontraktowania usług turystycznych, w tym hoteli, przelotów (czarterów), wydatków kadry destynacyjnej, pracowników sprzedaży oraz współpracy z podmiotami zewnętrznymi, w tym publicznymi.

Polityka antykorupcyjna nie była badana pod kątem zgodności z Konwencją Narodów Zjednoczonych.

2) Procedura wewnętrzna zgłaszania naruszeń prawa i innych naruszeń, podejmowania działań następnych oraz określająca warunki ochrony osób zgłaszających naruszenia.

Aby wspierać transparentność i uczciwość, we wrześniu 2024 roku Spółka wdrożyła procedurę ochrony sygnalistów system, która umożliwia zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości w sposób anonimowy i bez obawy o ewentualne represje. System ten dotyczy nie tylko kwestii korupcji, ale także innych nieetycznych działań, takich jak mobbing, nadużycia czy złamanie zasad wewnętrznych firmy.

- 3) Spółka nie posiada formalnej polityki płatności, jednak Spółka dokłada najwyższej staranności i kładzie szczególny nacisk na terminowe płatności na rzecz kontrahentów Spółki za świadczone przez nich usługi, ponieważ jakiegokolwiek zaniebdania w tym zakresie mogą skutkować przerwaniem realizacji imprez turystycznych, a co za tym idzie powodować potencjalne straty finansowe Spółki.
- 4) W 2024 roku trwały prace nad „Kodeksem Etyki”, który Spółka przyjęła przed publikacją Sprawozdania. zrównoważonego rozwoju. „Kodeks Etyki” ma na celu budowanie trwałych relacji z klientami, partnerami biznesowymi oraz lokalnymi społecznościami, dbając jednocześnie o długofalowy rozwój branży turystycznej.

Za wdrożenie polityk i egzekwowanie ich zapisów jest odpowiedzialny Zarząd.

Zgodnie z zapisami przyjętej we wrześniu 2024 roku Procedury wewnętrznej zgłaszania naruszeń prawa i innych naruszeń, podejmowania działań następnych oraz określająca warunki ochrony osób zgłaszających naruszenia, która jest zgodna z Dyrektywą UE 2019/1937, wszelkie działania niepożądane mogą być przekazywane ustnie lub pisemnie - pocztą tradycyjną lub mailowo. Spółka gwarantuje system zgłoszeń wewnętrznych. Według procedury wszystkie zgłoszone działania niepożądane są rozpatrywane przez komisję, w skład której wchodzi osoby powołane przez Zarząd lub Radę Nadzorczą.

Każde zgłoszenie traktowane jest poważnie, a jego analiza jest przeprowadzana przez wyznaczone osoby odpowiedzialne za zgodność z procedurami oraz zapewnienie przestrzegania zasad etycznych w organizacji. Zgłoszenia mogą dotyczyć zarówno działań niezgodnych z prawem, jak i zachowań sprzecznych z wewnętrznymi regulacjami czy politykami.

Spółka zapewnia ochronę danych osobowych zarówno sygnalisty, jak i każdej osoby fizycznej, której dotyczy zgłoszenie, w tym ochronę w zakresie zachowania poufności charakteru ich tożsamości na wszystkich etapach postępowania związanego z dokonaniem zgłoszenia, bez uszczerbku dla wymogu ujawnienia informacji na gruncie powszechnie obowiązujących przepisów prawa w kontekście czynności wyjaśniających lub późniejszych postępowań dyscyplinarnych lub sądowych. Ochrona poufności dotyczy także informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób. Rejestr zgłoszeń o naruszeniach jest prowadzony w formie elektronicznej i aktualizowany na bieżąco, w oparciu o informacje uzyskane od komisji, Zarządu lub Rady Nadzorczej; dokumentacja związana z danym naruszeniem utrwalana i prowadzona jest w formie papierowej lub elektronicznej.

Zarząd Spółki zobowiązany jest do podejmowania wszelkich działań mających na celu uniemożliwienie nieupoważnionym osobom uzyskania dostępu do informacji objętej zgłoszeniem oraz zapewnienie ochrony poufności tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia i osoby, której dotyczy zgłoszenie. W szczególności Spółka zapewnia to poprzez dopuszczenie do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń, podejmowania działań następnych oraz przetwarzania danych osobowych sygnalisty, jak i każdej osoby fizycznej, której dotyczy Zgłoszenie wyłącznie osób posiadających pisemne upoważnienie Spółki, w tym w szczególności członków komisji. Osoby upoważnione mają bezwzględny obowiązek zachowania w poufności wszelkich danych dotyczących zgłaszającego lub innych informacji, które mogłyby doprowadzić do ujawnienia lub spowodować ujawnienie tożsamości zgłaszającego.

Spółka nie posiada formalnego systemu zgłoszeń dotyczących naruszeń i niepożądanych zachowań od zewnętrznych stron zainteresowanych.

Wszystkie działania niepożądane, w tym działania związane z postępowaniem w biznesie dotyczące m.in. korupcji i przekupstwa, mogą być zgłaszane za pomocą Procedury wewnętrznej zgłaszania naruszeń prawa i innych naruszeń, podejmowania działań następnych oraz określającej warunki ochrony osób zgłaszających naruszenia.

Spółka przekazała wytyczne oraz niezbędne informacje osobom odpowiedzialnym za monitorowanie zgłoszeń w ramach Procedury wewnętrznej zgłaszania naruszeń prawa i innych naruszeń, podejmowania działań następnych oraz określającej warunki ochrony osób zgłaszających naruszenia. Osoby te są odpowiedzialne za odbiór zgłoszeń, ich wstępną analizę oraz podejmowanie dalszych działań zgodnie z obowiązującymi procedurami i wewnętrznymi regulacjami.

W celu poinformowania własnych zasobów pracowniczych o istnieniu Procedury wewnętrznej zgłaszania naruszeń prawa i innych naruszeń, podejmowania działań następnych oraz określającej warunki ochrony osób zgłaszających naruszenia, Spółka przesłała do kadry pracowniczej informację drogą mailową. Wiadomość ta zawierała szczegóły dotyczące dostępności systemu zgłaszania nieprawidłowości oraz podstawowe zasady korzystania z procedury. Celem tej komunikacji było uświadomienie osobom świadczącym pracę na rzecz Spółki, że mają możliwość zgłaszania wszelkich wątpliwości w sposób poufny, z zachowaniem pełnej ochrony przed represjami.

Spółka nie posiada formalnej procedury szybkiego, niezależnego i obiektywnego badania incydentów związanych z postępowaniem w biznesie, w tym incydentów korupcji i przekupstwa, inne niż procedury podejmowania działań następnych w związku ze zgłoszeniami dokonanymi przez sygnalistów. Tego rodzaju incydenty mogą być zgłaszane za pomocą "Procedury wewnętrznej zgłaszania naruszeń prawa i innych naruszeń, podejmowania działań następnych" oraz określającej warunki ochrony osób zgłaszających naruszenia.

Spółka nie posiada polityki w zakresie prowadzenia szkoleń wewnątrz organizacji na temat postępowania w biznesie oraz Kwestie szkoleń dla właściwej kadry na temat postępowania w biznesie będą rozwijane w 2025 roku.

29.4.2. [G1-2] Zarządzanie relacjami z dostawcami

Spółka nie posiada obecnie oficjalnej, formalnej polityki płatności. Terminy płatności są ustalane bezpośrednio z dostawcami usług na podstawie indywidualnych umów i negocjacji. Każda umowa z dostawcą obejmuje szczegółowe warunki płatności, które są dostosowane do specyfiki danej transakcji, rodzaju usług oraz uzgodnionych warunków współpracy.

W roku 2024 Spółka nie wprowadziła formalnych procedur ani polityk dotyczących zarządzania relacjami z dostawcami w kontekście zrównoważonego rozwoju. W okresie następującym po okresie sprawozdawczym, w roku 2025 Spółka dominująca przyjęła i uaktualniła pakiet regulacji z zakresu zrównoważonego rozwoju, w tym m.in. „Kodeks Etyki” i „Politykę Praw Człowieka dla Partnerów Biznesowych”, które m.in. dotyczą relacji z dostawcami w kontekście tematyki ESG.

W 2024 roku Spółka nie uwzględniała kryteriów społecznych i środowiskowych w wyborze dostawców.

Najważniejsze ryzyka związane z dostawcami i partnerami biznesowymi obejmują te, które mogą prowadzić do zakłóceń w realizacji imprez turystycznych, utraty płynności finansowej, utraty wiarygodności Spółki oraz dodatkowych kosztów wynikających z opóźnień w płatnościach i utraty kluczowych partnerów biznesowych.

Szanse związane z działaniami na rzecz partnerów biznesowych obejmują m.in. budowanie partnerskich relacji z wiodącymi kontrahentami, dostęp do najwyższej jakości usług oraz korzystne warunki płatności.

Jednakże mając świadomość potrzeby zmian i coraz większego znaczenia kwestii zrównoważonego rozwoju Spółka aktualnie pracuje nad wprowadzeniem formalnej klauzuli compliance, która będzie miała na celu uregulowanie współpracy z dostawcami oraz zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami, normami branżowymi i zasadami ESG.

29.4.3. [G1-3] Zapobieganie korupcji i przekupstwu oraz ich wykrywanie

Przyjęta przez Spółkę Polityka antykorupcyjna w szczegółowy sposób określa możliwe etapy wystąpienia takich zdarzeń oraz procedury należytej staranności w przeciwdziałaniu zaistnienia działań o charakterze korupcyjnym. Aby zminimalizować ryzyko powstania nadużyć w obszarze korupcji i przekupstwa, Spółka przyjęła „Politykę antykorupcyjną Grupy Kapitałowej Rainbow Tours”, która określa zasady postępowania w celu usystematyzowania standardów postępowania wobec nadużyć gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem zachowań o charakterze korupcyjnym.

W/w polityka obejmuje następujące kwestie:

1) proces zakupów

Proces zakupów musi być zgodny z zapisami „Polityki antykorupcyjnej Grupy Kapitałowej Rainbow Tours”. Dla każdego nowego rodzaju zamówienia pracownik prowadzący proces zakupu zobowiązany jest uzyskać co najmniej dwie niezależne oferty. Dotyczy to w szczególności zakupu usług. Wymóg ten nie musi być przestrzegany w każdym procesie zakupu, niemniej jego nieprzestrzeganie również wymaga zgody Zarządu.

Zakupy standardowe i cykliczne wymagają przeprowadzenia wyboru dostawcy zgodnie z powyższą polityką jedynie w przypadku, gdy jest to pierwszy proces wyboru – np. zakupy materiałów biurowych realizowane są u sprawdzonych już dostawców i każde kolejne zamówienie nie wymaga wszczęcia szczegółowego procesu wyboru oferenta. Podobną praktykę Spółka stosuje w przypadku zakupów podlegających wcześniejszemu budżetowaniu.

2) kontraktowanie oraz zakupy w trakcie prowadzenia realizacji turystycznych

Kontraktowanie hoteli – proces wyboru kontrahenta musi być transparentny i zgodny z „Polityką antykorupcyjną Grupy Kapitałowej Rainbow Tours”. Każde rozeznanie rynku powinno być połączone ze zbieraniem ofert od różnych podmiotów. Oferty te, podobnie jak przy innych zakupach, powinny być porównywalne, a hotele możliwie najdokładniej spełniające wystandaryzowane potrzeby klientów.

Wydatki pracowników destynacji – rezydenci mają możliwość pobrania zaliczki, którą rozliczają poprzez przedstawienie odpowiednich dokumentów zakupowych (faktury, rachunki itp.), weryfikowanych na miejscu przez koordynatorów, a następnie przekazywane do dalszej kontroli do Działu Księgowości lub innej osobie odpowiedzialnej za zasadność merytoryczną i finansową każdego wydatku. Realizacja płatności podczas wycieczek fakultatywnych następuje ze środków pochodzących z wpłat od klientów za realizację programów i podobnie jak w przypadku rezydentów na podstawie dokumentów wydatków zakupowych. Wobec tego zaliczki dla pilotów wycieczek nie są co do zasady stosowane. Piloci i rezydenci wpłacają bezpośrednio na rachunki kontrahentów środki otrzymane za wycieczki fakultatywne tytułem zapłaty kluczowych zobowiązań względem nich. Pomniejszenie zobowiązania wobec kontrahentów są regulowane na bieżąco na podstawie dokumentacji księgowej.

3) oferowanie i przyjmowanie upominków biznesowych oraz wydatki reprezentacyjne

Grupa Kapitałowa Rainbow Tours posiada również szczegółowo opisane zasady przyjmowania i wręczania prezentów/upominków biznesowych, które również są częścią „Polityki antykorupcyjnej Grupy Kapitałowej Rainbow Tours”. Z punktu widzenia działań antykorupcyjnych stanowi to jedno z największych potencjalnych pól do nadużyć.

Polityka wewnętrzna – w spółkach Grupy jeden pracownik nie może drugiemu wręczyć prezentu (w żadnej formie), jeśli stanowiłby on, nazwane lub nie, zobowiązanie do nieetycznego zachowania. Żaden pracownik nie może wywierać wpływu na sposób realizacji zadań służbowych przez innego pracownika inaczej niż poprzez oficjalną komunikację. Pracownicy wyższego szczebla nie mogą wywierać niepożądanego wpływu na pracowników niższego szczebla poprzez obiecywanie jakichkolwiek korzyści osobistych lub służbowych.

Polityka zewnętrzna – dopuszcza się przyjmowanie lub przekazywanie drobnych prezentów w relacjach służbowych z kontrahentami. Rynkowa takiego prezentu nie może jednak przekroczyć kwoty 500 zł lub równowartości tej kwoty w walucie obcej. Zasady te dotyczą również spotkań służbowych (np. wspólne posiłki) z partnerami biznesowymi Grupy, jeśli spotkania te mają na celu podtrzymanie lub zbudowanie odpowiedniej relacji biznesowej. Spotkania takie mogą jednak być organizowane wyłącznie w celach służbowych. Każdy prezent o wartość rynkowej wyższej niż 500 zł, powinien być zaakceptowany przez kierownika wyższego szczebla lub Zarząd. Zabronione są wszelkie prezenty mające charakter pieniężny. Żaden z pracowników lub współpracowników Grupy nie może wręczać jakichkolwiek prezentów urzędnikom publicznym oraz osobom pełniącym funkcje publiczne. Pracownicy Grupy chcący uczestniczyć we wszelkich spotkaniach, szkoleniach itp. organizowanych i oferowanych bezpłatnie przez kontrahentów Grupy powinni każdorazowo uzyskać zgodę Zarządu lub kierownika wyższego szczebla. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w takich wydarzeniach powinny być określone szczegółowo i przejrzyste przed przedstawieniem ich Zarządowi. Pracownicy oraz kontrahenci korzystający z wszelkiego rodzaju подарunków (otrzymywanie) muszą zaznaczyć się z odpowiednimi przepisami podatkowymi obowiązującymi w Polsce i samodzielnie rozliczyć podatkowo otrzymany prezent.

Wydatki reprezentacyjne – budżet reprezentacyjny w każdym podmiocie jest jednym z tych obszarów, w których najłatwiej może dochodzić do różnego rodzaju zdarzeń nieetycznych i korupcyjnych. Dlatego też Grupa Kapitałowa Rainbow Tours nie ma odrębnego funduszu reprezentacyjnego, choć wydatki te prognozuje budżetowo w kwotach ogólnych. Wszystkie wydatki, które księgowo i merytorycznie kwalifikowane są jako wydatki reprezentacyjne, podlegają procesowi zatwierdzenia przed spotkaniem i po spotkaniu na podstawie stosowanej dokumentacji rozliczeniowej. Część wydatków z tytułu reprezentacji i spotkań biznesowych realizowana jest poprzez płatności kartą płatniczą, najczęściej przez Dział Kontraktów i Dział Produktu Spółki, które wydawane są wąskiemu gronu pracowników Spółki i przy których stosuje się ograniczenia kwotowe wydatków.

Aby mieć pewność, że nie dochodzi do podejmowania działań mogących mieć znamiona korupcji, pracownicy oraz współpracownicy Spółki oraz spółek z Grupy Kapitałowej muszą wykonywać swoje obowiązki w sposób transparentny. Jedyne korzyści, które nie spełniają wyżej przytoczonych definicji, to wręczenie i przyjmowanie zwyczajowych upominków (np. świątecznych) i materiałów promocyjnych. Uzasadnione upominki oraz posiłki służbowe, których koszty pokrywane są przez spółki Grupy, a ich beneficjentem jest partner biznesowy, powinny być zgłoszone (np. podczas planowania lub rozliczania wydatku) i powinny mieć również charakter jawny. W Grupie nie są akceptowane również płatności przyspieszające tok sprawy, tj. płatności dokonane dla organizacji rządowej lub funkcjonariusza publicznego mające na celu przyspieszenie lub zabezpieczenie wykonania nie uznaniowych, rutynowych czynności urzędowych (np. wydawania wiz, faktur celnych lub innych rządowych dokumentów).

Naruszenie Polityki antykorupcyjnej jest zgłaszane do bezpośrednich kierowników, a jeśli jest to niemożliwe wówczas do kierowników kolejnych szczebli aż do Zarządu, który podejmuje decyzje o kolejnych krokach związanych ze zgłoszeniem. Jednocześnie każdorazowo wszelkie podejrzenia i przypadki korupcji czy przekupstwa zgłaszać procedurą zawartą w polityce ochrony sygnalistów.

Polityka antykorupcyjna została przekazana własnym zasobom pracowniczym Spółki drogą mailową do zapoznania i umieszczona w wewnętrznym zasobie sieciowym dostępnym do wglądu dla każdej osoby świadczącej pracę na rzecz Spółki.

W 2024 roku nie odbyły się szkolenia w zakresie przeciwdziałania korupcji i przekupstwu. Spółka rozważa zmianę podejścia i przeprowadzenie szkoleń w kolejnych latach. Spółka nie jest „podmiotem obowiązany” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 01.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

29.4.4. [G1-4] Incydenty korupcji lub przekupstwa

W 2024 roku wobec Grupy Kapitałowej Rainbow Tours ani pracowników spółek wchodzących w skład Grupy nie toczyły się postępowania dotyczące naruszeń przepisów antykorupcyjnych ani przepisów dotyczących zwalczania przekupstwa. Nie nałożono na którąkolwiek ze spółek Grupy Kapitałowej Rainbow Tours grzywny ani nie stwierdzono wyroków sądowych za naruszenie przepisów antykorupcyjnych.

Spółka nie prowadzi jeszcze formalnych szkoleń w zakresie przeciwdziałania korupcji, podejmowane działania są skierowane na zapewnienie, aby osoby wchodzące w skład własnych zasobów pracowniczych Spółki były świadome polityki antykorupcyjnej i przestrzegały jej w swojej działalności zawodowej.

Spółka dostrzega konieczność wprowadzenia bardziej strukturalnych działań w obszarze przeciwdziałania korupcji, takich jak formalne szkolenia dla kadry pracowniczej, które zwiększyłyby ich wiedzę na temat rozpoznawania sytuacji ryzykownych, konsekwencji związanych z korupcją oraz działań, które należy podjąć w przypadku podejrzenia naruszenia procedur. W przyszłości Spółka planuje także rozważyć wprowadzenie bardziej formalnych procedur monitorowania i oceny skuteczności działań antykorupcyjnych.

W 2024 roku nie miały miejsca żadne potwierdzone przypadki korupcji i przekupstwa.

29.4.5. [G1-6] Praktyki płatnicze

Spółka nie ustanowiła jednolitych standardowych warunków płatności, a warunki te są ustalane indywidualnie z każdym z dostawców usług, takimi jak hotele, przewoźnicy czy inni partnerzy. Terminy płatności są negocjowane na podstawie specyfikacji współpracy z danym dostawcą oraz rodzaju świadczonych usług.

Spółka dochowuje starań w celu dotrzymania ustalonych terminów płatności. Płatności są wykonywane w terminach, jednak ustalenie konkretnej liczby dni standardowych warunków płatności jest niemożliwe, ze względu na to, że zdecydowana część płatności za usługi turystyczne jest dokonywana na podstawie faktur pro-forma lub dla części kontraktów są dokonywane przedpłaty na kilka miesięcy przed rozpoczęciem usług. Dzięki elastycznemu podejściu do ustalania warunków płatności, Spółka ma możliwość dostosowania terminów płatności do potrzeb i oczekiwań dostawców, jednocześnie zapewniając sobie odpowiednie zabezpieczenie w procesie rezerwacji i płatności.

Pomimo braku formalnych, standardowych warunków płatności, Spółka dąży do utrzymania przejrzystości i uczciwości w ustalaniu warunków płatności z każdym z partnerów, zgodnie z zasadami współpracy opartej na wzajemnym szacunku i transparentności.

Wyróżniamy trzy główne kategorie dostawców:

- 1) Hotele - w zdecydowanej większości dostawców usług hotelowych wszystkie płatności są regulowane na podstawie przedpłat lub zaliczek, zgodnie z zapisami umów;
- 2) Czartery i bilety lotnicze - warunki płatności są ustalane indywidualnie z każdym przewoźnikiem;

3) Inne - płatności regulowane zgodnie z warunkami ustalonymi indywidualnie z dostawcami w umowach lub wynikającymi z terminów określonych w treści dokumentu zakupowego (faktury).

Po wykluczeniu z analizy kontrahentów hotelowych (ze względu na specyfikę modelu rozliczeń) spośród wszystkich innych płatności zrealizowanych w 2024 roku, 98 % zostało uregulowanych w terminie. Dla 2 % nieuregulowanych w terminie, średni czas opóźnienia, liczony w dniach jako różnica między datą zapłaty a datą wymagalności płatności, wyniosła 4 dni.

Tabela zgodna z Dodatkiem B:

Wykaz punktów danych zawartych w standardach przekrojowych i standardach tematycznych, które wynikają z innych przepisów UE

Wymóg dotyczący ujawniania informacji i powiązany z nim punkt danych	Odniesienie do rozporządzenia w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych	Odniesienie do trzeciego Filaru	Odniesienie do rozporządzenia o wskaźnikach referencyjnych	Odniesienie Do Europejskiego prawa o klimacie	Oświadczenie dotyczące Zrównoważonego rozwoju
ESRS 2 GOV-1 Zróżnicowanie członków zarządu ze względu na płeć pkt 21 lit. d)	Wskaźnik nr 13 w tabeli 1 w załączniku I		Załącznik II do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/1816		GOV-1 Organy zarządzające i nadzorcze
ESRS 2 GOV-1 Odsetek członków organów, którzy są niezależni pkt 21 lit. e)			Załącznik II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/1816		GOV-1 Organy zarządzające i nadzorcze
ESRS 2 GOV-4 Oświadczenie w sprawie należytej staranności pkt 30	Wskaźnik nr 10 w tabeli 3 w załączniku I				GOV-4 - Oświadczenie dotyczące należytej staranności
ESRS 2 SBM-1 Udział w działaniach związanych z działaniami dotyczącymi paliw kopalnych pkt 40 lit. d) ppkt (i)	Wskaźnik nr 4 w tabeli 1 w załączniku I	Art. 449a rozporządzenia (UE) nr 575/2013; rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/2453, Tabela 1: Informacje jakościowe na temat ryzyka z zakresu ochrony środowiska i Tabela 2: Informacje jakościowe na temat ryzyka społecznego	Załącznik II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/1816		Nieistotny
ESRS 2 SBM-1 Udział w działaniach związanych z produkcją chemikaliów pkt 40 lit. d) ppkt (ii)	Wskaźnik nr 9 w tabeli 2 w załączniku I		Załącznik II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/1816		Nieistotny
ESRS 2 SBM-1 Udział w działalności związanej z kontrowersyjną bronią pkt 40 lit. d) ppkt (iii)	Wskaźnik nr 14 w tabeli 1 w załączniku I		Art. 12 ust. 1 Rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/1818, załącznik II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/1816		Nieistotny

Wymóg dotyczący ujawniania informacji i powiązany z nim punkt danych	Odniesienie do rozporządzenia w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych	Odniesienie do trzeciego Pilaru	Odniesienie do rozporządzenia o wskaźnikach referencyjnych	Odniesienie Do Europejskiego prawa o klimacie	Oświadczenie dotyczące Zrównoważonego rozwoju
ESRS 2 SBM-1 Udział w działaniach związanych z uprawą i produkcją tytoniu pkt 40 lit. d) ppkt (iv)			Art. 12 ust. 1 Rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/1818, załącznik II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/1816		Nieistotny
ESRS E1-1 Plan transformacji służący osiągnięciu neutralności klimatycznej do 2050 r. pkt 14				Art. 2 ust. 1 Rozporządzenia (UE) 2021/1119	E1-1 Plan przejścia na potrzeby łagodzenia zmiany klimatu
ESRS E1-1 Jednostki wykluczone z zakresu obowiązywania wskaźników referencyjnych dostosowanych do porozumienia paryskiego pkt 16 lit. g)		Art. 449a rozporządzenia (UE) nr 575/2013; rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/2453, wzór 1: Portfel bankowy – Ryzyko przejścia związane ze zmianami klimatu: jakość kredytowa ekspozycji według sektora, emisji i rezydualnego terminu zapadalności	Art. 12 ust. 1 lit. d)–g) oraz art. 12 ust. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/1818		Nie dotyczy – brak planu przejścia – E1-1
ESRS E1-4 Cele redukcji emisji gazów cieplarnianych pkt 34	Wskaźnik nr 4 w tabeli 2 w załączniku I	Art. 449a rozporządzenia (UE) nr 575/2013; rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/2453, wzór 3: Portfel bankowy – Ryzyko przejścia związane ze zmianą klimatu: wskaźniki dostosowania	Art. 6 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/1818		E1-4 - Cele związane z łagodzeniem zmiany klimatu i przystosowaniem się do niej
ESRS E1-5 Zużycie energii z kopalnych źródeł zdezagregowane w podziale na źródła (dotyczy wyłącznie sektorów o znacznym oddziaływaniu na klimat) pkt 38	Wskaźnik nr 5 w tabeli 1 i wskaźnik nr 5 w tabeli 2 w załączniku I				E1-5 - Zużycie energii i koszty energetyczny
ESRS E1-5 Zużycie energii i koszty energetyczny pkt 37	Wskaźnik nr 5 w tabeli 1 w załączniku I				E1-5 - Zużycie energii i koszty energetyczny

Wymóg dotyczący ujawniania informacji i powiązany z nim punkt danych	Odniesienie do rozporządzenia w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych	Odniesienie do trzeciego Filaru	Odniesienie do rozporządzenia o wskaźnikach referencyjnych	Odniesienie Do Europejskiego prawa o klimacie	Oświadczenie dotyczące Zrównoważonego rozwoju
ESRS E1-5 Energochłonność powiązana z działaniami podejmowanymi w sektorach o znacznym oddziaływaniu na klimat pkt 40–43	Wskaźnik nr 6 w tabeli 1 w załączniku I				E1-5 - Zużycie energii i koszty energetyczny
ESRS E1-6 Intensywność emisji gazów cieplarnianych brutto pkt 53– 55	Wskaźnik nr 3 w tabeli 1 w załączniku I	Art. 449a rozporządzenia (UE) nr 575/2013; rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/2453, wzór 3: Portfel bankowy – Ryzyko przejścia związane ze zmianą klimatu: wskaźniki dostosowania	Art. 8 ust. 1 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/1818		E1-6 - Emisje gazów cieplarnianych zakresów 1, 2 i 3 brutto oraz całkowite emisje gazów cieplarnianych
ESRS E1-7 Usuwanie gazów cieplarnianych i jednostki emisji dwutlenku węgla pkt 56				Art. 2 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2021/1119	Nieistotny
ESRS E1-9 Ekspozycja portfela odniesienia na ryzyka fizyczne związane z Klimatem pkt 66				Załącznik II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/1818, załącznik II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/1816	Nieistotny
ESRS E1-9 Dezagregacja kwot pieniężnych według nagłego i długotrwałego ryzyka fizycznego pkt 66 lit. a) ESRS E1-9 Lokalizacja znaczących składników aktywów obarczonych istotnym ryzykiem fizycznym pkt 66 lit. c)		Art. 449a rozporządzenia (UE) nr 575/2013; pkt 46 i 47 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2022/2453; wzór 5: Portfel bankowy – Ryzyko fizyczne związane ze zmianami klimatu: ekspozycje podlegające ryzyku fizycznemu.			Nieistotny

Wymóg dotyczący ujawniania informacji i powiązany z nim punkt danych	Odniesienie do rozporządzenia w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych	Odniesienie do trzeciego Filaru	Odniesienie do rozporządzenia o wskaźnikach referencyjnych	Odniesienie Do Europejskiego prawa o klimacie	Oświadczenie dotyczące Zrównoważonego rozwoju
ESRS E1-9 Podział wartości księgowej nieruchomości według klas efektywności energetycznej pkt 67 lit. c)		Art. 449a rozporządzenia (UE) nr 575/2013; pkt 34 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2022/2453; wzór 2: Portfel bankowy – Ryzyko przejścia związane ze zmianami klimatu: kredyty zabezpieczone nieruchomościami – efektywność energetyczna zabezpieczeń			Nieistotny
ESRS E1-9 Stopień ekspozycji portfela na możliwości związane z klimatem pkt 69			Załącznik II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/1818		Nieistotny
ESRS E2-4 Ilość każdego czynnika zanieczyszczającego wymienionego w załączniku II do rozporządzenia w sprawie E-PRTR (Europejski Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń) emitowanego do powietrza, wody i gleby, pkt 28	Wskaźnik nr 8 w tabeli 1 w załączniku I, wskaźnik nr 2 w tabeli 2 w załączniku I, wskaźnik nr 1 w tabeli 2 w załączniku I oraz wskaźnik nr 3 w tabeli 2 w załączniku I				Nieistotny
ESRS E3-1 Woda i zasoby morskie pkt 9	Wskaźnik nr 7 w tabeli 2 w załączniku I				Nieistotny
ESRS E3-1 Specjalna polityka pkt 13	Wskaźnik nr 8 w tabeli 2 w załączniku I				Nieistotny
ESRS E3-1 Specjalna polityka pkt 14	Wskaźnik nr 12 w tabeli 2 w załączniku I				Nieistotny
ESRS E3-4 Całkowita ilość wody poddanej recyklingowi i ponownemu użyciu pkt 28 lit. c)	Wskaźnik nr 6.2 w tabeli 2 w załączniku I				Nieistotny
ESRS E3-4 Całkowite zużycie wody w m3 na przychód netto z własnych operacji pkt 29	Wskaźnik nr 6.1 w tabeli 2 w załączniku I				Nieistotny
ESRS 2 SBM 3-E4 pkt 16 lit. a) ppkt (i)	Wskaźnik nr 7 w tabeli 1 w załączniku I				Nieistotny
ESRS 2 SBM 3-E4 pkt 16 lit. b)	Wskaźnik nr 10 w tabeli 2 w załączniku I				Nieistotny
ESRS 2 SBM 3-E4 pkt 16 lit. c)	Wskaźnik nr 14 w tabeli 2 w załączniku I				Nieistotny

Wymóg dotyczący ujawniania informacji i powiązany z nim punkt danych	Odniesienie do rozporządzenia w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych	Odniesienie do trzeciego Filaru	Odniesienie do rozporządzenia o wskaźnikach referencyjnych	Odniesienie Do Europejskiego prawa o klimacie	Oświadczenie dotyczące Zrównoważonego rozwoju
ESRS E4-2 Zrównoważone praktyki lub polityki w zakresie gruntów/rolnictwa pkt 24 lit. b)	Wskaźnik nr 11 w tabeli 2 w załączniku I				Nieistotny
ESRS E4-2 Zrównoważone praktyki lub polityki w zakresie oceanów/mórz pkt 24 lit. c)	Wskaźnik nr 12 w tabeli 2 w załączniku I				Nieistotny
ESRS E4-2 Polityki na rzecz przeciwdziałania wylesianiu pkt 24 lit. d)	Wskaźnik nr 15 w tabeli 2 w załączniku I				Nieistotny
ESRS E5-5 Odpady niepoddawane recyklingowi pkt 37 lit. d)	Wskaźnik nr 13 w tabeli 2 w załączniku I				Nieistotny
ESRS E5-5 Odpady niebezpieczne i odpady promieniotwórcze pkt 39	Wskaźnik nr 9 w tabeli 1 w załączniku I				Nieistotny
ESRS 2 SBM-3-S1 Ryzyko wystąpienia przypadków pracy przymusowej pkt 14 lit. f)	Wskaźnik nr 13 w tabeli 3 w załączniku I				S1-SBM, S1-1 Polityki związane z własnymi zasobami pracowniczymi
ESRS 2 SBM-3-S1 Ryzyko wystąpienia przypadków pracy dzieci pkt 14 lit. g)	Wskaźnik nr 12 w tabeli 3 w załączniku I				S1-SBM, S1-1 Polityki związane z własnymi zasobami pracowniczymi
SRS S1-1 Zobowiązania w zakresie polityki dotyczącej poszanowania praw człowieka pkt 20	Wskaźnik nr 9 w tabeli 3 i wskaźnik nr 11 w tabeli 1 w załączniku I				S1-1 Polityki związane z własnymi zasobami pracowniczymi
ESRS S1-1 Strategie w zakresie należytej staranności w odniesieniu do kwestii objętych podstawowymi konwencjami Międzynarodowej Organizacji Pracy nr 1–8, pkt 21	Załącznik II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/1816				S1-1 Polityki związane z własnymi zasobami pracowniczymi
ESRS S1-1 Procedury i środki na rzecz zapobiegania handlowi ludźmi pkt 22	Wskaźnik nr 11 w tabeli 3 w załączniku I				S1-1 Polityki związane z własnymi zasobami pracowniczymi
ESRS S1-1 Polityka lub system zarządzania służące zapobieganiu wypadkom przy pracy pkt 23	Wskaźnik nr 1 w tabeli 3 w załączniku I				S1-1 Polityki związane z własnymi zasobami pracowniczymi

Wymóg dotyczący ujawniania informacji i powiązany z nim punkt danych	Odniesienie do rozporządzenia w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych	Odniesienie do trzeciego Filaru	Odniesienie do rozporządzenia o wskaźnikach referencyjnych	Odniesienie Do Europejskiego prawa o klimacie	Oświadczenie dotyczące Zrównoważonego rozwoju
ESRS S1-3 Mechanizmy rozpatrywania skarg pkt 32 lit. c)	Wskaźnik nr 5 w tabeli 3 w załączniku I				S1-3 Procesy naprawy skutków negatywnych wpływów i kanały zgłaszania wątpliwości przez własne zasoby pracownicze
ESRS S1-14 Liczba zgonów związanych z pracą oraz liczba i wskaźnik wypadków związanych z pracą pkt 88 lit. b) i c)	Wskaźnik nr 2 w tabeli 3 w załączniku I		Załącznik II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/1816		W pierwszym roku raportowania Spółka nie ujawnia danych dotyczących liczby zgonów związanych z pracą oraz liczby i wskaźnika wypadków związanych z pracą, ponieważ proces zbierania takich informacji w organizacji jest w fazie wdrożenia. Pełne dane będą dostępne w przyszłym roku raportowania
ESRS S1-14 Liczba dni straconych z powodu urazów, wypadków, ofiar śmiertelnych lub chorób pkt 88 lit. e)	Wskaźnik nr 3 w tabeli 3 w załączniku I				W pierwszym roku raportowania Spółka nie ujawnia danych dotyczących liczby zgonów związanych z pracą oraz liczby i wskaźnika wypadków związanych z pracą, ponieważ proces zbierania takich informacji w organizacji jest w fazie wdrożenia. Pełne dane będą dostępne w przyszłym roku raportowania
ESRS S1-16 Nieskorygowana luka płacowa między kobietami a mężczyznami pkt 97 lit. a)	Wskaźnik nr 12 w tabeli 1 w załączniku I		Załącznik II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/1816		Nieistotne
ESRS S1-16 Nadmierny poziom wynagrodzenia dyrektora generalnego pkt 97 lit. b)	Wskaźnik nr 8 w tabeli 3 w załączniku I				Nieistotne
ESRS S1-17 Przypadki dyskryminacji pkt 103 lit. a)	Wskaźnik nr 7 w tabeli 3 w załączniku I				Nieistotne
ESRS S1-17 Nieprzestrzeganie Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka oraz wytycznych OECD pkt 104 lit. a)	Wskaźnik nr 10 w tabeli 1 i wskaźnik nr 14 w tabeli 3 w załączniku I		Załącznik II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/1816, art. 12 ust.1 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/1818		Nieistotne

Wymóg dotyczący ujawniania informacji i powiązany z nim punkt danych	Odniesienie do rozporządzenia w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych	Odniesienie do trzeciego Filaru	Odniesienie do rozporządzenia o wskaźnikach referencyjnych	Odniesienie Do Europejskiego prawa o klimacie	Oświadczenie dotyczące Zrównoważonego rozwoju
ESRS 2 SBM-3-S2 Znaczące ryzyko wystąpienia przypadków pracy dzieci lub pracy przymusowej w łańcuchu wartości pkt 11 lit. b)	Wskaźniki nr 12 i nr 13 w tabeli 3 w załączniku I				Nieistotne
ESRS S2-1 Zobowiązania w zakresie polityki dotyczącej poszanowania praw człowieka pkt 17	Wskaźnik nr 9 w tabeli 3 i wskaźnik nr 11 w tabeli 1 w załączniku I				Nieistotne
ESRS S2-1 Polityki związane z pracownikami w łańcuchu wartości pkt 18	Wskaźnik nr 11 i nr 4 w tabeli 3 w załączniku I				Nieistotne
ESRS S2-1 Nieprzestrzeganie Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka oraz wytycznych OECD pkt 19	Wskaźnik nr 10 w tabeli 1 w załączniku I		Załącznik II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/1816, art. 12 ust. 1 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/1818		Nieistotne
ESRS S2-1 Strategie w zakresie należytej staranności w odniesieniu do kwestii objętych podstawowymi konwencjami Międzynarodowej Organizacji Pracy nr 1–8, pkt 19			Załącznik II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/1816		Nieistotne
ESRS S2-4 Kwestie i incydenty dotyczące poszanowania praw człowieka związane z łańcuchem wartości na wyższym i niższym szczeblu pkt 36	Wskaźnik nr 14 w tabeli 3 w załączniku I				Nieistotne
ESRS S3-1 Zobowiązania w zakresie polityki dotyczącej poszanowania praw człowieka, pkt 16	Wskaźnik nr 9 w tabeli 3 w załączniku I i wskaźnik nr 11 w tabeli 1 w załączniku I				Nieistotne
ESRS S3-1 Nieprzestrzeganie Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka, zasad MOP lub wytycznych OECD pkt 17	Wskaźnik nr 10 w tabeli 1 w załączniku I		Załącznik II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/1816, art. 12 ust. 1 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/1818		Nieistotne
ESRS S3-4 Kwestie i incydenty dotyczące poszanowania praw człowieka pkt 36	Wskaźnik nr 14 w tabeli 3 w załączniku I				Nieistotne

Wymóg dotyczący ujawniania informacji i powiązany z nim punkt danych	Odniesienie do rozporządzenia w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych	Odniesienie do trzeciego Filaru	Odniesienie do rozporządzenia o wskaźnikach referencyjnych	Odniesienie Do Europejskiego prawa o klimacie	Oświadczenie dotyczące Zrównoważonego rozwoju
ESRS S4-1 Polityka odnosząca się do konsumentów i użytkowników końcowych pkt 16	Wskaźnik nr 9 w tabeli 3 i wskaźnik nr 11 w tabeli 1 w załączniku I				Nieistotne
ESRS S3-1 Nieprzestrzeganie Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka, zasad MOP lub wytycznych OECD pkt 17	Wskaźnik nr 10 w tabeli 1 w załączniku I		Załącznik II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/1816, art. 12 ust. 1 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/1818		Nieistotne
ESRS S3-4 Kwestie i incydenty dotyczące poszanowania praw człowieka pkt 36	Wskaźnik nr 14 w tabeli 3 w załączniku I				Nieistotne
ESRS S4-1 Polityka odnosząca się do konsumentów i użytkowników końcowych pkt 16	Wskaźnik nr 9 w tabeli 3 i wskaźnik nr 11 w tabeli 1 w załączniku I				S4-1 Polityki związane z konsumentami i użytkownikami końcowymi
ESRS S4-1 Nieprzestrzeganie Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka oraz wytycznych OECD pkt 17	Wskaźnik nr 10 w tabeli 1 w załączniku I		Załącznik II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/1816, art. 12 ust. 1 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/1818		S4-1 Polityki związane z konsumentami i użytkownikami końcowymi
ESRS S4-4 Kwestie i incydenty dotyczące poszanowania praw człowieka pkt 35	Wskaźnik nr 14 w tabeli 3 w załączniku I				S4-4 - Podejmowanie działań dotyczących istotnych wpływów na konsumentów i użytkowników końcowych oraz stosowanie podejść służących zarządzaniu istotnymi ryzykami i wykorzystywaniu istotnych szans związanych z tymi konsumentami i użytkownikami końcowymi oraz skuteczność tych działań
ESRS G1-1 Konwencja Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji pkt 10 lit. b)	Wskaźnik nr 15 w tabeli 3 w załączniku I				G1-1 Polityki postępowania w biznesie i kultura korporacyjna
ESRS G1-1 Ochrona sygnalistów pkt 10 lit. d)	Wskaźnik nr 6 w tabeli 3 w załączniku I				G1-1 Polityki postępowania w biznesie i kultura korporacyjna

Wymóg dotyczący ujawniania informacji i powiązany z nim punkt danych	Odniesienie do rozporządzenia w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych	Odniesienie do trzeciego Filaru	Odniesienie do rozporządzenia o wskaźnikach referencyjnych	Odniesienie Do Europejskiego prawa o klimacie	Oświadczenie dotyczące Zrównoważonego rozwoju
ESRS G1-4 Grzywny za naruszenie przepisów antykorupcyjnych i przepisów w sprawie zwalczania przekupstw pkt 24 lit. a)	Wskaźnik nr 17 w tabeli 3 w załączniku I		Załącznik II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/1816		G1-4 Naruszenia przepisów antykorupcyjnych
ESRS G1-4 Normy w zakresie przeciwdziałania korupcji i przekupstwu pkt 24 lit. b)	Wskaźnik nr 16 w tabeli 3 w załączniku I				G1-4 Naruszenia przepisów antykorupcyjnych

30. Zatwierdzenie do publikacji

Niniejsze sprawozdanie zostało zatwierdzone do publikacji w dniu 17 kwietnia 2025 roku.

Zarząd Rainbow Tours Spółki Akcyjnej:

Łódź, dnia 17 kwietnia 2025 roku

Maciej Szczechura
Prezes Zarządu

Piotr Burwicz
Wiceprezes Zarządu

Jakub Puchalka
Wiceprezes Zarządu

Aleksandra Piwko-Susik
Członkini Zarządu